

خصوصیات شرح بخاری



معنی کلمات از شرح کرمانی



معرفی رجال از ارشاد الساری



فوائد و تنبیح از فتح الباری



مسائل فقهی از شرح ابن باری



تفسیر آیات از فین الباری

۳۳

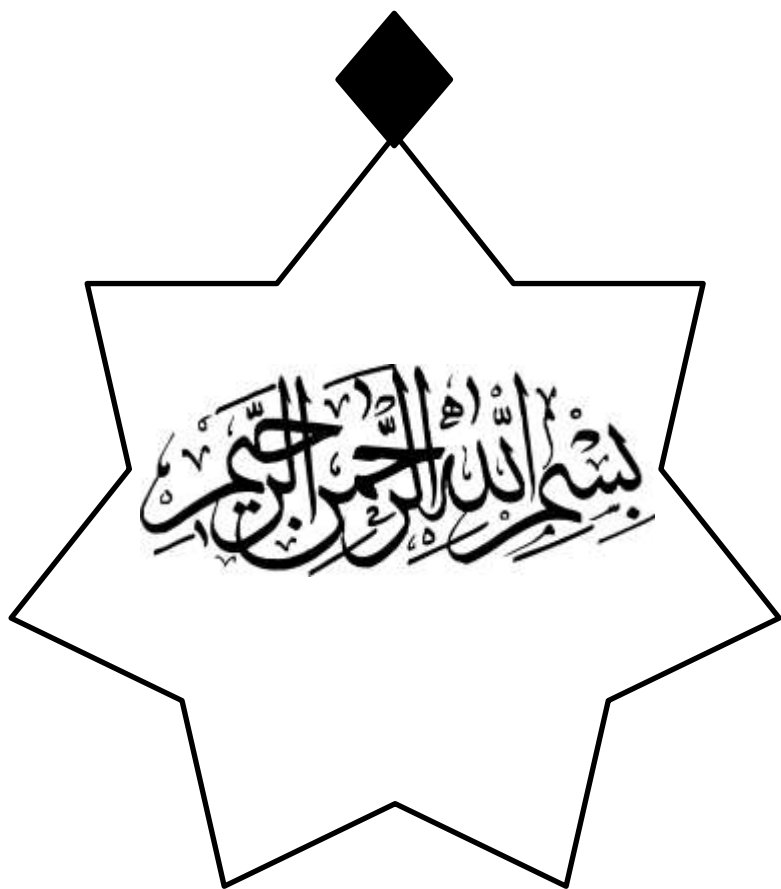
شرح صحیح البخاری

فارس

م د م ی د د : « د د د د د م ، د ر ح د ی ح ا د د د ا ر ی ا د م ا م »

احادیث (۵۲۵۱-۵۳۸۴)

از درویش: ی د ی ب د ل ف د و س ح ف ی م ر ح ه ا ل
ح م ت ر ی ب و ت ف ی م: ا ک ر ا ل ه ب





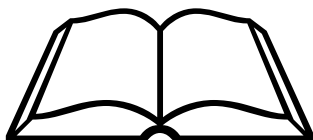
شرح صحیح البخاری

م د م ي د د : « د د د د د م ، د ر ح د ح ح ا د د ا ر ي ا د م ا م »

تختين شرح [کامل] فارسی صحیح البخاری به زبان فارسی

اثر: شهید شیخ عبدالقدوس حکیمی رحمه الله

الحمد لله



لین ک دروس طریقی [فلسفی رشی خ رحمہ ال:

https://t.me/LFj690_cNeAwOTJl

لین ک دروس طریقی [حقی رشی خ رحمہ ال:

<https://t.me/knyakjjjj>



یادآوری!

«شرح صحیح البخاری»، پس از شهادت شیخ رحمہ اللہ تہیہ و تنظیم شدہ
است. لذا؛ اگر در نوشتن مطالب این کتاب بہ حق و صواب رسیدہ باشم، این
همان چیزی است کہ آرزو داشتہ، و اگر غیر از این باشد از اللہ می خواہم کہ
مرا ببخشد و از گناہانم درگذرد.

لینک دانلود برخی از شروح فارسی کتب حدیث / از آثار شیخ حکیمی رحمه الله:

(بر روی لینک های پایین، کلیک کنید)

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2255> شرح مسند أحمد:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح بخاری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2271> شرح صحیح مسلم:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2569> شرح سنن أبي داود:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2257> شرح سنن ترمذی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2277> شرح سنن نسائی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2294> شرح موطأ:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح ابن ماجه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن حبان:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن خزيمة:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح سنن الکبری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> ترجمه‌ی سلسله‌ی صحیحه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1745> شرح عمدة الأحكام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1822> شرح بلوغ المرام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1895> شرح اربعین نووي:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2287> شرح جامع احکام روزه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1821> شرح رياض الصالحات:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح رياض الصالحين:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح مشکاة المصابيح:

۶۸ - الطلاق

- کتاب طلاق..... ۱۷/
- تعریف طلاق:..... ۱۷/
- انواع طلاق:..... ۱۷/
- تاریخچه‌ی طلاق:..... ۱۸/
- حکمت مشروعیت طلاق:..... ۱۸/
- طلاق چه کسی معتبر است؟..... ۱۹/
- حکم طلاق..... ۱۹/
- حکم اطاعت از پدر و مادر در طلاق:..... ۲۰/
- حالت‌های معتبر در طلاق..... ۲۰/
- صیغه یا کلمات طلاق..... ۲۰/
- کسی که به زنش بگوید تو بر من حرامی:..... ۲۰/
- صورت‌های مختلف طلاق..... ۲۱/
- شک در طلاق:..... ۲۲/
- دادن مال (پول) به زن مطلقه:..... ۲۲/
- طلاق سنت و بدعت..... ۲۲/
- طلاق بدعت..... ۲۳/
- مطلقه بائن با طلاق ثلاثه، کجا عده بگذرانند؟..... ۲۳/



در چه صورتی طلاق در اختیار زن است؟...../۲۹

انواع طلاق بائن:...../۲۹

حکم طلاق معلق:...../۳۰

حکم طلاق در نفاس (متصل بعد از زایمان تا پاک شدن):...../۳۰

۱ - باب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)

باب: فرموده الله عزوجل: «ای پیامبر، چون زنان را طلاق گوید، در زمان بندی عده‌ی آنان،

طلاق شان گوید و حساب آن عده را نگه دارید» [طلاق: ۱]...../۳۰

۲ - باب إِذَا طَلَّقْتَ الْحَائِضَ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

باب: اگر زن در حال حیض طلاق داده شود، با این طلاق عدت گرفته می شود؟...../۴۱

۳ - باب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُؤَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ

باب: «کسی که طلاق می دهد، آیا رویاروی زن خود را طلاق دهد؟»...../۵۰

۴ - باب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ

باب: «کسی که طلاق دادن را به سه طلاق جایز بداند»...../۶۱

۵ - باب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ

باب: کسی که زنان خویش را مخیر گردانید...../۷۴

۶ - باب إِذَا قَالَ فَارَقْتُكَ أَوْ سَرَحْتُكَ

باب: «کسی که به زن خود بگوید: تو را جدا کرده ام یا تو را وا گذاشتم یا تو را رها کردم یا از تو

بیزار شدم یا آنچه به آن طلاق معنا می دهد، به نیک مرد بستگی دارد (که مرادش طلاق است

یا نه)...../۷۹

۷ - باب مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

باب: کسی که به زن خود گفت: تو بر من حرام هستی. و حسن گفت: نیت او (اعتبار دارد). و

اهل علم گفته اند: آنگاه که سه طلاق گفت، زنش بر وی حرام می شود. زوجه را به سبب طلاق

و جدایی حرام نامیدند و این (تحریم) مانند طعام نیست که کسی...../۸۲



۸ - باب (لِمَ تَحَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)

باب: «چرا حرام می کنی آنچه را الله بر تو حلال کرده است؟» [تحریم: ۱]...../۸۹

۹ - باب لَا طَّلَاقَ قَبْلَ التَّكَاحِ

باب: پیش از نکاح، طلاقى نیست...../۱۰۵

۱۰ - باب إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَمٌ هَذِهِ أُخْتِي . فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

باب: اگر مردی از روی اجبار زن خود را بگوید، وی خواهر من است بر حالت وی اثر نمی

گذارد...../۱۱۹

۱۱ - باب الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ

باب: طلاق در حالت خشم...../۱۲۰

۱۲ - باب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقِ فِيهِ

باب: خلع وچگونگی طلاق در آن...../۱۳۴

۱۳ - باب الشَّقَاقِ

باب: ناسازگاری...../۱۵۲

۱۴ - باب لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقًا

باب: «فروش کنیز، طلاق (وی) نمی باشد»...../۱۵۴

۱۵ - باب خِيَارِ الْأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

باب: مخیر گردانیدن کنیز (آزاد شده ای) که شوهرش غلام باشد...../۱۵۹

۱۶ - باب شَفَاعَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ

باب: شفاعت کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم برای شوهر بریره...../۱۶۳

۱۷ - باب

باب...../۱۶۶



۱۸ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا تَكْخُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَّةَ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)

باب: «با زنان مشرک تا ایمان نیاورده اند، ازدواج نکنید. بی گمان کنیز مؤمنی از زنان (آزاد) مشرک بهتر است اگر چه (زیبایی یا ثروت یا موقعیت او) شما را به شگفتی انداخته باشد (و زنان و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرک در نیاورید، مادامی که ایمان نیاورده اند و بی گمان غلام مؤمنی از مرد مشرکی بهتر است گرچه (زیبایی یا ثروت و یا موقعیت او) شما را به شگفتی انداخته باشد»...../۱۸۰

۱۹ - باب نِكَاحٍ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

باب: «نکاح زنی از زنان مشرک که مسلمان شد و عده‌ی آنها»...../۱۸۳

۲۰ - باب إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوْ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذَّمِّ أَوْ الْحَرْبِ

باب: اگر زنی مشرک یا نصرانی که شوهرش (کافر) اهل ذمه یا اهل حرب است...../۱۸۷

۲۱ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) إِلَى قَوْلِهِ (سَمِيعٌ عَلِيمٌ)

باب: قول الله عزوجل: «کسانی که سوگند می خورند با زنان خود نزدیکی نکنند، باید چهار ماه انتظار بکشند و اگر بازگشتند الله آمرزگار و مهربان است. * و اگر قصد طلاق کردند، پس همانا الله شنوا و داناست» [بقره: ۲۲۶ - ۲۲۷]...../۱۹۹

۲۲ - باب حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

باب: حکم در مورد خانواده و مال مردی که مفقود است...../۲۰۶

۲۳ - باب الظَّهَارِ

باب:ظهار...../۲۱۳

۲۴ - باب الْإِسَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ

باب: اشارت در طلاق و سایر امور...../۲۱۷

۲۵ - باب اللَّعَانِ

باب: لعان...../۲۲۷



۲۶ - باب إِذَا عَرَّضَ بِنْفِي الْوَلَدِ

باب: «اگر شوهر به کنایه بگوید که این فرزند از من نیست»...../۲۳۷

۲۷ - باب إِخْلَافِ الْمُلَاعِنِ

باب: سوگند دادن مرد و زنی که لعان می کنند...../۲۴۵

۲۸ - باب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالثَّلَاغِنِ

باب: مرد به لعان آغاز می کند...../۲۴۸

۲۹ - باب اللَّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللَّعَانِ

باب: لعان و کسی که بعد لعان طلاق داد...../۲۵۰

۳۰ - باب الثَّلَاغِنِ فِي الْمَسْجِدِ

باب: لعان کردن در مسجد...../۲۶۲

۳۱ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» .

باب: فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم «اگر بدون شاهد سنگسار می کردم»...../۲۶۶

۳۲ - باب صَدَاقِ الْمُلَاعِنَةِ

باب: مهر زنی که لعان می شود...../۲۷۱

۳۳ - باب قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

باب: «گفته امام برای زن و شوهری که لعان می کنند: «همانا یکی از شما دروغگو هستید، آیا

یکی از شما توبه کار هستید؟»...../۲۷۵

۳۴ - باب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

باب: جدایی میان لعان کنندگان...../۲۷۷

۳۵ - باب يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ

باب: پیوستن فرزند (به مادر) در ملاعنه...../۲۸۱

۳۶ - باب قَوْلِ الْإِمَامِ اللَّهُمَّ بَيْنِ

باب: فرموده امام: بارالها، حق را آشکار کن...../۲۸۳



۳۷ - باب إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

باب: اگر کسی زن خود را سه طلاق دهد و آن زن پس از انقضای عدت با مردی دیگر ازدواج کند و آن مرد با وی مساس (جماع) نکند...../۲۹۱

۳۸ - باب (وَاللَّائِي يَسْنَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ)

باب: «و آن زنان شما که از خون دیدن (ماهانه) نومیدند اگر شک دارید»...../۲۹۹

۳۹ - باب (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

باب: «و زنان آبستن مدت شان این است که وضع حمل کنند» [طلاق: ۳]...../۳۰۵

۴۰ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)

باب: فرموده الله عزوجل: «و زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاکی انتظار کشند» [بقره: ۲۲۸]...../۳۱۰

۴۱ - باب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

باب: قصه‌ی فاطمه بنت قیس...../۳۱۲

۴۲ - باب الْمُطَلَّقةِ إِذَا خَشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُتَحَمَّ عَلَيْهَا ، أَوْ تَبْدُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

باب: «اگر بر زن طلاق داده شده در زیستن در خانه‌ی شوهر، ترس این باشد که بروی هجوم برده شود و یا به خانواده اش دشنام و ناسزا گفته شود»...../۳۳۰

۴۳ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)

باب: فرموده الله عزوجل: «و برای آنان روا نیست که آنچه را الله در رحم آنان آفریده پوشیده دارند» [بقره: ۲۲۷]...../۳۳۱

۴۴ - باب (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)

باب: «و شوهران شان به بازآوردن ایشان در حباله‌ی خود سزاوارترند» [بقره: ۲۲۸]...../۳۳۳

۴۵ - باب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

باب: مراجعت به زنی که طلاق داده شده و درحالت حیض است...../۳۳۷



۴۶ - باب تُحَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

باب: «سوگواری زن برای مرگ شوهر چهار ماه و ده روز است»...../۳۳۷

۴۷ - باب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

باب: استعمال سرمه برای زنی که در عدت است...../۳۴۹

۴۸ - باب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطَّهْرِ

باب: استعمال خوشبویی قُسط پس از پاکی از حیض...../۳۵۴

۴۹ - باب تَلْبُسِ الْحَادَّةِ ثِيَابِ الْعَصَبِ

باب: زنی که در عدت مرگ شوهر است جامه‌ی عصب بپوشد...../۳۵۷

۵۰ - باب (وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) إِلَى قَوْلِهِ (بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ)

باب: « و کسانی از شما که می میرند و زنانی را بر جای می گذارند، (همسران) چهارده ماه و ده روز انتظار بکشند، و چون عده خود را به پایان رسانند بر شما گناهی نیست در آنچه که آنان به طور شایسته درباره خود انجام دهند، و الله به آنچه می کنید آگاه است» [بقره: ۲۳۴]
...../۳۵۹

۵۱ - باب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

باب: مهر زناکاری و نکاح فاسد...../۳۶۶

۱- لقب ها و عنوان های مدعیان امور...../

۲- شیوه های کاهنان در شناختن امور غیب...../

۳- رابطه ی کاهنان با شیطان و شیوه ی القای شیطان به آنها...../

۴- نمونه هایی از پیشگویی و غیگیویی...../

۵- منابع غیب هایی که شیاطین الهام می کنند...../

۶- انتشار طالع بینی و کهنات در این دوران...../

۵۲ - باب الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولِ ، أَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ

باب: مهر زنی که بر وی دخول صورت گیرد، و چگونگی دخول، یا طلاق دادن وی پیش از دخول و تماس گرفتن...../۴۰۷



۵۳ - باب الْمُتَعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا

باب: متعه، برای زنی که مهر وی معین نشده است...../ ۴۰۹

۶۹ - النفقات

کتاب نفقه...../ ۴۱۳

۱ - باب فَضْلِ التَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ

باب: فضیلت نفقه بر زن و فرزند...../ ۴۱۶

۲ - باب وَجُوبِ التَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ

باب: وجوب نفقه بر زن و فرزند و خانواده...../ ۴۲۸

۳ - باب حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوَّتِ سَنَةِ عَلَى أَهْلِهِ ، وَكَيْفَ نَفَقَاتِ الْعِيَالِ

باب: نگهداری مرد، نفقه‌ی یک ساله‌ی خانواده را و چگونگی نفقات خانواده...../ ۴۳۴

۴ - باب وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) إِلَى قَوْلِهِ (بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ) وَقَالَ (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) وَقَالَ (وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى * لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) إِلَى قَوْلِهِ (بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) . وَقَالَ يُؤْتَسَّرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ . وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً ، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ ، وَأَرْفُقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتُهُ ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضَرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِبِّ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ، (فَصَالُهُ) فِطَامُهُ .

باب: قول الله عزوجل: «و مادران، فرزندان خود را دو سال کامل شیر دهند، این برای کسی است که بخواهد مدت شیرخوارگی را کامل نماید. و بر کسی که فرزند برای او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به گونه ای شایسته فراهم کند، هیچ کس جز به اندازة توانش مکلف نمی شود. هیچ مادری نباید به خاطر فرزندش زیان ببیند، و هیچ پدری نیز نباید به خاطر فرزندش زیان ببیند، و بر وارث فرزند چنین چیزی (نفقه) لازم است، و اگر پدر و



مادر با رضایت و مشورت همدیگر خواستند فرزند را از شیر بگیرند، گناهی بر آنها نیست، و اگر خواستید دایه شیر دهی برای فرزندان خود بگیرید گناهی بر شما نیست به شرط اینکه آنچه را که متعهد شده اید پرداخت کنید به خوبی پردازید، از الله بترسید و بدانید که الله به آنچه می کنید بیناست» [بقره: ۲۳۳]...../۴۳۹

۵ - باب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

باب: نفقه‌ی زن، آنگاه که شوهرش ناپدید شود و نفقه‌ی فرزند/۴۴۷

۶ - باب عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

باب: کار کردن زن در خانه‌ی شوهر خویش...../۴۶۷

۷ - باب خَادِمِ الْمَرْأَةِ

باب: خدمتکار برای زن...../۴۶۷

۸ - باب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ

باب: مرد در خدمت خانواده خود...../۴۷۱

۹ - باب إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

باب: «اگر مرد برای خانواده‌ی خود خرج نکند، و بر زن است که بدون این که شوهرش بداند، آنچه را به خود و فرزندان‌ش کفایت کند به گونه‌ی متعارف بگیرد...../۴۷۴

تعریف جرح و تعدیل...../۴۸۸

۱۰ - باب حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالتَّفَقُّةِ

باب: نگهداری زن از مال و شوهر و نفقه...../۴۹۵

۱۱ - باب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ

باب: تهیه‌ی پوشاک زن به گونه‌ی متعارف...../۴۹۸

۱۲ - باب عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ

باب: کمک کردن زن شوهرش را در مراقبت از فرزندان...../۴۹۹

۱۳ - باب نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ

باب: نفقه‌ی تنگدست بر خانواده اش...../۵۰۰



۱۴ - باب (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)

باب: «و مانند همین (حکم، در صورت مرگ پدر کودک) بر عهده‌ی وارث نیز هست». [سوره بقره: ۲۳۳] ۵۰۷/

۱۵ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ».

باب: قول پیامبر صلی الله علیه وسلم: کسی که مالی بگذارد از خانواده اش است و کسیکه قرض و یا عیالی را بگذارد، پس از من و بر من است..... ۵۱۲/
گفتاری جامع درباره اخلاق نبوی..... ۵۱۵/

۱۶ - باب الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَّاتِ وَغَيْرِهِنَّ

باب: شیردهندگان در زمره‌ی کنیزان آزاد شده و غیر از آنان ۵۱۸/
فصل: خلاصه؛ درسها و اندرزها..... ۵۲۲/

۷۰ - الْأَطْعَمَةُ

کتاب اطعمه (انواع غذا)..... ۵۲۶/
حکم خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها..... ۵۲۶/
تأثیر غذا بر انسان..... ۵۲۶/
اصل در خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها..... ۵۲۷/
انواع خوردنی و نوشیدنی:..... ۵۳۰/

۱ - باب وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)

باب: قول الله عزوجل: «و از خوراکی های پاکیزه‌ای که به شما روزی دادیم، بخورید». [بقره: ۵۷ و ۱۷۲، اعراف: ۱۷، طه: ۸۱]..... ۵۳۰/

۲ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

باب: گفتن بسم الله، در آغاز طعام خوردن و خوردن با دست راست..... ۵۶۰/

۳ - باب الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ

باب: خوردن از آن بخش ظرف که نزدیک است به او..... ۵۶۸/



۴ - باب مَنْ تَتَبَعَ حَوَالِي الْقِصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ ، إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

باب: خوردن از اطراف ظرف به هم کاسه‌ی خود، اگر از وی کراهتی نبیند...../۵۷۴

۵ - باب التَّيْمُنِ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ

باب: خوردن با دست راست و غیر آن...../۵۷۴

۶ - باب مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ

باب: کسی که خورد تا سیر شد...../۵۷۵

۷ - باب (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ) إِلَى قَوْلِهِ (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)

باب: بر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادی نیست که از خانه های خودتان بخورید» [نور:

۶۱]...../۵۷۹



۴۸- الطلاق

کتاب طلاق

توضیح: در برخی نسخه ها، بسمله ذکر کرده، و در برخی کتاب طلاق و در برخی، محض طلاق.

تعریف طلاق: طلاق در زبان عربی به معنای باز کردن بند و رهاسازی است، و از ریشه ی «إطلاق» به معنای فرستادن و رها کردن گرفته شده است. و وقتی گفته می شود «فلان شخص دست باز در خیر است»، یعنی بسیار بخشنده است. در اصطلاح شرعی، طلاق فقط به معنای گسستن پیمان ازدواج است، و این با برخی از معانی لغوی آن مطابقت دارد. امام الحرمین گفته: این لفظ (طلاق) واژه ای جاهلی است که شرع آن را مورد تأیید قرار داده است.

و درباره ی صرف فعل طلاق گفته شده: «طلقت المرأة» با فتح طاء و ضم لام، و همچنین با فتح هر دو، و نیز با ضم اول و کسر لام مشدد آمده، که اگر تخفیف داده شود، مربوط به زایمان است. مضارع آن ها با ضم لام است و مصدر مربوط به زایمان «طَلَقَ» با سکون لام می باشد. پس در هر دو حالت زن «طالِق» نامیده می شود.

انواع طلاق: سپس طلاق می تواند حرام، مکروه، واجب، مستحب یا مباح باشد.

- حرام: اگر طلاق بدعتی باشد و چند صورت دارد.
- مکروه: اگر بدون دلیل و با وجود زندگی آرام صورت گیرد.
- واجب: در مواردی مثل ناسازگاری شدید به تشخیص داوران.
- مستحب: در صورت بی عفتی زن.

- مباح: امام نووی آن را نفی کرده، ولی دیگران گفته اند اگر مرد دیگر تمایلی به زن ندارد و نمی خواهد خرج او را فقط به نیت هم زیستی بدهد، این طلاق مکروه نیست.

تاریخچه ی طلاق: پیش از اسلام، میان عرب ها چندین نوع نکاح رواج داشت که علاوه بر یک نوع، سایر انواع آن همگی مشابه با زنا است. اسلام تمام آن ها را غیر جایز قرار داد. ازدواج موقت که از دوران جاهلیت رواج داشت، در مراحل مختلف، گاهی حلال و گاهی حرام



می شد، تا این که در سال هفتم هجری در غزوۀ خیبر، قطعاً حرام گردید و در زمان خلافت فاروق اعظم برای تأکید بیشتر، عمر فاروق بر بالای منبر حرمت آن را یادآور شد.

دیگر احکام نکاح و طلاق مانند محارم شرعی، حرام نبودن زن فرزندانده، محدودیت ازدواج، تعیین عدد طلاق، تعیین زمان عدت، لزوم مهر،ظهار (نوعی از طلاق که همسر را به محرمات تشبیه می دهد) و لعان، تمام این موارد تحت عنوان اصلاحات بیان خواهد شد. البته تمام این احکام در قرآن مجید ذکر شده، آیات آنها در سال های چهارم و پنجم هجری نازل شده است.

حکمت مشروعیت طلاق:

الله نکاح را برای تدام زندگی زناشویی پایداری که بر اساس محبت و دوستی بین زوجین و پاکدامن نگهداشتن هریک از مرد و زن دیگری را و پدید آمدن نسل پاک و برآورده شدن نیازهای شهوانی، مشروع قرار داده است. اگر این مصلحت‌ها در ازدواج زوجین مختل گردد، هدف و نیت‌ها با بد اخلاقی یکی از زوجین فاسد شود تا جایی که از همدیگر متنفر شوند یا روابط زندگی‌شان به درگیری و جدال تبدیل شود و.. که همواره بین زن و شوهر اختلاف باشد که زندگی زناشویی مشکل گردد.... وقتی کار به این جا بکشد، الله به هدف ترحم به زوجین و راه چاره‌ی مشکل‌شان، طلاق را مشروع قرار داده است تا از یکدیگر جدا شوند و اختلاف و درگیری پایان یابد.

[illegible]



طلاق در اختیار کیست؟

طلاق در اختیار مرد است؛ زیرا به تداوم زندگی زناشویی که برای ساختن آن اموال خود را صرف کرده است، بیش تر علاقمند است و از آن جایی که مرد با عقل و اندیشه نه با عواطف، زندگی را مدیریت می کند بیش تر گذشت و صبر دارد، به همین دلیل الله طلاق را در اختیار مرد قرار داده است.

اما زن زود ناراحت می شود، تحمل کم تر دارد و کوتاه بین است و به پیامدهای طلاق مثل مرد فکر نمی کند. اگر طلاق در اختیار زوجین می بود، قطعاً بهانه ها و انگیزه های طلاق چند برابر می شد.

مرد حق دارد زن آزاد یا کنیز خود را راضی باشد یا نباشد، در سه مرحله طلاق دهد.

طلاق چه کسی معتبر است؟

طلاق هر فرد بالغ عاقل صاحب اختیار واقع می شود و طلاق مُکره (کسی که مجبور به طلاق شود)، مست و نشئه که نمی داند چه می گوید، اعتبار ندارد و واقع نمی شود و نیز طلاق مخطئ (به اشتباه طلاق را به زبان بیاورد)، غافل، فراموش کار، مجنون و.... اعتبار ندارد. باید توجه داشت که اگر خود فرد یا وکیلش می توانند صیغه طلاق را جاری کنند. البته وکیل می تواند فقط یک طلاق هر وقت خواست بدهد، مگر اینکه برایش وقت و عدد طلاق را موکلش تعیین کرده باشد و طلاق جدی و شوخی به هدف حفظ پیوند نکاح از بازیچه و حيله قرار گرفتن، واقع می شود.

حکم طلاق:

طلاق در هنگام نیاز مانند بد اخلاقی زن و مختل کردن زندگی سالم، بیماری زن که مرد نتواند با او همبستری نماید و.... مباح است. و طلاق بدون نیاز در زندگی پایدار زناشویی یا به هدف محروم کردن زن از میراث حرام است.

و در صورتی که احتمال می رود که ماندن زن در زندگی شوهرش ضرر می کند، یا شوهرش را دوست ندارد یا شوهر در زندگی با زنش ضرر می کند یا زنش را دوست ندارد و.... طلاق و پایان دادن به چنین زندگی مستحب است.

اگر زنی نماز نمی‌خواند یا آبروی خود را حفظ نمی‌کند، او را نصیحت کنند اگر قبول و توبه نکرد واجب است که او را طلاق دهد و نیز اگر مرد یا زن با ادامه زندگی مشترک متضرر می‌شود واجب است که از همدیگر جدا شوند.

الله تعالى می فرماید: ﴿لَيْسَ كَحُدُودِ آلِفٍ لَتَتَدُوهُ وَمَعْتَ دَحْدُودِ آلِفٍ وَلَوْ كَ هُمْ لَ لَمْ هُنَ﴾ [البقرة: ۲۲۹]. «این ها حدود الهی است، پس از آن ها تجاوز نکنید و هر کس از حدود الله تجاوز کند، ستمگر همین ها هستند».

حکم اطاعت ازیدرو مادر در طلاق:

اگر مردی زن خوب و پایمند به زندگی داشته باشد که او را دوست هم دارد و به هیچ‌یک از پدر و مادرش بدی هم نمی‌کند، جایز نیست که به خواست پدر و مادرش او را طلاق دهد؛ زیرا اطاعت والدین در امور سودمند و مفیدی که به فرزند ضرر نداشته باشد، واجب است. اما در اموری فرزندشان ضرر می‌کند اطاعت‌شان واجب نیست. و به همین صورت اطاعت از والدین در گناه و معصیت جایز نیست. البته تحت هر شرایط خوبی کردن به پدر و مادر داشتن رابطه و جلب رضایت‌شان وظیفه فرزندان است.

حالت‌های معتبر در طلاق

بر شوهر حرام است که زن خود را در حالت حیض یا طهری که با او همبستری کرده است و حاملگی اش مشخص نشده است و در یک مجلس و یک جا سه طلاق بدهد.

صیغہ یا کلمات طلاق

از نگاه الفاظ یا صیغه‌ها طلاق بر دو دسته است:

اول: طلاق صریح: این است که با الفاظ و کلماتی طلاق دهد که احتمالی جز طلاق نداشته باشد مانند: تو را طلاق دادم یا طلاق یا مطلقه‌ای یا بر من طلاق و....

دوم: طلاق کنایه: این است که الفاضلی به کار ببرَد که معنا و احتمال طلاق و غیر طلاق را داشته باشد مانند تو از من جدایی برو خانه پدرت و....

طلاق با الفاظ صریح به دلیل روشن بودن معنای آن واقع می‌شود اما در طلاق کنایه نیت فرد معتبر است و اگر نیتش طلاق باشد که طلاق واقع می‌شود در غیر این صورت واقع نمی‌شود.



کسی که به زنش بگوید تو بر من حرامی:

اگر مردی به زنش بگوید: تو بر من حرامی، به نیتش بستگی دارد، اگر به نیت طلاق گفته باشد، طلاق می شود و اگر به نیت قسم گفته باشد، باید کفاره قسم بدهد و اگر نیتشظهار باشد کفارهظهار واجب می گردد.

صورت های مختلف طلاق:

طلاق یا در حال واقع می شود، یا طلاق مقید به وقت خاص می شود یا طلاق معلق است:

۱- طلاق در حال: به این صورت است که به زنش بگوید: طلاق یا تو را طلاق دادم و.... این طلاق در همان حال واقع می شود؛ زیرا مقید به چیز خاصی نیست.

۲- طلاق مقید به وقت خاص: مثل اینکه به زنش بگوید: تو فردا یا آخر ماه و.... طلاق! چنین طلاق می شود مگر زمانی که تعیین کرده فرا رسد.

۳- طلاق معلق: این است که مرد طلاق زنش را معلق به شرط می کند و بر دو قسم است:

۱- اگر نیت مرد این طلاق معلق وادار کردن زن به انجام یا ترک کاری یا تحریک و بازداشتن از کاری یا تأکید باشد مثل اینکه بگوید اگر به بازار رفتی طلاق، هدفش این باشد که نگذرد به بازار برود، این طلاق معلق قسم به حساب می آید و اگر زن مخالفت نماید واجب است که مرد کفاره قسم بدهد و طلاق واقع نمی شود.

و کفاره: غذا دادن یا لباس پوشاندن ده مسکین است، یا آزاد کردن برده ای اگر اینها برای فرد مقدور نبود، سه روز روزه بگیرد.

۲- هدفش وقوع طلاق در هنگام انجام یا ترک آن کار باشد مثل اینکه بگوید: اگر فلان چیز را به من دادی، طلاق، در چنین صورتی اگر آن چیز را به او بدهد طلاق واقع می شود.

طلاق با وسایل ارتباط جمعی معاصر

طلاق از طریق وسایل ارتباط جمعی مثل تلفن همراه، تلفن ثابت، پست الکترونیکی، فاکس و دیگر وسایل ارتباط جمعی جدید، طلاق واقع می شود. اگر طلاق صریح باشد که واقع می شود و کسی که طلاق داده است باید، مطمئن باشد که پیام کتبی طلاق را که فرستاده به دست زنش رسیده است.



شك در طلاق:

در اصل هر چیزی بر حال خود باقی است، در نتیجه نکاح بر اصل خود باقی است و جز با یقین از بین نمی‌رود، بنابراین اگر کسی در طلاق یا شرط طلاق شک کرد، چیزی بر او لازم نمی‌شود اما اگر در عدد طلاقی که داده شک نمود، یک طلاق واقع می‌شود. هرکس طلاق با شک را معتبر بداند مرتکب سه مساله ناجایز می‌شود:

جدایی بین زوجین... حلال قرار دادن این زن برای غیر شوهرش... محروم نمودن این زن از نفقه و میراث اگر شوهر بمیرد.

دادن مال (پول) به زن مطلقه:

منظور از متعه مالی است که مرد به زن مطلقه‌ی خود می‌دهد تا دل او را بعد از جدایی خوش کند.

مالی که به زن مطلقه می‌دهند سه حالت دارد:

اول: اگر قبل از همبستری زنی را که برایش مهریه‌ای تعیین نکرده‌اند، طلاق دهد بر شوهر بر حسب توان مالیش اگر فقیر یا ثروتمند، واجب است که مالی برایش بدهد و مهریه‌ای ندارد.

دوم: اگر بعد از همبستری زنی را که برایش مهریه‌ای تعیین نکرده‌اند، طلاق دهد، برایش مهریه مثل بدهند و مال دیگری به او نمی‌رسد.

الله تعالی می‌فرماید: **اللّٰهُ تَعَالٰی مِی‌فَرْمَیْد: (لَیْ جُحٰح لٰی کُمْ اِنْ لَقِیْتُمْ لَیْسَ وَا مَو لَکُمْ مِّنْهُ اَوْ فِیْضُ هَالَهٗ فِیْضٌ هُوَ هُوَ لَیْسَ قُوْدُرُوْ و لَیْسَ قُوْدُرُوْ**
م ت لَیْلَم رُوْفِ حَقَّ لَیْلَم حَرْنِی ۲۳۶] [البقرة: ۲۳۶]. «اگر زنان را مادامی که با آنان آمیزش جنسی نکرده‌اید و مهری برایشان معین نکرده‌اید طلاق دادید؛ گناهی بر شما نیست، و (در این حالت) آن‌ها را (با هدیه‌ای مناسب) بهرمنند سازید، بر توانگر به اندازه توانش، و بر تنگدست به اندازه توانش هدیه‌ای شایسته است (و این حکم) بر نیکو کاران الزامی است».
سوم: اگر مردی زنش را طلاق مطابق سنت داد، لازم است که مالی شایسته حال خود و او به وی بدهد تا جبران شکست روحیه‌اش و کوتاهی در ادای حقوقش باشد.



الله تعالی می‌فرماید: (لَّيْجُزَّاح لِي كُمْ إِنْ لَقَيْتُمْ لَفْسَ وَاءِ مَوَالِوتِ مَرَّوَهُ أَوْ
فَضِضْ هَالَهُ فَيَضْ هَوَّهْ لَمْ يَصْ قِ دُرَّو و لَأَقْبِتِ قِ دُرَّو مَتِ بِلَوْلَامِ رُوفِ
حَقَّا لَمْ حَرْنِي ۲) [البقرة: ۲۳۶]. «اگر زنان را مادامی که با آنان آمیزش جنسی
نکرده‌اید و مهریه برای‌شان معین نکرده‌اید طلاق دادید؛ گناهی بر شما نیست، و (در این
حالت) آن‌ها را (با هدیه‌ای مناسب) بهرمند سازید، بر توانگر به اندازه توانش، و بر تنگدست به
اندازه توانش هدیه‌ای شایسته است (و این حکم) بر نیکو کاران الزامی است».

الله تعالی می‌فرماید: (وَلَمَّا لَقِيتِ مَتَّ بِلَالَمِ رُوفِ حَقَّا لَأَقْبُوتِ ۲) [البقرة: ۲۴۱].
«و برای زنان طلاق داده شده، هدیه‌ای مناسب و شایسته (بر شوهر) لازم است؛ این حق
است بر پرهیزگاران».

طلاق زنی که برایش مهریه تعیین کرده‌اند

۱- اگر مردی زنش را قبل همبستری یا خلوت طلاق دهد، نصف مهریه به او می‌رسد
مگر اینکه خود زن یا سرپرستش گذشت کنند. البته اگر زن درخواست جدایی داشته باشد
تمام حقوقش ساقط می‌شود. اما اگر بعد از همبستری باشد باید شوهر همه مهریه را پرداخت
کند.

الله تعالی می‌فرماید: (وَن لَقَيْتُمْ هَّ م قَبِ أَنْتَ مَرَّوَهُ قِ فَضِضْ مَلَهُ فَيَضِضْ
فَضِضْ فِ مَضِضْ مِلَّ أَنْفِ هَنْ أَوْفِ هَا أَلَّيْبِي دَءِ قَدْ دُءُ أَلْكَحِ وَأَنْتَفُوءُ أَوْرُبُ
لَلتَّقِ هِي وَلَتَنْسِ هَا لَقِضْ بَعْدَ كُمْ إِنْ أَلَّيْمَتِ مَلَهُ نَبْصُور ۲) [البقرة: ۲۳۷]. «اگر
زنان را پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید، طلاق دادید در حالی که برای آن‌ها مهری تعیین
کرده‌اید؛ پس نصف آنچه را تعیین کرده‌اید (به آن‌ها بدهید) مگر اینکه آنان (حق خود را)
ببخشند. یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست (شوهر) ببخشد (و تمام مهر را بدهد) و آنکه
ببخشید به پرهیزگاری نزدیکتر است. و بزرگواری و نیکی را در میان خود فراموش نکنید، به
راستی الله به آنچه می‌کنید؛ بیناست».

۲- اگر در نکاح فاسد قبل از همبستری از یکدیگر جدا شوند، زن نه مهریه دارد و نه
متعه اما اگر بعد از همبستری جدا شوند، در برابر کامجویی به زن مهریه مثل می‌رسد و اگر
مهریه تعیین نکرده باشند نیز مهریه مثل می‌رسد.



طلاق سنت و بدعت

صورت‌های طلاق سنت

۱- طلاق سنت: به این صورت است که مرد زنِ مدخول بهای خود را در طهری که با او همبستری نکرده است، یک طلاق می‌دهد. این زن تا زمانی که در عده که سه قرء است، باشد، شوهرش حق رجوع دارد.

اگر عده‌اش تمام شد و رجوع نکرد، زنش طلاق می‌شود اما اگر بعد از این بخواهد رجوع کند فقط با عقد و مهریه‌ی جدیدی به او حلال می‌شود. اما اگر در عده رجوع نماید، زن اوست.

اگر خواست او را طلاق دوم در عده بدهد، مثل طلاق اول، طلاق دهد اگر در عده رجوع کند، زن اوست. اما اگر رجوع نکند تا عده تمام شود، طلاق می‌شود و فقط با عقد و مهر جدید برایش می‌شود.

اگر زنش را در سه مرحله (سه طهر یا ماه) طلاق دهد برایش حلال نمی‌شود تا با مردی دیگر از دواج صحیحی داشته باشد و با مرگ یا طلاق از او جدا شود.^۱

[illegible]

۱. توضیح: باید توجه داشت که زن مطلقه ثلاثه اگر در یک ماه یا یک مجلس سه طلاقه شده باشد، شوهرش گناه کار می شود اما حق رجوع برایش ثابت است، اما اگر در سه مرحله و طبق سنت طلاق داده شده باشد یا کلکی که به اسم نکاح حلاله معروف است، زن مطلقه ثلاثه بر شوهرش حلال نمی شود و این نکاح ملعون و زنا است و عمر رضی الله عنه می گوید: «وَاللَّهِ لَا أَوْتَى بِمَحْلَلٍ وَحَلَّلَ لَهُ إِلَّا رَجْمَهَا»؛ (به خدا سوگند هیچ حلاله کننده و کسی که برایش حلاله می شود را نزد نخواهند آورد مگر این که آن ها را سنگسار می کنم). بیهقی سنن کبری: (۲۰/۷)، سعید بن منصور در السنن: (۷۵/۲/۳- ط. الأولى) و عبد الرزاق: (۲۶۵/۶) و مصنف ابن ابی شیبة: (۲۹۴/۴) و حرب الکرمانی و وأبو بکر الأثرم والجوزجانی و ابن حزم در المحلی: (۲۴۹/۱۱- ط. المنبرية) از طرق مختلف از اعمش از مسیب بن رافع از قبیصة بن جابر روایت است که: عمر رضی الله عنه گفت: «لَا أَوْتَى بِمَحْلَلٍ وَلَا حَلَّلَ لَهُ إِلَّا رَجْمَهَا» [مترجم]



تجاوز کند پس مسلماً به خود ستم کرده است. تو نمی‌دانی، شاید الله پس از آن وضع تازه‌ای فراهم آورد (که به صلح و آشتی منجر شود).

طلاق بدعت:

طلاق مخالف شریعت است که بر دو نوع می‌باشد:

اول: طلاقى که در وقتی که داده است، بدعت است: مثل طلاق در حیض یا نفاس یا طهری که با زنش همبستری کرده و حاملگی‌اش مشخص نشده است. این طلاق حرام است اما واقع می‌شود و هرکس چنین طلاقى بدهد گناهکار می‌شود و از حدود الهی تجاوز کرده است و واجب است که از این طلاق، اگر طلاق در مرحله سوم نباشد، رجوع کند و بعد از رجوع او را نگهدارد تا پاک شود و سپس حیض شود باز پاک شود، آنگاه اگر خواست او را طلاق دهد. اگر کسی همسرش را در طهری که با او همبستری کرده است، طلاق دهد باید او را نگهدارد تا حیض و سپس پاک شود اگر بعد از این خواست او را طلاق دهد.

دوم: طلاق بدعت در عدد: به این صورت که در یک جمله زنش را سه طلاقه کند یا در یک مجلس او را بار سه بار طلاق دهد به این صورت که بگوید: طلاقى طلاقى طلاقى.

طلاق حرام است و واقع می‌شود و هرکس چنین طلاق دهد گناهکار می‌شود البته طلاق در یک جمله یا چند بار در طهر فقط یک طلاق واقع می‌شود و چنین فردی گناهکار می‌شود. اگر زنی به خاطر کمی سن یا پیری حیض نمی‌شود یا هنوز با او همبستری نکرده است، هر وقت خواست او را طلاق بدهد؛ زیرا در این زنان طلاق سنت و بدعتی نیست.

۳- طلاق رجعی و بائن

طلاق بر دو نوع است:

اول: طلاق رجعی: طلاق رجعی این است که مرد زنش را که با او همبستری کرده است، یک طلاق می‌دهد و تا در عده باشد می‌تواند از طلاق رجوع کند و حتی اگر طلاق دوم را بدهد باز هم تا در عده است، می‌تواند رجوع نماید و در این دو حالت زن مطلقه رجعی تا در عده است زن شوهرش به حساب می‌آید، از او ارث می‌برد و شوهر نیز در صورت وفات در عده از این زنش ارث می‌برد و حق نفقه و سکونت دارد و بر شوهر حرام است که زن را بلا تکلیف نگهدارد تا به او ضرر بزند.



الله تعالی می فرماید: (وَذَا لَبِئْسَ الْاِغْبِلَ اَجَلَ مُرُفٍ مَرُكُهُ بَمِ رُوفٍ اَوْ
سُحُهُ بَمِ رُوفٍ وَلَتَمُرُكُهُ بَمِ رُوفٍ اَوْ لَتَمُرُكُهُ بَمِ رُوفٍ اَوْ لَتَمُرُكُهُ بَمِ رُوفٍ اَوْ
وَلَتَمُرُكُهُ بَمِ رُوفٍ اَوْ لَتَمُرُكُهُ بَمِ رُوفٍ اَوْ لَتَمُرُكُهُ بَمِ رُوفٍ اَوْ لَتَمُرُكُهُ بَمِ رُوفٍ اَوْ
لَتَمُرُكُهُ بَمِ رُوفٍ اَوْ لَتَمُرُكُهُ بَمِ رُوفٍ اَوْ لَتَمُرُكُهُ بَمِ رُوفٍ اَوْ لَتَمُرُكُهُ بَمِ رُوفٍ اَوْ
[البقرة: ۲۳۱]. «و هنگامی که زنان را طلاق (رجعی) دادید، و به پایان (روزهای) عده خویش
رسیدند. پس به شایستگی آن‌ها را نگه دارید و یا به نیکی و خوبی آن‌ها را رها سازید، و آنان
را به خاطر زبان رساندن نگاه ندارید تا (به حقوق شان) تعدی و تجاوز کنید، و کسی که
چنین کند قطعاً به خود ستم کرده است، و آیات الله را به مسخره نگیرید. و نعمت الله را بر
خود و آنچه را که از کتاب (قرآن) و حکمت (سنت و اسرار شریعت) بر شما نازل کرده و شما
را با آن پند می‌دهد، به یاد بیاورید و از الله بترسید و بدانید که الله بر همه چیز داناست».

مطلقه رجعی کجا عده بگذراند؟

بر مطلقه‌ی طلاق رجعی که زن مدخول بها یا زنی که شوهرش با او خلوت کرده و با
یک طلاق یا دو طلاق او را طلاق رجعی داده، واجب است که در خانه‌ی شوهرش عده
بگذراند تا شاید شوهرش رجوع کند و شوهر نیز حق ندارد که او را از خانه‌اش بیرون نماید
مگر با عذری که بیرون کردنش را مباح نماید و برای زن مطلقه رجعی مستحب است که
خود را برای شوهرش آرایش کند تا به رجوع تشویق شود.

دوم: طلاق بائن: این است که با آن زن از شوهرش جدا و زندگی مشترک‌شان پایان
می‌یابد.

و این طلاق بر دو نوع است:

۱- بائن (جدایی) صغری: منظور طلاقی است که مرد زنش را یک طلاق بدهد و سپس
تا پایان عده رجوع نکند، به بائن بینونه صغری نامیده می‌شود. در چنین موردی شوهر سابق
مثل دیگر افراد حق دارد که از این زن خواستگاری نماید و در صورت موافقت با عقد و
مهریه‌ی جدید با او ازدواج نماید و نیاز به این نیست که بعد از ازدواج صحیح با مردی
دیگری و جدایی به عقد شوهر سابق خود درآید. و نیز اگر زنش را دو طلاق داد و تا اتمام
عده رجوع نکند، زنش طلاق بائن می‌شود و می‌تواند با عقد و مهریه جدید بدون نیاز به اینکه



بعد از ازدواج صحیح با مردی دیگری و جدایی، با زنش را به خانه اش بیاورد و نیز اگر ازدواجی با عوض مالی یا بدون عوضی فسخ شود نیز بینونه صغرا می شود.

الله تعالی می فرماید: (وَذَا لِقَاتُمْ لِنِسَائِكُمْ أَجْلُهُ فَتِلْكَ نِصْفَةٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَحِبُّونَ ۚ لَئِي لَمْ يُحْمَلْ عَلَيْكُمْ فِي الْبَأْسِ شَيْءٌ مِّنْ نَّسَائِكُمْ تَعْبَوْنَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ وَلِلَّهِ نِصْفُ مَا نَسَبْتُمْ لِنِسَائِكُم مِّنْ دُونِ ذَلِكَ ۚ يَعْلَمُ الْغَيْبُ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [البقرة: ۲۳۳].
«و هنگامی که زنان را طلاق دادید، سپس عده خود را به پایان رسانند، آنان را از ازدواج با شوهران (سابق) شان باز ندارید، وقتی که بطرز پسندیده ای در بین خویش توافق کنند. این (دستوری است) که هرکس از شما که به الله و روز قیامت ایمان دارد؛ به آن پند داده می شود، و این (دستور) برای شما پر برکت تر و پاکیزه تر است، و الله می داند و شما نمی دانید».

دوم: بینونه کبری

منظور از بینونه کبری این است که مرد زنش را در سه مرحله، سه طلاق بدهد که در نتیجه بکلی از او جدا می شود تا به طور طبیعی با مردی دیگر ازدواج شرعی داریم به نیت زندگی نکند و بعد از همبستری با مرگ یا علت دیگر از او جدا شود و پس از اتمام عده برای شوهر سابق جایز است که با خواستگاری و عقد و مهریه ی جدید با او ازدوج کند.
و اگر مرد در طلاق یا شرط آن شک کرد، اصل بر این است که نکاح باقی می ماند تا با طلاق قطعی جدا شوند.

مطلقه بائن با طلاق ثلاثه، کجا عده بگذرانند؟

مطلقه ثلاثه در خانه پدر خود عده بگذرانند؛ زیرا برای شوهر سابق خود دیگر حلال نیست و حق نفقه و سکونت ندارد و از خانه پدرش بدون نیاز بیرون نشود.
در چه حالتی جایز است که زن از شوهرش درخواست طلاق کند؟
برای زن در صورتی که در زندگی مشترک طوری ضرر کند و تحت فشار باشد که نتواند به زندگی ادامه دهد، جایز است که در حضور قاضی از شوهرش درخواست طلاق نماید.
و صورت هایی که زن حق دارد درخواست طلاق نماید، در حالتی است که در آن ضرر کند یا برای زن ضرر داشته باشد، مثل:
۱- شوهر در دادن نفقه کوتاهی کند.



۲- شوهر با دشنام دادن، زدن و آزار دادن یا مجبور کردن زنش به کاری منکر و...
طوری تحت فشار قرار دهد که امکان ادامه زندگی وجود نداشته باشد.

۳- در زمانی که زن با غیبت شوهرش تا جایی دچار مشکل شود که بیم آن رود به فتنه
بیفتد.

۴- شوهر برای مدت طولانی به زندان بیفتد که از فراق او زن به متضرر شود.

۵- اگر زن در شوهر خود عیبی ببیند مانند: عقیم بودن مرد یا عدم توانایی در همبستری
یا بیماری خطرناک منفور (مثل اعتیاد، ایدز) و...
۶- اگر مرد نماز نمی‌خواند و زنش او را نصیحت کند و قبول نکند یا مرتکب گناهان
کبیره می‌شود و حاضر نیست دست بردارد و توبه نماید.

۷- اگر زن شوهرش را به خاطر کوتاهی در دین دوست نداشته باشد یا شوهرش دیوث
باشد متهم به بی‌آبرویی و... باشد.

و بر زن حرام است که از شوهرش بخواهد هویش را طلاق دهد تا فقط شوهر او بماند؛
زیرا در اسلام ضرر زدن بخود و دیگران حرام است.

در چه صورتی طلاق در اختیار زن است؟

اگر مردی به زنش بگوید: اختیارت به دست خود است، مالک سه طلاق طبق سنت
می‌شود، مگر اینکه مرد به نیت یک طلاق به او اختیار داده باشد. که زن نیز بگوید: طلاقم را
از او گرفتم و سپس عده بگذرانند. اگر تا پایان عده مرد رجوع نکند، طلاق بائن می‌شود.

انواع طلاق بائن:

زن در سه حالت ذیل طلاق بائن می‌شود:

بائن با فسخ نکاح توسط قاضی دادگاه .. بائن با خلع .. بائن بعد از سومین طلاق در سه
مرحله.

اگر زن در برابر مالی (بخشیدن مهریه) از شوهرش جدا شود .. یا قبل از همبستری
شوهرش او را یک طلاق بدهد .. یا در سه ماه (طهر) زنش را سه طلاق بدهد، در این موارد
زن به طور قطعی از شوهرش جدا می‌شود.



حکم طلاق معلق:

اگر مردی به زنش بگوید: اگر پسر به دنیا آوردی یک طلاقى اما اگر دختر به دنیا آوردی دو طلاقى؛ زن اول پسر به دنیا آورد با این یک طلاق واقع می‌شود و سپس دختري به دنیا آورد، با به دنیا آمدن دختر زن طلاق بائن می‌شود.

حکم طلاق در نفاس (متصل بعد از ایمان تا پاک شدن):

برای مرد جایز است که زنش را در نفاس طلاق دهد؛ زیرا با تولد فرزند، پاک شدن رحم زن قطعی است و نفاس عده به حساب می‌آید، بنابراین جایز است که با شروع عده طلاق دهد، برخلاف حیض، که جایز نیست بعد اتمام آن و شروع عده‌ی بعد از حیض طلاق دهد.^۱

۱ - باب قولُ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) (أَحْصَيْنَاهُ) حِفْظًا وَعَدَدْنَاهُ ، وَطَلَّاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ ، وَيُشْهَدُ شَاهِدَيْنِ .

باب: فرموده الله عزوجل: «ای پیامبر، چون زنان را طلاق گوئید، در زمان بندى عده‌ی آنان، طلاق شان گوئید و حساب آن عده را نگه دارید» [طلاق: ۱]
 «أَحْصَيْنَاهُ» یعنی مدت آنرا به یاد داشته باشید و بشمارید. [یس: ۱۲]
 و طلاق سنت آن است که زن را در حالت پاکی طلاق دهد، بدون آنکه در آن حالت پاکی با وی جماع کند، و دو شاهد باید گواهی دهند.

توضیح: در بیان این آیه‌ی شریفه: «وقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» عبارت «إذا طلقتم النساء» خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم با صیغه‌ی جمع آمده، یا برای بزرگداشت، یا به نیت داخل کردن امت در خطاب. در واقع، معنای آن: «ای پیامبر و امت او» است.

برخی گفته‌اند این جمله در تقدیر «قل» است؛ یعنی «بگو به امت». احتمال دوم مناسب‌تر است، چراکه ندا برای پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر مقام پیشوایی اوست و خطاب عمومی برای امت است، مثل اینکه به امیر گفته می‌شود: «ای فلانی، انجام دهید».



عبارت «إِذَا طَلَقْتُمْ» یعنی اگر تصمیم قاطع برای طلاق داشتید، نه اینکه هر زمان طلاق واقع شود.

و در جمله‌ی «لَعْدْتِهِنَّ» یعنی: در آغاز دوره‌ی عده آن‌ها. لام در اینجا برای تعیین زمان است؛ مثل این جمله: «او را در شبی که یک شب از ماه باقی بود دیدم».

مجاهد در تفسیر این آیه گفته: ابن عباس گفته «در آغاز عده‌شان» (یعنی پیش از شروع واقعی عده) و طبری آن را با سند صحیح نقل کرده است.

از طریق دیگری نیز نقل شده که همین گونه قرائت شده است. همچنین در صحیح مسلم از طریق ابو الزبیر از ابن عمر آمده است: ابن عمر گفت: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم این گونه قرائت فرمودند: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ». این قرائت همچنین از اُبی، عثمان، جابر، علی بن الحسین و دیگران نیز نقل شده و در حدیث ابن عمر در همین باب توضیح بیشتری خواهد آمد.

قوله (أَحْصِيْنَاهُ حَفْظًا): این تفسیر از ابو عبیده است. و طبری نیز معنای آن را از سدی نقل کرده است، و مقصود از آن، دستور به حفظ و یادداشت آغاز زمان عده است، تا مبادا به خاطر طول کشیدن عده، امر بر زن مشتبه شود و دچار اذیت گردد.

قوله (وَطَلَاؤُ السُّنَّةِ أَنْ يَطْلُقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ): طبری با سند صحیح از ابن مسعود روایت کرده است درباره آیه «فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ» که گفت: «در حالت طهارت (پاکی) و بدون جماع (نزدیکی)». این روایت از گروهی از صحابه و تابعین نیز نقل شده و در سنن ترمذی نیز آمده است.

قوله (وَيُشْهَدُ شَاهِدَيْنِ): برگرفته از آیه «وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ» است و معنای آن واضح است. به نظر می‌رسد اشاره دارد به آنچه ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده است که: «گروهی از مهاجرین بدون در نظر گرفتن عده، طلاق می‌دادند و بدون شاهد، رجوع می‌کردند، پس این آیه نازل شد».

فقها طلاق را به سه نوع تقسیم کرده‌اند:

۱. طلاق سُنِّي: همان است که پیشتر توضیح داده شد.



۲. طلاق بدعی: آن است که در حالت حیض یا در طهر (پاکی)یی که جماع کرده باشد و هنوز معلوم نیست زن باردار شده یا نه، طلاق دهد. برخی نیز طلاق با بیش از یک لفظ یا طلاق خلع را به آن افزوده‌اند.

۳. نوع سوم (بی‌وصف): طلاق دختر نابالغ، زن یائسه، یا زن حامله‌ای که نزدیک زایمان است. همچنین اگر طلاق به درخواست زن انجام شود به شرطی که آگاه به حکم باشد. همین‌طور طلاق خلع به درخواست زن، در صورتی که آن را طلاق بدانیم.

و مواردی استثنایی از تحریم طلاق در حیض وجود دارد:
مثلاً زن حامله‌ای که خون ببیند و ما قائل باشیم که زن حامله هم حیض می‌بیند، پس طلاق او بدعی نیست، به‌ویژه اگر طلاق نزدیک زایمان باشد.

یا در صورت طلاق حاکم نسبت به مردی که قسم به ترک جماع کرده (ایلاء)، اگر این طلاق در زمان حیض زن باشد، و نیز در مسأله حکمین اگر رفع اختلاف جز با طلاق حاصل نشود، یا در طلاق خلع. والله أعلم.

قوله (أنه طلق امرأته): در صحیح مسلم از روایت لیث از نافع آمده: «ابن عمر زنش را طلاق داد». و در روایت عبیدالله بن عمر از نافع از ابن عمر آمده: «زنم را طلاق دادم». همچنین در روایت شعبه از انس بن سیرین از ابن عمر چنین آمده است. نووی در کتاب تهذیبش می‌گوید: نام آن زن آمنه بنت غفار بوده است، و این را ابن باطیش نیز گفته، و گروهی از علما مانند ذهبی نیز این را از نووی نقل کرده‌اند. ذهبی در کتاب «مبهمات» خود گفته: گویا مراد نووی از مبهمات، همان «مبهمات تهذیب» بوده است.

ذهبی او را در مدخل «آمنه» (با مد و کسر میم و سپس نون) ذکر کرده، و پدرش «غفار» است که ابن یَظْطَلَه آن را با کسر غین و تخفیف فاء ضبط کرده است. اما من سند ابن باطیش را در «احادیث قتیبه» به روایت سعید العیّار دیدم که در آن، با سندی که در آن ابن لَهِیْعَه هست، آمده که ابن عمر زنش آمنه بنت عمار را طلاق داد. در برخی نسخه‌ها نیز به صورت «بهمزه مفتوحه سپس میم مشدده» آمده که روایت اول راجح‌تر است. حتی قوی‌تر از آن، آن چیزی است که در مسند احمد دیدم: «یونس از لیث از نافع روایت کرده که عبدالله همسرش را در حال حیض طلاق داد، عمر گفت: ای رسول الله، عبدالله همسرش نوّار را طلاق داده، پس پیامبر دستور داد که او را بازگرداند».



و این سند مطابق با شرط شیخین است، زیرا یونس بن محمد مؤدب، از رجال آن‌هاست، و شیخین نیز این روایت را از قتیبه از لیث آورده‌اند، هرچند که نزد آن‌ها اسم زن ذکر نشده است. ممکن است جمع این روایات چنین باشد که اسمش آمنه بوده و لقبش نوار.

قوله (وهی حائض): در روایت قاسم بن أصْبَغ از طریق عبدالحمید بن جعفر از نافع از ابن عمر آمده: «زنش را در حال حیض، یعنی وقتی خون حیض داشت، طلاق داد». و در بیهقی از طریق میمون بن مهران از ابن عمر نیز چنین آمده.

قوله (علی عهد رسول الله ﷺ): همین‌طور در روایت مالک آمده و مشابه آن نیز در روایت مسلم از طریق ابی‌الزبیر از ابن عمر آمده است. بیشتر راویان این تعبیر را ذکر نکرده‌اند، زیرا در خود حدیث آمده که عمر از رسول الله درباره آن سؤال کرد، پس همین کافی است که معلوم شود این ماجرا در زمان آن حضرت بوده است. لیث از نافع افزوده: «یک طلاقه بود»، که مسلم نیز آن را آورده است.

در انتهای حدیث آمده: «لیث در نقل یک طلاقه، خوب دقت کرده است». و نیز مسلم از طریق محمد بن سیرین روایت کرده: «بیست سال شنیدم از کسانی که به آن‌ها اعتماد داشتم که ابن عمر زنش را سه طلاقه در حال حیض طلاق داد و پیامبر دستور به رجوع داد، اما معنای آن را در نمی‌یافتم تا اینکه با ابوغلاب یونس بن جبیر، که فردی موثق بود، دیدار کردم. او به من گفت از ابن عمر پرسیدم و او گفت زنش را «یک طلاقه» در حال حیض طلاق داده بود». دارقطنی و بیهقی از طریق شعبی نیز چنین نقل کرده‌اند، و همچنین از طریق عطاء خراسانی از حسن از ابن عمر نیز آمده که «یک طلاقه در حال حیض» بود.

قوله (فسأل عمر بن الخطاب...): در روایت ابن ابی ذئب از نافع آمده: «عمر نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و ماجرا را گفت». دارقطنی نیز آن را آورده. همچنین در روایت‌های دیگر از یونس بن جبیر، طاووس، و سالم آمده است. در روایت زهری از سالم در تفسیر نیز آمده: «ابن عمر به سالم گفت و رسول الله از آن خشمگین شد». این افزایش فقط در روایت سالم است که از همه بهتر روایت کرده. این نشان می‌دهد که طلاق در حال حیض، قبلاً نهی شده بود. وگرنه خشمگین شدن پیامبر صلی الله علیه وسلم بر امری که نهی نشده، بی‌معناست.

ابن العربی گفته: ممکن است سؤال عمر به این دلیل باشد که چون مورد مشابهی پیش از آن ندیده بودند، پرسیدند. یا چون در قرآن آمده «فطلقوهن لعدتهن» و «یتربصن بأنفسهن



ث لث قروء»، می‌خواست بداند آیا این حیض هم قرء به شمار می‌رود یا نه. یا اینکه نهی از پیامبر صلی الله علیه وسلم را شنیده و می‌خواست حکم را بعد از آن بداند.

ابن دقیق العید: گفته: خشم پیامبر صلی الله علیه وسلم یا به خاطر آن بود که معنای منع روشن بود و باید از آن پرهیز می‌شد، یا به خاطر آن بود که ابن عمر می‌بایست قبل از اقدام، با پیامبر صلی الله علیه وسلم مشورت می‌کرد.

قوله (مره فلیراجعها): ابن دقیق العید می‌گوید: این جمله به یک مسئله اصولی مرتبط است و آن اینکه آیا امر به امر چیزی، خود امر به آن چیز نیز هست یا نه؟ چرا که پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمر فرمود: به او (عبدالله) بگو که رجوع کند؛ یعنی امر کرد تا او را امر کند.

ابن الحاجب گفته: امر به امر چیزی، خود امر به آن چیز نیست. اگر چنین بود، گفتن «به غلامت بگو فلان کار را بکند» تجاوز به حق محسوب می‌شد. ولی اگر قرینه‌ای باشد که نشان دهد گوینده می‌خواهد دستور را ابلاغ کند، دیگر این اشکال نیست.

و برخی فرق گذاشته‌اند: اگر کسی که دستور می‌دهد، صلاحیت فرمان دادن به نفر دوم را داشته باشد، امر به او نیز محسوب می‌شود. در غیر این صورت نه. این قاعده قوی است، و برگرفته از استدلال ابن الحاجب نیز هست.

شارع (الله و پیامبر) بر هر دو، هم آمر و هم مأمور، حاکم است. بنابراین حکم شامل هر دو می‌شود. مثل آیه «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ» که همه می‌فهمند معنایش این است که الله به خانواده آن شخص نیز دستور نماز داده است.

و همین‌طور در حدیث ما نیز چنین است. چون عمر از پیامبر صلی الله علیه وسلم فتوا خواست تا خود و پسرش تابع دستور باشند. بنابراین اگر کسی به این حدیث برای اثبات آن مسئله اصولی استناد کند، در اشتباه است؛ زیرا قرینه‌ای روشن وجود دارد که نشان می‌دهد عمر مأمور به ابلاغ بوده است.

در روایت ایوب از نافع آمده: «پس پیامبر صلی الله علیه وسلم به او امر کرد که رجوع کند». و نیز در روایات انس بن سیرین، یونس بن جبیر، طاووس و سالم، و نیز در روایت مسلم آمده: «عبدالله همان‌گونه که پیامبر امر کرده بود، رجوع کرد».



در روایت ابی الزبیر از ابن عمر نیز آمده: «رجوع کند». و در روایت لیث از نافع از ابن عمر آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم مرا به این کار امر کرد». و در کتاب «تقریب» سلیم رازی آمده که بر شخص دوم نیز انجام فعل واجب است.^۱

۵۲۵۱ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَبِئْسَ الْوَعْدَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ» .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنهما - در زمان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - زنش را که در حالت حیض بود طلاق داد، عمر بن خطاب در این باره از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پرسید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: به پسر (عبدالله) دستور بده او را رجعت دهد، پس از رجعت او را در نکاح خود نگهدارد تا پاک شود، بعد از پاکی باز به حالت حیض درآید، وقتی که از حیض دومی پاک گردید، اگر خواست او را نگهداری کند، اگر خواست طلاقش دهد باید قبل از اینکه در آخرین پاکی با او نزدیکی نماید طلاقش دهد. این همان عده ای است که الله دستور داده است که طلاق زنان بر اساس آن باشد».

توضیح: علماء اتفاق نظر دارند طلاق زن در حالت حیض حرام است هر چند طلاق واقع می شود ولی طلاق دهنده مرتکب یک امر حرام می گردد، و همچنین طلاق دادن زن در طهر و پاکی که شوهر با همسرش نزدیکی کرده باشد حرام است چون احتمال دارد از این نزدیکی حاملگی به وجود آید، بنابراین طلاق زن باید تنها در حالت پاکی زن باشد و در این پاکی هم شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد).

حافظ ابن حجر می گوید: جزماً (یعنی به طور قطعی) اختلاف تنها در نام گذاری آن به عنوان «امر» است، پس اختلاف در نزد او لفظی است نه حقیقی.



فخر رازی در کتاب المحصول می گوید: نظر درست آن است که اگر الله به زید بفرماید «من بر عمرو چنین چیزی را واجب کردم»، و به عمرو هم بگوید: «هرچه زید بر تو واجب کرده بر تو واجب است»، در این صورت، امر به امر یک چیز، همانند امر به خود آن چیز خواهد بود.

گفتم: از این می توان برای تفاوت گذاری بین امر صادر شده از پیامبر صلی الله علیه وسلم و غیر او بهره برد. پس هرگاه پیامبر کسی را امر کند که به دیگری فرمان دهد، آن فرمان واجب می شود؛ زیرا الله اطاعت از پیامبر را واجب کرده، و پیامبر نیز اطاعت از امیر خود را واجب کرده، چنان که در حدیث صحیح آمده: «کسی که از من اطاعت کند، از الله اطاعت کرده، و کسی که از امیر من اطاعت کند، از من اطاعت کرده است». اما اگر این دستور از غیر پیامبر باشد، چنین نیست، و در این موارد صورتی از تجاوز آشکار می شود، همان که ابن حجب به آن اشاره کرده است.

ابن دقیق العید می گوید: در اینکه این امر (یعنی امر به امر) مقتضی طلب (وجوب) هست، نباید تردیدی باشد؛ بلکه باید بررسی کرد که آیا لوازم صیغه امر، همان لوازم صیغه امر به امر است یا نه؟ یعنی آیا هر دو در دلالت بر طلب از یک جهت مساوی اند یا نه؟

گفتم: این سخن نیکوست، چرا که اصل این مسئله که محل نزاع واقع شده، حدیث «فرزندان تان را در هفت سالگی به نماز فرمان دهید» است. زیرا فرزندان مکلف نیستند، پس وجوب بر آنان وارد نمی شود، بلکه خطاب و درخواست متوجه والدین است که به فرزندانشان آموزش دهند، پس این دستور به فرزندان از راه غیر مستقیم است، نه برابر با امر نخست، و این ناشی از مانعی بیرونی است؛ یعنی امکان ناپذیری خطاب تکلیف به غیر مکلف. اما این با قصه ای که در حدیث باب مطرح شده، تفاوت دارد.

خلاصه آنکه: هرگاه خطابی متوجه یک مکلف شود تا مکلف دیگری را به انجام کاری فرمان دهد، فرد اول فقط مبلغ است و فرد دوم مأمور شرعی است. مانند فرمان پیامبر به مالک بن حویرث و همراهانش: «آنها را به نماز در فلان وقت فرمان دهید»، یا گفتن پیامبر به فرستاده دخترش: «او را امر کن که صبر کند و پاداش بجوید»، و نمونه های مشابه بسیارند.



اگر فرد اول، امر را به فرد دوم رساند و او اجرا نکرد، گناهکار است. ولی اگر خطاب از شارع (الله یا پیامبر) به مکلفی باشد که به غیر مکلفی امر کند، یا خطاب از غیر شارع باشد (یعنی کسی که حق امر ندارد)، و آن را به کسی بگوید که خود نیز نسبت به مأمور، ولایتی ندارد، در این صورت «امر به امر» همانند امر به چیز نیست.

پس دو صورت داریم:

۱. موردی که اولیای کودکان مأمور شده‌اند که کودکان را امر کنند، و از اینجا اختلاف نظر پدید آمده است.

۲. موردی که امرکننده خودش حق شرعی ندارد و از دیگران می‌خواهد کسی را امر کنند که او هم بر آن‌ها ولایت ندارد.

این است تفصیل نهایی مسئله. و الله است یاری‌دهنده.

در مورد وجوب رجوع (در طلاق رجعی) نیز اختلاف است:

مالک و احمد در یک روایت قائل به وجوب‌اند، ولی قول مشهور از احمد - و قول جمهور - آن است که رجوع مستحب است. دلیل آنان این است که آغاز نکاح واجب نیست، پس ادامه‌اش نیز واجب نیست.

اما صاحب کتاب الهدایه از فقهای حنفی گفته است: رجوع واجب است. دلیل او برای وجوب، صدور امر از سوی شارع است. همچنین چون طلاق در حیض حرام است، پس استمرار نکاح در آن حالت واجب است. اگر کسی در حیض طلاق دهد و تا طهر ادامه یابد، مالک و بسیاری از اصحابش گفته‌اند: باید اجباراً رجوع کند.

اشهب از اصحاب مالک گفته: وقتی زن پاک شد، وقت رجعت پایان می‌یابد.

اتفاق نظر وجود دارد که اگر عده زن تمام شده باشد، دیگر رجوع جایز نیست. و نیز اگر در طهری که با او نزدیکی شده طلاق دهد، به رجعت امر نمی‌شود، همان‌گونه که ابن بطال و دیگران نقل کرده‌اند.

ولی در این مسئله اختلافی هست که حناتی از شافعیه نقل کرده است. همچنین اتفاق دارند که اگر زن پیش از دخول طلاق داده شود و او در حال حیض باشد، به رجعت دستور داده نمی‌شود، مگر آنچه از زُفَر (از فقهای حنفی) نقل شده که رجعت را در این حالت هم واجب دانسته.

عبارت «ثم لیمسکها» یعنی: با او در پیوند زناشویی باقی بماند.



و جمله: «حتی تطهر ثم تحيض ثم تطهر» در روایتی از عبيدالله بن عمر از نافع آمده: «او را رها کند تا پاک شود، سپس یک حیض ببیند، آنگاه اگر پاک شد، طلاق دهد.» نظیر این در روایات لیث و ایوب از نافع، و در روایت عبدالله بن دینار نزد مسلم آمده. همچنین روایت زهری از سالم، و روایت محمد بن عبدالرحمن از سالم با عبارت: «او را امر کن که رجوع کند، سپس در حالت طهارت یا حاملگی طلاق دهد.»

شافعی گفته است: نافع چنین روایت کرده: «تا از همان حیضی که در آن طلاق داده پاک شود، سپس اگر خواست نگه دارد و اگر خواست طلاق دهد» که این را یونس بن جبیر، انس بن سیرین و سالم روایت کرده‌اند.

گفتم: همان طور که گفته شده، ولی روایت زهری از سالم مطابق روایت نافع است. و ابوداود نیز به این نکته اشاره کرده. افزون بر آن، «زیاده ثقه» در حدیث پذیرفته است، مخصوصاً اگر راوی حافظ باشد.

در مورد حکمت این حکم اختلاف است:

شافعی گفته: احتمال دارد که مراد این باشد که زن پس از حیضی که در آن طلاق داده شده، یک طهر کامل و سپس یک حیض کامل ببیند تا طلاق در زمانی باشد که زن عده‌اش را بداند، یا برای آگاهی از حمل باشد، یا اینکه اگر طلاق به درخواست زن بوده، بداند که حامله نیست.

قول دیگر: حکمت آن است که رجعت وسیله‌ای برای طلاق نباشد؛ بلکه اگر مرد زن را مدتی نگاه دارد که در آن طلاق جایز است، فایده رجعت ظاهر شود، چون ممکن است در این مدت علاقه‌اش بازگردد.

و قول سوم: طهری که بعد از حیض طلاق واقع می‌شود، همچون یک قرء (عده) است، و اگر در آن طهر طلاق دهد، مانند طلاق در حیض می‌شود که ممنوع است، لذا باید تا طهر بعدی صبر کرد.

در جواز طلاق در طهر بعد از حیضی که طلاق و رجعت در آن بوده، اختلاف هست: در مذهب شافعی دو وجه وجود دارد، که وجه قوی‌تر، منع است. غزالی در الوسیط و مجلی هم بر همین مبنا سخن گفته‌اند.

مالکیه گفته‌اند: تأخیر مستحب است. ابن تیمیه در المحرر گفته: طلاق در آن طهر بدعت است. ولی از احمد روایتی در جواز نیز هست.



حنفیه از ابوحنیفه نقل کرده‌اند که طلاق در آن طهر جایز است، ولی ابویوسف و محمد آن را جایز ندانسته‌اند. دلیل جواز: چون حرمت به خاطر حیض است و با طهر، مانع برطرف می‌شود، پس طلاق در این طهر جایز است، همانند طهر بعدی.

ولی در میان دلایل منع، این است که طلاق در این حالت نشان می‌دهد مرد رجوع کرده تا دوباره طلاق دهد، و این خلاف هدف رجعت است که برای نگه‌داشتن زن تشریع شده است. چون در قرآن از رجعت با تعبیر «امساک» یاد شده، پس باید زن را در این طهر نگه دارد، و در طهر بعدی اگر خواست طلاق دهد.

عبارت «ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» به معنای اختیار شوهر پس از پاک‌ی زن است: در روایت ایوب: «پیش از نزدیکی طلاق دهد.» و در روایت عبیدالله: «وقتی زن پاک شد، اگر خواست پیش از نزدیکی طلاق دهد یا نگه دارد.» همچنین در روایت زهری و دیگران آمده که طلاق باید قبل از آمیزش باشد.

در روایت محمد بن عبدالرحمن آمده: «او را طلاق دهد در حال طهر یا در حال بارداری.» برخی بر این استدلال کرده‌اند که اگر بارداری آشکار باشد، طلاق جایز است، چون آگاهی دارد و پشیمان نمی‌شود. و نیز چون زمان بارداری زمان تمایل به آمیزش است، اگر در آن زمان طلاق دهد، نشان از بی‌میلی دارد.

ولی این در صورتی است که بارداری از خود شوهر باشد؛ اگر از زنا یا شبهه باشد، طلاق در این حالت «بدعی» است.

خطابی گفته: عبارت «ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» دلالت دارد بر این که اگر کسی به همسر حائض خود بگوید: «وقتی پاک شدی، طلاق»، این طلاق سنتی نیست؛ زیرا طلاق سنتی آن است که مرد هنگام طلاق اختیار داشته باشد میان طلاق یا عدم آن. همچنین از عبارت «قبل أن يمس» استفاده شده که طلاق در طهر همراه با جماع، حرام است، و جمهور نیز بر این تصریح کرده‌اند.

و درباره اینکه اگر کسی در این طهر طلاق دهد، آیا باید به رجعت اجبار شود یا نه، برخی از مالکیه هر دو را واجب دانسته‌اند، ولی قول مشهور در میان آنان اجبار در صورت طلاق در حیض است، نه در طهر.



و گفتند: اگر مردی زن خود را در حال حیض طلاق دهد، او مجبور به رجوع (بازگرداندن زن به نکاح) می‌شود؛ پس اگر امتناع کند، حاکم او را تأذیب (تنبیه) می‌کند، و اگر همچنان پافشاری کند، حاکم به جای او رجوع می‌نماید.

و آیا در این حالت، نزدیکی با او جایز است؟ در این باره دو روایت وجود دارد، که صحیح‌تر آن‌ها جواز را بیان می‌کند. و از داود (ظاهری) نقل شده که اگر زن را در حال حیض طلاق دهد، باید رجوع کند؛ اما اگر در نفاس طلاق دهد، مجبور به رجوع نیست؛ و این قولی خشک و متحجرانه است.

و در صحیح مسلم آمده از طریق محمد بن عبدالرحمن، مولای آل طلحه، از سالم، از ابن عمر که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «پس او را در حال طهر یا بارداری طلاق دهد.» و در روایت دیگر از طریق ابن‌اخی الزهری از الزهری آمده: «اگر تصمیم به طلاق گرفت، باید او را پس از پاکی از حیض طلاق دهد.»

و فقها در معنای «طاهر» (پاک) اختلاف کرده‌اند: آیا منظور پایان خون‌ریزی است یا غسل کردن پس از آن؟ در این باره دو نظر است، و این دو دیدگاه از امام احمد نیز نقل شده‌اند؛ ولی دیدگاه راجح (صحیح‌تر) آن است که مقصود از «طاهر» غسل کردن است. به دلیل آنچه نسائی از طریق معتمر بن سلیمان از عبیدالله بن عمر نقل کرده: از نافع در این داستان آمده: عبدالله (بن عمر) گفت: «او را بازگرداند، و هنگامی که از حیض دوم غسل کرد، تا وقتی که دوباره طلاق دهد با او نزدیکی نکند، و اگر خواست، او را نگه دارد.» و این روایت تفسیر روشنی برای فرموده «وقتی پاک شد» است، بنابراین باید آن را بر این معنا حمل کرد.

و از اینجا مسئله‌ای مطرح می‌شود: آیا پایان یافتن خون حیض برای پایان یافتن عده کافی است و رجوع ساقط می‌شود، یا باید غسل نیز انجام شود؟ در این مسئله نیز اختلاف وجود دارد.

و حاصل کلام آنکه: احکامی که بر حیض مترتب هستند دو نوع‌اند:

نوع اول: با قطع شدن خون، حکم آن پایان می‌پذیرد؛ مانند صحت غسل، روزه، و وجوب نماز.

نوع دوم: فقط با غسل پایان می‌پذیرد؛ مانند صحت نماز، طواف، و اجازه ماندن در مسجد.



حال، آیا طلاق از نوع اول است یا دوم؟
و کسی که به استناد فرموده «پس باید او را در حال طهر یا بارداری طلاق دهد» گفته
که طلاق زن باردار «طلاق سنی» (مشروع) است، قول جمهور همین است. ولی از احمد
روایتی وجود دارد که آن را نه سنی و نه بدعی می‌داند.

و قول او: «پس این است عده‌ای که الله دستور داده در آن زنان طلاق داده شوند» یعنی
این همان معنای آیه است: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) و معمر در
روایت خود از ایوب از نافع تصریح کرده که این سخن از خود پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم است.
و در روایت زبیر در صحیح مسلم، ابن عمر گفته: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم آیه را تلاوت
فرمود: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ...)» و کسانی که گفته‌اند مراد از «قروء» طهر است، به
این روایت استناد کرده‌اند؛ زیرا طلاق در حال طهر را مجاز شمرده و از طلاق در حال حیض
نهی فرموده، پس معلوم می‌شود که «قروء» به معنای طهر است؛ چنانکه ابن عبدالبر نیز
همین معنا را بیان کرده.

و من بقیه‌ی فواید حدیث ابن عمر را در باب بعدی - إن شاء الله - خواهم آورد.^۱

۲ - باب إِذَا طَلَّقْتَ الْحَائِضَ يُعْتَدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقُ

باب: اگر زن در حال حیض طلاق داده شود، با این طلاق عدت گرفته می‌شود؟

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: «باب إِذَا طَلَّقْتَ الْحَائِضَ يُعْتَدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقُ» حکم
صریحی در این مسأله است. ولی در آن اختلاف قدیمی وجود دارد؛ مانند طائوس و خلاس
بن عمرو و دیگران که گفته‌اند چنین طلاق اصلاً واقع نمی‌شود. و از همین جا بود که
سؤال‌کننده از ابن عمر چنین سؤالی را مطرح کرد.

۵۲۵۲ - ۵۲۵۳ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « لِيُرَاجِعَهَا » . قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ « فَمَهْ » . وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ
يُؤُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ « مَرَّةً فَلْيُرَاجِعَهَا » . قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ
عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ . وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَى بَطْلَيْقَةٍ .



ترجمه: «یونس بن جبیر می گوید: از ابن عمر (در مورد طلاق زنش در حالت حیض) پرسیدم، ابن عمر گفت: او زنش را در حالت حیض طلاق داد، عمر در این مورد از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سؤال کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «به پسر عبد الله دستور بده که زنش را رجعت دهد (و او را به نکاح خود بازگرداند) بعد از این (اگر خواست طلاقش دهد) باید وقتی او را طلاق دهد که بعد از طلاق فوری عده شروع شود». (و این وقتی است که طلاق در طهر بدون نزدیکی و جماع باشد) یونس بن جبیر گوید: به ابن عمر گفتم: آیا با این طلاق عده برقرار می شود؟ ابن عمر گفت: چطور عده برقرار نمی شود؟ وقتی ابن عمر نتواند زنش را رجعت دهد و دست به کار ناروایی چون طلاق بزند». (با این کار حتماً عده برقرار می شود).

توضیح: ابن عمر گفت: همسر خود را در حال حیض طلاق داد. عمر این موضوع را به پیامبر صلی الله علیه وسلم گزارش داد. حضرت فرمود: «او را بازگرداند». راوی می گوید: «پرسیدم: آیا این طلاق به حساب می آید؟» پاسخ داد: «فَمَه؟» (= پس چه؟)

گوینده «پرسیدم» انس بن سیرین است، و مخاطبش ابن عمر. این را احمد در روایتش از محمد بن جعفر از شعبه بیان کرده، و مسلم نیز از همین طریق روایت کرده است. و مسلم از طریق عبد الملک بن ابی سلیمان از ابن سیرین، این روایت را به صورت مفصل تری نقل کرده که به آن خواهیم پرداخت.

و قول او: «از قتاده از یونس بن جبیر» متصل به روایت قبلی است. و مسلم این بخش را به صورت مستقل نقل کرده: «شنیدم یونس بن جبیر گفت...» و یونس گفت: ابن عمر فرمود: «به او بگو که زن را بازگرداند.» و بقیه ی داستان مانند روایت انس بن سیرین است.

و یونس گفت: «پرسیدم: آیا آن طلاق به حساب می آید؟» (قاتل این جمله یونس است) ابن عمر گفت: «آیا نمی بینی؟ اگر ناتوان شد و سفاهت ورزید چه؟» در روایت کشمیهی آمده: «آیا نمی بینی اگر ناتوان شد و سفاهت کرد؟» و بخاری آن را به صورت مختصر نقل کرده و مسلم آن را به صورت کامل آورده است.



و احمد از محمد بن جعفر و عبدالله بن بُکَیر از شعبه چنین روایت کرده: شخصی از ابن عمر درباره مردی که زنش را در حال حیض طلاق داده بود، پرسید. ابن عمر گفت: «او را بازگرداند، و اگر خواست طلاق دهد، در حال طهر و پیش از نزدیکی این کار را انجام دهد.»
راوی پرسید: «آیا آن طلاق محاسبه می‌شود؟» ابن عمر گفت: «بله، آیا نمی‌بینی اگر او سفیه و ناتوان بود؟»

و بخاری نیز در باب بعدی این حدیث را به صورت کامل از همام از قتاده نقل کرده است، و در آن آمده: «پرسیدم: آیا آن طلاق به حساب می‌آید؟» گفت: «آیا نمی‌بینی اگر ناتوان شد و حماقت کرد؟»

و در باب «مراجعة الحائض» نیز به شکل خلاصه آمده: «پرسیدم: آیا آن طلاق را به حساب می‌آورند؟» گفت: «آیا نمی‌بینی اگر ناتوان شد و سفیه گردید؟»

در روایت دیگری از مسلم آمده: «پرسیدم: آیا آن طلاق به حساب می‌آید؟» گفت: «پس چه؟ یا اگر ناتوان شد و حماقت کرد...» و در روایت دیگر آمده: «پرسیدم: آیا بر او آن طلاق را محاسبه می‌کنند؟» و بقیه مثل قبل است.

و «فمه» در اصل «فما» است و به معنای «پس چه می‌شود؟» و گفته شده «فمه» زجر و نکوهش است؛ یعنی از این پرسش خودداری کن، چون قطعاً طلاق واقع شده است.
ابن عبدالبر می‌گوید: مراد ابن عمر از «فمه» این است که اگر این طلاق محاسبه نشود، پس چه می‌شود؟

یعنی انکار بر پرسش گر که پرسیده بود: «آیا طلاق محسوب می‌شود؟» گویا می‌گوید: مگر ممکن است نشود؟

و درباره جمله «ارأیت إن عجز واستحمق» گفته‌اند یعنی اگر عاجز شد یا حماقت کرد، آیا معذور است؟

خطابی می‌گوید: مقصود این است که آیا عجز و حماقت مانع از وقوع طلاق می‌شود؟ جواب حذف شده زیرا روشن است که نمی‌شود.

کرمانی می‌گوید: «إن» ممکن است نفی باشد؛ یعنی ابن عمر عاجز و سفیه نیست. و اگر «إن» شرطیه باشد، معنایش آشکار است.



و گفته‌اند: مراد از «استحقم» آن است که با کارش خودش را احمق جلوه داد، یعنی کسی که زن را در حال حیض طلاق می‌دهد، کار سفیهانه‌ای کرده است. در برخی نسخه‌ها «استحقم» آمده به صیغه مجهول، یعنی مردم او را سفیه خوانده‌اند، و این نیز معنی‌دار است.

مهلَب می‌گوید: مراد از «إن عجز واستحقم» این است که مرد از رجوع عاجز شود یا عقلش زایل شود و نتواند رجوع کند، آیا زن در این حالت معلق می‌ماند؟ در حالی که الله از این کار نهی کرده. پس باید آن طلاق، هرچند نادرست واقع شده باشد، به حساب آید. مانند اینکه اگر شخصی از انجام یک فریضه عاجز شود یا آن را به سبب سفاهت ترک کند، این عذر برایش پذیرفته نیست.

و در روایت آمده: ابن عمر گفت: «آن طلاق به حساب آمد» (یعنی طلاق‌ی که در حال حیض واقع شد).

و ابو نعیم این را از طریق عبدالصمد بن عبد الوارث از پدرش نقل کرده، و اضافه کرده: «یعنی زمانی که همسرش را طلاق داد و عمر ماجرا را به پیامبر گفت.» نووی گفته: برخی از اهل ظاهر (ظاهریه) گفته‌اند: اگر زنی در حال حیض طلاق داده شود، طلاق اصلاً واقع نمی‌شود؛ زیرا چنین طلاق‌ی جایز نیست، و آن را شبیه طلاق زن بیگانه دانسته‌اند. خطابی این قول را به خوارج و روافض نسبت داده.

ابن عبدالبر گفته: در زمان ما تنها اهل بدعت و گمراهی هستند که چنین می‌گویند. و همچنین گفته‌اند که این قول از برخی تابعین نقل شده که شاذ است. و ابن العربی نیز این را از ابن علیّه (ابراهیم بن اسماعیل بن علیّه) نقل کرده که شافعی درباره‌اش گفت: «او گمراه است و مردم را گمراه می‌کند.» او در مصر بود و برخی مسائل شاذ فقهی را از او نقل کرده‌اند. برخی گمان کرده‌اند که این اقوال از پدر او نقل شده، در حالی که پدرش از بزرگان اهل سنت است و این اشتباه بزرگی است.

و گویا منظور نووی از «بعضی از ظاهرگرایان» ابن حزم بوده است؛ زیرا او به‌صراحت این دیدگاه را مطرح کرده و با جدیت از آن دفاع کرده است. او در پاسخ به اینکه چرا پیامبر به ابن عمر دستور داد همسرش را بازگرداند، گفته است: چون ابن عمر از همسرش دوری کرده بود، پیامبر به او دستور داد تا او را به همان حالت معاشرت قبلی بازگرداند، پس «رجوع» را



به معنای لغوی اش گرفته است. اما به این ایراد وارد شده که در اصول، استعمال واژه در معنای شرعی بر معنای لغوی مقدم است و این یک امر پذیرفته شده است.

ابن حزم همچنین در پاسخ به گفته ابن عمر که گفته بود: «یک طلاق بر من حساب شد»، استدلال کرده که ابن عمر مشخص نکرده چه کسی این طلاق را محاسبه کرده است، و ما فقط از سخنان پیامبر صلی الله علیه وسلم حجت می گیریم، نه از غیر او. اما در پاسخ به او گفته شده که این شبیه گفته صحابی است که می گوید: «ما در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم به فلان امر شدیم»، و مراد از این امر، پیامبر است، نه کس دیگر.

برخی شارحان گفته اند: در داستان ابن عمر، خود پیامبر کسی است که به او دستور به رجوع داده و راهنمایی اش کرده که بعد از پاکی اگر خواست طلاق بدهد چگونه بدهد. بنابراین وقتی ابن عمر می گوید «یک طلاق بر من حساب شد»، بسیار بعید است که منظورش کسی غیر از پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد، خصوصاً با توجه به قراین موجود در روایت.

چگونه می توان تصور کرد که ابن عمر کاری را از روی رأی شخصی انجام دهد در حالی که خود او نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم از کار او ناراحت شد، چون بدون مشورت با پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین کاری کرد.

ابن وهب در مسندش از ابن ابی ذئب نقل کرده که نافع به او خبر داد: «ابن عمر زنش را در حال حیض طلاق داد. عمر از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: او را دستور بده رجوع کند و او را نگه دارد تا پاک شود.» ابن ابی ذئب در حدیث از پیامبر صلی الله علیه وسلم اضافه می کند: «و این فقط یک طلاق است.» و حنظله بن ابی سفیان نیز از سالم از پدرش همین را روایت کرده. دارقطنی هم همین را از طریق یزید بن هارون نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «این یک طلاق است»، که این جمله دقیقاً در محل اختلاف است و باید پذیرفته شود.

وقتی این روایت به ابن حزم نشان داده شد، پاسخ داد: شاید «این یک طلاق است» از گفتار پیامبر نباشد. در پاسخ به او گفته شد: این پاسخی بر پایه احتمال است و با اصل شرعی مخالفت دارد، زیرا اصل را با احتمال نمی توان رد کرد.



در روایت دیگری در دارقطنی از شعبه از انس بن سیرین از ابن عمر آمده که عمر به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «آیا این طلاق به حساب می‌آید؟» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «بله». و راویان آن تا شعبه، افراد مورد اعتماد هستند.

در روایت دیگری آمده است که مردی به ابن عمر گفت: «زنم را در حالت حیض طلاق بته دادم.» ابن عمر گفت: «پروردگارت را نافرمانی کردی و زنت را از دست دادی.» سپس گفت: «پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابن عمر دستور داد به زنش رجوع کند؛ زیرا از طلاق های باقیمانده اش بود، ولی تو دیگر طلاق نداری که رجوعی داشته باشی.» این جمله پاسخی به کسانی است که معنای لغوی رجوع را در داستان ابن عمر مطرح کردند.

ابن تیمیه نیز همانند ابن حزم از متأخران، این دیدگاه را پذیرفته و در دفاع از آن مطالب زیادی آورده است.

از مهم‌ترین دلایل آنان، روایت ابو الزبیر از ابن عمر در صحیح مسلم، ابوداود و نسائی است که در آن آمده: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «به او بگو رجوع کند»، سپس آمده است: «او زن را بازگرداند و پیامبر فرمود: وقتی پاک شد، اگر خواست طلاق دهد یا نگه دارد.» در روایت نسائی و ابوداود نیز آمده: «او را به من بازگرداند»، و ابوداود افزوده: «و پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را چیزی به حساب نیاورد.»

ابوداود گفته است: افراد بسیاری این حدیث را از ابن عمر نقل کرده‌اند، اما همگی برخلاف ابو الزبیر گفته‌اند. ابن عبدالبر نیز گفته: جمله «پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را چیزی ندانست» شاذ است و هیچ‌کس جز ابو الزبیر آن را نگفته و در مخالفت با دیگر راویان موثق حجیت ندارد. حتی اگر صحیح باشد، معنایش این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را طلاق صحیحی ندانست زیرا مطابق با سنت نبوده.

خطابی نیز گفته: این جمله ممکن است به این معنا باشد که پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را طلاق ندانسته که مانع رجوع باشد، یا آن را طلاق ندانسته که مطابق با سنت باشد، گرچه از لحاظ شرعی واقع شده و لازم‌الاجرا است با وجود کراهت آن.

بیهقی نیز از شافعی نقل کرده که نافع از ابو الزبیر موثق‌تر است، و وقتی دو روایت متعارض باشند، باید آن را که راوی‌اش موثق‌تر است، پذیرفت. به‌علاوه، نافع با دیگر راویان ثقه نیز موافقت دارد.



امام شافعی گفته: جمله «آن را چیزی ندانست» به این معناست که آن را کاری درست نمی دانست، و صاحبش را از ماندن بر آن باز می داشت؛ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم به او دستور رجوع داد، که اگر طلاقش صحیح بود، چنین دستوری نمی داد.

ابن عبدالبر گفته: بعضی به حدیثی از شعبی استناد کرده اند که گفته است: «اگر مردی زنش را در حال حیض طلاق دهد، آن طلاق در نظر ابن عمر به حساب نمی آید.» اما ابن عبدالبر این برداشت را نادرست دانسته و گفته: منظور این است که آن حیض برای شروع عده به حساب نمی آید، نه اینکه طلاق واقع نشده باشد. روایت های دیگر نیز نشان می دهند که طلاق واقع شده ولی آن حیض جزو عده محاسبه نمی شود.

در روایت دیگری آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابن عمر فرمود: «این چیزی نیست»؛ اما این روایت قابل تأویل است و با روایات صریح ابن عمر که گفته طلاقش محاسبه شد، منافاتی ندارد. تأویل، بهتر از کنار گذاشتن سخن صریح است.

در نهایت، ابن القیم برای ترجیح دیدگاه استادش (ابن تیمیه) استدلال کرده و گفته: چون طلاق بر دو نوع حلال و حرام تقسیم می شود، قیاس آن است که طلاق حرام، مانند نکاح حرام، باطل باشد. همچنین همان طور که نهی، دلالت بر تحریم دارد، دلالت بر فساد هم دارد؛ یعنی طلاقی که شرعاً از آن نهی شده، شرعاً هم نافذ نیست؛ زیرا اگر شارع اجازه طلاق را فقط در حال مباح داده، پس طلاق در حال ممنوع، صحیح نخواهد بود.

و نیز، هر عقدی که الله آن را حرام کرده، مقصود آن است که اصلاً به وقوع نپیوندد. پس حکم به بطلان آنچه الله حرام کرده، به مقصود شارع نزدیک تر است تا تصحیح آن. روشن است که حلال مورد اجازه، با حرام ممنوع فرق دارد.

سپس (ابن قیم) از همین نوع استدلال ها موارد زیادی بیان کرده، ولی هیچ یک در برابر تصریح پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به امر رجوع (به همسر) توان مقابله ندارند. چرا که رجوع فرع بر وقوع طلاق است، و صاحب قصه (یعنی ابن عمر) نیز تصریح کرده که آن طلاق، بر او محاسبه شد. قیاس در برابر نص مردود است، والله اعلم.

و نیز با قیاسی بهتر از قیاس ابن قیم به آن پاسخ داده شده است. ابن عبدالبر گفته: طلاق از اعمالی نیست که انسان با آن تقرب به الله بجوید، بلکه طلاق، از بین بردن پیوندی است که در آن حق انسانی نهفته است. پس به هر صورت که واقع شود، واقع شده است، چه



طلاق دهنده مأجور باشد چه گناهکار. اگر طلاق مطیع لازم الاجرا باشد و طلاق گناهکار لازم نباشد، پس حال گناهکار بهتر از مطیع خواهد بود.

سپس ابن قیم گفت: فقط در روایت سعید بن جبیر از ابن عمر نزد بخاری تصریح شده که طلاق بر او محاسبه شد، و در آن نیز تصریحی به اینکه این سخن از پیامبر است (رفع حدیث) وجود ندارد. پس انفراد سعید بن جبیر (در نقل این مطلب) مثل انفراد ابوالزبیر در قولش است که گفت: پیامبر طلاق را هیچ به حساب نیاورد. بنابراین یا باید هر دو ساقط شوند، یا روایت ابوالزبیر که در آن تصریح به رفع شده را ترجیح دهیم و روایت سعید بن جبیر را حمل کنیم بر اینکه پدرش (عمر) آن را پس از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم محاسبه کرد، زمانی که مردم را به محاسبه سه طلاق در یک لفظ وادار کردند، در حالی که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم سه طلاق در یک لفظ محاسبه نمی‌شد.

می‌گویم: ابن قیم از آنچه در صحیح مسلم آمده غفلت کرده؛ روایتی از انس بن سیرین مطابق روایت سعید بن جبیر وجود دارد که در آن تصریح شده ابن عمر در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم به همسرش رجوع کرد. در آن آمده: «از ابن عمر درباره همسرش که طلاقش داده بود پرسیدم، گفت: او را در حال حیض طلاق دادم. عمر این موضوع را به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت، و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: به او بگو تا به همسرش رجوع کند، و وقتی پاک شد اگر خواست طلاقش دهد.» گفت: پس من به او رجوع کردم و پس از پاکی طلاقش دادم. پرسیدم: آیا آن طلاق را در حال حیض محاسبه کردی؟ گفت: چرا محاسبه نکنم، گرچه اشتباه کردم و نادان بودم.»

در صحیح مسلم نیز آمده از طریق ابن اخی زُهری از عمویش از سالم در همین داستان: «عبدالله بن عمر همسرش را یک طلاق داد که آن طلاق به حساب آمد و او به همسرش طبق فرمان پیامبر صلی الله علیه وسلم رجوع کرد.» و در روایتی از الزبیدی از ابن شهاب نیز آمده: «ابن عمر گفت: من به او رجوع کردم و آن طلاق که داده بودم برای او محاسبه شد.» و نزد شافعی از طریق مسلم بن خالد از ابن جریج آمده: «آنها به نافع نامه نوشتند و از او پرسیدند: آیا طلاق ابن عمر در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم محاسبه شد؟ گفت: بله.»^۱



درسها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر می گوید: از فواید این حدیث ابن عمر - علاوه بر آنچه گذشت - این است که:

■ رجوع، تنها به اختیار شوهر است و نیازی به ولی یا رضایت زن ندارد؛ زیرا این اختیار فقط به شوهر داده شده، همان گونه که در قرآن آمده: «و شوهرانشان سزاوارترند به بازگرداندن آنان در آن مدت.»

■ همچنین در این حدیث آمده که پدر می تواند از طرف فرزند بالغ و عاقل خود، در اموری که بیان آن برای فرزند باعث شرمساری است، وارد شود و آن را از زبان فرزندش بیان کند تا فرزند از سرزنش نجات یابد.

■ و در این حدیث آمده که طلاق زن در حال پاک بودن (طهر) مکروه نیست؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط طلاق در حال حیض را نهی کرد، نه در غیر آن را. چنانکه در پایان حدیث آمده: «اگر خواست نگه دارد، و اگر خواست طلاق دهد.»

■ همچنین آمده که زن باردار حیض نمی بیند؛ زیرا در روایت سالم آمده: «سپس او را در حالی طلاق دهد که پاک است یا باردار» پس پیامبر صلی الله علیه وسلم طلاق در حال حیض را حرام کرد و طلاق در حال بارداری را جایز دانست، و این دلالت دارد که این دو حالت (حیض و بارداری) با هم جمع نمی شوند. پاسخ داده شده که چون حیض در زن باردار اثری در طول یا کاهش مدت عده ندارد (زیرا عده اش با وضع حمل تمام می شود)، شارع طلاق زن باردار را بدون قید جایز دانسته است. اما زن غیر باردار میان حائض و طاهر فرق گذاشته شده؛ زیرا حیض بر مدت عده تأثیر دارد. پس تفاوت بین زن باردار و غیر باردار به خاطر بارداری است، نه به خاطر حیض یا پاکی.

■ همچنین این حدیث دلالت دارد که «اقرء» در عده به معنای پاکی (طهر) است، و توضیح آن در کتاب «عده» خواهد آمد.

■ در آن دلالت بر حرمت طلاق در طهر (پاکی) که زن در آن نزدیکی شده نیز هست، و جمهور فقها نیز همین را گفته اند. مالکی ها گفته اند: این طلاق حرام نیست. ولی در



روایتی دیگر همانند قول جمهور آمده و فاکهانی آن را ترجیح داده، زیرا شرط اجازه در طلاق، عدم نزدیکی است. و هنگامی که شرط وجود نداشته باشد، شرط نیز بی اثر است.

۳ - باب مَنْ طَلَّقَ وَهَلَ يُوَاكِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ

باب: «کسی که طلاق می دهد، آیا رویاروی زن خود را طلاق دهد؟».

توضیح: گفته شده: «باب مَنْ طَلَّقَ وَهَلَ يُوَاكِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ» همه نسخ این عنوان را دارند ولی ابن بطال از عنوان، عبارت «کسی که طلاق دهد» را حذف کرده، گویا وجهی برای آن ندیده است. احتمالاً مقصود مؤلف این بوده که مشروعیت اصل طلاق را ثابت کند، و حدیث «مبغوض ترین حلال نزد الله طلاق است» را حمل کند بر طلاق بی سبب. این حدیث را ابو داود و دیگران روایت کرده اند، ولی به خاطر ارسال، ضعیف دانسته شده است. و درباره روبرو طلاق دادن، اشاره کرده که بهتر آن است که از روبرو گفتن اجتناب شود، چون ترک آن ملایم تر و مودبانه تر است، مگر اینکه نیاز به تصریح باشد. سپس مؤلف در این باب سه حدیث آورده است.

۵۲۵۴ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أَذْخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ - فَقَالَ لَهَا «لَقَدْ عَذَّبَ بَعْضُيْمٍ، الْحَقِّي بِأَهْلِكَ» - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَتِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ .

ترجمه: عایشه رضی الله عنها می گوید: هنگامی که دختر جون را نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بردند و آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - خواست به او نزدیک شود، گفت: از تو به الله، پناه می برم. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به او فرمود: «به ذات بزرگی، پناه بردی. به خانواده ات، ملحق شو».

توضیح: در روایت آمده: «دختر جون» (در نسخه ای از صغانی آمده: «کلابیه»)، که اشتباه است و در ادامه روشن می شود چرا. در کتاب «الصحابه» نوشته ابو نعیم از طریق عبید



بن قاسم از هشام بن عروه از پدرش از عایشه آمده: «عُمَرَةُ دختر جَوْن هنگامی که وارد بر پیامبر صلی الله علیه وسلم شد، از او پناه خواست، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: به پناهگاه بزرگی پناه بردی...» و ادامه حدیث.

عبید بن قاسم فردی متروک (ضعیف) است. و صحیح آن است که نام او «امیمه بنت النعمان بن شراحیل» است، همان گونه که در حدیث ابو اسید آمده است.

و گفته شده: او «امیمه دختر شراحیل» بود و به جد خود نسبت داده شده. و در جایی گفته شده: اسم او «اسماء» بود، که در حدیث ابو اسید با شرح کامل خواهد آمد. ابن سعد از طریق واقدی از پسربرادر زهری از زهری از عروه از عایشه روایت کرده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم با زنی از بنی کلب ازدواج کرد...» و مشابه حدیث باب را آورده. ولی ذکر اینکه او «کلابیه» است، اشتباه بوده، و باید «الکندیه» باشد و به نظر می‌رسد که کلمه تصحیف شده است.

البته برای «کلابیه» داستان دیگری وجود دارد که ابن سعد نیز به همین سند از زهری نقل کرده: «نام او فاطمه دختر ضحاک بن سفیان بود، از پیامبر پناه خواست، پس او را طلاق داد، و او در حالی که مدفوع حیوانات را جمع می‌کرد، می‌گفت: من زن بدبختی هستم». گفته شده او در سال ۶۰ هجری فوت کرد.

و از طریق عمرو بن شعیب از پدرش از پدرزرگش نیز آمده: «زمانی که زنان بین ماندن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم یا جدایی مختار شدند، زن کنده‌ای قوم خود را انتخاب کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم او را ترک کرد، و او می‌گفت: من زن بدبختی هستم».

و از طریق «سعید بن ابی هند» روایت شده که آن زن (همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم) از پیامبر پناه خواست، و پیامبر نیز او را پناه داد. و از طریق «کلبی» آمده که نام او «عالیه بنت ظبیان بن عمرو» بوده است. ابن سعد نیز نقل کرده که نام او «عمره بنت یزید بن عبید» بوده و برخی گفته‌اند «بنت یزید بن الجون».

ابن سعد اشاره کرده که این روایات به یک زن اشاره دارند که در نام او اختلاف وجود دارد، و صحیح آن است که زنی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم پناه خواست، همان «جُونِیَه» بوده است.

ابن سعد از «سعید بن عبدالرحمن بن أبزی» روایت کرده که گفت: هیچ زنی جز او (جُونِیَه) از پیامبر پناه نخواست.



من (ابن حجر) می‌گویم: همین نظر، محتمل‌تر است؛ زیرا این قضیه (پناه خواستن) از طریق فریب‌کاری رخ داد و بعید است که بعد از آن، زن دیگری با همان روش فریب داده شده باشد؛ چون خبر این ماجرا منتشر شده بود.

ابن عبدالبر گفته است: همه اجماع دارند که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم با «جُونِیه» ازدواج کرد. اما درباره‌ی علت جدایی او اختلاف است.

قتاده گفته: وقتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم وارد بر او شد، او گفت: «تو بیا (به سمت من)» و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم او را طلاق داد.

و نیز گفته‌اند که او بیماری «وضح» (نوعی بیماری پوستی) مانند «عامریه» داشت. و برخی گفته‌اند او گفت: «پناه به الله از تو»، و پیامبر فرمود: «تو به معاذ پناه برده‌ای، پس الله تو را از من پناه داده است» و او را طلاق داد.

ابن عبدالبر گفت: این روایت (دومی) باطل است. این جمله را پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فقط به زنی از قبیله «بنی عنبر» گفت که زیبا بود و زنان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از ترس آنکه او بر آن‌ها چیره شود، به او گفتند: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم خوشش می‌آید که زنی بگوید: پناه به الله از تو» و او نیز همین را گفت و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم او را طلاق داد. اما نمی‌دانم چرا ابن عبدالبر آن را باطل دانسته در حالی که روایات زیادی در این زمینه وجود دارد و حتی روایت عایشه در صحیح بخاری آن را تأیید می‌کند.

روایت مشابه سخن قتاده را «ابو سعید نیشابوری» از «شرقی بن قطامی» نقل کرده است. حجاج بن ابی منیع از جدش نقل کرده... این حجاج، همان «حجاج بن یوسف بن ابی منیع» است و جدش «عبیدالله بن ابی زیاد وصافی» است که در شهر حلب ساکن بود. بخاری تنها به صورت تعلیق از او روایت کرده است.

ذهلی این روایت را در کتاب «الزهریات» به صورت متصل نقل کرده و ابن ابی ذئب نیز از «زهری» روایت کرده با این افزودن: «زهری گفت: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم آن زن را یک طلاق داد». بی‌هیکی نیز آن را آورده است.

در جمله «الحقی بأهلك» (به خانواده‌ات بازگرد) واژه‌ی «الحقی» به فتح «ح» و کسر «الف» آمده، بر خلاف روایت دیگر که «ألحقها» آمده است (با فتح همزه و کسر حاء).^۱



درسها و اندرزها!!

الفاظی که برای واقع ساختن طلاق به کار گرفته می شود دو نوعند، یکی الفاظ صریح دیگری الفاظ کنایه می باشند. الفاظ صریح مانند لفظ طلاق اگر کسی به همسرش بگوید تو از طرف من مطلقه هستی، یا تو را طلاق دادم چون لفظ طلاق صریح است. طلاق زن واقع می شود، خواه شوهر قصد واقع ساختن طلاقش را کرده باشد یا خیر؛ الفاظ کنایه مانند برو به منزل پدرت یا برو تو آزاد هستی چون این الفاظ صریح در طلاق نیست و احتمال معنی دیگر هم دارد قصد معنی طلاق به هنگام تلفظ آن لازم است. اگر شخصی اقرار کرد منظورم از این لفظ طلاق است حکم به طلاق می شود اگر بگوید منظورم طلاق نبوده است، حکم به طلاق نمی شود، در حدیث فوق رسول الله صلی الله علیه وسلم برای طلاق همسرش از لفظ کنایه استفاده کرد.

۵۲۵۵ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَسِيلٍ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اجْلِسُوا هَا هُنَا » . وَدَخَلَ وَقَدْ أَتَى بِالْجَوْنِيَّةِ ، فَأَنْزَلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَحْلِ فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتُ الثُّغَمَانِ بْنِ شَرَّاحِيلَ وَمَعَهَا دَايْتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « هَبِي نَفْسُكِ لِي » . قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةَ نَفْسَهَا لِلْسُّوقَةِ . قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ . فَقَالَ « قَدْ عَذْتُ بِمَعَاذٍ » . ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ « يَا أَبَا أَسِيدٍ اكْسُهَا رَازِقَتَيْنِ وَالْحَقَّهَا بِأَهْلِهَا » .

معنی کلمات:

- **حائط:** نخلستانی که دیوار به دورش کشیده شده باشد.
- **دایتها:** قابله، ماما، مربیه.
- **الجونیه:** اسم قبیله است.
- **سوقه:** رعیت.

ترجمه: ابواسید - رضی الله عنه - می گوید: دختر جون را در حالی که دایه اش او را همراهی می کرد، نزد رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - بردند. رسول الله - صلی الله



علیه وسلم - فرمود: «خود را در اختیار من بگذار». دختر جَوْن گفت: آیا ملکه، خود را در اختیار یکی از رعیت اش می گذارد؟ آنگاه، رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - دست مبارک اش را بسوی او برد تا بر سرش بکشد و باعث آرامش وی گردد. دختر جَوْن گفت: از تو به الله پناه می برم. رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «به پناهگاه بزرگی، پناه بردی». سپس آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - نزد ما آمد و فرمود: «ای ابواسید! دو پارچهٔ کتانی بلند سفید رنگ به او بده و او را به خانواده اش برسان».

۵۲۵۶ - ۵۲۵۷ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ الثَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمِيمَةَ بِنْتَ شَرَاهِيلَ ، فَلَمَّا أَدْخَلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهُا كَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَيْنِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِذَا .

ترجمه: عبدالرحمن از عباس بن سهل روایت کرده که پدرش و ابی اسید گفته اند: پیامبر صلی الله علیه وسلم با امیمه بنت شراحیل ازدواج کرد و چون بر وی درآمد، دست خود را به سوی او دراز کرد، گویی وی این کار را ناخوشایند دانست. آنحضرت به ابی اسید امر کرد که او را آماده کند و دو جامه‌ی سفید کتان به وی بدهد. عبدالله بن محمد، از ابراهیم بن ابی الوزیر، از عبدالرحمن ما را حدیث کرده است که حمزه، از پدرش و از عباس بن سهل بن سعد، از پدرش همین (حدیث) را روایت کرده است.

توضیح هردو حدیث: عبدالرحمن بن غسیل نقل کرده... در برخی نسخ به صورت «ابن الغسیل» آمده که صحیح تر است، و شاید مقصود «عبدالرحمن بن غسیل الملائکه» بوده و واژه «الملائکه» افتاده باشد. این عبدالرحمن به جد پدری اش نسبت داده شده که «حنظله بن ابی عامر» انصاری است. حنظله همان کسی است که در جنگ احد شهید شد و چون در حال جنابت بود، فرشتگان او را غسل دادند (غسیل الملائکه).

در روایتی آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به باغی به نام «الشوط» رفت. این باغ در مدینه شناخته شده است.

پیامبر صلی الله علیه وسلم به همراه چند نفر به آنجا رفت، آن‌ها را بین دو باغ نشانند و خودش وارد باغ شد.



ابن سعد از ابی اُسَید نقل کرده که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم با زنی از بنی الجون ازدواج کرد و مرا فرستاد تا او را بیاورم. من او را آورده و در منطقه‌ی «الشوط» پشت کوه «ذُبَاب» در یک قلعه اسکان دادم. سپس به پیامبر صلی الله علیه وسلم اطلاع دادم و او بیرون آمد.

در روایتی آمده: «ذُبَاب» نام کوهی در مدینه است. «أطَم» به معنی قلعه یا دژ است و جمع آن «أطام» یا «آجام» می‌باشد. در روایت دیگری آمده که «نعمان بن الجون الکندی» مسلمان شد و به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: آیا تو را با زیباترین زن بی‌همسر در عرب ازدواج ندهم؟

پیامبر صلی الله علیه وسلم پذیرفت و او را با «أبی اُسَید ساعدی» فرستاد تا زن را بیاورد. ابو اُسَید گفت: من آن زن را در قبیله‌ی بنی‌ساعده اسکان دادم. زنان آن قبیله نزد او رفتند و پس از دیدن زیبایی‌اش، از او تعریف کردند.

در روایتی آمده: او را در خانه‌ای در نخلستان و در خانه‌ی «أُمیمه بنت نعمان بن شراحیل» اسکان دادند.

«أُمیمه» یا بدل از «جُوثیه» است یا عطف بیان. برخی از شارحان گمان کردند که این اضافه است، ولی این اشتباه است، چراکه راوی در هر دو طریق یکی است. هشام بن کلبی نام او را «أسماء بنت نعمان بن شراحیل بن أَسود بن الجون الکندیة» دانسته است.

همچنین محمد بن اسحاق و محمد بن حبیب نیز همین نام را ذکر کرده‌اند. بنابراین احتمال دارد که نامش «أسماء» بوده و لقبش «أُمیمه».

در مغازی ابن اسحاق نیز آمده: «أسماء بنت کعب الجُوثیه».

و گفته شده که نامش «أسماء بنت أَسود بن حارث بن نعمان» بوده است.

در ادامه آمده: با او دایه‌ای (پستان‌دهنده) بود. «دایه» همان زن شیرده است و معرب (واژه‌ای واردشده از زبان دیگر) است. نام آن دایه مشخص نشده.

در حدیث آمده: پیامبر صلی الله علیه وسلم به او گفت: «خودت را به من ببخش...» و او پاسخ داد: «آیا دختر یک فرد عادی به پادشاه خود را می‌بخشد؟» واژه «سُوقَة» به معنی مردم عادی یا عامه مردم است. ابن منیر گفته: این سخن از آثار جاهلیت در او باقی مانده



بود. زیرا در فرهنگ جاهلی، «سُوقَة» به هر کسی گفته می‌شد که پادشاه نباشد، هرچند شایسته باشد.

این زن گمان کرده بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز پادشاه است و ازدواج با مرد غیر پادشاه را ناپسند دانسته.

در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از سوی الله مخیر شده بود که یا پیامبر پادشاه باشد یا پیامبر بنده، و او بندگی را برگزید تا فروتنی خود را نسبت به پروردگارش نشان دهد. و پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به خاطر نزدیکی زمانش به دوران جاهلیت و عدم آشنایی کامل با آداب اسلامی، سخنان زن را مورد مؤاخذه قرار نداد و به او عذر داد.

عده‌ای گفته‌اند احتمال دارد که این زن پیامبر را نمی‌شناخته و به همین دلیل چنین با او سخن گفته است، ولی مجموع روایات و جریان داستان این احتمال را رد می‌کند. البته در پایان روایات از طریق ابوحازم از سهل بن سعد آمده که گفته است: زنی از عرب برای پیامبر صلی الله علیه وسلم ذکر شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابو اسید الساعدی دستور داد او را به نزد خود بیاورد. زن به منطقه بنو ساعده آمد. پیامبر صلی الله علیه وسلم به استقبالش رفت و وارد خانه‌اش شد. زن سرش را پایین انداخته بود. وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم با او سخن گفت، او گفت: «اعوذ بالله منک» (از تو به الله پناه می‌برم). پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «من از خودم به تو پناه داده‌ام».

بعد به او گفتند: «می‌دانی این کیست؟ این رسول خداست که آمده خواستگاری کند». زن گفت: «من از این بدتر بوده‌ام».

اگر داستان فقط یکی باشد، پس گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث باب که «او را به خانواده‌اش بازگردان» و گفته عایشه «به خانواده‌ات بازگرد» به طور مطلق نیست و زن او را نمی‌شناخته است.

اگر داستان‌ها متعدد باشند، اشکالی ندارد و ممکن است آن زن همان کلابی باشد که اختلاف در نامش هست.

ابن سعد با سندی ضعیف از ابن عمر نقل کرده که در میان زنان پیامبر زنانی چون سناء بنت سفیان، عمره بنت یزید، فاطمه بنت الضحاک و عالیه بنت ظبیان بوده‌اند و اختلاف در نام واقعی آن زن وجود دارد. بعضی گفته‌اند زن یکی است و فقط نام‌هایش متفاوت آمده است.



برخی گفته‌اند زنان مختلف بودند و هر کدام داستان متفاوتی دارند.

ابن سعد سپس درباره جونیّه گفته: نام او أسماء بنت نعمان بود.

از طریق دیگری نقل شده که نعمان بن أبی الجون کندی که مسلمان شده بود، به پیامبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد: «یا رسول الله، آیا اجازه می‌دهی زیباترین زن عرب که همسر پسرعمویش بوده و پس از فوت او میل به ازدواج با تو دارد را به عقد تو درآورم؟» پیامبر صلی الله علیه وسلم قبول کرد و ابو اسید الساعدی را فرستاد.

ابو اسید سه روز ماند و سپس زن را همراه خود به مدینه آورد، در منطقه بنی ساعده منزل داد و به پیامبر خبر داد.

ابن ابی عون گفته این اتفاق در ربیع الاول سال نهم هجری بوده است.

روایت دیگری از عمر بن الحکم آمده که پیامبر ابو اسید را فرستاد تا جونیّه را بیاورد و در اطم بنی ساعده گذاشت و سپس به پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داد، پیامبر هم به استقبال رفت.

از طریق سعید بن عبدالرحمن آمده که نام جونیّه «أسماء بنت نعمان بن أبی الجون» است و به او گفته شده از پیامبر صلی الله علیه وسلم پناه بگیرد چون نزد او محبوب‌تر خواهد بود، اما زیبایی او باعث فریب شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره حمل او گفته بود: «آن‌ها یاران یوسف‌اند و نیرنگشان...».

این داستان احتمالاً مربوط به روایت ابو حازم از سهل بن سعد است. داستانی که در حدیث باب از روایت عایشه آمده هم می‌تواند درباره همین زن باشد، چون فقط مسئله پناه بردن در آن آمده است. اما داستان ابو اسید تفاوت‌هایی دارد و این نشان می‌دهد داستان‌ها متعدد است و زن روایت ابو اسید «أمیمه» نام داشته و زن روایت سهل «أسماء».

«أمیمه» عقد بسته بود ولی از پیامبر صلی الله علیه وسلم جدا شد و این زن هنوز عقد نداشت و فقط برای خواستگاری آمده بود.

عبارت «فأهوی بیده» یعنی پیامبر دستش را به سمت او خم کرد.

در روایت ابن سعد آمده پیامبر آمد تا او را ببوسد و وقتی تنها بودند این کار را می‌کرد. در روایت دیگری آمده زن گفت: «تو از شاهان هستی، اگر می‌خواهی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم محبوب شوی وقتی به نزدت آمد، از او پناه ببر».



عایشه و حفصه وقتی آن زن رسیدند، مویش را شانه زدند و حنا زدند و به او گفتند وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد می شود بگو: «اعوذ بالله منک».

عبارت «قد عذت بمعاذ» یعنی من به معاذ (که یا اسم شخص یا مکان است) پناه برده‌ام. در روایت ابن سعد آمده پیامبر سه بار این را گفت.

سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابو اسید گفت: «یا ابو اسید، به او دو لباس رازقی بده»؛ رازقی نوعی لباس سفید از کتان است که داخلش کمی آبی رنگ دارد.

ابن التین گفته این هدیه دادن یا واجب است یا مستحب.

ابن بطلال گفته در این عبارت «ألحقها بأهلها» طلاق به معنای لفظی نیامده، بلکه پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته او را به خانواده اش بازگردان و سپس به ابو اسید گفته همین کار را انجام بده. این دو عبارت منافاتی ندارند؛ اولی به معنای طلاق است و دومی به معنای بازگرداندن واقعی به خانواده، چون ابو اسید او را آورده بود.

در روایت ابن سعد ابو اسید گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم به او دستور داد زن را به قوش بازگرداند و وقتی زن به خانه رسید مردم گفتند: «تو خوشبخت نیستی»، زن گفت: «فرب خوردم». او در دوران خلافت عثمان فوت کرد.

روایتی از هشام بن محمد نقل شده که زن از اندوه مرده است.

روایتی ضعیف هست که گفته مهاجر بن ابی امیه با او ازدواج کرد و عمر خواست تنبیه کند ولی نگذاشتند چون او مادر مؤمنین نیست.

ابن سعد از طریق هشام بن عروه نقل کرده که ولید بن عبد الملک پرسید پیامبر صلی الله علیه وسلم چرا کنیه (زن کنده‌ای) را ازدواج نکرد؟ گفته که پیامبر صلی الله علیه وسلم تنها با خواهر بنی الجون ازدواج کرد و بعد او را طلاق داد و با او نزدیکی نکرد. ظاهراً این طلاق لفظی بوده یا واقعی.

عده‌ای گفته‌اند پیامبر صلی الله علیه وسلم او را ازدواج نکرد چون عقدی نبود و زن خودش را تسلیم نکرد پس چگونه طلاق داده؟ پاسخ این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم می توانست بدون اجازه زن یا ولی او ازدواج کند و تنها فرستادن ابو اسید و خواستگاری پیامبر صلی الله علیه وسلم کافی بود. عبارت «هی لی نفسک» هم برای نرم کردن دل زن بوده است. روایت ابن سعد هم گفته پیامبر با پدر زن درباره مهریه توافق کرده و پدر گفته زن میل به ازدواج با پیامبر صلی الله علیه وسلم دارد.



و گفت (بخاری) که حسین بن الولید نیشابوری درباره عبد الرحمن (که همان ابن الغسیل است) از عباس بن سهل، از پدرش و از ابو اسید روایت کرده است. این توضیح را ابو نعیم در «المستخرج» از طریق ابی احمد الفراء درباره حسین آورده است. منظور بخاری این است که حسین بن الولید در روایت این حدیث از عبد الرحمن بن الغسیل با ابو نعیم همکاری کرده است، اما در نام شیخ عبد الرحمن اختلاف داشتند؛ ابو نعیم گفت حمزه است و حسین گفت عباس بن سهل. سپس بخاری آن را از طریق سومی نیز از عبد الرحمن نقل کرده و توضیح داده که عبد الرحمن هر دو سند را داشته، ولی طریق ابو اسید از حمزه پسرش و راه سهل بن سعد از عباس پسرش است. گویی در روایت حسین بن الولید، حمزه حذف شده و حدیث از طریق عباس بن سهل درباره ابو اسید آمده است، اما این طور نیست.

تحقیق اصلی در روایت سوم است که روایت ابراهیم بن ابی وزیر است؛ نام ابی وزیر عمر بن مطرف است که از حجاز به بصره آمده بود و بخاری او را دیده ولی خودشان ملاقات نکرده، بلکه از طریق واسطه حدیث گرفته است. بخاری در تاریخ خود گفته او پس از ابی عاصم در سال دوازده هجری فوت کرد و فقط همین محل از او در بخاری آمده است. ابو احمد الزبیر نیز تأیید کرده و احمد در مسند خود از او روایت کرده است.

دو نکته:

اول: قاضی عیاض در آغاز کتاب جهاد در «شرح مسلم» گفته: بخاری در تاریخش آورده حسین بن الولید بن علی نیشابوری قرشی در سال ۳۰۲ هجری فوت کرده است. در بخش حسن مکبرا از نام او به صورت حسن بن الولید یاد نشده است. در صحیح بخاری در کتاب طلاق، حسن بن الولید نیشابوری از عبد الرحمن، از عباس بن سهل، از پدرش و ابو اسید نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم امیمه بنت شراحیل را ازدواج کرد. این روایت به صورت مکبر (بزرگ) آورده شده است. من این روایت را در نسخه‌های معتبر بخاری به صورت بزرگ ندیده‌ام و فقط به صورت کوچک در نسخه‌ها موجود است. این نکته را تاریخ مختصر بخاری تأیید می‌کند. والله اعلم.

دوم: در روایت ابی احمد الجرجانی در سند اول «عن حمزه بن أبی اسید عن عباس بن سهل عن أبيه» و او «و» از «عن عباس» افتاده که اشتباه است. همه راویان این واو را حفظ کرده اند. در حدیث آمده که هر کس به همسرش گفت «حقی بأهلك» و قصد طلاق داشت،



طلاق واقع می‌شود، و اگر قصد طلاق نداشت طلاق نیست. این موضوع در حدیث کعب بن مالک در قصه توبه‌اش هم آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به زن گفت «حقی بأهلك فكونی فیهم حتی یقضی الله هذا الامر» و قبلاً توضیح داده شده است.^۱

۵۲۵۸ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلَابٍ يُؤْنُسَ بْنِ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنْ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَاتَى عُمَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرَا جَعَهَا فَإِذَا طَهَّرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقَهَا ، قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَمَقَ .

ترجمه: «یونس بن جبیر می‌گوید: از ابن عمر (در مورد طلاق زنش در حالت حیض) پرسیدم، ابن عمر گفت: او زنش را در حالت حیض طلاق داد، عمر در این مورد از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سؤال کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «به پسر عبد الله دستور بده که زنش را رجعت دهد (و او را به نکاح خود بازگرداند) بعد از این (اگر خواست طلاقش دهد) باید وقتی او را طلاق دهد که بعد از طلاق فوری عده شروع شود». (و این وقتی است که طلاق در طهر بدون نزدیکی و جماع باشد) یونس بن جبیر گوید: به ابن عمر گفتیم: آیا با این طلاق عده برقرار می‌شود؟ ابن عمر گفت: چطور عده برقرار نمی‌شود؟ وقتی ابن عمر نتواند زنش را رجعت دهد و دست به کار ناروایی چون طلاق بزند». (با این کار حتماً عده برقرار می‌شود).

توضیح: حدیث ابن عمر درباره طلاق هم پیش‌تر به طور کامل شرح داده شده است. جمله «أتعرف ابن عمر» به این معنا نیست که او تصور می‌کرد زن او را نمی‌شناسد، بلکه او را به پیروی از سنت و قبول نقل آن تشویق می‌کند و می‌خواهد عموم مردم از بزرگان تقلید کنند. ابن منیر گفته در این روایت طلاق مواجهه‌ای بین ابن عمر و زن نیست، بلکه طلاق واقع شده ولی ظاهراً بر اثر شقاق بوده است.

او سند شقاق را نگفته و ممکن است علت دیگری داشته باشد. احمد و چهار محدث دیگر و ترمذی و ابن حبان و حاکم از طریق حمزه بن عبدالله بن عمر از پدرش روایت کرده‌اند که



«زنی داشتم که او را دوست داشتم، عمر از او بدش می آمد و گفت طلاقش بده، من پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم رفتم و گفت اطاعت کن از پدرت». ممکن است همین زن باشد. احتمال دارد عمر به سبب وقوع طلاق در حال حیض پرسیده است.^۱

۴ - باب مَنْ أَجَازَ طَلَّاقَ الثَّلَاثِ

لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .
وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ لَا أَرَى أَنْ تَرْتَّ مَبْنُوتُهُ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرْتُّهُ .
وَقَالَ ابْنُ شُبْرَمَةَ . تَزَوَّجَ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ
فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ .

باب: «کسی که طلاق دادن را به سه طلاق جایز بداند».

بنابر فرموده الله عزوجل: «طلاق (رجعی) دو بار است، پس از آن یا نگاه داشتن (زن) به خوبی است، یا آزاد کردن وی به نیکویی است» [بقره: ۲۳۶] و ابن زبیر در مورد مردی مریض که زن خود را طلاق می دهد، گفت: من (جواز) نمی بینم که اگر وی بمیرد زن او که در عدهی طلاق بائن است از وی میراث ببرد. و شعبی گفت: زن از وی میراث می برد. و ابن شبرمه به شعبی گفت: آن زن، پس از سپری شدن عدت، می تواند ازدواج کند؟ شعبی گفت: بله. ابن شبرمه گفت: اگر شوهر دیگر وی نیز بمیرد؟ (آیا از هردو شوهر میراث می برد؟) شعبی (که پاسخی نداشت) از گفتهی خود برگشت.

توضیح: باب «مَنْ أَجَازَ طَلَّاقَ الثَّلَاثِ^۲» به همین صورت برای ابوذر آمده و اکثر فقها آن را جواز دانسته اند. در ترجمه اشاره شده برخی از سلف وقوع طلاق سه باره را جایز نمی دانسته اند. ممکن است منظور آنها منع «کراهت بینة الکبری» باشد که طلاق سه باره با هم یا جداگانه است.

همچنین ممکن است استناد به حدیث «ابغض الحلال عند الله الطلاق» کرده باشند که قبلاً در باب طلاق بیان شده است.

۱- فتح الباری.

۲- البته، این روش مسنون نبوده، بلکه بدعی ست و عمر بن خطاب از این فتوایش در اخیر عمرشان رجوع کردند. چنانکه در شرح ابوداود بدان پرداخته ایم.



سعید بن منصور از انس رضی الله عنه روایت کرده که عمر بن خطاب اگر مردی را می‌آورد که همسرش را سه بار طلاق داده بود، به او سخت می‌گرفت و می‌زد. سند این روایت صحیح است.

ممکن است منظور منع وقوع طلاق سه‌باره به صورت دسته جمعی باشد، که شیعیان و برخی ظاهری‌ها گفته‌اند طلاق در آن صورت واقع نمی‌شود. برخی این نظر را برای همه طلاق‌های نهی شده مانند طلاق در حال حیض کنار گذاشته‌اند. بسیاری از آنها وقوع طلاق را پذیرفته ولی جواز آن را انکار کرده‌اند. برخی از آنها به حدیث محمود بن لبید تمسک کرده‌اند که گفته پیامبر درباره مردی که همسرش را سه بار طلاق داده بود، فرمود «آیا با کتاب الله بازی می‌کنی و من در میان شما هستم؟» این حدیث نسایی نقل کرده و راویانش معتبرند ولی محمود بن لبید در زمان پیامبر بوده ولی شنیدن مستقیم حدیث از پیامبر برای او ثابت نشده و اگر او را صحابی بدانند، فقط از روی رؤیت بوده است.

احمد در مسندش برای او احادیث متعددی آورده که هیچ کدام صراحت به شنیدن از پیامبر ندارد. نسایی پس از تخریج گفته که فقط مخرمه بن بکیر (پسر اشج) این حدیث را از پدرش روایت کرده است.

روایت مخرمه از پدرش در مسلم هم هست. گفته شده مخرمه از پدرش نشنیده است. حتی اگر حدیث محمود صحیح باشد، معلوم نیست که آیا او وقوع طلاق سه‌باره را به صورت دسته جمعی رد می‌کند یا نه. کمترین حالت این است که این کار را حرام می‌داند حتی اگر وقوع آن را انکار کند.

قبلاً درباره حدیث ابن عمر درباره طلاق در حالت حیض گفته شده است که او به مردی که سه بار طلاق جمعی داده گفته «تو عصیان کرده‌ای و همسرت از تو جدا شده است» و عبارات مشابه در نزد عبدالرزاق و دیگران آمده است.

و ابوداود با سند صحیح از طریق مجاهد روایت کرده که گفت: «در خدمت ابن عباس بودم، مردی آمد و گفت: من همسر را سه بار طلاق دادم.» ابن عباس سکوت کرد و من گمان کردم که او را باز خواهد گرفت. سپس گفت: «هر کدام از شما وقتی طلاق می‌دهد، بر الاغ سوار می‌شود و می‌گوید: ای ابن عباس، الله فرموده است: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) و تو تقوای الهی پیش نگرفتی پس برای تو راهی نمی‌یابم. تو پروردگارت را نافرمانی



کردی و همسرت از تو جدا شده است.» ابوداود همچنین پی آمدهایی مشابه از ابن عباس روایت کرده است.

از جمله کسانی که به حرمت و لزوم طلاق سه باره معتقدند، محمد بن اسحاق صاحب «المغازی» است. او به حدیثی استدلال کرده که از داود بن حصین، از عکرمه، از ابن عباس نقل شده که رکنه بن عبد یزید همسرش را سه بار در یک مجلس طلاق داد. او بسیار ناراحت بود. پیامبر پرسید: چگونه طلاق دادی؟ گفت: سه بار در یک مجلس. پیامبر فرمود: «این طلاق یک طلاق است، اگر می خواهی او را باز گیر.» پس او او را باز گرفت. این حدیث را احمد و ابویعلی نیز روایت کرده اند و از طریق محمد بن اسحاق صحّت آن ثابت شده است. این حدیث نص صریح در این مسأله است و قابل تأویل در برابر دیگر روایت هایی که ذکر خواهد شد، نیست.

پاسخ ها به این حدیث چهار چیز است:

اول اینکه بین محمد بن اسحاق و استادش اختلاف است، و گفته شده آن ها در برخی احکام با این نوع سند استدلال کرده اند مثل حدیث «رد زینب دختر ابی العاص توسط پیامبر به نکاح اول» و هر اختلافی مردود نیست.

دوم مخالفت این حدیث با فتوای ابن عباس است که طلاق سه باره را ثابت می داند، چنان که از روایت مجاهد و دیگران آمده است. پس نباید تصور کرد ابن عباس این حکم را از پیامبر گرفته و بعد خلاف آن فتوا داده مگر دلیل قوی داشته باشد. راوی این خبر از دیگران خبر داده است.

پاسخ سوم اینکه ملاک، روایت راوی است نه رأی او؛ زیرا رأی او ممکن است دچار فراموشی یا اشتباه باشد. اگر هم بر نظر دیگری تمسک کند، ممکن است با تخصیص، تنقید یا تأویل باشد. حکم یک مجتهد بر دیگری حجت نیست.

چهارم ابوداود احتمال داده که رکنه فقط طلاق یک باره داده و روایت به صورت کلی سه بار گفته شده است. این نکته، استدلال به حدیث ابن عباس را ضعیف می کند.

پنجم مذهب این نظر، شاذ (غیر متداول) است و به آن عمل نمی شود، ولی این روایت از علی، ابن مسعود، عبد الرحمن بن عوف و زبیر نقل شده است. ابن مغیث در کتاب «الوثائق» این را به محمد بن وضاح نسبت داده و غنوی آن را از مشایخ قرطبه نقل کرده است و ابن منذر آن را از اصحاب ابن عباس مثل عطاء و طاوس و عمرو بن دینار گزارش داده است.



ابن التین تعجب کرده که چگونه قاطعانه گفته اختلاف در لزوم سه طلاق نیست، بلکه اختلاف در حرمت آن است، که خود اختلاف وجود دارد. حدیث ابن اسحاق که مسلم آن را نقل کرده است از طریق عبدالرزاق، معمر، عبدالله بن طاوس، پدرش و ابن عباس است که گفته طلاق در زمان پیامبر، ابوبکر و دو سال اول خلافت عمر، طلاق سه‌باره یک طلاق محسوب می‌شده است.

عمر بن خطاب گفته مردم در این موضوع عجله کرده‌اند و اگر اجازه می‌دادم آن را اجرا می‌کردم.

از طریق عبدالرزاق از ابن جریج از ابن طاوس از پدرش آمده که ابوصهبا به ابن عباس گفته: آیا می‌دانی طلاق سه‌باره در زمان پیامبر و ابوبکر یک طلاق بوده است؟ ابن عباس پاسخ داده بله.

همچنین از طریق حماد بن زید از ایوب از ابراهیم بن میسره از طاوس روایت شده که ابوصهبا به ابن عباس گفته بود: آیا نمی‌دانی طلاق سه‌باره در زمان پیامبر یک طلاق بود؟ پاسخ داد بله ولی بعداً مردم در زمان عمر پشت سر هم طلاق دادند و او آن را اجازه داد. این روایت آخر را ابوداود نقل کرده اما نام ابراهیم بن میسره را نگفته و گفته «عن غیر واحد» و متن حدیث این است که «آیا نمی‌دانی مرد اگر سه بار طلاق داد پیش از نزدیکی طلاق یک طلاق محسوب می‌شود.»

این حدیث در ادامه‌ی حدیث بالاتر است. و ابن عباس گفته در مورد طلاقی که زن داخل نشده این حکم هست. این یکی از پاسخ‌ها به این حدیث است. پاسخ دیگر از اسحاق بن راهویه و جمعیت است که به آن جزم کرده‌اند و زکریا الساجی از شافعی‌ها این پاسخ را پذیرفته است.

برخی گفته‌اند وقتی زن گفته «تو طلاقی»، شمارش طلاق در این حالت منفصل نیست و وقتی سه بار گفته شود شمارش معتبر می‌شود چون بعد از بینونه است. قرطبی گفته جمله «تو سه بار طلاقی» کلامی پیوسته است نه سه جمله جداگانه، چگونه می‌شود آن را به سه حکم تقسیم کرد.

نووی گفته «تو طلاقی» یعنی «تو دارای طلاق هستی» و این عبارت می‌تواند به معنای یک طلاق، سه طلاق یا معانی دیگر تعبیر شود.



پاسخ دوم اینکه روایت طاوس که مخالف است را شاذ دانسته‌اند. این نظر بی‌بهری است که روایت‌های ابن عباس را که بر لزوم سه طلاق است، آورده و گفته ابن منذر گفته که نمی‌شود باور کرد ابن عباس از پیامبر حدیثی داشته باشد و خلاف آن فتوا دهد، پس باید برگزیده شود. گرفتن به قول اکثریت به جای قول یکی که مخالف آن‌هاست بهتر است.

ابن العربی گفته این حدیث از نظر صحت متفاوت است، چگونه می‌شود بر اجماع مقدم شود؟ و حدیث محمود بن لبید که نسایی آن را نقل کرده با آن مخالفت دارد که در آن طلاق سه باره داده شده و پیامبر آن را رد نکرده بلکه تأیید کرده است. و در متن حدیث چیزی درباره رد یا تأیید نیامده است.

پاسخ سوم ادعای نسخ است. بی‌بهری نقل کرده شافعی گفته احتمالاً ابن عباس مطلبی را می‌دانسته که آن را نسخ کرده است. بی‌بهری گفته ابو داود از طریق یزید نحوی از عکرمه از ابن عباس نقل کرده که گفته مرد اگر همسرش را طلاق دهد حتی سه بار، حق بازگرداندن او را دارد، پس این حکم نسخ شده است.

مازری منکر ادعای نسخ شده و گفته: کسانی که می‌گویند این حکم نسخ شده، اشتباه کرده‌اند؛ زیرا عمر نسخ نمی‌کند و اگر می‌کرد صحابه آن را رد می‌کردند. اگر هم کسی بگوید نسخ در زمان پیامبر بوده است، ممکن است اما این تناقضی با ظاهر حدیث دارد، زیرا اگر نسخ شده بود، نباید راوی آن را در خلافت ابوبکر و عمر نقل می‌کرد.

اگر گفته شود نسخ در زمان عمر بوده است، آن هم اشتباه است؛ زیرا اجماع صحابه بر نسخ در زمان ابوبکر حاصل شده و انقراض زمان شرط صحت اجماع نیست.

ابن حجر می‌گوید: نقل این مطلب توسط «نووی» در کتاب «الفصل فی شرح مسلم» است و او آن را تأیید کرده و در جاهای مختلف دنبال کرده است. یکی از نکات این است که کسی که ادعای نسخ حکم را کرده نگفته که عمر شخص نسخ‌کننده است تا این نتیجه از گفته او گرفته شود، بلکه آنچه گفته شباهت دارد به این که او از وجود کسی که حکم را نسخ کرده باخبر بوده، یعنی مطلع شده بر کسی که حکم را که به صورت مرفوع نقل شده نسخ کرده است، و به همین دلیل او حکم خلاف داده است.

و «مازری» هم در صحبت‌هایش پذیرفته که تجمع گفته‌ها نشان‌دهنده وجود نسخ‌کننده است، و این همان منظوری است که مدعی نسخ دارد.



دوم: انکار اینکه خروج از ظاهر گفته شود عجیب است، زیرا کسی که می‌خواهد بین روایات جمع کند با تأویل، حتماً خلاف ظاهر انجام می‌دهد.

سوم: اشتباه کسی که گفته مقصود از ظهور نسخ، «آشکار شدن» آن است نیز عجیب است، زیرا مراد از ظهور، انتشار آن است، و گفته ابن عباس که آن کار را در زمان ابوبکر انجام می‌داده به این معناست که آن کسانی که نسخ به آنها نرسیده بود آن کار را می‌کردند و لذا اجماع آنان بر اشتباه اثبات نمی‌شود. همچنین اشاره به مسأله انقراض عصر، اینجا وارد نیست چون عصر صحابه در زمان ابوبکر و حتی عمر منقرض نشده بود بلکه منظور از عصر، طبقه‌ای از مجتهدان است که در زمان ابوبکر و عمر و حتی بعد از آن طبقه‌ای واحد بودند.

جواب چهارم، ادعای اختلال و تفرق در گفتار ابن عباس است. «قرطبی» در «المفهم» گفته: در عبارت ابن عباس با وجود اختلاف، اختلالی دیده می‌شود ولی ظاهراً از سیاق مطلب نقل می‌شود که اکثر صحابه این حکم را قبول داشتند، و معمولاً حکمی که منتشر شود و عمومیت پیدا کند چگونه ممکن است تنها یکی یا دو نفر مخالف باشند؟ لذا این وجه اقتضا می‌کند که اگر قطع به بطلان نشده باشد، باید در عمل به ظاهر محتاط بود.

جواب پنجم: ادعای اینکه این حکم فقط در مورد خاصی وارد شده است، ابن سُرَیج و دیگران گفته‌اند: احتمال دارد چنین باشد.

در مورد تکرار لفظ مانند «تو طلاق هستی، تو طلاق هستی، تو طلاق هستی» ابتدا قبول داشتند که هدف تأکید است، اما وقتی در زمان عمر مردم زیاد شدند و حقه‌بازی‌ها زیاد شد، عمر این عبارت را به ظاهر تکرار برداشت و آن را بر مردم لازم دانست، این جواب مورد قبول قرطبی و نووی است که آن را بهترین جواب می‌داند.

جواب ششم، تأویل کلمه «واحدة» است، یعنی معنی عبارت «گویی سه طلاق یکی است» این است که در زمان پیامبر مردم معمولاً طلاق را یکی می‌گرفتند ولی در زمان عمر طلاق سه‌بار را حساب می‌کردند، و نتیجه این است که طلاق که در زمان عمر سه‌تا حساب می‌شد، قبلاً یکی حساب می‌شد چون آنها سه‌بار طلاق را معمولاً به کار نمی‌بردند یا خیلی کم به کار می‌بردند، اما در عصر عمر استفاده از سه‌بار رایج شد. و معنی «پس او آن را بر آنها نافذ کرد و اجازه داد» یعنی حکمی را در طلاق که قبلاً بود در آن زمان هم اعمال کرد. ابن عربی و ابوزرعۀ رازی این تأویل را ترجیح داده‌اند و بیهقی هم با سندش آورده است.



ابوزرعۀ گفته: معنی این حدیث این است که چیزی که شما سه طلاق می‌گرفتید، آنها قبلاً یکی طلاق می‌گرفتند. نووی می‌گوید طبق این معنا خبر درباره اختلاف در عادت مردم است نه تغییر حکم در طلاق یکی. و الله عالم‌تر است.

جواب هفتم، ادعای توقف بر روایت، برخی گفته‌اند در این زمینه که این مطلب به پیامبر می‌رسیده و او آن را تأیید کرده، نیست، بلکه دلیل تأیید فقط در حد تأیید است.

و پاسخ اینکه وقتی صحابی گفته «ما در زمان پیامبر چنین می‌کردیم»، در حکم روایت مرفوع است و به احتمال قوی دلالت دارد بر اینکه او آن را دیده و تأیید کرده چون آن‌ها به دنبال پرسش درباره احکام بزرگ و کوچک بودند.

جواب هشتم، حمل لفظ «ثلاثاً» به معنای لفظ «البته» است، یعنی همانطور که در حدیث رکانۀ آمده است.

این هم از روایت ابن عباس است و قوی است و همچنین در این باب البخاری احادیثی را آورده که لفظ «البته» در آن است و احادیثی که سه طلاق را تصریح کرده‌اند، انگار اشاره به عدم تفاوت بین آن دو دارند، و اگر لفظ «البته» مطلق باشد به معنای سه طلاق گرفته می‌شود مگر اینکه مطلق «یکی» منظور باشد که قابل قبول است. پس برخی راویان لفظ «البته» را به معنای سه طلاق گرفته‌اند به خاطر شایع بودن برابری بین آنها، و آن‌ها در عصر اول قبول داشتند کسی که گفته «منظورم از البته یکی بود»، ولی در عهد عمر سه طلاق را در ظاهر حکم نافذ دانستند.

قرطبی گفته: دلیل جماعت بر لزوم حکم واضح است، یعنی زن که سه طلاق گرفته است، تا زمانی که به شوهر دیگری نیبوند، حلال شوهر قبلی نمی‌شود، و از نظر لغوی و شرعی بین طلاق سه‌تا جمع شده و طلاق سه‌تا جدا تفاوتی نیست. هر اختلاف ظاهری که تصور شود، شرع آن را در نکاح، عتق، اقرار و امثال آن از بین برده است. اگر ولی بگوید این سه زن را در یک کلمه به عقدت درآوردم، همانند این است که تک تک آنها را جدا جدا عقد کرده باشد. کسی که گفته اگر سه طلاق جمع شود مثل یک بار قسم نیست، به همین منوال باید طلاق را هم حساب کنیم.



ولی پاسخ به تفاوت دو شکل این است که مطلق طلاق زن خود را ایجاد می کند و مدت طلاق او سه بار است، اگر گفته شود «تو سه طلاقه هستی» یعنی همه طلاق هایت را داده ای، ولی قسم مدت ندارد، پس فرق دارند.

بطور کلی آنچه در این مسئله رخ داده مثل مسئله «متعۀ» است، یعنی اینکه جابر می گوید این کار در عهد پیامبر، ابوبکر و اوایل خلافت عمر انجام می شد، سپس عمر آن را منع کرد و ما هم پیروی کردیم. در هر دو مورد، تحریم متعۀ و همچنین تحریم طلاق سه بار به دلیل اجماعی است که در عهد عمر شکل گرفت و هیچ کس خلاف آن نکرد.

اجماع آنها بر وجود نسخ کننده حکایت دارد، هرچند برای بعضی ها قبل از آن پنهان بوده، تا اینکه در زمان عمر آشکار شد. مخالف بعد از این اجماع مردود است و بیشتر مردم به کسانی که بعد از توافق اختلاف ایجاد کردند اعتنا نکردند، و خداوند عالم تر است.

در مورد آیه شریفه «الطلاق مرتان، فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان»، وجه استدلال مصنف به این آیه درباره جواز طلاق سه بار مشکل ساز است. به نظر من مراد از «ترجمه» در اینجا، مطلق وجود سه طلاق بوده است چه جدا باشد یا یکجا. آیه برای منع نیست، چون دلالت دارد بر مشروع بودن آن (طلاق سه بار) بدون نهی، و اگر مراد جواز سه بار دفعه ای باشد که واضح تر است، مصنف با اشاره به آیه گفته این چیزی است که مخالفان به آن استناد می کنند برای منع، چون ظاهر آیه این است که طلاق مشروع به این شکل (یکی یکی) است نه سه تا یکجا.

پس منظور مصنف این است که این آیه دلیل بر منع همه طلاق سه تا نیست، زیرا در متن آیه منع از شکل غیر منظم است نه منع مطلق. بلکه اجماع شکل گرفته که لازم نیست طلاق دو مرتبه باشد و بلکه طلاق یکبار بهتر از دو بار است، همانطور که در تفسیر حدیث ابن عمر بیان شده. بنابراین هدف مصنف از آوردن این آیه، دفع دلیل مخالف است نه اثبات جواز سه طلاق. این نظر من است.

و گفته کرمانی: دلیل او بر این است که الله تعالی گفته است: «الطلاق مرتان» که دلالت بر جواز جمع کردن دو طلاق به یک باره دارد، و اگر جمع کردن دو طلاق جواز داشته باشد، پس جمع کردن سه طلاق یک باره نیز جایز است. سپس گفت: این قیاس است با وجود تفاوت روشن، زیرا جمع دو طلاق موجب بینوئۀ کبری نمی شود، بلکه رجعت برای مرد



باقی است اگر طلاق رجعی باشد و عقد جدید بدون انتظار عده هم جایز است اگر طلاق بائن باشد، برخلاف جمع سه طلاق.

سپس کرمانی گفت: یا «تسریح به احسان» یک حکم کلی است که شامل وضع سه طلاق به یکبارہ نیز می‌شود.

گفتم: این نظر مشکلی ندارد ولی «تسریح» در سیاق آیه فقط مربوط به بعد از وضع دو طلاق است و شامل وضع سه طلاق به یکبارہ نمی‌شود، زیرا معنای آیه «طلاق مرتان» طبق گفته مفسران بیشتر طلاق است که پس از آن امکان نگه داشتن یا رها کردن زن به صورت احسان وجود دارد، یعنی بعد از دو طلاق یا مرد انتخاب می‌کند که نگه دارد یا زن را با طلاق سوم آزاد کند. این تأویل را طبری و دیگران از قول عموم نقل کرده‌اند و از سدی و ضحاک نقل شده که مراد از «تسریح» در آیه یعنی رها کردن رجعت تا عده تمام شود و بینونه حاصل شود. نظر اول ترجیح داده می‌شود که در روایت طبری و دیگران از طریق اسماعیل بن سمعی از ابورزین نقل شده است که گفت: «مردی گفت: ای پیامبر الله، طلاق دو بار است، پس سوم کجاست؟ پیامبر فرمود: نگه داشتن به نیکی یا رها کردن به احسان» و سند آن حسن است، ولی مرسل است چون ابورزین صحبه ندارد. دارقطنی روایت دیگری از طریق اسماعیل و به نقل از انس دارد ولی آن روایت شاذ است. نظر اول محفوظ است و کیهان‌رسانی از شافعیان در کتاب «احکام القرآن» قول السدی را ترجیح داده و خبر مرسل را رد کرده است. او این مطلب را زیاد شرح داده و گفته فایده‌اش بیان حال زن مطلقه است که پس از تمام شدن عده معلوم می‌شود. وی افزود که طلاق سوم از آیه «فإن طلقها» گرفته می‌شود و گرفتن از حدیث اولویت دارد زیرا حدیث مرسل حسن است.

این مطلب توسط طبری در حدیث ابن عباس با سند صحیح پشتیبانی می‌شود که گفته است: «اگر مردی زن خود را دو بار طلاق داد، پس در طلاق سوم تقوای خدا را داشته باشد، یا او را نگاه دارد و به خوبی با او رفتار کند یا رهاش کند بدون اینکه حقی از او ضایع کند». قرطبی در تفسیر خود گفته است که بخاری در این آیه به کسانی که طلاق سه‌بارہ را جایز دانسته‌اند، اشاره کرده است که گفته «طلاق المرتان» دلالت بر این است که این عدد به صورت سه طلاق، تسهیلی برای آنهاست، و هر که خود را محدود کند به خودش ضرر زده است. او همچنین گفته است که وجه الزام آن ذکر نشده و خداوند یاری‌رسان است.



در مورد گفته ابن زبیر «نمی‌بینم که زن مبتوت ارث ببرد» این گفته برای ابی ذر و دیگران نیز آمده است. «مبتوتته» به معنی افزوده شدن ضمیر مرد است و انگار برای روشن بودن حذف شده است. این نقل از عبدالله ابن زبیر است و شافعی و عبدالرزاق آن را از طریق ابن ابی ملیکه نقل کرده‌اند که گفتند: از عبدالله ابن زبیر پرسیدم اگر مردی زن خود را طلاق دهد و او مبتوت شود سپس در عده مرد بمیرد، گفت: عثمان به او ارث می‌رسد ولی من نمی‌بینم که ارث ببرد چون بینونه است.

گفته شعبی که ارث می‌برد، از طریق سعید بن منصور از ابی عوانه از مغیره از ابراهیم و شعبی نقل شده است که درباره مردی که سه بار طلاق داده و در حال بیماری است گفته: زن برای مدت عده او را نگه می‌دارد و ارث می‌برد اگر در عده باشد. گفته ابن شبرمه که عبد الله قاضی کوفه است.

کلمه «تزوج» با فتح اول و ضم آخر است و پرسش بدون ابزار پرسش است. گفته «اگر عده تمام شد؟» جواب: بله. ظاهر این است که این گفتگو میان شعبی و ابن شبرمه است، ولی در سنن سعید بن منصور آمده که او به همراه دیگران گفته است: سعید گفت: حماد بن زید از ابی هاشم نقل کرد درباره مردی که زن خود را طلاق داده و در بیماری فوت کرده، آیا به او ارث می‌رسد؟ ابن شبرمه پرسید: اگر عده تمام شد چطور؟ گفته: «اگر شوهر دوم مرد و بازگشت به حالت قبلی کرد» این گونه در بخاری به اختصار آمده است. در روایت سعید بن منصور ابن شبرمه پرسید: ازدواج می‌کند؟ جواب: بله. گفت: اگر این مرد و مرد اول هر دو فوت کنند، آیا دو زن ارث می‌برند؟ جواب: نه. پس به عده بازگشت و گفت: زن در عده ارث می‌برد. شاید نام شعبی در روایت حذف شده باشد. ابی هاشم یاد شده یحیی الرمانی است، واسطی و رفت‌وآمد به کوفه داشت و مورد اعتماد است. موضوع بحث کتاب فروع است و فقط اینجا برای استطراد ذکر شد. مبتوته یعنی زنی که طلاق کامل (بائن) گرفته و مطلق شده است. در این باب سه حدیث آورده شده است.^۱

۵۲۹هـ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمَرَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ



يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلِّ
 لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ
 رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 وَسَلَّمَ - فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُومَيْرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ
 اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَسَائِلَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا . قَالَ عُومَيْرٌ وَاللَّهِ لَا أَنتَهَى حَتَّى
 أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُومَيْرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَطَ النَّاسِ
 فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ
 يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي
 صَاحِبَتِكَ فَأَذْهَبْ فَأْتِ بِهَا » . قَالَ سَهْلٌ قَتْلَانَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا فَرَّغَا قَالَ عُومَيْرٌ كَذَبْتَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ
 أَمْسَكْتَهَا ، فطَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ
 ابْنُ شَهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنِينَ .

ترجمہ: «سہل بن سعد ساعدی می گوید: عویمر عجلانی بہ نزد عاصم بن عدی
 انصاری آمد و بہ او گفت: اگر کسی مردی را با زنش در حالت ہم‌خوابی ببیند، آیا باید او را
 بکشد؟ سپس در مقابل این قتل او را بکشند؟ (چون بدون شہود کسی را بہ قتل رسانیدہ
 است) و یا اگر او را نکشد چہ کار باید بکند؟ باید این موضوع را برای من از پیغمبر - صلی
 اللہ علیہ وسلم - سؤال کنید، عاصم موضوع را از پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - پرسید، ولی
 پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - از این سؤالها مخصوصاً این سؤال کہ مربوط بہ ہتک
 ناموس بود خوشش نیامد، از آن ایراد گرفت، تا جایی کہ عاصم از جوابی کہ از پیامبر - صلی
 اللہ علیہ وسلم - شنید ناراحت شد.

وقتی کہ عاصم بہ سوی خانوادہ اش برگشت، عویمر بہ نزد او آمد، گفت: ای عاصم!
 پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - در پاسخ سؤالی کہ از او کردی چہ جوابی بہ شما داد؟ عاصم
 گفت: شما هیچ وقت با خیر و برکت پیش من نیامدہ ای، پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - از
 سؤالی کہ از او کردم ناراحت شد، عویمر گفت: قسم بہ اللہ تا موضوع را از پیامبر - صلی اللہ
 علیہ وسلم - نپرسم از آن دست نخواہم کشید، عویمر بہ سوی پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم
 - رفت، و در حالی کہ پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - در میان مردم بود بہ حضورش رسید،



گفت: ای رسول الله! اگر کسی مردی را با زنش در حالت جماع و هم‌خوابی ببیند آیا او را بکشد و بعداً در مقابل او را بکشند؟ (چون بدون شهود کسی را کشته است) و یا اگر او را نکشد چه باید بکند؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «الله در مورد شما و همسرت وحی نازل کرده است، برو زنت را با خود بیاور».

سهل می گوید: عویم و زنش همدیگر را لعن کردند، من با مردم پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بودیم وقتی که از لعن همدیگر فارغ شدند، عویم گفت: ای رسول الله! اگر او را در نکاح خود نگهدارم دروغگو و نامرد باشم، بنابراین قبل از اینکه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به او دستور دهد زنش را به طلاق ثلاثه طلاق داد».

توضیح: حدیث سهل بن سعد در داستان کسانی که با هم به لعن و نفرین متوسل شدند (المتلاعنین) است که شرح کامل آن در کتاب «اللعان» خواهد آمد. مقصود اینجا عبارت پایانی حدیث است: «پس او سه بار زن خود را طلاق داد قبل از اینکه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به او امر کند». اما باید توجه داشت که جدایی در لحظه لعان واقع شده و طلاق سه باره به صورت هم‌زمان رخ نداده است. پاسخ این است که دلیل استدلال به این حدیث این است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به آن سه طلاق پشت سر هم اعتراض نکرد، پس اگر منع شده بود، آن را رد می کرد، وگرنه جدایی همان زمان لعان بود.^۱

۵۲۶۰ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةً رَفَاعَةَ الْقُرْظِيُّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رَفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرْظِيُّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَعَلَّكَ ثَرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَفَاعَةَ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عَسِيلَتَكَ وَتَذُوقِي عَسِيلَتَهُ» .

معنی کلمات:

- **فبت:** از بت، قطعی، یعنی طلاقش را به آخر رسانده و هر سه طلاقش را تمام کرده است.

- **عسیله:** تصغیر عسل، لذت، شیرینی.



ترجمه: عایشه رضی الله عنها می گوید: همسر رفاعه قُرطی نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آمد و گفت: ای رسول الله! رفاعه مرا طلاق قطعی داد (سه طلاق). من بعد از او با عبدالرحمن بن زبیر قُرطی ازدواج کردم. اما وی، چیزی مانند ریشۀ لباس دارد (قدرت همبستری ندارد). رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «شاید می خواهی نزد رفاعه برگردی؟ تا زمانی که عبدالرحمن از تو لذت نبرده است و تو از او لذت نبرده ای (با یکدیگر همبستر نشده اید) این کار، ممکن نیست».

توضیح: حدیث عایشه درباره داستان رفاعه القرطی و همسرش است که شرح کامل آن در باب «اگر کسی زنش را سه بار طلاق دهد و پس از عده با دیگری ازدواج کند اما نزد همسر دوم مباشرت نکند» خواهد آمد. شاهد ترجمه این حدیث عبارت «فبت طلاقی» است که ظاهر آن یعنی گفتن «تو کاملاً مطلقه هستی». ممکن است منظور این باشد که طلاقى صورت گرفته که عصمت از بین رفته و این موضوع شامل طلاق سه باره به طور جمعی یا تفکیکی است. اما احتمال دوم که «طلاق سوم» است که بعداً در کتاب «الأدب» از زاویه دیگر آمده است، ترجیح دارد.

این ترجمه بیان کننده کسی است که طلاق سه باره را جایز دانسته و نکوهش نکرده، و ممکن است منظور ترجمه گسترده تر باشد. هر حدیث حکمی درباره یکی از موارد خاص این موضوع دارد.^۱

درسها و اندرزها!!

کسی که همسرش را سه بار طلاق دهد دیگر این زن بر او حرام است مگر این زن به میل خود و بدون قصد تحلیل برای شوهر اولش با مرد دیگری ازدواج کند و با شوهر دومش نزدیکی نماید آن گاه اگر شوهر دومش به میل خود و بدون اکراه و اجبار آن زن را طلاق دهد، آن زن میتواند بعد از انقضای عده از شوهر دومش مجدداً با شوهر اولش ازدواج کند ولی جماع با شوهر دوم شرط حلال بودن ازدواج مجدد با شوهر اول بعد از طلاق شوهر دوم می باشد.



۵۲۶۱ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ فَطُلِّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَحِلُّ لِأَوَّلِ قَالَ « لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عَسِيلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ » .

ترجمه: «عایشه می گوید: یک نفر زنش را سه دفعه طلاق داد، آن زن با مرد دیگری ازدواج کرد، (و بدون اینکه شوهر دومش با او نزدیکی کند) او را طلاق داد. از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در این مورد سؤال شد که آیا به مجرد نکاح (بدون نزدیکی شوهر دوم) برای شوهر اولش حلال می شود؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: خیر، تا وقتی که شوهر دوم مانند شوهر اولی از او کسب لذت ننماید برای شوهر اولی مجدداً حلال نمی شود».

توضیح: حافظ گفته است: حدیث عایشه نیز «مردی زن خود را سه بار طلاق داد، از پیامبر پرسیدند: آیا زن اول حلال است؟ پیامبر فرمود: نه». اگرچه این حدیث خلاصه‌ای از داستان رفاعه است، اما معنای آن بیان شده است. اگر در داستان دیگری باشد، ظاهر عبارت «طلاق سه باره» حاکی از جمعی بودن طلاق است. در شرح داستان رفاعه آمده است که این حالت برای مردان دیگری با زانی دیگر هم اتفاق افتاده است و تعدد طلاق در این موضوع دور از ذهن نیست.

۵ - باب مَنْ خَيْرَ نِسَاءَ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُمْ وَأَسْرَحْكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا) .

باب: کسی که زنان خویش را مخیر گردانید

و فرموده الله عزوجل: «ای پیامبر، به همسرانت بگو، اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آن هستید، بیا بیید تا مهرتان را بدهم و خوش و خرم شما را رها کنم» [احزاب: ۲۸]

توضیح: حافظ می گوید: «باب مَنْ خَيْرَ نِسَاءَ»: این مطلب قبلاً در تفسیر سوره احزاب درباره علت اختیار بین دو حالت (تخیر) و زمان وقوع آن بیان شده است. در اینجا حکم کسی که همسر خود را انتخاب کرده (خیر کرده) با بقیه شرح حدیث باب بیان می شود.

در نسخه صفحانی، پیش از حدیث مسروق از عایشه، حدیث ابی سلمی از او درباره همین معنا آمده است. ابویمان گفت: شعیب از زهری نقل کرد. لیث گفت: یونس از ابن شهاب نقل



کرد که ابی سلمی بن عبدالرحمان گفته عایشه گفته وقتی پیامبر الله دستور تخیر همسرانش را گرفت... حدیث را با لفظ یونس نقل کرده است. پیش تر راه دوگانه در تفسیر احزاب آورده شده و روایت شعیب و ابتدای آن «عایشه به او گفت که پیامبر خدا وقتی دستور تخیر همسرانش را گرفت نزد او آمد...» نقل شده است. سپس روایت لیث نیز در ترجمه‌ای دیگر بدون ذکر کامل سند آورده شده است.

۵۲۲ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ خَيْرُنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ يَعُدْ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا .

ترجمه: «عایشه رضی الله عنها می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ما را در بین دین و دنیا مخیر نمود، و ما هم الله و رسول الله را انتخاب کردیم، و این اختیار و آزادی به عنوان طلاق ما محسوب نبود». (یعنی اگر کسی به زنش بگوید اگر می خواهی پیش من باش و اگر نمی خواهی از من جدا شو به شرط اینکه نیت طلاق نداشته باشد این گفته طلاق محسوب نمی شود).

توضیح: عبارت «حدثنا عمر بن حفص» یعنی ابن غیاث کوفی. «مسلم» همان ابن صبیح است که به «أبو الضحی» معروف است و بیشتر به لقب شناخته می شود. مسلم البطین از رجال بخاری است اما اگرچه از اعمش روایت می کند، از مسروق روایت نمی کند. مسلم بن کیسان الأعور در طبقه آنان است ولی از رجال صحیح نیست و از مسروق روایتی ندارد. عبارت «خیرنا رسول الله» در روایت شعبی از مسروق به شکل «خیر نساء» آمده و مسلم آن را روایت کرده است.

عبارت «فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد» (با تشدید دال و ضم عین) در نسخه‌های مختلف به صورت «فلم يعدد» (با شکستن ادغام) یا «فلم يعتد» (با ساکن بودن عین و فتح مثناة و تشدید دال) آمده است. عبارت «فلم يعد ذلك علينا شيئاً» در روایت مسلم «فلم يعده طلاقاً» آمده است.^۱



۵۲۶۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ ، فَقَالَتْ خَيْرُنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْكَانَ طَلَاقًا قَالَ مَسْرُوقٌ لَا أَبَالِي أَخَيْرَتُهَا وَاحِدَةٌ أَوْ مِائَةٌ بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي .

ترجمه: از عامر روایت است که مسروق گفت: از عائشه در مورد مخیر گردانیدن پرسیدم، گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را مخیر گردانید، آیا این طلاق بوده است؟ مسروق گفت: باکی ندارم که اگر زن خود را یک بار یا صد بار مخیر گردانم پس از آن که وی مرا اختیار کند.

توضیح: عبارت «إسماعیل» همان ابن ابی خالد است. عبارت «سألت عائشة عن الخيرة» به معنی پرسش درباره اختیار است.

عبارت «أفکان طلاقاً؟» سوال انکارآمیز است. از احمد نقل شده است که وکیع از اسماعیل پرسید: «آیا این طلاق بود؟» و همچنین نسایی از روایت یحیی القطان از اسماعیل این عبارت را نقل کرده است.

عبارت «قال مسروق: لا أبالی أخیرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارنی» به سند ذکر شده مربوط است و مسلم آن را از روایت علی بن مسهر از اسماعیل نقل کرده است که ابتدا سخن مسروق را آورده است: «گفت مهم نیست که انتخابش یکی باشد یا صد، بعد از آنکه مرا انتخاب کند» و سپس حدیث عایشه را ذکر کرده است.

طبق نظر جمعی صحابه و تابعین و فقهای بلاد، کسی که همسرش را خیر می‌کند و او انتخابش را پذیرفته، طلاق بر او واقع نمی‌شود. اما درباره اینکه اگر زن خودش را انتخاب کند، آیا یک طلاق رجعی یا بائن یا سه طلاق واقع می‌شود اختلاف دارند.

ترمذی از علی نقل کرده: اگر زن خودش را انتخاب کند یک طلاق بائن است، و اگر شوهرش را انتخاب کند یک طلاق رجعی است. زید بن ثابت گفته: اگر زن خودش را انتخاب کند سه طلاق است، و اگر شوهرش را انتخاب کند یک طلاق بائن. عمر و ابن مسعود گفته اند: اگر زن خودش را انتخاب کند یک طلاق بائن است و از آن دو طلاق رجعی، و اگر شوهرش را انتخاب کند طلاق نیست.

از نظر معنایی، قول جمعیت این است که تخییر یعنی انتخاب بین دو حالت. اگر انتخاب زن برای شوهرش طلاق محسوب می‌شد، پس باید با آن مخالفت می‌کرد. پس انتخاب زن



خودش یعنی جدایی، و انتخاب شوهر یعنی ماندن در عقد. ابن ابی شیبہ از طریق زاذان نقل کرده که گفت: «در حضور علی نشسته بودیم و از او درباره اختیار پرسیدند. علی گفت: عمر از من پرسید و من گفتم اگر زن خودش را انتخاب کند یک طلاق بائن است و اگر شوهرش را انتخاب کند یک طلاق رجعی است. علی گفت: نه، اینطور نیست، اگر زن شوهرش را انتخاب کند هیچ طلاقى نیست. علی بعداً به آنچه می‌دانست بازگشت و عمر نامه‌ای به زید بن ثابت فرستاد که مانند روایت ترمذی نقل کرده است.»

ابن ابی شیبہ از طرقي از علی نقل کرده که مشابه آنچه زاذان درباره انتخاب (خودش را انتخاب کردن) گفته است، می‌باشد. مالک هم به قول زید بن ثابت تمسک کرده و برخی از پیروان او برای اثبات اینکه اگر زن خودش را انتخاب کند سه طلاق واقع می‌شود چنین استدلال کرده‌اند که معنای اختیار یکی از دو حالت است: یا گرفتن (ادامه دادن زندگی مشترک) یا رها کردن (طلاق). اگر گفته شود که اگر زن خودش را انتخاب کند، طلاق رجعی است، این با ظاهر لفظ سازگار نیست، چون انتخاب بعداً در اختیار شوهر است و مثل کسی است که بین دو چیز انتخاب می‌کند ولی چیز دیگری را انتخاب می‌کند. ابوحنیفه هم نظر عمر و ابن مسعود را پذیرفته که اگر زن خودش را انتخاب کند، یک طلاق بائن واقع می‌شود و این با ایراد قبلی ناسازگار نیست.

شافعی گفته است: تخییر یک تعبیر کنایی است، یعنی اگر مرد همسرش را تخییر داد و منظورش این بود که زن بین طلاق و ادامه در عقد خودش انتخاب کند، اگر زن خودش را انتخاب کند یعنی طلاق واقع شده است. اگر زن بگوید «من خودم را انتخاب کردم» معنایش طلاق است. از این نظر اگر تخییر صریحاً به طلاق باشد، طلاق قطعی است. شیخ حافظ وقت، ابوالفضل عراقی در «شرح ترمذی» و صاحب «الهدایة» از حنفی‌ها به این نکته اشاره کرده‌اند که ذکر «خودم» در تخییر شرط است. اگر مرد فقط بگوید «انتخاب کن» و زن بگوید «انتخاب کردم» تخییر بین طلاق و عدم طلاق نیست و ظاهراً باید صراحت باشد، ولی اگر منظور این باشد، تخییر جایز است.

صاحب «الهدایة» گفته اگر مرد بگوید «انتخاب کن» و منظورش طلاق باشد، زن می‌تواند خودش را طلاق دهد و طلاق بائن واقع می‌شود، و اگر منظور طلاق نباشد، آن تخییر باطل است. اگر زن بگوید «من خودم را انتخاب کردم» طلاق رجعی واقع می‌شود.



خطابی گفته است که از قول عایشه «ما آن را طلاق ندانستیم» این برداشت می‌شود که اگر زن خودش را انتخاب می‌کرد، طلاق واقع می‌شد. این نظر قرطبی در «المفهم» است که می‌گوید وقتی زن انتخاب خود را کرد، خود آن انتخاب طلاق محسوب می‌شود بدون نیاز به بیان لفظ طلاق.

من عرض می‌کنم: ظاهر آیه این است که صرف انتخاب زن طلاق نیست، بلکه لازم است شوهر طلاق را جاری کند؛ چون آیه می‌گوید «فتعالین أمتعن وأسرحن» یعنی بعد از انتخاب. و اولویت با دلالت لفظی است بر دلالت مفهومی.

در باب تخییر اختلاف است که آیا به معنای تفویض مالکیت است یا توکیل؟ شافعی دو قول دارد و نظر درست نزد اصحابش این است که تخییر به معنی تفویض مالکیت است. مذهب مالکیان هم این است به شرط اینکه زن خود ابتکار کند، اگر تأخیر کند تا جایی که قبول به هم بخورد، سپس شوهر طلاق دهد طلاق واقع نمی‌شود. در وجهی تأخیر ضرری ندارد تا زمانی که زن در مجلس باشد. ابن القاص هم این را جزم کرده و مالکی‌ها و حنفی‌ها این نظر را ترجیح داده‌اند. همچنین ثوری، لیث و أوزاعی همین نظر را دارند.

ابن منذر گفته: نظر رجحان این است که تأخیر شرط نیست، هر وقت طلاق واقع شد نافذ است، این نظر حسن، زهری، ابوعبید، محمد بن نصر از شافعیان و طحاوی از حنفیان است. آنان به حدیثی در همین باب استدلال کرده‌اند که «من برای چیزی را گفتم، عجله نکن تا با والدینت مشورت کنی» که دلالت بر فسخ برای زن است چون باید قبل از انتخاب اجازه بگیرد و پس از آن مطابق نظر والدین عمل کند و این نشان می‌دهد که پاسخ تخییر فوراً نباید باشد.

عرض من این است که می‌توان گفت در تخییر فور یا ادامه حضور در مجلس شرط است، ولی اگر شوهر علت موجهی برای تأخیر داشته باشد می‌توان تأخیر کرد و این همان چیزی است که در داستان عایشه رخ داد، ولی لازم نیست همه تخییرها چنین باشد، و الله اعلم تر است.^۱



۶ - باب إِذَا قَالَ فَارَقْتُكَ أَوْ سَرَحْتُكَ

أَوِ الْخَلِيَّةِ أَوِ الْمَبْرِيَّةِ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ ، فَهُوَ عَلَى نَيْتِهِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ (وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) وَقَالَ (فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ) وَقَالَ (أَوْ فَارَقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) . وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ .

باب: «کسی که به زن خود بگوید: تو را جدا کرده ام یا تو را واگذاشتم یا تو را رها کردم یا از تو بیزار شدم یا آنچه به آن طلاق معنا می دهد، به نیک مرد بستگی دارد (که مرادش طلاق است یا نه)

و فرموده الله عزوجل: «و خوش و خرم آنها را رها کنید» [احزاب: ۴۹] و فرموده الله تعالی: «و خوش و خرم شما را رها کنم» [احزاب: ۲۸] و الله عزوجل فرمود: «یا با ید زن را به خوبی نگاه داشتن یا به شایستگی آزاد کردن» [بقره: ۲۲۲] و الله عزوجل فرمود: «یا به شایستگی از آنان جدا شوید» [طلاق: ۲] و عائشه گفت: همانا پیامبر صلی الله علیه وسلم می دانست که پدر و مادر من را به جدایی از آنحضرت امر نمی کنند.

توضیح: «باب إِذَا قَالَ فَارَقْتُكَ أَوْ سَرَحْتُكَ أَوِ الْخَلِيَّةِ أَوِ الْمَبْرِيَّةِ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ ، فَهُوَ عَلَى نَيْتِهِ». مؤلف چنین حکم کرده که صریح فقط لفظ «طلاق» یا مشتقاتش است، که این نظر شافعی در قدیم است. در نظر جدید گفته شده لفظهای طلاق، فراق و سراح صریح اند چون در قرآن هم آمده اند به معنای طلاق.

حجت قدما این است که لفظ «فراق» و «سراح» در قرآن برای غیر طلاق آمده ولی «طلاق» فقط برای طلاق است. گروهی از قدما مانند طبری، محاملی و دیگران همین نظر را دارند که مطابق مذهب حنفی است. قاضی عبدالوهاب از مالکیان همین نظر را انتخاب کرده است. دارمی از ابن خیر نقل کرده که کسی که فقط طلاق را می شناسد، صریح فقط برای طلاق است. روایان دیگر هم همین نظر را دارند، مثلاً روایان می گویند اگر عربی بگوید «فارتک» و ندانیم که منظور طلاق صریح است، آن طلاق صریح محسوب نمی شود.

همه اتفاق دارند که لفظ «طلاق» و مشتقاتش صریح است. اما ابو عبید در «غریب الحدیث» از عبد الله بن شهاب الخولانی از عمر نقل کرده است که مردی نزد عمر آمد و گفت: «زنم مرا به چیزی شبیه کرد.» گفت: «مثل غزال هستی؟» زن گفت: «نه.» گفت: «مثل کبوتر هستی؟» زن گفت: «نه، راضی نمی شوم مگر اینکه تو بگویی تو خلیه طالق (زن



رها شده از عقال) هستی.» مرد این را گفت و عمر گفت: «دستش را بگیر، او همسرت است.» ابو عبید گفته است: «خلیه طالق» یعنی مانند ناحیه‌ای که حیوانی را رها کرده‌اند، و «طالق» چون او را رها کرده و طلاق واقعی نیست. یعنی مرد قصد طلاق واقعی نداشته و عمر طلاق را ساقط کرد.

ابو عبید گفته این اصل برای هر کسی است که به نحوی از الفاظ طلاق استفاده کند اما قصد جدایی نداشته باشد، پس در اینجا حکم او با الله است و لفظ صرف دلالت ندارد. اکثریت مردم به این نظر گرایش دارند، اما مشکل از داستان عمر است که این موضوع نزد او مطرح شد در حالی که او حاکم بود. اگر این قضیه را مانند یک فتوا و حکم شرعی انجام داده باشد و حکمی در این زمینه نبود، قابل قبول است و گرنه جزو استثنائات محسوب می‌شود.

خطابی اجماع بر خلاف این نظر را نقل کرده است، اما دیگران خلاف آن را اثبات کرده و آن را به داوود نسبت داده‌اند.

در کتاب بویطی مطلبی هست که این موضوع را اقتضا می‌کند و روایاتی از رویانی نقل شده است، ولی اکثریت شرط کرده‌اند که قصد لفظ طلاق برای معنای طلاق باشد تا فردی مانند «عجمی» که طلاق را حفظ کرده و بدون فهمیدن معنی آن گفته، یا عربی که برعکس است، مستثنی شود. همچنین شرط کرده‌اند که هنگام گفتن لفظ طلاق، عمد و قصد وجود داشته باشد تا از بیان ناآگاهانه و اضطراری خارج شود و فرد اکراهی نیز اگر با قصد طلاق بگوید، طلاق واقع می‌شود که این نظر صحیح‌تر است.

گفته شده در آیه «وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا» ظاهراً کلمه «سرحه» به معنای رها کردن و آزاد کردن است نه طلاق، زیرا در این آیه امر شده کسی که قبل از نزدیکی طلاق داده باید همسر را بهره‌مند کند و سپس رها سازد، و مقصود آیه قطعاً طلاق بعد از طلاق نیست.

و همچنین «وَأَسْرَحْنَ» یعنی همان آیه «یا ایها النبی قل لأزواجک إن کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فاعالین أمتعکن وأسرحکن سراحاً جمیلاً» است. در این آیه، تسریح ممکن است به معنی طلاق یا رها کردن (انسال) باشد، و اگر برای هر دو قابل استفاده باشد، دیگر صریح در طلاق نیست. این مسئله به اختلاف در موضوع تخیر همسران پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بازمی‌گردد: آیا تخیر در طلاق و ماندن بوده که اگر زن خودش را



انتخاب کرد طلاق است و اگر ماندن، طلاق نیست (که قبلاً در باب توضیح داده شده)؟ یا تخیر بین دنیا و آخرت بوده است که اگر دنیا را انتخاب کرد طلاق می‌گیرد و اگر آخرت را انتخاب کرد در عقد می‌ماند.

در آیه «فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان» که قبلاً در باب شرح داده شده، اختلاف نظر در معنای «تسریح» بیان شده و رجحان بر این است که منظور طلاق است. در آیه «أو فارقوهن بمعروف» مقصود این است که این آیه به لفظ «فراق» آمده، در حالی که در بقره به لفظ «سراح» آمده، و حکم هر دو یکسان است چون پس از وقوع طلاق آمده‌اند و منظور طلاق نیست بلکه رها کردن است.

سلف قدیم و جدید در این موضوع اختلاف نظر داشتند: از علی با اسناد متعددی روایت شده است که گفته «البریة، الخلیة، البائن، الحرام، البت ثلاث ثلاث» که مالک، ابن ابی لیلی و أوزاعی همین نظر را دارند، اما درباره «الخلیة» گفته شده یک طلاق رجعی است. همچنین از زهری و زید بن ثابت درباره البریة، البتة و الحرام آمده که سه طلاق است.

از ابن عمر هم نقل شده درباره الخلیة و البریة سه طلاق است که قتاده همین را گفته و زهری هم همین را فقط درباره البریة گفته است. برخی مالکی‌ها استدلال کرده‌اند وقتی مرد به زن می‌گوید «تو بائن، بتة، بتلة، خلیة، بریة هستی» یعنی طلاق واضحی به او داده است. زیرا معنای این عبارات طلاق قطعی و جدا شدن است. این طلاق فقط زمانی سه‌بار است که زن دخول شده باشد و خلع نشده باشد. اما این استدلال صریح نیست و ممکن است عصمت ثابت به احتمال باطل نشود. و اینکه اگر کسی بگوید «تو طلاق بائن هستی» اما خلع نباشد، طلاق رجعی است.

گفته شده هر لفظی که با قصد طلاق گفته شود و عده آن سپری شود، معنای طلاق را تحقق می‌بخشد و محدود به عبارات خاص نیست. اما ظاهراً این کلمات و نظایر آن فقط کنایه‌اند و طلاق واقع نمی‌شود مگر با قصد صریح. هر گفتاری که جدایی را بفهماند با قصد طلاق واقع می‌شود، اما اگر از لفظ جدایی برداشت نشود، طلاق اتفاق نمی‌افتد حتی اگر قصد طلاق باشد، مثل اینکه به زن بگوید «بخور یا بیا بنوش» که این‌ها طلاق نیست. این نظر شافعی است.



این نظر قبلاً از شعبی، عطاء، عمرو بن دینار و دیگران نقل شده و به همین نحو أوزاعی و اصحاب الرأی گفته‌اند. طحاوی هم به حدیث ابی هریره استناد کرده که می‌گوید «الله از اتمم درباره حرف‌هایی که به خود می‌زنند و عمل نمی‌کنند یا سخن نمی‌گویند گذشت کرده است» که نشان می‌دهد صرف نیت بدون عمل یا گفتار تأثیری ندارد.

مالک گفته هرگاه مرد به زن هر لفظی بگوید و قصد طلاق داشته باشد، طلاق واقع می‌شود حتی اگر فقط بگوید «ای فالانه» و قصد طلاق کند. حسن بن صالح بن حی هم همین نظر را دارد.

این قول که: (و گفت عایشه: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌دانست که پدر و مادر من مرا به جدایی از او امر نمی‌کردند) این نکته بخشی از حدیث تخییر است. پیش‌تر درباره عایشه در آخر حدیث عمر در «باب موعظة الرجل ابنته» از کتاب نکاح و بیان اختلاف بر سر سند آن نزد زهری توضیح داده شده است. عایشه در اینجا منظورش از «فراق» قطعاً طلاق است و در صورت قصد به آن، اختلافی در بار معنایی آن نیست، بلکه اختلاف در معنای اطلاق است که قبلاً بیان شد.^۱

۷ - باب مَنْ قَالَ لَامْرَأَتِهِ أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ نَيْثُهُ . وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرَمْتَ عَلَيْهِ . فَسَمَوُهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ ، وَكَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَطَّعَامِ الْجِلِّ حَرَامٌ ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ ، وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

باب: کسی که به زن خود گفت: تو بر من حرام هستی. و حسن گفت: نیت او (اعتبار دارد). و اهل علم گفته اند: آنگاه که سه طلاق گفت، زنش بر وی حرام می‌شود. زوجه را به سبب طلاق وجدایی حرام نامیدند و این (تحریم) مانند طعام نیست که کسی طعام را بر خود حرام کند، زیرا به طعام حلال حرام گفته نمی‌شود و برای زن طلاق داه شده حرام گفته می‌شود. و درباره‌ی سه طلاق گفته اند: زن طلاق داده شده بر وی حلال نمی‌شود تا مرد دیگری را به نکاح نگیرد.



۵۲۶۴ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرَمْتَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ .

ترجمه: ولیث گفته است که نافع روایت کرده که: آنگاه که ابن عمر در مورد کسی که سه طلاق داده، سوال می شد، می گفت: اگر یک طلاق یا دو طلاق بدهی بهتر است، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم همین را به من امر کرده است. پس اگر سه طلاق دادی حرام می شود تا آنکه وی شوهر دیگری جز تو بگیرد.

توضیح: قوله (باب کسی که به همسرش می گوید: تو برای من حرام هستی) و گفت حسن: منظور به نیت اوست، یعنی بر اساس نیت او تفسیر می شود.

این نکته را بییهقی نیز نقل کرده است و در کتاب «جزء محمد بن عبدالله الانصاری» که شیخ بخاری است، آمده که «اشعث از حسن روایت کرده که درباره حرام گفت: اگر نیت قسم باشد، حکم آن قسم است و اگر نیت طلاق باشد، حکم آن طلاق است.» عبدالرزاق هم از طریق دیگر این روایت را از حسن نقل کرده است.

این نظر را نخعی، شافعی، اسحاق، ابن مسعود، ابن عمر و طاووس نیز نقل کرده اند و نووی نیز همین را گفته اما افزود اگر نیت یک طلاق باشد طلاق بائن است.

حنفی ها هم همین نظر را دارند ولی گفته اند اگر نیت دو طلاق باشد یک طلاق بائن است و اگر نیت طلاق نبود، این حکم یک قسم است و به آن مولی (متعهد) تبدیل می شود که نظر عجیب است و اولی عجیب تر.

اوزاعی و ابو ثور گفته اند که قسم حرام باعث کفر است و از ابوبکر، عمر، عایشه، سعید بن مسیب، عطاء و طاووس روایت شده است و ابو ثور به آیه «لم تحرم ما أحل الله لك» استدلال کرده که توضیح آن در باب بعد خواهد آمد.

ابو قلابه و سعید بن جبیر گفته اند که هر کس به همسرش بگوید: تو برای من حرامی، بر او کفاره اظهار واجب است، و احمد هم همین نظر را دارد.

طحاوی گفته ممکن است منظور آنها این باشد که کسی که منظورش اظهار باشد، ظاهراً اظهار است و اگر قصدش نبود، کفاره شدید قسم بر او واجب است ولی اظهار حقیقی نمی شود و در این زمینه بحثی هست.

ابوحنیفه و اصحابش گفته اند که این اظهار نیست حتی اگر قصد کند.



از علی، زید بن ثابت، ابن عمر، حکم و ابن ابی لیلی روایت شده که در این حالت سه طلاق واقع می‌شود و نیازی به نیت نیست، مالکی‌ها هم همین نظر را دارند. مسروق، شعبی و ربیعہ گفته‌اند هیچ حکمی در آن نیست و اصبخ از مالکی‌ها نیز همین را گفته است.

در این مسئله اختلاف زیادی در میان سلف بوده که قرطبی مفسر به هجده قول رسیده و عده‌ای بیش از این نیز بیان کرده‌اند.

در مذهب مالک درباره این مسئله تفصیل‌های زیادی هست که شرح آن طولانی است. قرطبی گفته یکی از دلایل اختلاف این است که در قرآن صراحت یا نص صحیحی در حکم این موضوع نیامده و علماء در آن اختلاف کردند. برخی معتقدند که بر اساس برائت اصل، چیزی لازم نیست. برخی بر اساس ظاهر آیات مانند «قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم» و آیات دیگر حکم کفارہ گرفته‌اند. برخی کفارہ را واجب دانسته‌اند و برخی طلاق رجعی. برخی بائن بودن طلاق را ادامه تحریم و عدم تجدید عقد دانسته‌اند و برخی سه طلاق گرفته‌اند و برخی فقط اظهار را مد نظر داشته‌اند.

گفته شده اهل علم: اگر کسی سه طلاق داده باشد، دیگر حرام است و آن را «حرام» به معنی طلاق و جدایی نامیده‌اند، یعنی باید صراحت به طلاق باشد یا قصد آن وجود داشته باشد. اگر غیر از طلاق باشد، باید بررسی شود.

این با حرام کردن غذا متفاوت است چون برای غذا گفته نمی‌شود «حل حرام» ولی برای زن مطلقه گفته می‌شود «حرام».

گفته شده درباره طلاق سه‌باره: پس از آن تا زمانی که زن با مرد دیگری ازدواج نکند، مرد نمی‌تواند دوباره او را بگیرد. مهلب گفته یکی از نعمات الله بر این امت این است که در گذشته اگر کسی چیزی را بر خود حرام می‌کرد، مانند یعقوب علیه‌السلام، برایش حرام می‌شد، اما الله این را برای این امت تخفیف داد و نهی کرد که چیزی را که الله حلال کرده بر خود حرام نکند و این به آیه «یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» اشاره دارد.

به نظر می‌رسد بخاری به این موضوع اشاره کرده که آنچه اصبخ و دیگران گفته‌اند درباره تفاوت میان زن و غذا و نوشیدنی است. یعنی اگر مرد چیزی را بر خود حرام کند، مثل غذا و



نوشیدنی، بر او حرام نمی‌شود اما اگر زنش را بر خود حرام کند و منظور طلاق باشد، آن زن حرام می‌شود. لذا اتفاق نظر آنها بر این است که زن بعد از طلاق سه‌باره بر شوهرش حرام می‌شود طبق آیه «فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره». این موضوع توسط ابن عباس هم تأیید شده است.

از یوسف بن ماهک با سند صحیح از طریق بیهقی نقل شده که اعرابی نزد ابن عباس آمد و گفت: «من همسر را بر خود حرام کردم». ابن عباس پاسخ داد: «این بر تو حرام نیست.»

اعرابی پرسید: «آیه «کل الطعام کان حلاً لبنی اسرائیل إلا ما حرم اسرائیل علی نفسه» را چطور؟» ابن عباس گفت: «اسرائیل برای درمان بیماری عرق‌النسا خوردن همه عروق را بر خود حرام کرد، اما این برای امت ما حرام نیست.»

علماء درباره کسی که چیزی را بر خود حرام کرده‌اند اختلاف دارند. شافعی گفته اگر زنش یا کنیزش را بدون قصد طلاق، اظهار یا آزادسازی حرام کند، بر او کفاره قسم واجب است و اگر غذایی را حرام کند، باطل است. احمد گفته در هر دو حالت کفاره واجب است. و قبلاً توضیح اختلاف‌های باقی‌مانده در باب قبل داده شده است.

بیهقی گفت: پس از آنکه حدیثی را که ترمذی و ابن ماجه با سندی از رجال ثقة از طریق داود بن ابی هند از شعبی از مسروق نقل کرده‌اند، روایت کرد: «عایشه گفت: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از میان زناش پیمان بست و حرام کرد، پس حرام را حلال نمود و برای سوگند کفاره قرار داد.»

او گفت: این خبر تقویت کننده قول کسانی است که می‌گویند لفظ «الحرام» (حرام کردن زن) به‌عنوان طلاق به‌طور مطلق، چه طلاق رجعی، چه طلاق صریح (ظهار) و چه طلاق به‌واسطه‌ی سوگند نیست.

در ادامه گفته شده: «لیث از نافع نقل کرد که ابن عمر وقتی از کسی که سه بار طلاق داده بود، سوال می‌شد می‌گفت: اگر یک‌بار یا دو بار طلاق داده بودی، چون پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به من چنین دستور داده بود، ولی اگر سه بار طلاق داده بودی، برایت حرام می‌شود تا اینکه با مرد دیگری ازدواج کنی.» این قول مشهور است. در روایت کشمیهنی آمده «اگر طلاق داد و برایش حرام شد» که ضمیر غائب است در هر دو جا. این حدیث خلاصه‌ای از ماجرای طلاق دادن زن توسط ابن عمر است که قبلاً در باب طلاق شرح داده



شده است. ابن التین گمان کرده این کل مطلب حدیث است و بر مذهب مالک ایراد گرفته که گفته‌اند جمع بین دو طلاق بدعت است، و گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به بدعت دستور نمی‌دهد.

جواب این است که اشاره ابن عمر در «پیامبر مرا به این امر دستور داد» به آن است که او را دستور به بازگشت به همسرش داده‌اند، نه اینکه دستور داده باشد او یک یا دو بار طلاق دهد. بلکه این سخن ابن عمر است که برای سؤال کننده وضع طلاق را توضیح می‌دهد.

ما این حدیث را از طریق لیث که بخاری در «جزء ابی جهم العلاء بن موسی الباهلی» به تفصیل و با اتصال بالا روایت کرده از طریق ابی القاسم بغوی از لیث، و در ابتدا ماجرای طلاق دادن ابن عمر همسرش و سپس «گفت نافع و ابن عمر چنین بود...» شنیده‌ایم. مسلم هم حدیث را از طریق لیث آورده اما کامل نیست.

کرمانی گفته است: عبارت «لو طلقت» قسمتی از جمله حذف شده و تقدیر آن «لکان خیراً» یا برای تمنی است و نیازی به جواب ندارد. و گفته شده جواب این است که «برای تو رجعت خواهد بود» زیرا «پیامبر به من این دستور را داده است.» و تقدیر آن این است که اگر طلاق در طهر باشد (و زن باکره باشد و نزد شوهر جماع نکرده باشد) این طلاق سنت است و اگر در عادت ماهانه (حیض) باشد، طلاق بدعت است و کسی که بدعت طلاق می‌دهد باید هرچه زودتر به همسرش برگردد.

به همین خاطر گفته شده «پیامبر صلی الله علیه وسلم به من این دستور را داد» یعنی دستور مراجعت پس از طلاق در حیض. همچنین در «اگر سه بار طلاق دادی...» انگار ابن عمر جمع بین دو طلاق را به یک طلاق یکسان دانسته و این دو را مساوی کرده است. و گر نه آنچه واقع شده یک طلاق بوده همان طور که قبلاً توضیح داده شده است. و بخاری با آوردن اینجا حدیث ابن عمر که گفت «حرمت بر تو» خواسته به این مطلب اشاره کند که این حرمت با سه طلاق یکسان است. انگار ابن عمر می‌خواهد بگوید که این حرمت به مجرد گفتن «تو بر من حرامی» نیست مگر وقتی که منظور طلاق باشد یا طلاق باین صادر شده باشد. این مطلب برای شیخ مغلطای و پیروانش پوشیده بوده و آنها تناسب این حدیث را با این ترجمه انکار کرده‌اند، ولی ابن الملقن کمی به این موضوع اشاره کرده است.^۱



۵۲۶۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا ، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ ثَرِيدَةٍ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ، وَأَنَا تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرِبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ ، فَأَحْلِلْ لَزَوْجِي الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَحْلِينَ لَزَوْجِكَ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرَ عُسَيْلَتَكَ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ » .

ترجمه: از هشام بن عروه از پدرش روایت است که عایشه گفت: مردی زنش را طلاق داد آن زن با شوهر دیگری ازدواج کرد، وی نیز آن زن را طلاق داد و همراه آن مرد چون ریشهٔ جامه سست و ناتوان بود و به آن چیزی که از شوهر انتظار داشت نمی رسید و شوهر دوم در طلاق دادن وی درنگ نکرد وی نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آمد و گفت: یا رسول الله! همانا شوهر (اول) من مرا طلاق داده است. و من با کسی دیگر ازدواج کردم وی بر من درآمد و با وی نبود جز ریشه جامه وی به جز یک بار با من نزدیکی نکرد و از من به چیزی نرسید آیا من به شوهر اول خود حلال می باشم؟ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «بر شوهر اول خود حلال نمی شوی تا شوهر دیگر شیرینی جماع تو را بخشد و تو شیرینی جماع او را بخشی».

توضیح: مصنف حدیث عایشه درباره زن رفاعه را ذکر کرده است که در آن آمده «تو برای شوهر اولت حلال نیستی تا شوهر دوم عسل تو را بجشد» و شرح آن به زودی خواهد آمد.

در این روایت گفته شده «فلم یقربنی إلا هنة واحدة» که «هنة» با حرف استثناء آمده است و پس از آن «هته» با فتح هاء و تخفیف نون آمده است. حروفی که هر وی آنها را تشدید کرده و از پیش از او ازهری آن را منکر شده است.

خلیل گفته است که این کلمه برای اشاره به چیزی است که شخص شرم دارد آن را به نام اصلی اش بگوید. ابن التین معنی آن را این دانسته که «او فقط یک بار من را لمس کرد» و گفته اند «هن» همسر او است وقتی که بر او مستولی می شود.

کرمانی نقل کرده که در اکثر نسخه ها کلمه به موحده ثقیلة یعنی «یک بار» آمده است. صاحب «المشارك» گفته که روایت کننده «موحدة» ابن السکن بوده و در «کافة» به شکل



«هون» آمده است. و درباره معنی «هبة» در شکل «موحدة» قبلاً توضیح داده شده که منظور یک بار است. گفته اند «هبة» یعنی وقوع (وقوع تماس) و می گویند: «حدر هبة السیف» یعنی شمشیر را زد، و گفته اند این از «هب» است که وقتی نیاز به جماع باشد گفته می شود، مثلاً «هب التیس» یعنی بز نر آماده است.

تنبیه: ابن بطال ادعا کرده که بخاری نظر دارد تحریم در مرتبه طلاق سه باره قرار دارد، و پس از بیان اختلاف ها گفته است: در قول مسروق که گفته «مهم نیست که همسر م را حرام کردم یا یک جفنه ثرید» و قول شعبی که گفته «تو بر من حرامی» آسان تر از فعل است، این نظر شاذ است و بخاری آن را رد کرده است.

کسانی که معتقدند کسی که همسرش را حرام کرد، مثل کسی است که سه بار طلاق داده، اتفاق نظر دارند که سه بار طلاق باعث حرمت است.

ابن بطال گفته چون طلاق سه باره باعث حرمت است، پس تحریم هم مانند سه طلاق اثر دارد.

بخاری نیز به این دلیل حدیث رفاعه را ذکر کرده که او همسرش را سه بار طلاق داده بود و او تا وقتی که به شوهر دیگری نرفته بود، نمی توانست دوباره نزد او بازگردد. پس کسی که همسرش را به خودش حرام کند، مانند کسی است که او را طلاق داده است. و آنچه [قبلاً] گفته شد، از روی تأمل و نظر بوده است، و آنچه از مذهب بخاری به روشنی برمی آید این است که: حرام کردن [زن یا چیزی] وابسته به نیت گوینده است. به همین دلیل، بخاری در ابتدای باب، سخن حسن بصری را آورد، و این روش اوست که هرگاه در مسئله ای اختلاف نظر وجود داشته باشد، آنچه را از صحابی یا تابعی نقل کند، در واقع همان نظر برگزیده خودش است.

و هرگز چنین نیست که بخاری با استناد به اینکه طلاق سه گانه موجب حرمت می شود، بخواهد نتیجه بگیرد که هر تحریمی حکم طلاق سه گانه را دارد. چرا؟ چون روشن است که چنین نتیجه گیری ای نارواست. زیرا حتی یک طلاق هم گاهی موجب حرمت می شود، مثل طلاق زنی که هنوز با او نزدیکی نشده است که در این صورت، مطلقاً بر او حرام می شود، یا در مورد طلاق بائن (طلاق که موجب جدایی کامل است)، زن برای شوهر سابقش حرام می



شود مگر با عقد جدید، و نیز زن رجعیه (که در دوران عده است) اگر عده‌اش تمام شود و رجوعی صورت نگرفته باشد، باز هم بر شوهر حرام می‌شود مگر با عقد جدید.

پس حرمت، منحصر در طلاق سه‌گانه نیست. افزون بر این، «حرام کردن» مفهومی عام‌تر از «سه طلاق» است؛ چگونه می‌توان با چیزی عام، بر چیزی خاص استدلال کرد؟ از جمله شواهدی که آنچه را ما در ابتدا برگزیدیم تأیید می‌کند، این است که بخاری پس از آن باب، عنوانی را آورده با عنوان: «باب: چرا چیزی را که الله برایت حلال کرده حرام می‌کند؟» و در آنجا سخن ابن عباس را نقل کرده که گفته: «اگر کسی زنش را بر خود حرام کند، این [تحریم] اثری ندارد.» و این موضوع به تفصیل در ادامه خواهد آمد، ان شاء الله.

۸ - باب (لِمَ تَحَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)

باب: «چرا حرام می‌کنی آنچه را الله بر تو حلال کرده است؟» [تحریم: ۱]

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: «باب لم تحرم ما أحل الله لك» (باب: چرا آنچه را الله برایت حلال کرده حرام می‌کنی؟) در اکثر نسخه‌ها به همین صورت آمده است، ولی در روایت نسفی، واژه «باب» نیامده و به جای آن آمده است: «قوله تعالى» (یعنی: آیه قرآن).

۵۲۶۶ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) .

ترجمه: از سعید بن جبیر روایت است که ابن عباس گفت: آنگاه که کسی زنش را با گرفتن تو بر من حرام هستی بر خود حرام گردانید، این گفتن چیزی نیست (طلاق نمی‌شود و گفت: «قطعاً برای شما (در اقتدا) به رسول الله صلی الله علیه وسلم سرمشقی نیکوست» [احزاب: ۲۱])

توضیح: «حدثني الحسن بن الصباح» یعنی راوی‌ای به نام «حسن بن صباح» که به «بزار» شهرت دارد، آخر آن با «راء» مهمله است. او اهل واسط بود و در بغداد سکونت داشت. اکثریت علما او را توثیق کرده‌اند، ولی نسائی اندکی او را تضعیف کرده است.



بخاری از او در کتاب‌های ایمان و نماز و غیر آن‌ها روایت کرده، ولی زیاد از او روایت نکرده است. همچنین بخاری از «حسن بن الصباح زعفرانی» نیز حدیث نقل کرده، اما اگر اسم او به همین صورت «الحسن بن الصباح» آمده باشد، مقصود «حسن بن محمد بن الصباح» است، و او همان کسی است که حدیث دوم این باب از او روایت شده است.

در میان شیوخ بخاری یا معاصران او، شخصی به نام «محمد بن الصباح الدولابی» نیز هست که بخاری در کتاب‌هایی مثل نماز و معاملات از او حدیث نقل کرده، ولی او برادر «حسن بن الصباح» نیست.

همچنین «محمد بن الصباح الجرجرائی» هست که ابو داود و ابن ماجه از او روایت کرده اند، و او غیر از دولابی است.

و نیز «عبدالله بن الصباح العطار» هست که بخاری از او در باب معاملات و دیگر ابواب روایت کرده است. هیچ‌یک از این افراد با یکدیگر برادر نیستند.

«سمع الربیع بن نافع» یعنی «ربیع بن نافع» شنیده است؛ و واژه «أنه» معمولاً در نوشتار حذف می‌شود ولی در تلفظ خوانده می‌شود و فقط اندکی به این نکته توجه کرده‌اند، مثل حذف واژه «قال».

«ربیع بن نافع» با کنیه «أبو توبة» شناخته می‌شود، با فتح حرف «تاء» و سکون حرف «واو» و بعد از آن «باء». بیشتر با کنیه‌اش شناخته شده تا اسمش. او اهل حلب بود و در طرسوس ساکن شد. شش کتاب حدیث به جز ترمذی از او روایت دارند، البته اغلب با واسطه. ولی ابو داود از او زیاد بدون واسطه روایت کرده و با واسطه نیز نقل کرده است.

بخاری او را درک کرده، ولی در این کتاب حدیثی از او بی‌واسطه نقل نکرده است، مگر در باب «مزارعه» که گفته: «قال الربیع بن نافع»، نه اینکه بگوید: «حدثنا». پس معلوم نیست آیا او را ملاقات کرده یا نه. فقط دو جا در کتابش از او روایت کرده است.

عبارت: «حدثنا معاوية» یعنی معاویه بن سلام، که «لام» آن مشدد است، و شیخ او یحیی است و بعد از او سه نفر از تابعین به صورت متوالی در سند آمده‌اند.

عبارت: «إذا حرم امرأته لیس بشيء» در نسخه کشمهرینی به همین صورت آمده است، ولی در بسیاری از نسخه‌ها «لیست» آمده است، و مراد از آن، خود کلمه «حرام» است؛ یعنی: اگر کسی به زنش بگوید «أنت علی حرام» یا مشابه آن، این کلام چیزی نیست [اثر شرعی ندارد].



عبارت: «وقال» یعنی ابن عباس چنین گفته است، و منظورش از این سخن، استدلال به آیه قرآن است که می‌فرماید: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» (قطعاً برای شما در رسول الله الگوی نیکویی هست)، و این اشاره به داستان تحریم است.

توضیح مفصل این ماجرا در تفسیر سوره تحریم آمده است، و همچنین در «باب موعظه پدر به دخترش» در کتاب نکاح در شرح حدیث مفصل ابن عباس از عمر در مورد داستان تحریم.

در آنجا بیان شده که آیا منظور از تحریم، غسل بوده یا ماریه؟ و اینکه اقوال دیگری هم درباره سبب نزول آیه آمده است. و من به فضل الهی تمام آن اقوال را آورده و بین آنها جمع کرده‌ام.

نسائی با سند صحیح از انس روایت کرده که: «پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم کنیزی داشت که با او رابطه داشت، و حفصه و عایشه پیوسته به او فشار آوردند تا آن زن را بر خود حرام کرد. در این هنگام، آیه نازل شد: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)» و این روایت، صحیح‌ترین روایت در مورد سبب نزول آیه است.

طبری نیز با سند صحیح، روایتی مرسل از «زید بن اسلم» تابعی معروف نقل کرده که گفت: «رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم با مادر ابراهیم (فرزندش) در خانه یکی از همسرانش نزدیکی کرد. آن زن گفت: ای رسول الله! در خانه من و بر بستر من؟! پس پیامبر آن زن را بر خود حرام کرد. آن زن گفت: ای رسول الله! چگونه آنچه الله بر تو حلال کرده، حرام می‌کنی؟! پس پیامبر برای او سوگند خورد که با او نزدیکی نکند. در این هنگام، آیه نازل شد: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)».

زید بن اسلم گفت: «گفتن مرد به همسرش: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ» لغو است و تنها در صورتی موجب کفاره می‌شود که همراه با قسم باشد.

و عبارت «لیس بشيء» (هیچ اثری ندارد) ممکن است به این معنا باشد که «طلاق نیست» و یا اینکه شامل همه احکام شرعی نشود، ولی احتمال اول قوی‌تر است.

و دلیل بر آن، روایتی است که در تفسیر آمده از طریق هشام دستوائی از یحیی بن اُبی کثیر با همین سند که در آن آمده: «در مورد حرام، کفاره دارد.» و اسماعیلی نیز این حدیث را از طریق محمد بن مبارک صوری از معاویه بن سلام نقل کرده که در آن آمده: «اگر مردی



زنش را حرام کند، این یک قسم است و باید کفاره بدهد.» پس معلوم می‌شود که مراد ابن عباس از «نیست چیزی» یعنی اینکه «طلاق نیست».

نسائی و ابن مردویه از طریق سالم افسطس از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده‌اند که مردی نزد او آمد و گفت: «من زنه را بر خود حرام کرده‌ام.» ابن عباس گفت: «دروغ گفتی! حرام نیست.» سپس آیه را تلاوت کرد: (یا ایها النبى لم تحرم ما أحل الله لك) و به او گفت: «باید یک برده آزاد کنی.»

گویا چون فهمید آن مرد توان مالی دارد، کفاره‌ی سخت‌تر را به او پیشنهاد کرد، نه اینکه عتق برده واجب باشد؛ زیرا از قبل تصریح کرده که کفاره‌ی چنین سخنی همان کفاره‌ی قسم است.

سپس مصنف (یعنی بخاری) حدیث عایشه را در داستان نوشیدن عسل توسط پیامبر نزد یکی از همسرانش ذکر می‌کند. این روایت از دو طریق آمده:

۱. از طریق عبید بن عمیر از عایشه که در آن آمده پیامبر نزد زینب بنت جحش عسل نوشیده است.

۲. از طریق هشام بن عروه از پدرش از عایشه که در آن آمده پیامبر نزد حفصه بنت عمر عسل نوشیده است. و این دو روایت، در صحیحین (بخاری و مسلم) آمده‌اند. ابن مردویه نیز از طریق ابن ابی ملیکه از ابن عباس نقل کرده که نوشیدن عسل نزد سوده بوده است، و عایشه و حفصه علیه پیامبر هماهنگ شده بودند، مطابق آنچه عبید بن عمیر نقل کرده، گرچه در تعیین صاحب عسل اختلاف است.

و راه جمع بین این اختلاف‌ها، حمل آن بر تعدد واقعه است؛ یعنی اشکالی ندارد که برای یک امر، چند سبب وجود داشته باشد.

و اگر کسی تمایل به ترجیح دادن داشته باشد، روایت عبید بن عمیر از همه معتبرتر است، چون ابن عباس نیز با آن موافق است؛ چراکه در آن آمده است که دو زن هم‌دست در این ماجرا حفصه و عایشه بودند، چنان‌که در تفسیر و نیز در باب طلاق نقل شده که عمر بن خطاب نیز به‌صراحت همین را گفته است.

اگر چنان‌چه حفصه صاحب عسل می‌بود، دیگر مناسب نبود که او در ماجرای هم‌دستی کنار عایشه قرار بگیرد؛ ولی ممکن است داستان نوشیدن و تحریم عسل چند بار رخ داده



باشد، و آیه تنها درباره آن قصه‌ای نازل شده که در آن عایشه و حفصه با هم همدست بودند. همچنین احتمال دارد داستانی که در آن پیامبر در خانه حفصه غسل نوشیده بود، زودتر از بقیه اتفاق افتاده باشد.

و این حمل (تعدد واقعه) را این نکته تأیید می‌کند که در طریق هشام بن عروه، که در آن آمده نوشیدن غسل نزد حفصه بوده، نه به آیه اشاره‌ای شده و نه به سبب نزول آن. و نظر راجع این است که صاحب غسل، زینب بوده، نه سوده؛ چون روایت عبید بن عمیر بسیار محکم‌تر از روایت ابن ابی ملیکه است.

و نمی‌توان آن را با روایت هشام بن عروه یکی دانست؛ چراکه در آن روایت آمده بود که سوده از کسانی بود که با عایشه هم‌نظر شدند و گفتند: «من بوی مغفیر می‌شنوم.» و این سخن، نیز تقویت می‌کند آنچه در کتاب هبه از قول عایشه نقل شده که: «زنان پیامبر صلی الله علیه وسلم دو دسته بودند: من، سوده، حفصه و صفیه در یک دسته؛ و زینب بنت جحش، ام سلمه و باقی زنان در دسته دیگر.»

این نکته نشان می‌دهد که زینب صاحب غسل بوده و به همین خاطر، عایشه به او حسادت کرده است چون او جزو حزب (گروه) خودشان نبوده است. الله دانایتر است. این دیدگاه بهتر است از آنچه داوودی قاطعانه گفته، مبنی بر اینکه تعیین حفصه به‌عنوان صاحب غسل اشتباه است و آن زن در واقع صفیه بنت حبی یا زینب بنت جحش بوده. همچنین از کسانی که به ترجیح روایت عبید بن عمیر تمایل پیدا کردند، قاضی عیاض است و قرطبی نیز همین نظر را از او گرفته، و نیز نووی نیز همین نظر را از عیاض نقل کرده و آن را تأیید کرده است.

عیاض گفته است: روایت عبید بن عمیر سزاوارتر به پذیرش است، چون با ظاهر قرآن مطابق است؛ زیرا در آیه آمده است: «إِنَّ تَتَظَاهَرَا عَلَيْهِ» (اگر شما دو زن علیه او همدست شوید...) پس دو زن بودند، نه بیشتر.

و همین‌طور، به روایت ابن عباس از عمر استناد کرده و گفته: گویا اسامی در روایت دیگر جابجا شده‌اند.

کرمانی به نقد سخن عیاض پرداخته و به‌خوبی گفته است: اگر ما جابجایی نام‌ها را در روایت بپذیریم، دیگر نمی‌توان به بسیاری از روایات اعتماد کرد.



قرطبی گفته: روایتی که در آن آمده متظاهران، عایشه، سوده و صفیه بودند، صحیح نیست؛

چون مخالف با تلاوت قرآن است؛ زیرا آیه خطاب به دو زن است، و اگر سه زن بودند، باید با صیغه جمع مؤنث می آمد.

سپس از قول اصیلی و دیگران نقل کرده که روایت عبید بن عمیر صحیح تر و سزاوارتر است.

و هیچ مانعی ندارد که ماجرای حفصه مقدم بوده باشد، و وقتی به پیامبر آن حرفها زده شد، ایشان بدون اینکه صریحاً تحریمی بکند، از خوردن عسل خودداری کرده باشد، و آیه ای هم نازل نشد.

ولی بعد که پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد زینب عسل نوشید، عایشه و حفصه با هم توافق کردند بر آنکه چنین حرفی به پیامبر صلی الله علیه وسلم بزنند، و در آن هنگام بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم عسل را بر خود حرام کرد، و آیه نازل شد.

گفته شده است که ذکر سوده با وجود صیغه دو نفر در آیه، توجیه پذیر است؛ چون او دنبال رو عایشه بود؛ به همین خاطر، روز نوبت خود را به عایشه بخشید.

اگر این داستان مربوط به قبل از بخشش بوده باشد، اشکالی ندارد که نام او هم در میان بیاید.

و اگر مربوط به بعد از آن باشد، باز هم ممکن است پیامبر به دیدن سوده برود، چون روزش به عایشه رسیده بود.

نویسنده (فتح الباری) می گوید: نیازی به چنین توجیه هایی نیست؛ زیرا ذکر سوده تنها در داستان نوشیدن عسل در خانه حفصه آمده، که در آن هیچ اشاره ای به نزول آیه و هم دستی زنان نشده است.

اما در داستان عسل در خانه زینب بنت جحش، عایشه به صراحت می گوید: «من و حفصه توافق کردیم»، که کاملاً مطابق است با آنچه عمر بدان تصریح کرده بود، یعنی این که عایشه و حفصه دو زن همدست بودند و مطابق ظاهر آیه هم هست. الله دانایتر است.



و من (ابن حجر) برای داستان نوشیدن عسل نزد حفصه، شاهی در تفسیر ابن مردویه یافتیم از طریق یزید بن رومان از ابن عباس، که راویان آن قابل اعتمادند و بیشتر الفاظ آن را قبلاً اشاره کردم.

و در تفسیر سدی آمده که نوشیدن عسل نزد ام سلمه بوده است، که طبری و دیگران آن را نقل کرده‌اند، ولی این روایت به خاطر مرسل بودن و شاذ بودن، مرجوح است. الله داناست.^۱

۵۲۶۷ - حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ رَعِمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبِ ابْنَتِ جَحْشٍ ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا ، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنْ آتَيْنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْتَقِلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدْخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ « لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبِ ابْنَتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ » . فَتَنَزَّلَتْ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحَرَّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) (إِلَى (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ) لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ) (وَإِذَا أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ) لِقَوْلِهِ « بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا » .

ترجمه: «عایشه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پیش زینب بنت جحش باقی می ماند و شربت عسل را می نوشید، من و حفصه قبلاً با هم مشورت کردیم که هرگاه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به منزل هر یک از ما آمد به او بگو، بوی مغفر از شما می آید مگر مغفر خورده اید؟ (مغفر ماده ای است که مانند سقز از شیر درخت به دست می آید، دارای طعم شیرین و بوی بدی می باشد).

همینکه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به منزل یکی از آنان رفت، به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: بوی مغفر از شما می آید، مگر مغفر خورده اید؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «خیر، پیش زینب بنت جحش شربت عسل خورده ام، بار دیگر آن را نخواهم خورد» آنگاه آیه ۱ تا ۴ سوره تحریم نازل شد، که می فرماید: (ای پیامبر الله! چرا بر خود حرام می کنی چیزی را که خدا برای حلال کرده است، و به خاطر رضایت زنهایت این کار را می کنی، و خدا بخشنده و مهربان است و این عمل شما را می بخشد، و خداوند واجب نمود



بر شما کفاره قسم را بدهی (تا مجدداً شربت غسل بخوری) الله سرپرست شما و علیم و حکیم است)، وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سخنی را مخفیانه به یکی از زنهایش گفت، آن زن آن را فاش کرد ...).

(سخن سرّی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - این بود که به یکی از زنهایش گفت: شربت غسل را پیش زینب خورده ام).

توضیح: عبارت: «حدثنا حجاج» یعنی حجاج بن محمد مصیصی است.

عبارت: «زعم عطاء» یعنی عطاء بن اُبی رباح؛ و در میان مردم حجاز، واژه «زَعَمَ» به معنای مطلق «گفت» استفاده می‌شود.

و در روایتی که هشام بن یوسف از ابن جریج از عطاء نقل کرده نیز آمده و در تفسیر هم پیشتر ذکر شده است.

عبارت: «إن النبی صلی الله علیه وسلم کان یمکث عند زینب بنت جحش ویشرب عندها عسلاً» در روایت هشام آمده: «عسل می‌نوشید نزد زینب، سپس نزد او می‌ماند.» و بین این دو ترتیب تفاوتی نیست، زیرا حرف «واو» ترتیب را نمی‌رساند.

عبارت: «فتواصیت» اینجا با «صاد» آمده و به معنای مواصات (یعنی توصیه متقابل) است. ولی در روایت هشام آمده: «فتواطیت» با «طاء»، از ریشه «مواطأة» یعنی تباری کردن. اصل آن «تواطأت» با همزه است که در تخفیف همزه به یاء تبدیل شده و در روایت ابوذر نیز چنین آمده است.

عبارت: «أن أیتنا دخل» در روایت احمد از حجاج بن محمد آمده: «أن أیتنا ما دخل» که در آن، «ما» زائده است.

عبارت: «إنی لأجد ریح مغفیر، أکلت مغفیر؟» در روایت هشام، عبارت معکوس آمده: «أکلت مغفیر؟ إنی لأجد ریح مغفیر»

عبارت «أکلت» جمله‌ای استفهامی است که أداة استفهام (آیا) در آن حذف شده است.

مغفیر با «غین معجمه» و «فاء» نوشته می‌شود و در تمام نسخه‌های بخاری، «یاء» پس از فاء آمده است. در برخی نسخه‌های صحیح مسلم، در بعضی مواضع این «یاء» حذف شده است.



عیاض گفته: درست همان است که «یاء» را اثبات کنیم، چون این یاء عوض از واو در مفرد است و تنها در شعر حذف می‌شود.

و منظور از مغفیر، شیرهای شیرین با بوی بد است. ابن قتیبه می‌گوید: در زبان عربی، واژه‌هایی با ساختار «مفعول» و ضمه در اولشان کم است؛ مثل مغفور، مغزول (نوعی قارچ)، منخور (اسم بینی) و مغلوق (درهای بسته).

و بخاری ذکر کرده که «مغفور» صمغی شبیه صمغ درخت «رمث» است. «رمث» گیاهی است که شترها از آن می‌چرند، و جزء گیاهان شور و تلخ محسوب می‌شود. وقتی در آن صمغ ظاهر می‌شود، گفته می‌شود: «أغفر الرمث» یعنی صمغ آن پدیدار شد.

ابوزید انصاری نیز گفته: مغفور همچنین در گیاهانی مثل عشر (با ضمه اول و فتح دوم)، و در ثمام، سَلَم، و طَلَح نیز یافت می‌شود.

در مورد میم کلمه «مَغْفُور» اختلاف وجود دارد. گفته شده که این میم اضافه است (نظر فرّاء)، ولی بیشتر علما آن را اصلی از کلمه می‌دانند. همچنین به این ماده «مِغْفار» با کسر حرف اول و «مُغْفِر» با ضم یا فتح یا کسر نیز گفته شده (طبق گفته کسائی) و در همه موارد، حرف «فاء» مفتوح است.

عیاض می‌گوید: مهلب ادعا کرده که بوی «مغفیر» و «عرفط» خوشبو است، ولی این برخلاف مفهوم حدیث و برخلاف گفته اهل لغت است. احتمال دارد مهلب در واقع گفته باشد «خبیثه» و این کلمه دچار تصحیف شده باشد، یا شاید به گفته خلیل استناد کرده باشد. ابن بطال از کتاب «العين» نقل کرده که «عرفط» نوعی درخت خاردار است و در صورت استفاده برای مسواک، بویی خوش دارد که شبیه بوی شراب خوشبو است. بنابراین، ممکن است چوب درخت عرفط خوشبو باشد ولی صمغ آن بوی نامطبوعی داشته باشد، و این دو با هم تناقضی ندارند. قرطبی در کتاب «المفهم» نیز آورده که برگ عرفط خوشبو است، ولی وقتی شتر آن را می‌چرد، بوی آن بد می‌شود. این نیز راه حل مناسبی برای جمع بین روایات است. (فدخل علی إحداهما): اما مشخص نشده که کدام یک بوده، احتمال می‌دهم حفصه بوده باشد.

(فقال: لا بأس شربت عسلاً): در برخی نسخ روایت آمده: «نه، بلکه من عسل خورده‌ام»، ولی در نسخه ابوذر آمده: «نه، من مشکلی ندارم، فقط عسل خوردم». نسخه‌های دیگر از



احمد، مسلم و سایرین از طریق حجاج این را به صورت «نه، بلکه عسل خورده‌ام» آورده‌اند. در روایت هشام آمده: «نه، من نزد زینب بنت جحش عسل خوردم».

(ولن أعود له): در روایت هشام افزوده شده: «و من قسم خورده‌ام که این را به کسی نگو»، و این توضیحی برای نزول آیه: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» است. عیاض می‌گوید: این بخش در روایت حجاج حذف شده و باعث ابهام در روایت شده بود، اما روایت هشام آن را روشن کرد.

قرطبی و دیگران از عبارت «حلفت» استدلال کرده‌اند که کلمه «تحلة ایمانکم» (کفاره‌ی سوگند) مربوط به همین قسم است، نه صرف تحریم چیزی، و این رأی کسانی است که می‌گویند صرف تحریم کفاره ندارد. بعضی نیز «حلفت» را به معنای تحریم دانسته‌اند که بعید است.

عبارت «إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ» یعنی «اگر (شما دو نفر) به سوی الله توبه کنید» و در ادامه آمده که خطاب به عایشه و حفصه است. در نسخه‌ای غیر از ابوذر آمده که آیه «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ... تَا... إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ» نازل شد، که از نظر ترتیب روشن‌تر است.

در ادامه آمده است: «وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا» (و زمانی که پیامبر با یکی از همسرانش رازی گفت) که منظور از این راز، همان گفتن پیامبر است: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا» (بلکه عسل خوردم).

این آیه در دل همان آیاتی است که قبل از آیه «إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ» قرار دارد. همه نسخ بخاری نیز همین ترتیب را دارند، جز نسخه‌ی نسفی که ظاهراً آیه «وَإِذْ أَسْر...» را جدا از روایت قبل آورده و این اشتباه است.^۱

۵۲۶۸ - حَدَّثَنَا قُرُوبُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحُلُوءَ ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ أَحَدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ ، فَغَرَّتْ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهَا عَكَّةً مِنْ عَسَلٍ ، فَسَقَتِ الثَّيْبَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُ شَرِبَةً ، فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنُحْتَاكَنَّ لَهُ . فَقُلْتُ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكَ ، فَإِذَا دَنَا مِنْكَ فَقُولِي أَكَلْتُ مَغَافِيرَ



فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ لَا . فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرِبْتُ عَسَلَ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعَرْفُطُ . وَسَأَقُولُ ذَلِكَ ، وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكَ . قَالَتْ تَقُولُ سُودَةُ قَوْلَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكَ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سُودَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ قَالَ « لَا » . قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ . قَالَ « سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرِبْتُ عَسَلَ » . فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعَرْفُطُ فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ صَفِيَّةُ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ حَفْصَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ . قَالَ « لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ » . قَالَتْ تَقُولُ سُودَةُ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ . قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي .

ترجمه: «عایشه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - عسل و حلوا را دوست داشت، معمولاً وقتی که از نماز عصر به منزل بر می گشت به منزل همسرانش می رفت، با آنها صحبت می کرد، روزی به منزل حفصه رفت و بیشتر از آنچه قبلاً در آنجا توقف می کرد، توقف نمود، من هم به واسطه حسادتی که خاصّ زنان است، ناراحت شدم، جریان را که پرسیدم گفتند: زنی از نزدیکان حفصه یک کوزه عسل را به عنوان هدیه برای او برده است و شربت از آن برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تهیه کرده، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از آن شربت خورده است، من هم گفتم: قسم به الله باید نقشه ای بکشیم، لذا به سوده دختر زمعه (همسر پیامبر - صلی الله علیه وسلم -) گفتم: الان پیامبر پیش شما می آید، وقتی که آمد بگو بوی مغفیر از شما می آید، مگر مغفیر خورده اید؟ حتماً او هم می گوید: خیر، بگو پس این بو چیست که از شما می آید؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به شما می گوید: حفصه شربت عسل به من داده است، شما هم به او بگو حتماً زنبور این عسل از درخت عرط (که بوی بدی دارد) شیر را مکیده است، من هم وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد عین این کلمات را به او می گویم، ای صفیه! شما هم عیناً این جملات را به او بگو. (طبق نقشه عمل شد).

عایشه گوید: سوده گفت: همین که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بر در منزلم ایستاد، از ترس شما (عایشه) خواستم آنچه که به من گفته بودی عیناً آنرا به او بگویم، سپس پیش من (سوده) آمد، گفتم: ای رسول الله! آیا مغفیر خورده ای؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «خیر»، سوده گفت: پس این بوی بد چیست، که آن را احساس می کنم؟ گفت:



«حفصه شربت عسل را به من داده است». گفتم: زنبور این عسل باید از درخت عرفت شیره گرفته باشد. وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پیش من (عایشه) آمد، آنچه که سوده به او گفته بود من هم عین آنرا گفتم: وقتی که به منزل صفیه رفت صفیه هم آنچه که ما به او گفته بودیم به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: بعداً که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به منزل حفصه برگشت حفصه گفت: ای رسول الله! شربت عسل برایت بیاورم؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «نیازی به آن ندارم».

عایشه گوید: سوده گفت: قسم به الله (کار بدی کردیم) که شربت عسل را بر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - حرام نمودیم، من هم به سوده گفتم: ساکت باش.

توضیح: در این حدیث آمده: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم عسل و شیرینی (حلو) را دوست داشت. این مطلب جداگانه نیز در کتاب‌های «الأطعمة» (خوراکی‌ها) و «الأشربة» (نوشیدنی‌ها) نیز آمده است. در برخی نسخه‌ها شیرینی بر عسل مقدم شده، و در برخی دیگر برعکس.

تقدیم عسل به خاطر شرافت و اصالت آن است و اینکه یک ماده طبیعی و ساده است، در حالی که حلو ترکیبی است. ولی ممکن است حلو مقدم شده باشد چون متنوع‌تر است و ممکن است از عسل یا مواد دیگر تهیه شده باشد.

(وكان إذا انصرف من العصر): در اکثر نسخه‌ها، چنین آمده است. اما حماد بن سلمه از هشام بن عروه روایت کرده که بعد از نماز صبح این کار انجام می‌شد. روایتی از ابن عباس نیز همین را تأیید می‌کند. ابن مردویه روایت کرده: پیامبر بعد از نماز صبح می‌نشست تا آفتاب طلوع کند، سپس به دیدار همسرانش می‌رفت و برایشان دعا می‌کرد، و وقتی نوبت یکی از آن‌ها بود، نزد او می‌ماند.

جمع بین این دو روایت ممکن است: ملاقات‌های صبحگاهی رسمی‌تر بوده (فقط سلام و دعا)، ولی ملاقات بعد از عصر برای نشستن و صحبت و انس بیشتر بوده است. اما روایت معروف‌تر همان بعد از عصر است و روایت حماد بن سلمه شاذ محسوب می‌شود.

قوله (دخل علی نسائه): در روایت ابی‌أسامه آمده: «أجاز إلى نسائه» یعنی به سوی آنان رفت. این واژه به معنای «راه رفتن» و «پیمودن مسافت» نیز می‌آید؛ مانند جمله: «فأكون



أنا وأمتی أول من یجیز» یعنی من و اتم نخستین کسانی هستیم که از صراط عبور می کنیم (مسافت آن را می پیماییم).

قوله (فیدنو منهن) یعنی به آنان نزدیک می شد و با ایشان تماس داشت، اما بدون نزدیکی جنسی؛ همان طور که در روایت دیگر آمده است.

قوله (فاحتبس) یعنی مدتی نزد آنان ماند. در روایت ابی أسامه افزوده شده: «نزد او (حفصه) ماند.»

قوله (فسألت عن ذلک) در حدیث ابن عباس توضیح این جمله آمده است. در آن آمده: «عایشه از طول ماندن پیامبر نزد حفصه تعجب کرد، پس به کنیزی حبشی به نام خضراء که نزد او بود گفت: هنگامی که پیامبر نزد حفصه وارد شد، داخل شو و ببین چه می کند.»

قوله (أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل) زنی از قوم حفصه ظرف عسلی به او هدیه داد. نام این زن نیامده است. در حدیث ابن عباس آمده که این ظرف عسل از طائف برای حفصه هدیه شده بود.

قوله (فقلت لسودة بنت زمعة أنه سیدنو منك) در روایت ابی أسامه آمده: «این موضوع را به سوده گفتم و گفتم: وقتی نزد تو بیاید، به تو نزدیک خواهد شد.» در روایت حماد بن سلمه آمده: «وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد هر یک از شما آمد، بینی اش را بگیرد (تا بو را حس کند)، و اگر پرسید چرا، بگوئید: بوی مغفیر (شیره ای بدبو) می آید.» (توضیح مغفیر پیش تر آمده است).

قوله (سقتنی حفصة شربة عسل) در روایت حماد بن سلمه آمده: «فقط مقداری عسل بود که حفصه به من نوشاند.»

قوله (جرت) با فتح «ج» و «ر» و پس از آن حرف ساکن «س» آمده، به معنای «زنبور عسل چرا کرد». یعنی زنبورهایی که این عسل را تولید کردند، از درختی به نام «عرفط» تغذیه کرده بودند. اصل واژه «جرس» به معنی صدای خفیف است، مانند روایت وصف بهشت: «صدای پرندگان شنیده می شود». واژه «جرس» برای «چرا کردن» فقط در مورد زنبور به کار می رود. خلیل می گوید: «زنبورها وقتی عسل را می لیسند، گفته می شود: جرس عسل».



در روایت حماد آمده: «زنبورهایش از عرفط چرا کردند»، و ضمیر در «نخلها» به «عسله» (عسل اندک) بازمی‌گردد.

قوله (العرفط) عرفط نام درختی است که صمغ آن همان مغایر بدبو است. ابن قتیبه می‌گوید: گیاهی است تلخ با برگ پهن که روی زمین پهن می‌شود، خار دارد و میوه‌اش سفید و شبیه پنبه و اندازه‌ی دکمه لباس است. بوی ناخوشایندی دارد.

گفتم: پیش‌تر در سخن قاضی عیاض از مهلب درباره بوی عرفط و بررسی آن مطالبی بیان شده است.

قوله (وقولی أنت یا صفیه) یعنی ای صفیه دختر حیی، همسر پیامبر، تو نیز همین را بگو. در روایت ابی‌أسامه آمده: «و تو نیز ای صفیه، بگو...» یعنی همان سخنی را که به سوده آموخته بود بگو. در روایت او افزوده شده: «و پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم بسیار ناراحت می‌شد اگر بویی از او احساس می‌شد».

در روایت یزید بن رومان از ابن عباس آمده: «بیشترین چیزی که برایش سخت بود این بود که از او بوی بد شنیده شود». در روایت حماد بن سلمه آمده: «او خوش نداشت از او بوی ناخوش بیاید، چون فرشته نزدش می‌آمد». در روایت ابن ابی‌ملیکه از ابن عباس آمده: «او دوست داشت همیشه از او بوی خوش شنیده شود».

قوله (قالت تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بالذي أمرتنی به فرقا منك): یعنی سوده گفت: به الله قسم، همین که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بر در ایستاد، خواستم آن سخنی را که به من گفته بودی با او آغاز کنم، اما از ترس تو (عایشه) منصرف شدم.

در روایت ابی‌أسامه آمده: «وقتی وارد شد، سوده گفت: به الله قسم نزدیک بود همان چیزی را که گفتم، سریع به او بگویم». واژه «أبادئه» در بیشتر نسخه‌ها با حرف «ب» (از ریشه مبادأة) آمده که با همزه است، و در برخی نسخه‌ها با «ن» و بدون همزه (از ریشه مناداة). اما «أبادره» در روایت ابی‌أسامه از ریشه «مبادرة» است (یعنی شتاب کردن). در برخی نسخه‌های کشمیه‌نی، اصیلی و ابی‌الوقت مانند مورد اول با همزه آمده است. در نسخه ابن عساکر با «ن» آمده.



قوله (فلما دار إلى قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفة قالت له مثل ذلك) در این روایت درباره سخن عایشه آمده «نحو» (یعنی سخنی شبیه آن)، ولی درباره صفیه «مثل» آمده (یعنی دقیقاً همان سخن).

دلیل تفاوت شاید این باشد که عایشه چون مبتکر این ماجرا بود، سخن را با هر واژه‌ای که مناسب دید بیان کرد، ولی صفیه مأمور بود عین آن سخن را بگوید، بنابراین نمی‌توانست تغییری دهد، چون از ناراحتی عایشه بیم داشت.

این توجیه استدلالی است، ولی در بررسی روایت ابی‌أسامه دیدیم که در هر دو مورد از واژه «مثل» استفاده کرده، لذا احتمال قوی این است که تفاوت واژگان در اثر تصرف راویان باشد، والله اعلم.

قوله (فلما دار إلى حفصة) یعنی در روز دوم نزد حفصه آمد.

قوله (لا حاجة لي فيه) یعنی به غسل نیازی ندارم. احتمالاً به‌خاطر اینکه سه نفر از همسرانش به‌صورت مشابه به او گفتند که از دهانش بوی ناخوشایند می‌آید، فکر کرد این بو از غسل ناشی شده، پس آن را ترک کرد تا مانع تکرار مشکل شود. قوله (تقول سودة) در روایت ابن ابی‌أسامه افزوده شده: «سبحان الله».

قوله (والله لقد حرمانه) یعنی ما او را از خوردن آن منع کردیم (تحریم به‌معنای منع است). قوله (قلت لها اسكتي) یعنی (عایشه به سوده) گفت: ساکت باش؛ چون شاید می‌ترسید آن نقشه آشکار شود و حيله‌ای که علیه حفصه ترتیب داده بود، فاش گردد.^۱

درسها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر می‌گوید: در این حدیث، فوایدی نهفته است؛ از جمله آنکه:

■ زنان به‌طور طبیعی دارای صفت غیرت هستند.

■ و اینکه زن غیرتمند در آنچه برای دفع برتری گرفتن زن دیگر (رقیب) بر خود تلاش می‌کند، معذور است؛ خواه این تلاش از طریق حيله و نیرنگ باشد یا هر وسیله‌ی دیگری. مصنف (بخاری) در کتاب «ترک الحیل» (رها کردن نیرنگ‌ها) باب مستقلی در این‌باره گشوده با عنوان: آنچه از حيله‌ی زن نسبت به شوهر یا زنان دیگر ناپسند است.



■ و در این روایت همچنین بر اهمیت احتیاط در امور و پرهیز از کارهایی که شبهه‌دار است - اگر در ظاهر مباح باشد - تأکید شده؛ از ترس آنکه مبادا به حرام منجر شود.

■ همچنین از این روایت: برتری مقام عایشه نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم روشن می‌شود؛ چنان که زنان دیگر، حتی رقیبان، از او بیم داشتند و در همه چیز از او اطاعت می‌کردند - در چنین موضوع حساسی که مربوط به شوهرشان بود، آن‌هم کسی چون پیامبر، که برترین انسان‌هاست.

■ و در این حدیث: اشاره‌ای هست به ورع (پرهیزکاری) سوده؛ چرا که از کاری که ابتدا پذیرفته بود، پشیمان شد. او نخست برای دفع امتیاز بیشتر حفصه که به واسطه‌ی بیشتر بودن زمان حضور پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم نزد او (به‌خاطر غسل) پدید آمده بود، موافقت کرد.

■ هدفشان این بود که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از خوردن عسلی که باعث توقف بیشترش نزد حفصه می‌شد، منصرف شود. اما سوده بعدها از اینکه این ماجرا باعث شود پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از خوردن چیزی که دوست دارد (غسل) بازداشته شود، ناراحت شد؛ در حالی که عایشه خود در ابتدای حدیث به این نیرنگ اعتراف کرده است. سوده از آنچه پیش آمده بود تعجب کرد، اما جرأت نکرد که آن را آشکارا انکار کند و حتی پس از آن، وقتی عایشه به او گفت: «ساکت باش»، با او بحث نکرد، بلکه اطاعت کرد و خاموش شد. سوده از عایشه می‌ترسید؛ چون می‌دانست پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم او را از همه بیشتر دوست دارد. می‌ترسید اگر با عایشه مخالفت کند، او خشمگین شود؛ و اگر او را خشمگین کند، شاید پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم نیز نسبت به او (سوده) دل‌سرد شود - و این را تاب نمی‌آورد. پس معنای ترس سوده از عایشه همین است.

■ و در این حدیث: روشن می‌شود که اساس تقسیم نوبت بین همسران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم، شب بوده است؛ ولی در روز می‌توانسته همه را ملاقات کند؛ البته به شرط



آن که نزدیکی جنسی فقط با زنی باشد که نوبت اوست. (این مسئله پیش تر توضیح داده شده.)

■ و نیز از حدیث استفاده می شود که: در اموری که ذکر صریح آن ناپسند است، از کنایه استفاده می شود؛ چنان که در حدیث آمده: «فیدنو منه» یعنی به آن ها نزدیک می شد، و مقصود همان بوسه و نظایر آن است. این نکته را عبارت عایشه نیز تأیید می کند که به سوده گفت: «وقتی نزد تو آمد، خواهد خواست که به تو نزدیک شود؛ پس به او بگو: من بوی چنین و چنان احساس می کنم». این کار تنها در صورتی معنی می دهد که دهان به بینی نزدیک شود؛ به ویژه اگر بو خیلی شدید نباشد. و ظاهراً هم بو آن قدر شدید نبوده؛ چون اگر بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون اشاره ی دیگران نیز آن را حس می کرد و انکار می کرد. اما چون پذیرفت و انکار نکرد، این نشان می دهد اگر هم بویی بوده، خیلی خفیف بوده که فقط با نزدیکی کامل حس می شده. و الله داناتر است.

■ لازم به توضیح است کسی که به زنش بگوید شما بر من حرام هستی اگر منظورش طلاق باشد طلاقش واقع می شود ولی اگر منظورش طلاق نباشد باید کفاره قسم را که غذای ده نفر یا لباس ده نفر است بدهد و یا سه روز روزه بگیرد.

۹ - باب لا طلاق قبل النکاح

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُوْنَهَا فَهَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْبَةَ وَأَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وَعَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ وَشَرِيحَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمِ وَطَاوُسَ وَالْحَسَنَ وَعَكْرَمَةَ وَعَطَاءَ وَعَامَرَ بْنَ سَعْدٍ وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَنَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَمُجَاهِدَ وَالْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرُو بْنَ هَرَمٍ وَالشَّعْبِيَّ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ .

باب: پیش از نکاح، طلاق نیست



و فرموده الله عزوجل: «ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که زنان باایمان را ازدواج کردید، و قبل از همبستر شدن، طلاق دادید، عده ای برای شما بر آنها نیست، که بخواهید حساب آنرا نگاه دارید، آنها را با هدیه مناسبی بهره مند سازید و به طرز شایسته ای آنها را رها کنید». [احزاب: ۴۹]

و ابن عباس گفت: الله طلاق را پس از نکاح گردانیده است و در این مورد روایت شده است از: علی بن ابی طالب و سعید بن مسیب و عروه بن زبیر و ابوبکر بن عبدالرحمن و عبیدالله بن عبدالله بن عتبه و ابان بن عثمان و علی بن حسین و شریح و سعید بن جبیر و قاسم و سالم و طاوس و حسن و عکرمه و عطاء و عامر بن سعد و جابر بن زید و نافع بن جبیر و محمد بن کعب و سلیمان بن یسار و مجاهد و قاسم بن عبدالرحمن و عمرو بن هرم و شعبی (که بیست و چهار نفر مذکور) گفته اند که زن پیش از نکاح طلاق نمی شود.

توضیح: باب: طلاق قبل از ازدواج صحیح نیست. و آیه: «ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که با زنان مؤمن ازدواج کردید، سپس پیش از آن که با آنها تماس جنسی برقرار کنید طلاقشان دادید، پس عده ای بر آنها نیست که آن را بشمارند؛ پس هدیه ای به آنها بدهید و آنها را به خوبی رها سازید.» (احزاب: ۴۹) در نسخه ی ابی ذر، عبارت «لا طلاق قبل نکاح» (هیچ طلاق پیش از ازدواج معتبر نیست) نیامده؛ بلکه فقط عنوان: «باب: ای کسانی که ایمان آورده اید...» آمده و فقط تا عبارت «عده» را نقل کرده و بقیه ی آیه را حذف کرده و نوشته: «الآیه» (تا آخر آیه).

نسفی هم فقط نوشته: «باب: ای کسانی که ایمان آورده اید...» و سپس «آیه» را ذکر کرده. ابن تین می گوید: استدلال بخاری به این آیه برای اثبات عدم وقوع طلاق، دلالت آشکاری ندارد.

ابن المنیر می گوید: این آیه فقط درباره ی موردی است که طلاق بعد از ازدواج واقع شده، و نه قبل آن. پس آیه در مقام انحصار نیست و دلالتی بر بطلان طلاق قبل نکاح ندارد. من (ابن حجر) می گویم: پیش از بخاری، عبد الله بن عباس (مفسر قرآن) نیز به این آیه استدلال کرده.

قوله: و قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النکاح: یعنی الله طلاق را فقط بعد از عقد ازدواج قرار داده. این بخش از اثر ابن عباس است که احمد از طریق قتاده از ابن



عباس با سند خوب نقل کرده است. و حاکم از طریق یزید نحوی از ابن عباس روایت کرده: «این حرف را ابن مسعود نگفته؛ و اگر هم گفته باشد، اشتباهی از عالمی بوده است.»

مقصود مردی است که می‌گوید: «اگر با فلان زن ازدواج کنم، او طالق است.» ابن عباس در پاسخ گفت: الله در قرآن فرمود: «اگر ازدواج کردید، سپس طلاق دادید» و نفرمود: «اگر طلاق دادید، سپس ازدواج کردید.»

ابن خزیمه و بیهقی نیز این روایت را از ابن عباس نقل کرده‌اند. در آن آمده: کسی از ابن عباس پرسید درباره‌ی مردی که می‌گوید: «اگر با فلان زن ازدواج کنم، او طالق است»؛ ابن عباس گفت: «این چیزی نیست؛ طلاق مربوط به وقتی است که زن را در اختیار داشته باشد (ملک عقد).»

گفتند: ولی ابن مسعود گفته: اگر زمان مشخص کرده باشد، همان‌گونه خواهد بود. ابن عباس گفت: الله او را رحمت کند! اگر چنین بود، خداوند می‌فرمود: اگر طلاق دادید، سپس نکاح کردید.

عبدالرزاق از ثوری از عبدالأعلی از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده که مروان از او درباره‌ی مردی که گفته بود: «اگر فلان زن را بگیرم، او طلاق است»، پرسید؛ ابن عباس گفت: «طلاق نیست تا زمانی که ازدواج واقع شود، و عتقی نیست تا وقتی که بنده در ملک نباشد.»

و ابن ابی حاتم نیز از آدم، مولا خالد، از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده که درباره‌ی کسی که می‌گوید: «هر زنی را که ازدواج کنم، طلاق است»، گفت: این بی‌ارزش است؛ چون الله فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! وقتی که نکاح کردید...» و ابن ابی شیبه نیز همین مضمون را روایت کرده است.

این حدیث به صورت مرفوع (منسوب به پیامبر) در کتاب «فوائد ابی اسحاق بن ابی ثابت» نقل شده است. در آن آمده: «سال ۱۱۳ هجری حج کردم و بر عطا وارد شدم. درباره‌ی مردی که گفته بود: وقتی با فلان زن ازدواج کنم، طلاق است، پرسیدند. او گفت: طلاق نیست در آنچه در اختیار ندارد. این از ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده است. ولی در سند آن شخصی ناشناس وجود دارد.»



و نیز روایت شده است از علی، سعید بن مسیب، عروه بن زبیر، ابوبکر بن عبدالرحمن، عبیدالله بن عبدالله، أبان بن عثمان، علی بن حسین، شریح، سعید بن جبیر، قاسم، سالم، طاووس، حسن، عکرمه، عطاء، عامر بن سعد، جابر بن زید، نافع بن جبیر، محمد بن کعب، سلیمان بن یسار، مجاهد، قاسم بن عبدالرحمن، عمرو بن هرم، و شعبی - که طلاق قبل از نکاح واقع نمی‌شود.

ابن حجر می‌گوید: بخاری در این باب فقط به آثار صحابه و تابعین اکتفا کرده و حدیث مرفوع صریحی نیاورده؛ تا اشاره کند به آنچه من بعداً توضیح می‌دهم. در مورد اثر علی، عبدالرزاق از طریق حسن بصری نقل کرده که مردی از علی پرسید: «گفتم: اگر فلان زن را بگیرم، او طلاق است.» علی پاسخ داد: «این چیزی نیست (باطل است).» روایان این حدیث ثقه‌اند، ولی اشکال این است که حسن بصری از علی نشنیده است.

و آن را بیهقی از طریقی دیگر از حسن از علی روایت کرده است، و نیز از طریق نَزَّال بن سُبْرَة از علی.

و همچنین این حدیث به صورت مرفوع (منتسب به پیامبر صلی الله علیه وسلم) نیز روایت شده است؛ بیهقی و ابوداود آن را از طریق سعید بن عبدالرحمن بن رُقَیش نقل کرده‌اند که می‌گفت: از دای ام عبدالله بن ابی‌احمد بن جَحْش شنیدم که می‌گفت: علی بن ابی‌طالب گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم حفظ کردم که "طلاق نیست مگر پس از نکاح، و یتیمی پس از بلوغ وجود ندارد." این عبارت، لفظ بیهقی است، و روایت ابوداود خلاصه‌تر است.

و سعید بن منصور نیز آن را از طریقی دیگر از علی، با تفصیل بیشتری روایت کرده است، و ابن ماجه آن را به شکل مختصر آورده اما در سندش ضعف وجود دارد.

اما روایت سعید بن مسیب، آن را عبدالرزاق از ابن جریج نقل کرده که: عبدالکریم جزری به او خبر داد که از سعید بن مسیب، سعید بن جُبیر و عطا بن ابی‌ریاح درباره طلاق مرد پیش از نکاح پرسید.

همه آنان گفتند: طلاق پیش از نکاح (حتی اگر زن را نام ببرد یا نبرد) صحیح نیست. و سند آن صحیح است.



و سعید بن منصور از طریق داود بن ابی‌هند از سعید بن مسیب نقل کرده که گفت: "طلاق پیش از نکاح وجود ندارد." و این سند نیز صحیح است. و از او (سعید) روایتی دیگر همراه با مجاهد نیز خواهد آمد.

سعید بن منصور گفت: هشیم از محمد بن خالد نقل کرد که: مردی نزد سعید بن مسیب آمد و گفت: چه می‌گویی دربارهٔ مردی که گفته: اگر فلانی را بگیرم، طلاق است؟ سعید گفت: چقدر برایش مهر قرار دادی؟ مرد گفت: هنوز با او ازدواج نکرده‌ام، چگونه مهر تعیین کنم؟ سعید گفت: پس چگونه چیزی را طلاق می‌دهد که هنوز ازدواج نکرده است؟ و اما عروه بن زبیر: سعید بن منصور از حماد بن زید نقل کرده که هشام بن عروه از پدرش نقل کرده که می‌گفت: "هر طلاق یا آزادی (برده) پیش از تملک، باطل است." و سند آن صحیح است.

اما ابوبکر بن عبدالرحمن و عبیدالله بن عبدالله، حکمی را در اثر واحدی از سعید بن مسیب و سه نفر بعد از او و نیز ابوسلمه بن عبدالرحمن، جمعاً نقل کرده‌اند. آن را یعقوب بن سفیان و بیهقی از طریق یزید بن هاد نقل کرده‌اند از منذر بن علی بن ابی‌الحکم که: خواهر زاده‌اش دخترعمویش را خواستگاری کرد و در چیزی با هم مشاجره کردند.

آن جوان گفت: اگر با او ازدواج کنم، طلاق است تا زمانی که "غَضِیض" را بخورم. (غَضِیض: شکوفهٔ نر نخل است.) سپس از گفته‌شان پشیمان شدند. منذر گفت: من برایتان از این موضوع روشن‌سازی می‌آورم. پس نزد سعید بن مسیب رفت و ماجرا را برایش گفت. سعید گفت: چیزی بر او نیست؛ طلاق چیزی را داده که هنوز در تملکش نیست.

سپس می‌گوید: سپس از عروه بن زبیر پرسیدم، همان پاسخ را داد. سپس از ابوسلمه بن عبدالرحمن پرسیدم، همان پاسخ را داد. سپس از ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام پرسیدم، همان پاسخ را داد. سپس از عبیدالله بن عبدالله بن عتبّه بن مسعود پرسیدم، همان پاسخ را داد. سپس از عمر بن عبدالعزیز پرسیدم. او گفت: آیا از کسی سؤال کرده‌ای؟ گفتم: بله، و نامشان را گفتم. او گفت: پس به سوی آن گروه بازگشتم و آنان را خبر دادم.

و از عروه نیز روایت مرفوعی نقل شده، به‌گونه‌ای که ترمذی در "علل" از بخاری پرسید: "کدام حدیث در این باب صحیح‌تر است؟" بخاری گفت: حدیث عمرو بن شعیب از پدرش از جدش، و حدیث هشام بن سعد از زهری از عروه از عایشه.



می‌گویم: بشر بن سَری و دیگران آن را از هشام بن سعد از زهری از عروه به صورت مُرسَل روایت کرده‌اند (یعنی بدون ذکر نام صحابی)، ولی حماد بن خالد آن را به صورت متصل نقل کرده است. و ابن ابی شیبہ نیز آن را از حماد بن خالد چنین روایت کرده است. اما علی بن حسین بن واقد، آن را از هشام بن سعد از زهری از عروه از مسور بن مخرمه به صورت مرفوع روایت کرده است، و ابن ماجه و ابن خزیمه در "صحیح" خود آن را آورده اند. اما هشام بن سعد را فقط در متابعات (روایات تأییدی) نقل کرده‌اند و در او ضعف وجود دارد. ابن عدی نیز این حدیث را در زمره احادیث منکر او آورده است. و از عروه از عایشه، از طریق معمر بن بَکَّار سعدی از ابراهیم بن سعد از زهری نیز آمده است. دارقطنی این را نقل کرده که: "پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم ابوسفیان را به سوی نجران فرستاد" و در پایان آن آمده است: به او وصیت کرد که از الله بترسد و گفت: "نباید مردی طلاق دهد مگر پس از نکاح، و برده‌ای آزاد کند مگر پس از تملک، و نذر در معصیت الله نکند". و معمر، حافظ خوبی نیست. و دارقطنی آن را از طریق ولید بن سلمه اردنی از یونس از زهری نیز آورده است. ولید، ضعیف است. و هنگامی که ترمذی در "جامع" خود حدیث عمرو بن شعیب را آورد، گفت: این حدیث صحیح نیست.

در این باب احادیثی نیز از علی، معاذ، جابر، ابن عباس و عایشه روایت شده است. و من هنگام بررسی سخنان کسانی که بخاری در این باب از ایشان تعلیق آورده، روایات مرفوع آنان را ذکر کرده‌ام.

ترمذی از یاد برده که این روایت از مسور بن مخرمه و عایشه نیز آمده، همان گونه که پیشتر گذشت، و نیز از عبدالله بن عمر، و از ابو ثعلبه خُشنی.

حدیث ابن عمر بعداً در اثر سعید بن جبیر خواهد آمد. و حدیث ابو ثعلبه را دارقطنی با سندی شامی نقل کرده که در آن بقیه بن ولید وجود دارد، و او روایت را به صورت "عن" (بدون تصریح به سماع) آورده و گمان می‌رود که ارسال هم دارد.

اما دربارهٔ أبان بن عثمان هنوز به سندی که آن را به او نسبت دهد دست نیافتیم.

اما علی بن حسین را در کتاب "الغیلانیات" از طریق شعبه از حکم بن عتیه چنین روایت کرده‌ایم که گفت: از علی بن حسین شنیدم که می‌گفت: "طلاق نیست مگر پس از نکاح". و ابن ابی شیبہ نیز آن را از غُندر از شعبه چنین نقل کرده است.



و در "فوائد عبدالله بن ایوب المخرمی" نیز از طریق ابی اسحاق سبیعی از علی بن حسین همین معنا روایت شده است، و هر دو سند صحیح‌اند. و طریق دیگری نیز از او (علی بن حسین) خواهد آمد که همراه با سعید بن جبیر خواهد بود.

و سعید بن منصور از حماد بن شعیب از حبیب بن ابی ثابت روایت کرده که گفت: مردی نزد علی بن حسین آمد و گفت: من گفته‌ام روزی که با فلانی ازدواج کنم، طلاق است. علی بن حسین این آیه را خواند: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ) سپس گفت: "من طلاق را جز پس از نکاح نمی‌دانم."

اما شریح، این روایت را سعید بن منصور و ابن ابی شیبیه از طریق سعید بن جبیر از او نقل کرده‌اند که گفت: «طلاق پیش از نکاح وجود ندارد.» و سند آن صحیح است. و لفظ روایت ابن ابی شیبیه چنین است: «مردی گفت: روزی که با فلانی ازدواج کنم، او سه طلاقه باشد.»

اما سعید بن جبیر، ابو بکر بن ابی شیبیه آن را از عبدالله بن نمیر، از عبدالملک بن ابی سلیمان، از سعید بن جبیر روایت کرده که درباره مردی که گفت: «روزی که با فلانی ازدواج کنم، او طلاق باشد»، سعید گفت: این بی‌ارزش است؛ طلاق فقط پس از نکاح است. و سند آن صحیح است. و از او طریق دیگری نیز با روایت از مجاهد خواهد آمد.

سعید بن منصور گفت: سفیان از سلیمان بن ابی المغیره برای ما روایت کرد که گفت: از سعید بن جبیر و علی بن حسین درباره طلاق پیش از نکاح پرسیدم؛ هر دو آن را بی‌اثر دانستند. و این حدیث به صورت مرفوع نیز روایت شده؛ دارقطنی آن را از طریق ابی هاشم رمانی از سعید بن جبیر از ابن عمر از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم آورده که در پاسخ به مردی که گفته بود: «روزی که با فلانی ازدواج کنم، او طلاق باشد»، فرمود: «طلاق داده چیزی را که مالک آن نیست.» و در سند آن «ابو خالد واسطی» است که ضعیف می‌باشد.

و برای حدیث ابن عمر، طریق دیگری هست که ابن عدی از عاصم بن هلال از ایوب از نافع از ابن عمر روایت کرده که آن را مرفوع دانسته: «طلاق نیست مگر پس از نکاح.» ابن عدی از ابن صاعد نقل کرده که وقتی آن را روایت کرد گفت: نمی‌دانم برای آن علتی باشد. اما برخی، این سخن را بر ابن صاعد انکار کردند، در حالی که او در این مسأله بی‌تقصیر است و علت اصلی، ضعف حفظ عاصم است.



اما قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق و سالم بن عبدالله بن عمر، ابو عیید در کتاب «النکاح» از هشیم و یزید بن هارون (هر دو از یحیی بن سعید) نقل کرده که گفت: قاسم بن محمد، سالم بن عبدالله، و عمر بن عبدالعزیز همگی می گفتند: «طلاق پیش از نکاح درست نیست.» و سند این روایت نیز صحیح است. ابن ابی شیبہ نیز از طریق دیگری از سالم و قاسم آورده که این حکم را درباره زن معینه (با ذکر نام) بیان کرده اند.

ابن ابی شیبہ گفت: حفص بن غیاث از حنظلہ نقل کرده که: از قاسم و سالم درباره مردی که گفته بود «اگر فلانی را بگیرم، او طلاقه باشد» پرسیده شد. گفتند: «همان است که گفته.»

و از ابی اسامه از عمر بن حمزه نقل شده که از سالم، قاسم، ابوبکر بن عبدالرحمن، ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم، و عبدالله بن عبدالرحمن پرسیده شد که مردی گفته: «اگر فلانی را بگیرم، او به طور قطعی طلاق است»، همگی گفتند: نباید با او ازدواج کند. و این حمل می شود بر کراهت، نه حرمت.

چراکه اسماعیل قاضی در کتاب "أحكام القرآن" از طریق جریر بن حازم از یحیی بن سعید نقل کرده که قاسم از این مسأله سؤال شد، و او آن را نکوهیده (مکروه) دانست. و این طریقی است برای جمع میان نقل های مختلف از او.

اما طاوس، عبدالرزاق از معمر نقل کرده که گفت: «ولید بن یزید به فرمانداران شهرها نوشت که درباره طلاق پیش از نکاح برای او بنویسند، زیرا خودش به این مشکل مبتلا شده بود. او به حاکم یمن نوشت. او نیز ابن طاوس، اسماعیل بن شروس، و سماک بن فضل را فراخواند.

ابن طاوس از پدرش، اسماعیل بن شروس از عطاء، و سماک از وهب بن منبه خبر دادند که همگی گفتند: «طلاق پیش از نکاح صحیح نیست.»

و سماک از خودش افزود: «نکاح، پیوندی است که بسته می شود و طلاق آن را می گشاید؛ پس چگونه چیزی را می توان گشود پیش از آنکه بسته شود؟»

و سعید بن منصور این را از طریق خُصیف، و ابن ابی شیبہ از طریق لیث بن ابی سلیم نقل کرده اند که هر دو از عطاء و طاوس توأماً روایت کرده اند.



و روایت مرفوعی نیز آمده است؛ عبدالرزاق از ثوری از ابن منکدر از کسی که طاوس را شنیده، نقل کرده که گفت: «از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود: کسی که نکاح نکرده، طلاق ندارد.» و ابن ابی شیبہ نیز آن را از وکیع از ثوری چنین نقل کرده است. این روایت مرسل است و گفته‌اند: از طاوس از ابن عباس نیز روایت شده؛ دارقطنی و ابن عدی با دو سند ضعیف از طاوس آن را آورده‌اند.

حاکم و بیهقی نیز از ابن جریج از عمرو بن شعیب از طاوس از معاذ بن جبل نقل کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «طلاق نیست مگر پس از نکاح، و آزادی نیست مگر پس از تملک.» راویان آن ثقه‌اند، اما میان طاوس و معاذ انقطاع وجود دارد.

و در روایت عمرو بن شعیب اختلاف است؛ عامر احول، مطر وراق، عبدالرحمن بن حارث و حسین معلّم، همگی از عمرو بن شعیب، از پدرش، از جدّش روایت کرده‌اند، و هر چهار راوی ثقه‌اند و احادیث‌شان در سنن هست.

از این جهت، کسانی که حدیث عمرو بن شعیب را قوی می‌دانند آن را صحیح دانسته‌اند، ولی در آن اختلاف وجود دارد.

سعید بن منصور از طریق دیگری از عمرو بن شعیب نقل کرده که گفت: پدرم زنی را به من پیشنهاد داد برای ازدواج، اما من نپذیرفتم و گفتم: اگر روزی با او ازدواج کنم، او طلاق بته است. سپس پشیمان شدم و به مدینه آمدم و از سعید بن مسیب و عروه بن زبیر پرسیدم، گفتند: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «طلاق نیست مگر پس از نکاح».

این نشان می‌دهد که برخی که روایت «از پدرش از جدّش» را ذکر کرده‌اند، راه اصلی را در پیش گرفته‌اند؛ وگرنه اگر عمرو چنین حدیثی از پدر و جدّش داشت، دیگر نیازی نبود به مدینه سفر کند و فقط به حدیث مرسل اکتفا کند.

و قبلاً گذشت که ترمذی از بخاری نقل کرده که حدیث عمرو بن شعیب از پدرش از جدّش صحیح‌ترین حدیث در این باب است، و همچنین این را از امام احمد نیز نقل کرده‌اند. والله أعلم.

اما حسن بصری، عبدالرزاق از معمر از او و قتاده نقل کرده که گفتند: «طلاق قبل از نکاح، و آزادی قبل از تملک، جایز نیست.» و از هشام نیز مانند این از حسن نقل شده است. و ابن منصور از هشیم از منصور و یونس، هر دو از حسن نقل کرده‌اند که می‌گفت: «طلاق نیست مگر پس از تملک.» و ابن ابی شیبہ گفت: خلف بن خلیفه از من نقل کرد که



از منصور درباره کسی پرسیدم که گفته: «روزی که با او ازدواج کنم، او طلاق است.» او گفت: حسن آن را طلاق نمی‌دانست.

اما عکرمه، ابو بکر اثرم از فضل بن دُکین از سوید بن نُجیح نقل کرده که گفت: از عکرمه، غلام ابن عباس، پرسیدم: مردی گفته اگر با فلانی ازدواج کنم، او طلاق است. عکرمه گفت: «طلاق فقط پس از نکاح است».

اما عطاء، قبلاً با طاوس ذکر شد و نیز طریقی دیگر با مجاهد از او می‌آید. و نیز به صورت مرفوع از او نقل شده؛ طبرانی در «الأوسط» از طریق موسی بن هارون، از محمد بن منهال، از ابی بکر حنفی، از ابن ابی ذئب، از عطاء، از جابر روایت کرده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «طلاق نیست مگر پس از نکاح، و آزادی نیست مگر پس از تملک.» طبرانی گفت: این حدیث را فقط ابوبکر حنفی و وکیع از ابن ابی ذئب روایت کرده‌اند، و از ابی بکر حنفی نیز فقط محمد بن منهال آن را روایت کرده است.

ابو یعلی نیز این را از محمد بن منهال روایت کرده و تصریح کرده که ابن ابی ذئب از عطاء برای او حدیث نقل کرده است. و به همین دلیل، ایوب بن سوید از ابن ابی ذئب نقل کرده: «عطاء برای ما حدیث گفت.» اما ایوب بن سوید، ضعیف است.

و همین‌طور حاکم در کتاب «المستدرک» از طریق محمد بن سنان القزاز از ابوبکر حنفی روایت کرده و در آن تصریح به حدیث گویی عطاء از ابن ابی ذئب و حدیث جابر از عطاء کرده است؛ در این روایات نگاه‌ها و دقت‌هایی وجود دارد و در آن‌ها «نعنه» دیده می‌شود.

یالسی آن را در مسند خود از ابن ابی ذئب از کسی که عطاء را شنیده، نقل کرده است. و همین‌طور ما آن را در «الغیلانیات» از طریق حسین بن محمد المروزی از ابن ابی ذئب شنیده ایم. ابو قره نیز آن را در السنن از ابن ابی ذئب روایت کرده است. و روایت وکیع که طبرانی به آن اشاره کرده، ابن ابی شیبه آن را از ابن ابی ذئب از عطاء و از محمد بن المنکدر از جابر روایت کرده که گفته: «طلاق پیش از نکاح نیست.» و روایت محمد بن المنکدر از جابر را بی‌هقی از طریق صدقه بن عبدالله نقل کرده که گفته: «روزی که نزد محمد بن المنکدر بودم و عصبانی بودم، پرسیدم: آیا تو به ولید بن یزید یا سلمه اجازه دادی؟ گفت: نه، اما رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم به من گفته است که جابر بن عبدالله شنیده پیامبر می‌گوید: طلاق نیست برای کسی که نکاح نکرده و آزادسازی نیست برای کسی که مالک نشده.»



اما عامر بن سعد، که از بزرگان تابعین کوفی است، درباره‌اش اختلاف است؛ کرمانی در شرح خود گفته است که او پسر سعد بن ابی وقاص است که محل نظر است.

جابر بن زید، معروف به ابو الشعثاء البصری، توسط سعید بن منصور از طریق خودش روایت شده است که سند آن یک راوی نامعلوم دارد. نافع بن جبیر (پسر مطعم) و محمد بن کعب قرظی نیز ابن ابی شیبه آن را از جعفر بن عون از اسامه بن زید نقل کرده‌اند که هر دو گفته‌اند: «طلاق نیست مگر پس از نکاح.» سلیمان بن یسار را سعید بن منصور از طریق عتاب بن بشیر از خصیف از سلیمان بن یسار روایت کرده است که او سوگند خورده بود: «اگر با زنی ازدواج کنم، او طلاق است.» و آن زن را گرفته بود. عمر بن عبدالعزیز که حاکم مدینه بود، به او نامه نوشت و گفت: «شنیدم که چنین قسم خورده‌ای، آیا رهایش نمی‌کنی؟» او گفت: نه. عمر کاری نکرد و بین آن‌ها تفاوتی نگذاشت.

مجاهد را ابن ابی شیبه از طریق حسن بن الرماح روایت کرده است که پرسیدم از سعید بن مسیب، مجاهد و عطاء درباره مردی که گفت: «روزی که با فلانی ازدواج کنم، طلاق است.» همه گفتند: «چیزی نیست.» سعید افزود: «مثل ریزش سیل قبل از باران.» اما روایت مخالف مجاهد نیز وجود دارد که ابوعبید از طریق خصیف نقل کرده که امیر مکه به همرش گفت: «هر زنی که بگیرم، طلاقه است.» خصیف این را به مجاهد گفت و گفت که سعید بن جبیر گفته: «چیزی نیست، طلاق کسی که مالک نیست.» مجاهد آن را ناپسند دانست و نقد کرد.

قاسم بن عبدالرحمن، فرزند عبدالله بن مسعود، را ابن ابی شیبه از وکیع از معروف بن واصل روایت کرده که پرسیده بود: قاسم گفت: «طلاق نیست مگر پس از نکاح.» عمرو بن هرم، از ازدی‌های تابعین، را هم داریم ولی حدیث موصولی از او نیافتم، فقط برخی شروح گفته‌اند که ابوعبید از طریق او حدیث را آورده است.

شعبی را وکیع در مصنفش از اسماعیل بن ابی خالد روایت کرده که شعبی گفته است: «اگر کسی بگوید هر زنی را که بگیرم طلاق است، چیز مهمی نیست ولی اگر اشاره به زن خاصی باشد، مسئله فرق می‌کند.» عبدالرزاق نیز از ثوری از زکریا بن ابی زائده و اسماعیل بن ابی خالد از شعبی روایت کرده که: «اگر تعمیم داده شود، چیز مهمی نیست.» ابن ابی شیبه از وکیع از سفیان از منصور روایت کرده که گفته: «اگر اشاره خاص باشد (زن معین) طلاق واقع می‌شود، اما اگر تعمیم باشد (مثل «هر زنی») چیز مهمی نیست.»



و حماد بن ابی سلیمان نیز همین نظر را دارد، و همچنین ابن مسعود از طریق الاسود بن یزید چنین گفته است و ابن عباس هم به این نظر اشاره کرده است.

ابن مسعود از اولین کسانی است که به وقوع طلاق قائل شده و پس از او کسانی مانند نخعی و حماد به همین رأی بوده‌اند.

اما روایت ابن ابی شیبہ از قاسم که گفته «او طلاق است» و استدلال به اینکه عمر درباره کسی که گفته: «روزی که ازدواج کنم، طلاق است» پاسخ داده است: «تا وقتی او کافر نشود، ازدواج نکند»، صحیح نیست؛ زیرا این روایت از عبدالله بن عمر العمری درباره قاسم است و العمری ضعیف است و قاسم زمان عمر را درک نکرده است.

گویی بخاری از احمد تبعیت کرده که در نقل اقوال تابعین، آنها را به‌طور مطلق نسبت داده است، حال آنکه برخی تفصیل داده‌اند و برخی اختلاف نظر دارند.

عبدالله بن احمد بن حنبل در کتاب «العلل» نقل کرده که سفیان بن وکیع به او گفته: «از احمد شنیده‌ام که چهل سال است وقتی درباره طلاق پیش از نکاح سؤال شده، گفته: از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم و علی و ابن عباس و علی بن حسین و ابن مسیب و بیست و نه نفر دیگر از تابعین نقل شده که آنها آن را جایز نمی‌دانند.»

عبدالله گفته: «از پدرم نیز درباره این مسئله سؤال کردم، و او نیز همین را گفته است.» می‌توان گفت بخاری در نسبت دادن این نظر به همه تابعین ممکن است افراط کرده باشد، زیرا برخی آنها تفصیل کرده و برخی اختلاف نظر دارند.

این مسئله یکی از اختلافات معروف در میان علماست و در آن مذاهب مختلف وجود دارد: برخی معتقد به وقوع طلاق پیش از نکاح به صورت مطلق هستند، برخی آن را مطلقاً رد می‌کنند، برخی تفصیل کرده‌اند که اگر زن مشخص باشد یا تعمیم داده شود، حکم فرق می‌کند، برخی هم تردید دارند.

اکثریت فقها و محدثین (از جمله شافعی، ابن مهدی، احمد، اسحاق، داود و پیروانشان) قائل به عدم وقوع مطلق طلاق پیش از نکاح هستند، ولی ابوحنیفه و پیروانش به وقوع مطلق آن معتقدند.

ربیعہ، ثوری، لیث، اوزاعی، ابن ابی لیلی و کسانی که پیش‌تر ذکر شدند، از جمله ابن مسعود و پیروان او و مالک (که در مشهوراتش همین است) قائل به عدم وقوع طلاق مطلقاً



حتی اگر مخصوص باشد، هستند. درباره ابن قاسم هم همین نظر است و او توقف کرده است. همین حکم درباره ثوری و ابی عبید هم هست.

اکثر مالکی‌ها با تفصیل گفته‌اند: اگر زن، گروه، قبیله، مکان یا زمان مشخصی را نام ببرد که انسان بتواند به آن برسد، در این صورت طلاق و آزادسازی محقق می‌شود. اما عطاء مذهب تفصیلی دیگری دارد که شرط این مسئله را در عقد نکاح زن می‌داند؛ اگر این شرط باشد، نکاح از زن خاص صحیح نیست و گرنه نکاح صحیح است (ابن ابی شیبه این را نقل کرده است).

زهری و پیروانش گفته‌اند که تعبیر «لا طلاق قبل النکاح» به کسی برمی‌گردد که اصلاً ازدواج نکرده، پس اگر بگویند مثلاً «فلانی را طلاق داده‌ام» ولی ازدواج نکرده باشد، طلاق واقع نشده است؛ و اگر بگویند «اگر ازدواج کردم، طلاق است» طلاق واقع می‌شود. این تعبیر با آثار صریح نقض می‌شود.

سعید بن مسیب و دیگران از مشایخ زهری این معنا را نقل کرده‌اند که طلاق درباره کسی که گفته «اگر ازدواج کنم، طلاق است» واقع نمی‌شود، چه مقید باشد چه تعمیم داده باشد.

به دلیل اختلاف مشهور، احمد مطلقاً وقوع طلاق را رد کرده و گفته اگر ازدواج کند، من به او دستور نمی‌دهم که طلاق دهد. اسحاق هم همین نظر را در مورد موارد معین دارد. بییهقی پس از نقل اخبار فراوان و آثاری که نشان از عدم وقوع طلاق دارند، می‌گوید: این آثار دلالت بر این دارند که اکثر صحابه و تابعین فهمیده‌اند که طلاق یا آزادسازی که پیش از عقد نکاح یا مالکیت معلق شده باشد، پس از وقوع آن‌ها عملی نیست؛ و تأویل مخالف در اینکه عدم وقوع را مربوط به پیش از مالکیت بداند و وقوع را مربوط به بعد از آن، اهمیت ندارد.

زیرا همه می‌دانند طلاق قبل از عقد نکاح یا مالکیت واقع نمی‌شود، پس اگر خبر را بر ظاهرش حمل کنیم، فایده‌ای در آن نیست؛ برخلاف اینکه اگر آن را بر ظاهرش حمل کنیم، خبر مفیدی است مبنی بر عدم وقوع طلاق حتی پس از عقد. این به نظر می‌رسد که نظر صحیح است.



بی‌هقی به همین موضوع اشاره کرده و آن را مرتبط با آنچه زهری گفته و نیز آنچه مالک در موطأ آورده است می‌داند؛ اینکه برخی از مردم مدینه می‌گفتند: اگر مردی قبل از نکاح زن را طلاق دهد و بعد نکاح کند، طلاق لازم است.

ابن بطلال گفته: برخی این حدیث «لا طلاق قبل النکاح» را به این معنا تأویل کرده‌اند که کسی که گفته به زنی «اگر فلانی بیاید، اجازه دارم تو را شوهر دهم»، اما او گفته «اگر فلانی بیاید، عقد نکاح واقع نمی‌شود مگر اینکه عقد دیگری بسته شود».

همچنین کسی که کالایی را بفروشد که مالک آن نیست و بعد مالک شود، آن فروش الزام‌آور نیست.

اگر مرد به زن خود بگوید: «اگر تو را طلاق دهم، بازگشت می‌کنم» و طلاق دهد، زن دیگر بازگشتی ندارد؛ و همین حکم درباره طلاق است.

آنچه برای اثبات وقوع طلاق معلق شده آورده شده، آیه «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌ها وفا کنید» است، که اشاره به عقد است؛ اما طلاق عقد نیست و نذر وسیله تقرب به الله است در حالی که طلاق از مباح‌ترین کارهای مکروه است.

بنابراین احمد فرق گذاشته بین تعلیق آزادسازی و تعلیق طلاق، و وقوع آن را تنها در آزادسازی قبول کرده، نه در طلاق؛ چون اگر کسی می‌گفت «الله آزادسازی بر من واجب کرده» الزام‌آور بود، اما اگر می‌گفت «طلاق» بی‌معناست. وصیت هم تنها بعد از مرگ اجرا می‌شود. اگر کسی در حال حیات طلاق را به مرگ معلق کند، اجرا نمی‌شود.

برخی به وقوع طلاق معلق استناد کرده‌اند، مثل اینکه مرد به زن بگوید: «اگر وارد خانه شدم، تو طلاقه‌ای» و وقتی وارد شد طلاق واقع شود.

اما پاسخ این است که طلاق حق مالکیت شوهر است و او اختیار دارد آن را تحقق دهد، تأخیر کند یا به شرط معلق کند و حتی آن را به دیگری واگذار کند؛ اگر شوهر نباشد چیزی مالک نیست تا چنین اختیاری داشته باشد.

ابن العربی از مالکی‌ها گفته است اصل در طلاق این است که برای زن منکوحه (زن ازدواج کرده) باشد، یعنی کسی که عقد نکاح بر او بسته شده است، و این همان است که لفظ مطلق حکم می‌کند. اما ورع (ترس از گناه) اقتضا می‌کند درباره زنانی که گفته شده چنین چیزی درباره‌شان هست، احتیاط شود و تعلیق را منتفی بدانند.



مالک و برخی دیگر گفته‌اند که اگر عام گفته شود، کسی که این تعلیق را انجام داده، راه ازدواج مشروع را مسدود کرده و به همین دلیل در آن نظر مخالف وجود دارد؛ این تفاوت‌ها بر اساس تخصیص ادله به مصالح است، و گرنه اگر این حکم مخصوص باشد باید درباره عموم هم صدق کند. الله عالم‌تر است.^۱

۱۰ - باب إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهُ هَذِهِ أَخْتِي . فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ أَخْتِي وَذَلِكَ فِي
ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » .

باب: اگر مردی از روی اجبار زن خود را بگوید، وی خواهر من است بر حالت وی اثر نمی‌گذارد

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ابراهیم در معرفی زن خود ساره گفت: وی خواهر من است و این گفته در ذات الله عزوجل است».

توضیح: عنوان باب: «اگر مردی در حالی که مجبور است به همسرش بگوید: این خواهر من است، هیچ ایرادی ندارد.» پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: «ابراهیم به ساره گفت: این خواهر من است، و این در راه الله بود.» ابن بطال گفت: منظور ابراهیم این بود که کسانی که از گفتن «خواهرم» به همسرشان اجتناب می‌کنند، با این بیان راه برگشت برای شان باز است. عبدالرزاق از طریق ابی تمیمه هجیمی روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از کنار مردی گذشت که به همسرش می‌گفت: «خواهرم»، پس او را نهی کرد. ابن بطال گفت: به همین دلیل عده‌ای از علما گفته‌اند اگر کسی عمداً این کار را بکند، این بیان باعث آشکارشدن رابطه می‌شود. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم به او راه درست را نشان داد و از گفتار مشکل‌زا بازداشت.

گفته شد میان این حدیث و داستان ابراهیم تعارضی نیست، چون ابراهیم خواهرش را در معنای «خواهر دینی» گفت، بنابراین اگر کسی قصد «برادری و خواهری دینی» داشته باشد، ضرری ندارد. حدیث ابی تمیمه مرسل است ولی ابو داود از طریق سندی مشابه آن را روایت کرده است. همچنین ابو داود پیش از این حدیث، حدیث ابوهریره درباره داستان ابراهیم و



ساره را آورده و به نظر می‌رسد موافق بخاری باشد. بخاری شرط کرده که اگر کسی به اجبار این جمله را بگوید، ضرری ندارد و برخی مفسران گفته‌اند در داستان ابراهیم اجبار وجود نداشت، اما بخاری قصدش این بود که از داستان ابراهیم دلیل بیاورد که اگر کسی در اجبار این جمله را بگوید، ضرری ندارد؛ چون ابراهیم این را به سبب ترس از پادشاه گفت. در آن زمان معمول بود که بدون خواست و رضایت مرد، زن به خانه دیگران برده نشود، اما زنان متأهل را اگر مردان می‌خواستند، از شوهرشان می‌گرفتند (مانند ربودن). ابراهیم از ترس برای ساره گفت او خواهرم است و این تعبیر به خواهر دینی معنا شد. الله عالم‌تر است. **(تنبيه)**: نسفی در این باب همه مطالبی را آورده که بعد از آن در ترجمه آمده و برعکس این، ابو نعیم در «المستخرج» آورده است. الله عالم‌تر است.^۱

۱۱ - باب الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ

وَالْكُرْهَ وَالسَّكَرَانَ وَالْمَجْنُونَ وَأَمْرَهُمَا ، وَالْفُلَاقَ وَالنَّسْيَانَ فِي الطَّلَاقِ وَالشَّرْكَ وَغَيْرِهِ ، يَقُولُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرَأٍ مَا نَوَى ». وَتَلَا الشَّعْبِيُّ (لَا تَوَاحِدُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُؤَسَّوسِ . وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَلَّذِي أَقْرَعَ عَلَى نَفْسِهِ « أَبِكُ جُنُونٌ » . وَقَالَ عَلَى بَقَرٍ حَمْرَةٌ خَوَاصِرَ شَارَفِي ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلُومُ حَمْرَةَ ، فَإِذَا حَمْرَةٌ قَدْ ثَمِلَ مُحَمَّرَةٌ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ قَالَ حَمْرَةٌ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدُ لِأَبِي فَعَرَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ ، وَقَالَ عُثْمَانُ لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَّاقٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَلَّاقُ السَّكَرَانِ وَالْمُسْتَكْرِهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ . وَقَالَ عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لَا يَجُوزُ طَلَّاقُ الْمُؤَسَّوسِ . وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ . وَقَالَ نَافِعٌ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَثَّةَ إِنْ خَرَجَتْ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بَثَّتْ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرَاتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا يُسْتَلُّ عَمَّا قَالَ ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ ، حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ ، فَإِنْ سَمَى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ ، جَعَلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنْ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ . نِيَّتُهُ ، وَطَلَّاقٌ كُلُّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ . وَقَالَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلَتْ فَأَنْتِ طَالِقٌ . ثَلَاثًا ، يَفْشَاهَا عِنْدَ



كُلُّ طَهْرٍ مَرَّةً ، فَإِنْ اسْتَبَانَ حَمَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ . وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ الْحَقِيُّ بِأَهْلِكَ . نَيْثُهُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِنْ قَالَ مَا أَنْتَ بِامْرَأَتِي . نَيْثُهُ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى . وَقَالَ عَلِيُّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رَفَعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ ، وَعَنِ الثَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ . وَقَالَ عَلِيُّ وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْثُوهِ .

باب: طلاق در حالت خشم و جبر یا مستی و یا دیوانگی و حکم این هردو، و اگر به غلطی لفظ طلاق بر زبان آورد و یا کسی به الله شرك بیاورد و یا از روی فراموشی طلاق دهد نظر به فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم: «اعمال به نیت بستگی دارد و هر کس بر وفق نیت خود پاداش می گیرد». و شعبی این آیه را تلاوت کرد: «الها، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر». [بقره: ۲۸۶] و آنچه روا نمی باشد به اقرار و سوسه کننده. و پیامبر صلی الله علیه وسلم به کسی که به ارتکاب زنا بر خود اقرار کرد، فرمود: «آیا دیوانه هستی؟» و علی رضی الله عنه فرمود: «حمزه پهلوهایی شتران مرا درید و پیامبر صلی الله علیه وسلم به ملامت کردن حمزه آغاز کرد و ناگاه دریافت که حمزه مست است و چشمانش (از اثر شراب) سرخ شده است. سپس حمزه گفت: آیا شما غلامان پدرم نیستید؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم دریافت که وی مست (شراب) است و از آنجا برآمد و ما همراه وی برآمدیم. عثمان گفت: طلاقی که دیوانه و مست بدهد اعتبار ندارد. و ابن عباس گفت: طلاق مرد مست و کسی که مجبور شود جایز نیست. و عقبه بن عامر گفت: طلاق مردی که سوسه کننده است جواز ندارد. و عطاء گفت: اگر کسی با لفظ طلاق آغاز کرد و شرط گذاشت، شروط وی اعتبار دارد.

و نافع (به ابن عمر) گفت: اگر مردی زن خود را به شرط این که اگر از خانه برآید طلاق باین بدهد (حکم آن چیست؟) ابن عمر گفت: اگر زنش برآید، از وی (به طور قطع) جدا می شود، (و رجوعی ندارد) و اگر بیرون نرود، بر آن اثری ندارد. و زهري گفت: درباره ی مردی که بگوید: - اگر چنین و چنان نکنم زن من سه طلاق باشد - باید از وی سوال شود به آنچه گفته و در دل خود (نیت آنرا) بسته، آنگاه که این سوگند را یاد کرده است، (که تا چه مدتی آن کار را نکند) اگر وی مدتی را که می خواسته و در دل به آن نیت کرده بود، آنگاه که سوگند خورده بود یاد کرد (تعیین نمود) گفته ی او به دین او و امانت او و گذاشته شود.



و ابراهیم گفت: اگر شوهر به زن بگوید که: مرا به تو نیازی نیست، به نیت شوهر بستگی دارد (که قصد طلاق داشته یانه) و طلاق هر قوم به (عبارت) زبان آنها (که در امر طلاق مصطلح است) وابسته می باشد.

و قتاده گفت: اگر شوهر به زن بگوید که: - اگر حامله شدی، تو سه طلاقه هستی - وی حق دارد که در هر طهر (پاکی از حیض) با زن خود يك بار جماع کند، و آنگاه که حمل وی ظاهر شد، همانا طلاق بائن می شود.

و حسن گفت: اگر شوهر به زن بگوید - به خانواده ات بازگرد - نیت شوهر اعتبار دارد. و ابن عباس گفت: طلاق بنا بر نیاز است، ولی آزاد کردن (بنده) چیزی است که به آن رضایت الله را می خواهد. و زهری گفت: اگر شوهر به زن خود بگوید: تو زن من نیستی، به نیت وی بستگی دارد. اگر نیت طلاق کرده بشد همان نیت وی اعتبار دارد.

و علی بن ابی طالب رضی الله عنه گفت: آیا می دانی که قلم از سه گونه مردم برداشته شده است (که طلاق دادن شان اعتبار ندارد): از دیوانه تا بهیود یابد، از کودک تا بالغ شود، از خوابیده تا بیدار شود. و علی گفت: هر طلاقی رواست، به جز طلاق ناقص العقل. (معتوه)

توضیح: باب طلاق در حالت اجبار، کراهت، مستی، جنون، و دستور درباره آنها، اشتباه و فراموشی در طلاق، و شرک و مانند آن به دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: «الأعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى» (اعمال بر اساس نیتها است و هر کسی آنچه را نیت کرده دریافت می کند).

این ترجمه شامل احکامی است که حکم فقط درباره انسان عاقل، مختار، عاقل و حافظ است؛ و به این دلیل به حدیث استدلال شده، چون غیر عاقل یا کسی که اختیار ندارد، نیت در گفتار و عمل ندارد، مانند کسی که اشتباه می کند، فراموش می کند یا مجبور به کاری است.

حدیث «الأعمال بالنیات» به این عبارت، نویسنده آن را در ابتدای کتاب ایمان آورده و در جاهای دیگر نیز با الفاظ دیگر آمده است و شرح آن پیش تر آمده است.

کلمه «الإغلاق» به معنی اجبار است، به فتح همزه و سکون لام. گفته شده به این دلیل که مجبور به کار، در انجام آن بسته و محدود است. همچنین گفته شده «إغلاق» به معنی عمل در حالت غضب است. گروهی مثل ابو عبید این معنا را قبول کرده اند و ابو داود به آن



اشاره کرده است. ابو داود حدیث عایشه «لا طلاق ولا اعتاق فی غلاق» را آورده و گفته غلاق احتمالاً به معنی غضب است. در برخی نسخ به جای «إغلاق» «طلاق المکره» آمده است. برخی مانند مطرزی گفته‌اند منظور از «إغلاق» در واقع اضطراب و رنجش نفس است، نه هر کسی که غضبان است طلاقش محقق نمی‌شود.

ابن المرابط گفته است که «الإغلاق» به معنی رنجش نفس است و نه هر کس که دچار عصبیت می‌شود، عقلش را از دست می‌دهد. اگر طلاق در غضب باطل باشد، هر کسی می‌توانست بگوید: من غضبان بودم و طلاقم را قبول نکنند.

هدف این بحث پاسخ به کسانی است که می‌گویند طلاق در حالت غضب واقع نمی‌شود. این نظر نزد برخی از حنابله معاصر است اما در قدما نیست. اهل عراق گفته‌اند «إغلاق» به معنی اجبار است. این حرف نزد حنفیه مطرح نیست و بیشتر برای تفاوت فقهی بین عراق و حنفی است. همچنین گفته شده که شاید منظور نهی از طلاق بدعی و غیر شرعی است، نه نافی حکم شرعی.

کلمه «والکره» در نسخه بخاری با کسر کاف و سکون راء آمده و در همراهی آن با «الإغلاق» بحث است، مگر اینکه «الإغلاق» را همان غضب بدانیم. احتمال دارد که قبل از کاف حرف «میم» باشد و این بخش شامل «السكران» (مستی) هم باشد. بحث طلاق در حالت اجبار متفاوت است.

سلف در مورد طلاق در حالت اجبار اختلاف نظر داشتند. ابن ابی شیبہ و دیگران از ابراهیم نخعی روایت کرده‌اند که طلاق واقع می‌شود؛ زیرا اجبار نوعی رهایی از فشار است. برخی دیگر گفته‌اند اگر اجبار با رضایت همراه باشد، طلاق واقع نمی‌شود، و گرنه می‌شود.

شعبی گفته اگر دزد اجبار کند طلاق واقع می‌شود، اما اگر حاکم اجبار کند خیر. دلیل این است که دزدان معمولاً تهدید به قتل می‌کنند اما حاکم این‌طور نیست.

اکثریت فقها گفته‌اند که آنچه فرد تحت اجبار انجام می‌دهد، اعتبار ندارد. عطاء به آیه سوره نحل استشهد کرده «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» و گفته شرک هم از طلاق بالاتر است و اگر شرک در اجبار بپذیرد، طلاق در اجبار نیز پذیرفته می‌شود.

کلمه «والسكران» درباره مستی است و حکم آن در بخش عثمان بیان خواهد شد. مستی ممکن است باعث شود که فرد کاری انجام دهد که معمولاً نمی‌کند، اما اگر بداند چه می‌گوید، مست نیست.



جنون هم در بحثی با علی و عمر بیان می‌شود. کلمه «وَأَمْرَهُمَا» یعنی آیا حکم آن‌ها یکی است یا فرق دارد؟

«وَالْغُلُوطُ وَالنِّسْيَانُ فِي الطَّلَاقِ وَالشَّرْكَ وَغَيْرِهِ» یعنی اگر کسی از افراد مکلف اشتباه یا فراموشی در طلاق یا در چیزهای شرک‌آمیز کرد، حکم چیست؟ آیا باید حکم به شرک داد؟ اگر نه، پس حکم طلاق هم نباید قاطع باشد.

کلمه «وغيره» یعنی غیر شرک که از آن پایین‌تر است. ابن‌الملقن گفته در برخی نسخ به جای «وَالشَّرْكَ» کلمه «وَالشَّكَّ» (شک) آمده که صحیح‌تر است و زرکشی هم گفته مناسب‌تر است. ظاهراً جایگاه «الشَّرْكَ» در اینجا کمی نامناسب است.

شیخ ابن‌بطلال گفته در بعضی نسخ «وَالنِّسْيَانُ فِي الطَّلَاقِ وَالشَّرْكَ» آمده که اشتباه است و باید «وَالشَّكَّ» باشد.

سلف در مورد طلاق در حالت فراموشی هم اختلاف داشتند. حسن گفته طلاق فراموشی مثل عمد است مگر اینکه شرطی گذاشته شود؛ ابن‌ابی‌شبیبه آن را روایت کرده است.

ابن‌ابی‌شبیبه همچنین از عطاء روایت کرده که او طلاق را در حالت اشتباه نمی‌دانست و با حدیث مرفوعی که بعداً شرح خواهیم داد (و قول مشهور است) استدلال می‌کرد. همچنین درباره طلاق فردی که اشتباه کرده اختلاف است؛ اکثریت فقها بر این باورند که طلاق واقع نمی‌شود. در میان حنفیه نیز کسانی هستند که می‌گویند اگر کسی بخواهد چیزی به همسرش بگوید ولی زبانش پیشی بگیرد و بگوید «تَو طَلَّاقِي»، طلاق لازم است. بخاری با بیان عبارت «الْغُلُوطُ وَالنِّسْيَانُ» به حدیثی مرفوع از ابن‌عباس اشاره دارد که می‌گوید: «اللَّهُ أَزَّامَتِ مَنْ خَطَأَ، فَرَامُوشِي وَ أَنْجَحَ بِرَ أَنْهَا أَجْبَارُ شَدْهُ بَغْذَرْدُ»؛ این حدیث بین این سه حالت فرق می‌گذارد.

اگر «تجاوز» را صرفاً رفع گناه و نه وقوع اجبار معنا کنیم، پس کلمه «فراموشی» و این حدیث (که ابن‌ماجه آن را نقل کرده و ابن‌حبان صحت آن را تأیید کرده) بر این معنی دلالت دارد.

همچنین در طلاق مشرک اختلاف است؛ حسن، قتاده و ربیعہ گفته‌اند طلاق مشرک واقع نمی‌شود و این قول به مالک و داود نیز نسبت داده شده است. اما اکثریت گفته‌اند طلاق مشرک واقع می‌شود و ازدواج و آزادسازی او نیز صحیح است و احکام دیگر برای او جاری است.



سپس اشاره شده به گفته شعبی: «اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مؤاخذه نکنید.» این جمله در کتاب «فوائد هناد بن السری الصغیر» از روایت سلیم، مولی شعبی آمده است.

در جمله «وما لا يجوز من إقرار الموسوس» (و آنچه اعتراف وسواسی جائز نیست) دو مهمله آمده، و الواو اول باز و دومی بسته است.

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به کسی که بر خودش اعتراف کرده بود، گفت: «آیا دیوانه‌ای؟» این قسمتی از حدیثی است که مصنف در این باب آورده و آن را با عبارت «هل بک جنون» ذکر کرده و در بخش حدود آن را شرح خواهد داد، ان شاء الله. در برخی طرق آن حدیث ذکر مستی نیز آمده است.

در ادامه حدیث علی آمده: «بقر حمزة خواصر شارفی». این بخشی از حدیث طولانی درباره ماجرای شارفین است که شرح آن قبلاً در غزوه بدر در کتاب المغازی آمده است.

کلمه «بقر» به معنای شکافتن است. «الخواصر» جمع خاص کلمه «خاصره» یعنی پهلوی است. عبارت «إنه ثمل» یعنی او مست است. این از قوی‌ترین دلایل کسانی است که معتقدند مست را در حالی که مست است، مؤاخذه نمی‌کنند در طلاق و امثال آن.

مهلَب اعتراض کرد که در آن زمان شراب حلال بوده و به همین دلیل حکم آنچه گفته در آن حال ساقط شده است. اما این ادعا درست نیست؛ چون اگر قرار بود تحریم شراب به خاطر ماجرای شارفین باشد، باید قبل از غزوه احد می‌بود، اما ماجرای شارفین بعد از بدر و قبل از احد است، و تحریم شراب بعد از احد است. انتهی

عثمان گفت: «لیس المجنون ولا السكران طلاق»: ابن ابی شیبہ این را از شبابه روایت کرده و آن را در جلد چهارم «تاریخ ابی زرعہ الدمشقی» از آدم بن ابی ایاس هر دو از ابن ابی ذئب از الزهری نقل کرده‌اند.

گفته مردی به عمر بن عبدالعزیز گفت: «من در حالی که مست بودم زرم را طلاق دادم.» عمر بن عبدالعزیز با نظر ما موافق بود که باید او را شلاق زد و از همسرش جدا کرد، تا وقتی که ابان بن عثمان بن عفان از پدرش گفت: «نه مست و نه دیوانه طلاق ندارد.» عمر گفت: «آیا شما من را امر می‌کنید و این را از عثمان نقل می‌کنید؟» و مرد را شلاق زد و همسرش را بازگرداند. بخاری نیز اثر عثمان و ابن عباس را برای اثبات این مطلب آورده است.



علی، ابوشعاع، عطاء، طاوس، عکرمه، قاسم و عمر بن عبدالعزیز گفته‌اند طلاق مست واقع نمی‌شود؛ ابن ابی شیبه این نظرات را با اسناد صحیح نقل کرده است. ربیعہ، لیث، اسحاق و مزنی نیز همین نظر را داشتند و طحاوی آن را انتخاب کرده و گفته‌اند همه متفقند که طلاق دیوانه واقع نمی‌شود و مست نیز در اثر مستی دچار دیوانگی است.

عده‌ای از تابعین مانند سعید بن المسیب، حسن، ابراهیم، زهری و شعبی معتقدند که طلاق مست واقع می‌شود. اوزاعی، ثوری، مالک و ابو حنیفه نیز همین نظر را داشتند. درباره امام شافعی دو قول است: قول صحیح وقوع طلاق مست است و اختلاف نزد حنبله است اما ترجیح به خلاف آن است.

ابن المرابط گفته اگر یقین کنیم عقل مست رفت، طلاق لازم نیست و گرنه لازم است. الله حد مستی که نماز را باطل می‌کند این است که نداند چه می‌گوید. این تفصیل مورد پذیرش کسانی است که به عدم وقوع طلاق در مست معتقدند. کسانی که معتقد به وقوع طلاق در مست هستند، می‌گویند او گناهکار است و همچنان خطاب الهی به او هست و باید نمازهای قضا و دیگر واجبات را انجام دهد که قبل از مستی بر او واجب شده بود. طحاوی پاسخ داده که حکم کسی که عقل خود را از دست داده فرقی ندارد که به خاطر خودش یا به خاطر عامل دیگری باشد. مثلاً کسی که به دلیل شکستگی پای خود نمی‌تواند بایستد، واجب نیست بایستد و به جای آن نشستن را به جای نماز قبول می‌کند.

ابن منذر در پاسخ به استدلال قضای نماز گفته: کسی که خواب است باید نماز خود را قضا کند اما طلاق برای او واقع نمی‌شود؛ پس بین این دو اختلاف است.

ابن بطلال گفته اصل عقل در مست است و مستی چیزی است که بر عقلش وارد شده است. پس هر حرفی که می‌زند و معنی دارد، طبق اصل عقل تلقی می‌شود تا اینکه یقین کنیم عقلش از بین رفته است.

این قول که: (طلاق السکران والمستکره لیس بجائز)؛ ابن ابی شیبه و سعید بن منصور هر دو این روایت را از هشیم، از عبدالله بن طلحه الخزاعی، از ابی یزید المزنی، از عکرمه، از ابن عباس نقل کرده‌اند که گفته است: «لیس السکران ولا لمضطهد طلاق». مضطهد یعنی: کسی که مغلوب و تحت فشار است (با ضاد معجمه، سپس طاء مهمله مفتوحه و هاء و مهمله دیگر). و گفته «لیس بجائز» یعنی این طلاق واقع نمی‌شود، زیرا عقل و اختیار در مستکره و مستکره وجود ندارد.



قوله (وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس): یعنی واقع نمی‌شود، چون وسوسه در نفس است و چیزی که در نفس است قابل مؤاخذه نیست، همان‌گونه که بعداً خواهد آمد. قوله (وقال عطاء: إذ بدأ بالطلاق فله شروط): که در باب «شرط‌ها در طلاق» قبلاً مفصل شرح داده شده است و اقوال عطاء، سعید بن مسیب و حسن و مخالفانشان بیان شده. قوله (وقال نافع طلق رجل امرأته البتة أن خرجت فقال بن عمر أن خرجت فقد بت منه وأن لم تخرج فليس بشيء): کلمه «بتت» مصدر است که به صورت نصب آمده. کرمانی گفته است که نحوی‌ها گفته‌اند که همزه «بتة» قطع شده است بدون قیاس، و در این مورد که گفته شود همزه وصل است یا قطع، نظر است. اما اهل زبان معتقدند «بتة» یعنی قطع، به معنای واقعی آن.

و «بتت» به معنای مجهول با ضم موحدۀ و تشدید مثناة باز ساخته شده است. و ذکر این موضوع مناسب است چون ابن عمر موافق اکثریت است که شرط در طلاق فرق نمی‌کند که مقدم باشد یا متأخر، و این‌گونه مطلب عطاء و آنچه بعد از آن آمده مرتبط است. سعید بن منصور از وجه صحیح از ابن عمر نقل کرده است که گفته: «در خلیه و بتة، سه طلاق است.»

قوله (قوله وقال الزهري فيمن قال أن لم أفعل كذا وكذا فامرأتی طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلاً أرادته وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته): عبدالرزاق این را از معمر از زهری به صورت مختصر روایت کرده است و لفظ آن این است: «مردان به طلاق و آزادسازی (عتاق) به خاطر موضوعی که بر سر آن اختلاف دارند، قسم می‌خورند ولی هیچ‌کدام بینشان بر چیزی ثابت نیست؛» به گفته خود الزهری، «آن‌ها مدیون‌اند و هر چه به دوش کشیده‌اند، مسئول‌اند.» و معمر از کسی که حسن شنیده بود، همین معنا را نقل کرده است.

قوله (و گفت ابراهيم: اگر بگويد «لا حاجة لي فيك» (نیازی به تو ندارم) منظورش طلاق است؛ یعنی اگر قصد طلاق داشته باشد، طلاق واقع می‌شود وگرنه نه). ابن ابی شیبۀ از حفص (پسر غیاث) از اسماعیل از ابراهیم نقل کرده که درباره مردی که به زن خود گفت «لا حاجة لي فيك» گفته است: منظورش نیت اوست.



و از وکیع از شعبه سؤال شد، حکم را حماد و او گفتند: اگر نیت طلاق داشته باشد، یک طلاق محسوب می‌شود و او اولی به آن است.

این قول که: (و طلاق هر قومی با زبان همان قوم است)؛ این ابی شیبه نقل کرده که ادريس گفته است: ابن ابی ادريس و جرير گفته‌اند: هر دو از مطرف و مغیره، هر دو از ابراهيم نقل کرده‌اند که «طلاق کسی که به زبان عجمی (غیر عربی) طلاق دهد، صحیح است.»

و سعيد بن جبیر گفته: «اگر مردی به زبان فارسی طلاق دهد، ملزم به آن است.» این قول که: (و گفت قتاده: اگر گفته شود «اگر حامله شدی، تو سه بار طلاق شدی»، هر بار که بعد از پاک شدن نزد او آید، یک طلاق واقع می‌شود؛ اگر بارداری روشن شد، از او جدا شده است).

ابن ابی شیبه این را از عبدالأعلى از سعيد بن ابی عروه از قتاده نقل کرده ولی گفته است: «هر بار که پاک شود، یکبار نزد او می‌آید، سپس امساک می‌کند تا پاک شود.» و از طریق اشعث از حسن نقل شده است که «بعد از پاک شدن از حیض نزد او می‌آید، سپس امساک می‌کند تا زمانی مانند آن.»

ابن سیرین گفته: «تا زمانی که باردار شود، نزد او می‌آید.» و این نظر جمهور است. اما روایت مالکی فرق دارد: در روایت ابن القاسم، اگر یک بار بعد از آن گفته نزد او آید، نزدیکی کند، طلاق واقع می‌شود چه بارداری ثابت شود یا نشود، و اگر بعد از نزدیکی به آن پاکی گفته شود، طلاق است.

طحاوی اضافه کرده است که اتفاق است که اگر چنین شرطی در موضوع عتق (آزاد سازی) باشد، شرط باید وجود داشته باشد تا اثر داشته باشد، و همینطور طلاق نیز باید چنین باشد.

این قول که: (و گفت حسن: اگر بگویند «حقاً بأهلك» (برگرد به خانواده‌ات) منظورش نیت طلاق است). عبدالرزاق این را با لفظ «او ما نوی» روایت کرده است. ابن ابی شیبه از وجه دیگر از حسن نقل کرده که مردی به زن خود گفت: «برو، استبرائی کن، برو، نیازی به تو ندارم» و اگر نیت طلاق داشته باشد، طلاق است.

این قول که: (و گفت ابن عباس: طلاق ناشی از وطر است و عتق چیزی است که به خاطر الله اراده می‌شود) یعنی مرد نباید مگر در ضرورت مانند نافرمانی طلاق دهد، ولی عتق



همیشه مطلوب است. و «وطر» با فتح دو حرف «و» به معنی نیاز است و فعل از آن ساخته نمی‌شود.

و این قول که: (و گفت زهری: اگر بگوید «تو زن من نیستی» منظورش نیت است و اگر قصد طلاق داشته باشد، طلاق واقع می‌شود): ابن ابی شیبہ از عبدالأعلی از معمر از زهری نقل کرده که مردی به زن خود گفت: «تو برای من زن نیستی» و گفته که «آنچه نیت کند، همان است.»

و از طریق قتاده: «اگر چنین به او بگوید و منظورش طلاق باشد، یک طلاق است.» ابراهیم گفته: «اگر بارها این را بگوید، به نظر من قصد طلاق ندارد.» و قتاده گفته: «اگر قصد طلاق داشته باشد، طلاق واقع می‌شود.» سعید بن مسیب متوقف شده است (نظر نگفته).

و گفت لیث: «این دروغ است.» و ابویوسف و محمد گفتند: «طلاق به این صورت واقع نمی‌شود.»

این قول که: (و گفت علی: آیا نمی‌دانی که قلم (نوشته شدن و ثبت قانونی) درباره سه نفر برداشته شده است تا به هوش آیند؟ یکی دیوانه، تا عقلش به جا آید، دیگری کودک، تا به سن درک برسد، و سومی خوابیده، تا بیدار شود): این روایت را بغوی در «الجعديات» از علی بن الجعد از شعبه از الاعمش از ابی ظبیان از ابن عباس نقل کرده که عمر دختری دیوانه و باردار را آورد که قصد داشت سنگسارش کند، علی به او گفت: «آیا نشنیده‌ای که قلم (ثبت حکم) از سه نفر برداشته شده است؟» سپس این مطلب را توضیح داد.

این روایت را ابن نمیر و وکیع و چند نفر دیگر از الاعمش نقل کرده‌اند و جریر بن حازم نیز از الاعمش آن را با صراحت در رفع (برائت از مسئولیت) نقل کرده است.

این روایت را ابو داود و ابن حبان از طریق او آورده‌اند و النسائی دو روایت دیگر از ابی ظبیان به صورت مرفوع و موقوف نقل کرده است ولی در آن‌ها نام ابن عباس نیامده است و آن را از ابی ظبیان از علی دانسته و روایت موقوف را بر مرفوع ترجیح داده‌اند.

اکثریت فقها بر اساس این روایت عمل کرده‌اند، اما درباره وقوع طلاق کودک اختلاف دارند. ابن مسیب و حسن معتقدند طلاق کودک پس از عقل و تمیز نافذ است، احمد تنها زمانی که کودک بتواند روزه بگیرد و نماز بخواند قبول دارد، عطاء سن دوازده سالگی را ملاک می‌داند و مالکی سن احتلام را.



این قول که: (و گفت علی: همه طلاق‌ها جایز است مگر طلاق دیوانه): این را بغوی در «الجدیات» از علی بن الجعد از شعبه از اعمش از ابراهیم النخعی از عابس بن ربیع نقل کرده است که علی گفته: «هر طلاق جایز است جز طلاق دیوانه».

سعید بن منصور این روایت را از گروهی از اصحاب اعمش نقل کرده که در بعضی از آنها صریحا گفته‌اند که عابس بن ربیع از علی شنیده است.

روایت مرفوعی نیز در این زمینه هست که ترمذی از ابی هریره نقل کرده که شبیه گفته علی است و در پایان آن جمله «مغلوب بر عقلش» اضافه شده است. این روایت از طریق عطاء بن عجلان است و بسیار ضعیف است.

منظور از «المعتوه» - با فتح میم و سکون مهمله و ضم مثناة و سکون واو بعد از آن هاء - کسی است که عقلش ناقص است، شامل کودکان، دیوانگان و مست‌ها می‌شود.

اکثریت فقها آنچه از این افراد صادر می‌شود را معتبر نمی‌دانند. در این باره اختلاف قدیمی است که ابن ابی شیبیه از طریق نافع نقل کرده که محبر بن عبد الرحمن همسر خود را طلاق داد ولی او معتوه بود، ابن عمر او را دستور داد که عده نگه دارد و وقتی گفتند او معتوه است، ابن عمر پاسخ داد که من نشنیدم الله طلاق معتوه یا غیر او را مستثنی کرده باشد.

ابن ابی شیبیه از شعبی، ابراهیم و چند نفر دیگر نیز گفته مشابه علی را نقل کرده‌اند.^۱

۵۲۶۹ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» . قَالَ قَتَادَةُ إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

ترجمه: «ابو هریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: الله متعال از وسوسه‌هایی که بر قلب امت من جاری می شود گذشت و صرف نظر فرموده است، مادام که این خطرها را به صورت عمل یا سخن درنیاورند».

وقتاده گفت: اگر کسی در دل خود طلاق بگوید، تأثیری نمی گذارد.



توضیح: قوله (حدثنا مسلم) یعنی مسلم بن ابراهیم است و هشام شخصی به نام الدستوائی است.

قوله (عن زرارۃ) پیش‌تر درباره او در ابتدای باب «عتق» صحبت شد و برخی از فواید آن ذکر گردید، باقی آن در کتاب ایمان و نذرها خواهد آمد.

و گفته «ما حدثت به أنفسها» به فتح است (به صورت مفعولی)، مطرزی از اهل لغت گفته اند که به ضم هم می‌گویند و منظور آنها این است که بدون اختیار خود شخص است.

اسماعیلی از عبد الرحمن بن مهدی نقل کرده که گفته است: هیچ حدیثی بهتر از این نزد قتاده نیست.

این حدیث دلیل است که طلاق وسواسی (کسی که وسوسه می‌کند) واقع نمی‌شود و معتوه و دیوانه اولی از او هستند که طلاقشان واقع نشود.

طحاوی به این حدیث برای دفاع از نظر اکثریت استناد کرده که اگر مرد به زن خود بگوید «تو طالق» و نیت در دلش سه طلاق داشته باشد، فقط یک طلاق واقع می‌شود و این خلاف نظر شافعی و پیروان او است.

او گفته است دلیل این است که وقوع طلاق بدون لفظ محال است و در اینجا لفظ با نیت همراه بوده است، و این حدیث همچنین برای دفاع از نظر کسانی است که می‌گویند اگر مرد به زن خود بگوید «ای فلانی» و نیت طلاق داشته باشد، طلاق واقع نمی‌شود، خلاف مالکی و دیگران، چون طلاق بدون لفظ واقع نمی‌شود و لفظ صریح یا کنایه‌آمیز نیامده است.

همچنین به این حدیث برای اثبات این که اگر مرد طلاق را بنویسد، طلاق واقع می‌شود استناد شده است چون اراده قلبی همراه عمل نوشتن است و این نظر اکثریت است.

مالکی شرطی برای این نوشته قائل است که باید شاهد باشد.

همچنین از این حدیث برای اثبات اینکه اگر مرد خود را طلاق دهد، طلاق واقع می‌شود استفاده شده است که این روایت از ابن سیرین و زهری است.

و مالکی روایتی نقل کرده که آن را اشتهب نقل کرده و ابن عربی تقویت کرده است که اگر کسی کفر را در دل خود تصدیق کند، کافر است و کسی که بر گناه اصرار دارد گناهکار است، مانند کسی که به اعمالش ریا و تکبر دارد یا مسلمانی را به قلب خود تهمت می‌زند و اینها از اعمال دل است نه زبان.



و پاسخ داده شده که چشم‌پوشی از گفتار نفس از فضائل این امت است و اصرار بر کفر شامل حال آنها نیست و اصرار بر گناه از کسی است که عمل گناه را انجام داده نه کسی که اصلاً مرتکب گناه نشده است.

ریا و تکبر و امثال آن به اعمال مربوط است.

اگر کسی در دل خود قذف (تهمت به زن مسلمان) کند، قاذف محسوب نمی‌شود.

اگر گفتار نفسانی اثر می‌داشت، نماز باطل می‌شد. روایت صحیح دلالت دارد که ترک سخن گفتن (حدیث نفس) مستحب است و اگر اتفاق بیفتد باطل نمی‌شود. بحث درباره نماز و این موضوع در حدیث عمر «من سپاه خود را آماده می‌کند و در نماز است» آمده است.

حدیث دوم حدیث جابر در داستانی است که شخصی به زنا اقرار کرد و سنگسار شد که از طریق یونس از زهری از ابوسلمه و سعید بن مسیب از ابی هریره نقل شده است. شرح این حدیث در کتاب حدود خواهد آمد.

مراد از «هل بک جنون» آن است که اگر دیوانه بود، عمل اقرار او معتبر نیست و منظور سوال این است که آیا دیوانه بود یا گاهی دیوانه و گاهی به هوش بوده؟ چون وقتی با او صحبت می‌شد به هوش بود.

ممکن است خطاب به کسانی باشد که حال او را می‌شناسند و در آینده ان شاء الله بسط داده خواهد شد.

حدیث سوم حدیث ابی هریره درباره همین داستان است که از طریق شعیب از زهری از ابوسلمه و سعید بن مسیب از ابی هریره نقل شده و شرح آن نیز در کتاب حدود خواهد آمد. در این روایت گفته شده «دیگری زنا کرده است» که «دیگری» یعنی فرد دیرتر از سعادت (مرحوم یا پست‌تر) و یا معنی «ارذل» دارد.

گفته قتاده: «اگر کسی در دلش زنش را طلاق دهد، چیزی محسوب نمی‌شود»: این روایت را عبدالرزاق از معمر، از قتاده و حسن نقل کرده است که گفتند: «هر کس پنهانی در دلش زن خود را طلاق دهد، طلاقش اثری ندارد». این نظر، نظر اکثریت علماست. ولی ابن سیرین و ابن شهاب با این نظر مخالف بوده و گفته‌اند که چنین طلاقی واقع می‌شود. این نظر همچنین در روایتی از مالک نیز آمده است.



توجه: این روایت از قتاده در نقل نسفی پس از حدیث مرفوع از قتاده آمده است. پس از آنکه این حدیث از قتاده، از زراره، از ابوهریره ذکر شد، روایت بالا نیز به عنوان گفته قتاده اضافه شده است.

سپس مؤلف در این باب سه حدیث را ذکر کرده است.

۵۲۷۰ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ رَأَى . فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ « هَلْ بِكَ جُنُونٌ هَلْ أَحْصَيْتَ » . قَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَدْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَرَ حَتَّى أَدْرَكَ بِالْحَرَةِ فَقُتِلَ .

ترجمه: از ابوسلمه روایت است که جابر رضی الله عنه گفت: مردی از قبیله‌ی اسلم نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، درحالی که آن حضرت در مسجد بود، وی گفت: همانا وی زنا کرده است، آنحضرت از وی روی گردانید، وی به سویی که آنحضرت روی گردانیده بود، روی کرد و چهار بار (به ارتکاب زنا) بر نفس خود شهادت داد. آنحضرت او را فرا خواند و گفت: آیا تو دیوانه می باشی؟ یا ازدواج کرده ای؟ گفت: بله (ازدواج کرده ام) آنحضرت امر کرد که او را در عیدگاه سنگسار کنند، زمانی که سنگ سخت به وی اصابت کرد، گریخت، تا آنکه در زمین حره گرفته شد و کشته شد.

توضیح: شرح این حدیث در حدود، خواهد آمد. ان شاء الله

۵۲۷۱ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَدَاَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَخْرَقَ قَدْ رَأَى - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَخْرَقَ قَدْ رَأَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ « هَلْ بِكَ جُنُونٌ » . قَالَ لَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ » . وَكَانَ قَدْ أَحْصَى .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: مردی از قبیله‌ی اسلم، نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و آنحضرت در مسجد بود، وی بانگ برآورد و گفت: ای



رسول الله، همانا این (من) بدبخت زنا کرده است، یعنی خود وی. آنحضرت از وی روی گردانید، وی به سویی که روی آنحضرت گردانیده شده بود روی کرد، و همان سخن خود را به وی گفت. آنحضرت از وی روی گردانید، و برای بار چهارم بار بر خود (به ارتکاب زنا) گواهی داد آنحضرت وی را فرا خواند و گفت: «آیا دیوانه هستی؟» گفت: خیر، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «او را ببرید و سنگسار کنید».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: (وعن الزهري قال: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله): این عبارت، معطوف بر عبارت «شعیب از زهری...» است. پیش از این، روایت از یونس از زهری از ابوسلمه نقل شده بود. بنابراین احتمال دارد الزهری در حدیثی که به شعیب گفته، نام را ذکر نکرده، یا اینکه این بخش از روایت را از کسی غیر از ابوسلمه شنیده و در روایت یونس داخل کرده است.

در این اضافه، کلمه «أدلقته» با ذال معجمه و قاف آمده که به معنای «او را با تیغه اش زخمی کرد» است. و «جمز» با فتح جیم و میم و زای به معنی «فرار کرد» است.

۵۲۷۲ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ كُنْتُ فِي مَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمِصْلَى بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا أَدْلَقْتُهُ الْحِجَارَةَ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكَنَاهُ بِالْحَرَّةِ ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ .

ترجمه: جابر گوید: من جزو کسانی بودم که او را در مصلی رجم کردند، وقتی شدت سنگباران به او فشار آورد فرار کرد، سپس او را در محلی به نام حره در خارج مدینه دستگیر کردیم و رجم نمودیم».

توضیح: شرح آن خواهد آمد. ان شاء الله

۱۲ - بَابُ الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقِ فِيهِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْنًا) إِلَى قَوْلِهِ (الظَّالِمُونَ) وَأَجَارَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ ، وَأَجَارَ عَثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا . وَقَالَ طَاوُسٌ (إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لَا يَجِلُّ . حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَتِي .



باب: خلع و چگونگی طلاق در آن

و فرموده الله عزوجل: «و برای شما حلال نیست که از آنچه بدیشان داده اید بازپس گیرید، مگر اینکه (دو طرف) بترسند که نتواند حدود الهی را برپا دارند، پس اگر شما ترسیدید که (آن دو) نتوانند حدود الله را برپا دارند، پس گناهی بر آنها نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد، این حدود الهی است، پس، از آن تجاوز نکنید و هرکسی از حدود الهی تجاوز کند پس ایشان ستمکاران اند. [بقره: ۲۲۹]

و عمر خلع (جدایی میان زن و شوهر در بدل چیزی که زن به شوهر می دهد) را بدون حضور سلطان (در حضور قاضی و حاکم) اجازه داده است. و عثمان در خلع جایز دانسته که شوهر از زن همه‌ی دارایی وی را بگیرد به جز رشته‌ای که بر سر خود می بندد.

و طواس در رابطه به این آیه: «مگر آنکه (طرفین) در برپا داشتن حدود الله بیمناک باشند» گفت: مراد احکامی است که در مورد حقوق هریک از زن و شوهر در رابطه به معاشرت نیک و همدمی و همدلی مقرر شده است. و طواس قول بی خردان را نگفته که می گویند: حلال نیست (گرفتن آنچه در مهر داده اید) تا آنکه زن بگوید: از جنابت تو غسل نمی کنم (با تو جماع نمی کنم).

توضیح: خلع با ضم حرف «خ» و سکون «ل» خوانده می شود. در لغت به معنای جدایی زن از شوهر در مقابل پرداخت مال است، و از واژه «خلع ثوب» (کندن لباس) گرفته شده، زیرا زن پوشش مرد است به طور معنوی.

ابوبکر بن دُرید در کتاب «أمالی» نقل کرده که نخستین خلع در دنیا زمانی بود که عامر بن الظرب دخترش را به ازدواج پسر برادرش عامر بن الحارث درآورد. وقتی دختر به خانه شوهر رفت، از او بیزار شد. شوهر شکایت کرد، و پدر دختر گفت: «من نمی‌خواهم تو هم زن از دست بدهی و هم مال، پس من او را در ازای مهریه‌ای که داده‌ای از تو جدا می‌کنم.» علما گفته‌اند این نخستین خلع در بین عرب بوده است.

اولین خلع در اسلام نیز بعداً در همین فصل آمده است.

خلع را «فدیه» و «افتداء» نیز می‌نامند.

علما اجماع دارند که خلع مشروع است، جز بکر بن عبدالله مزنی (تابعی مشهور) که گفته: مرد نمی‌تواند در ازای جدایی از زن چیزی بگیرد؛ به استناد آیه: «فلا تأخذوا منه شیئاً».



بر او اشکال گرفته شد با آیه «فلا جناح علیهما فیما افتدت به» و او ادعا کرد که این آیه منسوخ شده با آیه سوره نساء.

این دیدگاه با استناد به سایر آیات و احادیث و اجماع بعدی علما مردود دانسته شد. از جمله آیه «فإن طبن لکم عن شیء منه نفساً فکلوه» و «فلا جناح علیهما أن یصالحا» نیز به عنوان پاسخ به او ذکر شده است.

در شرع، خلع یعنی جدایی زن و شوهر با پرداخت مالی از سوی زن که شوهر آن را بپذیرد.

خلع به طور کلی مکروه است، مگر در شرایطی که زن یا شوهر یا هر دو از اجرای حدود الهی عاجز باشند. در این صورت ممکن است ناشی از ناسازگاری اخلاقی یا رفتاری باشد. همچنین در صورت نیاز برای جلوگیری از سوگند دروغ یا جدایی کامل، کراهت آن برداشته می شود.

مسئله: طلاق در خلع چگونه است؟

آیا صرف وقوع خلع، طلاق واقع می شود یا نیاز به لفظ یا نیت طلاق دارد؟
در این باره سه نظر از امام شافعی نقل شده است:

۱. قول اول (اکثر کتاب های جدید شافعی): خلع طلاق است و جزو طلاق ها حساب می شود. اگر با لفظ خلع یا معادل آن صورت گیرد، یکی از تعداد طلاق ها محسوب می شود. همچنین اگر لفظ غیر از «خلع» باشد ولی نیت طلاق در کار باشد، باز هم طلاق محسوب می شود.

شافعی در کتاب «الإملاء» تصریح کرده که خلع از الفاظ صریح طلاق است. استدلال علما این است که این لفظ فقط از سوی شوهر معتبر است، پس طلاق است، نه فسخ. چون اگر فسخ بود، نباید در برابر غیر مهریه انجام می شد.

۲. قول دوم (کتاب «أحكام القرآن» از شافعی): خلع فسخ است، نه طلاق. این قول از ابن عباس و ابن الزبیر نیز نقل شده است. اشکالی که اسماعیل قاضی مطرح کرده این است که اگر مرد اختیار طلاق را به زن بدهد و او خود را طلاق دهد، طلاق واقع می شود. پس خلع نیز باید همین گونه باشد.



پاسخ این است که بحث در جایی است که نه لفظ طلاق وجود داشته باشد، نه نیت طلاق. صرفاً لفظ خلع باشد، پس در آن صورت، فسخ محسوب می‌شود.

۳. قول سوم (در کتاب «الأم» و تقویت شده توسط سبکی): اگر نیت طلاق هم نباشد، هیچ جدایی واقع نمی‌شود. این نظر به عنوان آخرین قول امام شافعی شناخته شده است. آیه مربوطه: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله...» در برخی نسخ آمده است: «تا قول الله که می‌فرماید: الظالمون». در تفسیر نسفی بعد از عبارت «يخافا» آمده است: «الآيه»، که نشان می‌دهد مقصود از کل آیه، ادامه آن است: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به». برخی به قسمت «فإن خفتم» استناد کرده‌اند و گفته‌اند خلع فقط در صورت وجود اختلاف بین زوجین مجاز است. و توضیح کامل‌تر آن، در ادامه بحث از روایت طاووس خواهد آمد.

گفته او: «و أجاز عمر الخلع دون السلطان»: یعنی بدون اجازه حاکم. ابن ابی شیبہ این روایت را با سندی از خثمه بن عبدالرحمن نقل کرده که گفت: «بشر بن مروان در مورد موردی از خلع میان یک مرد و زن قضاوت نکرد (و آن را نپذیرفت). عبدالله بن شهاب خولانی به او گفت: عمر در موردی از خلع حکم داد و آن را پذیرفت.»

و مصنف (بخاری) به اختلاف نظر در این موضوع اشاره کرده که سعید بن منصور آن را روایت کرده است: «هشیم برای ما حدیث گفت، یونس از حسن بصری نقل کرد که گفت: خلع بدون اذن سلطان (حاکم) جایز نیست.»

و حماد بن زید از یحیی بن عتیق از محمد بن سیرین نقل کرده که گفتند: ... (و سخنی مشابه را آورد).

ابو عبید نیز این نظر را اختیار کرده و به این آیه استدلال کرده است: «فإن خفتم ألا يقيما حدود الله» و نیز به این آیه: «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» یعنی الله ترس را به غیر زوجین نسبت داده، نه به خود زن و شوهر؛ چون نگفته: «فإن خافا» (اگر آن دو بترسند).

و این دیدگاه را با قرائت حمزه در آیه مورد بحث تقویت کرده که آن را به صورت «إلا أن يخافا» (به صورت مجهول، یعنی اگر ترسیده شود) با ضمه اول خوانده است؛ و گفته منظور از فاعل فعل مجهول، والیان (حاکمان) هستند.



اما نَحَّاس این استدلال را رد کرده و گفته است: این قول، از نظر قواعد نحوی، لفظی و معنایی قابل پذیرش نیست.

طحاوی نیز آن را رأیی شاذ و مخالف با نظر جمهور دانسته، و از جهت استدلال هم گفته است: همان طور که طلاق بدون حکم حاکم جایز است، خلع نیز چنین است.

آنچه آن رأی (لزوم حاکم در خلع) بر آن مبتنی شده، این است که وجود شقاق (ناسازگاری) شرط تحقق خلع است، ولی جمهور (اکثریت علما) با این نظر مخالفاند.

و در پاسخ به آیه گفته‌اند که این آیات بر اساس حالت غالب و عمومی نازل شده‌اند. و قتاده این سخن حسن بصری را رد کرده است؛ چنان که سعید از طریق ابن ابی عروبہ در «کتاب النکاح» نقل کرده که قتاده از حسن پرسید. سپس گفت: قتاده گفت: حسن این را جز از زیاد (حاکم عراق در زمان معاویه) نگرفته است. و گفتم: زیاد شایسته آن نیست که از او پیروی شود.

گفته او: «و أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها»: عقاص (با کسر حرف عین، و تخفیف قاف، و آخرش صاد مهمله): جمع «عِقَصَة» است، یعنی بندی که با آن، موی سر را می‌بندند پس از آن که جمع شده باشد.

اثر (حکم) عثمان را ما با سند متصل در کتاب «أمالی ابو القاسم بن بشران» از طریق شریک، از عبدالله بن محمد بن عقیل نقل کرده‌ایم که: ربیع بنت معوذ گفت: «از شوهرم خلع گرفتم، در حالی که چیزی کمتر از عِقاص سرم (به عنوان عوض) دادم، و عثمان آن را جایز دانست.»

و بی‌هیکی هم آن را از طریق روح بن قاسم، از ابن عقیل به صورت مفصل تر روایت کرده و در پایان گفته است: «هرچه داشتم به او دادم، تا جایی که در خانه را بر رویش بستم (و) جدایی کامل شد.» و این نشان می‌دهد که مراد از «دون عقاص» یعنی «سویای عقاص»، یعنی عثمان اجازه داد که مرد در خلع چیزی غیر از عقاص را بگیرد.

سعید بن منصور روایت کرده که: «هشام از مغیره، از ابراهیم نقل کرد که گفته می‌شد: خلع چیزی است کمتر از عقاص سر.»

و از سفیان، از ابن ابی نجیح، از مجاهد نقل است که گفته است: «از زنی که خلع می‌گیرد، حتی تا حد عقاص سرش هم می‌توان عوض گرفت.»



و از قَبیصه بن ذُویب نقل شده که: «اگر مرد زنش را خلع کند، جایز است که بیش از آنچه قبلاً به او داده، باز پس گیرد.»

و سپس به آیه استناد کرده: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» (و سندش صحیح است). و روایتی از عثمان با لفظ دیگری یافتیم که ابن سعد در ترجمهٔ ربیع بنت معوذ در کتاب «طبقات النساء» آورده است.

او گفت: «یحیی بن عباد از فُلَیح بن سلیمان، از عبدالله بن محمد بن عقیل نقل کرده که ربیع بنت معوذ گفت: میان من و پسر عمومیم (که شوهرم بود) درگیری پیش آمد. گفتم: «همه چیز مال تو باشد، و مرا رها کن.» او گفت: «چنین کردم.» و به الله سوگند، همه چیز را گرفت، حتی رختخوابم را! نزد عثمان رفتم، در حالی که در خانه‌اش محاصره شده بود (ایام فتنه). او گفت: «شرط، مالک است» یعنی شرط تعیین‌کننده است. و گفت: «همه چیز را بگیر، حتی عِقَاص سرش را.»

ابن بطلال گفته: جمهور فقها بر آن اند که مرد می‌تواند در خلع بیش از آنچه داده، پس بگیرد.

و مالک گفته: کسی را ندیده‌ام از اهل اقتدا (پیشوایان) که این کار را منع کند؛ ولی این عمل، از مکارم اخلاق نیست.

و استدلال گروهی که مخالف زیادت هستند، در شرح حدیث این باب خواهد آمد.
(إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ قَالَ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعَشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ وَمِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قَبْلِهَا وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ لَا أُبْرُكَ لَكَ قِسْمًا وَلَا اغْتَسَلَ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ): این سخن را بخاری به صورت خلاصه نقل کرده ولی عبدالرزاق آن را با سندش متصل چنین آورده: «ابن جریج گفت: ابن طاووس به من خبر داد. و از او پرسیدم: پدرت (طاووس) دربارهٔ فِدَاء (خلع) چه می‌گفت؟ گفت: همان را می‌گفت که الله فرموده: «إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ» و از گفتهٔ سفیهان که می‌گفتند: «تا نگوئید از جنابت غسل نمی‌کنم» پیروی نمی‌کرد، بلکه می‌گفت: ترس از آن که نتوانند حدود الله را در زندگی زناشویی و مصاحبت با یکدیگر رعایت کنند.»



ابن التین گفته است: ظاهر سخن بخاری این است که جمله «و نگفت فلان...» از خود اوست، اما این مطلب از ابن جریر هم نقل شده، و ممکن است بخاری نیز همان را دریافته باشد که ابن جریر بدان رسید.

ابن حجر می‌گوید: گویا کسی که این سخن را گفت، به روایت متصل و صحیح دست نیافته بود، پس برای توجیه نظر خود چنین سخنی را به اجتهاد ساخت. در حالی که گوینده‌ی جمله‌ی «و نگفت...» در واقع «ابن طاووس» است، و نفی‌ای که در نقل آمده به پدر او «طاوس» نسبت داده شده است.

و ابن طاووس با این عبارت اشاره کرده به آنچه از دیگران - نه طاووس - نقل شده که گفته‌اند: فداء (خلع) تا زمانی جایز نیست که زن در برابر خواسته‌های شوهر نافرمانی کند و مثلاً بگوید: "از جنابت برای تو غسل نمی‌کنم." و این قول از «شعی» و دیگران نیز نقل شده است.

چنان که سعید بن منصور از هشیم نقل کرده: اسماعیل بن ابی خالد از شعی روایت کرد که زنی به شوهرش گفت: «هیچ دستوری از تو را اطاعت نمی‌کنم، به هیچ سوگندت وفادار نیستم، و از جنابت برای تو غسل نمی‌کنم.» شوهر گفت: «اگر چنین است و او را نمی‌خواهی، پس از او بگیر (عوض خلع را) و رهاش کن.»

و ابن ابی شیبہ از وکیع، از یزید بن ابراهیم، از حسن بصری در تفسیر این آیه: «إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ» نقل کرده که گفت: این درباره‌ی زنی است که می‌گوید «از جنابت برای تو غسل نمی‌کنم.»

و از طریق «حمید بن عبدالرحمن» نیز چنین روایت شده که: «خلع زمانی حلال و پسندیده است که زن بگوید: از جنابت برای تو غسل نمی‌کنم.»

و نیز از طریق «علی» روایتی مشابه آمده، اما با سند ضعیف. ظاهر امر این است که آنچه از حسن و دیگران در این باره نقل شده، تنها به عنوان مثال بوده و نه به عنوان شرط واجب برای جواز خلع. والله اعلم.

و از غیر طاووس نیز سخنی همانند او نقل شده است. چنان که ابن ابی شیبہ از قاسم نقل کرده که درباره‌ی آیه: «إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ» پرسیده شد. او گفت: یعنی در آنچه الله در معاشرت و زندگی مشترک برایشان واجب کرده است.



و از هشام بن عروه از پدرش نقل شده که می‌گفت: «خلع حلال نیست مگر این که فساد از جانب زن باشد، ولی نمی‌گفت: حلال نیست مگر این که زن بگوید "قسمت را وفا نمی‌کنم یا از جنابت برای تو غسل نمی‌کنم."»^۱

۵۲۷۳ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ » . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا » .

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: همسر ثابت بن قیس نزد نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - آمد و گفت: ای رسول الله! از اخلاق و دیانت ثابت بن قیس گلاویه ندارم. ولی من مسلمانم و دوست ندارم که ناسپاسی کنم. (نمی‌خواهم با او زندگی نمایم) رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آیا باغ‌اش را به او بر می‌گردانی؟» گفت: بلی. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - خطاب به ثابت بن قیس فرمود: «باغ را قبول کن و او را یک طلاق بده».

توضیح: گفته‌او: «ازهر بن جمیل برایم حدیث گفت» او بصری است و کنیه‌اش ابو محمد است. در سال ۲۵۱ هجری درگذشت. بخاری در الجامع الصحیح فقط همین یک روایت را از او نقل کرده است. نسائی نیز این روایت را از وی نقل کرده. بخاری ذکر کرده که در روایت او ذکری از ابن عباس وجود دارد که دیگران آن را دنبال نکرده‌اند (یعنی روایت متفرد است). اما همین حدیث به صورت متصل نیز از طریق دیگری آمده، که بخاری آن را در ادامه‌ی همین باب ذکر کرده است.

گفته‌او: «خالد برایمان حدیث گفت» خالد بن مهران معروف به «الحذاء» است. گفته‌او: «زنی از همسر ثابت بن قیس...» یعنی ثابت بن قیس بن شماس، خطیب انصار بود.



نام زن در این طریق ذکر نشده، ولی در طرق بعدی آمده. در پایان این باب، در روایت «حماد بن زید از ایوب از عِکْرَمَه» به صورت مرسل نام زن «جَمِیلَه» آمده است. در روایتی دیگر آمده که او خواهر عبدالله بن اُبی (رئیس منافقین خزرج) بوده است. و این نشان می‌دهد که او همان «جمیله بنت اُبی» است.

این را روایت قتاده از عکرمه از ابن عباس نیز تأیید می‌کند: «جمیله بنت سلول نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد...» و این حدیث را ابن ماجه و بیهقی نیز نقل کرده‌اند. در مورد سلول (مادر یا همسر اُبی؟) اختلاف است که آیا مادر پدرش بوده یا همسرش.

در روایت نسائی و طبرانی از «الرَّبیع بنت معوذ» آمده: «ثابت بن قیس همسرش را زد و دست او را شکست. او جمیله بنت عبدالله بن اُبی بود. برادرش نزد پیامبر شکایت برد...» ابن سعد در «طبقات» این مطلب را تأیید کرده و گفته: جمیله بنت عبدالله بن اُبی مسلمان شد و بیعت کرد، و همسر «حنظله بن اُبی عامر» (شهید جنگ احد) بود، که از او پسری به نام عبدالله بن حنظله به دنیا آورد.

سپس با ثابت بن قیس ازدواج کرد و از او پسری به نام محمد داشت. بعد از خلع از ثابت، با «مالک بن الدخشم» و سپس با «خبیب بن آسف» ازدواج کرد.

در روایت «حجاج بن محمد از ابن جُرَیج» آمده: «ابوالزُبَیر گفت: همسر ثابت بن قیس، زینب بنت عبدالله بن اُبی بود، که مهریه‌اش یک باغ بود. او شوهرش را دوست نداشت...» این روایت را دارقطنی و بیهقی نیز آورده‌اند و سندش قوی است هرچند مرسل است.

این روایت با روایت قبلی منافاتی ندارد، زیرا ممکن است زن دارای دو اسم یا یک اسم و یک لقب بوده باشد. و اگر این جمع‌پذیری پذیرفته نشود، روایت متصل مقدم است. همچنین اهل نسب‌شناسی نیز گفته‌اند که نام او «جمیله» بوده، و دمیاطی هم همین را تأیید کرده و افزوده که او خواهر عبدالله بن عبدالله بن اُبی بوده و مادرشان «خوله بنت المُنذر بن حَرام» بوده است.

دمیاطی گفته: آنچه در روایت بخاری آمده که او «بنت اُبی» است، اشتباه نیست، بلکه: او خواهر عبدالله بن اُبی بوده، و اینکه در این روایت او به پدرش (اُبی) نسبت داده شده، مانند همان است که در روایت قتاده به مادر بزرگش (سلول) نسبت داده شده. پس با این جمع، اختلاف ظاهری حل می‌شود.



اما ابن الأثیر و نووی به دنبال او گفته‌اند: کسی که گفته او «بنت عبدالله بن اُبی» است، اشتباه کرده و درست آن است که بگوییم «خواهر عبدالله بن اُبی» است. ولی این سخن درست نیست، بلکه جمع میان این دو اولی است.

و برخی دیگر هم چنین جمع کرده‌اند که زن و عمه‌اش هم‌نام بودند، و ثابت هر دو را یکی پس از دیگری طلاق داد. ولی این قول بسیار دور از ذهن است، به‌ویژه با وحدت طرق روایت.

نسبت افراد به پدربزرگ مشهورشان زیاد دیده می‌شود و اصل بر عدم تعدد (یک زن) است، مگر خلافتش به صراحت اثبات شود.

در نام زن ثابت بن قیس، دو قول دیگر نیز وجود دارد:

۱. او "مریم مغالیه" بوده است. نسائی و ابن ماجه از طریق محمد بن اسحاق نقل کرده‌اند که: «عباده بن ولید بن عباده بن صامت از الربیع بنت معوذ نقل کرد که گفت: از شوهرم خلع گرفتم... و عثمان بر اساس قضای پیامبر درباره مریم مغالیه چنین کرد. و او همسر ثابت بن قیس بود که از او خلع گرفت.» و سند این روایت خوب است. بی‌بیهقی گفته: در نام زن ثابت اختلاف وجود دارد، و ممکن است خلع‌ها از زنان مختلفی توسط ثابت انجام شده باشد.

توضیح درباره «مغالیه»: با فتح م (مغالیه) و تخفیف غین است، که نسبت است به زنی به نام مغالۀ، که از خزرج بود و فرزندی به نام «عدی» از عمرو بن مالک بن نجار داشت. فرزندان «عدی بن نجار» همه به «بنو مغالۀ» معروف‌اند، از جمله عبدالله بن اُبی و حسان بن ثابت و جمعی از خزرج.

پس اگر خاندان عبدالله بن اُبی از بنی مغاله باشند، اشتباه در نام زن ممکن است، یا اینکه «مریم» نام سوم او باشد یا لقبی برای او.

۲. نام او "حَبِیْبَه بنت سهل" بود. مالک در «الموطأ» از یحیی بن سعید، از عمرۀ بنت عبدالرحمن، از حبیبۀ بنت سهل نقل کرده که: «او همسر ثابت بن قیس بود، و پیامبر صلی الله علیه وسلم برای نماز صبح بیرون آمد و او را در تاریکی کنار در دید. فرمود: کیستی؟ گفت: من حبیبۀ بنت سهل‌ام. فرمود: چه می‌خواهی؟ گفت: نه من برای ثابت‌ام و نه ثابت برای من.»



این حدیث را سه سنن (ترمذی، نسائی، ابوداود) نیز آورده‌اند. ابن خزیمه و ابن حبان نیز آن را صحیح دانسته‌اند.

ابوداود از عبدالله بن ابی‌بکر از عمره از عایشه روایت کرده که حبیبه بنت سهل همسر ثابت بود. ابن عبدالبر گفته: در نام همسر ثابت اختلاف است؛ بصریان می‌گویند او «جمیله بنت ابی» بود، و مدنیان می‌گویند «حبیبه بنت سهل» بود.

گفتم: آنچه ظاهر است این است که ما با دو داستان مواجهیم که برای دو زن مختلف اتفاق افتاده‌اند، زیرا هر دو خبر مشهور و هر دو سند صحیح هستند و همچنین تفاوت در روایت وجود دارد. برخلاف اختلافی که در نام و نسب «جمیله» وجود دارد، چون محتوای داستانش مشابه است و می‌توان اختلاف در نام‌ها را به هماهنگی برگرداند. اختلاف میان این دو داستان را هنگام بیان الفاظ داستان «جمیله» توضیح خواهیم داد.

بزار از عمر روایت کرده که گفت: «اولین زنی که در اسلام از شوهرش خلع گرفت، حبیبه دختر سهل بود که همسر ثابت بن قیس بود». این روایت در صورت صحت، دلالت دارد بر اینکه ازدواج ثابت با حبیبه پیش از ازدواجش با جمیله بوده است. و اگر هیچ دلیلی برای صحت گفته بصری‌ها نباشد جز اینکه «محمد بن ثابت بن قیس» فرزند جمیله است، همین برای اثبات ازدواج آن دو کافی است.

تذکره: ابن الجوزی در کتاب "تنقیح" آورده که نام او «سهله دختر حبیب» بود؛ اما به نظر می‌رسد این نام برعکس شده و نام درست «حبیبه دختر سهل» است. ابن سعد در کتاب "طبقات" او را چنین معرفی کرده: «حبیبه دختر سهل بن ثعلبه بن حارث» و نسبش را به مالک بن النجار رسانده است. او از حماد بن زید از یحیی بن سعید نقل می‌کند که گفت: «حبیبه دختر سهل همسر ثابت بن قیس بود و در اخلاق او خشونت وجود داشت»، سپس روایت مشابهی با روایت مالک را نقل می‌کند و در پایان آن اضافه می‌کند که «پیامبر صلی الله علیه وسلم قصد داشت با او ازدواج کند، ولی به‌خاطر غیرت انصار از این کار صرف‌نظر کرد تا آنان را در مورد زنانشان نرنجانند».

در روایتی از ابراهیم بن طهمان از ایوب آمده که زن ثابت بن قیس نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: «یا رسول الله، ثابت بن قیس...». و در روایتی از سعید از قتاده از عکرمه آمده که او گفت: «فدایت شوم ای رسول خدا!»



جمله «ما أعتب عليه» را هم می‌توان به معنی "از او گله‌ای ندارم" معنا کرد (با کسر یا ضم عین بسته به معنی آن).

در ادامه می‌گوید: «در اخلاق و دینش عیبی نمی‌بینم»؛ یعنی جدایی را نه به‌خاطر سوء اخلاق و نه به‌خاطر ضعف دینی می‌خواهد. در روایتی آمده: «او را طاق‌ت ندارم»، و در روایت بی‌هقی آمده: «او را از روی نفرت طاق‌ت ندارم». این نشان می‌دهد که او گناه یا ظلمی از شوهرش ندیده، بلکه صرفاً تنفر شدید داشته است. البته در روایت نسائی آمده که ثابت دست زن را شکسته بود، پس می‌توان گفت سوء خلق داشت ولی زن او را بابت آن سرزنش نکرد بلکه به دلایلی دیگر به پیامبر شکایت آورد.

در داستان «حبیبه دختر سهل» نیز نزد ابوداود آمده که او را زد و بدنش را شکست، اما باز هم شکایت او به این علت نبود، بلکه به دلیل ظاهر ناپسند او بود. در روایت ابن‌ماجه از عمرو بن شعیب آمده که گفت: «حبیبه گفت: به الله سوگند، اگر از خدا نمی‌ترسیدم، وقتی داخل خانه می‌شد به صورتش تف می‌انداختم». و در روایتی از عبدالرزاق از معمر آمده که گفت: «به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: یا رسول الله! زیبایی‌ام را می‌بینی و شوهرم مردی زشت‌روست». و در روایتی از معتمر بن سلیمان از فضیل از ابی جریر از عکرمه از ابن عباس آمده که زن ثابت گفت: «من و ثابت هرگز در کنار هم نخواهیم بود. هنگامی که گوشه چادر را بالا زدم، دیدم او کوتاه‌قامت‌ترین، سیاه‌ترین و زشت‌ترین آنهاست»، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا باغی را که او به عنوان مهریه داده، پس می‌دهی؟» گفت: «بله، حتی اگر بخواید بیشتر از آن هم می‌دهم»؛ پس پیامبر صلی الله علیه وسلم بین آن دو جدایی انداخت. و گفت: «من کفر در اسلام را دوست ندارم»، یعنی از ماندن نزد او می‌ترسم که باعث شود مرتکب کاری شبیه کفر شوم. این جمله به این معنا نیست که شوهرش نفاق داشته یا او را به کفر فراخوانده، چون قبلاً گفته بود «در دینش ایرادی نیست». بنابراین، منظور او از «کفر»، کفران نعمت، ناسازگاری و نشوز است.

طیبی می‌گوید: «معنای سخن زن این است که می‌ترسم رفتارهایی از من سر بزنند که با روح اسلام ناسازگار باشد، مانند نشوز و تنفر، به‌ویژه برای زنی زیبا که از شوهرش منزجر است». پس کلمه «کفر» را به‌طور استعاری به کار برده است.



در برخی روایات آمده: «آیا حاضر به بازگرداندن باغ هستی؟» و در برخی دیگر «باغ را پس بده و او را طلاق بده»، که می‌توان برداشت کرد این سخن نوعی ارشاد و اصلاح بوده، نه الزام.

در روایت دیگر آمده: «باغ را بازگرداند و پیامبر صلی الله علیه وسلم او را امر به جدایی کرد»، و برخی از این روایت برداشت کرده‌اند که خلع طلاق نیست، اما این استدلال محل تأمل است. زیرا آنچه در روایت آمده تنها این است: «او را طلاق داد»، که ممکن است منظور طلاق صریح در برابر عوض باشد. در واقع، بحث در این است که اگر واژه «خلع» یا مشابه آن بدون تصریح به طلاق به کار رود، آیا چنین جدایی‌ای طلاق است یا فسخ؟

در برخی روایات آمده: «باغ را گرفت و او را رها کرد»، در داستان «حبیبه دختر سهل» آمده: «باغ را پس گرفت و او به خانواده‌اش برگشت». بیشتر روایات این باب این نوع جدایی را «خلع» نامیده‌اند. مانند روایت عمرو بن مسلم از عکرمه از ابن عباس که گفت: «او از شوهرش خلع گرفت»، و این روایت را ابوداود و ترمذی نیز آورده‌اند.

گفته او (قال أبو عبد الله): منظور، امام بخاری است.

گفته او (لا يتابع فيه عن ابن عباس): یعنی کسی در روایت این حدیث از ابن عباس، از أهر بن جمیل پیروی نکرده است، بلکه دیگران آن را به صورت مرسل (بدون ذکر نام ابن عباس) نقل کرده‌اند. مراد او به طور خاص، روایت خالد حذاء از عکرمه است. به همین دلیل، بعد از آن، روایت خالد بن عبدالله طحان از خالد حذاء از عکرمه را به صورت مرسل (بدون نام ابن عباس) ذکر می‌کند، و سپس روایت ابراهیم بن طهمان از خالد حذاء را به صورت مرسل، و از ایوب به صورت متصل (موصول). روایت متصل ابراهیم بن طهمان از ایوب را اسماعیلی روایت کرده است.^۱

۵۷۴ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ أختَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَهْدَا ، وَقَالَ « تَرْدِينِ حَدِيثَهُ » . قَالَتْ نَعَمْ . فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقُهَا . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَطَلَّقَهَا .



ترجمه: از عکرمه روایت است که گفت: خواهر عبدالله بن ابی، همین را گفت و افزود که آنحضرت فرمود: «آیا باغ او را به او مسترد می کنی؟» گفت: بله. وی باغ را مسترد کرد و آنحضرت به ثابت امر کرد که او را طلاق دهد و ابراهیم بن طهمان از خالد از عکرمه روایت کرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «و او را طلاق بده»

۵۲۷۵ - وَعَنْ ابْنِ أَبِي ثَمِيمَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعْتَبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي لَا أَطِيعُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ » . قَالَتْ نَعَمْ .

ترجمه: از ابن عباس روایت است که گفت: زنی ثابت بن قیس نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای رسول الله، من بر ثابت عیب نمی کنم، نه در دین وی و نه در خُلق و خوی وی ولی او را تحمل کرده نمی توانم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا باغ او را به او مسترد می کنی؟» گفت: بله.

توضیح هردو حدیث: گفته او در این روایت (لا أطیقه): پیش تر توضیح داده شد، و در همه نسخه‌ها با حرف «قاف» آمده است. کرمانی گفته که در برخی نسخه‌ها «أطیعه» (با عین مهمله) آمده که تصحیف (تحریف نوشتاری) است.

سپس بخاری اشاره می کند به اینکه درباره اتصال یا ارسال این حدیث از ایوب نیز اختلاف هست؛ ابراهیم بن طهمان و جریر بن حازم آن را متصل روایت کرده‌اند، ولی حماد بن زید آن را به صورت مرسل از ایوب از عکرمه روایت کرده است.

از این که بخاری این حدیث را در صحیح خود آورده، چند فایده به دست می آید:

۱. اگر اکثر راویان حدیث را متصل روایت کنند و تعداد کمی آن را مرسل، روایت متصل ترجیح داده می شود، حتی اگر راوی مرسل، حافظ تر باشد؛ اما این قاعده مطلق نیست.
۲. اگر راوی در بالاترین درجه ضبط نباشد، ولی کسی هم سطح او با او موافق باشد، روایت آن ها به اندازه روایت راوی دقیق تقویت می شود.
۳. احادیث صحیح از نظر اعتبار، درجات مختلفی دارند: بعضی صحیح هستند و برخی صحیح تر (أصح).



دیگر فواید حدیث:

■ اگر ناسازگاری تنها از سوی زن باشد، باز هم خلع (جدا شدن با پرداخت مالی از سوی زن) جایز است، و این مشروط به بروز ناسازگاری از هر دو طرف نیست.

■ اگر زن از زندگی با شوهر کراهت داشته باشد، ولو اینکه شوهر او را دوست داشته باشد و از او نارضایتی نداشته باشد، باز هم خلع جایز است.

■ ابو قلابه و محمد بن سیرین گفته‌اند: مرد نمی‌تواند از زن در خلع مالی بگیرد، مگر اینکه مردی را بر شکم زن ببیند. این روایت را ابن ابی شیبہ نقل کرده است. گویا حدیث پیامبر به ایشان نرسیده بوده است. ابن سیرین استدلال کرده به ظاهر آیه: «إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ» اما آیه‌ای در سوره بقره و همچنین احادیث، مقصود را روشن می‌سازند. ابن سیرین احتمالاً نظرش این بوده که اگر کراهت از طرف مرد باشد و زن مشکلی نداشته باشد، و مرد بخواهد با آزار دادن زن، او را مجبور به فدیہ کند، این کار جایز نیست مگر اینکه او را در حال فاحشه ببیند ولی نخواهد او را رسوا کند؛ در این صورت می‌تواند از او فدیہ بگیرد و طلاق دهد. در این صورت با حدیث تعارض ندارد چون حدیث در موردی است که کراهت از طرف زن است. ابن منذر گفته: تا زمانی که از طرف هر دو نزاع و شقاق نباشد، خلع جایز نیست، و اگر فقط از طرف یکی باشد، گناه باقی است. این نظر قوی‌ای است که با ظاهر دو آیه موافق است و با حدیث نیز تعارض ندارد. ابن نظر طاووس، شعبی و جمعی از تابعین نیز هست. طبری و دیگران در پاسخ به ظاهر آیه گفته‌اند: اگر زن حقوق شوهر را ادا نکند، معمولاً شوهر از او متنفر می‌شود و به او بی‌علاقه می‌شود، پس گاهی "مخافت" به هر دو طرف نسبت داده می‌شود.

■ در مورد اینکه خلع طلاق است یا فسخ: در برخی طرق حدیث آمده که پیامبر فرمود: «فأمرها أن تعتد بحيضة» یعنی فقط یک حیض عدّه بگیرد. و در روایات دیگر، عثمان همین حکم را درباره رُبیع بنت معوذ داد و گفت این مطابق با حکم پیامبر در مورد زن ثابت بن قیس است.



خطابی گفته: این قوی‌ترین دلیل است برای کسی که می‌گوید خلع فسخ است نه طلاق؛ زیرا اگر طلاق بود، عده‌اش سه حیض می‌بود، نه یکی.

احمد بن حنبل گفته: خلع فسخ است. اما در روایتی دیگر گفته: زن پس از خلع تا گذر سه حیض نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند.

■ درباره فدیة (مالی که زن برای جدایی می‌دهد): پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «أتردين عليه حقيقته؟» یعنی: آیا باغی که مهر تو بود به او برمی‌گردانی؟ در روایت دیگری آمده: «ولا تزدد» یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه نداد مرد بیش از آنچه داده، پس بگیرد.

روایات مختلفی در این زمینه هست که دلالت می‌کنند بر اینکه گرفتن بیش از مهر جایز نیست، و این قول طاوس، عطا، زهری، ابوحنیفه، احمد و اسحاق است.

برخی مخالف‌اند: مثلاً سعید بن مسیب گفته: دوست ندارم مرد حتی آنچه را داده، از زن بگیرد، و بهتر است بخشی از آن را برایش باقی بگذارد.

مالک گفته: شنیده‌ام که فدیة جایز است به اندازه مهر و حتی بیشتر از آن، چون الله در آیه فرموده: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» و در حدیث حبیبہ بنت سهل نیز آمده است. شافعی گفته: اگر زن از ادای حق شوهر امتناع کند و او را دوست نداشته باشد، جایز است که شوهر از او چیزی بگیرد، چون اگر بدون دلیل چیزی از زن بگیرد جایز است، پس با دلیل، به طریق اولی جایز تر است.

اسماعیل قاضی گفته: برخی گفته‌اند مقصود آیه، فدیة به اندازه مهر است، ولی این قول مردود است، چون آیه چنین قیدی ندارد.

■ درباره طلاق در حال حیض: از این حدیث نتیجه گرفته‌اند که خلع در حال حیض جایز است، چون پیامبر از زن نپرسید که آیا در حال حیض است یا نه. ولی احتمال دارد پیامبر قبلاً از این موضوع آگاه بوده، یا مسئله در آن زمان هنوز به صورت قطعی بیان نشده بود، پس استدلال قطعی بر جواز طلاق در حال حیض نیست.

■ احادیثی که در آن‌ها زن از درخواست طلاق نهی شده، حمل بر حالتی می‌شوند که زن بدون دلیل موجه چنین درخواستی کند؛ مانند حدیث ثوبان که می‌گوید: «هر زنی که از



شوهرش طلاق بخواد، بوی بهشت بر او حرام است.» این حدیث را اصحاب سنن روایت کرده اند و ابن خزیمه و ابن حبان آن را صحیح دانسته اند. اما در برخی از طرق این حدیث آمده است: «... از غیر عذر [یعنی بدون دلیل] که این تعبیر نشان می دهد حدیث مخصوص حالتی است که درخواست طلاق بدون عذر صورت گیرد. و نیز حدیثی از ابوهریره آمده است: «زنانی که شوهرانشان را از خود جدا می کنند (منتزعات) و زنانی که به زور مال از شوهر جدا می شوند (مختلعات)، آنان زنان منافق اند.» این حدیث را احمد و نسائی روایت کرده اند، ولی در صحت آن تردید است، چرا که بیشتر علما گفته اند: «حسن (البصری) از ابوهریره حدیث شنیده است.» با این حال در روایت نسائی آمده: «حسن گفت: من از ابوهریره غیر از این حدیث چیزی شنیده ام.» برخی چنین تأویل کرده اند که منظور حسن این است که تنها این حدیث را از ابوهریره شنیده، اما این تأویل تکلف آمیز است. چرا احتمال ندارد که حسن فقط همین یک حدیث را از او شنیده و بقیه را مرسل (بدون سند مستقیم) نقل کرده باشد؟ این مانند داستان او با سمره در حدیث عقیقه است که در جای خود خواهد آمد، این شاء الله.

سعید بن منصور نیز همین حدیث را از حسن به صورت مرسل (بدون ذکر ابوهریره) روایت کرده است.

■ اگر صحابی فتوایی دهد که مخالف با حدیثی است که خود او آن را روایت کرده، اعتبار با حدیث است، نه با فتوا. زیرا ابن عباس ماجرای زن ثابت بن قیس را روایت کرد که دلالت دارد خلع، طلاق است؛ ولی در عین حال فتوا می داد که خلع، طلاق نیست. ابن عبد البر این را شاذ (شاذ و نادر) دانسته و گفته: «جز طاووس، کسی از ابن عباس نقل نکرده که خلع فسخ است نه طلاق.» ولی این اشکال وارد نیست؛ چرا که طاووس فقیه، ثقه و حافظ است، و علما سخن او را پذیرفته اند. من کسی را نمی شناسم که در این مسئله اختلاف را مطرح کرده باشد، جز آن که تصریح کرده که ابن عباس خلع را فسخ می دانسته است. بله، اسماعیل قاضی با سند صحیح از ابن ابی نجیح نقل کرده که: «زمانی که طاووس گفت: خلع، طلاق نیست، اهل مکه این سخن را انکار کردند. طاووس در پاسخ گفت: ابن عباس چنین



گفته است.» اسماعیل گفته: «ما نمی‌دانیم کسی جز طاووس چنین گفته باشد.» ولی نکته اینجاست که ماجرای ثابت صراحت دارد در اینکه خلع، طلاق است.

تکمله: ابن عبد البر از مالک نقل کرده: «مختلعه» زنی است که همه مال خود را برای جدایی بخشیده باشد. «مفتدیه» زنی است که بخشی از مال خود را داده باشد. «مبارئه» زنی است که پیش از دخول، از شوهر جدا شده باشد. و ابن عبد البر افزوده: گاهی این اصطلاحات به جای هم به کار می‌روند.^۱

۵۲۷۷ - ۵۲۷۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا قِرَادُ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بْنِ شِمَاسٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فْتَرْدَيْنِ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ » . فَقَالَتْ نَعَمْ . فَردَّتْ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ ففَارَقَهَا . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است: زن ثابت بن قیس بن شماس نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد و گفت: ای رسول خدا! من نسبت به دین و اخلاق ثابت ایرادی ندارم، ولی از کفران و ناسپاسی با او می‌ترسم - چون او را دوست ندارم - پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آیا باغش را به او پس می‌دهی؟ گفت: بله، پس باغ را به او پس داد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به ثابت دستور داد تا از او جدا شود».

توضیح: عبارت: «حدثنا قیراد»: قیراد با ضم قاف و تخفیف راء و آخرش دال مهمله است. لقب او «قیراد» و نامش «عبد الرحمن بن غزوان» با فتح غین و سکون زاء، و کنیه‌اش «ابو نوح» است. از بزرگان حافظان حدیث است و او را توثیق کرده‌اند، جز در یک حدیثی که از لیث نقل کرده و مورد اختلاف بوده است. او در صحیح بخاری فقط در این موضع آمده است.



در انتهای روایت در بخاری آمده: «فردت علیه وأمره ففارقها» در اینجا «فردت علیه» بدون ذکر مفعول آمده که مقصود از آن باغی است که قبلاً ذکر شده بود.
در روایت اسماعیلی همین حدیث این گونه آمده: «پس پیامبر دستور داد آنچه را که داده، بازگیرد و او را رها کند.»^۱

۱۳ - باب الشَّقَاق

وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الْضُرُورَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى (وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ) إِلَى قَوْلِهِ (خَيْرًا)

باب: ناسازگاری: آیا در وقت ضرورت به خلع اشاره می کند؟
و فرموده الله عزوجل: «و اگر از ناسازگاری میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید، پس داوری از خانوادهی آن (شوهر) و داوری از خانوادهی آن (زن) تعیین کنید».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: در باب: «شقاق، و آیا اشاره به خلع در حالت ضرورت جایز است؟» و آیهی: «و اگر از شقاق میان آن دو ترسیدید...» (النساء: ۳۵) در نسخه های ابی ذر و نسفی «الشقاق» آمده، ولی در برخی دیگر «الضرر» نقل شده، و ادامهی آیه هم ذکر شده: «پس داوری بفرستید از جانب او و داوری از جانب او - تا آنجا که فرمود - آگاه است.»

ابن بطلال می گوید: علما اجماع دارند که مخاطب در این آیه «و این خفتم شقاقاً» حاکمان اند، و مقصود از «این یریدا إصلاحاً»، همان دو داور هستند. داوران یکی از طرف مرد و دیگری از طرف زن انتخاب می شوند، مگر آن که از خانواده ها کسی صالح برای داوری نباشد، که در این صورت می توان از بیگانه استفاده کرد. اگر داوران اختلاف کنند، نظرشان نافذ نیست؛ اما اگر توافق کنند، جمع بین زوجین بدون نیاز به توکیل (وکالت) نافذ است. ولی دربارهی اگر داوران بر جدایی توافق کنند، اختلاف وجود دارد: مالک، اوزاعی و اسحاق می گویند: جدایی بدون وکالت و اجازهی زوجین نافذ است.
شافعی، احمد و کوفی ها می گویند: نیاز به اجازه است.



گروه اول (مانند مالک) این مورد را به عنین (ناتوان جنسی) و مولا (قسم خورده به عدم نزدیکی) قیاس کرده‌اند؛ چون حاکم می‌تواند آنان را طلاق دهد، در اینجا هم می‌تواند. ولی دیگران بر اصل «طلاق در دست شوهر است» پای فشرده‌اند؛ مگر اینکه اجازه دهد، وگرنه حاکم طلاق می‌دهد.

۵۲۷۸ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إِنْ بَنَى الْمُغْيِرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلَى ابْنَتِهِمْ، فَلَا أَدْنُ» .

ترجمه: از مسور بن مخرمه روایت است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می‌فرمود: «همانا بنی مغیره اجازه خواستند که علی بن طالب دخترشان را نکاح کند، ومن اجازه نمی‌دهم».

توضیح: مصنف بخشی از حدیث مسور بن مخرمه درباره‌ی خواستگاری علی از دختر ابوجهل را ذکر کرده که پیش‌تر در باب نکاح آمده است. ابن التین ایراد گرفته که این حدیث دلالت بر عنوان باب ندارد. ابن بطلال از مهلب نقل کرده که: مقصود بخاری این بود که فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود: «من اجازه نمی‌دهم» را خلع بداند؛ ولی این قول ضعیف است. چون در حدیث آمده: «مگر اینکه علی بخواهد دخترم را طلاق دهد.» که بر طلاق دلالت دارد، نه خلع.

اگر بخواهد از این برای مشروعیت خلع نتیجه بگیرد، استدلال ضعیفی است، و فقط می‌توان از آن حکم سدّ ذرائع (بستن راه فتنه) را فهمید.

ابن المنیر در حاشیه گفته: از این که پیامبر با عبارت «فلا إذن» اشاره کرده که علی باید خواستگاری را ترک کند، می‌توان نتیجه گرفت که اشاره به عدم ازدواج مجاز است، و در نتیجه، اشاره به پایان ازدواج نیز مجاز خواهد بود.

کرمانی گفته: مطابقت این ترجمه با حدیث، از آن جهت است که فاطمه رضی الله عنها راضی به این ازدواج نبود، و شقاق بین او و علی قابل پیش‌بینی بود. پس پیامبر خواست با اشاره و کنایه مانع این جدایی شود، که مناسبت خوبی دارد.

و از آیه و حدیث می‌توان اصل سدّ ذرائع را دریافت. چون الله دستور داد دو داور را بفرستند در هنگام ترس از شقاق، نه بعد از وقوع آن.



مهلب هم گفته: ممکن است مراد از «خوف» در آیه، علاماتی باشد که نشان دهنده‌ی شقاق و استمرار ناسازگاری و سوء معاشرت است.^۱

۱۴ - باب لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأُمَةِ طَلَاً

باب: «فروش کنیز، طلاق (وی) نمی باشد».

۵۲۷۹ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنَ ، إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ ، فَخَيْرَتْ فِي زَوْجِهَا . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » . وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْبُرْمَةُ تَصُورُ بِلَحْمٍ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خَبْزٌ وَأَذْمُ مِنْ أَذْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ « أَلَمْ أَرِ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ » . قَالُوا بَلَى ، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتِ لَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ . قَالَ « عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ » .

ترجمه: «عایشه همسر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گوید: سه حکم شرعی و سه سنت پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به - صلی الله علیه وسلم - واسطه بریره برای مردم آشکار و معلوم گردید، یکی از این سه سنت این است که او آزاد شد و بعد از آزادی مخیر گردید که پیش شوهرش (که برده بود) بماند و یا نکاحش را فسخ کند، دومی: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «حقّ ولاء خاص آزادکننده است (و به کس دیگری منتقل نمی گردد)». سومی: وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به منزل آمد دید که دیک غذا پر از گوشت است، آنگاه مقداری نان و خورشت را برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آوردند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «دیدم دیک پر از گوشت است چرا گوشت را نیاوردید؟!».»

گفتند: بلی، در دیک گوشت هست، ولی گوشتی است که به عنوان صدقه به بریره داده شده است و شما هم صدقه نمی خوری، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «برای بریره صدقه است ولی برای من هدیه می باشد»، (یعنی وقتی که چیزی به عنوان صدقه به شخصی داده شد آن چیز به ملکیت او در می آید اگر این شخص هم آنرا ببخشد حکم هدیه دارد نه صدقه)».



توضیح: «باب اینکه فروش امه (کنیز) طلاق نیست» در نسخه مستملی: «طلاق او نیست».

در این باب، داستان بریره نقل شده. ابن التین ایراد گرفته که چیزی در روایت وجود ندارد که مطابق عنوان باب باشد.

ولی می‌توان گفت:

۱. اگر عتق باعث طلاق نمی‌شود، فروش به طریق اولی چنین نیست.
 ۲. جدایی میان بریره و شوهرش تنها به‌خاطر عتق بود، نه فروش.
 ۳. اگر با فروش، طلاق محقق می‌شد، دیگر نیازی به تخییر زن پس از عتق نبود.
- بنابراین، همان‌طور که ابن بطلال نیز آورده، جمهور علما گفته‌اند: فروش امه موجب طلاق نمی‌شود.

اما از ابن مسعود، ابن عباس، ابی بن کعب، و برخی از تابعین مانند سعید بن مسیب، حسن، و مجاهد روایت شده که فروش را طلاق دانسته‌اند. آنان به ظاهر آیه استدلال کرده‌اند: «و زنان شوهردار (حرام‌اند) مگر آنچه که دست راستان مالک شده است...» (نساء: ۲۴)

ولی حجت جمهور، حدیث بریره است؛ چون او پس از عتق در انتخاب شوهرش مخیر شد. اگر فروش، طلاق محسوب می‌شد، نیازی به تخییر نبود.

از لحاظ عقلی هم، نکاح مانند اجاره است؛ چون عقدی بر منفعت است. همان‌طور که فروش عین مستأجره عقد اجاره را باطل نمی‌کند، فروش امه هم عقد نکاح را باطل نمی‌کند. ضمناً آیه مربوط به اسیران جنگی است و مقصود از «ملکت ایمانکم» در آن‌هاست، چنان‌که در احادیث صحیح نیز آمده.

نقل‌هایی که از صحابه آورده شده، توسط ابن ابی شیبہ با اسنادهای منقطع روایت شده و از جابر و انس نیز چنین اقوالی نقل شده است. ولی نقل از تابعین، اسناد صحیحی دارد؛ مانند قول عکرمه، شعبی و نیز روایت سعید بن منصور از ابن عباس با سند صحیح.

حماد بن سلمه از هشام بن عروہ از پدرش روایت کرده: اگر کسی عبد خود را با کنیزش ازدواج دهد، طلاق در دست عبد است. و اگر کسی کنیزی را بخرد که شوهر دارد، طلاق با خریدار است.



سعید بن منصور از طریق حسن روایت کرده: فرار برده، طلاق اوست. (یعنی اگر برده‌ای فرار کند، این فرار به منزله‌ی جدایی و طلاق است.)

حدیث عائشه درباره‌ی بریره، هم در اول کتاب «نماز» و هم در چندین باب دیگر، به صورت مفصل و مختصر آمده است.

روایتی که در این جا از ربیعۀ آورده، در جای دیگر به صورت موصول از مالک از ربیعۀ از قاسم از عائشه آمده.

در باب طعام نیز از اسماعیل بن جعفر از ربیعۀ از قاسم آمده، ولی به صورت مرسل (بدون ذکر عائشه). اما این اشکال ندارد، چون مالک در حفظ قوی‌تر از اسماعیل است و روایات اسامه بن زید و دیگران از قاسم نیز روایت او را تأیید می‌کند.

همچنین، عبدالرحمن بن قاسم از پدرش از عائشه روایت کرده که داستان را با ماجرای شرط ولاء شروع می‌کند. این بخش مفصل در کتاب عتق آمده است.

همچنین عروه، عمره، اسود، ایمن مکی و نیز نافع از ابن عمر از عائشه این داستان را روایت کرده‌اند.

در بعضی شروح آمده که بریره کنیز آل ابی‌لهب بوده، اما این اشتباه است و به خاطر خلط با «ایمن» (یکی از راویان) بوده. برخی هم گفته‌اند او از آل بنی‌هلال بوده، که این را ترمذی از طریق جریر از هشام بن عروه نقل کرده است.

در روایت آمده: «در قضیه‌ی بریره، سه سنت جاری شد.» در روایت هشام بن عروه از عبدالرحمن بن قاسم از پدرش آمده: «سه حکم شرعی اجرا شد.»

اما در حدیث ابن عباس نزد احمد و ابوداود آمده: «پیامبر در قضیه‌ی بریره، چهار حکم صادر کرد.» و افزوده است: «فرمود باید عده‌ی زن آزاد را نگه دارد.» این افزوده در حدیث عائشه نیست؛ لذا سه مورد ذکر شده.

اما ابن ماجه از طریق ثوری از منصور از ابراهیم از اسود از عائشه روایت کرده: «به بریره دستور داده شد که سه حیض عده نگه دارد.» که با روایت ابن عباس (عده زن آزاد) مطابقت دارد. در روایت دیگری از ابن عباس آمده که: «عده‌اش یک حیض است.»

و پیش‌تر بحث شد که اگر خلع فسخ باشد، یک حیض عده لازم است. در این جا، چون بریره خودش جدایی را انتخاب کرد، گویا طلاق اختیاری نبوده، پس باید یک حیض عده بگیرد.



اما حدیث ابن ماجه (سه حیض) بر اساس معیارهای صحیحین است، بلکه در بالاترین درجه‌ی صحت قرار دارد. همچنین ابو یعلی و بیهقی از طریق ابو معشر از هشام بن عروه از پدرش از عائشه نقل کرده‌اند: «پیامبر ﷺ عده‌ی بریره را مانند عده‌ی مطلقه قرار داد.»

گرچه ابو معشر کمی ضعیف است، ولی روایت او در تأیید و متابعت قابل قبول است. ابن ابی شیبہ با اسنادهای صحیح از عثمان، ابن عمر، زید بن ثابت و دیگران روایت کرده است که: «اگر کنیزی در حالی که همسر بنده‌ای است آزاد شود، طلاق او مانند طلاق یک بنده است و عده‌اش مانند عده زن آزاد شده خواهد بود.»

پیش‌تر در باب عتق (آزاد کردن برده) گفته شد که علما در داستان «بریره» کتاب‌هایی نوشته‌اند، تا جایی که برخی از آنان فایده‌های این داستان را تا ۴۰۰ مورد رسانده‌اند. این گفته عائشه که «سه سنت در آن واقع شد» با آن مطلب مخالفت ندارد، زیرا منظور عائشه فقط احکام مستقیمی است که در آن قضیه مورد نظر قرار گرفتند. ولی چون هر یک از آن احکام، شامل قاعده‌ای فقهی است که فقیه باهوش می‌تواند از آن فواید بسیاری استخراج کند، این سبب کثرت فواید شده است.

افزون بر این، در ضمن داستان مطالبی هم ذکر شده‌اند که خودشان هدف اصلی نبودند، اما از آن‌ها نیز می‌توان به صورت مستقیم یا از طریق استنباط، فایده‌هایی گرفت. یا اینکه عائشه فقط سه یا چهار مورد را ذکر کرد چون آشکارتر بودند یا از اهمیت بیشتری برخوردار بودند و نیاز به آن‌ها بیشتر احساس می‌شد.

قاضی عیاض می‌گوید: معنای «سه یا چهار» این است که این‌ها احکامی بودند که به واسطه این قضیه تشریع شدند، اما آنچه جز این‌ها ظاهر شده، از قبل نیز شناخته شده بود. این تفسیر بهتر است از آنچه برخی گفته‌اند که کلام عائشه حصر نیست یا اینکه مفهوم عدد حجت نیست و مانند این عذرها که اشکال «چرا فقط این موارد ذکر شده؟» را پاسخ نمی‌دهد. انتهی

عائشه می‌گوید: «او (بریره) آزاد شد، پس در مورد ماندن نزد شوهر یا جدایی، به او اختیار داده شد.» در روایتی از اسماعیل بن جعفر اضافه شده است: «در اینکه نزد شوهرش بماند یا از او جدا شود.» واژه «تقرّر» به معنی ادامه دادن زندگی زناشویی است.

در روایت دیگری از اسود از عائشه آمده است: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم او را فراخواند و در مورد شوهرش به او اختیار داد، و او خودش را انتخاب کرد.» در روایتی از دارقطنی از ابان



از هشام از عروه از پدرش از عائشه آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم به بریره فرمود: برو، زیرا با آزادی تو بدنت نیز آزاد شد.»

ابن سعد نیز از طریق شعبی به صورت مرسل آورده: «پس او را اختیار داد (برای ماندن یا جدایی).»

سنت دوم: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «ولاء (حق ارث بردن یا حمایت) از آن کسی است که آزاد کرده است.» این سنت دوم است، و پیش‌تر در باب عتق و شروط به تفصیل بیان شد. در روایت نافع از ابن عمر و نیز از طرق دیگر از عائشه آمده: «ولاء فقط برای کسی است که آزاد کرده است.»

از این روایت استفاده می‌شود که واژه «إنما» دلالت بر حصر دارد؛ یعنی ولاء فقط از آن کسی است که عمل آزاد کردن را انجام داده است، و نه کس دیگری.

همچنین نتیجه گرفته می‌شود که هیچ کس نمی‌تواند بر دیگری حق ولاء داشته باشد مگر با عتق (آزادی دادن). بنابراین، کسی که دیگری را مسلمان کرده یا فرزندی پیدا کرده یا با کسی پیمان ولاء بسته، ولاء بر او ندارد، بر خلاف نظر برخی از سلف که ابوحنیفه هم از آن دسته است.

از عموم این حدیث چنین برداشت می‌شود که اگر یک غیرمسلمان (حربی) برده‌ای را آزاد کند و سپس هر دو مسلمان شوند، ولاء همچنان برای همان آزادکننده خواهد بود. امام شافعی این دیدگاه را پذیرفته، ابن عبدالبر هم گفته این نظر مطابق با قیاس در قول مالک است. ابویوسف نیز موافق است، اما اصحاب دیگر او مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند در چنین موردی برده آزادشده می‌تواند هر کسی را که خواست به عنوان مولی انتخاب کند.

پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد خانه عائشه شد. در دیگ گوشتی در حال جوشیدن بود. برای پیامبر نان و خورشت آوردند. پیامبر فرمودند: «مگر ندیدم که دیگ پر از گوشت است؟» گفتند: «بله، ولی آن گوشت صدقه‌ای است که به بریره داده شده و شما صدقه نمی‌خورید.» در روایتی از اسود از عائشه در باب زکات آمده که: «برای پیامبر گوشتی آورده شد و گفته شد این از صدقه‌ای است که به بریره داده شده است.» همچنین در روایت انس در باب هبه نیز آمده است. جمع بین این روایات آن است که وقتی پیامبر سؤال فرمود، گوشت را برایش آوردند و توضیح دادند.



در روایت عبد الرحمن بن قاسم از پدرش از عائشه در باب هبه آمده: «برای بریره گوشتی هدیه داده شد و گفته شد که این از صدقه بوده است.»

اگر ضمیر «او» در این روایت به بریره برگردد، به این معناست که صدقه را به عنوان هدیه به او داده اند. ولی اگر به عائشه برگردد، معنایش این است که بریره مقداری از گوشتی که به عنوان صدقه به او داده شده بود، به عائشه هدیه داد.

در روایت اسامه بن زید از قاسم که احمد و ابن ماجه آورده اند، آمده: «پیامبر وارد بر من شد و دیگ گوشت می جوشید. فرمود: این از کجاست؟ گفتم: بریره برای ما هدیه آورد، و آن را از صدقه ای که به خودش داده شده بود، به ما هدیه داد.»

در روایتی از احمد و مسلم از طریق ابی معاویه از هشام از عبدالرحمن از پدرش از عائشه آمده است: «مردم به بریره صدقه می دادند و او از آن برای ما هدیه می آورد.»

در برخی شروح گفته شده که آن گوشت، گوشت گاو بوده، اما در روایتی از عائشه آمده: «بر آزاد کرده ای من گوسفندی از صدقه داده شده بود.» بنابراین، احتمال گوسفند بودن قوی تر است.

در ادامه روایت ابی معاویه آمده: «بر ما صدقه است، ولی برای شما هدیه.» سپس پیامبر فرمود: «پس بخورید!» فواید این روایت در دو باب بعدی شرح داده خواهد شد، ان شاء الله.^۱

۱۵ - باب خِيَارِ الْأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

باب: مخیر گردانیدن کنیز (آزاد شده ای) که شوهرش غلام باشد

۵۲۸۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، عَبْدًا لِبَنِي فَلَانٍ ، كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: شوهر بریره غلامی سیاه بود که او را به مغیث می نامیدند غلام بنی فلان بود، گویا اکنون به سوی وی می نگرم که در کوچه های مدینه، به دنبال بریره راهی بود.



توضیح: (باب خیارِ المِ - تَحْتَ الْعَبْدِ) این یعنی وقتی که آزاد شود. این موضوع در کتاب بخاری به گونه‌ای آمده که ترجیح داده شده گفته کسانی که گفته‌اند شوهر بریره بنده بوده است. در ابتدای بخش نکاح، در حدیث عایشه درباره داستان بریره، باب «آزاده زیر دست بنده» آمده است که این هم تأییدی است بر این که شوهر بریره بنده بوده است. توضیح بیشتر این مطلب در باب بعدی خواهد آمد. ابن‌المنیر در آنجا ایراد کرده که در حدیث باب چیزی درباره بنده بودن شوهر بریره نیامده و اثبات اختیار برای او دلالتی ندارد، چون مخالفان می‌گویند بین آزاد و بنده تفاوتی نیست. پاسخ این است که بخاری به روال معمول خود اشاره‌ای به برخی طرق حدیث که نقل می‌کند داشته است، و بدون شک داستان بریره چندین بار نقل نشده و بخاری ترجیح داده که شوهر او بنده بوده است؛ بنابراین او جزم کرده به این مطلب.

ترجمه و فهم این مطلب نشان می‌دهد که اگر بنده‌زاده زیر دست یک آزاد باشد و آزاد شود، اختیار ندارد. در این باره میان علما اختلاف است: بیشتر علما گفته‌اند که اختیار نیست؛ اما کوفیان اختیار را برای کسی که آزاد شده، چه زیر دست آزاد باشد چه بنده، ثابت دانسته‌اند. آنها به حدیث اسود بن زیاد از عایشه تمسک کرده‌اند که گفته شوهر بریره آزاد بوده است. در این روایت اختلاف است که راوی حدیث اسود است یا از عایشه روایت کرده یا شخص دیگری؛ که این را بعداً توضیح خواهیم داد. ابراهیم بن ابی طالب، یکی از حفاظ حدیث که در کار مسلم قوی است، گفته اسود در مورد شوهر بریره خلاف مردم عمل کرده است.

امام احمد گفته که فقط روایت اسود مبنی بر آزاد بودن او صحیح است و آنچه از دیگران نقل شده چنین نیست. همچنین از ابن عباس و دیگران صحیح است که شوهر بریره بنده بوده است. این روایت را علمای مدینه نقل کرده‌اند و اگر علمای مدینه چیزی نقل کنند و بر آن عمل کنند، آن را صحیح‌تر می‌دانند. اگر بنده‌زاده زیر دست آزاد شود، عقدی که صحت آن مورد اتفاق است به خاطر اختلاف در این موضوع فسخ نمی‌شود.

بیشتر توضیحات بعد از دو باب دیگر خواهد آمد. برخی از حنفی‌ها سعی کرده‌اند روایت آزاد بودن شوهر بریره را بر روایت بنده بودن ترجیح دهند و گفته‌اند که بردگی پس از آن آزادی می‌آورد ولی برعکس نیست، که این گفته درست است؛ ولی محل جمع کردن روایت‌ها وقتی است که روایات از نظر قوت برابر باشند، ولی وقتی یک روایت منفرد باشد و با



اجتماع روایات مخالفت کند، آن روایت شاذ مردود است و بنابراین جمهور راه جمع بین دو روایت را نپذیرفته‌اند و گفته‌اند وقتی امکان جمع هست نباید ترجیح داد. آنچه از محققان و شافعی‌ها و پیروانش به دست آمده این است که محل جمع وقتی است که اشتباهی در یکی از روایت‌ها دیده نشود و بعضی شرط برابر بودن قوت روایت‌ها را گذاشته‌اند.

ابن بطال گفته: علما اتفاق نظر دارند که اگر بنده‌زاده زیر دست بنده آزاد شود، اختیار دارد؛ معنای این مطلب واضح است چون بنده از نظر اکثر احکام با آزاد برابر نیست. اگر آزاد شود اختیار دارد که با شوهرش بماند یا جدا شود چون وقتی عقد بسته شده او حق انتخاب نداشته است. مدعی طرفداران اختیار حتی اگر بنده‌زاده زیر دست آزاد باشد این است که وقتی ازدواج می‌شود او رأیی ندارد چون اتفاق نظر است که مالک می‌تواند بدون رضایت او ازدواجش دهد؛ وقتی آزاد شود حالش تغییر می‌کند و حق انتخاب پیدا می‌کند.

دیگران مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند اگر این تأثیر داشت، برای دختری که پدرش او را ازدواج داده و بعد از بلوغ اختیار دارد، باید اختیار ثابت می‌شد ولی چنین نیست. بنابراین بنده‌زاده زیر دست آزاد هم وضعیتی مثل کاتبه است که زیر دست مسلمان است. در مورد اینکه کسی که اختیار جدا شدن دارد آیا این جدا شدن طلاق است یا فسخ، اختلاف است. مالک، اوزاعی و لیث گفته‌اند طلاق بائن است و همین را حسن و ابن سیرین نیز گفته‌اند که ابن ابی شیبه نقل کرده است. دیگران گفته‌اند که این فسخ است نه طلاق.

۵۲۸۰ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُهُ عَبْدًا يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ .

ترجمه: از عکرمة روایت است که ابن عباس گفت: او را به حالت غلام دیدم. یعنی شوهر بریره را.

۵۲۸۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَاكَ مُعِيْثُ عَبْدِ بَنِي فُلَانٍ - يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ - كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سَكِّ الْمَدِيْنَةِ ، يَبْكِي عَلَيْهَا .

ترجمه: از ابن عباس روایت است که گفت: این معیث، غلام بنی فلان بود، یعنی شوهر بریره، که گویا اکنون به سوی وی می‌نگرم که در کوچه‌های مدینه، در پی بریره می‌گشت و (از فراق وی) می‌گریست.



توضیح هردو حدیث: این قول که: (عن ابن عباس قال: رأیته عبداً یعنی زوج بریره) این بیان به همین شکل کوتاه از این جهت نقل شده که لفظ آن از شعبه است، و نیز اسماعیلی آن را از طریق مربع از ابوالولید، شیخ بخاری، فقط از شعبه نقل کرده است. اسماعیلی همچنین از طریق عبدالصمد از شعبه افزوده است: «دیدم او را گریه‌کنان» و در روایت دیگری: «او را دنبال‌کنان دیدم». اما لفظ همام را ابو داود از طریق عفان از او با این الفاظ نقل کرده که «شوهر بریره بنده‌ای سیاه بود به نام مغیث»؛ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را آزاد کرد و به بریره دستور داد که عده نگه دارد. احمد هم این حدیث را از عفان از همام به تفصیل نقل کرده که در آن گفته شده عده آزاد نگه داشته شود.

سپس بخاری حدیث را از دو طریق نقل کرده: از ایوب از عکرمه از ابن عباس. در یکی از آن‌ها گفته: «آن مغیث، بنده‌ای از بنی فلان است» یعنی شوهر بریره؛ و در دیگری: «شوهر بریره بنده‌ای سیاه بود به نام مغیث». در دیگر نقل‌ها نام مغیث نیامده است. در بخاری ضبط نام «مغیث» با فتح اولین حرف (معجمه) سپس سکون و تشدید دو حرف آخر است؛ و در نسخه عسکری با فتح حرف اول و تشدید حرف دوم و حرف آخر بدون تشدید آمده که نسخه اول صحیح‌تر است و ابن مکیلا و دیگران همین را جزم کرده‌اند. در نسخه مستغفری در کتاب «الصحابه» از طریق محمد بن عجلان از یحیی بن عروه از عروه از عایشه در داستان بریره آمده که نام شوهر بریره «مقسم» است و احتمالاً تحریف است.

در کتاب ترمذی از طریق سعید بن ابی عروه از ایوب نقل شده: «او بنده‌ای سیاه از بنی مغیره بود» و در روایت هشیم از سعید بن منصور: «او بنده‌ای از آل مغیره از بنی مخزوم بود». در کتاب «المعارف» ابن منده آمده که مغیث مولا احمد بن جحش بوده است. سپس حدیث را از طریق سعید بن ابی عروه مانند آنچه در ترمذی آمده نقل کرده‌اند، اما در ابوداود سندی با حضور ابن اسحاق است که گفته بریره نزد مغیث بنده‌ای از آل ابی احمد بوده است. ابن عبد البر گفته که او مولا بنی مطیع بوده است. روایت اول معتبرتر است چون سند آن صحیح است و احتمال جمع میان این روایات ضعیف است چون بنی مغیره از آل مخزوم هستند (طبق روایت هشیم)، بنی جحش از اسد بن خزیمه‌اند و بنی مطیع از آل عدی بن کعب. البته ممکن است ادعا شود که او میان آن‌ها مشترک بوده یا جابه‌جا شده است.



در ترمذی از طریق سعید بن ابی عروبۀ از ایوب آمده که «او بنده‌ای سیاه از بنی مغیره بود» و در روایت هشیم از سعید بن منصور: «او بنده‌ای از آل مغیره از بنی مخزوم بود». در المعارف ابن منده آمده که مغیث مولای احمد بن جحش بوده است و سپس حدیث مانند ترمذی نقل شده است. در ابوداود سندی است که ابن اسحاق حضور دارد و گفته بریره نزد مغیث بنده‌ای از آل ابی احمد بوده است. ابن عبد البر گفته مولای بنی مطیع بوده است. روایت اول به خاطر صحت سند معتبرتر است و احتمال جمع ضعیف است چون بنی مغیره از آل مخزوم در روایت هشیم هستند، بنی جحش از اسد بن خزیمه‌اند و بنی مطیع از آل عدی بن کعب. ممکن است گفته شود او میان آن‌ها مشترک بوده یا منتقل شده است.^۱

۱۶ - باب شفاعتِ النَّبِیِّ - صلی الله علیه وسلم - فی زُوجِ بَرِیرَۃ

باب: شفاعت کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم برای شوهر بریره

توضیح: حافظ ابن حجر می نویسد: باب شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حق شوهر بریره یعنی در نزد بریره برای برگشت به عصمت شوهرش. ابن المنیر گفته محل این ترجمه در فقه، جواز شفاعت حاکم در مقابل خصم برای تخفیف یا ساقط کردن ادعا است، اما داستان بریره در مقام دعوا شفاعت نشده است. این امر قابل بررسی است چون ظاهر حدیث باب این است که پس از حکم است اما تصریح به دعوا نشده؛ دیدن ابن عباس شوهرش را گریه‌کنان و گفته عباس «اگر او را بازگردانی» احتمال می‌رود که در مقام دعوا بوده چون حرف «و» الزام ترتیب نمی‌آورد.

۵۲۸۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِیرَۃ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِیْثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي ، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلی الله علیه وسلم - لِعَبَّاسٍ «يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِیْثِ بَرِیرَۃ ، وَمِنْ بَغْضِ بَرِیرَۃ مُغِیْثًا » . فَقَالَ النَّبِيُّ - صلی الله علیه وسلم - « لَوْ رَأَيْتَهُ » . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ « إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ » . قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ .

ترجمه: همچنین ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: گویا هم اکنون، شوهر بریره را که برده‌ای بنام مغیث بود، می بینم که به دنبال بریره می‌دود و گریه می‌کند و اشک



هائش بر محاسن اش می غلطد. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - خطاب به عباس فرمود: «ای عباس! آیا از محبت مغیث به بریره و از تنفر بریره به مغیث، تعجب نمی کنی؟» سرانجام، نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - به بریره فرمود: «چقدر خوب است اگر به زندگی با او ادامه دهی». بریره گفت: ای رسول الله! به من دستور می دهی (تا با او زندگی کنم)؟ فرمود: «فقط، شفاعت می کنم». بریره گفت: نیازی به او ندارم.

توضیح: گفته شده «محمد» ابن سلام است همان گونه که در مقدمه بیان شد. او این حدیث را از نسائی و ابن ماجه نقل کرده‌اند. هر دو گفته‌اند «عبد الوهاب الثقفی» به ما خبر داد. ابن بشار و ابن مثنی از استادان بخاری هستند و احتمالاً منظور یکی از آنها است. گفته شده «عبد الوهاب» ابن عبدالمجید الثقفی است و خالد استاد او به نام «الحذاء» است. در باب قبلی ذکر شد که قتیبه از عبد الوهاب الثقفی از ایوب روایت کرده است، پس گویا دو استاد دارد ولی روایت خالد الحذاء کامل تر است.

طریق ایوب را اسماعیلی از محمد بن الولید بصری از عبد الوهاب الثقفی و طریق خالد را از احمد بن ابراهیم الدورقی از عبد الوهاب الثقفی نقل کرده است و آنها را مانند آنچه در بخاری آمده آورده‌اند.

عبارت «پشت سرش گریه کنان می گردد»: در روایت وهب از ایوب در باب قبلی آمده «او در کوچه‌های مدینه دنبال او گریه می کرد». کوچه (سِکَه) به معنای راه‌ها و گذرگاه‌ها است. در روایت سعید بن ابی عروبۀ آمده: «در راه‌های مدینه و اطراف آن و اشک‌هایش روی ریشش می ریخت و برای انتخابش از مختار الترضاء درخواست می کرد ولی نشد». ظاهر این است که درخواست او برای برگشت قبل از جدایی بوده اما گفته پیامبر «اگر او را بازگردانی» نشان می دهد که پس از جدایی بوده است. ابن بطال بر این امر جزم کرده و گفته اگر قبل از جدایی بود می گفت «اگر او را انتخاب می کردی». ولی ممکن است قبل یا بعد جدایی رخ داده باشد.

روایت سعید که در آن فوریت در اختیار گذاشتن شرط نشده، مورد تمسک قرار گرفته و بعداً بحث می شود.

عبارت «یا عباس»: عباس پدر راوی حدیث است، قبلاً درباره او توضیح داده شد. در روایت ابن ماجه آمده پیامبر به عباس گفته «یا عباس». در روایت سعید بن منصور از هشیم نقل شده که خالد الحذاء گفته عباس از پیامبر خواسته درباره آن موضوع به بریره پیغام بدهد.



این نشان می‌دهد داستان بریره احتمالاً در سال نهم یا دهم هجری بوده چون عباس بعد از بازگشت از غزوه طائف در اواخر سال هشتم در مدینه ساکن شد و ابن عباس که شاهد آن بوده همراه پدرش به مدینه آمده بود.

اینکه داستان بریره در زمان نسبتاً دیرتری رخ داده — برخلاف گفته کسانی که معتقدند قبل از حادثه افک بوده — را تأیید می‌کند. زیرا عایشه در آن زمان دختر کوچکی بود و وقوع چنین اتفاقات، مراجعات و شتاب برای خرید و آزاد کردن او در آن زمان بعید است. همچنین گفته عایشه «اگر مولاهایت بخواهند که فقط یک عده برایش بگیرم» اشاره دارد به اینکه این موضوع در پایان ماجرا رخ داده، زیرا آنها در ابتدا بسیار محدود بودند و پس از فتح، وسعت پیدا کردند. همه این‌ها پاسخ به کسانی است که داستان بریره را پیش از واقعه افک می‌دانند و استنادشان به ذکر آن در حدیث افک است که در جای دیگر پاسخ آن داده شده است.

سپس شیخ تقی‌الدین سبکی سختی‌هایی در داستان دیده و گفته احتمال دارد بریره قبل از خریدن برای عایشه خدمت می‌کرده یا بعد از خرید، آزاد کردنش را به بعد از فتح موکول کرده‌اند یا مدت زیادی همسرش بر او حزن داشته یا فسخ صورت گرفته و درخواست کرده او را با عقد جدید بازگرداند یا بریره برای عایشه بوده سپس فروخته شده و پس از کتابت دوباره باز پس گرفته شده است؛ و محتمل‌ترین فرض اول است.

عبارت «لو راجعته» (اگر او را بازگردانی) در نسخه اصول با یک تنوین آمده و در روایت ابن ماجه به صورت «لو راجعته» با اضافه کردن سکون بعد از تنوین است که زبان ضعیفی است. ابن ماجه همچنین اضافه کرده «زیرا او پسر توست» که ظاهراً یعنی شوهرش از او فرزندی داشته است.

عبارت «تأمرنی» (تو مرا امر می‌کنی) توسط اسماعیلی اضافه شده «گفت نه» که نشان می‌دهد این امر محدود به فعل امر نیست چون پیامبر او را خطاب کرده با «اگر او را بازگردانی» و عایشه گفته «تو مرا امر می‌کنی یعنی با این حرف می‌خواهی دستور دهی که من مجبور باشم؟» در روایت ابن مسعود از ابن سیرین که صحیح است آمده که عایشه گفته «ای پیامبر الله، آیا چیزی بر من واجب است؟» پیامبر گفته «نه.»

عبارت «إنما أنا أشفع» (من فقط شفاعت می‌کنم) در روایت ابن ماجه آمده یعنی فقط به عنوان شفاعت برای شوهر است نه به عنوان اجبار.



عبارت «فلا حاجة لى فيه» يعنى اگر من را به اين کار مجبور نکنند، پس مجبور به برگشت نيستم. در باب بعدى آمده «اگر چنين و چنان بدهد من پيش او نمى مانم.»^۱

۱۷ - باب

باب

۵۲۸۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ ، فَأَبَى مَوَالِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ ، فَذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » . وَأَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَحْمٍ فَقِيلَ إِنَّ هَذَا مَا تُصَدِّقُ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ « هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ » . حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَزَادَ فَخَيْرٌ مِنْ رُؤُوسِهَا .

ترجمه: از اسود روايت است كه گفت: عائشه رضى الله عنها قصد آن كرد كه بريره را كه كنيز بود بخرد، مالك وى نپذيرفتند مگر آنكه حق ولاء را شرط بگذارند (كه از آن ايشان باشد) عائشه آنرا به پيامبر صلى الله عليه وسلم ياد كرد. آنحضرت فرمود: «او را بخر و آزاد كن، وحق ولاء براى كسى است كه آزادش کرده است». وبراى پيامبر صلى الله عليه وسلم مقدارى گوشت آورده شد وگفت: اين همان است كه براى بريره صدقه داده شده است. فرمود: «اين براى وى صدقه است و براى ما هديه است». حديث كرد ما را آدم از شعبه و افزود: بريره نسبت به شوهر خود مخير گردانيده شد.

توضيح: باب ديگرى درباره داستان بريره از عبدالله بن رجاء از شعبه از حكم (پسر عتيبه) از ابراهيم النخعى از أسود بن زياد نقل شده كه گفته: «عائشه مى خواست بريره را بخرد». اين روايت به صورت مختصر و به شكل اسناد متصل است اما در كتاب كفارات آيمان از سليمان بن حرب از شعبه آمده «از أسود از عائشه»، همچنين در كتاب فرائض از حفص ابن عمر از شعبه روايت شده و در پايانش اضافه شده «حكم گفت شوهرش آزاد بود». سپس روايت ديگرى از منصور از ابراهيم از أسود آمده كه عائشه را ذكر مى كند و افزوده كه او را اختيار داده و خودش را انتخاب کرده و گفته «اگر چنين و چنان بدهند، من پيش او



نمی‌مانم.» اسود گفته شوهرش آزاد بود. بخاری گفته روایت اسود منقطع است و روایت ابن عباس «دیدمش بنده بود» صحیح‌تر است.

بخاری همچنین روایت عبدالله بن رجاء از آدم از شعبه را آورده که متن اضافه «و اختیار شوهرش را داشت» دارد. همچنین بیهقی از وجه دیگری از آدم نقل کرده که این افزایش مربوط به ابراهیم است و حذف شده در جاهای دیگر.

دارقطنی در کتاب «العلل» گفته اتفاق نظر هست که عروه از عایشه روایت کرده که شوهر بریره بنده بوده و همچنین جعفر بن محمد بن علی از پدرش از عایشه و ابو اسود و اسامه بن زید از القاسم این را نقل کرده‌اند.

برخی راویان اشتباه کرده‌اند. قاسم بن اصبح و ابن حزم از طریقی که ذکر کردند نقل کرده‌اند از احمد بن زیاد معلم و موسی بن معاویه و جریر و هشام و عایشه که گفته‌اند شوهر بریره آزاد بوده که این اشتباه از موسی یا احمد است. زیرا اکثر حفاظ گفته‌اند شوهر بریره بنده بوده است، از جمله اسحاق بن راهویه، عثمان بن ابی شیبه، علی بن حجر و... دارقطنی هم این مطلب را نقل کرده است.

همچنین روایت شعبه از عبد الرحمن که ابتدا گفته شوهر آزاد بوده، سپس گفته مطمئن نیست، و عمران بن حدیر از عكرمه از عایشه گفته شوهر آزاد بوده که اشتباه است چون ابن عباس تأکید کرده که شوهر بنده بوده و این توسط ترمذی، ابن عمر، شافعی و دارقطنی نیز تصدیق شده است. نسائی از صفیه بنت ابی عبید نقل کرده که شوهر بریره بنده بود و سندش صحیح است.

نووی گفته است: گفته عایشه که شوهرش بنده بوده تأیید قول کسانی است که معتقدند شوهر بنده بوده و اگر آزاد بود، او را اختیار نمی‌داد، چون عایشه که صاحب داستان است می‌گوید اگر آزاد بود اختیار نمی‌داد.

این اضافه در روایت جریر از هشام بن عروه که آخر حدیث آمده، برگرفته از عروه است و در روایت مالک، ابو داود و نسائی آمده است. روایت اسامه بن زید از عبد الرحمن بن القاسم از پدرش از عایشه نقل کرده که بریره مکتوبه‌ای بود که زیر دست بنده‌ای بود. احمد، ابن ماجه و بیهقی این روایت را آورده‌اند. اسامه در این مورد نقد دارد.



ادعای اینکه این موضوع تنها با توقیف باشد مردود است و مجال اجتهاد هست. این نکته قبلاً بیان شده است. دارقطنی نقل کرده: ابراهیم از أسود از عایشه نقل کرده شوهر بریره آزاد بوده است.

و صریح‌ترین روایت را دیدم روایت ابومعاویه است که گفته: «أعمش از ابراهیم از أسود از عایشه نقل کرده که شوهر بریره آزاد بود و وقتی آزاد شد او را اختیار داد.» احمد هم این روایت را نقل کرده است. ابن ابی شیبہ از ادريس از الأعمش با همین سند از عایشه نقل کرده که شوهر بریره آزاد بود. از سوی دیگر، از نخعی از أسود نقل شده که عایشه به او گفته شوهر بریره وقتی آزاد شد، آزاد بود.

روایت‌های مفصل نشان می‌دهد این روایت‌ها در اصل از قول الأسود یا پایین‌تر است که برخی در وسط گزارش شده‌اند. با فرض اتصال این روایت، روایت کسانی که می‌گویند شوهر بنده بوده به خاطر تعداد بیشتر قوی‌تر است.

همچنین باید دانست که کسانی مانند قاسم و عروہ خویشاوند عایشه بوده‌اند و روایتشان از عایشه معتبرتر از روایت أسود است. چون آن‌ها بیشتر با عایشه نشست و برخاست داشته و از حدیث او آگاه‌تر بوده‌اند. والله أعلم.

همچنین ترجیح داده می‌شود که عایشه معتقد بوده است که اگر امه (برده زن) زیر نظر مرد آزاد شود، دیگر اختیار (گزینه) ندارد؛ و این خلاف آن چیزی است که عراقی‌ها از او روایت کرده‌اند، زیرا مذهب اصلی آنها این است که باید به گفته او عمل کنند و آنچه درباره او روایت شده است را کنار بگذارند، مخصوصاً که در این موضوع اختلاف وجود دارد. برخی ادعا کرده‌اند که می‌توان میان دو روایت جمع کرد به این صورت که کسی که گفته بود «او برده بود» منظورش این است که ابتدا برده بوده و سپس آزاد شده است، بنابراین کسی که گفته بود «او آزاد بود» منظورش همین وضعیت پس از آزاد شدن است. به همین دلیل گفته اند که کسی که گفته بود «آزاد بود» این برداشت را دارد و این جمع‌بندی رد می‌کند گفته پیشین عروہ که گفته بود: «او برده بود و اگر آزاد بود اختیار نداشت.» همچنین ترمذی این روایت را با عبارت «همسر بریره روزی که آزاد شد برده سیاهی بود» نقل کرده است که این با روایت قبلی درباره سیاه بودن او مغایرت دارد و احتمال مذکور را که گفته بود «آزاد بود» به معنای وضعیت نهایی اوست، رد می‌کند. وقتی دو روایت یا سند و احتمال با هم در تضاد



باشند، نیاز به ترجیح و برتری دادن روایت بیشتر و یا روایت قابل اعتمادتر است که همه اینها به نفع کسانی است که می‌گویند «او برده بود»^۱

درسها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر می‌نویسد: در داستان بریره نیز فوایدی است که برخی از آنها قبلاً در مباحث مسجد، زکات و بسیاری در موضوع آزادسازی بردگان ذکر شده است:

■ جواز قرارداد آزادسازی با پرداخت قسطی طبق سنت، که به عنوان تایید حکم کتابت است. ابن ابی شیبہ در کتاب «الأوائل» با سند صحیح نقل کرده که این اولین قرارداد مکتوبه در اسلام بوده است، که البته روایت سلمان به آن ایراد می‌کند، پس نتیجه می‌گیریم اولویت در مردان با سلمان و اولویت در زنان با بریره بوده است.

■ گفته شده اولین مکتوب اسلام متعلق به ابو امیه عبد عمر بوده است، و رویانی ادعا کرده است که نوشتن در جاهلیت شناخته شده نبوده و خلاف این عقیده وجود دارد.

■ از مشروعیت قراردادهای مکتوبه می‌توان جواز فروش نسبه، قرض و امثال آن را دریافت کرد. همچنین این حکم بردگان را شامل کنیزها نیز می‌کند چون آیه درباره مذکران است، و اجازه نوشتن قرارداد برای یکی از زوجین برده نیز می‌دهد. همچنین فروش یکی از آنها بدون دیگری، و نوشتن قرارداد برای کسی که مال یا حرفه‌ای ندارد جایز است، هرچند درباره این آخری نظر است چون لازم نمی‌آید که کسی که درخواست قرارداد می‌کند مال یا حرفه نداشته باشد. فروش مکتوبه (برده‌ای که قرارداد آزادسازی دارد) در صورت رضایت او جایز است و اگر خودش نتواند (ناتوان باشد) قبل از فروش، کسی که فروش را منع کرده باید دلیل داشته باشد. گفته شده فروش فقط برای بردگانی است که قرارداد دارند و این نظر دور از واقع است. از این حکم می‌توان نتیجه گرفت که مکتوبه برده‌ای است که هنوز مقداری از قیمت آزادسازی باقی مانده، و

■ کسی که بیشتر قیمت قرارداد را پرداخت کند، به حکم اکثریت آزاد نمی‌شود. کسی که به اندازه ارزش قرارداد پرداخت کند آزاد می‌شود، و کسی که تنها بخشی از مبلغ را



پرداخت کند، به همان اندازه آزاد نمی‌شود، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه داده بود بریره را بدون سوال زیاد خریداری کنند.

■ جواز فروش مکتوبه و بردگان مشروط بر آزادسازی آنها وجود دارد. فروش برده زن شوهر دار طلاق نیست و آزادسازی او هم طلاق یا فسخ نیست چون اختیار آزادسازی ثابت است. اگر زنی به واسطه آزادسازی طلاق داده شود، شوهر حق رجوع دارد و این به اجازه او بستگی ندارد، و اگر سه بار طلاق داده شود نمی‌گویند «اگر او رجوع کند» چون آن زن تنها پس از ازدواج دوباره برای او حلال است. فروش او حق هم‌بستر شدن خریدار را نمی‌دهد چون اختیار آزادسازی نشان می‌دهد رابطه عقد نکاح هنوز پابرجاست. همچنین صاحب مکتوبه مانع کسب درآمد او نیست و کسب درآمد از زمان عقد قرارداد به او اجازه می‌دهد از مکتوبه بخواهد برای پرداخت بخشی از قیمت آزادسازی به او کمک کند حتی اگر آزادسازی هنوز ممکن نباشد و این دلالت بر ناتوانی او ندارد. درخواست کمک‌های مالی که موجب فشار بر درخواست کننده نشود جایز است. جواز استفاده از زن شوهردار، تصرف زن در مال خود بدون اجازه شوهر، و حتی پرداخت پول اضافی بر قیمت عادی برای آزادسازی با هدف تقرب به الله از جمله احکام استخراج شده است. همچنین جواز خرید کالایی با قیمت بالاتر از ارزش آن پذیرفته شده چون عایشه نقدی داده بود که دیگران آن را نسیه در نه سال دانسته اند، نشان‌دهنده تمایل به پرداخت نقدی بیشتر نسبت به نسیه است. همچنین جواز درخواست کمک از کسانی که احتمال نیاز به آنها می‌رود و تحمل اخبار نهی‌کننده درخواست کمک به دلیل تقدم دلیل اولیه نیز است.

■ جواز تلاش برده برای آزادی خود حتی با درخواست از خریدار برای آزادسازی او اگرچه به زیان صاحبش باشد، نشان‌دهنده تمایل شارع به آزادی است. همچنین بطلان شرط‌های باطل در معاملات و صحت شرط‌های مشروع بر اساس حدیث «هر شرطی که در کتاب خدا نیست باطل است» است که در مباحث شرط‌ها شرح داده شده است. از جمله اینکه شرط نکردن خدمت برده هنگام فروش باطل است و کسی که شرط باطل کند جز با علم و



اصرار مستحق عقوبت نیست. صاحب مکتوبه نمی تواند برده را از تلاش برای تهیه مبلغ قرارداد باز دارد حتی اگر حق خدمتش ثابت باشد. اگر مکتوبه نذری برای پرداخت مبلغ قرارداد کرد، بر اساس روایات، نمی توان این نذر را رد کرد، حتی اگر قبل از موعد مبلغ را پرداخت کند. از این رو بردگی برده آزاد شده طبق قول موالی بریره که «اگر بخواهد آن را به حساب تو بگذارد» قابل قبول است، که ظاهرش قبول تعجیل چیزی است که برای تأخیرش توافق شده است و لازمه آن آزادی است. همچنین اینکه کسی که مبلغ قرارداد را به صورت رایگان پرداخت کند، آزاد می شود و این استدلال بر عدم ضرورت قرار دادن مبلغ قرارداد بر برده است، چون عایشه گفته بود «برای آنها فقط یک مدت تعیین کن» و کسی اعتراض نکرد، هر چند اجازه داده شده که پول را پس از قبض به آنها بدهند.

■ در این [متن] جواز بطلان نوشتن (کتابت) و فسخ عقد آن، اگر ارباب و بنده بر آن توافق کنند، بیان شده است، اگرچه در آن بطلان تحریر (نوشتن قرارداد) هم ذکر شده است، همان طور که در تأیید گفته بریره درباره تلاش عایشه و موالی او در فسخ کتابت بریره برای خریدن او توسط عایشه آمده است.

■ همچنین در اینجا اثبات ولایت و سرپرستی برای آزاد شده (معتق) و رد کسانی که مخالف این هستند آمده است، و از آن چند مسئله گرفته می شود مثل آزاد کردن حیوانات ولگرد، کودکان یتیم بدون صاحب، هم دستی و امثال آن که تعداد زیادی درباره حدیث بریره به آن ها پرداخته اند.

■ همچنین مشروعیت خطبه (سخنرانی) در موضوع مهم و انجام آن، مقدم داشتن حمد و ثنا، و گفتن عبارت «أما بعد» هنگام شروع سخن در مسئله نیاز، و اینکه اگر از کسی کاری ناشایست سر بزند مستحب است که نام نبرد؛ و اینکه استفاده از سجع در گفتار مکروه نیست مگر وقتی که عمدی باشد و به طور متکلفانه به کار رود.



■ جواز سوگند خوردن در اموری که واجب نیست، به‌ویژه هنگام عزم بر انجام کاری، و اینکه سوگند بیهوده کفارہ ندارد؛ چون عایشه قسم خورد که شرط نکند ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود شرط کن ولی کفارہ‌ای نقل نشده است.

■ در اینجا همچنین ذکر شده که مناجات دو نفر در حضور شخص سوم کاری است که مناجی از آن شرم می‌کند و می‌داند کسی که او را مناجات می‌کند، سومین نفر را می‌داند؛ و این مورد از نهی وارد شده مستثناست، همچنین جواز سؤال شخص سوم درباره این مناجات وقتی که گمان دارد موضوعی به او مربوط است، و جواز آشکار کردن راز در این حالت، به‌ویژه اگر در آن منفعتی برای مناجی باشد.

■ جواز معامله کردن و نمایندگی دادن در امور وکالتی حتی برای برده، و استفاده از برده در اموری که مربوط به مالی اوست حتی اگر مالی به‌طور خاص اجازه نداده باشند.

■ ثبوت ولایت برای زن آزاد شده که از عموم ولایت برای زن استثناء شده، چون ولایت مانند نسبت خونی نیست که از راه ارث منتقل شود.

■ کافر وارث ولایت آزاد شده مسلمان است هرچند وارث خویشاوند مسلمان نباشد، و ولایت نه فروخته می‌شود و نه هدیه داده می‌شود و این در باب جداگانه‌ای درباره آزاد کردن توضیح داده شده است؛ از اینجا فهمیده می‌شود که در روایت دیگر گفته شده «الولاء لمن أعطى الورق» منظور از «معطی» مالک است نه کسی که صرفاً اقدام به دادن کرده، پس نماینده داخل نمی‌شود. در روایت الثوری از احمد آمده «لمن أعطى الورق وولى النعمة» و در اینجا ثبوت اختیار برده آزاد شده بر اساس تفصیل گفته شده است، و اختیار او باید فوری باشد، چون در برخی از طرق حدیث آمده «إنها عتقت فدعاها فخيرها فاختارت نفسها» و علماً درباره آن نظرات مختلف دارند؛ یکی از آنها قول شافعی است که اختیار فوری است، و از او قولی هست که اختیار سه روز طول می‌کشد، و گفته شده اختیار از زمان برخاستن از مجلس حاکم یا از مجلس خود زن است، که این دو نظر اهل رأی هستند، و گفته شده اختیار تا همیشه باقی است که قول مالک، أوزاعی، احمد و یکی از اقوال شافعی است، و اتفاق دارند



که اگر مرد او را نزد خود قرار داد اختیار ساقط می‌شود. کسانی که این نظر را دارند به حدیثی از ابی داود که از ابن اسحاق با اسناد از عایشه روایت شده است، تمسک می‌کنند که در آن حدیث آمده «إن قریب فلا خیار لک» و مالک نیز از طریق سند صحیح از حفصه فتوا به همین داده است. سعید بن منصور نیز از ابن عمر همین مطلب را روایت کرده و ابن عبد البر گفته مخالفی از صحابه نمی‌داند. گروهی از تابعین، از جمله فقهاء سبعة نیز این نظر را داشته اند. درباره اینکه اگر مرد قبل از اطلاع زن از اختیارش او را نزد خود قرار دهد، بحث هست که آیا اختیار ساقط می‌شود یا نه؟ دو قول در علما وجود دارد، یکی که صحیح‌تر است نزد حنبلی‌ها این است که فرقی نیست، و نزد شافعی‌ها به جهالت زن حمل شده است. در روایت دار قطنی آمده: «إن وطئک فلا خیار لک» و از این اضافه گرفته می‌شود که اگر زن عیب یا نقصی در شوهر خود بباید و سپس او را نزد خود قرار دهد اختیارش باطل می‌شود.

■ اختیار فسخ عقد است و شوهر در آن رجوع ندارد، و کسانی که رجوع را قبول دارند به حدیث پیامبر «لو راجعته» تمسک می‌کنند ولی این حدیث حجت نیست، وگرنه اختیار زن معنایی نداشت؛ پس حمل «مراجعة» در حدیث بر معنای لغوی آن یعنی بازگشت به عصمت شوهر است، و از آیه «فلا جناح علیهما أن یتراجعا» فهمیده می‌شود در حالی که رجوع به طور کلی سه بار است.

■ باطل بودن قول کسانی که مدعی‌اند امکان ندارد یکی دو نفر به هم محبت کنند و دیگری کینه داشته باشد با حدیث پیامبر که فرمود: «أیا شگفت آور نیست کسی که مغیث برره را دوست دارد و کسی که برره را دشمن دارد مغیث است؟» اثبات شده است؛ بله، این حدیث دلالت دارد که این حالت بیشتر اوقات رخ می‌دهد و از این رو تعجب بیان شده چون خلاف عادت است. شیخ ابو محمد بن ابی جمره (رحمه الله) گفته این امر به دلیل تلاش‌های مکرر مغیث برای جذب برره با انواع اظهار محبت و رفت‌وآمد پشت سر او و گریه کردن برای او و گفتار نیکو و وعده‌های زیباست که باعث شده قلب گرایش یابد، حتی اگر در ابتدا



دشمنی داشته باشد، و چون خلاف عادت است تعجب به وجود می آید، و چیزی از گفته های بزرگان گذشته بر آن مترتب نیست.

■ اگر انسان بین دو چیز مباح مخیر شود و آنچه به نفع خودش باشد انتخاب کند، اگرچه به رفیقش ضرر برسد، مورد نکوهش نیست.

■ در اینجا کفو بودن در آزادی اهمیت دارد.

■ کفایت بودن ساقط می شود اگر زنی که ولی ندارد راضی باشد، و اگر مرد زن خود را اختیار کرد و زن انتخاب کرد فسخ عقد رخ می دهد، و اگر زن ماندن با او را انتخاب کند طلاق حساب نمی شود.

■ اگر زن اختیار خود را بدهد و بگوید نیازی به شوهر ندارد، حکم جدایی بر آن مترتب می شود؛ این مطلب بر اساس این است که آن قبل از اختیار وقوع یافته و فقط با این کلام واقع شده است، و در این باره تأملاتی هست.

■ جواز ورود زنان بیگانه به خانه مرد، چه شوهر در آن باشد یا نباشد.

■ کتابت (مکاتبه) مشمول آزاد کردن فرزند یا شوهر نمی شود.

■ حرمت صدقه دادن به پیامبر صلی الله علیه وسلم مطلقاً و جواز صدقه دادن تطوعی (داوطلبانه) به او مانند حرمت صدقه واجب به همسران و موالی او.

■ موالی زنان پیامبر صلی الله علیه وسلم بر آنها صدقه حرام نیست هرچند بر شوهران حرام است.

■ جواز خوردن مال صدقه ای که ثروتمند به فقیر می دهد اگر آن را هدیه کند، و فروش آن بر هدیه مقدم است، و جواز قبول هدیه فقیر توسط ثروتمند.

■ تفاوت حکم صدقه و هدیه.

■ مردم نزدیک مرد باید در همه امور به او خیرخواهی کنند و جایز است انسان از غذایی که دیگری به صورت عادی مصرف می کند، حتی بدون اجازه مخصوص، بخورد. همچنین اگر برده ای آزاد شود، می تواند در امور خود تصرف کند و اگر عاقل باشد، هیچ گونه



حجر (نظارت و منع) بر او نیست. آزاد شده می‌تواند بدون اجازه شوهرش در کسب و کارش دخالت کند، اگر شوهر داشته باشد.

■ جواز صدقه دادن به کسی که دیگری نفقه‌اش را می‌دهد، چون عایشه به بریره نفقه می‌داد و پذیرفتن صدقه برای بریره جایز بود. همچنین کسی که هدیه‌ای به خانواده‌اش می‌دهد، می‌تواند خود را در اطلاع دادن درباره آن شریک کند، زیرا گفته شده «وهو لنا هدیة». اگر کسی صدقه به او حرام باشد، خوردن خود چیز صدقه جایز است اگر حکمش تغییر کند.

■ زن می‌تواند بدون اطلاع شوهرش وارد خانه شوهر شود، حتی اگر مالک آن نباشد، و می‌تواند در امور خانه مثل آشپزی و تامین سوخت تصرف کند.

■ خوردن چیزی که معمولاً در خانه یافت می‌شود، جایز است و باید آنچه ممکن است از او گرفته شود به اطلاع او رسانده شود.

■ سؤال کردن درباره چیزی که موجب علم، ادب، بیان حکم یا رفع شبهه می‌شود مستحب است و گاهی واجب می‌شود، و همچنین سؤال مرد درباره اموری که در خانه‌اش سابقه ندارد جایز است. هدیه از پایین‌تر به بالاتر به معنای انتظار پاداش نیست، و حتی اگر ارزش هدیه کم باشد، قبول آن برای جبران کننده واجب است. هدیه با گذاشتن در خانه دریافت کننده مالک می‌شود و نیازی به اعلام قبول ندارد.

■ کسی که صدقه گرفته می‌تواند در آن تصرف کند بدون اینکه اجر دهنده کم شود و نیازی نیست درباره اصل مال سؤال شود مگر اینکه شک باشد. درباره ذبیحه (ذبح) بین مسلمانان سؤال لازم نیست و کسی که صدقه کمی گرفته شکایت نکند.

■ مشاوره زن با شوهر در امور، سؤال از عالم درباره مسائل دینی و اطلاع دادن به عالم درباره حکمی که دیده می‌شود کسی آن را رعایت نمی‌کند، حتی اگر سؤال نکند، جایز است.



■ زن می تواند هنگام داشتن اختیار در جدایی یا ماندن با شوهر، با او مشورت کند و کسی که مشورت می دهد باید خیرخواه باشد.

■ جواز مخالفت با مشورت غیر واجب، و استحباب میانجی گری حاکم برای مدارا با طرف مقابل اگر ضرری نباشد، و عدم مذمت کسی که مخالف مشورت شد، حتی اگر حاکم فرد بزرگی باشد. نسائی درباره میانجی گری حاکم روایت کرده که این میانجی گری پیش از صدور حکم است و پذیرفتن آن برای مشورت شونده واجب نیست. میانجی گری باید به صورت ترغیب و پیشنهاد باشد نه اجبار.

■ میانجی گری پیش از درخواست شونده هم جایز است، زیرا نقل نشده که مغیث از پیامبر درخواست میانجی گری کرده باشد. ممکن است عباس این کار را کرده یا خودش شروع کرده باشد و این نشان دهنده استحباب شادی قلب مؤمن است.

■ ابو محمد بن ابی جمره گفته است که میانجی اجر دارد حتی اگر میانجی گری قبول نشود. میانجی نباید از نظر مقام پایین تر از کسی باشد که برای او میانجی گری می کند و باید به یاد داشته باشد آیات و احکام الهی را. پیامبر از حب مغیث به بریره تعجب کرد که نشان دهنده توجه کامل و تفکر ایشان بود و هر چیزی که خلاف عادت باشد شگفت انگیز است.

■ بریره ادب خوبی داشت که میانجی گری را رد نکرد بلکه گفت «نیازی به آن ندارم».

■ عشق زیاد باعث از بین رفتن حیاء می شود، مانند حال مغیث که شدت عشق بر او غلبه داشت تا نتوانست آن را پنهان کند.

■ پذیرفتن عذر کسی که به دلیل عشق و وجد، رفتاری نامناسب داشته اما اختیاری در آن نداشته، جایز است.

■ همچنین اصلاح بین کسانی که با هم دشمنی دارند، چه زوج باشند یا نه، مستحب است. حرمت بین زن و شوهر به دلیل وجود فرزند تأکید شده است (چون فرزند پدر دارد). میانجی باید مواردی را یادآوری کند که باعث قبول شفاعت شود.



- جواز خرید برده بدون اجازه فرزند، و اینکه فرزند از راه ازدواج اثبات می‌شود و حکم با ظاهر امر است.
- نقل فرزند به مادر جایز است.
- زن ثبیه (باردار یا شوهر مرده) اجبار نمی‌شود حتی اگر آزاد شده باشد.
- خطبه کردن مرد بزرگ و شریف به کسی که پایین‌تر است جایز است.
- ادب خوب در خطاب حتی بین مقام بالاتر و پایین‌تر، و ادب لطیف در میانجی‌گری.
- عبد حق دارد با اجازه مالک زن مطلقه‌اش را خواستگاری کند.
- خطبه کردن به زن عده برای شخص دیگری جایز است اگر طلاق‌دهنده او نباشد.
- فسخ نکاح رجوع ندارد مگر با نکاح جدید.
- عشق و بغض بین زن و شوهر بدون سرزنش است چون غیر اختیاری است.
- گریه عاشق بر جدایی و از دست دادن امور دنیوی و دینی مستحب‌تر است.
- عیب نیست مرد عشق خود را نسبت به همسرش آشکار کند.
- اگر زن شوهر را نفرت کند، ولی‌اش نمی‌تواند او را به معاشرت با شوهر مجبور کند.
- اگر زن دوستش بدارد ولی نمی‌تواند آن‌ها را از هم جدا کند.
- میل مرد به زن به امید ازدواج یا بازگشتش جایز است.
- گفت‌وگو با مطلقه در راه‌ها، جلب محبت و همراهی او جایز است، البته در جایی که فتنه ایجاد نشود.
- گزارش دادن حالات خود حتی بدون گفتن آشکار جایز است، مانند گفتگوی پیامبر با عباس.
- رد بخشش میانجی توسط کسی که برایش میانجی‌گری شده جایز است، زیرا گفتن بریره به پیامبر «آیا مرا امر می‌کنی؟» یعنی اگر گفت «بله» می‌پذیرفت ولی چون گفت «نه» فهمید که منت را رد کرده است.
- کلام حاکم بین خصوم در مشورت و میانجی‌گری حکم نیست.



- کسی که برایش کاری انجام می‌شود می‌تواند شرط کند که منفعتی برایش باشد، مثل عایشه که شرط کرد اگر یک‌جا پول دهد ولایت بر برده داشته باشد.
- پرداخت دین توسط بدهکار جایز است و با پرداخت دین دیگر آزاد می‌شود.
- زن می‌تواند درباره حقوق خود و هدفش از شوهر فتوا بخواهد.
- حاکم می‌تواند درباره زن خود حکم حق دهد.
- مشتری برده می‌تواند بگوید «برای آزاد کردنش خریدم» تا فروش راحت‌تر شود.
- معامله با پول‌های نقد به شمار، اگر مقدارش در نوشتار معلوم باشد جایز است.
- جواز فروش جنس معاطه (داد و ستد متقابل) هم از این موارد است.
- جواز عقد فروش با نوشتن مانند گفتن «بگیر» و مانند حدیث پیامبر به ابوبکر «قبضت به الثمن».
- حق الله بر حق انسان مقدم است، مانند «شرط الله أحق وأوثق» و حدیث «دین الله أحق أن یقضی».
- جواز شراکت در برده چون اهل بریره مکرراً ذکر شده‌اند. در روایت آمده «برای گروهی از انصار بود» و احتمال دارد این «گروه» به معنای تعدد نباشد بلکه به معنای مجاز باشد.
- مالکیت ظاهری در دست‌هاست و خریدار کالا در صورت نبود شک درباره اصل آن سؤال نمی‌شود.
- استحباب آشکار کردن احکام عقد به عالم اگر عاقد نمی‌داند.
- حکم حاکم نمی‌تواند حکم شرعی را تغییر دهد، پس حرام را حلال نکند و برعکس.
- قبول خبر فرد قابل اعتماد و خبر برده و کنیز و روایت آن‌ها.
- بیان عملی قوی‌تر از گفتار است و بیان را می‌توان به وقت نیاز تأخیر انداخت یا پیش‌دستی کرد.



- اگر نیاز حکم عام را اقتضا کند باید اعلام شود یا بر حسب وضعیت توصیه شود.
- جواز روایت به معنی و اختصار از حدیث، و خلاصه کردن بعضی از آن‌ها بر حسب نیاز، چون واقعه یکی است اما با الفاظ متفاوت روایت شده است و برخی روایات چیزهایی اضافه کرده‌اند که دیگری ذکر نکرده اما بر صحت حدیث اثر ندارد.
- عده زنان طبق حدیث ابن عباس برای آزاد زن تعیین شده است و اگر این حکم برای مردان بود، باید عده کنیزان هم تعیین می‌شد.
- اگر برده‌ای زیر نظر بنده‌ای آزاد شود و خود را انتخاب کند، عده او سه حیض (سه قروء) است. اما آنچه در برخی طرق آمده که «عده با حیض است» ضعیف و ترجیح داده شده که اصل آن «عده به جنس حیض» باشد یعنی منظور جنس پاک شدن رحم است نه عدد واحد. همچنین نامگذاری احکام به «سنن» حتی اگر برخی واجب باشند، درست است و اینکه اطلاق «سنت» بر امور کمتر از واجب، اصطلاح جدیدی است.
- جواز اجبار بنده به ازدواج با کسی که خود نمی‌خواهد، به دلیل اخلاق بد یا خوبی، بیان شده است. گفته شده که بریره زیبا و روشن پوست بود برخلاف شوهرش، و پس از آزاد شدن معلوم شد که انتخاب نکرده است.
- ممکن است یکی از زوجین دیگری را دوست نداشته باشد ولی نشان ندهد، و احتمال دارد که بریره با وجود بغض نسبت به مغیث، به حکم الله در این زمینه عمل کند و او را به دلیل بغض آزار ندهد تا الله بر او آسانی دهد.
- تذکری برای صاحب حق آمده که اگر حقش را نداند باید آگاه شود. همچنین برده می‌تواند خود را آزاد کند، و لفظ «آزاد شدن» برای اکثر افراد نامحدود است. آزاد شده می‌تواند هدیه از آزاد کننده‌اش قبول کند و این خللی در ثواب آزاد کردن نیست.
- جواز هدیه دادن به خانواده مرد بدون اجازه او، و قبول هدیه توسط زن اگر شک و شبهه‌ای نباشد، آمده است. همچنین سؤال مرد درباره اموری که در خانه‌اش سابقه ندارد جایز است.



■ در پاسخ به این مطلب، آنچه در داستان ام زرع آمده که «از آنچه عادت کرده سؤال نمی‌کند» خلاف این نیست، چون معنی آن این است که درباره چیزی که از پیش می‌داند سؤال نکند، اما اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره چیزی که دیده و دیده‌اند و چیز دیگری برایش آورده‌اند سؤال کرد، چون می‌دانست اهل خانه آن را نمی‌آورند مگر به دلیل ظن به حرمت، پس خواست جواز آن را بیان کند.

■ ابن دقیق العید گفته این حدیث به سادگی سؤال درباره اوضاع خانه درباره چیزی که قبلاً عادت داشته دلالت دارد. نظر من این است که این به خلاف نظر اول است؛ چون نظر اول بر این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم حقیقت گوشت را می‌دانست که از صدقه است، اما نظر دوم بر این است که پیامبر ندانسته از کجا آمده و ممکن است هدیه‌ای به اهل خانه باشد، مثلاً از خویشاوندان، و این در نظر اول مشخص نیست.

■ همچنین گفته شده درباره اصل مال که به کسی می‌رسد اگر شک به حرام بودنش نباشد سؤال واجب نیست، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره کسی که به بریره صدقه داد، یا حال او سؤال نکرد. همچنین گفته شده پیامبر صلی الله علیه وسلم خود صدقه را به بریره فرستاد ولی کامل نشد.^۱

۱۸ - باب قول الله تعالى (وَلَا تَتَكَبَّوْا الْمَشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمَنَ وَلَا مِمَّا مُمْنًا) خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ)

باب: «با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید. بی گمان کنیز مؤمنی از زنان (آزاد) مشرک بهتر است اگر چه (زیبایی یا ثروت یا موقعیت او) شما را به شگفتی انداخته باشد (و زنان و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرک در نیاورید، مادامی که ایمان نیاورده‌اند و بی گمان غلام مؤمنی از مرد مشرکی بهتر است گر چه (زیبایی یا ثروت و یا موقعیت او) شما را به شگفتی انداخته باشد».



۵۲۸۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النُّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرَكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاقِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى ، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ .

ترجمه: از نافع روایت است که گفت: آنگاه که از ابن عمر درباره‌ی نکاح با زنان نصرانی و یهودی سوال شد، گفت: همانا الله زنان مشرکان را بر مسلمانان حرام گردانیده است و من از این شرک چیزی برتر نمی دانم که زن بگوید: پروردگار وی عیسی است. درحالی که عیسی یکی از بندگان الله است.

توضیح: (باب قول الله سبحانه و لا تنكحوا المشركات) بیشتر مفسران همین را آورده‌اند؛ و در نسخه کریمه تا جمله (ولو أعجبتکم) نقل شده است. بخاری در این موضوع حکم قطعی نداده زیرا احتمال‌های متفاوتی در تفسیر آیه دیده است. بیشتر مفسران معتقدند آیه بر عموم است و توسط آیه مائده خاص شده است. برخی از سلف گفته‌اند منظور از «المشركات» اینجا، عبادت‌کنندگان بت‌ها و مجوس‌ها هستند که ابن منذر و دیگران این نظر را نقل کرده‌اند.

نویسنده سپس نظر ابن عمر را درباره نکاح زن نصرانی نقل کرده که گفته: «نمی‌دانم چیزی بیشتر از شرک وجود دارد جز اینکه زن بگوید پروردگارش عیسی است.» این سخن اشاره به ادامه اعتبار حکم کلی آیه بقره دارد؛ به نظر می‌رسد ابن عمر معتقد بود آیه مائده نسخ‌کننده آیه بقره است، همانطور که ابراهیم حربی نیز به آن معتقد بود. اما النحاس آن را بر «احتیاط و پرهیز» حمل کرد که بعداً شرح داده خواهد شد. جماعت مفسران بر این باورند که عموم آیه بقره توسط آیه مائده تخصیص یافته، یعنی تنها زنان پاکدامن از اهل کتاب (که پیش از شما به آنها کتاب داده شده) ازدواج با آنها جایز است و بقیه مشرکات بر اصل تحریم باقی می‌مانند. شافعی نیز نظر دیگری دارد که عموم آیه بقره مخصوص آیه مائده است. ابن عباس گفته که آیه بقره توسط آیه مائده منسوخ شده است.

گفته شده که ابن عمر در این مورد نظر متفاوتی دارد ولی ابن منذر گفته است هیچ‌یک از صحابه اولی چنین تحریمی را نگفته‌اند. ابن ابی شیبیه با سند حسن نقل کرده که عطاء از نکاح یهودیان و نصاری ناخشنود بوده و گفته بود آن زمان تعداد مسلمین کم بود، و این ظاهراً به این معناست که اجازه فقط در شرایط خاص است.



ابو عیید گفته: مسلمین امروز به آسان گیری عمل می کنند.

روایت شده که عمر دستور می داد از ازدواج با آنان خودداری کنند ولی حرام نمی دانست. ابن مرابط به تبع نحاس و دیگران گفته که این نظر ابن عمر هم هست اما با ظاهر متن ناسازگار است. اما دلیل ابن عمر حکم به تخصیص منع برای کسانی است که از اهل کتاب شرک ورزیده اند نه کسانی که توحید دارند. همچنین می توان آیه جواز (آیه حل) را درباره کسانی که دینشان را تغییر نداده اند حمل کرد.

بسیاری از علما از جمله شافعی ها میان کسانی که پدرانشان قبل از تحریف دین یا بعد از آن در دین بوده اند، فرق گذاشته اند که این نزدیک به مذهب ابن عمر است.

در بخش قبل بحثی درباره حدیث هرقل در کتاب ایمان آمده بود. اکثر علما معتقدند ازدواج با زنان مجوسی حرام است. همچنین از حذیفه روایت شده که مجوسی بوده است و این روایت توسط ابن ابی شیبیه و سعید بن مسیب نقل شده و ابو ثور نیز همین نظر را داشته است.

ابن بطلال گفته است این نظر به اتفاق جماعت و نزول قرآن است و پاسخ داده که اجماع نیست چون برخی صحابه و تابعین اختلاف داشته اند. ظاهر آیه این است که مجوس ها اهل کتاب نیستند زیرا قرآن می گوید کتاب فقط بر دو گروه از قبل نازل شده است، ولی چون پیامبر از مجوس ها جزیه گرفته، نشان می دهد آنان اهل کتاب اند.

لذا باید سایر احکام اهل کتاب درباره آنان جاری باشد، اما درباره جزیه گرفتن گفته شده که پیامبر به خوبی با آنان رفتار کرده است ولی درباره ازدواج و ذبائح چنین مطلبی نیامده است.

در کتاب ذبائح به زودی به این موضوع پرداخته خواهد شد، ان شاء الله.

حدیث دیگری در باب نکاح زنان مشرک که مسلمان شده اند و عده آنها (یعنی مدت عده شان) است؛ اکثریت معتقدند که عده آنها مثل عده آزاد است، و ابو حنیفه گفته کافی است که آن زن تنها یک حیض را ببیند (یعنی استبراء کند).^۱



۱۹ - باب نِكَاح مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرَكَاتِ وَعَدَّتَهُنَّ

باب: «نکاح زنی از زنان مشرک که مسلمان شد و عده‌ی آنها»

۵۲۸۷ - ۵۲۸۶ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنَرَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهَرَ ، فَإِذَا طَهَرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهِيَ حُرَّانٌ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ . ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلَ الْعَهْدِ لَمْ يَرُدُّوا ، وَرُدَّتْ أَمَتَانُهُمْ .

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ قَرِيبَةٌ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فُطِّلَقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنَمٍ الْفَهْرِيِّ فُطِّلَقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ .

ترجمه: ابن عباس گفت: مشرکان، نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) و مسلمانان، دو موقف (جداگانه) داشتند مشرکان اهل حرب بودند که با آن حضرت می جنگیدند و آن حضرت با ایشان می جنگید و مشرکان اهل عهد بودند که آن حضرت با ایشان نمی جنگید و ایشان با آن حضرت نمی جنگیدند. اگر زنی از مشرکان اهل حرب به مدینه مهاجرت میکرد به نکاح در نمی آمد تا آنکه حیض می شد و پاک می گشت و چون پاک می شد نکاح با وی حلال می شد. اگر شوهرش قبل از نکاح وی مهاجرت میکرد زن او به او باز داده می شد. اگر غلام و کنیزی از ایشان (مشرکان اهل حرب) به مدینه نزد مسلمانان مهاجرت میکردند از قید بردگی آزاد می شدند، دارای همان حقوق و وجایی بودند که (مهاجران همان حقوق) و جایی بودند که مهاجران مسلمان دارا بودند. سپس عطاء (راوی) در مورد مشرکان اهل عهد حدیثی یاد کرد مانند حدیث مجاهد اگر غلام و کنیزی از مشرکان اهل عهد مهاجرت می کردند مسلمانان آنها را به اهل عهد باز نمی دادند و بهای آنها را به ایشان میدادند.

و عطاء گفته است که ابن عباس گفت: قریبه بنت ابی امیه، زن عمر خطاب بود که او را به مکه گذاشته و خود به مدینه هجرت کرده بود عُمَر او را طلاق داد و معاویه بن ابی



سفیان با وی ازدواج کرد. (همچنان) ام الحکم دختر ابی سفیان زن عیاض بن غنم الفهری بود، وی او را طلاق داد و عبد الله بن عثمان ثقفی با وی ازدواج کرد.

توضیح: «أنبأنا هشام» که همان ابن یوسف الصنعانی است.

عبارت «وقال عطاء» اشاره به جمله‌ای حذف شده دارد؛ به نظر می‌رسد بخشی از احادیث است که ابن جریج از عطاء نقل کرده و بعد از آن دوباره گفته «وقال عطاء» و حدیثی دیگر را نقل کرده است که مانند حدیث مجاهد است.

در این حدیث به خصوص با همین سند عیب‌هایی هست که قبلاً در تفسیر سوره نوح بیان شد و پاسخ داده شده است. خلاصه مطلب اینکه ابومسعود دمشقی و پیروانش معتقد بودند عطاء مورد نظر، عطاء خراسانی است و ابن جریج مستقیماً از او تفسیر شنیده بلکه از پدرش عثمان نقل کرده که ضعیف است و عطاء خراسانی نیز از ابن عباس شنیده ندارد. پس ممکن است حدیث به دو طریق نزد ابن جریج باشد که این برای بخاری روشن است و او در شرط اتصال سخت‌گیر است.

این حدیث بیشتر در منابع اسماعیلی و ابو نعیم نیامده و فقط از طریق خود بخاری نقل شده است.

عبارت «لم تخطب حتی تحيض و تطهر» (یعنی «خطبه نشود تا زمانی که حیض ببیند و پاک شود») برداشت حنفیه از ظاهر آن است؛ اما جمهور گفته‌اند منظور دیدن سه حیض است چون پس از اسلام و هجرت به شمار می‌رود و متفاوت است با کسی که برده شده باشد.

عبارت «فإن هاجر زوجها معها» در باب بعدی بحث خواهد شد.

عبارت «وإن هاجر عبد منهم» یعنی یکی از اهل جنگ.

عبارت (ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد) احتمالاً منظور حدیث مجاهد همان مطلب بعدی است که گفته «وإن هاجر عبد أو أم للمشرکین...» ولی ممکن است منظور حدیث دیگری درباره زنان اهل عهد باشد.

حدیث مجاهد در این مورد توسط عبد بن حمید از طریق ابن ابی نجیح نقل شده است که اگر چیزی از همسران شما به کفار برود و آنها به آن دست پیدا کنند، اگر با قریش معامله کرده اید، باید آنچه خرج کرده‌اید به آنها برگردانید. این موضوع در باب بعدی توضیح داده خواهد شد.



عبارت «وقال عطاء عن ابن عباس» مرتبط با سندی است که قبلاً از ابن جریج نقل شده است.

عبارت «كانت قريه» در بیشتر نسخ با قاف موحده و به صورت مصغر نوشته شده است. دمیاطی و ذهبی با فتح قاف نوشته‌اند و همین در نسخه‌ای معتبر از طبقات ابن سعد نیز آمده است. همچنین کشمیه‌نی در حدیث عایشه درباره شروط همین صورت را آورده است. اکثر علما قاف را به صورت مصغر نوشته‌اند و ابن التین دو وجه برای این نام بیان کرده است. شیخ ما در قاموس آن را مصغر و با قاف مفتوح نوشته است.

عبارت «بلن أب أهی» یعنی دختر ابومیه (پسر مغیره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم) است که خواهر امسلمه، همسر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم، بود. ظاهراً در این زمان هنوز مسلمان نشده بود که این زمان بین عمره حدیبیه و فتح مکه است. در نسایی با سند صحیح از طریق ابوبکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام از امسلمه درباره ماجرای ازدواج پیامبر با او نقل شده است که «امسلمه زینب را شیر می‌داد و عمار او را گرفت و سپس پیامبر آمد و پرسید زینب کجاست؟ گفت: قریبه دختر ابومیه او را گرفت عمار». این حدیث نشان می‌دهد که او مدت‌ها قبل مهاجرت کرده بود، چون ازدواج پیامبر صلی‌الله‌علیه وسلم با امسلمه بعد از احد و حدود سه سال قبل از حدیبیه بوده است. اما ممکن است او پیش از اسلام خواهرش را ملاقات کرده یا پیش از نزول آیه در خانه عمر، شوهرش، بوده است و بودن او در هنگام ازدواج خواهرش دلیل بر مسلمان بودن او نیست.

اما مخالفتی که وارد شده این است که عبدالرزاق از معمر از زهری نقل کرده که وقتی آیه «ولا تمسکوا بعصم الکوافر» نازل شد، داستانی را آورده است که در آن آمده: «عمر دو زن خود را که در مکه داشت طلاق داد». این روایت با این معنا مخالفت دارد که آن زن مقیم مکه بوده و با دیدار زائرانه نمی‌سازد. همچنین احتمال دارد که امسلمه دو خواهر به نام قریبه داشته باشد که یکی از آنها زودتر اسلام آورده و در زمان عقد امسلمه حاضر بوده و دیگری که در اینجا ذکر شده بعداً اسلام آورده است. این احتمال را ابن سعد در «الطبقات» تأیید می‌کند که قریبه کوچک دختر ابومیه و خواهر امسلمه بوده است و با عبدالرحمن بن ابی‌بکر ازدواج کرده و فرزندانش عبدالله، حفصه و ام حکیم بوده‌اند.



ابن سعد با سند صحیح نقل کرده که قریبه به عبدالرحمن گفته: «از تو بیم دارند» و عبدالرحمن پاسخ داده «هر طور بخواهی عمل کن» و قریبه گفته «من کسی را بهتر از پسر صدیق انتخاب نمی‌کنم» و او نیز با او ماند.

در حدیث دیگری که در آخر شرح زهری درباره عروّه، مروان و مسور نقل شده، آمده که عمر دو زن خود را که در شرک داشت طلاق داد: قریبه و دختر ابی جریول. قریبه با معاویه و دیگری با ابو جهم بن حذیفه ازدواج کرده است که با متن اینجا هماهنگ است و در روایتی دیگر آمده که زن دوم با صفوان بن امیه ازدواج کرده است. ممکن است یکی از این ازدواج‌ها قبل از دیگری رخ داده باشد. دختر ابی جریول که در کتاب مغازی بزرگ ابن اسحاق آمده، همان ام کلثوم دختر عمرو بن جریول است. احتمال دارد که نام پدرش به اسم پدرش لقب گرفته باشد.

زهری در حدیثی گفته «و برای من رسیده که عمر دو زن خود را طلاق داد: قریبه و ام کلثوم دختر جریول». ابن ابی حاتم نیز با سند حسن از بنی طلحه چنین نقل کرده که وقتی آیه «ولا تمسکوا بعصم الکوافر» نازل شد، همسرش آروی و قریبه و ام کلثوم دختر جریول طلاق داده شدند.

طبری از طریق سلمه بن فضل از محمد بن اسحاق نقل کرده که زهری گفته وقتی آیه نازل شد، عمر قریبه و ام کلثوم را طلاق داد و طلحه هم آروی را طلاق داد و تفاوت میان آنها در اسلام داشتن بوده تا وقتی که آیه نازل شد و پس از اسلام آوردن خالد بن سعید بن العاصی، خالد با او ازدواج کرد.

در مورد بازگرداندن زنان به اهل مکه پس از صلح حدیبیه اختلاف است؛ اینکه زنان که به مسلمانان آمده بودند به اهل مکه بازگردانده شوند یا نه. برخی گفته‌اند آنچه درباره مردان آمده درباره زنان نیز هست و باید بازگردانده شوند، برخی گفته‌اند نه. در بعضی روایات آمده که شرط بازگرداندن زنان تنها برای مردان بوده و زنان مشمول آن نشده‌اند.

این مسئله اگر ثابت شود می‌تواند اختلاف را خاتمه دهد ولی شواهدی از جمله آمدن اهل مکه برای بازگرداندن ام کلثوم دختر عقبه به مدینه و رد نشدن او پس از نزول آیه «إذا جاءکم المؤمنات مهاجرات» دلالت بر عدم بازگرداندن زنان دارد.



همچنین ابن الطلاع در کتاب احکامش نقل کرده که وقتی سبیه الاسلامیه هجرت کرد، شوهرش به دنبال او آمد و آیه نازل شد که مهر و هزینه‌ای که خرج کرده به او برگردانده شود و زن بازگردانده نشود.

این موضوع با حدیث صحیحی که می‌گوید سبیه الاسلامیه بعد از هجرتش از دنیا رفته و شوهرش سعد بن خوله بوده که در بدر و حج الوداع حضور داشت کمی مشکل دارد، اما احتمال داده شده که سعد بن خوله پس از هجرت او را زن گرفته و شوهر دیگری بوده که به دنبال او آمده و در آن زمان مسلمان نبوده است.

در ابتدا نام چند زن که از زنان کفار هجرت کرده‌اند در این داستان آورده شده است.^۱

۲۰ - باب إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوْ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذَّمِّ أَوْ الْحَرْبِ

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرَمَتْ عَلَيْهِ . وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّافِيِّ سَبَلَ عَطَاءٌ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهَى امْرَأَتُهُ قَالَ لَا ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) .

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّينَ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ ، لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيْعَاوُضُ زَوْجُهَا مِنْهَا ، يَقُولُهُ تَعَالَى (وَأَنْتُمْ مَا أَنْفَقُوا) قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ هَذَا كُلُّهُ فِي صَلَاحِ بَيْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ قُرَيْشٍ .

باب: اگر زنی مشرک یا نصرانی که شوهرش (کافر) اهل ذمه یا اهل حرب است مسلمان شود

و عبدالوارث گفت: خالد از عکرمه روایت کرده که ابن عباس گفت: اگر زنی نصرانی یک ساعت پیش از شوهر نصرانی خود مسلمان شود بر شوهر خود حرام می‌شود.



و داوود گفت؛ ابراهیم الصانع گفت: از عطاء سؤال شد اگر زنی از اهل عهد مسلمان شود آیا وی در قید زوجیت شوهر خود باقی می ماند؟ عطاء گفت: نخیر مگر آنکه آن زن را به نکاح جدید و مهر جدید بخواهد.

و مجاهد گفت: اگر شوهرش در دوران عدت مسلمان شود میتواند با وی ازدواج کند. و الله تعالی فرمود: «نه آن زنان برایشان (کافران) حلال هستند و نه آن مردان بر این زنان حلال هستند» (سوره ممتحنه، آیه: ۱۰۰).

و حسن و قتاده درباره زن و شوهر مجوسی (زردشتی) که مسلمان شوند گفت هر دو در نکاح (سابق) خود می مانند و اگر یکی از ایشان پیش از دیگری مسلمان شود و آن دیگر اسلام را نپذیرد میانشان جدایی است و مرد را حتی بر زوجیت زن نمی ماند.

و ابن جریج می گوید به عطاء گفتیم: اگر زنی از مشرکین نزد مسلمانان بیاید و مسلمان شود آیا به شوهر وی در جبران آن چیزی داده می شود نظر به فرموده الله تعالی «و هرچه خرج این زنان کرده اند به (شوهران) آنها بدهید. (سوره ممتحنه آیه: ۱۰)

عطاء گفت: نخیر، همانا این عهدی بود که میان پیامبر (صلی الله علیه وسلم) و میان اهل عهد در پیمان صلح (حذیبیه) صورت گرفته بود. و مجاهد گفته است تمام آن در پیمان صلحی بود که میان پیامبر (صلی الله علیه وسلم) و میان قریش منعقد شده بود.

۵۲۸۸ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْعِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ هَمَنْ أَقْرَبَ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقْرَبَ بِالْمَحْنَةِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَقْرَبَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتِكُنَّ » ، لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلامِ ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ « قَدْ بَايَعْتِكُنَّ » . كَلَامًا .



ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - همسر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گوید: وقتی زنان با ایمان (قبل از فتح مکه از مکه) به سوی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - (در مدینه) مهاجرت می کردند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برابر دستور الله آنان را امتحان می کرد، چون الله می فرماید: (ای کسانی که ایمان دارید، هرگاه زنان ایمان دار به سوی شما مهاجرت نمودند آنان را امتحان کنید ...).

عایشه - رضی الله عنها - می گوید: زنان مسلمانی که شرایط (آیه ۱۳ سوره ممتحنه) را می پذیرفتند، در امتحانی که برایشان در نظر گرفته شده بود، پیروز می شدند (این شرایط: شریک قرار ندادن برای الله، دزدی نکردن، مرتکب زنا نشدن و نکشتن اولاد، مرتکب بهتان نگردیدن، و بی امری نمودن از فرمان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می باشد) وقتی که زنهای باایمان به قبول این شرایط اعتراف می کردند، به زبان آن را می گفتند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به ایشان می گفت: «دیگر بیعت شما با من تکمیل گردید، بروید دیگر کاری ندارید»، قسم به الله هنگام بیعت پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با زنان (به جز گرفتن اقرار زبانی و اعتراف) هیچگاه دست پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دست هیچ زنی را لمس نمی کرد، قسم به الله رسول الله هیچ دستوری جز دستور الله به زنان نمی داد، و وقتی که از ایشان بیعت می گرفت، تنها با زبان می گفت: «با شما بیعت کردم».

توضیح: باب (اگر زن مشرک یا نصرانی زیر ذمی یا اهل جنگ مسلمان شود). در متن فقط نصرانی ذکر شده که نمونه است ولی یهودی نیز مشمول است. اگر گفته می شد «کتابی» شامل تر بود. گویا فقط لفظی که در روایت بوده رعایت شده و بخاری حکم قطعی نداده و صرفاً حکم عمومی اسلام زن قبل از شوهرش را ذکر کرده که آیا با اسلام زن، ازدواج باطل می شود یا برای زن حق انتخاب هست یا عده نگه داشته می شود. این مسئله پیچیده است ولی به نظر بخاری احتمال می دهد که با اسلام زن، جدایی واقع شود.

(وقال عبدالوارث عن خالد، وی، حذاء است. این نقل از عکرمه از ابن عباس است ولی من سندی ندارم که عبد الوارث مستقیم این را گفته باشد، اما ابن ابی شیبیه از عباد بن العوام روایت کرده که خالد چنین گفته است.



عبارت «اگر نصرانی پیش از شوهرش مسلمان شود، بر او حرام می‌شود» کلی است و شامل همه زنان می‌شود ولی عبارت «حرمت علیه» صریح نیست.

در روایت ابن ابی شیبیه آمده «او مالک نفس خود است» و طحاوی از طریق ایوب از عکرمه از ابن عباس نقل کرده که در مورد یهودی یا نصرانی که زیر سلطه یهودی یا نصرانی است اگر مسلمان شود، اسلام میان آن دو جدایی ایجاد می‌کند و اسلام بالاتر است و بالاتر قرار می‌گیرد.

(وقال داود) وی، همان ابن ابی الفرات است (عمرو بن الفرات پدرش) و ابراهیم صائغ از جمله راویان است.

این قول که: (از عطاء ابن ابی رباح نقل شده که درباره زن اهل عهد که مسلمان شده و شوهرش هم در عده مسلمان شده، پرسیده شده که آیا همچنان زن او محسوب می‌شود؟ عطاء گفته خیر، مگر اینکه خودش بخواهد ازدواج تازه با مهریه جدید داشته باشد). ابن ابی شیبیه از وجهی دیگر همین مطلب را نقل کرده که جدایی با اسلام یکی از زوجین حاصل می‌شود و نیازی به انتظار پایان عده نیست.

این قول که: (ق ۱) م ۱۰۴: إِذَا لَمْ يَلِدْ دة يتزوجها): طبری از طریق ابن ابی نجیح نقل کرده است.

این قول که: (وقال الله...): بخاری در اینجا نظر خودش را دارد و با استناد به حدیثی از ابن عباس، گفته «لم تخطب حتی تحيض وتطهر» که احتمال دارد منظور انتظار پایان عده و اسلام شوهر باشد یا اینکه منظور صرفاً منع ازدواج تا پایان عده است. به نظر طاوس، ثوری و فقهای کوفه و ابو ثور و ابن منذر که مورد پذیرش بخاری هم هست، شرط این است که شوهر در این مدت اسلام بیاورد اگر در دار اسلام باشند.

شافعی، قتاده، مالک، احمد، اسحاق و ابو عبید گفته‌اند که جدایی با اسلام زن پیش می‌آید بدون انتظار. شافعی برای اثبات نظر خود از داستان ابوسفیان و همسرش هند در فتح مکه استدلال کرده که هنگام فتح مکه هند بعد از تشویق به اسلام، بدون جدایی از ابوسفیان مسلمان شده است و تجدید عقد هم نشده است.

همچنین نقل شده برخی صحابه زنانشان قبل از آنها مسلمان شده‌اند و بدون تجدید عقد زندگی کرده‌اند.



مالک در «الموطأ» از زهری نقل کرده که نشنیده است زنی هجرت کرده باشد و شوهرش در دار حرب باشد مگر اینکه جدایی بین آن دو حاصل شده باشد. حماد بن سلمه و عبدالرزاق با سند صحیح از عبدالله بن یزید الخطمی نقل کرده‌اند که نصرانی که همسرش مسلمان شده بود توسط عمر اختیار داده شد که یا از او جدا شود یا با او بماند.

حسن و قتاده گفته‌اند درباره مجوس‌هایی که اسلام آوردند: وقتی یکی از آنها زودتر از دیگری اسلام آورد، دیگری حق ازدواج با او را ندارد.

اما روایت حسن: ابن ابی شیبہ این روایت را با سند صحیح از او نقل کرده است به این عبارت: «اگر یکی از این دو قبل از دیگری اسلام آورد، دیگر آن نکاح میانشان قطع می‌شود.» و همچنین از وجه دیگری صحیح از او نقل شده با عبارت «پس از او آشکار شد.» و درباره روایت قتاده نیز ابن ابی شیبہ این را با سند صحیح نقل کرده به این عبارت: «اگر یکی از آن دو قبل از دیگری اسلام آورد، راهی بر او نسبت به آن دیگری جز از طریق خواستگاری نیست.»

و همچنین از عکرمه و کتاب عمر بن عبدالعزیز نیز چیزی مشابه همین روایت نقل شده است.

گفتار ابن جریر: (گفت به عطاء: «زنی از مشرکان به مسلمانان آمد، آیا جایگزین شدن شوهرش از او پذیرفته می‌شود؟») در روایت ابن عساکر به صورت «أیعض» بدون واو آمده است. و درباره آیه «و به آنان آنچه اتفاق کرده‌اند بدهید» گفته شده که این حکم فقط بین پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم) و اهل عهد بوده است. عبدالرزاق این را از ابن جریر نقل کرده که گفت: «امروز زنی از اهل شرک را می‌بینی...» و مثل همین مطلب را معمر از زهری نقل کرده و گفته‌اند این حکم در روز فتح قطع شده و دیگر شوهرش جایگزین نمی‌شود.

گفتار مجاهد: گفته است که اینها همه در صلح میان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم) و قریش بوده است. ابن ابی حاتم از طریق ابن ابی نجیح از مجاهد این را درباره آیه «و بپرسید آنچه اتفاق کرده‌اید» نقل کرده که اگر همسر مسلمانان به نزد کافران رفت، کافران باید مهریه‌اش را به آنها بدهند و او را نگه دارند، و اگر همسر کافران به نزد مسلمانان آمد همین طور.



این‌ها همه در صلحی بوده که میان پیامبر و قریش بوده است، و در انتهای شروط هم نقل دیگری از زهری آمده که گفته وقتی کافران نپذیرفتند به چیزی که مسلمانان خرج کرده اند بر زناشان، حکم این آیه را اجرا کنند، این آیه نازل شد.

مفهوم آیه: اینکه اگر زن از مشرکان به مسلمانان مسلمان شده بیاید، مسلمانان او را به شوهر مشرکش پس نمی‌دهند بلکه به شوهرش آنچه که برای او خرج شده از مهر و غیره می‌دهند، و همین طور بالعکس. مسلمانان این حکم را اجرا کردند و دادند، ولی مشرکان نپذیرفتند و زن مشرک را که نزد آن‌ها آمده بود نگه داشتند و به شوهر مسلمان او چیزی که خرج کرده بودند ندادند. به همین دلیل آیه «اگر چیزی از زناستان به کافران رفت و شما آن را باز داشتید...» نازل شد، و «العقب» یعنی چیزی که مسلمانان به شوهران کافر که زناشان به آنان آمده می‌دادند. این روایت را طبری از طریق یونس از زهری نقل کرده که «اگر زنی از زنان مؤمنان به مشرکان رفت، مؤمنان باید نفقه‌ای که برای او خرج کرده‌اند از العقب که نزدشان است به مشرکان بازگردانند. آن‌ها باید نفقه‌ای را که برای زنان مشرک که مسلمان شده و هجرت کرده‌اند خرج کرده‌اند، پس دهند و اگر چیزی اضافه آمد به مشرکان برگردانند.»

در اصل روایت آمده «پس دستور داده شده که به کسی که همسر مسلمان دارد آنچه از مهر زنان مشرک که هجرت کرده‌اند داده شده، داده شود.» منظور این است که «العقب» که در آیه (فعاقتیم) آمده، یعنی مهریه زنان مشرک که داده شده، جایگزین مهریه زنان مسلمان است که داده نشده است. این تفسیر زهری است.

مجاهد گفته که «یعنی غنیمتی به دست آورده‌اید و از آن داده‌اید.» این را گروهی از تابعین تأیید کرده‌اند.

اما جمله آخر روایت که «کسی از مهاجران پس از ایمانش برنگشته» با ظاهر آیه و داستان منافات ندارد، زیرا اصل داستان این است که برخی از زنان شوهر مسلمانان به نزد شوهر مشرک خود رفته‌اند و شوهر مشرک نفقه داده شده به زن را پس نداده است، و در فرض اینکه زن مسلمان باشد، این نفی مخصوص مهاجرین است و ممکن است کسانی غیر از مهاجرین این کار را کرده باشند مثل زنان بادیه‌ای یا آواره‌ها، یا اینکه آیه درباره زن مشرکی است که نزد مسلمانی بوده و از او گریخته و به مشرکین پناه برده است، که روایت یونس این را تأیید می‌کند.



روایت ابن ابی حاتم: از طریق اشعث از حسن درباره آیه «اگر چیزی از زنانان رفت...» نقل کرده که این درباره «ام‌الحکم دختر ابی سفیان» است که از دین برگشته و مرد ثقفی او را گرفته است. او زن دیگری از قریش نبود که برگشته باشد، و بعداً وقتی ثقفی‌ها مسلمان شدند، او هم مسلمان شد.

اگر این ثابت شود، از شمول روایت زهری مستثنی است، زیرا ام‌الحکم خواهر ام‌حبیبیه، همسر پیامبر، بود. در حدیث ابن عباس آمده که او زیر سرپرستی عیاض بن غنم بوده و ظاهراً این آیه در زمان آن نازل شده بود که «ولا تمسکوا بعصم الکوافر» نازل شده بود. عیاض از او جدا شد و عبدالله بن عثمان الثقفی او را گرفت. این روایت صحیح‌تر از روایت حسن است.

تذکر: بخاری پس از اصل باب به شرحی درباره آیه امتحان پرداخته و روایت عطاء را درباره معاوضه‌ای که در آیه «و این فاتکم شیء...» آمده، آورده و سپس روایت مجاهد را آورده که گفته این حکم مخصوص عهد میان مسلمانان و قریش بوده و پس از فتح قطع شده است، که گویا اشاره به نسخ حکم نگهداری زن مسلمان نزد شوهر مشرک در عده است.

نتیجه: از این روایات روشن می‌شود که این حکم مخصوص آن عهد اول بوده است و پس از آن زنی که به اسلام می‌آید نباید نزد شوهر مشرک خود بماند حتی اگر در عده باشد. در اصل مسأله دو روایت متعارض است:

اولی از طریق احمد نقل شده از محمد بن اسحاق که داود بن حصین از عکرمه از ابن عباس نقل کرده که پیامبر دخترش زینب را به پدرش ابی العاص بازگرداند، گرچه اسلام زینب قبل از اسلام پدرش بود و شش سال قبل از نکاح بوده و اتفاقی نیفتاده است. این روایت در اکثر سنن آمده به جز نسایی.

ترمذی گفته سندش مشکلی ندارد و حاکم آن را تأیید کرده است. در روایت بعضی گفته «بعد سنتین» و در برخی «بعد ثلاث» آمده که اختلاف در فاصله زمانی بین هجرت زینب و اسلام پدرش است. در جنگ بدر اسیر شده بود و بعد فرستاده شد بدون فدیة، و پیامبر شرط کرده بود که زینب به او بازگردد و این اتفاق افتاده است.



روایت دوم: ترمذی و ابن ماجه از حجاج بن ارطاة از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش نقل کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم زینب را با مهر و نکاح جدید به ابی العاص بازگرداند. ترمذی گفته سند این روایت اشکال دارد.

یزید بن هارون گفته است که هر دو روایت را از ابن اسحاق و حجاج نقل کرده و روایت ابن عباس از نظر سند قوی‌تر است ولی عمل مردم عراق به روایت عمرو بن شعيب است. ترمذی درباره حدیث ابن عباس گفته است: «وجه این حدیث شناخته نیست.» و با این سخن به مشکلی اشاره کرده؛ یعنی اینکه بازگرداندن زینب به شوهرش پس از شش سال یا دو یا سه سال، مشکل است؛ چون بعید است که زنی چنین مدت طولانی در عده بماند. و هیچ‌یک از علما قائل نشده‌اند که زن مسلمان اگر شوهرش پس از او اسلام آورد، بتواند همچنان در عده باقی بماند و تحت نکاح او قرار گیرد.

ابن عبدالبر اجماع علما را بر این مسئله نقل کرده و اشاره کرده که برخی از اهل ظاهر این قول را پذیرفته‌اند، اما آن را با همین اجماع رد کرده است.

بر این نقد شده که در واقع در این مسئله از قدیم اختلاف وجود داشته، چنان‌که از علی و ابراهیم نخعی نقل شده و ابن ابی شیبہ آن را با طرق قوی از آن دو آورده است. و حماد، استاد ابوحنیفه، نیز به همین نظر فتوا داده است.

خطابی درباره اشکال طولانی بودن عده چنین پاسخ داده که باقی ماندن عده در این مدت ممکن است، هرچند در عرف رایج نیست، مخصوصاً اگر این مدت، دو سال و اندکی باشد؛ چراکه حیض ممکن است به دلیل بیماری یا علت دیگری برای زنانی که عادت دارند، قطع شود.

و بیهقی نیز همین پاسخ را داده و این پاسخ، مناسب‌ترین پاسخ در این باره است. ترمذی در کتاب «العلل المفرد» از بخاری نقل کرده که: «حدیث ابن عباس از حدیث عمرو بن شعيب صحیح‌تر است» و علت ضعف حدیث عمرو بن شعيب را «تدلیس حجاج بن ارطاة» دانسته است.

و حدیث او عیب بزرگ‌تری هم دارد، و آنچه ابوعبید در کتاب النکاح از یحیی القطان نقل کرده این است که حجاج، این حدیث را مستقیماً از عمرو بن شعيب نشنیده، بلکه از عَزْزُمی نقل کرده و عَزْزُمی بسیار ضعیف است.



احمد نیز پس از نقل حدیث گفته: عزمی اصلاً ارزش حدیث ندارد.

پس حدیث صحیح آن است که: آندو (زینب و ابوالعاص) بر همان عقد اول باقی ماندند.

ابن عبدالبر به ترجیح حدیثی گرایش پیدا کرده که مضمون آن با حدیث عمرو بن شعیب هم‌خوان است و گفته حدیث ابن عباس با آن در تعارض نیست.

او گفته: جمع بین دو حدیث بهتر است تا اینکه یکی از آن‌ها کنار گذاشته شود.

تعبیر «بر نکاح اول» در حدیث ابن عباس به معنای باقی بودن شروط آن است، و عبارت «لم یحدث شیئاً» یعنی چیزی افزوده نشد.

او افزوده که حدیث عمرو بن شعیب با اصول دین تأیید می‌شود و در آن تصریح به وقوع عقد جدید و مهر جدید آمده، و گرفتن به صریح، اولی از گرفتن به محتمل است.

و گفته که رأی ابن عباس که در آغاز باب نقل شده، موافق مضمون حدیث عمرو بن شعیب است؛ پس اگر روایت نقل شده از ابن عباس در سنن صحیح باشد، شاید او آنچه در داستان ابوالعاص اتفاق افتاد را مختص به همان عهد می‌دانسته، همان‌طور که پیروانش مانند عطاء و مجاهد گفته‌اند، و از این‌رو برخلاف ظاهر حدیث خودش فتوا داده است.

خطابی نیز گفته: سند حدیث ابن عباس، نسخه‌ای است که علمای حدیث مانند ابن مدینی آن را ضعیف دانسته‌اند، و در حدیث عمرو بن شعیب مطالب افزوده‌ای وجود دارد که در حدیث ابن عباس نیست، و اصل این است که مثبت بر منفی مقدم است. اما علما اسناد حدیث ابن عباس را ترجیح داده‌اند.

پس باید اسناد حدیث ابن عباس را ترجیح داد، چون امکان حمل مضمون آن بر وجهی قابل قبول وجود دارد.

طحاوی ادعا کرده که حدیث ابن عباس منسوخ است و اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم دخترش را به ابوالعاص بازگرداند، مربوط به زمانی است که او از بدر بازگشت، چون در آن جنگ اسیر شده بود، سپس فدیة داد و آزاد شد.

او این مطلب را از زهری نقل کرده، ولی در آن اشکال است.

اگر هم درست باشد، قابل تأویل است؛ چون زینب در آن زمان در مکه در کنار شوهرش بوده، و خودش در ماجرای فدیة او را فرستاده است - چنانکه در مغازی مشهور است -

بنابراین، مقصود از «ردّها» همان ابقاء و اجازه ادامه زندگی زناشویی بوده و این قبل از نزول آیه تحریم بوده است.



آنچه ثابت است این است که وقتی ابوالعاص آزاد شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم شرط کرد که زینب را بفرستد و او هم چنین کرد؛ و بازگرداندن واقعی زینب، پس از اسلام آوردن او بوده است.

طحاوی سپس از برخی اصحابشان نقل کرده که میان دو حدیث این گونه جمع کرده‌اند: عبدالله بن عمرو بر تحریم نکاح مسلمان با کافر اطلاع یافته بود، از این رو گفته «بازگرداندن با نکاح جدید» بوده، ولی ابن عباس از این مطلب اطلاع نداشت و بنابراین گفته «بر نکاح اول بود».

اما بر این نقد وارد است که چنین چیزی از صحابه بعید است؛ چراکه ایشان حکمی را جز با علم بیان نمی‌کردند، و چطور ممکن است ابن عباس از نزول آیه ممتحنه بی‌خبر مانده باشد؟!

در حالی که از طرق فراوان روایت شده که ابن عباس از این حکم اطلاع داشته است (یعنی حرمت باقی‌ماندن زن مسلمان در نکاح مرد کافر).

و اگر فرض کنیم که این موضوع در زمان پیامبر بر او مشتبه شده بود، دیگر بعد از آن زمان نمی‌شد همچنان در اشتباه باقی بماند، به‌ویژه که زمانی که این حدیث را نقل کرد، یکی از داناترین مردم زمانش بود.

بهترین راه در جمع دو حدیث، ترجیح حدیث ابن عباس است؛ همان‌طور که علما آن را ترجیح داده‌اند.

و باید آن را حمل کرد بر اینکه عده به درازا کشیده بود و این در فاصله زمانی میان نزول آیه تحریم و اسلام آوردن ابوالعاص بوده است، و این با عرف هم ناسازگار نیست، چه رسد به امکان شرعی آن.

ابن حزم نظری عجیب آورده و خلاصه‌اش این است که گفته: منظور از «بازگرداندن بعد از فلان مدت» جمع میان آن‌ها بوده، و گرنه اسلام ابوالعاص پیش از حدیبیه بوده، یعنی پیش از نزول آیه تحریم.

اما این گفته او مخالف اجماع اهل مغازی است، که همه گفته‌اند اسلام ابوالعاص در زمان صلح حدیبیه بوده و بعد از نزول آیه تحریم.

برخی از متأخرین نیز روش دیگری پیش گرفتند؛ چنان‌که در کتاب السیره النبویه نوشته‌ی عماد بن کثیر پس از ذکر برخی مطالب گفته است: برخی دیگر گفته‌اند ظاهر آن



است که عدّه زینب تمام شده بود و روایت کسانی که گفته‌اند عقد جدیدی صورت گرفت، ضعیف است. و از آن فهمیده می‌شود که اگر زنی اسلام آورد و شوهرش دیرتر اسلام آورد، نکاح آن‌ها خودبه‌خود منحل نمی‌شود، بلکه زن اختیار دارد که یا با کس دیگری ازدواج کند یا منتظر اسلام شوهرش بماند. خلاصه این که زن تا وقتی ازدواج نکرده، همسر او محسوب می‌شود. و دلیل آن، آنچه در حدیث باب آمده از این جمله است: «اگر شوهرش قبل از ازدواج مجدد هجرت کرد، به او بازگردانده می‌شود.» و الله داناتر است.

سپس بخاری حدیث عایشه در ماجرای امتحان زنان مهاجر را ذکر کرده، چون ارتباط شدیدی با اصل این مسأله دارد.

گفته شده که: ابراهیم بن منذر گفت: ابن وهب برایم نقل کرد، و ابومسعود گفته این روایت به طور متصل از ابراهیم بن منذر رسیده است، و دُهلّی نیز در «الزهریات» آن را از ابراهیم بن منذر نقل کرده است.

لفظ این روایت نزد بخاری مانند روایت یونس خواهد آمد، و مسلم نیز آن را از طریق ابی‌الطاهر بن السرح از ابن وهب چنین نقل کرده است.

لفظ روایت عقیل در ابتدای باب شروط آمده است، و اسماعیلی اشاره کرده که این روایت عقیل با روایت این باب منافاتی ندارد. انتهی
این قول که: «زنان مؤمن، وقتی هجرت می‌کردند...» یعنی از مکه به مدینه پیش از فتح مکه.

این قول که: «یمتحن بقول الله تعالی...» یعنی درباره ایمانشان به‌گونه‌ای که ظاهر آن را بررسی می‌کردند، نه آنچه در دل دارند. و به همین اشاره فرموده الله: «الله أعلم بایمانهن»

گفته شده: «مهاجرات» یعنی زنانی که هجرت کرده‌اند، و «لم‌هجرة» با فتح «ج» یعنی زن قهرکرده. و از قول ازهری آمده: اصل «هجرت»، خروج بادیه‌نشین از صحرا به شهر و اقامت در آن است.

و مراد از آن در اینجا، خروج زنان از مکه به مدینه در حالی که مسلمان شده‌اند می‌باشد.
گفته‌ی او (الی آخر الی) ممکن است به آیه‌ای که با عبارت «والله علیم حکیم» پایان می‌یابد اشاره داشته باشد، و ممکن است مقصود از آیه، داستان کامل باشد که با «غفور رحیم» ختم می‌شود. این نظر دوم معتبرتر است، چرا که در آغاز کتاب شروط از طریق عقیل



تنها از ابن شهاب، بعد از نقل حدیث عروه از مسور و مروان آمده که: «عروه گفت عایشه به من خبر داد که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنان را با این آیه امتحان می کرد: یا ایها الذین آمنوا إذا جاءکم المؤمنات مهاجرات ... تا ... غفور رحیم»؛ و همین طور در روایت برادرزاده زهری از زهری در تفسیر سوره ممتحنه نیز آمده است.

گفته‌ی «قالت» به سندی که ذکر شد، متصل است.

عبارت «فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بلمحی» به شرط ایمان اشاره دارد. روشن تر از آن، سخن طبری از ابن عباس است که گفت: «آزمون آنان این بود که گواهی دهند که معبودی جز الله نیست و محمد رسول الله است.» اما طبری و بزار از طریق ابونصر از ابن عباس نقل کردند: «آزمون آنان این بود که: به الله سوگند بیرون نیامدم به خاطر نفرت از شوهر، یا علاقه به سرزمین دیگر، یا به دنبال دنیا، بلکه تنها از سر محبت به الله و پیامبرش آمدم.» و از ابن ابی نجیح از مجاهد نیز مشابه آن نقل شده و تعبیرش چنین است: «از آنان درباره دلیل آمدنشان پرسید، اگر از خشم به شوهرانشان یا علتی دیگر باشد و ایمان نداشته باشند، آنان را به شوهرانشان بازگردانید.»

از قتاده نقل شده: آزمونشان این بود که سوگند یاد کنند که جز برای اسلام و محبت مسلمانان هجرت نکردند، اگر چنین گفتند، پذیرفته می شد.

این اقوال با روایت عوفی که شامل بخش های بیشتری است، منافاتی ندارند.

عبارت «انطلقن فقد بايعتكن» (بروید، بیعتتان را پذیرفتم)، در پایان حدیث با توضیح «بیعت به صورت کلامی بود» روشن شده است، یعنی پیامبر فقط به صورت لفظی با آنان بیعت می کرد.

در روایت عقیل آمده: «بیعت به صورت کلامی بود، و دست او با هیچ زنی تماس نگرفت، برخلاف بیعت مردان که با دست صورت می گرفت.» و عایشه فرمود: «دست پیامبر هرگز با دست زنی تماس نگرفت.»

در تفسیر سوره ممتحنه و جاهای دیگر، حدیث ابن عباس آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به زنان گفت: «ای پیامبر، وقتی زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت کنند...» سپس گفت: «آیا بر این شروط هستید؟» زنی پاسخ داد: بله.



هرچند برخی روایات ممکن است مخالف آن به نظر برسند، اما در تفسیر سوره ممتحنه به طور کامل توضیح داده شده است.

در مورد ادامه داشتن حکم امتحان زنان مهاجر نیز اختلاف است: برخی گفته‌اند منسوخ شده و برخی حتی ادعای اجماع بر نسخ آن کرده‌اند. والله اعلم.^۱

۲۱ - باب قول الله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) إِلَى قَوْلِهِ (سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (فَإِنْ فَاؤُوا) رَجَعُوا .

باب: قول الله عزوجل: « کسانی که سوگند می‌خورند با زنان خود نزدیکی نکنند، باید چهار ماه انتظار بکشند و اگر بازگشتند الله آمرزگار و مهربان است. * و اگر قصد طلاق کردند، پس همانا الله شنوا و داناست» [بقره: ۲۲۶ - ۲۲۷]
اگر به آشتی بازآمدند. یعنی: رجوع کردند.

توضیح: در باب آیهی «لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» (برای کسانی که از زنانشان قسم ترک همبستری یاد کرده‌اند، انتظار چهار ماهه است...) در بیشتر نسخه‌ها چنین آمده و در نسخه‌ی کریمه تا «سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ادامه دارد. در «شرح ابن بطلال» عنوان باب چنین آمده: باب الایلاء با آیه مذکور.

در برخی نسخه‌ها بعد از «فَإِنْ فَاؤُوا»، آمده: یعنی بازگشتند، که این تفسیر ابوعبیده است و به این معناست که «فاء» یعنی بازگشت.

طبری از ابراهیم نخعی نقل می‌کند که: «فیء» بازگشت لفظی است. از ابوقلابه و سعید بن مسیب و حسن و عکرمه نیز مشابه آن آمده است: برای کسی که از جماع بازمانده، فیء بازگشت قلبی و زبانی است، و برای غیر آن با جماع صورت می‌گیرد. از علقمه و دیگران از ابن مسعود هم چنین نقلی شده است.

از سعید بن مسیب هم آمده که اگر مردی قسم بخورد که یک روز یا یک ماه با همسرش سخن نگوید، این ایلاء محسوب می‌شود، مگر اینکه با او همبستر شود بدون گفتگو، که در این صورت ایلاء نیست.



از ابن عباس آمده که: «فیء» یعنی جماع، و این نظر از مسروق، سعید بن جبیر و شعبی نیز نقل شده، و سند همه آن‌ها قوی است.

طبری می‌گوید: اختلاف نظر در مورد معنای «فیء» ناشی از تفاوت تعریف ایلاء است: کسانی که ایلاء را تنها ترک جماع می‌دانند، می‌گویند بازگشت فقط با جماع محقق می‌شود؛ و کسانی که ایلاء را ترک گفت و گو یا آزار رساندن به زن می‌دانند، بازگشت را با انجام عملی که قسم خورده ترک کند کافی می‌دانند.

از ابن شهاب نیز نقل شده که: ایلاء تنها زمانی محقق می‌شود که مرد قصد آزار همسرش را با اعتزال داشته باشد. اگر قصد آزار نباشد، ایلاء نیست.

از علی، ابن عباس، حسن و گروهی نیز چنین آمده که: ایلاء فقط در حالت خشم است. اگر به دلیل حفظ سلامت فرزند شیرخوار قسم بخورد با همسرش نزدیکی نکند، ایلاء نیست.

از شعبی نیز نقل شده که هر نوع قسم میان زن و شوهر ایلاء محسوب می‌شود. از قاسم و سالم نقل شده که اگر مردی بگوید اگر تا یک سال با تو صحبت کنم، تو طلاق، و اگر چهار ماه بگذرد و با او صحبت نکند، طلاق محقق می‌شود؛ اگر پیش از پایان سال با او صحبت کند، طلاق جاری می‌شود.

از یزید بن الأصم آمده که ابن عباس به او گفت: همسرت چه شد؟ شنیده‌ام بداخلاق است. گفت: دیگر با او صحبت نمی‌کنم. ابن عباس گفت: پیش از گذشت چهار ماه آشتی کن، وگرنه طلاق واقع می‌شود.

از ابی بن کعب نقل شده که آیه را چنین خواند: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» یعنی «قسم می‌خورند». قرآن نیز گفته «مِنْ» به معنی «عَلَى» است، یعنی «عَلَى نِسَائِهِمْ».

برخی نیز گفته‌اند که در آیه حذف وجود دارد و تقدیرش این است: «يُقْسَمُونَ عَلَى الْامْتِنَاعِ مِنْ نِسَائِهِمْ». ایلاء از «الْأَلْيَةِ» (سوگند) مشتق شده است.^۱

۵۲۸۹ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ ، وَكَانَتْ انْفُكَّتَ رَجُلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرِيبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا . فَقَالَ « الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ » .



ترجمه: از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم سوگند یاد کرد که از زنان خود دوری جوید و در آن وقت پای آنحضرت مجروح شده بود. به مدت (۲۹) روز در بالا خانه‌ی خود اقامت گزید و سپس فرود آمد. گفتند: ای رسول الله، به مدت یک ماه سوگند یاد کرده بودی؟ فرمود: «ماه، بیست و نه روز است».

۵۲۹۰ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَحْزِمَ بِالطَّلَاقِ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

ترجمه: از نافع روایت است که گفت: ابن عمر درباره‌ی ایلاء که الله در قرآن از آن یاد کرده می گوید: پس از انقضای مدت آن که چهار ماه است بر هیچ یکی روا نیست، مگر آنکه شوهر، زنش را به وجه پسندیده نگه دارد یا او را چنانکه الله عزوجل فرموده است طلاق دهد. **توضیح هردو حدیث:** حافظ ابن حجر می نویسد: در ادامه، بخاری حدیث انس را نقل می کند: «رسول الله صلی الله علیه وسلم از همسرانش ایلاء کرد» و ذکر این حدیث در این باب طبق نظر کسانی است که ترک جماع را شرط ایلاء نمی دانند.

ابن العربی می گوید: در این باب فقط همین آیه و همین حدیث مرفوع وجود دارد. استاد ما در کتاب «التدریب» ذکر این حدیث را در این باب نقد کرده و گفته: ایلاء‌ای که در اینجا آمده، گناه است و نمی توان آن را به پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت داد. این نظر بر پایه شرط بودن ترک جماع در ایلاء است. اما خودم قبلاً گفته بودم که مقصود از «آلی» یعنی قسم خورد، نه ایلاء به معنای فقهی؛ سپس متوجه شدم که در این مسئله اختلاف قدیمی وجود دارد و باید بر نظر اکثر فقیهان تکیه کرد.

درباره حرام بودن ایلاء نیز اختلاف وجود دارد. ابن بطال و برخی دیگر تصریح کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن ماه از همبستری با همسرانش خودداری کرد، اما سند قطعی بر این مطلب نیافتم.

زیرا ترک رفت و آمد پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانه‌ی همسران لزوماً به معنای عدم ملاقات آنان نیست، مگر اینکه محل اعتزال مسجد باشد، که در آن صورت نزدیکی حرام است.

در کتاب «نکاح»، در انتهای حدیث عمر، حدیث انس نیز آمده که پیامبر از زنانش یک ماه کناره گیری کرد. در حدیث ام سلمه نیز آمده که او از زنانش یک ماه ایلاء کرد. از ابن



عباس نقل شده که قسم خورد یک ماه وارد خانه‌شان نشود، و از جابر در صحیح مسلم نیز آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم یک ماه از همسرانش کناره‌گیری کرد.

ترمذی از طریق شعبی از مسروق از عایشه نقل می‌کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم ایلاء کرد و سپس حرام را حلال کرد، که رجال سند آن موثق‌اند، ولی ترمذی ارسال روایت را بر ترجیح داده است.

ممکن است از تعبیر «حرم» این برداشت شود که پیامبر صلی الله علیه وسلم از جماع خودداری کرد، ولی پیش‌تر بیان شد که مقصود از تحریم، تحریم نوشیدن عسل یا رابطه با ماریه (کنیز) بود، و بنابراین استدلال بر آن حدیث درست نیست.

قوی‌ترین دلیل، عبارت «اعتزل» (کناره گرفت) است، هرچند همین هم دارای اشکالاتی است.

ابن عمر رضی الله عنهما می‌گفت: در مورد ایلاء که الله متعال بیان فرموده، پس از گذشت مدت تعیین‌شده، برای کسی جایز نیست که جز به شیوه نیکو همسرش را نگه دارد یا تصمیم بر طلاق بگیرد، چنان‌که الله فرمان داده است.

این، نظر جمهور علماست که می‌گویند: پس از پایان مدت چهار ماه، مرد مخیر است که یا بازگردد یا طلاق دهد. اما کوفی‌ها (فقه‌اء عراق) گفته‌اند: اگر مرد پیش از پایان مدت، با زن جماع کند، ازدواج ادامه دارد؛ و اگر مدت گذشت، طلاق خود به‌خود واقع می‌شود، به قیاس با عده زن، زیرا پس از پایان آن، زن دیگر در حالت انتظار نیست.

ولی به این رأی اعتراض شده، زیرا ظاهر قرآن درباره ایلاء حکم متفاوتی پس از گذشت چهار ماه بیان می‌کند؛ بر خلاف عده که از ابتدا برای زنانی وضع شده که عصمت‌شان قطع شده (مانند مطلقه و بیوه) تا از پاکی رحم مطمئن شوند، لذا پس از پایان مدت، دیگر تفصیلی ندارد.

طبری با سند صحیح از ابن مسعود، و با سند قابل قبول از علی نقل کرده: «اگر چهار ماه بگذرد و مرد بازنگردد، یک طلاق بائن (غیر قابل رجوع) واقع می‌شود». و با سند حسن نیز همین مطلب از علی و زید بن ثابت نقل شده است، و همچنین از برخی تابعین از جمله ابن حنفیه، قبیصه بن ذؤیب، عطاء، حسن، و ابن سیرین، و از راه سعید بن مسیب، ابوبکر بن عبدالرحمن، ربیع، مکحول، زهری و اوزاعی نیز آمده است که طلاق در این صورت رجعی است.



سعید بن منصور از جابر بن زید نقل کرده: اگر مرد ایلاء کند و چهار ماه بگذرد، یک طلاق بائن واقع می‌شود و عده ندارد. و اسماعیل قاضی در «أحكام القرآن» با سند صحیح از ابن عباس نیز همین را نقل کرده. و سعید بن منصور از مسروق نقل کرده: اگر چهار ماه بگذرد، طلاق بائن واقع می‌شود و زن باید عده سه حیض نگه دارد. و اسماعیل نیز همین را از مسروق از ابن مسعود روایت کرده. و ابن ابی شیبہ با سند صحیح از ابوقلابه نقل کرده که نعمان بن بشیر از همسرش ایلاء کرد و ابن مسعود گفت: اگر چهار ماه بگذرد، طلاق بائن واقع می‌شود.

یادآوری: اثر ابن عمر که در بالا آمد، و اثری که پس از آن نقل شده و بقیه مطالب تا پایان باب، در نسخه نسفی نیامده، اما در دیگر نسخه‌ها موجود است.^۱

۵۲۹۱ - وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلَّقَ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلَّقَ . وَيُذَكَّرُ ذَلِكَ عَنْ عَثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَأَشْنَى عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: اسماعیل (به طریق مذاکره و محاوره) به من گفت: از مالک، از نافع روایت است که ابن عمر گفت: آنگاه که چهار ماه بگذرد، شوهر بازداشت شود تا او را طلاق بدهد و طلاق بر زن واقع نمی‌شود تا شوهر او را طلاق ندهد. و این حکم از عثمان و علی و ابودرداء و عائشه و دوازده مرد از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده است.

توضیح: گفته او (وقال لی إسماعیل): مقصود اسماعیل بن ابی‌اویس است که پیش‌تر ذکر شد. در برخی روایات فقط آمده: «قال إسماعیل» و بعضی از حافظان بر آن علامت تعلیق گذاشته‌اند، ولی شکل کامل آن (وقال لی) مورد اعتماد است و در روایت ابی ذر و دیگران نیز چنین آمده.

گفته او (إذا مضت أربعة أشهر يوقف): در روایت کشمیه‌نی آمده «یوقفه» تا طلاق دهد، و طلاق واقع نمی‌شود مگر این که او طلاق دهد. این روایت به‌طور مختصر آمده، و در



«موطاً» از مالک کوتاه‌تر نیز نقل شده است. اسماعیلی نیز از طریق معن بن عیسی از مالک نقل کرده که می‌گفت: «هر مردی که از همسرش ایلاء کند، چون چهار ماه گذشت، او را وادار به تصمیم می‌کنند؛ یا طلاق دهد یا بازگردد. و با گذشت مدت، طلاق واقع نمی‌شود تا زمانی که او وادار به تصمیم شود». شافعی نیز این روایت را از مالک نقل کرده و افزوده: «یا طلاق دهد یا بازگردد». این تفسیر ابن عمر از آیه است و تفسیر صحابه نزد شیخین (بخاری و مسلم) در حکم مرفوع است، چنان که حاکم نیز نقل کرده، و بنابراین، این نظر را ترجیح می‌دهد که باید مرد را وادار به تصمیم‌گیری کنند.

گفته او (و یذكر ذلك عن عثمان...): یعنی گفته شده که این توقف (وادار کردن به تصمیم‌گیری) از عثمان، علی، ابوالدرداء، عایشه و دوازده تن از صحابه نیز نقل شده است. درباره قول عثمان: شافعی، ابن ابی شیبیه، و عبدالرزاق از طاوس نقل کرده‌اند که عثمان بن عفان مرد ایلاءکننده را وادار به تصمیم می‌کرد: یا بازگردد یا طلاق دهد. درباره سماع طاوس از عثمان تردید وجود دارد، ولی اسماعیل قاضی از طریقی دیگر (هرچند منقطع) از عثمان نقل کرده که او ایلاء را تا گذشت چهار ماه بی‌اثر می‌دانست مگر این که مرد وادار به تصمیم شود. از سعید بن جبیر نیز از عمر نقل شده که نظر مشابهی دارد، که آن هم منقطع است، اما دو روایت از عثمان یکدیگر را تقویت می‌کنند.

از عثمان نقل مخالفی نیز آمده: عبدالرزاق و دارقطنی از عطا خراسانی از ابوسلمه بن عبدالرحمن نقل کرده‌اند که عثمان و زید بن ثابت گفته‌اند: «اگر چهار ماه گذشت، طلاق بائن واقع می‌شود». احمد بن حنبل از میان این اقوال، روایت طاوس را ترجیح داده است.

در مورد قول علی: شافعی و ابن ابی شیبیه از طریقی عمرو بن سلمه نقل کرده‌اند که علی مرد ایلاءکننده را وادار به تصمیم می‌کرد، و سند آن صحیح است. مالک نیز از جعفر بن محمد از پدرش از علی مانند قول ابن عمر نقل کرده که با گذشت چهار ماه، طلاق واقع نمی‌شود مگر آن که مرد را وادار کنند. این روایت منقطع است، ولی با روایت قبلی تقویت می‌شود.

سعید بن منصور از عبدالرحمن بن ابی لیلی نقل کرده که: «دیدم علی مردی را در چهار ماهگی ایلاء، در میدان رحبه وادار به تصمیم کرد: یا طلاق دهد یا بازگردد» و سندش نیز



صحیح است. اسماعیل قاضی نیز از طریق دیگری از علی روایت کرده و در پایان آن افزوده: «و او را بر این تصمیم اجبار می‌کرد».

دربارهٔ ابوالدرداء: ابن ابی شیبہ و اسماعیل قاضی از سعید بن مسیب نقل کرده‌اند که ابوالدرداء گفته: «در پایان چهار ماه ایلاء، مرد باید یا طلاق دهد یا بازگردد». سند آن نیز صحیح است اگر اثبات شود که سعید بن مسیب از ابوالدرداء شنیده باشد.

در مورد قول عایشه: عبدالرزاق از معمر از قتاده نقل کرده که: «ابوالدرداء و عایشه گفتند...» و در ادامه همان مضمون پیشین را ذکر کرده، ولی این روایت منقطع است (یعنی اتصال سند ندارد). سعید بن منصور این را با سند صحیح از عایشه نقل کرده با این عبارت: «عایشه ایلاء را چیزی نمی‌دانست مگر این که مرد وادار به تصمیم شود (یعنی یا بازگردد یا طلاق دهد)»؛ و شافعی نیز همین مضمون را با سند صحیح از او نقل کرده است.

اما روایت از دوازده تن از صحابه: بخاری در کتاب «التاریخ» از طریق عبد ربه بن سعید از ثابت بن عبید، غلام آزادشده زید بن ثابت، از دوازده تن از صحابه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم روایت کرده که گفتند: «ایلاء، طلاق محسوب نمی‌شود تا وقتی که مرد وادار به تصمیم شود».

شافعی نیز همین روایت را از همین طریق نقل کرده ولی با عبارت «بضعه عشر» (یعنی حدود ده نفر). اسماعیل قاضی نیز از یحیی بن سعید انصاری از سلیمان بن یسار روایت کرده که گفت: «من حدود ده تن از صحابه را درک کردم که می‌گفتند: ایلاء، طلاق نیست تا زمانی که مرد وادار به تصمیم شود».

دارقطنی نیز از سهل بن ابی صالح از پدرش نقل کرده که گفت: «از دوازده تن از صحابه دربارهٔ مردی که ایلاء کرده بود سؤال کردم. گفتند: چیزی بر او نیست تا وقتی چهار ماه بگذرد، آنگاه وادار به تصمیم می‌شود؛ اگر بازگشت (به همسرش) که هیچ، وگرنه باید طلاق دهد».

اسماعیل قاضی همچنین از راه دیگری از یحیی بن سعید از سلیمان بن یسار نقل کرده که گفت: «ما مردم را دیدیم که اگر چهار ماه از ایلاء می‌گذشت، مرد را وادار به تصمیم می‌کردند».

این رأی همان نظر مالک، شافعی، احمد، اسحاق و سایر محدثان است. هرچند مالکیه و شافعیه پس از این نظر تفریعاتی دارند که شرح آن‌ها مفصل است.



از جمله این است که جمهور گفته‌اند: طلاق در این صورت رجعی است، ولی مالک گفته: رجعت مرد صحیح نیست مگر اینکه در عده با زن جماع کند.

و شافعی گفته: ظاهر قرآن این است که مرد چهار ماه مهلت دارد، و تا این مهلت به پایان نرسد، کاری با او نمی‌توان کرد. پس اگر چهار ماه گذشت، باید یکی از دو کار را انجام دهد: یا بازگردد یا طلاق دهد. بنابراین ما گفتیم: طلاق با صرف گذشتن زمان واقع نمی‌شود، مگر اینکه بازگشت یا طلاق دهد. سپس این قول «ایقاف» را ترجیح داده، زیرا اکثر صحابه به آن قائل بوده‌اند، و ترجیح بر اساس قول بیشتر همراه با موافقت با ظاهر قرآن نیز پذیرفته است.

ابن‌منذر از برخی ائمه نقل کرده که گفته‌اند: هیچ دلیلی در قرآن و سنت نیست که عزم بر طلاق، خود طلاق محسوب شود؛ و اگر چنین بود، عزم بر بازگشت نیز باید بازگشت محسوب شود، و هیچ کس چنین نگفته است. همچنین در زبان عربی نیز نیامده که سوگندی که نیت طلاق ندارد، طلاق محسوب شود.

دیگری گفته: پیوستن حرف فاء بر چهار ماه در آیه، دلالت می‌کند که اختیار (میان طلاق و رجوع) پس از گذشت زمان انجام می‌شود؛ و ظاهر واژه «تربص» نیز بر این دلالت دارد که مقصود از آن، مدت تعیین‌شده‌ای است که پس از آن اختیار آغاز می‌شود.

دیگری نیز گفته: الله رجوع و طلاق را بر فعل مرد بعد از گذشت مدت معلق کرده، چنان که در آیه آمده: «فإن فاءوا... وإن عزموا...» پس گفته کسی که می‌گوید طلاق با گذشت چهار ماه خودبه‌خود واقع می‌شود، سخن درستی نیست. و الله داناتر است.

۲۲ - باب حُكْمِ الْمَقْضُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصْ أَمْرَأَتَهُ سَنَةً . وَاشْتَرِ ابْنَ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالتَّمَسَّ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدَّرْهَمَ وَالِدَرَّهْمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ وَعَلَى . وَقَالَ هَكَذَا فَاَفْعَلُوا بِاللَّفْطَةِ . وَقَالَ الرَّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ لَا تَتَزَوَّجُ أَمْرَأَتُهُ ، وَلَا يُقَسَمُ مَالُهُ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سَنَةً الْمَقْضُودُ .

باب: حکم در مورد خانواده و مال مردی که مفقود است



و ابن مسیب گفته است: اگر کسی در صف جنگ مفقود شد، زن او يك سال انتظار بکشد (بعد ازدواج کند).

و ابن مسعود، کنیزی خرید و به مدت يك سال در جست وجوی صاحب وی بود که بهای او را بدهد، او را نیافت و گم شد. وی به دادن يك درهم و دو درهم (به فقرا) شروع کرد و گفت: بارالها این از جانب فلان (صدقه) باشد. پس اگر فلان بیاید، ثواب آن بر من است و پرداخت بهای کنیز به صاحب آن نیز بر من است. ابن مسعود گفت: در مورد لقطه (مالی که در راه بیابید) نیز همچنین کنید (يك سال سراغ دهید). و ابن عباس نیز مانند آن گفته است. و زهری در مورد اسیری که نزد دشمنان مسلمانان است و جای آن معلوم است گفت: زنش ازدواج نکند و مالش تقسیم نشود، آنگاه که خبر حیات و جای او قطع شد، حالت وی مانند مرد مفقود است».

توضیح: گفته او (باب حکم مفقود در همسر و مالش): عنوان باب به صورت کلی آمده و به روشنی حکم را بیان نکرده است، اما حکم درباره زن به بابهای طلاق مرتبط است، ولی ذکر مال همراه آن جنبه استطرادی دارد (یعنی از باب تطویل و شمول بحث آمده است). گفته او (و ابن مسیب گفت: اگر کسی در میدان جنگ مفقود شود، زنش یک سال صبر کند): عبدالرزاق از ثوری از داود بن ابی هند از سعید بن مسیب نقل کرده که گفت: «اگر مردی در میدان جنگ مفقود شد، زنش باید یک سال صبر کند، و اگر در غیر میدان مفقود شد، چهار سال».

در عبارت اصلی «تربص» آمده با فتح تاء اول که در اصل «تتربص» بوده و یک تاء حذف شده.

تمام نسخ و شروح این روایت، کلمه «سنه» (یک سال) را تأیید کرده‌اند، جز ابن التین که در نسخه او «شش ماه» آمده است، که این تصحیف (تحریف نسخه‌ای) است و واژه «ماه» نیز زائد است.

مالک نیز به قول سعید بن مسیب تمایل داشته، ولی میان مفقود در دارالحرب و دارالاسلام تفاوت قائل شده است.



شرح روایت ابن مسعود درباره مفقود شدن صاحب کنیز: ابن مسعود کنیزی خرید، ولی صاحب آن تا یک سال یافت نشد. پس ابن مسعود در عوض پول او، درهم و درهمن به فقرا می‌داد و می‌گفت: «اللهم عن فلان، اگر فلان بیاید، برای من و بر من است».

در روایت بیشتر نسخه‌ها، «أُتی» با همزه آمده (یعنی اگر بیاید) ولی در نسخه کشمیه‌نی «أبی» با باء آمده، به معنای امتناع.

این روایت در نسخه ابی‌ذر از سرخسی نیامده است، ولی سفیان بن عیینه آن را در جامع خود از سعید بن عبدالرحمن نقل کرده و سعید بن منصور نیز همین را با سند خوب نقل کرده که: «ابن مسعود کنیزی را به هفت صد درهم خرید، ولی صاحبش یا غایب شد یا رها کرد، و او یک سال به دنبال آن گشت، نیافت. پس کنیز را نزد فقرا درب خانه‌اش آورد، و شروع کرد به دادن پول به آنان و گفت: اله، این از جانب صاحبش باشد، اگر آمد، پاداش از من و ضمانت بر من است».

و طبرانی نیز همین روایت را از همین طریق آورده که در آن «أبی» با باء (امتناع) آمده است.

گفته او (وقال هكذا فافعلوا باللقطة): یعنی ابن مسعود عمل خود را در این زمینه از حکم «لقطه» (مال پیدا شده) گرفته بود؛ چون در لقطه نیز واجب است یک سال معرفی شود، و سپس می‌توان در آن تصرف کرد؛ و اگر صاحبش آمد، باید به او بازگردانده شود.

ابن مسعود چنین دید که تصرف را به صورت صدقه انجام دهد؛ پس اگر صاحبش آمد و صدقه را پذیرفت، ثواب آن برای اوست؛ و اگر نپذیرفت، ثواب برای ابن مسعود است ولی ضمانت مال بر عهده او خواهد بود. به همین دلیل گفت: «فلی و علی»؛ یعنی: «ثوابش برای من، ضمانتش بر من».

برخی شارحان غافل شده‌اند و گفته‌اند: منظور از «فلی و علی» این است که پاداش و عقاب هر دو بر عهده خودم باشد، ولی آنچه ما گفتیم ارجح است؛ زیرا در روایت ابن عیینه به صراحت بیان شده است.

در روایت باب نیز «فلی» آمده، یعنی «ثواب برای من است»، ولی قسمت «وعلی» حذف شده زیرا معنای آن مشخص بود.



گفته او (وقال ابن عباس نحوه): این قول فقط در روایت ابی ذر از مستملی و کشمیهنی آمده است.

سعید بن منصور از عبدالعزیز بن رفیع از پدرش نقل کرده: «او در مکه از مردی پارچه‌ای خرید ولی در ازدحام فروشنده را گم کرد. نزد ابن عباس رفت و او گفت: سال آینده در همان محل از او پرس‌وجو کن، اگر یافت شد، بسیار خوب؛ و اگر نه، صدقه بده، و اگر فروشنده آمد، او را میان قبول صدقه و گرفتن پول مخیر کن.»

دعلاج نیز در «مسند ابن عباس» با سند صحیح از ابن عباس نقل کرده: «این اموال گم‌شده را یک سال نگه دار، اگر صاحبش آمد، به او بده؛ و اگر نیامد، با آن جهاد کن یا صدقه بده، و اگر آمد، بین گرفتن پول یا گرفتن ثواب مخیرش کن.»

شرح قول زهری درباره اسیر: زهری گفته: اگر اسیر در مکان مشخصی باشد، زنش می‌تواند ازدواج کند ولی مالش تقسیم نمی‌شود؛ و اگر خبرش قطع شود، حکم او حکم مفقود است. ابن ابی‌شیبه از اوزاعی نقل کرده که گفت: از زهری پرسیدم: کی زن اسیر در سرزمین دشمن می‌تواند ازدواج کند؟ گفت: تا زمانی که یقین داشته باشی زنده است، ازدواج نکند. و از وجه دیگری نیز نقل شده: مال و همسر اسیر تا وقتی که از حال او مطمئن نباشند، متوقف می‌ماند.

اما اینکه گفت: «سنت او، سنت مفقود است»، مقصود نظر زهری درباره زن مفقود است که باید چهار سال صبر کند.

عبدالرزاق، سعید بن منصور و ابن ابی‌شیبه این را با اسناد صحیح از عمر نقل کرده‌اند، از جمله از زهری از سعید بن مسیب که گفت: عمر و عثمان چنین قضاوت کردند. سعید بن منصور با سند صحیح از ابن عمر و ابن عباس نیز روایت کرده که گفتند: زن مرد مفقود چهار سال انتظار می‌کشد.

همچنین از عثمان، ابن مسعود و گروهی از تابعین مانند نخعی، عطاء، زهری، مکحول و شعبی نیز چنین روایت شده است.

اکثر آن‌ها متفق‌اند که این چهار سال از زمانی آغاز می‌شود که زن نزد حاکم شکایت ببرد، و پس از آن، زن باید عده وفات (چهار ماه و ده روز) نگه دارد.

و همگی نیز متفق‌اند که اگر زن پس از این مدت ازدواج کند و شوهر اول بازگردد، مرد مخیر است میان نگه داشتن زن یا گرفتن مهر.



و اکثر آنان گفته‌اند: اگر شوهر اول مهر را خواست، شوهر دوم باید آن را بپردازد. اکثر آنان نیز در میان انواع فقدان تفاوتی نگذاشته‌اند، جز آنچه از سعید بن مسیب نقل شد، که بین فقدان در جنگ و غیر آن فرق گذاشته است.

و مالک گفته: اگر در جنگ مفقود شود، چهار سال صبر داده می‌شود، ولی اگر در غیر جنگ مفقود شود، باید تا زمانی که غالباً امید به زنده بودن نباشد، صبر کرد.

احمد و اسحاق نیز گفته‌اند: کسی که بی‌خبر غایب شود، مگر در جنگ یا دریا یا موارد مشابه، برایش زمان‌بندی نمی‌شود.

و درباره گفتار علی رضی الله عنه: اگر زنی همسرش مفقود شود، تا زمانی که او بازنگردد یا مرگش ثابت نشود، ازدواج نکند. این روایت را ابو عبید در کتاب «النکاح» نقل کرده است. عبدالرزاق نیز روایت کرده که از ابن مسعود به او رسیده که با نظر علی رضی الله عنه موافق بوده و گفته: زن مرد مفقودالاثَر باید همیشه منتظر بماند.

ابو عبید همچنین با سند حسن از علی رضی الله عنه نقل کرده: اگر آن زن ازدواج کند، زن شوهر اول است؛ خواه شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد یا نه.

سعید بن منصور از شعبی روایت کرده: اگر زن ازدواج کند و سپس بفهمد که شوهر اولش زنده است، میان او و شوهر دوم جدایی می‌افکنند و از دومی عده می‌گیرد. اگر شوهر اول بمیرد، از او نیز عده وفات نگه می‌دارد و از او ارث می‌برد.

از نخعی نیز نقل شده: تا وضعیت شوهر روشن نشود، ازدواج نکند. این، نظر فقهای کوفه، شافعی و برخی محدثان است. ابن منذر، نظر تأخیر و انتظار را ترجیح داده چون پنج نفر از صحابه بر آن اتفاق داشته‌اند. و الله داناست.^۱

۵۲۹۲ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَّبِعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ « خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ » . وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، فَقَضِبَ وَأَحْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ ، وَقَالَ « مَا لَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسَّقَاءُ ، تَشْرَبُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا » . وَسُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ « اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِصَاصَهَا ، وَعَرَفْهَا سَنَتْ ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا ، وَلَا فَاخْلُطْهَا بِمَالِكَ » . قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ



رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا - فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ يَحْيَى وَيَقُولُ رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ . قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ .

ترجمه: زید بن خالد - رضی الله عنه - روایت می کند که: مردی از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - درباره چیز گم شده ای که پیدا شده است سؤال نمود. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «برخی از مشخصات آن (مانند نوع ظرف یا چیزی که دور آن بسته شده است) را تا یک سال، برای مردم اعلام کن. اگر صاحبش پیدا نشد، از آن استفاده کن. و اگر صاحبش پیدا شد آنرا به او برگردان». سائل پرسید: اگر شتر گم شده ای پیدا شود، چه باید کرد؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - (از شنیدن آن) به اندازه ای خشمگین شد که رخسار مبارکش سرخ گشت و فرمود: «تو با شتر چه کار داری؟ (یعنی شتر گم نمی شود) زیرا شتر با ذخیره آب و مقاومتی که دارد، هرگاه گرسنه شود، پای درختی می رود و تغذیه می کند و هرگاه تشنه شود، آب پیدا می کند تا زمانی که صاحبش پیدا شود». سائل پرسید: اگر گوسفندی پیدا شود، چه باید کرد؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آن گوسفند یا از آن تو و یا از آن برادرت خواهد بود. و اگر نگهداری نکنی، از آن گرگ خواهد شد».

توضیح: قوله (حدثنا علي بن عبدالله) یعنی علی بن مدینی و سُفیان همان ابن عیینه است.

قوله (عن يحيى بن سعيد) یعنی یحیی بن سعید انصاری. در روایت حمیدی از سُفیان آمده: «یحیی بن سعید برای ما نقل کرد». در روایت حمیدی آمده: «شنیدم که یزید گفت: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد...» و حدیث درباره "لقطه" (مال گمشده) را نقل کرد. این روایت ظاهراً مرسل است (چون سندش ناقص است)، و به همین خاطر بعد از ذکر متن حدیث، سُفیان گفته: من ربیعۀ بن ابی عبدالرحمن را دیدم و پرسیدم: این حدیث که یزید مولى المنبعث درباره لقطه نقل می کند، آیا از زید بن خالد است؟ گفت: بله.

سُفیان گفت: یحیی بن سعید این حدیث را به صورت مرسل نقل کرده، ولی ربیعۀ آن را با اتصال سند (موصول) از یزید بن خالد روایت کرده است.

اسماعیلی نیز این حدیث را از دو طریق روایت کرده: یکی از سُفیان از یحیی بن سعید از یزید (مرسل) و دیگر از ربیعۀ (موصول) و هر دو را در یک روایت آورده.



روایت ابن مدینی دقیق تر است و نشان می دهد که یحیی بن سعید حدیث را نقل کرده، ولی ربیعۀ فقط سند آن را به سفیان داده است. نسائی نیز آن را از طریق اسحاق بن اسماعیل از سفیان نقل کرده که از ربیعۀ شنیده که یزید آن را از زید روایت کرده است. سفیان گفت: من به دلیل فتوهای زیاد ربیعۀ بر اساس رأی شخصی اش، او را دوست نداشتم و از او فقط درباره سند حدیث پرسیدم.

در ادامه آمده که: سفیان از این گفته اش چنین نتیجه گرفت که یحیی بن سعید این حدیث را از یزید به صورت مرسل شنیده و ربیعۀ آن را برایش به صورت موصول نقل کرده است.

مسلم نیز این حدیث را از طریق سلیمان بن بلال از یحیی بن سعید از یزید از زید به صورت موصول روایت کرده است، و نیز از طریق حماد بن سلمۀ از یحیی بن سعید و ربیعۀ از یزید از زید، که آن هم موصول است. بنابراین یکی از این دو روایت، روایت دیگری را تأیید می کند و آن را کامل می سازد.

نتیجه گیری مؤلف از این حدیث: مقصود او این است که تصرف در مال شخص غایب جایز است، به شرطی که مال در معرض خطر یا ضایع شدن باشد. چنانکه در حدیث آمده بین شتر و گوسفند تفاوت است: گوسفند: چون در معرض خطر است، می توان در آن تصرف کرد. شتر: چون توانایی دفاع از خود را دارد، تصرف در آن جایز نیست مگر بعد از یقین به فوت صاحب آن.

ابن المنیر گفته: چون روایات در این مسئله مختلف اند، باید به حدیث مرفوع رجوع کرد. و در حدیث آمده که در مورد گوسفند گمشده می توان قبل از یقین به فوت صاحبش در آن تصرف کرد، بنابراین تصرف در اموال گمشده هم مشابه همین حکم را دارد.

در جمع بندی: هر چیزی که احتمال ضایع شدنش وجود دارد، می توان برای حفظ آن تصرف کرد. ولی اگر احتمال ضیاع در آن نیست، نباید در آن تصرف شود. اکثر علما گفته اند: اگر صاحب آن پیدا شود، باید مال یا عوض آن را به او بازگرداند. و الله دانایتر است.^۱



۲۲ - باب الظَّهَار

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) إِلَى قَوْلِهِ (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا) . وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظَهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوُ ظَهَارِ الْحُرِّ . قَالَ مَالِكٌ وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ . وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ ظَهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحَرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ . وَقَالَ عِكْرَمَةُ إِنَّ ظَاهِرَ مَنْ أَمَتَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا الظَّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَى فِيمَا قَالُوا ، وَفِي بَعْضِ مَا قَالُوا ، وَهَذَا أَوَّلِي ، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلُ الزُّوَرِ .

باب: ظاهر

و قول الله عزوجل: به راستی الله سخن زنی را شنید که درباره همسرش با تو گفتگو می کرد و به الله شکایت می برد. و الله گفتگوهایتان را می شنود. بی گمان الله شنوای بیناست. * کسانی از شما که با زنانشان ظاهر می کنند آنان مادرانشان نیستند. بلکه مادرانشان تنها زمانی هستند که ایشان را زده اند و همانا آنان سخن زشت و دروغ می گویند و بدون شك الله بخشنده آمرزگار است. الله و کسانی که با زنانشان ظاهر می کنند سپس از آن چه گفته اند باز می گردند پس از آن که با يك دیگر نزدیکی و آمیزش انجام دهند باید بنده ای را آزاد کنند. این درس و پندی است که به شما داده می شود و الله به آن چه می کنید آگاه است. الله پس اگر کسی (برده ای) نیابد باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد پیش از آنکه زن و شوهر با هم دیگر نزدیکی و آمیزش کنند. اگر هم نتوانست باید شصت نفر فقیر را خوراک بدهد. این برای آن است که به گونه لازم به الله و پیامبرش ایمان بیاورید. و این (احکام) حدود مقرر شده الله هستند و کافران عذابی دردناک دارند. [مجادله: ۱ -

[۴

و اسماعیل به من گفت: مالک به من حدیث کرد که در مورد غلامی که ظاهر کند از ابن شهاب زهری سوال شد، وی گفت: مانند ظاهر کردن مرد آزاد است. مالک گفت: و روزه غلامی (که ظاهر کند) دو ماه است.

وحسن بن حر گفت: اگر کسی کنیز خود را ظاهر کند بر وی چیزی نیست، زیرا که ظاهر در مورد زنان (ازدواج کرده) است. و در کلام عرب لفظ «لما قالوا» «برای آنچه گفته اند» (که در آیه ی مذکور آمده است) به معنای «فیمما قالوا» است، یعنی (در آنچه گفته اند) یعنی آنچه را گفته اند، نقض می کنند (وبه زن خود رجوع می کنند) (پس این تعبیر وتفسیر) بهتر از آن است (که گفته اند که «لما قالوا» به معنای تکرار لفظ ظاهر است). زیرا الله بر قول منکر و باطل راه نمی نماید.



توضیح: قوله (باب الظهار): کلمه "الظهار" با کسره حرف «ظ»، به معنای این است که مرد به همسرش بگوید: «تو برای من مانند پشت مادرم هستی». علت این که "پشت" را اختصاص داده‌اند (نه سایر اعضا) این است که معمولاً انسان‌ها بر پشت سوار می‌شوند، و به همین دلیل نیز مرکب را "ظهر" می‌نامند. در این تشبیه، زن به مرکب تشبیه شده چون مرد بر او سلطه دارد. اگر به جای پشت، عضوی دیگر مثل شکم را ذکر کند، به نظر مشهور شافعی‌ها باز هم "ظهار" محسوب می‌شود.

اما اگر نگفت "مثل پشت مادرم" بلکه گفت "مثل پشت خواهرم"، در نظر شافعی در قول قدیم، ظهار محسوب نمی‌شود؛ چون قرآن فقط به مادر اشاره کرده است، همان‌طور که در داستان خَوَلَه آمده که شوهرش از او ظهار کرد.

ولی در قول جدید شافعی، چنین موردی هم ظهار است و این نظر اکثر علماست. با این حال، اختلاف در جایی است که زن مورد اشاره حرمت ابدی نداشته باشد (مثل خواهر رضاعی یا زن غیرمحرّم).

شافعی گفته: در این صورت ظهار نیست.

اما مالک گفته: ظهار است.

از احمد بن حنبل دو روایت آمده که مطابق هر دو نظر است.

مثلاً اگر بگوید: «تو مثل پشت پدرم هستی» اکثر علما گفته‌اند ظهار نیست، ولی از احمد روایتی هست که ظهار دانسته و این را در مورد هر کسی که نزدیکی با او حرام است، حتی حیوان هم جاری می‌دانسته!

ظهار با هر لفظی که دلالت بر تحریم زن داشته باشد، واقع می‌شود اما به شرط اینکه نیت آن نیز باشد.

و بر گوینده‌اش کفاره واجب می‌شود همان‌طور که در قرآن آمده، ولی به شرط بازگشت (عود) به زندگی زناشویی، به نظر جمهور علما.

اما ثوری و نیز از مجاهد روایت شده که کفاره با صرف ظهار، بدون نیاز به عود، واجب می‌شود.



این فرموده اش: و قول الله: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا... فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» این عبارت در روایت ابوذر و اکثریت به این شکل آمده است. در روایت کریمه، آیات تا جمله «فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» ادامه پیدا کرده است. و با استناد به آیه: «وَالَّذِينَ لِيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا» استدلال شده کهظهار حرام است.

مصنف (نویسنده) در این باب به آثار و روایت‌هایی بسنده کرده و ظاهراً با آوردن آیه، اشاره به حدیث مرفوعی دارد که سبب نزول آن را توضیح می‌دهد. برخی طرق این حدیث در ابتدای کتاب توحید آمده، از جمله حدیث عایشه، که در آن نام مردی کهظهار کرده (اوس بن صامت) و زن مورد نظر (خوله) آمده و اینکه این نخستینظهار در اسلام بوده است.

همچنین طبرانی و ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده‌اند:ظهار در جاهلیت باعث حرمت دائمی زن می‌شد، و نخستین کسی که در اسلامظهار کرد، اوس بن صامت بود و زنش خوله بود.

شافعی گفته: از علما شنیده‌ام که اهل جاهلیت سه راه برای طلاق داشتند:ظهار، ایلاء و طلاق. الله فقط طلاق را تثبیت کرد و دربارهظهار و ایلاء، احکام خاصی نازل فرمود. در روایت ابوداود از خوله بنت ثعلبه آمده که گفت: «شوهرم اوس از منظهار کرد، نزد پیامبر آمدم و از او شکایت کردم...» و در سنن اصحاب (چهار سنن) حدیث سلمه بن صخر آمده کهظهار کرد و در داستان مردی که در رمضان با همسرش نزدیکی کرده بود نیز به این حدیث اشاره شده است. و آنچه اصح است این است که آن اتفاق در روز بوده است.

در حدیثی از ابن عباس که ابوداود و ترمذی نقل کرده‌اند آمده: مردی از همسرشظهار کرد و قبل از کفاره با او نزدیکی نمود. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «از او دوری کن تا اینکه کفاره بدهی». در روایتی دیگر فرمود: «به او نزدیک نشو تا آنچه خدا دستور داده انجام دهی». اسناد این احادیث معتبر و نیکوست.

حکم کفارهظهار در قرآن به صراحت آمده و در برخی احکام آن بین سلف اختلاف است. بخاری برخی از این اختلافات را در آثار باب ذکر کرده و با آیهظهار و آیه لعان استدلال به عموم حکم کرده، حتی اگر آیه در مورد خاصی نازل شده باشد. همه اتفاق دارند که علت خاص (داستان اوس بن صامت) نیز مشمول حکم است.



اما سبکی اشکال کرده که چگونه ممکن است حکم به چیزی که قبل از نزول آیه اتفاق افتاده تعمیم داده شود؟

زیرا "فاء" در «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» نشان می‌دهد که شرط و جزا مربوط به آینده‌اند. در پاسخ آمده: ورود "فاء" در خبر، دلالت بر عموم می‌کند و شامل حال هر کسی کهظهار کند می‌شود، چه در گذشته چه در آینده. و اینکه "فاء" فقط به آینده اختصاص دارد، مورد مناقشه است. پس می‌توان با اجماع، عموم حکم را پذیرفت.

قوله (و قال لی إسماعیل) یعنی: اسماعیل بن ابی اویس، طبق روایت اکثر راویان. در نسخه نسفی آمده: «و قال إسماعیل» (بدون «لی»)، ولی صورت اول بهتر و متصل است. برخی گفته‌اند که بخاری این تعبیر را برای مطالبی که در بحث و گفت‌وگو از استادانش شنیده، به کار می‌برد. و از بررسی روشن می‌شود که بیشتر در روایت‌های موقوف یا غیر مرفوع از آن استفاده می‌کند.

ابو نعیم در کتاب "المستخرج" از طریق قعنبی از مالک آورده که از ابن شهاب سؤال شد، و همانند آن روایت پاسخ داد و افزود: «و این بر او واجب است.»
قوله (قال مالک): این عبارت به سندی که قبلاً ذکر شد، متصل است.

گفته‌ی او: «و کفاره‌یظهار برده، دو ماه روزه است» احتمال دارد منظور ابن شهاب باشد که مالک از او نقل کرده است کهظهار برده مانندظهار آزاد است، یعنی تمام احکامظهار بر او نیز جاری می‌شود؛ و نیز احتمال دارد مقصود این باشد که فقط در اصل صحتظهار، برده مانند آزاد است، نه در تمام احکام آن. ولی ابن بطال نقل کرده که اجماع بر این است که اگر بردهظهار کند، بر او لازم می‌شود، و کفاره‌اش همان روزه‌ی دو ماهه است، مانند انسان آزاد. البته در مورد کفاره‌ی غذا دادن و آزاد کردن بنده اختلاف است؛ کوفیان و شافعی گفته‌اند: فقط روزه گرفتن کفایت می‌کند.

و ابن قاسم از طرف مالک نقل کرده که: اگر با اجازه‌ی صاحبش غذا بدهد، کفایت می‌کند.

و آنچه به عنوان اجماع ادعا شده، مردود است؛ زیرا شیخ موفق در کتاب "المغنی" از برخی نقل کرده کهظهار برده صحیح نیست؛ چون خداوند فرموده: «پس باید یک بنده آزاد کند» و برده مالک بنده‌ای نیست که بتواند آزاد کند. او این را نقد کرده و گفته: آزادی بنده



برای کسی است که توان آن را دارد، و چون برده چنین نیست، مانند فرد ناتوان تلقی می شود، و پس روزه بر او واجب است.

در مورد مدت روزه نیز، عبدالرزاق از معمر از قتاده از ابراهیم نقل کرده: اگر یک ماه روزه بگیرد، کافی است.

و از حسن نقل شده: باید دو ماه روزه بگیرد.
و از ابن جریر از عطا درباره‌ی مردی که از کنیزشظهار کرده بود، گفته: نصف مدت روزه.

گفته‌ی او: «و گفت حسن بن حر» این عبارت در روایت بیشتر راویان چنین آمده است.
در روایت ابوذر از مستملی آمده: «حسن بن حی» و در بعضی روایات فقط آمده «و گفت حسن».

اما حسن بن حر با ضمه بر حرف «حاء» و تشدید «راء» فرزند حکم نخعی کوفی و ساکن دمشق است و نزد آنان (علما) ثقة است. در صحیح بخاری فقط در اینجا نام او آمده است (اگر ثابت باشد). اما حسن بن حی با فتح حرف «حاء» و تشدید «یاء»، به جد پدری اش منسوب است و نام اصلی «حی» نیز «حیان» بوده است. او کوفی، ثقة، فقیه و عابد بوده و از طبقه‌ی سفیان ثوری است. پیش‌تر در این کتاب از پدر او هم نام برده شده است. طحاوی در کتاب "اختلاف العلماء" این اثر را از حسن بن حی نقل کرده است. همچنین سعید بن منصور با سند صحیح از ابراهیم نخعی نقل کرده: «ظهار از کنیز مانند ظهار از زن آزاد است». این سخن در کلام حسن بصری نیز آمده است. ابن الاعرابی در معجم خود از طریق همام آورده: از قتاده درباره‌ی مردی که از کنیزشظهار کرده بود، سؤال شد، گفت: حسن، ابن مسیب، عطا و سلیمان بن یسار گفته‌اند: مانند ظهار از زن آزاد است. این قول فقیهان هفتگانه است. همچنین مالک، ربیع، ثوری و لیث نیز چنین گفته‌اند. دلیل‌شان این است که چون آمیزش با کنیز حلال است، ظهار نیز موجب حرمت می‌شود.

سعید بن منصور با سند صحیح از حسن نقل کرده: اگر با او نزدیکی کرده، ظهار تحقق یافته است، و اگر نزدیکی نکرده باشد، ظهاری بر او نیست. این قول اوزاعی نیز هست.

گفته‌ی او: «عکرمه گفت: اگر کسی از کنیزشظهار کند، چیزی بر او نیست. زیرا ظهار فقط از زنان است.» اسماعیل قاضی این سخن را با سند قابل قبول نقل کرده است. همچنین مجاهد نیز همین معنا را گفته؛ سعید بن منصور از داوود بن ابی هند نقل کرده که از مجاهد



درباره‌یظهار از کنیز پرسیدم، و او آن را چیزی به حساب نیاورد. به او گفتم: مگر الله نفرمود: «از زنان‌شان»؟ آیا کنیز از زنان نیست؟

او گفت: الله فرموده: «و دو شاهد از مردان‌تان بیاورید»؛ آیا بردگان از مردان نیستند؟ آیا گواهی بردگان پذیرفته است؟

همچنین از عکرمه قولی بر خلاف این نقل شده است. عبدالرزاق از ابن جریر، از حکم بن أبان، از عکرمه - غلام ابن عباس - نقل کرده که: کفاره‌یظهار از کنیز همانند کفاره‌یظهار از زن آزاد است.

کوفیان، شافعی و اکثر علما، قول اول عکرمه را قبول کرده‌اند و به آیه «از زنان‌شان» استدلال کرده‌اند که کنیز، زن به شمار نمی‌آید. همچنین به قول ابن عباس استناد کرده‌اند کهظهار در آغاز طلاق بود، سپس کفاره مقرر شد؛ پس همان‌طور که کنیز مشمول طلاق نیست، درظهار هم نقشی ندارد.

ممکن است گفته‌ی عکرمه درباره‌ی کنیز شوهردار بوده باشد، تا میان دو قولش اختلافی نباشد.

گفته‌ی او: «در زبان عربی، 'لما قالوا' یعنی 'در آنچه گفتند'؛ یعنی در زبان عربی، "عاد لفلان" به معنی بازگشت به چیزی است، که گاهی به معنی ابطال هم می‌آید.

گفته‌ی او: «وفی نقض ما قالوا» در روایت اکثر نسخه‌ها با نون و قاف آمده است. در روایت‌های اصیلی و کشمیه‌نی آمده: «بعض» با باء و صاد، ولی روایت نخست صحیح‌تر است. معنی آن این است که شخص، با عملی، سخن پیشین خود را باطل می‌کند. میان علما اختلاف است که آیا برای تحقق «عود» (بازگشت به زن بعد ازظهار) حتماً باید عمل جنسی صورت گیرد یا فقط قصد نزدیکی یا تصمیم بر نگاه‌داشتن زن کفایت می‌کند؟

قول اول (لزوم عمل) از لیث است. قول دوم (کفایت قصد) از حنفیه و مالک است. برخی از مالکیه گفته‌اند: خود آمیزش شرط است و باید قبل از آن کفاره دهد. برخی نیز گفته‌اند: تصمیم به نگاه‌داشتن و نزدیکی، هر دو با هم لازم است، و این قول اکثر اصحاب مالک است. قول سوم (کفایت تصمیم به نگاه‌داشتن) از شافعی و تابعان اوست. قول چهارمی هم وجود دارد که بعداً ذکر خواهد شد.



گفته‌ی او: «وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور»: این سخن بخاری است و منظورش پاسخ به کسانی است که گفته‌اند «عود» یعنی تکرار لفظ ظاهر، بخاری اشاره دارد که این تفسیر نادرست است، هرچند ظاهر آیه همین باشد و این قول اهل ظاهر است. از ابی‌العالیه و بکیر بن الأشج (از تابعین) و نیز از فراء (نحوی) چنین تفسیری نقل شده است.

معنای «ثم يعودون لما قالوا» یعنی بازگشت به همان سخنی که گفته‌اند. ابن عربی این قول را به شدت رد کرده و گوینده‌اش را نادان دانسته، زیرا الله آن سخن را «منکر و زور» (ناپسند و دروغ) دانسته است؛ پس چطور می‌توان گفت که اگر آن سخن منکر را دوباره بگویند، باید کفاره دهد و بعد می‌تواند با زن خود نزدیکی کند؟!

بخاری به همین معنا اشاره کرده و گفته: «چون الله بر منکر و زور دلالت نکرده». اسماعیل قاضی گفته: چون بعد از عبارت «ثم يعودون» گفته شده «فتح‌ریر رقبه»، نشان می‌دهد که منظور، بازگشت به خلافِ ظاهر است، یعنی مرد بخواهد نزدیکی کند. مثلاً اگر کسی بگوید: «اگر خواستی با او نزدیکی کنی، قبلش یک بنده آزاد کن»، این سخن صحیح است؛ ولی اگر بگوید: «اگر نخواستی نزدیکی کنی، بنده آزاد کن» این صحیح نیست.

بحثی نیز میان ابوالعباس بن سرج و محمد بن داود ظاهری رخ داد. ابن سرج به اجماع استدلال کرد، اما ابن داود آن را نپذیرفت و گفت: کسانی که خلاف قرآن گفته‌اند، مخالفت شان معتبر نیست.

ابن العربی صحت نقل از بکیر الأشج را انکار کرده است.

نحویان در تفسیر لام در عبارت «لما قالوا» اختلاف دارند؛ بعضی گفته‌اند: لام در اینجا به معنی «برای» است، یعنی «علیهم تحریر رقبه لما قالوا» = «آزادی بنده برای چیزی که گفتند». این تفسیر را اخفش گفته است.

گروهی هم گفته‌اند: آیه درباره‌ی کسانی است که در جاهلیت ظاهر می‌کردند و سپس در اسلام نیز همان را تکرار کردند.

و برخی نیز لام را به معنی «عن» گرفته‌اند، یعنی «بازگشت از سخن‌شان» و این قول با نظریه‌ای که با صرف تلفظ ظاهر، کفاره را واجب می‌داند، هماهنگ است.



ابن بطال گفته است: احتمال دارد «ما» در عبارت «لما قالوا» به معنای «من» باشد؛ یعنی زنانی که به آنان گفته‌اند «شما برای ما مانند پشت مادرانمان هستید». همچنین ممکن است «قالوا» در اینجا مصدر منظور شده باشد؛ یعنی بازگشت به سخن گفتن، و منظور از کسانی که درباره‌شان گفته شده، همان گفتار است.^۱

۲۴ - باب الإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يُعَذَّبُ اللَّهُ بَدْمَعَ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذَّبُ بِهَذَا » . فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ . وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَشَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَى خُذِ النِّصْفَ . وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلىَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكُسُوفِ ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ وَهِيَ تُصَلِّي ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ ، فَقُلْتُ آيَتْ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ . وَقَالَ أَنَسُ أَوْمَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْمَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ لَا حَرَجَ . وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّيْدِ لِلْمَحْرَمِ « أَحَدُ مِنْكُمْ أَمْرُهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا » . قَالُوا لَا . قَالَ « فَكُلُوا »

باب: اشارت در طلاق و سایر امور

ابن عمر گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «الله عزوجل مردم را به ریختن اشک عذاب نمی کند ولی به این عذاب می کند». و به زبان خود اشاره کرد (به نوحه، عذاب می کند). و کعب بن مالک گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم به من اشاره کرد که: «نصف آنرا بگیر» (یعنی از نصف قرض خود درگذر). و اسماء گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم به هنگام کسوف نمازگزارد. و من به عائشه گفتم: مردم را چه حالت است؟ درحالی که عائشه نماز می گزارد، با سر خود به سوی آسمان اشاره کرد. من گفتم: آیا نشانه ای است؟ به اشاره گفت: بله.

و انس گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم با دست خویش به سوی ابوبکر اشاره کرد که به امامت نماز پیش شود. و ابن عباس گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم با دست خود اشاره کرد که «گناهی نیست» و ابوقتاده گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد شکار کردن کسی که در حال احرام می باشد فرمود: «آیا یکی از شما در حال احرام هستید به



وی امر کرده بود یا به سوی شکار اشاره کرده بود؟» گفتند: نه، فرمود: پس گوشت شکار را بخورید».

۵۲۹۵ - وَقَالَ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جَارِيَةٍ ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا ، فَأَتَى بِهَا أَهْلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ ، وَقَدْ أَصْمَتَتْ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ قَتَلَكَ فُلَانٌ » . لَعِيزَ الَّذِي قَتَلَهَا ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ، قَالَ فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا ، فَأَشَارَتْ أَنْ لَا ، فَقَالَ « فَمُلَانٌ » . لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: در زمان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - یک یهودی به زنی (از انصار) حمله ور شد، طلا و نقره ای را که به عنوان زینت آلات بر او بود از او گرفت و سرش را هم زخمی کرد، طایفه اش او را پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آوردند، هنوز زنده بود ولی قدرت حرف زدن نداشت، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به نفری که او را زنده بود اشاره کرد و به زن در حال مرگ گفت: این مرد شما را زده است؟ آن زن با سرش اشاره کرد: خیر، باز پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به نفر دیگری که او را زنده بود اشاره کرد گفت: این مرد شما را زده است؟ باز آن زن با سرش اشاره کرد: خیر، این بار پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به مردی که او را زده بود اشاره کرد، گفت: این مرد شما را زده است؟ آن زن به اشاره گفت: بلی، (آن مرد هم به آن اعتراف کرد) آنگاه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دستور داد به قصاص آن زن سرش را در بین دو سنگ قرار دهند، و سرش را با سنگ بکوبند».

۵۲۹۶ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « الْفِتْنَةُ مِنْ هَاهُنَا » . وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می گفت: «فتنه از این جاست». و به سوی مشرق اشاره کرد.



۵۲۹۷ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ « انْزِلْ فَاجِدْ لِي ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ . ثُمَّ قَالَ « انْزِلْ فَاجِدْ ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا . ثُمَّ قَالَ « انْزِلْ فَاجِدْ ». فَتَنَزَّلَ فَجَدَّحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ « إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » .

ترجمہ: «ابن ابی اوفی می گوید: (در ماه رمضان) در سفری همراه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بودیم، آنگاه که آفتاب غروب کرد، آنحضرت به یک نفر فرمود: «پیاده شو، قاوت را با آب مخلوط کن تا با آن افطار نمایم». آن مرد گفت: ای رسول الله! هنوز نور خورشید باقی است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «پیاده شو، و آن را مخلوط کن تا افطار کنیم». آن مرد باز گفت: ای رسول الله! هنوز نور خورشید باقی است، باز پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «پیاده شو، قاوت را با آب مخلوط کن». آن مرد پیاده شد و قاوت را با آب مخلوط کرد و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با نوشیدن آب افطار نمود، و سپس با دست به طرف مشرق اشاره کرد و فرمود: «وقتی که دیدید شب از این جهت فرا رسیده است آنگاه باید روزه دار افطار کند». (این سفر در ماه رمضان و غزوه فتح مکه واقع شد، پیامبر روزه بود وقتی آفتاب غروب کرد به یک نفر اصحاب دستور داد تا غذای افطار را برایش تهیه کند ولی آن صحابی چون هوا روشن، و کنار آسمان هنوز قرمز بود، فکر می کرد که وقت افطار فرا نرسیده است و بر عقیده خود اصرار می نمود، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: همینکه قرص خورشید از افق غرب پنهان گردید وقت افطار است و لازم نیست هوا تاریک، و افق آسمان سیاه گردد).

«فاجدح: فعل امر و مشتق از جدح به معنی آمیخته کردن قاوت با شیر یا آب است».

۵۲۹۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ أَذَانُهُ - مِنْ سَحْوَرِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَادِي أَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ » . وَلَيْسَ أَنْ يَفْثُولَ كَأَنَّهُ يَغْنَى الصُّبْحُ أَوْ الْمَجَرُ ، وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدِيهِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْآخَرَى .



ترجمه: از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «هیچ یک شما را از خوردن سحری ندای بلال - یا اذان او - باز ندارد، همانا وی ندا می کند - یا اذان می گوید - تا کسی از شما را که تهجد می گزارد (برای اندکی استراحت به خوابگاه) برگرداند و چنان نیست که صبح یا فجر فرا رسیده است».

۵۲۹۹ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرَيْرٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ ، مِنْ لَدُنْ لَدَيْنِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جُلْدِهِ حَتَّى تُجَنَّ بَنَانُهُ وَتَعْفُو أَثَرُهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَوْضِعَهَا ، فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلَا تَسْعُ » . وَيُشِيرُ بِإصْبَعِهِ إِلَى حَلَقَتِهِ .

ترجمه: «ابوهریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - انسان بخشنده و سخی و انسان خسیس و بخیل را به دو نفری تشبیه نمود که هر کدام یک زره آهنی به تن داشته باشند و این زره ها بر روی سینه و گردنشان جمع شده و دست آنان را از حرکت بازداشته است، انسان سخی هر وقت چیزی را می بخشد زره تنگ فشاردهنده برایش گشاده و بلند می شود تا جایی که انگشتهای پایش را هم می پوشاند و بر زمین قرار می گیرد و آثار قدمش را بر روی زمین از بین می برد. اما انسان خسیس هرگاه بخواهد صدقه و احسانی را انجام دهد زره بر تنش تنگ و چسبیده تر می شود و هر حلقه از آن محکم تر در جای خود قرار می گیرد و دستهایش بیشتر به گردش می چسبند.

ابوهریره گوید: در این اثنا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را دیدم (به منظور نشان دادن و تجسم این حالت) انگشتش را در جیبش فرو کرده بود و می خواست آن را گشاد کند ولی چون در اصل تنگ بود گشاد نمی شد»، (یعنی انسان بخیل به واسطه حرص و جوش درونی که دارد نمی تواند به تکلف خود را آرام و راحت نماید).

(خلاصه: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - انسان سخی و بخشنده را به کسی تشبیه نموده است که زره محکم و گشادی را پوشیده که تمام بدن او را فرا گرفته و آن را از آسیب دشمن محفوظ می دارد، و انسان خسیس را هم به شخصی تشبیه نموده که زره تنگی به تن دارد که روی سینه و گردش جمع شده و دستهایش را محکم بسته است، و دارد او را خفه می کند.



الله به انسان سخی وسعت درون بخشیده که هرگز از بخشش کوتاهی نمی کند، به عکس آن، انسان بخیل به اندازه ای دلتنگ است که هرگاه بخواهد چیزی را ببخشد دستهایش خشک می گردد. سرانجام الله انسان بخشنده را در دنیا و قیامت محفوظ و آبرومند نگه می دارد و انسان خسیس را در دنیا و قیامت بدبخت و بی ارزش می نماید.^۱

توضیح باب و احادیث فوق: قوله: «باب الإشارة فی الطلاق والأمر» یعنی باب اشاره کردن در طلاق و امور دیگر، چه حکمی و چه غیر آن. در این باب چند حدیث به صورت معلق و موصول ذکر شده است:

اولین حدیث: گفته ابن عمر که بخشی از حدیثی است که پیشتر به صورت متصل در کتاب جنازه آمده و در آن داستان سعد بن عبادہ ذکر شده، که می گوید: «اما این (زبان) است که انسان را عذاب می دهد» و اشاره به زبان خود کرد.

دومین حدیث: گفته کعب بن مالک که آن نیز بخشی از حدیثی است که قبلاً در باب ملازمه ذکر شده و در آن آمده: «و اشاره کرد به اینکه نیمی از مال را بگیرد».

سومین حدیث: گفته ی اسماء، دختر ابوبکر، که در حدیث نماز کسوف آمده و در آن «با سرش اشاره کرد، یعنی بله».

چهارمین حدیث: گفته انس که «پیامبر صلی الله علیه وسلم با اشاره به ابوبکر فرمود که جلو برود»، بخشی از حدیث ابن عباس است.

پنجمین حدیث: گفته ابن عباس که بخشی از حدیثی است در باب پاسخ فتوا با اشاره دست یا سر: «با دستش اشاره کرد و فرمود اشکالی ندارد».

ششمین حدیث: گفته ابوقتاده که در باب «محرم نباید به شکار اشاره کند» آمده، که در آن «فرمان داد بر شکار حمله شود یا به آن اشاره کرد».

ابو عامر: منظور عقدی است. ابراهیم که در سند آمده، به گفته مزی، ابن طهمان است. بعضی او را ابواسحاق فزاری دانسته اند ولی اولی ارجح است. این روایت در کتاب حج آمده که پیامبر هنگام طواف، هرگاه به رکن می رسید، به آن اشاره می کرد.



روایت زینب بنت جحش (ام المؤمنین): در آن پیامبر صلی الله علیه وسلم عدد نود را با دو انگشت نشان داد. این اشاره به عدد، معادل نطق است؛ زیرا اگر با اشاره عدد خاصی را فهماند، نشان می دهد که در جایی که امکان نطق نیست، اشاره کفایت می کند.

روایت سلمه بن علقمه: در آن آمده که «با دستش اشاره کرد»، یعنی اشاره ای انجام داد که در آن، گفتار به عمل اطلاق شده است.

عبارت: «ووضع أناملته علی بطن الوسطی والخنصر قلنا یزهدها»: یعنی بند انگشت را بر روی وسط انگشت میانی و انگشت کوچک قرار داد. برخی گفته اند این اشاره به این است که ساعت اجابت در وسط روز جمعه یا در پایان روز است، زیرا انگشت کوچک، آخرین انگشت است.

این قول که: (وقال الأویسی): او از مشایخ بخاری است و در حدیث آمده: «رضخ رأسها» یعنی سرش را شکست، «در حال جان دادن بود» و «اصمت» یعنی زبانش بند آمده بود. در روایت آمده که با اشاره گفت نه، و سپس با اشاره گفت بله.

حدیث ابن عمر درباره فتنه ها: در آن پیامبر صلی الله علیه وسلم به سمت مشرق اشاره کردند.

حدیث عبدالله بن ابی اوفی: در آن آمده که گفت: «فاجدح لی» یعنی سَویق (غذای خشک شده) را با چوب به هم بزن تا در آب حل شود. در ادامه پیامبر با دستش به سمت مشرق اشاره کرد.

حدیث ابوعثمان النهدی از ابن مسعود: در آن آمده: «قائمکم» مفعول است و عبارت «لیس أن یقول» از اطلاق گفتار بر عمل است. در آن شک راوی بین صبح یا فجر وجود دارد. در باب اذان آمده که «می گفت فجر»، بدون شک.

عبارت: «أظهر یزید» منظور یزید بن زریع، راوی حدیث است.

قوله (ثم مد إحداهما من الأخری): این عبارت قبلاً در بحث اذان به گونه ای دیگر بیان شده است، و در مسلم نیز به صورت «لیس الفجر المعترض ولكن المستطیل» آمده است. این نشان می دهد که مقصود از اشاره یاد شده، همان است که گفته شده است.

«لیث» که قبلاً در ابتدای باب زکات با شرح آن ذکر شد. واژه «جتان» با جیم و سپس موحده آمده است و «إلا مات» به معنی «ماددت» است که دال آن مشدد است. ابن بطل



آن را به صورت «مارت» با براء خفیفه به جای دال نقل کرده است. خلیل گفته است «مار» یعنی چیزی که تردید دارد.

عبارت «من لدن ثدییهما» برای ابی ذر به صورت تثنیه آمده و دیگران «ثدییهما» به صورت جمع آورده‌اند. ابن التین گفته درست این است چون هر مرد دو سینه دارد و به این ترتیب چهار عدد می‌شود، پس بیان تثنیه خطا نیست بلکه درست است و منظور دو سینه هر یک از آنهاست.

کلمه «تجن» با فتح اول و ضم جیم آمده و ابن التین گفته می‌توان با ضم اول و کسر جیم هم خواند که در فعل رباعی است. این حالت در اکثر روایات ثابت است.

در ادامه آمده «وَوَيْشِيرُ يَأْصِبُهُ إِلَى حَلْقِهِ» که ابن بطال گفته اکثریت گفته‌اند اگر اشاره فهمیده شود، مانند بیان کلام است و حنفیه در این مورد با آنها هم رأی هستند. احتمال دارد بخاری با این احادیث که پیامبر در آنها اشاره را به جای کلام قرار داده، مخالفت کرده باشد. اگر اشاره در احکام دینی جایگزین کلام شود، فقط برای کسانی است که توان سخن گفتن ندارند.

ابن المنیر گفته بخاری منظورش این است که اشاره در طلاق و امور مشابه، برای کسانی که نمی‌توانند حرف بزنند نافذ است، همانند لفظ.

ظاهراً بخاری این روایت‌ها را مقدمه برای بحث بعدی در باب لعان و طلاق آخرس‌ها آورده است.

اختلاف علما در مورد اشاره فرسیده: در حقوق الله گفته‌اند اشاره کافی است حتی اگر شخص توان سخن گفتن داشته باشد. اما در حقوق مردم مانند عقود، اقرار و وصیت، اختلاف است که آیا برای کسی که زبانش بسته شده ولی عقل دارد، آیا اشاره کفایت می‌کند یا خیر؟ ابوحنیفه گفته اگر امیدی به سخن گفتنش نیست کفایت می‌کند. برخی از حنبلی‌ها گفته‌اند اگر مرگ نزدیک باشد. طحاوی این نظر را ترجیح داده است. از أوزاعی نقل شده اگر قبل از اشاره کلامی باشد کافی است.

مکحول نقل کرده اگر کسی را آزاد کنند سپس سکوت کند و به سوال دیگری اشاره کند، اشاره قبول است.



اما اكثر علما معتقدند اگر کسی توان سخن گفتن دارد، اشاره جایگزین کلام نمی‌شود. در این باره اختلاف است که آیا نیت کافی است، مثلاً مردی که طلاق داده و پرسیده چند طلاق داده، اگر با انگشت اشاره کند، آیا کفایت می‌کند یا نه.^۱

۲۵ - باب اللعان

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (مِنَ الصَّادِقِينَ) ، فَإِذَا قُذِفَ الْأَخْرُسُ أَمْرَاتُهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بَيَمَاءٍ مَعْرُوفٍ ، فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَجَارَ الْإِشَارَةَ فِي الْمُرَائِضِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَائِلُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) . وَقَالَ الصَّحَّاحُ (إِلَّا رَمَزًا) إِشَارَةً . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ . ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بَيَمَاءٍ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ ، فَإِنْ قَالَ الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ . قِيلَ لَهُ كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِكَلَامٍ ، وَالْأَبْلُ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ ، وَكَذَلِكَ الْأَصَمُّ يَلَاعِنُ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ . فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ ، تَبَيَّنَ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ . وَقَالَ حَمَّادُ الْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازٌ .

باب: لعان

وقول الله عزوجل: « و کسانی که به زنانشان زنا نسبت می دهند و جز خودشان گواهانی ندارند، هر يك از ایشان باید چهار مرتبه الله را به شهادت بطلبند که او از راستگویان است. * و پنجمین (گواهی چنین است) که لعنت الله بر او باد اگر از دروغگویان باشد. * و عذاب را از آن (زن) بر می دارد اینکه چهار بار (به الله سوگند بخورد) و گواهی دهد که شوهرش از دروغگویان است. * و در مرتبه پنجم آن زن باید بگوید: لعنت الله بر او باد اگر او (=شوهرش) از راستگویان باشد. [نور: ۶-۹]

اگر مردی گنگ زن خود را را به وسیله نوشتن یا اشاره یا ایما می‌گوید که زنا متهم کند، وی در حکم کسی است که سخن می‌گوید، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم اشاره را در فرایض روا داشته است و این قول اهل حجاز (امام مالک) و سایر علمای (غیر مالکیه)



است. و الله عزوجل فرموده است: «مریم به سوی عیسی اشاره کرد. گفتند: چگونه با کسی که در گهواره و کودک است سخن بگوییم؟». وضحاك گفت: «جز به اشاره». [مریم: ۴۱]. و بعضی مردم گفته اند که: در اشاری گنگ حد (مجازات) ولعان به میان نمی آید و سپس می گویند که طلاق به وسیله ی نوشتن و اشاره و ایما رواست، درحالی که میان طلاق و قذف باطل می شود و همچنین است عتق (آزاد کردن برده) (درحالی که به آزاد کردن بنده توسط گنگ قایل اند). پس چنان است که گنگ و کر می توان لعان کند. و شعبی وقتاده گفته اند: اگر کسی (که گنگ و لال نیست) به زن خود بگوید: تو طلاق هستی، و با انگشتان خود (به عدد طلاق) اشاره کرد، به همان اشاره طلاق با ین می شود. و ابراهیم نخعی گفت: اگر اُخْرَس (کر و گنگ) با دست خود طلاق را بنویسد، طلاق لازم می شود. و حماد گفت: اگر گنگ و کر به اشاری سر بگوید، یعنی هریك شان که با اشاری سر خود (طلاق) بگوید رواست.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: «لعان» از «لعن» گرفته شده است، زیرا «ملاعِن» می گوید «لعنت الله بر او اگر دروغگو باشد». در نامگذاری لفظ «لعان» به جای «غضب» ترجیح داده شده چون از زبان مرد است و در آیه هم همین لفظ آمده است. مرد می تواند از لعان برگردد ولی زن بدون بازگشت این امکان را ندارد.

«لعان» به معنی طرد و دوری است که بین مرد و زن مشترک است ولی لفظ «غضب» مخصوص زن است به دلیل بزرگی گناهش؛ چون زن در صورت دروغگویی، باعث آلودگی بستر و ایجاد محرومیت وراثتی می شود.

تمام فقها به مشروعیت لعان اتفاق دارند و اجماع بر آن است که نباید بدون یقین انجام شود. درباره وجوب لعان اختلاف هست ولی اگر معلوم شود فرزند از شوهر نیست، لعان واجب است.

قوله (وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهن ... إن كان من الصادقين): اکثر فقها این آیه را ذکر کرده اند و بخاری به عموم «یرمون» تمسک کرده که شامل لفظ و اشاره مفهمه می شود. جمهور گفته اند در لعان نیازی نیست مرد بگوید «دیدم که زنا می کند» یا «حامل نیست» بلکه کافی است بگوید «زنا کرده» یا «زنا کرده است».



این امر مطابق با حکم حد قذف است که در مورد متجاوز به زن صیغه شده وضع شده و پس از آن لعان برای شوهر مقرر شده است. بنابراین اگر شخصی غیر شوهر به زنی بگوید «زناکار» حد قذف باید جاری شود، پس حکم لعان هم همین است. مالکی‌ها اتفاق دارند لعان برای نابینا هم مشروع است ولی ابن‌القصار گفته شرط لعان این است که بگوید «لمست فرجه فی فرجها». الله اعلم

قوله (فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة): در برخی نسخ «بكتاب» بدون هاء آمده است. این قول که: «أَوْ إِشَارَةً أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ، فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَجَارَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ»: این نظر برخی اهل حجاز و اهل علم است که مخالف حنفیه، اوزاعی و اسحاق است و در روایت احمد نیز آمده و برخی متأخران آن را انتخاب کرده‌اند.

قوله (وقال الله تعالى: فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا): ابن‌ابی حاتم از طریق میمون بن مهران نقل کرده که وقتی درباره مریم گفته شد «لقد جئت شيئا فريا...» مریم به عیسی اشاره کرد که با او سخن بگویند، مردم پرسیدند چگونه با کسی که نوزاد در گهواره است صحبت کنیم؟

استدلال آن است که مریم نذر کرده بود که حرف نزنند و در حکم کسی بود که زبانش بسته است، بنابراین با اشاره کافی بود. حتی اگر به اشاره اعتراض کردند، اما از حدیث ابی بن کعب و انس بن مالک ثابت شده که «إني نذرت للرحمن صوما» یعنی نذر کردم که سکوت کنم.

قوله (وقال الضحاك): منظور ابن مزاحم است، که عبد بن حمید و ابو حذیفه این روایت را در تفسیر سُفیان ثوری نقل کرده‌اند. این روایت درباره آیه «أَتَيْكَ أَنْ لَا تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَازًا» است که در آن «رمز» (اشاره) از گفتار مستثنا شده و نشان می‌دهد که اشاره حکم خاص خودش را دارد.

کرمانی گفته است: «الضحاک» همان ابن شراحیل همدانی است، اما این اشتباه است؛ زیرا مشهور در تفسیر «الضحاک» همان ابن مزاحم است و آثار موجود صراحتاً به ابن مزاحم نسبت داده شده است. ابن شراحیل (یا ابن شرحبیل) یکی از تابعین است ولی از او تفسیری نقل نشده و فقط دو حدیث درباره فضایل قرآن و استتاب مرتدین از او در بخاری آمده است



که هر دو از روایت او از ابی سعید خدری است. در اینجا نیز «الرمز» همان «اشاره» معنا شده است.

قوله (وقال بعض الناس لا حد ولا لعان): برخی گفته‌اند که در مورد آخرس‌ها و مانند آن، حد و لعان به وسیله اشاره نیست، سپس مدعی شده‌اند که اگر طلاق به نوشتن، اشاره یا ایما باشد، صحیح است. این قول از ابی ذر و دیگران نقل شده که طلاق با نوشتن و امثال آن جایز است.

قوله (ولیس بین الطلاق والقذف فرق): می‌گویند بین طلاق و قذف تفاوتی نیست، اگر قذف فقط با گفتار واقع می‌شود، پس طلاق هم فقط با گفتار واقع می‌شود؛ یعنی اگر قبول کنیم که طلاق بدون گفتار ممکن است، پس باید همان را درباره لعان و حد هم بپذیریم. قوله (ولا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق): یعنی یا باید همه را با اشاره بپذیریم یا هیچ کدام را نپذیریم. برخی از حنفیه نیز به این نظر موافق‌اند و می‌گویند قیاس به بطلان همه است ولی در غیر حد و لعان به لحاظ استحسان عمل می‌کنیم. برخی گفته‌اند در لعان و حد به دلیل شبهه مربوط به لفظ صریح مثل قذف، اشاره کافی نیست. ابن التین این را رد کرده و گفته اگر اشاره واضح و بدون شبهه باشد کافی است.

همچنین آنها دلیل می‌آورند که قذف مربوط به لفظ صریح زنا است و نه معنای ضمنی آن؛ چون اگر کسی به دیگری بگوید «تو مرتکب وطء حرام شده‌ای» این قذف نیست زیرا ممکن است اشتباه باشد، اما اشاره نمی‌تواند این تفصیل را برساند. بنابراین حد در توهین شفاهی لازم نیست. ابن القصار گفته این حرف‌ها ضعیف است زیرا قذف بدون زبان عربی هم ممکن است و همچنین قتل که به عمد، شبه عمد و خطا تقسیم می‌شود، با اشاره قابل تشخیص است و شهادت و شهادت آخرس مردود است. مالکی‌ها قبول دارند ولی اجماع نیست و لعان غالباً به سوگند است.

قوله (وكذلك الأصم يلعن): اگر به او اشاره شود و بفهمد، لعان صحیح است. مهلب گفته در این موضوع مشکل وجود دارد ولی ممکن است با تکرار اشاره فهم حاصل شود. ابن حجر می‌گوید فهمیدن موضوع آسان است چون می‌داند چه کسی حرف زده است.



قوله (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ إِذَا قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ . فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ ، تَبَيَّنُ مِنْهُ إِشَارَتُهُ): ابن ابی شیبہ آنرا بصورت موصول روایت کرده است. ابن التین گفته منظور این است که عدد طلاق را به اشاره بیان کرده و دیگران آن را قبول کردند.

قوله (وقال إبراهيم: الآخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه): این روایت را ابن ابی شیبہ نقل کرده و عبدالرزاق نیز چنین روایت کرده است. ابن التین از مالک نقل کرده اگر آخرس طلاق یا نیت طلاق داشته باشد، لازم است. اما شافعی گفته این به تنهایی طلاق نیست، ولی اگر هر دو با هم باشند، طلاق واقع می‌شود چه ناطق باشد یا آخرس.

قوله (وقال حماد: الآخرس والأصم إن قال برأسه أجاز): حماد بن ابی سلیمان، شاگرد ابوحنیفه گفته است اگر آخرس یا کر و لال با سر اشاره کند، طلاق صحیح است. گویا بخاری می‌خواهد اهل کوفه را به قول شیخ‌شان ملزم کند. واضح است جایی که قبل از اشاره با سر جواب داده شود، این جواز وجود دارد.^۱

۵۳۰۰ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَلَا أَخْبَرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « بَنُو النَّجَارِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ ». ثُمَّ قَالَ بَيْدَهُ ، فَقَبِضَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بَيْدِهِ ثُمَّ قَالَ « وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ » .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که می‌گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا شما را از بهترین خانواده‌های انصار خبر ندهم؟» گفتند: بله، ای رسول الله. فرمود: «بنونجار، سپس آنانی که ایشان را پیوسته‌اند که بنوعبدالاشهل (از نسل) بنوخارث بن خزرج، سپس آنانی که ایشان را پیوسته‌اند (از نسل) بنوساعده». سپس آنحضرت به اشاره‌ی دست گفت، انگشتان دست خود را بست و سپس انگشتها را بگشود، بسان کسانی که چیزی را با دست بیفکند. سپس فرمود: «در همه‌ی خانواده‌های انصار نیکویی است».



توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: این حدیث قبلاً در بخش «مناقب» (فضایل صحابه) با شرح آورده شده است، زیرا بخاری آن را از طریق دیگری از انس از ابواسید ساعدی نقل کرده بود. اما در اینجا آن را از خود انس بدون واسطه آورده و هر دو سند صحیح هستند. در این روایت اضافه‌ای وجود دارد که انس با اشاره چیزی را بیان کرده است و این در روایت قبلی از ابواسید ذکر نشده بود.

در روایت ابواسید، افزون بر این، داستان سعد بن عبادہ نیز آمده بود، همان گونه که قبلاً بیان شد.

مقصود اصلی از حدیث در اینجا این جمله است: «سپس با دستش اشاره کرد، انگشتانش را جمع کرد و بعد مانند کسی که چیزی را پرتاب می کند، آنها را باز کرد». در این عبارت، استفاده از اشاره‌ای که فهم‌پذیر است و همراه با گفتار آمده، دیده می شود. و منظور از «مثل کسی که چیزی را پرتاب می کند»، یعنی کسی که چیزی را در دست دارد و انگشتانش را روی آن بسته، سپس آن را رها کرده و پرتاب می کند، پس انگشتان باز می شوند.

۵۳۰۱ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَتُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ » . وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى .

ترجمه: ابوحازم می گوید که از سهل بن سعد ساعدی، صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که که گفت: برانگیخته شدم، (درحالی که فاصله‌ی) میان من (وظهور) قیامت مانند این واین است یا مانند اینهاست». و آنحضرت میان انگشت سبابه و میانه را به هم پیوست (یعنی کوتاهی زمان).

توضیح: عبارت: «قال أبو حازم»: در برخی نسخه‌ها به این صورت آمده، ولی اسماعیلی از دو طریق از سفیان روایت کرده که در آن آمده «عن أبي حازم». همچنین حمیدی نیز از سفیان نقل کرده و تصریح کرده که روایت شنیده شده است: «ابو حازم گفت که از سهل شنید». این را ابونعیم هم آورده است.



عبارت: «كهذه من هذه» یا «كهاتین»: این تعبیر از راوی است. حمیدی فقط «كهذه من هذه» را ذکر کرده است.

عبارت: «و فرق و أشار سفیان بالسبابة»: یعنی سفیان با انگشت اشاره خود اشاره‌ای انجام داد. شرح کامل آن در کتاب رقاق خواهد آمد، ان شاء الله.

کرمانی گفته است: از روز بعثت پیامبر تا زمان ما (سال ۷۶۷ هجری) ۷۸۰ سال گذشته است، پس چگونه ممکن است هنوز به زمان قیامت نزدیک باشد؟
خطابی پاسخ داده است: مقصود این است که نسبت آنچه باقی مانده، به آنچه گذشته است، مانند تفاوت میان انگشت وسط و انگشت اشاره است؛ یعنی تفاوت جزئی و اندک است.^۱

شیخ وایل در «الأشراط الساعة» می نویسد: **للهار صلی ال غی ه مرل م- لبرر ۱۱**
سلت کبغت او ال برن زلی کی روزقی امت و اولی لهر آ ل لازم ان سلت.

س ه ل خضی ال غه- می گی دلی لهر صلی ال غی ه مرل م فرم و ل د: «بعثت أنا والساعة كهاتین» و یشیر بإصبعیه فیمدّهما^۲. ببعثت م ن و روزقی امت ملل دلی ن او لگشت سلت) ار حلای کب ا او لگشت ش ل ار می کر ا^۳.

ل س خضی ال غه- می گی دلی لهر ل فرم و ل د: «بعثت أنا والساعة كهاتین» ار حلای که او لگشت تسبیله و مرطی ربه ه م چیل دب و ا^۴.

قی سب نبلی ح ازم از چیر ار ح یی ث مفعوی (ح یی کی کب دون لقط اعسن ب ه ل لهر ل دا وری د سلت) چنی نقل می کند.

«بعثت فی نسمة الساعة»^۵. «م ن اربک دای وئی دلب ا ا ه ای قی امت بهع و شش دم».

۱- فتح الباری.

۲ «صحیح بخاری»، کتاب الرقاق، باب قول النبی -صلی الله علیه وسلم-: «بعثت أنا والساعة كهاتین» (۳۴۷/۱۱) با شرح فتح الباری.

۳ «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب قرب الساعة، (۸۹/۱۸ - ۹۰ همراه با شرح امام نووی).

۴ رواه الدولابی فی «الکنی» (۲۳/۱)، و ابن منده فی «المعرفة» (۲/۲۳۴/۲) آلبانی می گوید: این حدیث صحیح است.

این حدیث را حاکم در «الکنی» و در «الفتح الکبیر» روایت کرده و به غیر او نسبت نداده است (صحیح جامع الصغیر» (۸/۳) (حدیث

۲۸۲۹) و «سلسلة الأحادیث الصحيحة» (۴۶۸/۲) (حدیث ۸۰۸).



بل بنظر می‌گفتی: لَسَّامَ از نضری می‌غنی و بی دنضری فب اسلرتی غنی من ار
بک دای ع لقه ای قی امت بهع و تش د امبر لای کاکر گفت هلد ج مع نضرمه سلرتی غنی
من ار هی ان لسل لای (ذوی الرواحی) که دای دنزی کبه روزقی امت لاه را للاق
کرا سلرت) آلی نضربندی آم (بهع و تش د ام)¹.

اسن لیلی نضربه قی امت تبغث خسررت محم د صلی ال غیه ویرل م - آلی ن
لقا لهر سلرت وبع د از اونبی کاکریتا روزقی امت ن می‌لد. او و روزقی امت ملاند
لگشت انسبله و وریطیه بلاله هم قرا رگفت هلد و ابی ن آن او لگشت کاکر
وج وان دار ای ازلی ن لکری کی از لاه از کاکریب ز رگت رسلرت². و رقیب تترم ذی
نضربه هی ن مع اسلرت: «بعثت أنا والساعة كهاتين - وأشار أبوداود بالسبابة والوسطى - فما
فضل إحداهما على الأخرى»³. تبغث م ن وقی امت ملاند لی ن او لگشت سلرت جلا و او
با او لگشت تسبله و وریطیه لار کرا سی امت فضل لی کی از آن اوبر کاکری⁴.
و ار رقیب لمرل م چنی ن آم د سلرت شریب هگفت از قتا ا شریب دم که ارقصه ای
او امی گفت: «كفضل أحدهما على الأخرى» ن می لام لارا از لاسب می ا ارمی اقتا ا
لاراهگت هسلرت⁵.

قربطی می‌گفتی: «خسررت محم د الهی نضربه آ ل لازم ان سلرت چرکه او بهع و تش
ش د وبع د از اوت قی امت تبی کاکری بهع و تش لواه تش د»⁶.
ال م مفرعی: «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ»

¹ «النهاية في غريب الحديث» (۴۹/۵ - ۵۰)

² «التذكرة» (ص ۶۲۵ - ۶۲۶) و «فتح الباری» (۳۴۹/۱۱)، و «تحفة الاحوذی شرح الترمذی» (۴۶۰/۶).

³ «جامع الترمذی» باب ما جاء فی قول النبی - صلی الله علیه وسلم - «بعثت أنا والساعة كهاتين» (۴۵۹/۶ - ۴۶۰) او می گوید: «این حدیث حسن و صحیح است».

⁴ «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراف الساعة، باب: قرب الساعة، (۸۹/۱۸ با شرح نووی).

⁵ «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص ۶۲۶).



(احزاب: ۴۴). «محمّد در یحیی که از مرانشم اخس تبلیک فرستاده و آلی ن
لقاهران ملت.»

۵۳۰۲ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلُ بْنُ سَحِيمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» . يَعْنِي
ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ قَالَ «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» . يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ ، مَرَّةً
ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ .

ترجمه: «ابن عمر می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: (ماههای سال)
گاهی سی روز، و گاهی بیست و نه روز هستند». (اگر هلال بعد از بیست و نه روز رؤیت شد
معلوم می گردد که ماه بیست و نه روز است و اگر بعد از سی روز رؤیت شده ماه سی روز می
باشد).

توضیح: حدیث ابن عمر درباره ماه که فرموده بود: «ماه این گونه و این گونه و این گونه
است»؛ قبلاً شرح آن به طور کامل در کتاب «صیام» (روزه) آمده است.

۵۳۰۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ وَأَشَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ «الْإِيمَانُ
هَاهُنَا - مَرَّتَيْنِ - أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلْظَ الْقُلُوبِ فِي الْقَدَائِدِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ
الشَّيْطَانِ رِبِيعَةً وَمُضَرٌّ» .

ترجمه: «عقبه بن عمرو ابو مسعود می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با دست
به سوی یمن اشاره کرد و فرمود: ایمان، ایمان اهل یمن است (دست را به طرف یمن دراز
کرد و فرمود:) همان جا، بدانید که بی رحمی و سنگدلی عادت و اخلاق کسانی است که
صدای خودشان را به نشانه غرور و افتخار بلند می کنند (و به ثروت و شتری که دارند
مغرورند و عزت و سعادت را تنها در جمع مال و ثروت می بینند) و بدانید جایی که دو شاخ
شیطان در آن ظاهر می شود قبیله ربیع و مضر است».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: حدیث ابومسعود (عقبه بن عمرو): در برخی
نسخه های قالیبسی و کشمینی به اشتباه به صورت «ابن مسعود» آمده، ولی قاضی عیاض



گفته است این اشتباه است و همان گونه که در بخش آغاز خلقت، مناقب و مغازی از چند طریق آمده، درست آن «عقبه بن عمرو، ابومسعود» است.

در بخش «آغاز خلقت» این حدیث با این لفظ آمده: «قیس گفت از عقبه بن عمرو، ابومسعود، شنیدم» شرح این حدیث در بخش ذکر جن (در آغاز خلقت) و ادامه شرح آن در ابتدای مناقب آمده است.

۵۳۰۴ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» . وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

ترجمه: سهل می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - با اشاره دو انگشت سبابه و میانه که قدری میان آنها فاصله انداخته بود، فرمود: «من و سرپرست یتیم در بهشت، اینگونه خواهیم بود».

توضیح: حدیث سهل درباره فضیلت کفالت یتیم: شرح این حدیث در کتاب «ادب» خواهد آمد، ان شاء الله. در آن آمده: «با انگشت سبابه» و در نسخه کشمهرینی آمده: «با انگشت سباحه» که هر دو به یک معنا هستند.

در «شرح ریاض الصالحین» نیز آمده است: حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که رسول الله ﷺ اندکی میان انگشت اشاره و میانه اش، فاصله انداخت و فرمود: «من و سرپرست یتیم در بهشت، اینگونه خواهیم بود». انگشت اشاره، همان انگشت سبابه است که میان انگشت شست و میانه قرار دارد و بدان سبب انگشت «اشاره» نامیده شده که وقتی می خواهند به کسی اشاره کنند، این انگشت را به سوی او می گیرند. به انگشت اشاره، «سباحه» نیز گفته می شود. زیرا انسان، هنگام تسبیح و تعظیم الله ﷻ، آن را بالا می برد و با آن، به سوی آسمان اشاره می کند. از این رو وقتی نمازگزار در میان دو سجده دعا می کند و می گوید: «رب اغفر لی وارحمی»، یا هر بار که دعا می کند، با انگشت اشاره اش به آسمان اشاره می نماید؛ زیرا الله ﷻ در آسمان است. و در هر یک از دعاهای تشهد نیز این انگشت را بالا می گیرند؛ هنگام گفتن: «السلام علیک ایُّهَا النَّبِیُّ»، و آن گاه که می گویند: «السلام



علینا»، و نیز در ابتدای درود و سلامی که در نماز، بر پیامبر ﷺ و خاندان او می‌فرستند.^(۱) یعنی یعنی در هر جمله‌ی دعایی، انگشت اشاره را به نشانه‌ی توحید و بالا بودن الله ﷻ بالا می‌گیرند. رسول الله ﷺ انگشت اشاره و میانه‌اش را با اندکی فاصله در کنار هم قرار داد و این نکته را بیان فرمود که او و سرپرست یتیم، در بهشت، این‌گونه خواهند بود. یعنی در کنار هم یا نزدیک به هم. این، بیان‌گر اهمیت والای سرپرستی از یتیمان است. منظور از سرپرستی یتیم، این‌ست که انسان، به تربیت دینی و دنیوی او و نیز به تحصیل و آموزش او رسیدگی کند و نیازهای مادی و معنوی او را تأمین نماید.

یتیم، به کسی گفته می‌شود که قبل از بلوغ، پدرش را از دست بدهد؛ یعنی یتیم، همین که بالغ شد، دیگر یتیم نیست. مادرمرده یا کودکی که مادرش را از دست داده است، یتیم محسوب نمی‌شود.

۲۶ - باب إِذَا عَرَّضَ بَنُو الْوَلَدِ

باب: «اگر شوهر به کنایه بگوید که این فرزند از من نیست».

توضیح: حافظ در «الفتح» می‌نویسد: باب «اگر با کنایه نسبت فرزند را نفی کند»: «عرض» به معنای کنایه زدن است و منظور گفتن چیزی است که از آن چیزی دیگر فهمیده می‌شود، بدون آنکه مستقیماً آن چیز را گفته باشد. فرق آن با «کنایه» در این است که کنایه، لفظی است که به‌جای لفظ اصلی به کار می‌رود ولی به‌وضوح معنا را می‌رساند.

بخاری این حدیث را در باب «حدود» با عنوان «آنچه درباره تعریض آمده» نیز آورده است.

گویا این را از آن روایت گرفته که در آن آمده: «او به‌صورت کنایه فرزند را نفی کرد». ابن المنیر ایراد گرفته و گفته: بخاری عنوان کنایه را بلافاصله بعد از اشاره آورده چون هر دو در رساندن معنا مشترکند.

اما سخن او باعث نفی اثر شرعی برای تعریض می‌شود که با نظر او درباره اشاره در تناقض است.

(۱) (بخاری، ش: (۸۳۱، ۸۳۵، ۱۲۰۲، ۶۰۶۵، ۷۳۸۱)؛ و مسلم، ش: (۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴) به نقل از ابن مسعود ﷺ.



پاسخ آن: اشاره معتبر آن است که فقط یک معنا را بفهماند، برخلاف تعریض که در آن احتمال‌های متعدد وجود دارد (یا معنا راجح یا مساوی است).

امام شافعی در «کتاب الأم» گفته است: ظاهر سخن مرد بادیه‌نشین این بود که همسرش را متهم کرده، ولی چون احتمال معنای غیر از قذف هم وجود داشت، پیامبر حکم قذف را بر آن جاری نکرد. پس این نشان می‌دهد که در تعریض، حد جاری نمی‌شود. دلیل دیگر این است که خواستگاری از زن معتده (در ایام عده) به‌صورت تعریض جایز است ولی به‌صورت تصریح حرام است. پس تعریض حکمش مانند تصریح نیست. والله أعلم.

۵۳۰۵ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْدٌ لِي غُلَامٌ أَسْوَدٌ - فَقَالَ «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» - قَالَ نَعَمْ - قَالَ «مَا أَلْوَانُهَا» - قَالَ حُمْرٌ - قَالَ «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْزُقٍ» - قَالَ نَعَمْ - قَالَ «فَأَنَّى ذَلِكَ» - قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ - قَالَ «فَلَعَلَّ ابْنُكَ هَذَا نَزَعَهُ» -

معنی کلمات:

- **أوزق:** سیاه و سفید مختلط با هم.
- **نزع:** از نزع، بیرون آمدن، تراوش کردن.
- **عرق:** ریشه‌ی اصل.

ترجمه: «ابو هریره می‌گوید: مردی پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد، گفت: ای رسول الله! زخم بچه سیاهی را به دنیا آورده است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هیچ شتر داری؟» گفت: بلی، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «شترهایت چه رنگ هستند؟» گفت: قرمز هستند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «آیا در بین آنها شتری داری که رنگش سیاه و سفید باشد؟» گفت: بلی، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «این رنگ سیاه و سفید (که در میان شترهای شما وجود نداشت) از کجا بوجود آمده است؟» آن مرد گفت: ممکن است این رنگ در اجداد گذشته موجود بوده باشد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: شاید بچه شما هم (سیاهیش) را از اجداد اولیه به ارث برده باشد».

توضیح: لازم به توضیح است وقتی که شوهری، مردی را با زنش ببیند و کس دیگری به عنوان شاهد نداشته باشد شرعاً حق کشتن او را ندارد، اگر او را بکشد چون هیچ شاهد و مدرکی جز مشاهده خود ندارد، قاضی نمی‌تواند ادعای او را (که این مرد با زن او خیانت



کرده است) بپذیرد، بلکه او را به عنوان قاتل محاکمه خواهد کرد، چنانچه همچو شوهری شکایت را پیش قاضی ببرد، قاضی برابر آیه ۹ سوره نور مراسم (ملاعنه) را در بین آن زن و شوهر اجرا می نماید، که می فرماید: (کسانی که اتهام فحشاء به زنهایشان می دهند، و به جز خود کس دیگری به عنوان شاهد بر موضوع ندارند، باید چهار بار شهادت دهد و بگوید الله را شاهد می گیرم که من راست می گویم، و بار پنجم بگوید لعنت الله بر من باد اگر دروغ بگویم، ولی آن زن هم می تواند از خود دفاع کند و اتهام شوهرش را از خود دور نماید و چهار بار شهادت دهد و بگوید الله را شاهد می گیرم که شوهرم دروغ می گوید و بار پنجم بگوید غضب الله بر من باشد اگر شوهرم راست بگوید.

بعد از انجام مراسم ملاعنه در بین زن و شوهر جدایی قرار داده می شود، و این زن و شوهر برای همیشه بر هم حرام می شوند.

توضیح: روایت از ابن شهاب (الزهري): دارقطنی گفته این روایت را ابو مصعب در موطأ از مالک نقل کرده است.

گروهی از راویان نیز خارج از موطأ آن را از مالک روایت کرده اند، از جمله محمد بن حسن که از مالک از ابن شهاب نقل کرده، و نیز عبدالله بن محمد بن اسماء از مالک، و نیز ابن وهب گفته که ابن ابی ذئب و مالک هر دو این روایت را از ابن شهاب نقل کرده اند. این روایت اخیر (ابن وهب) را ابو داود نیز آورده است.

قوله (إن سعيد بن المسيب أخبره): این عبارت نزد بیشتر شاگردان زهري به همین صورت آمده است؛ ولی یونس با آنها مخالفت کرده و روایت کرده است که: «از ابی سلمه از ابوهریره». و این روایت در کتاب الاعتصام از طریق ابن وهب از یونس خواهد آمد، و این نشان دهنده آن است که بخاری بر این نظر است که روایت نزد زهري از سعید و ابی سلمه هر دو است. مسلم نیز با او موافقت کرده، و این نظر را روایت یحیی بن ضحاک از اوزاعی از زهري از آن دو (سعید و ابی سلمه) تأیید می کند.

دارقطنی نیز صراحتاً گفته است که روایت محفوظ روایت مالک و کسانی است که از او پیروی کرده اند، و این بر اساس قاعده ترجیح است. اما روش جمع، همان است که بخاری انجام داده. این نظر همچنین با روایت عقیل از زهري که گفته است: «به ما رسیده از ابوهریره»، تأیید می شود، زیرا این عبارت نشان می دهد که روایت را از بیش از یک نفر گرفته است؛ و اگر فقط از یک نفر مثل سعید بود، به همان اکتفا می کرد.



قوله (إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم): در روایت ابی مصعب آمده: «اعرابی ای نزد پیامبر آمد»، و همین تعبیر در کتاب حدود نیز از طریق اسماعیل بن ابی اویس از مالک خواهد آمد. نسائی نیز آورده: «مردی از اهل بادیه آمد»، و همین طور در روایت اشهب از مالک نزد دارقطنی آمده است.

در روایت ابن وهب که نزد ابوداود است، آمده: «اعرابی ای از بنی فزاره»، و همین طور در صحیح مسلم و سنن دیگر از طریق سفیان بن عیینة از ابن شهاب آمده است. نام این اعرابی، ضمضم بن قتاده است. حدیث او را عبدالغنی بن سعید در کتاب «المبهمات» از طریق قطبة بنت عمرو بن هُرْم نقل کرده که مدلوک به او خبر داده که: «ضمضم بن قتاده از زنی از بنی عجل، فرزندی سیاه پوست برایش به دنیا آمد، و نزد پیامبر شکایت برد». پیامبر به او فرمود: «آیا شتر داری؟»

قوله (أتى النبي صلى الله عليه وسلم): در روایت ابن ابی ذئب آمده: «بر پیامبر صلی الله علیه وسلم فریاد زد».

قوله (فقال: يا رسول الله إن امرأتی ولدت غلاماً أسود): نام زن و کودک در منابع نیامده است. در روایت یونس افزوده شده: «و من او را انکار کردم»؛ یعنی در دل، نه به زبان، و گر نه این نفی مستقیم محسوب می شود، نه تعریض. شکل تعریض در اینجا این است که گفت: «فرزندی سیاه پوست»، یعنی: من سفید پوستم، چطور فرزندم سیاه باشد؟

در روایت معمر از زهری نزد مسلم آمده: «و او در آن هنگام با تعریض می خواست او را نفی کند».

از این استفاده می شود که تعریض به قذف، قذف (به معنای فقهی) محسوب نمی شود، و جمهور علما نیز همین نظر را دارند. شافعی نیز با این حدیث استدلال کرده است. اما مالکیه گفته اند اگر تعریض قابل فهم باشد، حد واجب می شود. و درباره این حدیث پاسخی خواهند آورد که در انتهای شرح آن خواهد آمد.

ابن دقیق العید گفته است: استدلال به این حدیث جای تأمل دارد، چون کسی که سؤال شرعی می پرسد، بر او نه حد و نه تعزیر واجب است.

من (ابن حجر) می گویم: این اطلاق محل اشکال است؛ چون ممکن است کسی با عبارتی سؤال کند که قذف نباشد (مثلاً پیرسد: اگر مردی سفید پوست باشد و زنش کودکی سیاه پوست بیاورد، حکم چیست؟) و یا با عبارتی که تعریض دارد (مثلاً بگوید: زنم کودکی



سیاه آورده در حالی که من سفیدم). یا اینکه با عبارتی تصریح کند (مثل اینکه بگوید: زخم زنا کرده). حدیث مورد بحث از نوع دوم است، پس استدلال تمام است.

خطابی برعکس این را بیان کرده و گفته است: اگر شوهر صراحتاً بگوید این فرزند از من نیست، حد قذف بر او واجب نمی‌شود؛ زیرا ممکن است مرادش این باشد که همسرش با شبهه وطی شده، یا از شوهر قبلی باردار بوده، اگر امکان آن وجود داشته باشد.

قوله (قال: فما ألوانها؟ قال: حمر): در روایت محمد بن مصعب از مالک نزد دارقطنی آمده: «رمک» و «أرمک» یعنی رنگش سفید مایل به سرخی). معنای آن در شرح حدیث «جمل جابر» آمده است.

قوله (فهمل فیها من أورق): «أورق» وزنی مثل «أحمر» دارد.

قوله (إن فیها لورقا): «ورق» به ضم واو، وزنش مثل «حمر» است. «أورق» یعنی رنگی که سیاهی دارد ولی تیره کامل نیست، مایل به خاکستری است. به همین دلیل به کبوتر می‌گویند: «ورقاء».

قوله (فأنی ذلک): یعنی: «این رنگ مخالف از کجا آمده؟» آیا نه شتری با رنگ متفاوت با آن ماده جفت‌گیری کرده یا دلیل دیگری دارد؟

قوله (لعل نزعہ عرق): در نسخه کریمه آمده: «لعله». در نسخه دیگر «لعل نزعہ عرق» آمده که برخی گفته‌اند نصب در آن صحیح‌تر است، یعنی: «شاید رگی او را کشید (و شبیه به آن شد)».

صغانی گفته: احتمال دارد در اصل «لعله» بوده و حرف «ه» افتاده. ابن مالک نیز این احتمال را داده که ضمیر شأن حذف شده.

مقصود این است که ممکن است در نیاکان او رنگی وجود داشته که باعث شده فرزند به آن مایل شود. داوودی گفته: «لعل» در اینجا برای تحقیق آمده.

قوله (ولعل ابنک هذا نزعہ): در روایت ابوذر فاعل حذف شده (نزعہ)، ولی در دیگر روایات آمده: «نزعہ عرق».

«عرق» یعنی ریشه و نسب، که همانند ریشه درخت به کار رفته. از این تعبیر می‌گویند: «فلانی عریق در اصل و نسب است»، یا «مُعَرَّق در کرم یا لؤم است».



«نزع» به معنای کشیدن است، و گاهی به معنای میل هم می‌آید. چنان که در ماجرای عبدالله بن سلام نیز آمده که فرزند به پدر یا مادرش میل می‌کند.^۱

درسها و اندرزها!!

■ در این حدیث، مثالی زده شده و مجهول با معلوم تشبیه شده برای فهماندن به سائل.

■ از آن همچنین برای اثبات صحت قیاس استفاده می‌شود.

■ خطابی گفته است: این حدیث پایه‌ای برای قیاس شباهت است.

■ ابن العربی گفته است: در این حدیث دلیلی بر صحت قیاس و اعتبار به نظیر (تشبیه به موارد مشابه) وجود دارد. اما ابن دقیق العید در این موضوع توقف کرده و گفته: این تشبیه در امر وجودی (یعنی مسأله‌ای واقعی) است، در حالی که اختلاف (فقهی) مربوط به تشبیه در احکام شرعی با یک روش قوی است.

■ در این حدیث آمده است که شوهر نمی‌تواند صرفاً به سبب شک و گمان از فرزند خود تبری جوید (او را انکار کند)، و فرزند به او ملحق می‌شود، حتی اگر رنگ پوستش با رنگ مادر تفاوت داشته باشد.

■ قرطبی به پیروی از ابن رشد گفته است: هیچ اختلافی نیست در اینکه صرف تفاوت رنگ‌های نزدیک به هم (مانند گندم‌گون و سبزه) یا تفاوت بین سیاهی و سفیدی، تا زمانی که مرد نزدیکی را پذیرفته و مدت استبراء نگذشته، نمی‌تواند موجب نفی فرزند شود. البته این نظر در چارچوب مذهب خودش است. وگرنه، نزد شافعیان این مسئله دارای تفصیل است. آن‌ها گفته‌اند: اگر نشانه‌ای دال بر زنا نباشد، نفی جایز نیست؛ اما اگر مرد زن را متهم کند و کودک به رنگ مردی باشد که او را متهم کرده، در قول صحیح‌تر، نفی جایز است. و حدیث ابن عباس در موضوع «لعان» این نظر را تقویت می‌کند. در نزد حنبلیان نیز اگر



قرینه‌ای باشد، نفی مطلقاً جایز است؛ اختلاف در زمانی است که قرینه‌ای در کار نباشد. این برعکس ترتیب اختلاف در نزد شافعیان است.

■ در اینجا، حکم فراش (قانونی که فرزند را به شوهر ملحق می‌سازد) بر چیزی که از ظاهر شباهت‌ها بر خلاف آن حکایت دارد، مقدم دانسته شده است. و نیز، احتیاط در نسب‌ها و حفظ آن تا جای ممکن مورد توجه قرار گرفته و از سوء ظن بی‌اساس نهی شده است.

■ قرطبی گفته است: از این حدیث این نتیجه گرفته می‌شود که تسلسل (علل بی‌پایان) باطل است و هر حادثه‌ای باید به حادثه‌ای اولی بازگردد که خودش حادث نباشد.

■ همچنین از این حدیث برمی‌آید که تعریض به قذف (نسبت ناروا دادن) تا زمانی که به طور صریح نباشد، حکم قذف را ندارد؛ برخلاف نظر مالکیان. برخی مالکیان در پاسخ گفته اند: تعریضی که موجب اجرای حد شود، تعریضی است که مانند تصریح، مفهوم قذف را برساند. این حدیث برای رد این نظر حجتی نیست، زیرا مرد در اینجا قصد قذف نداشت، بلکه برای پرسش از حکم شرعی به سبب پیش آمدن شبهه آمده بود؛ و وقتی پیامبر برای او مثالی آورد، او پذیرفت.

■ مهلب گفته است: تعریض اگر در قالب پرسش باشد، موجب حد نیست؛ بلکه حد زمانی لازم می‌شود که تعریض به شکل رودرو و دشنام‌گونه باشد.

■ ابن المنیر گفته است: تفاوت میان شوهر و فرد بیگانه در تعریض آن است که بیگانه قصد آزار دارد، ولی شوهر ممکن است از جهت صیانت نسب معذور باشد. و الله داناتر است.^۱

۲۷ - باب إِخْلَافِ الْمَلَأَنِ

باب: سوگند دادن مرد و زنی که لعان می‌کنند



۵۳۰۶ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

ترجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: مردی از انصار به زن خود نسبت زنا داد. پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را سوگند داد. سپس میان آنها به جدایی (طلاق) حکم کرد.

توضیح: «باب إِخْلَافِ الْمُلَاغِنِ»: در این باب، حدیثی از ابن عمر آمده که از طریق جویره بن أسماء از نافع به صورت خلاصه روایت شده: «فأحلفهما» (پس پیامبر آن دو را سوگند داد). همچنین این حدیث شش باب بعد از طریق عبیدالله بن عمر از نافع می آید و در تفسیر سوره نور نیز از طریق دیگری از عبیدالله بن عمر با لفظ «لَا عَن بَيْنِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ» (پیامبر صلی الله علیه وسلم بین مرد و زنی لعان برقرار کرد) آمده است. مراد از "احلاف" در اینجا همان گفتن عبارات لعان است.

کسانی که گفته‌اند لعان سوگند است، به این حدیث استناد کرده‌اند. این نظر مالک، شافعی و بیشتر علما است. اما ابوحنیفه گفته: لعان شهادت است، که این هم وجهی در مذهب شافعی است. و بعضی هم گفته‌اند: لعان شهادتی است آمیخته با سوگند، یا برعکس، و حتی برخی گفته‌اند نه سوگند است و نه شهادت.

بر اساس این اختلاف، برخی گفته‌اند لعان بین هر دو زوج مسلمان یا کافر، آزاد یا برده، عادل یا فاسق جایز است، چون اگر سوگند باشد، هر کس که سوگندش معتبر است، لعانش هم صحیح است. اما در قول دیگر آمده است که لعان فقط بین دو زوج مسلمان آزاد صحیح است، زیرا لعان نوعی شهادت است، و شهادت کسی که حد قذف خورده، پذیرفته نمی‌شود. این حدیث برای دیدگاه اول (که لعان سوگند است) حجت محسوب می‌شود؛ زیرا راوی بین «لَا عَن» و «أَحْلَفَ» تفاوتی نگذاشته است. همچنین گفته‌اند سوگند آن است که دلالت بر تأکید، منع، یا تصدیق یک خبر کند، و لعان نیز چنین است.

در برخی طرق حدیث ابن عباس آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مرد گفت: «به الله قسم یاد کن که جز او معبودی نیست، که تو صادق هستی» و این را چهار بار گفت. این روایت را حاکم و بیهقی از طریق جریر بن حازم از ایوب از عکرمه نقل کرده‌اند. همچنین در



روایت دیگری آمده: «اگر سوگندها نبود، من و او کار دیگری می کردیم» (یعنی کار به حد یا عقوبت می کشید).

برخی حنفیان اعتراض کرده اند که اگر لعان سوگند بود، تکرار نمی شد. در پاسخ گفته شده که این تکرار به جهت شدت حرمت مسأله زنا و فرزند نامشروع بوده، همان گونه که در قسامه (قتل) نیز از قیاس خارج شده است. و نیز اگر شهادت بود، چرا تکرار می شد؟ آنچه برای من (شارح) روشن شده این است که لعان از جهت تأکید بر راستگویی و نفی دروغ، سوگند است، ولی چون لازم است که طرفین علم یقینی به موضوع داشته باشند، به آن شهادت نیز اطلاق شده است. و نیز، کسی که بگوید: «أشهد بالله» (شهادت می دهم به الله)، حکم قسم را دارد و حالف محسوب می شود.

قَالَ در «محاسن الشريعة» گفته است: سوگندهای لعان تکرار شده اند چون به جای چهار شاهد در موارد دیگر آمده اند تا حد اجرا شود؛ و از همین رو به آن ها شهادت گفته شده است.^۱

۲۸ - باب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنْ

باب: مرد به لعان آغاز می کند

توضیح: قوله (باب يبدأ الرجل بالتلاعن): در این باب حدیث ابن عباس در داستان هلال بن امیه به صورت مختصر نقل شده، و گویا بخاری عنوان باب را از عبارت «ثم قامت فشهدت» (سپس زن برخاست و شهادت داد) گرفته است، زیرا ظاهر این جمله آن است که مرد در جریان «ملاعنه» (لعن گویی متقابل زن و شوهر برای رفع حد زنا) مقدم بر زن است. این مطلب به صراحت در حدیث ابن عمر نیز آمده، چنان که در «باب صدق الملاعنه» خواهد آمد. همین نظر را شافعی و پیروانش و نیز «أشهب» از فقهای مالکی داشته اند و ابن العربی نیز آن را ترجیح داده است.

ابن قاسم گفته: اگر زن شروع به ملاعنه کند صحیح است و به آن اعتبار می شود؛ این قول ابوحنیفه نیز هست. ایشان استدلال کرده اند به این که الله در آیه، جملات مربوط به شهادت مرد و زن را با حرف «واو» به هم عطف کرده و این حرف، ترتیب را افاده نمی کند.



اما طرفداران تقدیم مرد استدلال کرده‌اند که لعان برای دفع حد از مرد تشریع شده است، و مؤید آن، سخن پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به هلال است که فرمود: «بینه (گواه) بیاور، وگرنه حد در پشتت جاری می‌شود»؛ پس اگر زن ابتدا لعان دهد، این به منزله دفع حدی است که هنوز بر مرد ثابت نشده. همچنین، مرد پس از لعان می‌تواند رجوع کند (و زن را طلاق ندهد)، که در آن صورت زن از حد معاف می‌شود؛ ولی اگر زن ابتدا لعان دهد، چنین امکانی نیست.^۱

۵۳۰۷ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ هَالَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَجَاءَ فَشْهَدَ وَالْتَبَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ » . ثُمَّ قَامَتِ فَشْهَدَتْ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: هلال بن امیه زن خود را به زنا نسبت داد. وی آمد و شهادت داد و پیامبر صلی الله علیه وسلم می گفت: «الله می داند که یکی از شما دروغگو است. آیا یکی از شما توبه کننده (از دروغ) است؟» سپس زن برخاست و شهادت لعان داد.

توضیح: قوله (عن عكرمة عن ابن عباس): همچنین هشام بن حسان این روایت را از عكرمة نقل کرده و عباد بن منصور نیز از عكرمة چنین آورده است و ابو داود آن را در «سنن» نقل کرده و ابو داود طیالسی نیز در «مسند» خود به صورت مفصل آورده است. در نقل از «ایوب»، اختلاف وجود دارد: جریر بن حازم آن را از ایوب به صورت متصل نقل کرده و حاکم و بیهقی در کتاب «الخلافيات» و دیگران آن را آورده‌اند، و همین‌طور نسائی، ابن ابی حاتم، ابن منذر و ابن مردویه نیز آن را از طریق حماد بن زید از ایوب به صورت متصل آورده‌اند، اما طبری از طریق حماد آن را به صورت مرسل (بدون ذکر ابن عباس) نقل کرده است.

ترمذی گفته: از محمد (یعنی بخاری) درباره این اختلاف پرسیدم، او گفت: حدیث عكرمة از ابن عباس در این موضوع، محفوظ و معتبر است.



قوله (إن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد): در اینجا حدیث به صورت خلاصه آمده، اما در تفسیر سوره نور به صورت مفصل تر نقل شده است، و در آن آمده که پیامبر به هلال فرمود: «بینه (گواه) یا حد در پشتت»، و نیز آمده که هلال گفت: «الله آیه‌ای نازل خواهد کرد که پشت مرا از حد تبرئه کند»، و آیه نازل شد.

در آن روایت، آمده که او زن خود را با مردی به نام «شریک بن سحماء» متهم کرد. اما در روایت مسلم از انس آمده که شریک بن سحماء برادر مادری براء بن مالک بود، و این مشکل دارد، زیرا مادر براء، «ام سلیم» مادر انس بن مالک بود و «سحماء» نام نداشت، پس احتمال دارد که شریک، برادر رضاعی او بوده باشد.

در روایت بیهقی در «الخلافیات» از طریق مرسل محمد بن سیرین آمده که شریک در خانه هلال زندگی می‌کرد. در تفسیر مقاتل آمده که مادر شریک که سحماء نامیده می‌شد، حبشی یا یمنی بود. در روایت حاکم از ابن سیرین نیز آمده که او «کنیز سیاهی» بود. نام پدر شریک، «عبده بن مغیث بن الجد بن العجلان» بود.

عبدالغنی بن سعید و ابونعیم در کتاب‌های مربوط به صحابه گفته‌اند که «شریک» صفت است نه اسم، و او شریک یک یهودی به نام «ابن سحماء» بوده. بیهقی در «المعرفة» از شافعی نقل کرده که شریک بن سحماء یهودی بود، اما عیاض این قول را باطل دانسته و نووی نیز آن را رد کرده و گفته: او صحابی بود، و گروهی دیگر نیز او را از صحابه شمرده‌اند، پس ممکن است بعداً مسلمان شده باشد.

با این حال، قول ابن کلبی که گفته او در جنگ احد شرکت کرده، و نیز قول دیگران که پدر او در بدر و احد حاضر بوده، باعث ابهام در ماجرا می‌شود. والله أعلم.

قوله (فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكم كاذب): ظاهر این عبارت آن است که این سخن پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در هنگام اجرای لعان بیان شده، نه بعد از پایان آن، برخلاف آنچه برخی گفته‌اند.

در روایت تفسیر نور از همین طریق آمده که پس از آنکه زن چهار شهادت داد و به شهادت پنجم رسید، او را متوقف کردند و گفتند: «این شهادت، مجازات‌آور است»؛ و در روایت نسائی آمده: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به مردی دستور داد که هنگام ادای شهادت پنجم، دست خود را روی دهان زن بگذارد و فرمود: «این شهادت، مجازات‌آور است».



ابن عباس می گوید: زن درنگ کرد و عقب کشید تا ما گفتیم: او از لعان برمی گردد. سپس گفت: امروز قوم را رسوا نمی کنم، و شهادت را کامل کرد. و نیز آمده که پیامبر فرمود: «بر او نظارت داشته باشید، که اگر ... [تولد فرزند باشد] - و شرح این عبارت در باب «التلاعن فی المسجد» خواهد آمد.^۱

۲۹ - باب اللّٰعَانُ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللّٰعَانِ

باب: لعان وکسی که بعد لعان طلاق داد

توضیح: قوله (باب اللعان): پیش تر معنای لعان بیان شد. لعان بر سه نوع است: واجب، مکروه، و حرام.

نوع واجب، هنگامی است که مرد، زن را به زنا متهم کند یا زن اقرار کند و مرد تصدیق کند، و این در حال حیضی باشد که مرد با او آمیزش نکرده، سپس تا پایان عده با او نزدیکی نکند و زن فرزندی بیاورد، در این صورت مرد موظف است به خاطر نفی فرزند، زن را متهم کند تا فرزند به او ملحق نشود و مفاسدی به بار نیاید.

نوع دوم: وقتی است که مرد بیگانه‌ای را در حال ورود به خانه زن ببیند به گونه‌ای که گمان قوی زنا بدهد، در این صورت لعان جایز است، ولی ترک آن بهتر است برای حفظ آبرو، زیرا می‌تواند با طلاق او را ترک کند.

نوع سوم: غیر از این دو حالت است. اگر خبر زنا شایع شده باشد، دو نظر میان شافعی و احمد وجود دارد: برخی گفته‌اند اگر فرزند به دیگری شبیه بود، دلیل بر نفی فرزند است، و به حدیث «نگاه کنید اگر کودک چنین بود...» تمسک کرده‌اند؛ ولی این استدلال صحیح نیست، زیرا در آن صورت، لعان قبلاً واقع شده بود، همان گونه که خواهد آمد؛ و برخی به حدیث آن مرد که شباهت فرزند را انکار کرد، استناد کرده‌اند.

قوله (وَمَنْ طَلَّقَ): یعنی کسی که بعد از انجام لعان، زن خود را طلاق دهد. در این عنوان (باب)، اشاره‌ای هست به اختلاف نظر میان علما درباره اینکه آیا جدایی بین زن و شوهر، به محض انجام لعان واقع می‌شود، یا به وسیله اجرای آن توسط حاکم بعد از اتمام لعان، یا اینکه شوهر باید آن را اجرا کند.



مالک، شافعی و پیروان آن دو قائل اند که جدایی به محض پایان لعان حاصل می شود. مالک و اکثر اصحاب او گفته اند که این جدایی بعد از پایان لعان زن اتفاق می افتد، اما شافعی و پیروان او و نیز «سحنون» از مالکیان گفته اند بعد از پایان لعان مرد، فرقه حاصل می شود؛ و استدلال کرده اند که لعان زن صرفاً برای دفع حد از او تشریع شده، در حالی که برای مرد افزون بر آن، نفی نسب، ملحق نشدن فرزند و زوال هم بستری هم در میان است. فایده ی این اختلاف در مواردی مثل ارث بری ظاهر می شود؛ مثلاً اگر یکی از آن دو پس از اتمام لعان مرد بمیرد، یا در صورتی که مرد طلاق همسر دومش را مشروط به جدایی از همسر اول کند، و بعد با او لعان کند.

ثوری، ابوحنیفه و پیروان آن دو گفته اند که تا حاکم حکم به جدایی ندهد، جدایی صورت نمی گیرد. دلیلشان ظاهر احادیث لعان است، چنان که در ادامه توضیح داده خواهد شد. از احمد بن حنبل نیز دو روایت نقل شده، و در پنج باب بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد.

عثمان بتی گفته: جدایی زمانی حاصل می شود که خود مرد آن را اعلام کند. استدلال او این است که در قرآن تصریحی به (جدایی) نیامده و ظاهر احادیث نیز بر این دلالت دارد که خود مرد طلاق را آغاز کرده است. گفته می شود که عثمان در این نظر تنها بوده، اما طبری از «ابو الشعثاء» جابر بن زید بصری - که از فقهای تابعین و اصحاب ابن عباس است - نظر مشابهی را نقل کرده است.

در مقابل، ابو عبید گفته است که جدایی به محض نسبت دادن زنا از طرف مرد به زن (قذف)، اتفاق می افتد، حتی اگر لعان صورت نگیرد؛ و گویا این قول مبتنی بر آن است که لعان بر کسی که یقین دارد زن زنا کرده، واجب است، و اگر این وظیفه را ترک کند، به عنوان مجازات، به زور از او جدا شود.^۱

۵۳۰۸ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيْقَظُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلٌّ لِي



يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ . فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُيُومِرُ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُيُومِرَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَسَائِلَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا . فَقَالَ عُيُومِرُ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهَى حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا . فَأَقْبَلَ عُيُومِرُ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيْقَلْتُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَذْهَبِ فَاتِ بِهَا » . قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَّا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا فَرَعَا مِنْ تَلَاعِنِهِمَا قَالَ عُيُومِرُ كَذَبْتَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا . فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ .

ترجمہ: «سہل بن سعد ساعدی می گوید: عویمر عجلانی بہ نزد عاصم بن عدی انصاری آمد و بہ او گفت: اگر کسی مردی را با زنش در حالت همخوابی ببیند، آیا باید او را بکشد؟ سپس در مقابل این قتل او را بکشند؟ (چون بدون شہود کسی را بہ قتل رسانیدہ است) و یا اگر او را نکشد چہ کار باید بکند؟ باید این موضوع را برای من از پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - سؤال کنید، عاصم موضوع را از پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - پرسید، ولی پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - از این سؤالہا مخصوصاً این سؤال کہ مربوط بہ ہتک ناموس بود خوشش نیامد، از آن ایراد گرفت، تا جایی کہ عاصم از جوابی کہ از پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - شنید ناراحت شد.

وقتی کہ عاصم بہ سوی خانوادہ اش برگشت، عویمر بہ نزد او آمد، گفت: ای عاصم! پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - در پاسخ سؤالی کہ از او کردی چہ جوابی بہ شما داد؟ عاصم گفت: شما هیچ وقت با خیر و برکت پیش من نیامدہ ای، پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - از سؤالی کہ از او کردم ناراحت شد، عویمر گفت: قسم بہ اللہ تا موضوع را از پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - نپرسم از آن دست نخواهم کشید، عویمر بہ سوی پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - رفت، و در حالی کہ پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - در میان مردم بود بہ حضورش رسید،



گفت: ای رسول الله! اگر کسی مردی را با زنش در حالت جماع و همخوابی ببیند آیا او را بکشد و بعداً در مقابل او را بکشند؟ (چون بدون شهود کسی را کشته است) و یا اگر او را نکشد چه باید بکند؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «الله در مورد شما و همسرت وحی نازل کرده است، برو زن را با خود بیاور».

سهل می گوید: عویمر و زنش همدیگر را لعن کردند، من با مردم پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بودیم وقتی که از لعن همدیگر فارغ شدند، عویمر گفت: ای رسول الله! اگر او را در نکاح خود نگهدارم دروغگو و نامرد باشم، بنابراین قبل از اینکه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به او دستور دهد زنش را به طلاق ثلاثه طلاق داد». ابن شهاب گفت: پس طلاق برای لعن کنندگان سنت گردید.

توضیح: قوله (عن ابن شهاب): در روایت شافعی از مالک آمده: «ابن شهاب به من خبر داد».

قوله (إن عویمر العجلانی): در روایت قعنبی از مالک آمده: «عویمر بن أشقر»، و همین طور ابوداود و ابوعوانه نیز از طریق عیاض بن عبدالله فهری از زهری این نام را آورده اند.

در کتاب «الاستیعاب» آمده: «عویمر بن أبیض»، و در کتاب «المبهمات» از خطیب آمده: «عویمر بن الحارث»، و این قول معتبرتر است، زیرا طبری در «تهذیب الآثار» او را چنین معرفی کرده: «عویمر بن الحارث بن زید بن الجد بن عجلان».

احتمال دارد که پدرش به لقب «أشقر» یا «أبیض» شناخته می شده باشد. همچنین در میان صحابه شخص دیگری به نام «ابن اشقر» از قبیله مازن نیز هست که ابن ماجه از او حدیث نقل کرده است.

تمامی روایات از ابن شهاب متفق اند که این ماجرا از زبان «سهل» (یعنی سهل بن سعد) روایت شده، مگر آنچه نسائی از طریق عبدالعزیز بن ابی سلمه و ابراهیم بن سعد هر دو از زهری نقل کرده اند که در آن آمده: «از سهل از عاصم بن عدی... که گفت: عویمر مردی از قبیله بنی عجلان بود، و...»

اما روایت محفوظ، همان اولی است. در ادامه خواهد آمد که سهل شخصاً در این ماجرا حاضر بوده است، چنان که در روایت سفیان بن عیینة از زهری آمده که سهل بن سعد گفت: «من در جریان لعن حضور داشتم در حالی که ۱۵ سال داشتم».



در نسخه ابوالیمان از شعیب از زهری از سهل بن سعد آمده: «رسول الله در حالی وفات یافت که من ۱۵ ساله بودم»؛ پس معلوم می‌شود که ماجرای لعان در سال آخر عمر پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده است.

اما طبری، ابوحاتم و ابن حبان صراحتاً گفته‌اند که این ماجرا در شعبان سال نهم هجرت بوده، و برخی متأخرین نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.

در روایت عبدالله بن جعفر نزد دارقطنی آمده که این ماجرا هنگام بازگشت پیامبر صلی الله علیه وسلم از تبوک اتفاق افتاده، که با قول طبری نزدیک است، اما در سند آن «واقعی» وجود دارد، که ضعیف است، پس باید یکی از دو قول را تأویل کرد؛ و اگر ممکن نباشد، طریق «شعیب» صحیح‌تر است.

از جمله مواردی که ضعف روایت واقعی را نشان می‌دهد آن است که اهل سیر اتفاق دارند که حرکت به سوی تبوک در ماه رجب بوده است.

در صحیحین آمده که «هلال بن امیه» یکی از سه نفری بود که توبه‌شان پذیرفته شد، و در داستان او آمده که زنش اجازه خواست تا خدمتش کند و پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه داد مشروط بر اینکه به او نزدیک نشود. زن گفت: «او توان حرکت ندارد»، و آن ماجرا بعد از گذشت ۴۰ روز از کناره‌گیری مردم از آن سه نفر بوده است.

حال چگونه ممکن است داستان لعان در همان ماهی واقع شود که پیامبر صلی الله علیه وسلم از تبوک برگشت و هلال هم درگیر آن فشارها و کناره‌گیری مردم بوده؟! در روایت ابن عباس آمده که آیه لعان درباره او نازل شد، و در روایت مسلم از انس آمده که او نخستین کسی بود که در اسلام لعان کرد.

در روایت «عباد بن منصور» از ابن عباس نزد ابو داود و احمد آمده: «هلال بن امیه - که یکی از سه نفری بود که توبه‌شان پذیرفته شد - وارد خانه‌اش شد و مردی را نزد همسرش دید...»؛ پس این نشان می‌دهد که داستان لعان پس از ماجرای تبوک بوده است.

بنابراین به نظر می‌رسد که این ماجرا در شعبان سال دهم هجرت رخ داده، نه سال نهم. و وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم در ربیع‌الاول سال یازدهم بوده، پس با گفته سهل بن سعد هماهنگ می‌شود.



در روایت مسلم از ابن مسعود آمده: «شبی از شب‌های جمعه در مسجد بودیم که مردی از انصار آمد» و داستان لعان را به صورت خلاصه بیان کرد. در این روایت روز مشخص شده، اما نه ماه و نه سال.

قوله (جاء إلى عاصم بن عدی): یعنی به «عاصم بن عدی» مراجعه کرد، که پسر عموی پدر عویمر بود. در روایت «اوزاعی» از زهری که در تفسیر آمده، گفته شده: «عاصم، بزرگ بنی عجلان بود.»

«الجد» با جیم مفتوحه و دال مشدده، و «عجلان» با عین مفتوحه و جیم ساکنه، از نسل حارثه بن ضبیعه از قبیله بنی‌بلی بن عمرو بن حاف بن قضاعه است.

بنی عجلان در جاهلیت با بنی عمرو بن عوف بن مالک بن اوس از انصار هم‌پیمان بودند و در مدینه ساکن شدند و جزو انصار شدند.

ابن کلبی گفته: همسر عویمر، دختر همین عاصم بوده و نامش «خوله» بوده است. ابن منده در کتاب «الصحابه» نیز گفته: «خوله دختر عاصم» همان زنی است که شوهرش او را متهم کرد و پیامبر میان آن دو لعان برقرار ساخت.

ابونعیم نیز همین را آورده، ولی منبع نقلشان را ذکر نکرده‌اند. گویا آن منبع ابن کلبی بوده است. مقاتل بن سلیمان به نقل از قرطبی گفته: او «خوله دختر قیس» بود. ابن مردویه گفته: او دختر برادر عاصم بود، و از طریق «حکم» از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت کرده که «عاصم بن عدی وقتی آیه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ...) نازل شد، گفت: ای رسول الله، چگونه ممکن است کسی چهار شاهد بیاورد؟ پس الله او را در مورد دختر برادرش مورد آزمون قرار داد»؛ ولی این روایت هم ارسال دارد و هم در سند آن ضعف وجود دارد.

ابن ابی حاتم در تفسیر از مقاتل بن حیان نقل کرده است که: «وقتی عاصم درباره‌ی این مسئله سؤال کرد، الله او را با چنین چیزی در خانواده‌اش آزمایش کرد. پسرعموی او که همسرش دختر عمویش بود، به او تهمت زد که فرزند در رحمش از پسرعمه‌اش است. مرد، زن و متهم، هر سه از پسرعموهای عاصم بودند.»

و در روایت مرسل ابن ابی لیلی که ابن مردویه آورده، آمده است که مردی که عویمر به همسرش نسبت داد، شریک بن سحما بود. این روایت درستی آن را تأیید می‌کند، زیرا شریک پسرعموی عویمر بود، همان‌طور که نسب او در بخش قبل بیان شد. همین‌طور در روایت مرسل مقاتل بن حیان از ابن ابی حاتم آمده است که شوهر به عاصم گفت: «ای



پسرعمو، به الله سوگند شریک بن سحماء را بر روی او دیدم، در حالی که باردار است و من چهار ماه است که با او نزدیکی نکرده‌ام.»

و در حدیث عبدالله بن جعفر که دارقطنی نقل کرده، آمده است: «بین عُوَیْمِر عجلانی و همسرش لعان واقع شد؛ عُوَیْمِر بارداری او را انکار کرد و گفت که فرزند از شریک بن سحماء است.» و احتمال ندارد که شریک بن سحماء با هر دو زن (زن هلال و زن عُوَیْمِر) متهم شده باشد.

اما آنچه ابن صباغ در «الشامل» گفته که مزنی در «مختصر» آورده که عجلانی همسرش را متهم به زنا با شریک بن سحماء کرد، اشتباهی در نقل است، زیرا در واقع این هلال بن امیه بود که چنین نسبتی به شریک داد. گویا مزنی منبع خود را نمی‌شناخته، در حالی که اگر یک خبر از طرق مختلفی روایت شود، برخی روایات مؤید دیگر می‌گردند و در صورت امکان جمع میان آن‌ها، باید به آن تمسک کرد و این بهتر از رد کردن یا غلط دانستن آن‌هاست.

قوله: "أَرَأَيْتَ رَجُلًا" - یعنی مرا از حکم مردی آگاه کن...

قوله: "وجد مع امرأته رجلاً" - به اختصار از واژه "مع" استفاده شده، اما مراد، همراهی خاصی است (یعنی در حال عمل زنا). و منظور این است که او را در همان لحظه‌ی دیدن، یافته باشد.

قوله: "أُيْقِلْتَهُ فَتَقْتُلُونَهُ" - یعنی آیا اگر آن مرد را بکشد، شما او را قصاص می‌کنید؟ چرا که او از حکم قصاص مطلع بود به‌خاطر عموم آیه‌ی قرآن: «النفس بالنفس». اما در این مسئله احتمال می‌رود که استثنائی باشد، زیرا انسان ممکن است در چنین شرایطی (با توجه به غیرتی که در فطرت انسان‌هاست) کنترل خود را از دست بدهد. و به همین دلیل گفت: «پس چه باید بکند؟»

در «باب غیرت» نیز گفته‌ی سعد بن عبادہ آمده که گفت: «اگر مردی را با همسرم ببینم، با شمشیر ضربه می‌زنم، بی‌آنکه صبر کنم.» همچنین در تفسیر آیه‌ی نور آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به هلال بن امیه گفت: «یا دلیل بیاور یا حد بخوری.» همه‌ی اینها مربوط به قبل از نازل شدن آیات لعان است.

علما درباره‌ی مردی که همسرش را در حال زنا با مردی دیگر ببیند و مرد را بکشد اختلاف دارند: اکثر علما گفته‌اند: نباید خودسرانه اقدام کند و اگر چنین کند، قصاص می‌شود



مگر اینکه بینة (چهار شاهد) بیاورد یا مقتول خودش یا وارثانش به زنا اقرار کنند. برخی از سلف گفته‌اند: اصلاً قصاص نمی‌شود و اگر نشانه‌های صداقت در او ظاهر باشد، فقط تعزیر می‌شود.

احمد، اسحاق، ابن قاسم و ابن حبیب از مالکیه شرط کردند که قاتل باید دو شاهد بیاورد که به دلیل زنا کشته است، البته مشروط بر اینکه مقتول محصن باشد. قرطبی می‌گوید ظاهر ماجرای عُوَیمَر نشان می‌دهد که این قول صحیح‌تر است. والله أعلم.

قوله: "أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ" - احتمال دارد "أَمْ" متصل باشد (یعنی: آیا او می‌تواند صبر کند؟)، یا اینکه منقطع باشد، به معنای تغییر جهت سخن، یعنی: بلکه حکمی دیگر است که او نمی‌داند و می‌خواهد آن را بفهمد. به همین دلیل گفت: «ای عاصم، از پیامبر پرس.» عاصم را برای این کار برگزید، چون او بزرگ قوم خود و خویشاوند نزدیکش (پدرزن یا دایی همسرش) بود. شاید هم نشانه‌هایی را دیده بود، اما آن را اعلام نکرده بود. یا حتی حقیقت را دانسته بود ولی از ترس مجازات تهمت زدن بدون بینة، جرأت بیان نداشت. ابن عربی هم اشاره کرده که شاید هیچ اتفاقی نیفتاده بود، اما چون سؤال کرد، دچار همان بلا شد؛ همان‌طور که گفته‌اند: «بلا همراه با سخن است.»

و به همین دلیل گفت: «همان چیزی که از تو پرسیدم، خودم گرفتار شدم.» در حدیث ابن عمر در صحیح مسلم در ماجرای عُوَیمَر آمده: «اگر مردی زنی را با مردی دیگر ببیند، اگر سخن بگوید، حرف بزرگی زده؛ و اگر سکوت کند، بر خشم و حسرتی سکوت کرده است.»

و در حدیث ابن مسعود در همان کتاب آمده: «اگر سخن بگوید، شلاق می‌زنید؛ اگر بکشد، قصاص می‌کنید؛ و اگر سکوت کند، با غصه می‌ماند.» این‌ها کامل‌ترین روایت‌ها درباره‌ی این مسئله‌اند.

قوله: "فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ" - یعنی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از این سؤال ناراضی شد و آن را ناپسند دانست، چون سؤال را کسی پرسیده بود که خودش درگیر آن نبود و انگار موضوع برای او نبود؛ به همین دلیل پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به عُوَیمَر گفت: «از من خیر نخواستی.» (یعنی سؤال به خیر نبود.)



تنبیهات:

اول: در تفسیر سوره نور گفته شد که نووی از واحدی نقل کرده است که عاصم یکی از کسانی است که لعان کرد (یعنی با همسرش مراسم لعان انجام داد)، و قبلاً این گفته رد شده بود. سپس من منبع آن را یافتم که در کتاب «معانی القرآن» فراء ذکر شده، اما اشتباه است.

دوم: در «سیره» ابن حبان، در حوادث سال نهم هجری آمده است: «سپس بین عُوَیمِر بن حارث عجلانی - که گفته می‌شود او همان عاصم است - و همسرش بعد از نماز عصر در مسجد لعان انجام شد.» بعضی از استادان ما گفتار او را در مورد اینکه "او همان عاصم است" رد کردند. آنچه به نظر می‌رسد، این است که این یک تحریف است، و احتمالاً در نسخه‌ی اصلی چنین آمده بوده: «همان که عاصم از طرف او سؤال کرد» والله أعلم.

سبب کراهت چنین سؤالاتی آن است که امام شافعی گفته است: در زمان نزول وحی، سؤال در مورد چیزهایی که هنوز حکمی برایشان نازل نشده بود، مکروه و ناپسند بود، چون ممکن بود باعث نزول حکم تحریمی شود برای چیزی که پیش‌تر حلال بوده و با این سؤال، حرام شود. در تأیید این موضوع، حدیثی در صحیح آمده است: «بزرگ‌ترین گناهکار کسی است که درباره چیزی سؤال کند که هنوز حرام نشده، و سپس به سبب سؤال او حرام شود.» نووی گفته است: منظور از ناپسندی سؤال، آن نوع سؤالاتی است که نیازی به آن‌ها نیست، مخصوصاً اگر منجر به افشای راز مسلمانان یا انتشار فحشا و بدگویی درباره‌ی آن‌ها شود. اما اگر سؤال در مورد واقعه‌ای است که رخ داده و نیاز به پاسخ دارد، اشکالی ندارد؛ چنان که مسلمانان از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره‌ی مسائل مختلف می‌پرسیدند و ایشان پاسخ می‌دادند بدون اینکه ناراحت شوند. اما چون سؤال عاصم موضوعی شایعه‌برانگیز بود و ممکن بود باعث طعن یهود و منافقان نسبت به آبروی مسلمانان شود، پیامبر از سؤال او ناراحت شد.

شاید هم سؤال باعث تنگ‌گیری و سختی شود، در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم دوست داشت بر امت خود آسان بگیرد. شواهد این موضوع در احادیث بسیار است. در حدیث جابر آمده: «آیه‌ی لعان به خاطر زیادی پرسش‌ها نازل شد.» این روایت را خطیب در کتاب «المبهمات» از طریق مجالد از عامر از جابر نقل کرده است.



قوله: "فقال عویمر: والله لا انتهی" در نسخه‌ی کشمیه‌نی آمده: «ما انتهی»، یعنی: «هرگز از پرسیدن باز نمی‌ایستم، حتی اگر نهی شوم.»

در روایت ابن ابی ذئب از ابن شهاب (که در کتاب الاعتصام آمده)، افزوده شده: «پس الله قرآن را پس از بازگشت عاصم نازل کرد.»

و در روایت ابن جریج در باب بعدی آمده است: «پس الله در مورد او (عُویمر) آنچه را که در قرآن درباره‌ی لعان آمده، نازل کرد.»

و در روایت ابراهیم بن سعد آمده: «وقتی آمد، دید که الله وحی را نازل کرده است.»
قوله: "فأقبل عویمر حتی جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم وسط الناس" یعنی عُویمر آمد تا در حضور جمع، نزد پیامبر برسد. «وسط» با فتح سین یا سکون آن هر دو درست است.
قوله: "قد أنزل الله فیک وفي صاحبک" ظاهر این عبارت نشان می‌دهد که پیامبر از پیش در جریان موضوعی که برای او و همسرش پیش آمده بود، بوده است. این احتمال یکی از فرضیات ابن عربی را تأیید می‌کند، اما به نظر می‌رسد که روایت به‌صورت مختصر بیان شده است.

در حدیث ابن عمر در داستان عجلانی (عُویمر) آمده که بعد از اینکه گفت: «اگر سخن بگویم، درباره‌ی چیزی بزرگ گفته‌ام و اگر سکوت کنم، بر چیزی مانند آن سکوت کرده‌ام»، پیامبر سکوت کرد.

سپس پس از مدتی نزد پیامبر آمد و گفت: «همان چیزی که از شما پرسیدم، برایم اتفاق افتاد.» این نشان می‌دهد که ابتدا از پیامبر سؤال کرد، سپس رفت و بعد از اینکه گرفتار آن موضوع شد، بازگشت.

در حدیث ابن مسعود آمده: «وقتی آن مرد گفت: اگر سکوت کنم، بر خشمم سکوت کرده‌ام، پیامبر دعا کرد و گفت: الهی در را باز کن.» پس آیه‌ی لعان نازل شد.

ظاهر این روایت آن است که آیه بلافاصله پس از دعا نازل شده است. ولی ممکن است میان دعا و نزول وحی زمانی گذشته باشد تا عاصم برود و عُویمر بازگردد.

همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که نزول آیه‌ی لعان به‌سبب عُویمر بوده است.

اما این با آنچه پیش‌تر در تفسیر سوره نور از ابن عباس آمده که گفت: «هلال بن امیه همسرش را به زنا با شریک بن سحماء متهم کرد»، در تعارض است.

پیامبر صلی الله علیه وسلم به هلال گفت: «یا بینه بیاور یا در پشتت حد جاری شود.»



هلال گفت: «قسم به کسی که تو را به حق فرستاده، من راست می‌گویم و قطعاً الله چیزی را نازل خواهد کرد که مرا از حد نجات دهد.» پس جبرئیل آمد و آیه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ...» نازل شد.

در روایت عباد بن منصور از عکرمه از ابن عباس نزد ابوداود آمده: هلال گفت: «امیدوارم الله برایم راه گشایشی قرار دهد.» سپس در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم هنوز در حال صحبت بود، وحی نازل شد.

در حدیث انس در صحیح مسلم آمده است: «هلال بن امیه همسرش را به زنا با شریک بن سحماء متهم کرد که او برادرِ مادریِ براء بن مالک بود و او اولین مردی بود که در اسلام لعان کرد.» این روایت‌ها نشان می‌دهد که آیه به سبب هلال نازل شده است قبلاً در تفسیر سوره نور اختلاف نظر علما درباره‌ی راجح‌ترین روایت ذکر شده بود و نحوه‌ی جمع بین این دو نیز بیان شد: اینکه ابتدا هلال پرسید، سپس عُوَیْمِر، و آیه در مورد هر دو نازل شد.

اکنون این احتمال هم هست که عاصم پیش از نزول آیه پرسید، سپس هلال آمد و پس از پرسش او آیه نازل شد، و عُوَیْمِر در بار دوم آمد و گفت: «همان چیزی که از شما پرسیدم، برایم پیش آمد» و دید که آیه نازل شده است.

پیامبر صلی الله علیه وسلم هم به او گفت: آیه درباره‌ی تو و همسرت نازل شده، یعنی درباره‌ی هر کسی که دچار چنین وضعیتی شود، چون این حکم، مختص به هلال نیست. همین‌طور در حدیث ابن مسعود نیز می‌توان چنین گفت: وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم شروع به دعا کرد، هلال آمد و داستانش را گفت، پس آیه نازل شد، و بعد عُوَیْمِر آمد و پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «درباره‌ی تو و همسرت نازل شده.»

قوله: "فأذهب فأت بها" یعنی برو و همسرت را بیاور. از این استفاده شده که لعان باید نزد حاکم و با دستور او باشد. اگر زن و شوهر بدون حضور حاکم و به‌طور توافقی، با یکدیگر لعان کنند، معتبر نیست؛ چون لعان نوعی سوگند بسیار سخت و سنگین است که تنها در صلاحیت قاضی است.

در حدیث ابن عمر آمده است: «فتلاهن علیه»؛ یعنی آیاتی را که در سوره نور آمده بود، برای او تلاوت کرد و او را موعظه و یادآوری نمود و به او گفت که عذاب دنیا آسان‌تر از



عذاب آخرت است. مرد گفت: «نه، سوگند به آنکه تو را به حق فرستاده، من به او (زنم) تهمت نزده‌ام.»

سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم زن را خواست و او را نیز موعظه کرد و به او گفت که عذاب دنیا آسان‌تر از عذاب آخرت است. زن گفت: «سوگند به آنکه تو را به حق فرستاده، او (شوهرم) دروغ می‌گوید.»

عبارت «قال سهل» (سهل گفت) به سندی که از ابتدا آورده شده، متصل است. عبارت «فتلاعنا»؛ یعنی لعان کردند، در آن حذف شده است و تقدیرش چنین است: «پس مرد رفت و زن را آورد و از او پرسید و او انکار کرد؛ پس پیامبر دستور لعان داد و آن دو نفر لعان کردند.»

در ادامه، سهل گفت: «من همراه مردم نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم بودم.» ابن جریر اضافه کرده: «در مسجد بود.» ابن اسحاق نیز در روایتش از ابن شهاب در این حدیث افزود: «پس از نماز عصر بود» و این را احمد نقل کرده است.

در حدیث عبدالله بن جعفر آمده: «پس از عصر، نزد منبر بود» اما سند این روایت ضعیف است. با جمع این روایات استدلال شده که لعان باید در حضور حاکمان و در جمع مردم باشد که این خود نوعی تأکید و تهدید است.

نخستین مورد تغلیظ (تشدید) حضور مردم است، دوم زمان (پس از عصر)، و سوم مکان (در مسجد). برخی گفته‌اند این تأکید مستحب است و برخی آن را واجب دانسته‌اند.

نکته: در هیچ‌یک از طرق روایت سهل، توصیفی از نحوه لعان آن دو (زن و مرد) نیافتم، مگر آنچه در روایت اوزاعی در تفسیر آمده است که گفته: «پس پیامبر آن دو را به لعانی که در کتاب الله آمده بود امر کرد.» ظاهرش این است که آن دو چیزی بیشتر از آنچه در آیه آمده، نگفتند.

در حدیث ابن عمر که در صحیح مسلم آمده، صراحت دارد که مرد چهار بار سوگند خورد به الله که او از راست‌گویان است، و در بار پنجم گفت: «لعنت الله بر او اگر از دروغ‌گویان باشد.» سپس نوبت به زن رسید، و حدیث ادامه دارد.

در حدیث ابن مسعود نیز مشابه آن آمده، اما افزوده شده: زن وقتی خواست لعان کند، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «مه (درنگ کن)» ولی زن نپذیرفت و لعان کرد.



در حدیث انس که ابویعلی نقل کرده و اصلش در صحیح مسلم است: پیامبر، مرد را فراخواند و فرمود: «آیا به الله گواهی می‌دهی که در آنچه به او نسبت زنا دادی راست گویی؟» مرد چهار بار گواهی داد، و در پنجمین بار گفت: «لعنت الله بر من اگر از دروغ‌گویان باشم.» سپس پیامبر زن را خواست و مانند آن را به او گفت. وقتی به شهادت پنجم رسید، زن لحظه‌ای سکوت کرد تا جایی که مردم گمان کردند اعتراف خواهد کرد، اما گفت: «امروز قومم را رسوا نمی‌کنم» و شهادت داد.

در حدیث ابن عباس نیز آمده از طریق عاصم بن کلب از پدرش از او، که پیامبر صلی الله علیه وسلم، مرد را فراخواند، او چهار بار سوگند یاد کرد، سپس دهانش را گرفتند و پیامبر او را موعظه کرد و فرمود: «هر چیزی برای آسان‌تر از لعنت الله است.» سپس دهانش را رها کرد و مرد گفت: «لعنت الله بر من اگر از دروغ‌گویان باشم» و درباره زن نیز چنین فرمود. در این روایت، نام شوهر یا همسر ذکر نشده است، برخلاف روایت انس که تصریح دارد این داستان درباره هلال بن امیه است. اگر این دو روایت یک داستان باشند، در نام‌بردن از لعان‌کننده اشتباه صورت گرفته است، همان‌طور که برخی از علما در تفسیر به آن اشاره کرده‌اند.

این افزوده‌ای از راوی مورد اعتماد است و می‌توان به آن اعتماد کرد. اگر هم روایت‌ها متعدد باشند، بخشی از آن در داستان همسر هلال ثابت شده است، همان‌طور که در پایان باب «یبدأ الرجل بالتلاعن» (مرد آغاز کننده لعان باشد) آورده شد.

در روایت آمده است: «وقتی لعان آن دو تمام شد، عویمر گفت: اگر او را نگه دارم، دروغ گفته‌ام ای رسول الله.» در روایت اوزاعی آمده: «اگر او را نگه دارم، به او ظلم کرده‌ام.» و گفته شده: «او را سه طلاقه کرد» و در روایت ابن اسحاق آمده: «اگر او را نگه دارم، به او ظلم کرده‌ام؛ پس او طلاق است، طلاق است.» ابن اسحاق به‌تنهایی این افزود را نقل کرده و کسی آن را تأیید نکرده است. گویا او روایت را با فهم خود نقل کرده است، زیرا بر این باور بوده که جمع کردن سه طلاق در یک جمله جایز نیست، که در مباحث آغازین باب طلاق به تفصیل درباره‌اش سخن رفت.

بر اساس این که «او را سه طلاقه کرد» برخی استدلال کرده‌اند که جدایی میان زن و مرد لعان‌کننده، نیازمند طلاق است، همان‌طور که از عثمان بنی نقل شده بود. اما در پاسخ به این استدلال، حدیث ابن عمر آورده شده که پیامبر بین آن دو جدایی افکند، و چون داستان



سهل و ابن عمر یکی است، ظاهر حدیث ابن عمر نشان می‌دهد که جدایی به فرمان پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده است.

در «شرح مسلم» از نووی آمده: جمله «اگر او را نگه دارم، دروغ گفته‌ام ای رسول الله» جمله‌ای مستقل است، و جمله «او را طلاق داد» به معنای این است که او بعد از این سخن، او را طلاق داد، چون گمان می‌کرد که لعان باعث حرمت زن نمی‌شود، پس با طلاق خواست آن را حرام کند و گفت: «او سه طلاقه است.»

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «راهی برای تو به سوی او نیست»؛ یعنی دیگر حقی بر او نداری و طلاق نیز اثر ندارد.

برخی گمان کرده‌اند که جمله «راهی به سوی او نداری» بلافاصله پس از جمله «او سه طلاقه است» از پیامبر صلی الله علیه وسلم صادر شده و در حدیث سهل بن سعد آمده است، درحالی که این جمله در حدیث سهل نیست، بلکه در حدیث ابن عمر است، و آن جا هم آمده بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «الله می‌داند یکی از شما دروغ می‌گوید. دیگر راهی به سوی او نداری» و در ادامه روایت آمده: «گفت: ای رسول الله، حق من چیست؟» این دو روایت در صحیحین آمده‌اند.

بنابراین، کسانی که گفته‌اند جدایی با طلاق واقع می‌شود، بر اساس عموم لفظ «راهی نداری» استدلال کرده‌اند، نه از سیاق خاص روایت. والله اعلم.

گفته شد: ابن شهاب گفت: «پس این، سنت متلاعنین (زن و شوهری که لعان می‌کنند) شد.» ابوداود از ثعنبی از مالک نقل کرده: «پس آن (جدایی آن دو) سنت شد»، و منظور از «تِلْكَ» اشاره به جدایی است.

در روایت ابن جریج در باب بعدی آمده: «او (مرد) پیش از آن که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او دستور دهد، بعد از پایان لعان، زن را سه طلاقه کرد و نزد پیامبر از او جدا شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: این جدایی برای هر زن و شوهر لعان‌کننده‌ای است.» این عبارت طبق نسخه مستملی است، ولی دیگران گفته‌اند: «پس آن، جدایی بود» و کشمیه‌نی گفته: «پس آن، تبدیل شد به جدایی» به جای «بود».

مسلم نیز از طریق ابن جریج با عبارت «پس پیامبر فرمود: این جدایی است میان هر زن و شوهر لعان‌کننده» روایت کرده که مؤید روایت مستملی است.



همچنین از طریق یونس از ابن شهاب نیز آمده است، که مطابق با روایت مالک است. مسلم گفته: اما جمله‌ی «جدایی‌اش از زن پس از لعان، سنتی شد برای متلاعنین» به متن افزوده شده است. دارقطنی نیز در کتاب «غرائب مالک» اختلاف راویان بر سر انتساب این جمله به ابن شهاب یا سهل بیان کرده است.

شافعی نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته: نسبت دادن این جمله به ابن شهاب، مانع نسبت‌دادنش به سهل نمی‌شود. شواهدی هم هست که نشان می‌دهد این جمله از سهل بوده است.

در روایتی از ابوداود از طریق عیاض بن عبدالله فهری از ابن شهاب از سهل آمده است: «او (مرد) در حضور پیامبر الله، زن را سه طلاقه کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را تأیید کرد، و آنچه نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رخ داد، سنت شد.» سهل گفت: «من خود در حضور پیامبر صلی الله علیه وسلم در این ماجرا حاضر بودم، و پس از آن، سنت شد که بین زن و شوهر لعان‌کننده جدایی بیفتد و آن دو هرگز به هم بازنگردند.»

پس جمله «و سنت جاری شد» ظاهراً ادامه سخن سهل است، اما احتمال دارد از ابن شهاب باشد. این موضوع با نقل ابن جریر در باب بعدی تأیید می‌شود، که پس از نقل حدیث سهل گفته: ابن شهاب گفت: «پس از آن، سنت شد که بین متلاعنین جدایی بیفتد.»

در نسخه‌ای از صغانی، در پایان حدیث آمده: ابوعبدالله (بخاری) گفت: جمله‌ی «این، جدایی میان متلاعنین است» از گفتار زهری (ابن شهاب) است و بخشی از حدیث نیست. این نظر خلاف ظاهر سخن ابن جریر است و به نظر می‌رسد که مؤلف (بخاری) آن را مدرج (افزوده شده به متن) دیده و بر آن تذکر داده است.^۱

۳۰ - باب التَّلَاعُنْ فِي الْمَسْجِدِ

باب: لعان کردن در مسجد

توضیح: باب: لعان در مسجد: این عنوان اشاره دارد به اختلاف نظر با فقهای حنفیه که معتقدند لعان اختصاصی به مسجد ندارد و هر کجا که امام باشد یا هر جا که خواستند، ممکن است انجام شود.



۵۳۰۹ - حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنِ الْمَلَاعِنَةِ وَعَنِ السُّنَّتِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيْقِثْلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتْلَاعِنِينَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ » . قَالَ فَتَلَّعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ ، فَلَمَّا فَرَعَا قَالَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا . فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ فَرَعَا مِنَ التَّلَاعُنِ ، فَضَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتْلَاعِنِينَ » . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يَضْرُقَ بَيْنَ الْمُتْلَاعِنِينَ ، وَكَانَتْ حَامِلًا ، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لَأَمِهِ ، قَالَ ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرُ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ، فَلَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ وَكَذَبَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدُ أَعْيُنٍ ذَا أَلْيَتَيْنِ ، فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا » . فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ .

ترجمہ: از ابن جریج روایت است کہ گفت: ابن شہاب مرا از ملاعنہ و سنت آن در رابطہ بہ حدیث سہل بن سعد، برادر بنی ساعدہ خبر داد کہ مردی از انصار نزد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آمد و گفت: یا رسول اللہ، چہ میفرمایی درباره کسی کہ مردی را در حال (زنا با زن خود می بیند؟) آیا او را بکشد یا چہ کار کند؟ اللہ در مورد وی آنچه در قرآن درباره مرد و زن لعان کننده یاد شدہ نازل کرد پیامبر (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمود: «اللہ در مورد تو و زن حکم کرد».

سہل می گوید: آن زن و مرد در مسجد ملاعنہ کردند در حالی کہ من حاضر بودم آنگاہ کہ از آن فارغ شدند آن مرد گفت: اگر آن زن را نگہ دارم بر وی دروغ گفتہ باشم. وی او را سہ طلاق داد پیش از آنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او را فرمودہ باشد، و آن هنگامی بود کہ از لعان کردن فارغ شدہ بودند. وی در نزد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) زن خود را طلاق داد و ہمین امر باعث شد کہ لعان کردن میان لعان کنندگان (جدایی طلاق را بار آورد). ابن جریج گفت کہ ابن شہاب گفتہ است پس از قضیہ لمان آن دو نفر، سنت شد. کہ میان زن و شوہر جدایی (طلاق) صورت گیرد و آن زن حاملہ بود و پسری کہ از وی زادہ



شد به نام مادر خود خوانده می شد. ابن شهاب گفت: سپس در میراث آن زن سنتی به میان آمد که آن زن از آن پسر میراث می برد و آن پسر از آن زن میراث می برد، آنچه را الله فرض کرده است که پسر از مادر این جریج از ابن شهاب، از سهل بن سعد ساعدی در این حدیث روایت کرده است که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «اگر آن زن از این (حمل) کودکی سرخ گون کوتاه مانند وَخَرَه (کرم) زایید گمان نمیکنم جز آنکه آن زن راست گفته است و مرد بر وی دروغ بسته است و اگر کودکی سیاه نام گشاده چشم کلان سرین زایید گمان نمی کنم مگر آنکه مرد بر وی راست گفته است. وی کودکی بر هیأت زشت زایید که نمودار زنا بود».

توضیح: روایت شده از یحیی (ابن جعفر): ابن شهاب از جریان لعان و سنتِ مربوط به آن از حدیث سهل بن سعد (از قبیله بنی ساعده) روایت کرده است. در روایت طبری از طریق حجاج بن محمد از ابن جریج از عِکْرَمَه، آمده است که آیه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ» (آیه مربوط به لعان) درباره هلال بن امیه نازل شده است، و داستان را به طور خلاصه ذکر کرده است. سپس ابن جریج گفته: ابن شهاب آن را برایم روایت کرد.

به نظر می رسد ابن جریج خواسته به اختلاف در اینکه آیه درباره چه کسی نازل شده، اشاره کند. من در باب قبل، فایده ای که در روایت ابن جریج آمده بود را ذکر کردم. گفت: آن زن (همسر هلال) باردار بود، و فرزند به نام مادرش شناخته می شد. سپس سنت شد که آن زن از فرزند ارث ببرد و فرزند نیز از مادرش ارث ببرد، آنچه الله برایش مقرر کرده است. این جملات همه از سخنان ابن شهاب است و به سندی که در ابتدا آمده متصل است. سوید بن سعید آن را از مالک از ابن شهاب از سهل بن سعد نیز متصل روایت کرده است. دارقطنی در «غرائب مالک» گفته: جز سوید بن سعید، کسی این حدیث را از مالک نقل نکرده است.

من (ابن حجر) قبلاً در تفسیر از طریق فُلَیْح بن سلیمان از زهری از سهل، داستان متلاعنین را به صورت مختصر آوردم که در آن آمده بود: «پس از او جدا شد و سنت شد که بین متلاعنین جدایی باشد. و آن زن باردار بود... تا جایی که فرمود: آنچه الله برایش مقرر کرده است.» ظاهر این نقل آن است که لعان در زمان بارداری زن اتفاق افتاده است.



این موضوع با روایتی که عباس بن سهل بن سعد از پدرش نزد ابوداود نقل کرده تأیید می شود: «پیامبر صلی الله علیه وسلم به عاصم بن عدی فرمود: زن را نزد خود نگاهدار تا وضع حمل کند.» این در باب قبلی نیز در حدیث عبدالله بن جعفر و مرسل مقاتل بن حیان تصریح شده بود.

ابن جریج از ابن شهاب از سهل بن سعد ساعدی در این حدیث گفت: این روایت به سند قبلی متصل است. اگر فرزندی، سرخ رو به دنیا بیاید... در روایت ابوداود از طریق ابراهیم بن سعد از ابن شهاب، «أحیمَر» (سرخ مو یا مایل به سرخی) آمده است. در روایت مرسل سعید بن مسیب نزد شافعی آمده: «أشقر» (طلایی مو یا بور).

ثعلب گفته: مراد از «أحمر»، سفیدپوست است، چون سرخی در سفیدی ظاهر می شود. عرب ها واژه «أبیض» (سفید) را برای رنگ به کار نمی برند بلکه آن را برای توصیف پاکی، نجابت، یا بزرگی می گویند.

(قصیراً کأنه وحره) وحره (با واو مفتوح و حاء مهمله): جانوری است کوچک که روی گوشت و غذا می پرد و آن را فاسد می کند، و از نوع «وزغ» (مارمولک) است. سهل گفت: اگر چنین فرزندی بیاورد، من گمان نمی کنم که زن دروغ گفته باشد. در روایت عباس بن سهل از پدرش نزد ابوداود آمده: آن فرزند از کسی بود که پدر (شوهر) از او نفی نسب کرده بود.

و اگر فرزند، سیاه پوست، چشم درشت و دارای دو نشیمن گاه بزرگ باشد... در روایت ابوداود از طریق ابراهیم بن سعد آمده: «چشم سیاه و نشیمن گاه بزرگ» و در روایت اوزاعی در تفسیر آمده: «پای ضخیم و عضلانی نیز داشت.» دَعَج (أدعج) به معنای سیاهی شدید مردمک چشم و آعین یعنی درشت چشم است.

در روایت عباس بن سهل آمده: «اگر موهای مجعد (فر) و زبان سیاه داشته باشد، فرزند از ابن سحماء است.» قَطَط به معنای موی به شدت مجعد است.

قوله: «فجاءت به علی المکروه من ذلک» در روایت اوزاعی آمده: «او (زن) فرزند را بر همان وصفی آورد که پیامبر صلی الله علیه وسلم با تصدیق عُوَیمَر توصیف کرده بود.»

و در روایت عباس که ذکر شده، آمده: «عاصم گفت: وقتی بچه به دنیا آمد، او را برداشتم؛ دیدم سرش مثل پشمینه ی برّهی کوچک است. سپس دهانش را باز کردم، دیدم



همچون شاخه‌ی درخت نَبَع است، و زبانش سیاه بود مانند میوه. پس گفتم: پیامبر صلی الله علیه وسلم راست گفت.

واژه‌ی «الحمل» (با فتح حاء و میم) به معنای فرزند گوسفند است. «النبعة» یکی از درختان «نَبَع» (با فتح نون، سکون باء و سپس حرف مهمله) است؛ از چوب آن برای ساختن کمان و تیر استفاده می‌شود، و رنگ پوست آن متمایل به سرخ و زرد است.

۳۱ - باب قول النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بَغِيرَ بَيْتَةٍ» .

باب: فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم «اگر بدون شاهد سنگسار می‌کردم».

توضیح: حافظ گفته است: قوله: «باب قول النبی صلی الله علیه وسلم لو كنت راجما بغیر بینه» یعنی این باب درباره‌ی سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم است که فرمود: «اگر می‌خواستم کسی را بدون بینه سنگسار کنم...»؛ یعنی درباره‌ی کسی که انکار می‌کند (زنا را نمی‌پذیرد)، و گرنه کسی که اعتراف کند نیز رجم می‌شود.

۵۳۱۰ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الثَّلَاثَ عَنْ عَبْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتَلَيْتَ بِهِذَا إِلَّا لِقَوْلِي ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُضْفِرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبَطَ الشَّعْرَ ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا أَدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» . فَجَاءَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ رُوجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ ، فَلَا عَن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا . قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْ رَجِمْتُ أَحَدًا بَغِيرَ بَيْتَةٍ رَجِمْتُ هَذِهِ» . فَقَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تَظْهَرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ « قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ خَدِلًا .

ترجمه: «ابن عباس می‌گوید: جریان ملاعنه ای را که به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - انجام شد، ذکر نمودم و عاصم بن عدی در این مورد حرفی زد (که سزاوار گفتن



نمود) و پشیمان شد، در این اثنا یکی از اقوام عاصم به نزد او آمد و شکایت کرد، که مردی را با زنش در حالت همخوابی دیده است، عاصم با خود گفت: این سزای سخن ناروایی است که گفتیم، به خاطر آن به این بلا مبتلا شدم، عاصم آن مرد را به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برد و جریان زنش را به او گفت، مردی که شکایت کرده بود، زرد رنگ و لاغر، و موهای ژولیده و نامرتبی داشت، اما آن شخصی که متهم بود که به زن آن مرد تجاوز کرده است، انسانی بود دارای ساقهای محکم و گندم گون و چاق، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: الها! این موضوع را معلوم گردان، وقتی آن زن وضع حمل کرد بچه ای را به دنیا آورد که شبیه به مرد متهم بود، بنابراین پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در بین این زن و مرد ملاعنه برقرار نمود.

یک نفر در مجلس به ابن عباس گفت: آیا این همان زنی بود، که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - درباره او گفت: «اگر می توانستم کسی را بدون شاهد و بینة رجم کنم حتماً این زن را رجم می نمودم؟» ابن عباس گفت: خیر این زنی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - درباره اش چنین سخنی را گفت، زنی بود که علناً به بدکارگی اشتغال داشت».

توضیح: قوله: «عن یحیی بن سعید» مراد یحیی بن سعید انصاری است.

قوله: «عن عبد الرحمن بن القاسم» در روایت سلیمان بن بلال از یحیی بن سعید چنین آمده: «به من خبر داد عبدالرحمن بن قاسم»، و این روایت در شش باب بعدی خواهد آمد. قوله: «عن القاسم بن محمد» یعنی قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق است که پدر عبدالرحمن راوی از اوست. در روایت نسائی آمده: «از پدرش».

قوله: «عن ابن عباس أنه ذکر التلاعن» یعنی ابن عباس سخن از تلاعن به میان آورد؛ کلمه‌ی «قال» در روایت حذف شده ولی در روایت سلیمان که خواهد آمد صراحت دارد. کلمه‌ی «ذکر» مجهول است (یعنی: ذُکر)، و «التلاعن» در روایت سلیمان به صورت «المتلاعنان» آمده، و مراد ذکر حکم مردی است که همسرش را به زنا متهم کند، و از آنجا که این موضوع به تلاعن می‌انجامد، تعبیر به «تلاعن» شده.

قوله: «فقال عاصم بن عدی فی ذلک قولاً ثم انصرف» کرمانی گفته: مراد از «قولاً» این است که حرفی ناپسند زد؛ مثلاً نوعی خودپسندی، غیرت بی‌جا، یا اعتماد بیش از حد به نفس، بدون ارجاع به اراده و قدرت الله.



من (ابن حجر) می گویم: این تفسیر نادرست است، بلکه مراد از سخن عاصم همان است که در حدیث سهل بن سعد آمده؛ یعنی سؤال درباره‌ی حکمی که عُوَیْمِر از او خواسته بود بپرسد.

و این را با اطمینان می گویم، چون معلوم شد دو حدیث سهل بن سعد و ابن عباس از روایت قاسم بن محمد درباره‌ی یک داستان است، برخلاف روایت عکرمه از ابن عباس که مربوط به داستانی دیگر است - چنان که در تفسیر سوره نور از ابن عبدالبر نقل شد - که قاسم روایت لعان را مانند سهل بن سعد از ابن عباس نقل کرده است.

و در آنجا توضیح آن را دادم. بنابراین، سخن مبهم عاصم در روایت قاسم همان جمله‌ی معروف اوست که گفت: «اگر مردی همسرش را با مردی دید، آیا او را بکشد و شما او را به خاطر قتل می کشید؟»

و هیچ مانعی ندارد که ابن عباس هر دو داستان را نقل کرده باشد. تفاوت سیاق دو روایت و نبود بعضی جملات در یکی و بودنشان در دیگری نیز مؤید دو داستان جداگانه است.

قوله: «فأتاه رجل من قومه» یعنی عُوَیْمِر - همان گونه که قبلاً گذشت. و نمی توان او را هلال بن أمیه دانست، چون او خویشاوندی با عاصم ندارد؛ چون هلال بن أمیه بن عامر بن عبد قیس از بنی واقف است، و او از بنی مالک بن أوس است، در حالی که عاصم به قوم عمرو بن عوف وابسته است، و عمرو بن عوف فرزند مالک است؛ پس تنها نقطه‌ی مشترک شان «مالک بن أوس» است.

قوله: «فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي»؛ یعنی: چون عُوَیْمِر دخترِ عاصم یا دخترِ برادرش را در عقد داشت، عاصم این ماجرا را بالای خود دانست و گفت: «این مصیبت تنها به خاطر سخن خودم بر من نازل شد»؛ یعنی چون پرسشی مطرح کرده بود که هنوز رخ نداده بود، گرفتار تحقق آن در خانواده اش شد.

داوودی گفته: شاید مرادش این بوده که مثلاً گفته اگر چنین چیزی ببینم فلان می کنم، یا کسی را به همین سبب سرزنش کرده، و اکنون خودش گرفتار شده است؛ ولی این هم از واقعیت دور است.

چراکه در روایت مرسل مقاتل بن حیان از ابن ابی حاتم آمده: «عاصم گفت: انا لله و انا اليه راجعون، این والله بلایی است که به خاطر پرسشم درباره‌ی این مسئله‌ی مردم بر سرم آمد.»



اما آن سخن مشهور که گفته بود: «اگر ببینم، با شمشیر می‌زنم»، از سعد بن عبادہ نقل شده - چنان که در باب الغیرۃ گذشت.

طبری نیز روایتی مرسل از ایوب از عکرمه نقل کرده، و ابن مردویه آن را با ذکر ابن عباس آورده که: «وقتی آیه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) نازل شد، سعد بن عبادہ گفت: اگر ببینم فلان زن مرتکب زنا شود...» و سپس داستان را نقل کرده. و در روایت ابو داود نیز همین مضمون با سند عباد بن منصور از عکرمه از ابن عباس آمده.

بنابراین روشن است که سخن عاصم مربوط به داستان عُوَیمِر است، و سخن سعد بن عبادہ مربوط به داستان هلال بن أمیه، و این دو ماجرا از هم جدا هستند، و این تفاوت، خود مؤیدی بر تعدد داستان است.

حاکم می گوید: «ابن عباس گفت: در مدینه هیچ کودکی چنین نگاه‌های سنگینی نداشت.»

و در روایتی از عکرمه نزد ابو داود و دیگران آمده: «پس از آن امیر یکی از شهرها شد، در حالی که کسی او را به نام پدر نمی‌خواند.»

این نشان می‌دهد که فرزند زن مَلاعِن پس از پیامبر صلی الله علیه وسلم زنده ماند. مراد از «مصر» یعنی یکی از شهرهای اسلامی، نه کشور مصر - چنان که برخی گمان کرده اند.

یکی از علمای ما گفته: این که گفته شده در مصر بود، مورد تأمل است؛ چون امرای مصر شناخته شده‌اند و چنین کسی در میانشان نیست.

و در حدیث عبدالله بن جعفر نزد ابن سعد در «طبقات» آمده: «فرزند زن ملاعنه پس از آن دو سال زنده بود و سپس درگذشت.»

این نیز مؤیدی است بر اینکه داستان‌های عُوَیمِر و هلال دو ماجرای جداگانه‌اند. والله أعلم.

قوله: (مُصْفَرًّا) یعنی: با ضمه بر حرف اول (میم)، سکون صاد مهمله، فتح فاء و تشدید راء؛ یعنی رنگش زردی شدیدی داشت. این با آنچه در حدیث سهل آمده که رنگ او «سرخ یا بور» بود، منافاتی ندارد؛ زیرا آن، رنگ اصلی او بوده و این زردی، عارضی است (نه ذاتی).
قوله: (قلیل اللحم) یعنی بدنش لاغر و نحیف بود.



قوله: (سَبَطَ الشعر) با فتح «سین» مهمله و کسر «باء»؛ یعنی مویش صاف و نرم بود، و این ضدّ «جعد» (فرفری بودن) است.

قوله: (وكان الذى ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم) یعنی آن کسی که مورد اتهام قرار گرفت که با زن آن مرد بوده، رنگش «آدم» (یعنی به رنگ نزدیک به سیاهی یا گندم گونی) بود.

قوله: (خَدِلًا) با فتح «خاء» معجمه، سپس «دال» مهمله، و تشدید «لام»؛ یعنی ساق هایش پرگوشت و درشت بودند. ابوالحسین بن فارس گفت: «یعنی اعضای بدنش پر بود (درشت‌هیکل بود)». طبری گفت: این صفت فقط برای کسی صدق می‌کند که گوشت و استخوان درشت داشته باشد.

قوله: (كثير اللحم) یعنی در تمام بدنش گوشت و چاقی دیده می‌شد. احتمال دارد این جمله (كثير اللحم) توضیحی برای «خدل» باشد، بر اساس قول کسانی که گفتند «خدل» یعنی بدن پُرگوشت.

ولی اگر بنا بر قول کسانی باشد که گفتند فقط ساق پا پُرگوشت است، آنگاه جمله «كثير اللحم» تعمیم پس از تخصیص خواهد بود.

در روایت سلیمان بن بلال که بعداً خواهد آمد، این صفات نیز آمده: «جَعْدًا قَطَطًا» و این پیش‌تر در شرح حدیث سهل آمده که معنا شد.

و این صفات با حدیث سهل بن سعد نیز هم‌خوان است، آن‌جا که آمده: «عَظِيمُ الْأُتَيْتَيْنِ، خَدَلَجُ السَّاقَيْنِ» و غیره.

قوله: (فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اللهم بَيِّنْ) بیان آن در چهار باب بعد خواهد آمد. قوله: (فجاءت) در روایت سلیمان بن بلال آمده: «فوضعت» یعنی: زاید.

قوله: (فلاعن النبى صلى الله عليه وسلم بينهما) ظاهرش این است که «ملاعنه» (لعان بین زن و شوهر) بعد از زایمان زن صورت گرفت.

اما حمل می‌شود بر اینکه جمله «فلاعن» پس از این جمله بوده است: «فذهب به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره...» یعنی ترتیب زمانی رعایت نشده است.

و جمله «وكان ذلك الرجل...» معترضه است. دلیل بر این تفسیر آن است که روایت قاسم موافق با روایت سهل بن سعد است (که در آن ترتیب آمده است).



قوله: (لو كنت راجماً بغير بينة) کسانی که گفته‌اند خودداری زن از لعان موجب اجرای حد نیست، به این حدیث استدلال کرده‌اند. این قول، قول اوزاعی و اصحاب رأی (حنفیان) است. دلیل‌شان: حدود با امتناع ثابت نمی‌شود، و همچنین گفته‌ی پیامبر که «اگر قرار بود بدون دلیل کسی را سنگسار کنم...» دلیل نمی‌شود که لعان به تنهایی باعث اجرای حد باشد. احمد بن حنبل گفت: اگر زن از لعان خودداری کند، زندانی می‌شود. و اظهار داشت که نمی‌خواهد بگوید سنگسار شود؛ چون اگر زنی به زنا صراحتهً اقرار کند، ولی بعد رجوع کند، رجم نمی‌شود؛ پس چگونه وقتی فقط از لعان امتناع کرده، رجم شود؟! قوله: (فقال رجل لابن عباس في المجلس...) بیانش در باب «قول الإمام: اللهم بين» خواهد آمد.

قوله: (قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: آدم خذلاً) یعنی: به سکون «دال» (خَذَلاً) و نیز گفته شده با فتح آن هم رواست (خَذَلاً)، تخفیف در هر دو وجه. ساکن بودن دال نزد اهل لغت معروف است. ابو صالح اینجا همان عبدالله بن صالح کاتب لیث است. و در برخی نسخ از ابوذر آمده: «وقال لنا أبو صالح...» و روایت عبدالله بن یوسف را مؤلف (یعنی بخاری) در باب حدود به طور متصل آورده است.^۱

۲۲ - باب صَدَاقِ الْمَلَاعِنَةِ

باب: مهر زنی که لعان می‌شود

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: قوله: (باب صدق الملعنة) یعنی: بیان حکم صدق زن و شوهری که لعان کرده‌اند. اجماع وجود دارد که اگر دخول صورت گرفته باشد، زن تمام مهریه را مستحق است. اما در غیر مدخول بها، اختلاف است: جمهور گفته‌اند: نصف مهریه، مانند مطلقات دیگر پیش از دخول. ابو الزناد، حکم و حماد گفته‌اند: همه مهریه را می‌گیرد. زهری و برخی از مالکیه گفته‌اند: اصلاً مهریه‌ای ندارد.



۵۳۱۱ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لَابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ « اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ » . فَأَبَيَا . وَقَالَ « اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ » . فَأَبَيَا . فَقَالَ « اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ » فَأَبَيَا فَضَرَقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تَحَدَّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ قِيلَ لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ .

ترجمه: ایوب از سعید بن جبیر روایت کرده است که گفت: «به ابن عمر گفتم (حکم) مردی که همسرش را به زنا متهم می کند چیست؟ گفت: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بین زن و مردی از بنی عجلان جدایی انداخت و فرمود: «الله می داند که یکی از شما دروغ می گوید. آیا کس از شما هست که توبه کند؟» آندو سرباز زدند. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «الله می داند که یکی از شما دروغ می گوید. آیا کسی از شما هست که توبه کند؟» باز هم سرباز زدند پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: دوباره آندو سرباز زدند و در نتیجه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آنها را از هم جدا کرد.

ایوب گوید: عمرو بن دینار به من گفت: چیزی در این حدیث هست که نگفته ای، (عمرو) گفت: آن مرد پرسید: پس مالم چی؟ گوید: پیامبر فرمود: «هیچ مالی به تو تعلق نمی گیرد چون اگر در ادعایت صادق باشی آن مال حق است که به واسطه نزدیکی با زنت از آن او است و اگر دورغ گفته باشی به طریق اولی مال به تو تعلق نمی گیرد».

توضیح: قوله: (أخبرنا إسماعيل) یعنی: ابن علیّه معروف است. قوله: (قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته...) یعنی: حکم چنین حالتی چیست؟ مسلم از طریق دیگری از سعید بن جبیر آورده که افزوده است: «مصعب بن زبیر» میان متلاعنین (زن و شوهری که لعان کرده اند) جدایی نینداخت. سعید می گوید: من این را به ابن عمر گفتم.

و در روایت دیگر از سعید آمده که گفت: «از من درباره زن مصعب بن زبیر که لعان در موردش شده بود پرسیدند و نمی دانستم چه بگویم. پس به خانه ابن عمر در مکه رفتم...» و در آن آمده که گفتم: «ای ابا عبد الرحمن، آیا میان متلاعنین جدایی انداخته می شود؟» گفت:



«سبحان الله، آری.» و دانسته می شود که در روایت قبلی حذف شده و باید چنین باشد: «به مکه سفر کردم و...»

در روایت عبدالرزاق از معمر از ایوب از سعید بن جبیر آمده: «ما در کوفه درباره لعان اختلاف داشتیم؛ برخی می گفتند: بین زن و شوهر جدایی می شود، برخی می گفتند نه.» و از آن فهمیده می شود که این اختلاف نظر، قدیمی است.

عثمان بنی از فقهای بصره، همواره می گفت: لعان باعث جدایی نمی شود، همان طور که پیش تر هم نقل شد. و گویی حدیث ابن عمر به او نرسیده بود.

قوله: (فرق رسول الله صلی الله علیه وسلم بین أخوی بنی العجلان) بحث آن در باب بعد خواهد آمد. نام آن دو در حدیث سهل بن سعد آمده. در روایت ابو أحمد جرجانی آمده: «بین یکی از برادران بنی عجلان» (که هاء و دال مهمله دارد) و این تصحیف است. قوله: (وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب) به همین شکل در نسخه مستملی آمده و «لام» در «لكاذب» در بعضی نسخ نیامده.

قوله: (فهل منكما تائب؟ فأبیا) ظاهر آن این است که این سخن پیش از اجرای لعان بین آن دو بوده، و در ادامه نیز خواهد آمد.

قوله: (قال أيوب) این جمله به همان سند قبلی متصل است.

قوله: «فقال لی عمرو بن دینار إن فی الحدیث شیئاً لا أراک تحدّثه، قال: قال الرجل: مالی؟ قال: قیل لا مال لک.» خلاصه اش این است که عمرو بن دینار و ایوب هر دو این حدیث را از سعید بن جبیر شنیده اند، ولی عمرو چیزی را حفظ کرده که ایوب حفظ نکرده.

سفیان بن عیینه این را توضیح داده؛ زیرا این حدیث را از هر دو (عمرو و ایوب) نقل کرده، و در روایتش از عمرو چنین آمده: پیامبر صلی الله علیه وسلم به متلاعنین فرمود: «حساب شما با الله است. یکی از شما دروغگوست. هیچ حقی بر او نداری.»

قوله: «قال: مالی؟ قال: لا مال لک.» مراد از «لا سبیل لک» این است که «هیچ تسلطی (و حقی) بر او نداری.» و جمله ی «مالی» فاعل یک فعل محذوف است؛ گویی وقتی شنید «لا سبیل لک علیها» گفت: پس مال من چه می شود؟ و مقصود از مال، مهر است.

ابن العربی گفت: مراد از «مالی» همان مهریه ای است که به او داده بود. در پاسخ گفته شد: تو حق خود را با آمیزش و تمکین او دریافت کرده ای.



سپس ابن العربی این معنا را با تقسیم کامل توضیح داد: اگر راست گفته‌ای در آنچه به او نسبت داده‌ای، پس پیش‌تر حق خود را گرفته‌ای. و اگر دروغ گفته‌ای، این سزاوارتر است که هیچ حقی نداشته باشی تا مبادا او را به دو ظلم گرفتار کنی: یکی تهمت به آبرویش، و دیگر مطالبه‌ی مهریه‌ای که به حق از تو گرفته است.

قوله: «وَعَرَفَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ اسْمَ الْقَائِلِ لَا مَالَ لَكَ...» در این روایت، اسم کسی که گفت «لا مال لك» (تو مالی نداری) روشن شد، در حالی که در روایت قبلی به صورت مجهول آمده بود: «قِيلَ لَا مَالَ لَكَ». ولی نسائی این روایت را از زیاد بن ایوب از ابن علیّه با لفظ: «قال لا مال لك» نقل کرده.

و جمله‌ی «فقد دخلت بها» در روایت سفیان چنین آمده: «فهو بما استحلت من فرجها» (یعنی مهریه‌ات در برابر بهره‌برداری جنسی از او بوده).

و جمله‌ی «فهو أبعد منك» نیز نزد نسائی همین گونه آمده، و در روایت اسماعیلی از عثمان بن أبی شیبّه از ابن علیّه نیز آمده: «فهو أبعد لك»

و قبل از کتاب نفقات هم از طریق عمرو بن دینار از سعید بن جبیر آمده با لفظ: «فذلك أبعد وأبعد لك منها» یعنی دو بار لفظ «أبعد» را تکرار کرده برای تأکید.

جمله‌ی «ذلك» اشاره به دروغ است؛ یعنی: اگر راست گفته باشد، باز هم حق مطالبه مهریه ندارد؛ پس اگر دروغ گفته باشد، این حق از او دورتر و ناپسندتر است.

و از جمله «فهو بما استحلت من فرجها» این استفاده می‌شود: اگر زن پس از لعان خودش را دروغگو بداند و به زنا اعتراف کند، حد بر او واجب می‌شود؛ اما مهریه‌اش ساقط نمی‌شود.^۱



۳۳ - باب قول الإمام لِمَتَلَاعِنِينَ إِنَّ أَحَدَكُمْ كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ تَائِبٌ

باب: «گفته امام برای زن وشوهری که لعان می کنند: «همانا یکی از شما دروغگو هستید، آیا یکی از شما توبه کار هستید؟».

توضیح: قوله: «باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكم كاذب» یعنی: گفتن این جمله از سوی امام به متلاعنین که یکی از شما دروغ می گوید. در اینجا غلبه‌ی ضمیر مذکر بر مؤنث دیده می‌شود.

عیاض و به‌دنبالش نووی گفتند: جمله‌ی «أحدكم» (یکی از شما) ردی است بر نظر برخی از نحویان که گفته‌اند: واژه‌ی «أحد» فقط در نفی به کار می‌رود (مثل «ما جاءني أحد»). و یا اینکه فقط در وصف به کار می‌رود (نه در اشاره به فرد خاص). ولی مبرد این کاربرد را جایز دانسته است.

در این حدیث، کلمه‌ی «أحد» نه در نفی آمده و نه در وصف، بلکه در اشاره به یک فرد معین آمده است، یعنی یکی از این دو نفر.

فاکهی گفت: این از شگفت‌انگیزترین گفته‌های قاضی (عیاض) است با وجود مهارتش؛ چون نحویان که گفتند «أحد» در اثبات کاربرد ندارد، فقط درباره «أحد» در معنای عموم گفته اند، مانند: «ما فی الدار من أحد» یا «ما جاءني أحد». اما «أحد» به معنی «یک نفر خاص»، در استعمال مثبت هم جایز است، مانند: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، (فَشَهِدَةُ أَحَدِهِمَا) و مانند «أحدكم کاذب».

قوله: «فهل منكم من تائب؟»: این احتمال وجود دارد که این جمله جنبه ارشادی داشته باشد، نه اینکه حتماً یکی از آن دو اقرار کرده باشد. چون اگر مرد از ادعایش عقب‌نشینی کند، این توبه است.^۱

۵۳۱۲ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنِينَ ، فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَتَلَاعِنِينَ « حَسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ أَحَدَكُمْ كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا » . قَالَ مَالِي قَالَ « لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا ، فَهَوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ » . قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو .



وَقَالَ أَيُّوبُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ - وَفَرَّقَ سَفِيَّانَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى - فَرَّقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ « اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ » . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ سَفِيَّانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبُ كَمَا أَخْبَرْتُكَ .

ترجمه: از سفیان روایت است که عمرو گفت: از سعید بن جبیر شنیدم که گفت: درباره زن و شوهری که لعان می کنند از ابن عمر پرسیدم وی گفت: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) برای لعان کنندگان فرمود: «سروکار شما با الله است یکی از شما دروغگو هستید و تو را راهی بر این زن نیست». آن مرد گفت: مال من. آن حضرت فرمود: «تو را مالی نیست اگر راست گفته ای آن مال در بدل آنچه که از جماع با وی بهره مند گشته ای، اگر دروغ گفته ای آن مال از تو به دور است». سفیان گفته است: از سعید بن جبیر شنیده ام که می گفت به ابن عمر گفتم: مردی زن خود را لعان می کند (حکم آن چیست؟) ابن عمر با اشاره انگشت گفت: سفیان (راوی حدیث) اشاره ابن عمر را چنین نمودار کرد: دو انگشت سبابه و میانه را از هم جدا کرد. ابن عمر گفت: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) میان زن و شوهر از قبیلہ بنی عجلان جدایی آورد و فرمود: «الله می داند که یکی از شما دروغگو هستید، آیا از دروغ خود به نزد الله توبه کار هستید؟» و این عبارت را سه بار تکرار کرد. سفیان گفته است: من این را از عمرو و ایوب حفظ کرده ام چنانکه تو را خبر دادم.

توضیح: قوله: «سفیان قال عمرو» یعنی: مراد از عمرو، عمرو بن دینار است. در روایت حمیدی آمده: «از سفیان، که گفت: عمرو برایمان نقل کرد...» و آنچه در این باره لازم بود، در جای قبلی توضیح داده شد.

قوله: «قال سفیان حفظته من عمرو» این سخن علی بن عبدالله (یعنی بخاری) است و می خواهد تصریح کند که سفیان این حدیث را مستقیماً از عمرو شنیده.

قوله: «قال أيوب» یعنی این جمله به سند قبل متصل است، نه اینکه تعلیقی باشد. و حاصل آن: سفیان این حدیث را هم از عمرو بن دینار و هم از ایوب از ابن عمر روایت کرده. و در روایت حمیدی از سفیان آمده: «و ایوب در مجلس عمرو حدیث را گفت، پس عمرو نیز حدیث خود را گفت. آنگاه ایوب گفت: تو حدیث را بهتر از من نقل کردی.»

و در جای قبلی، بیان شد که علت این سخن ایوب این بود که عمرو چیزی را نقل کرده بود که ایوب حفظ نکرده بود.



قوله: «فقال بإصبعيه» این تعبیر از باب اطلاق «قول» بر «فعل» است. و جمله‌ی «و فرق سفیان بین السبابة والوسطی» جمله‌ای معترضه است و کیفیت آن را توضیح می‌دهد، و ظاهراً این کار را بر اساس نقل و سنت انجام داده نه از روی اجتهاد شخصی.

و جمله‌ی «فرق النبی صلی الله علیه وسلم...» پاسخ به پرسش قبلی است. قوله: «وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب» عیاض گفت: ظاهر این جمله آن است که پس از پایان لعان گفته شده، و از آن استفاده می‌شود که گناهکار را به توبه دعوت می‌کنند، حتی اگر به صورت اجمالی باشد، و دروغ‌گو باید توبه کند.

ولی داوودی گفت: این جمله پیش از لعان گفته شده تا آن‌ها را از آن باز دارد، و قول اول (یعنی بعد از لعان) به سیاق حدیث نزدیک‌تر است.

من می‌گویم (یعنی ابن حجر): قول داوودی از یک جهت دیگر اولی است: و آن اینکه موعظه پیش از وقوع گناه، مشروع‌تر و شایسته‌تر است نسبت به موعظه بعد از گناه. اما از نظر سیاق حدیث، روایت ابن عمر احتمال هر دو را دارد. ولی در روایت ابن عباس، سیاق به روشنی همان است که داوودی گفت: در روایت جریر بن حازم از ایوب از عکرمه از ابن عباس، نزد طبری، حاکم، و بیهقی آمده: در داستان هلال بن أمیة، وقتی آیه لعان نازل شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم آن دو را فراخواند و فرمود: «الله می‌داند که یکی از شما دروغ‌گوست؛ آیا از شما کسی توبه می‌کند؟» هلال گفت: «به خدا قسم من راستگو هستم»... و ادامه حدیث.

پیش‌تر گفته شد که حدیث ابن عباس درباره ماجرای دیگر است، نه همان ماجرای روایت سهل بن سعد یا ابن عمر، پس هر دو قول می‌تواند درست باشد بر اساس تعدد واقعه.

۳۴ - باب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتْلَاعَيْنِ

باب: جدایی میان لعان کنندگان

۵۳۱۳ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْرَأَةٍ قَذَفَهَا، وَأَحْلَفَهُمَا .



ترجمه: از عبيدالله، از نافع روايت است كه ابن عمر رضى الله عنهما گفت: همانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميان مرد و زنى كه شوهرش او را به زنا نسبت داده بود، جدایی آورد و هر دو را سوگند (لعان) داد.

۵۲۱۴ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَأَعَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

ترجمه: از نافع روايت است كه ابن عمر گفت: پیامبر صلى الله عليه وسلم ميان مرد و زنى از انصار لعان كرد و ميان شان جدایی آورد.

توضیح: گفتار او: «باب جدایی ميان زن و شوهر لعان کننده» اين عنوان در نسخه‌ی مستملی آمده، و اسماعیلی نیز آن را ذكر کرده، و در نسخه‌ی نسفی فقط «باب» آمده بدون عنوان، و در ديگر نسخه‌ها نیز اصلاً نيامده است. نسخه‌ی اول مناسب‌تر است. در اين باب حديثی از ابن عمر آمده از طريق عبيدالله بن عمر عمری از نافع، كه از دو طريق روايت شده است. در روايت اول آمده: «بين مردی و زنى كه مرد، زن را متهم كرد، جدایی انداخت و آن دو را به سوگند واداشت». و در روايت دوم آمده: «بين مرد و زنى كه لعان كردند، پیامبر آن دو را به سوگند واداشت».

از اين تعبير استفاده می‌شود كه انتقاد يحيى بن معين و ديگران به روايت با لفظ «فَرَّقَ بين المتلاعنين» اختصاص به حديث سهل بن سعد دارد، زيرا ابوداود آن را از طريق سفیان بن عيينه از زهری از سهل با همين لفظ نقل کرده و سپس گفته: «هيچ كس اين عيينه را در اين لفظ پيروي نكرده است».

سپس از طريق ديگر از ابن عيينه از عمرو بن دينار از سعيد بن جبیر از ابن عمر روايت کرده: «رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دو برادر از بنی عجلان جدایی انداخت». ابن عبدالبر می‌گويد: احتمال دارد ابن عيينه بين دو حديث اشتباه کرده و حديثی را در حديثی ديگر داخل کرده باشد.

و ابن ابی خيثمه نقل کرده كه از يحيى بن معين درباره‌ی اين حديث پرسیده شد، و او گفت: «اين روايت اشتباه است».



ابن عبدالبر گفت: اگر منظور حدیث سهل باشد، اشتباه قابل توجه است، ولی اگر غیر آن باشد، این روایت مردود است.

نویسنده (ابن حجر) می گوید: در حدیث سهل از طریق ابن جریج نیز آمده: «و این، سستی شد که دو نفر لعان کننده، دیگر هرگز با هم جمع نشوند».

ولی ظاهر سیاق نشان می دهد که این جمله از کلام زهری است، پس روایت مرسل است (یعنی با واسطه صحابی نقل نشده).

من در باب «لعان و طلاق دهنده» بیان کردم که چه کسی این حدیث را به صورت متصل و چه کسی مرسل نقل کرده است.

و بر فرض مرسل بودن، این لفظ از این طریق ثابت شده، و کسانی که معتقدند جدایی میان زن و شوهر لعان کننده با خود لعان واقع نمی شود، بلکه نیاز به حکم حاکم دارد، به این روایت استناد کرده اند.

اما روایت ابن جریج مؤید این است که جدایی با خود لعان حاصل می شود، و اگرچه مرسل باشد، همان مضمون از ابن عمر نیز نزد دارقطنی با همین لفظ آمده است.

و این مؤید قول کسانی است که گفته اند عبارت «فرق بینهما» در حدیث، بیان یک حکم است، نه این که خود رسول الله جدایی را اجرا کرده باشد. همچنین برای تأیید این نظر، به روایت دیگری نیز استناد شده است.

در روایت دیگر آمده است: «تو دیگر بر او (زن) راهی نداری».

برخی این جمله را پاسخ به سؤال مردی دانسته اند که پرسیده بود: «مالی که او از من گرفته، چه می شود؟»

پاسخ داده شده که: معیار در اینجا عموم لفظ است، و چون «راهی نداری» در سیاق نفی آمده و نکره است، شامل مال و بدن (یعنی حق زناشویی) هر دو می شود، و بنابراین هرگونه سلطه یا ارتباطی را نفی می کند.

در پایان حدیث ابن عباس نزد ابوداود آمده است: «پیامبر صلی الله علیه وسلم حکم کرد که دیگر نفقه و سکونت بر عهده ی مرد نیست، زیرا این جدایی بدون طلاق یا فوت زن رخ داده است». و این دلالت دارد بر این که جدایی با خود لعان واقع شده است. و از آن فهمیده



می شود که در حدیث سهل که آمده: «او زن را سه طلاقه کرد پیش از آن که پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور جدایی دهد»، در واقع آن مرد قبل از آن که بفهمد لعان خود موجب جدایی است، به خاطر نفرت شدیدی که از زن داشت، عجله کرده و او را طلاق داده است. و از عبارت «هرگز با هم جمع نمی شوند» استدلال شده که جدایی لعان، دائمی و همیشگی است. و نیز این که اگر مرد لعان کننده، خودش را تکذیب کند، دیگر حق ازدواج با آن زن را ندارد.

اما گروهی گفته اند: این اجازه وجود دارد، و لعان فقط یک طلاق بائن (غیرقابل رجوع بدون عقد جدید) ایجاد می کند. این قول حماد، ابوحنیفه، محمد بن حسن، و نیز رأیی از سعید بن مسیب است.

ایشان گفته اند: اگر مردی که لعان کرده خود را تکذیب کند، مانند دیگر مردان می تواند خواستگار زن شود.

از شعبی و ضحاک نیز نقل شده که اگر خودش را تکذیب کند، همسرش به او بازگردانده می شود.

ابن عبدالبر می گوید: این دیدگاه، قول سوم است.

ابن حجر می گوید: ممکن است منظور از این که «زن به او بازگردانده می شود» این باشد که بعد از عقدی جدید، بتواند با او ازدواج کند، که در این صورت با نظر قبلی هماهنگ است. ابن سمعانی می گوید: در مورد همیشگی بودن جدایی لعان، دلیلی عقلی نیافتم، بلکه باید از نص پیروی کرد.

ابن عبدالبر نقل کرده که برخی از اصحاب ما (مالکیه) گفته اند: فایده ای این حکم این است که یک «ملعون» با کسی که ملعون نیست، جمع نشود، زیرا یکی از آن ها ملعون است، ولی اگر زن با مرد دیگری ازدواج کند، این حالت صدق نمی کند.

برخی اعتراض کرده اند که اگر چنین باشد، باید هر دو از ازدواج منع شوند، چون یکی از آن ها قطعاً ملعون است.

پاسخ داده اند که در چنین حالتی، این دو نفر از هم جدا شده اند، و بنابراین مانعی برای ازدواجشان با دیگران وجود ندارد.



ابن سمعان می گوید: برخی از حنفی ها ایراد گرفته اند که تعبیر «المُتْلَعَان» (زن و شوهر لعان کننده) اقتضا می کند که برای تحقق جدایی دائمی، باید هر دو لعان کرده باشند، در حالی که شافعی ها معتقدند فقط لعان مرد برای تحقق جدایی دائمی کافی است. پاسخ داده اند که چون لعان مرد در پاسخ به لعان زن است، و لفظ صریح لعنت از سوی مرد صادر می شود، لذا لعان از سوی مرد به تنهایی نیز «ملاعنه» نامیده می شود. و چون لعان مرد، تهمت زنا را اثبات می کند، موجب نفی نسب فرزند می شود و این باعث بطلان فراش (پیوند نکاح) می گردد، و با این امر نکاح منحل می شود. اگر گفته شود: اگر مردی که لعان کرده، خود را تکذیب کند، دیگر حکم لعان از بین می رود و زن دوباره برای ازدواج با او حلال می شود؛ پاسخ این است که: لعان نزد شما (حنفیان)، شهادت است، و اگر شاهد بعد از صدور حکم، شهادتش را پس بگیرد، حکم تغییر نمی کند. اما نزد ما (شافعیان)، لعان سوگند است، و اگر با این سوگند حکمی صادر شده باشد، بازگشت از آن، آن حکم را از بین نمی برد. پس اگر مرد خود را تکذیب کند، به نوعی اقرار کرده که آنچه باعث سقوط حد از او شده بود، رخ نداده است، پس باید بر او حد اجرا شود. و با این حال، اثر لعان از بین نمی رود.^۱

۲۵ - باب يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمَلْعَنِ

باب: پیوستن فرزند (به مادر) در ملاعنه

توضیح: یعنی اگر مرد قبل یا بعد از زایمان، فرزند را از خود نفی کرد.

۵۳۱۵ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْرَأَةٍ ، فَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفُزِقَ بَيْنَهُمَا ، وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ .

ترجمه: «ابن عمر می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در بین مردی و زنش ملاعنه برقرار کرد، بعد از انجام ملاعنه اولاد آن زن را از مرد نفی کرد، در بین آن زن و مرد جدایی انداخت و اولاد را به زن ملحق نمود».



توضیح: در روایتی آمده: «پیامبر بین مرد و زنش لعان برقرار کرد و مرد از فرزند زن تبری جست.» طیبی گفته: حرف «فاء» در «فانتقی»، دلالت بر این دارد که لعان سبب تبری بوده است.

اگر مراد این باشد که لعان باعث ثبوت تبری ونفی است، درست است. اما اگر بگوییم لعان علت ایجاد تبری است، نه، چون اگر در لعان به فرزند اشاره نشود، فرزند منتفی نمی‌شود. در موطأ این حدیث با واژه «وانتقی» (با واو نه فاء) آمده است. ابن عبدالبر می‌گوید: برخی از راویان از مالک، آن را به صورت «وانتقل» (با قاف و لام) نقل کرده‌اند که احتمال تصحیف دارد.

در تفسیر سوره نور آمده: «مردی زن خود را متهم کرد و از فرزندش تبری جست. پیامبر دستور داد لعان کنند.»

اینجا نشان می‌دهد که تبری علت لعان است، نه نتیجه آن. در این حدیث دلیل آمده بر مشروع بودن لعان برای نفی فرزند. نظر احمد بن حنبل این است که فرزند با صرف لعان منتفی می‌شود، حتی اگر مرد در لعان اشاره‌ای به فرزند نکند. اما در این نظر اشکال است؛ چون اگر مرد فرزند را بپذیرد، به او ملحق می‌شود. لعان تنها حد قذف را از مرد برمی‌دارد و زنا را برای زن اثبات می‌کند، و زن با لعان خود حد را از خود رفع می‌کند.

امام شافعی می‌گوید: اگر مرد در لعان به فرزند اشاره نکند، باز هم فرزند منتفی می‌شود و می‌تواند برای تبری، دوباره لعان کند. ولی زن نیاز به تکرار ندارد. اگر مرد امکان رجوع به حاکم داشته ولی بدون عذر تا زمان زایمان تأخیر انداخته، دیگر نمی‌تواند فرزند را نفی کند (مانند مسأله شُفعه).

در این حدیث روشن می‌شود که برای نفی فرزند، نیازی به این نیست که مرد تصریح کند فرزند از زناست یا زن را با یک حیض استبراء کرده است. مالکیه گفته‌اند این شرط است، ولی مخالفان‌شان می‌گویند که در این حدیث بدون ذکر این مسائل فرزند نفی شده. امام شافعی می‌گوید: زن باردار ممکن است حیض ببیند، پس شرط استبراء معنایی ندارد. ابن العربی می‌گوید: در این باره پاسخ قانع‌کننده‌ای نیافتیم.

گفته‌ی راوی: «پس پیامبر میان آن‌ها جدایی انداخت و فرزند را به مادر ملحق کرد»: دارقطنی گفته: این اضافه را فقط مالک نقل کرده است. ابن عبد البر نیز گفته: گفته‌اند که



مالک به تنهایی این عبارت را در حدیث ابن عمر نقل کرده است. هرچند در احادیث دیگر از جمله حدیث سهل بن سعد نیز چنین عبارتی آمده است؛ همان گونه که در روایت یونس از زهری نزد ابوداود آمده: «سپس [زن] باردار بیرون رفت و فرزند از آن مادر شد» و در روایت اوزاعی از زهری نیز آمده: «و فرزند به مادر منسوب شد».

منظور از «ملحق شدن فرزند به مادر» این است که فرزند تنها به مادر نسبت داده شد و از شوهر نفی شد، و میان آنان ارثی وجود ندارد. اما مادر از فرزند طبق سهمیه‌ای که الله تعیین کرده، ارث می‌برد. این موضوع به صراحت در حدیث سهل بن سعد آمده است، که در پایان شرح آن بیان شد. گفته شد که فرزند او به مادر منسوب می‌شد و سپس این سنت برقرار شد که مادر از فرزند ارث می‌برد و فرزند نیز از او ارث می‌برد آن گونه که الله مقرر کرده است.

برخی گفته‌اند که مقصود از «ملحق شدن فرزند به مادر» این است که مادر هم پدر و هم مادر فرزند محسوب می‌شود، و اگر برای فرزند وارثی جز مادر نبود، تمام دارایی‌اش به مادر می‌رسد. این نظر ابن مسعود، واثله و برخی دیگر است و روایتی نیز از احمد بن حنبل و ابن القاسم همین را بیان کرده است.

برخی دیگر گفته‌اند که عصبه‌ی مادر (اقوام ذکور مادری) عصبه‌ی فرزند محسوب می‌شوند، که نظر علی، ابن عمر و روایت مشهوری از احمد است. و نیز گفته شده که مادر و برادران مادری به صورت فرض و رد (بازگرداندن باقیمانده ارث) از او ارث می‌برند. این نظر ابوعبید، محمد بن حسن و روایتی از احمد است که گفته: اگر هیچ وارث فرضی وجود نداشته باشد، عصبه‌های مادری، عصبه‌ی فرزند محسوب می‌شوند.

بر پایه این حدیث، استدلال شده که اگر فرزند نفی شده از راه لعان دختر باشد، مرد ماعن می‌تواند با او ازدواج کند. این نظریه‌ی نادر و شاذی از برخی شافعیان است، ولی نظر صحیح‌تر همان است که جمهور گفته‌اند: ازدواج با چنین دختری حرام است، چون در حکم ربیبه (دختر همسر) او محسوب می‌شود.^۱



۳۶ - باب قول الإمام اللهم بين

باب: فرموده امام: بارالها، حق را آشکار کن.

توضیح: گفته‌ی راوی: «باب گفتن امام: «اللهم بين» (خدایا، حقیقت را روشن کن).

ابن العربی گفته: معنای این دعا تنها درخواست روشن شدن صدق یکی از طرفین نیست، بلکه دعایی برای تولد نوزاد با نشانه‌های شباهت است، تا حقیقت روشن شود. ممکن است حتی با مرگ کودک، روشن شدن حقیقت ممکن نباشد. حکمت این دعا، هشدار و بازدارندگی دیگران از ارتکاب چنین اعمالی است، زیرا موجب بی‌آبرویی شدید می‌شود، حتی اگر حد (شرعی) دفع شده باشد.^۱

۵۳۱۶ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بُلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ الْمُتَلَّاعِيَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتَلَيْتَ بِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي . فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُضْطَرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبَطَ الشَّعْرَ ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ أَدَمَ خَدًّا كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعَدًا قَطَطًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اللَّهُمَّ بَيِّنْ » . فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجَهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا ، فَلَا عَن رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ رَجُلٌ لَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ » . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تَظْهَرُ السُّوءَ فِي الْإِسْلَامِ .

ترجمه: «ابن عباس می گوید: جریان ملاعنه ای را که به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - انجام شد، ذکر نمودم و عاصم بن عدی در این مورد حرفی زد (که سزاوار گفتن نبود) و پشیمان شد، در این اثنا یکی از اقوام عاصم به نزد او آمد و شکایت کرد، که مردی را با زنش در حالت همخوابی دیده است، عاصم با خود گفت: این سزای سخن ناروایی است که گفتیم، به خاطر آن به این بلا مبتلا شدم، عاصم آن مرد را به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برد و جریان زنش را به او گفت، مردی که شکایت کرده بود، زرد رنگ و لاغر، و



موهای ژولیده و نامرتبی داشت، اما آن شخصی که متهم بود که به زن آن مرد تجاوز کرده است، انسانی بود دارای ساقهای محکم و گندم گون و چاق، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: الها! این موضوع را معلوم گردان، وقتی آن زن وضع حمل کرد بچه ای را به دنیا آورد که شبیه به مرد متهم بود، بنابراین پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در بین این زن و مرد ملاحظه برقرار نمود.

یک نفر در مجلس به ابن عباس گفت: آیا این همان زنی بود، که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - درباره او گفت: «اگر می توانستم کسی را بدون شاهد و بینه رجم کنم حتماً این زن را رجم می نمودم؟» ابن عباس گفت: خیر این زنی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - درباره اش چنین سخنی را گفت، زنی بود که علناً به بدکاری اشتغال داشت.

توضیح: گفته‌ی راوی: «اسماعیل برای ما حدیث گفت» وی اسماعیل بن ابی اویس است و یحیی بن سعید، انصاری است.

گفته‌ی راوی: «عبدالرحمن بن قاسم به من خبر داد...» این روایت و همچنین روایت لیث که چهار باب قبل آمده بود، نشان می‌دهد که روایت ابن جریج از یحیی بن سعید از قاسم (که شافعی و دیگران آورده‌اند) دارای تسویه (نوعی اشکال در سلسله راویان) بوده است. گرچه یحیی از قاسم حدیث شنیده، ولی این حدیث خاص را فقط از پسرش، عبدالرحمن، از قاسم شنیده است.

گفته‌ی راوی: «زن، کودکی به دنیا آورد که شبیه مردی بود که شوهرش ادعا کرده بود با او بوده، پس پیامبر بین آن‌ها لعان برقرار کرد»: ظاهر این روایت آن است که لعان بعد از زایمان انجام شد، اما پیش‌تر در حدیث سهل بن سعد آمده بود که لعان قبل از زایمان انجام گرفت. بنابراین، «فلاعن» در اینجا باید به عبارت قبلی «فأخبره...» متصل باشد. عبارت «و آن مرد دارای چهره زرد بود و ...» جمله‌ای معترضه است. البته ممکن است - هرچند بعید است - که دو بار لعان انجام شده باشد: یکی به دلیل قذف (نسبت ناروا) و دیگری به دلیل نفی فرزندی. والله اعلم.

گفته‌ی راوی: «مردی از ابن عباس پرسید...»: این سؤال‌کننده، عبدالله بن شداد بن الهاد، پسرخاله‌ی ابن عباس است. ابوالزناد او را از قاسم بن محمد در همین حدیث نام می‌برد (در کتاب الحدود).



گفته‌ی راوی: «كانت تظهر في الإسلام سوء»: یعنی زن آشکارا کار زشت انجام می‌داد، ولی با دلیل یا اعتراف شرعی اثبات نشده بود.^۱

فوائد حدیث:

■ داوودی گفته: در این حدیث، جواز عیب‌گویی از کسی که راه فساد را در پیش گرفته دیده می‌شود. البته ایراد شده که ابن عباس نام آن زن را نبرده است. اگر منظور، بیان عیب به صورت مبهم باشد، ممکن است پذیرفته شود. در تفسیر از روایت عکرمه از ابن عباس آمده که پیامبر فرمود: «اگر نبود آنچه از کتاب الله پیش‌تر آمده بود، با او برخورد می‌کردم»؛ یعنی اگر حکم لعان از قبل تعیین نشده بود، به‌خاطر شباهت فرزند به آن مرد، او را مجازات می‌کردم.

■ از این حدیث استفاده می‌شود که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مواردی که وحی نازل نشده بود، با اجتهاد حکم می‌داد، اما اگر وحی نازل می‌شد، دیگر به اجتهاد نمی‌پرداخت و بر اساس ظاهر حکم می‌داد، حتی اگر قرائنی برخلاف ظاهر وجود داشت.

در احادیث لعان، نکات و فواید زیادی وجود دارد. از جمله اینکه:

■ مفتی اگر به حکم مسأله‌ای یقین نداشته باشد و احتمال دهد نصی در آن بیابد، نباید عجولانه اجتهاد کند.

■ سفر برای یافتن حکم شرعی جایز است، چنان‌که سعید بن جبیر از عراق برای دانستن حکم لعان به مکه رفت.

■ مراجعه به عالم حتی در وقت استراحت او مجاز است، اگر بداند که ناراحت نمی‌شود.

■ احترام به عالم و خطاب او با کنیه (لقب پدرانه) مستحب است.

■ تعجب کردن از نادانسته‌ها و تعظیم علم آموخته‌شده امری پسندیده است.



- بیان تاریخچه‌ی احکام («اول کسی که این مسأله را پرسید...») نشانه‌ی توجه به آغازها و پیشینه‌هاست.
- فتنه‌ها گاه به زبان آغاز می‌شود و گاه اثر آن دامن نزدیکان را می‌گیرد.
- قاضی باید از تداوم باطل توسط طرف دعوی جلوگیری کند، با موعظه و تذکر.
- اگر دو مفسده روی دهد، باید سبک‌تر را بر سنگین‌تر ترجیح داد.
- غیرت، هرچند شدید و سخت باشد، آسان‌تر از قتل است، که به قصاص می‌انجامد.
- شارع راه خروج را با طلاق یا لعان قرار داده است.
- استفاده از عبارت «أرأیت» برای پرسش، در گذشته نیز رایج بوده است.
- خبر واحد (روایت یک نفر ثقہ) معتبر است.
- حاکم باید متلاعنان را پیش از لعان موعظه کند، به‌ویژه در نوبت پنجم.
- بیشتر فقیهان این موعظه را فقط برای زن لازم دانسته‌اند، اما گروهی از شافعیان گفته‌اند برای هر دو لازم است.
- بیان حکم باید با دلیل همراه باشد.
- پرسیدن مسائلی که منجر به افشای عیب مسلمانی شود، مکروه است.
- شافعی گفته: در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم به‌خاطر نزول وحی از طرح چنین مسائل اجتناب می‌شد، مبدا حلالی به‌خاطر پرسش حرام شود.
- برخی از سلف پرسش در امور هنوز واقع‌نشده را مکروه می‌دانستند، هرچند بیشتر فقیهان در عمل خلاف آن عمل کرده‌اند.
- صحابه از احکام مسائلی که هنوز درباره‌شان وحی نازل نشده بود، می‌پرسیدند.
- و در این حدیث آمده است که عالم (دانشمند دینی) اگر از پرسش ناراضی باشد، می‌تواند آن را نکوهش کرده و زشت جلوه دهد. همچنین، کسی که به دلیل رفتار دیگری دچار ناراحتی شود، می‌تواند او را مورد سرزنش قرار دهد. و نیز کسی که نیازمند دانستن حکمی باشد، نباید به خاطر ناراضیاتی، خشم یا سردی عالم از پاسخ گرفتن ناامید شود، بلکه



باید با نرمی و ملاطفت پیگیر شود تا نیاز خود را برطرف کند. همچنین پرسیدن درباره واجبات دینی، چه در خفا و چه در علن، مشروع است و در چنین سؤالاتی حتی اگر موضوع آن قبیح باشد، هیچ ایرادی بر پرسشگر وارد نیست.

■ در این حدیث، ترغیب به توبه، عمل به پوشاندن (عیوب)، و این نکته آمده است که در نبود واسطه، حق تنها در یک طرف قرار دارد؛ چنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «یکی از شما دروغ می گوید». همچنین، اگر دو طرف دعوا هر دو ادعای دروغ داشته باشند، هیچ کدام مجازات نمی شوند، حتی اگر یقین داشته باشیم یکی از آن ها دروغگوست ولی نتوانیم مشخص کنیم کدام.

■ و نیز اگر لعان (قسم خوردن زوجین در اتهام زنا) واقع شود، حد قذف (تهمت زنا) از شوهر و شخص متهم برداشته می شود؛ زیرا در برخی روایات، نام شخص متهم نیز آمده ولی گفته نشده که شوهر مجازات شد. داوودی می گوید: مالک چنین حکمی نداد چون این حدیث به او نرسیده بود، و اگر می رسید، موافقت می کرد. برخی از مالکی ها و حنفی ها گفته اند چون شخص متهم شکایت نکرد، پس حد اجرا نشد. برخی نیز گفته اند چون شریک یهودی بود، حد اجرا نشد (ولی این توجیه محل بحث است).

■ همچنین در این حدیث آمده که امام (قاضی) موظف نیست فردی را که به او اتهام زده شده آگاه کند. و اینکه زن حامله پیش از زایمان نیز می تواند در مراسم لعان شرکت کند، زیرا در حدیث آمده: «نگاه کنید، اگر بچه را آورد...»، همان طور که در حدیث سهل و ابن عباس آمده است. در روایت مسلم از ابن مسعود آمده: مردی با همسرش آمد و لعان کردند. پیامبر فرمود: «شاید فرزندی سیاه پوست و مجعد (فروری) به دنیا بیاید»، و چنین شد. این روایت نظر جمهور (اکثریت علما) را تأیید می کند و برخلاف نظر برخی اهل رأی است که گفتند در حالت حاملگی لعان ممکن نیست چون نمی دانیم این بارداری ناشی از چه چیزی است (مثلاً باد یا غیره!). اما جمهور می گوید: لعان برای جلوگیری از حد قذف مرد و حد رجم



زن تشریع شده، فرقی نمی‌کند زن باردار باشد یا نباشد، و حتی در مورد زن یائسه هم جایز است.

■ در مورد دختر نابالغ نیز اختلاف است. جمهور گفته‌اند اگر مردی او را متهم کند، می‌تواند برای رفع حد از خود لعان کند.

■ همچنین استدلال شده که در «سوگند دروغ (یمین غموس)» کفاره‌ای نیست، چون اگر بود در این داستان ذکر می‌شد. برخی پاسخ دادند که چون مشخص نیست کدام یک سوگند دروغ خورده، کفاره مشخص نشد؛ ولی اگر واجب بود، به صورت کلی باید بیان می‌شد، مثلاً «آن که دروغ گفت، کفاره بدهد» همان طور که به توبه توصیه شد.

■ در سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود: «یا شاهد بیاور یا حد بر پشتت جاری شود»، آمده که اگر تهمت زن نتواند شاهد بیاورد و از طرف مقابل بخواهد سوگند بخورد، درخواست او پذیرفته نمی‌شود، زیرا حکم تنها در صورت آوردن بینة (شاهد) یا لعان تغییر می‌کند.

■ در این حدیث، جواز ذکر اوصاف نکوهیده (مثلاً سیاه بودن، فرفری بودن) هنگام ضرورت آمده است، و این غیبت محسوب نمی‌شود. همچنین، لعان تنها برای کسی جایز است که شاهد ندارد؛ اما برخی گفته‌اند حتی اگر شوهر شاهد بر زنا داشته باشد، باز هم برای نفی فرزند می‌تواند لعان کند، چون نفی فرزند همیشه به زنا محدود نیست؛ مالک، شافعی و پیروان شان نیز همین نظر را دارند.

■ در این حدیث آمده که احکام بر ظاهر بنا شده‌اند و امور باطنی به الله واگذار می‌شود. ابن تین می‌گوید شافعی با این حدیث، جواز پذیرش توبه زندیق (کسی که نفاق پنهان دارد) را ثابت کرده، ولی برخی مخالفت کرده‌اند، چون نفاق او با شواهد مشخص شده است و توبه‌اش نباید پذیرفته شود. اما استدلال شافعی روشن است: پیامبر صلی الله علیه وسلم با اینکه می‌دانست یکی از طرفین لعان دروغ می‌گوید، ولی چون شرع حکم کرده به ظاهر عمل شود، کسی را مجازات نکرد.



■ از این روایت برمی آید که قاضی نباید در اجرای حدود تنها به گمان و قرائن اکتفا کند، بلکه باید با دلیل شرعی و قطعی باشد؛ همان طور که در صورت نبود شاهد، اگر متهم انکار کند و سوگند بخورد، باید حکم را طبق ظاهر بدهد. شافعی از اینجا نیز استحسان (ترجیح نظر شخصی بر نص شرعی) را باطل دانسته چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اگر سوگندها نبود، با آن زن کار دیگری می کردم».

■ و نیز آمده که اگر قاضی با تلاش و رعایت شرایط، حکم داد، آن حکم نقض نمی شود مگر اینکه نقصی در شرایط یا دلیل آن کشف شود. همچنین، لعان در مورد هر زنی که با او ازدواج شرعی شده باشد، چه نزدیکی انجام شده باشد یا نه، جایز است؛ ابن منذر در این مورد اجماع را نقل کرده است. اما در مورد زن عقدشده ولی هنوز نزدیکی نشده، در مورد مهر بین فقها اختلاف است.

■ اگر ازدواج فاسد بوده یا زن سه طلاقه بوده و بچه ای به دنیا آورد و مرد بخواهد فرزند را نفی کند، باز هم می تواند لعان کند. اما ابوحنیفه گفته است: فرزند به او ملحق می شود و نه نفی و نه لعانی وجود ندارد، چون زن دیگر همسر او نیست. همچنین اگر زن را متهم کرده، سپس او را سه طلاقه کرده، می تواند لعان کند، ولی ابوحنیفه گفته نه. ابن ابی شیبہ نقل کرده که شعبی در پاسخ به این مسأله گفت: اگر سه طلاقه اش کند و بچه به دنیا آورد و او فرزند را نفی کند، می تواند لعان کند. حارث به او گفت: آیا این زن همسر اوست که بتواند لعان کند؟ شعبی پاسخ داد: من از الله شرم می کنم اگر حق را بینم و باز نگردم.

■ اگر مرد تنها سه بار لعان کند و زن هم سه بار پاسخ دهد، قاضی بین آنها جدایی اندازد، جمهور گفته اند طلاق واقع نمی شود، چون قرآن صراحت دارد که حد تنها با انجام کامل لعان برداشته می شود. ولی ابوحنیفه گفته چون بیش از حد مقرر لعان انجام شده، حکم جدایی جاری می شود.



■ همچنین استدلال شده که لعان باعث نفی فرزند می‌شود، برخلاف نظر ابوحنیفه و روایتی از احمد، زیرا در حدیث آمده: «نگاه کنید، اگر فرزند این‌گونه باشد...» و این نشان می‌دهد که زن حامله بود و با این حال فرزند به مادرش ملحق شد.

■ در این حدیث، جواز سوگند خوردن بر چیزی که غالب گمان بر آن است آمده است، چه مستند آن اصل (یعنی فرض اولیه) باشد یا اعتماد بر صدق و راست‌گویی خود. چنان‌که وقتی از هلال پرسیده شد: «به الله قسم، تو را خواهند زد»، او گفت: «به الله قسم، مرا نخواهند زد، چون می‌دانم آنچه دیدم حقیقت داشت و از پیامبر صلی الله علیه وسلم فتوا گرفتم».

■ سوگندی که در احکام شرعی مورد توجه و اعتبار است، آن است که پس از اجازه حاکم واقع شود؛ چرا که هلال گفت: «به الله قسم که من راستگو هستم» اما این سوگند جزو پنج سوگند لعان به شمار نیامد.

■ و از این حدیث، کسانی که قائل به بی‌اعتباری حکم قافه (تشخیص نسب با شباهت ظاهری) هستند، استدلال کرده‌اند. اما این استدلال رد شده است، زیرا بی‌اعتباری شباهت در اینجا فقط زمانی رخ داد که با حکم ظاهری شرع در تعارض بود. در حالی که حکم قافه در جایی معتبر است که دلیلی از ظاهر شرع وجود نداشته باشد و شبهه‌ای پدید آید، که در آن صورت می‌توان به قافه رجوع کرد. والله أعلم.^۱

۳۷ - باب إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

باب: اگر کسی زن خود را سه طلاق دهد و آن زن پس از انقضای عدت با مردی دیگر ازدواج کند و آن مرد با وی مساس (جماع) نکند

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: در باب «اگر مردی زنش را سه طلاقه کرد و زن پس از پایان عده با مرد دیگری ازدواج کرد ولی نزدیکی نکرد»، یعنی آیا زن در این صورت پس از طلاق دوم می‌تواند به شوهر اول بازگردد؟



نکته: در نسخه‌هایی که من بررسی کردم، کتاب «عده» جدا از کتاب «لعان» نیامده است. و در شرح ابن بطلال، پیش از باب بعدی که «باب زنان یائسه» است، عنوان «کتاب العدة» آمده است. برخی هم «أبواب العدة» گفته‌اند. شایسته‌تر آن است که این عنوان در اینجا ذکر شود، زیرا این باب به لعان ربطی ندارد؛ چرا که زنی که لعان کرده، حتی اگر با مرد دیگری ازدواج کند (چه با او نزدیکی کند یا نه)، نمی‌تواند به شوهر اول بازگردد.

۵۳۱۷ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِبَةٍ فَقَالَ « لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: رفاعه قرظی با زنی ازدواج کرد و سپس او را طلاق داد، آن زن شوهری دیگر گرفت، سپس نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: که شوهرش نزدش نمی‌آید و (آلتش) همچون رشته‌ای جامه است. آنحضرت فرمود: «نه، با شوهر اول نمی‌توانی نکاح کنی، تا آنکه شاهد این شوهر را بچشی و او شاهد تو را نچشد».

توضیح: در روایت آمده: «یحیی» همان ابن سعید قطان است و «هشام» پسر عروه. روایت از زبان «عثمان بن ابی شیبہ» به نقل از «عبده» آمده است، اما راوی به روایت یحیی نیز نیاز داشت، زیرا هشام در آن روایت تصریح کرده بود که «پدرم برایم نقل کرد». روایت داستان رفاعه قرظی: رفاعه قرظی بن سموال زنی را به ازدواج گرفت. در برخی نسخه‌ها آمده که این زن از بنی قریظه بود. در روایتی از مالک آمده که اسم این زن «تمیمه بنت وهب» بوده است. در تلفظ نام او اختلاف است: برخی آن را با فتح «ت» و برخی به صورت مصغر (تمیمه) خوانده‌اند و دومی را صحیح‌تر دانسته‌اند. برخی نیز گفته‌اند اسمش «سهمیمه» یا «أمیمه» بوده که همگی ممکن است تصحیف باشد.

در ادامه روایت آمده که رفاعه این زن را طلاق داد و او پس از پایان عده با عبد الرحمن بن الزبیر ازدواج کرد. تمام روایات بر این دو نام (رفاعه و عبدالرحمن) اتفاق دارند. اختلاف



فقط در پدر زن است که در یک جا گفته شده «أبو عبید» و در جای دیگر «وهب». ممکن است نامش وهب و کنیه‌اش أبو عبید بوده باشد.

نکته جالب: در روایتی نادر آمده که زن ابتدا با عبدالرحمن ازدواج کرده، سپس با رفاعة، که این ترتیب برخلاف مشهور است و ظاهراً اشتباه در ترتیب نقل است. همچنین زنی دیگر به نام غمیصاء نزد پیامبر آمد و از ناتوانی جنسی شوهرش شکایت کرد. پیامبر فرمود: «تا زمانی که همسر دوم با تو نزدیکی نکرده باشد، نمی‌توانی به همسر اولت برگردی.»

در این حدیث آمده که شوهر دوم گفته بود که توانایی نزدیکی نداشته است و زن نیز گفته بود: «فقط یک‌بار نزدیک شد و آن‌هم کامل نبود.» و در توصیف اندام مرد گفته شده: «ذکر او مانند رشته‌ای سست و بی‌رمق بود» و این نشان می‌دهد که نزدیکی واقعی رخ نداده است.

حکم فقهی مستفاد: از این روایت استفاده می‌شود که شرط تحلیل زن برای شوهر اول، انجام نزدیکی واقعی توسط شوهر دوم است؛ و اگر شوهر دوم دچار ناتوانی جنسی باشد یا اصلاً کودک باشد، این نزدیکی معتبر نیست و رجوع به شوهر اول ممکن نیست. این دیدگاه در بین شافعیان نیز قوی‌ترین نظر است.

در عبارت «فقال: لا»، این پاسخ به شکل مختصر آمده است، ولی در روایت ابی معاویه از هشام بن عروه که پیش‌تر در باب «کسی که به همسرش بگوید تو بر من حرامی» ذکر شد، چنین آمده: «و چیزی جز مانند یک تکه نخ با او نبود، و فقط یک‌بار نزد من آمد و چیزی از من نرسید، آیا برای شوهر اولم حلال می‌شوم؟ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمودند: تو برای شوهر اولت حلال نمی‌شوی.»

و در روایت زهری از عروه، که آن‌هم در ابتدای باب طلاق ذکر شده، آمده: «تنها چیزی که با او بود مانند تکه‌ای نخ بود.» پس پیامبر فرمودند: «شاید می‌خواهی به رفاعة بازگردی؟ خیر.»

در ادامه، در کتاب لباس، در روایت ایوب از عکرمه آمده است: رفاعة همسرش را طلاق داد و او با عبدالرحمن بن زبیر ازدواج کرد. عایشه گفت: زن نزد من آمد، در حالی که روسری سبزی بر سر داشت، و از شوهرش شکایت کرد و کبودی روی بدنش را به من نشان داد.



وقتی پیامبر آمد، عایشه گفت: «چنین چیزی در میان زنان مؤمن ندیده‌ام، پوستش از لباسش سبزر بود!»

شوهرش آمد در حالی که دو فرزند از زنی دیگر داشت. زن گفت: «به الله قسم، من نسبت به او گناهی ندارم، فقط چیزی که با اوست، برای من بی‌فایده‌تر از این است» و تکه‌ای از لباسش را برداشت (برای تشبیه). شوهرش گفت: «به الله قسم، او دروغ می‌گوید ای رسول الله! من با شدت با او آمیزش کرده‌ام، ولی او زنی ناسازگار است و می‌خواهد به رفاهه بازگردد.» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اگر چنین باشد، برایش حلال نیست.»

و به نظر می‌رسد همین گفت‌وگوی میان آن دو باعث شد خالد بن سعید بن عاص آن سخنی را بگوید که در روایت زهری از عروه آمده است. در پایان حدیث، در کتاب لباس از طریق شعیب آمده: خالد بن سعید که پشت در بود، گفت: «ای ابوبکر! آیا این زن را از سخن گفتن با صدای بلند نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی نمی‌کنی؟ به الله قسم، رسول الله فقط لبخند زد.»

از این حدیث روشن می‌شود که صحابه در حضور پیامبر آداب را رعایت می‌کردند و بر دیگران هم ایراد می‌گرفتند که رعایت نکنند. خالد از ابوبکر خواست زن را نهی کند، چون خودش پشت در بود و شاید تصور می‌کرد ابوبکر بهتر می‌تواند او را متوقف کند. اما وقتی دید پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط لبخند زد، او هم چیزی نگفت.

لبخند پیامبر صلی الله علیه وسلم ممکن است از تعجب نسبت به گفتار زنی بوده باشد که چیزی را بیان کرد که معمولاً زنان از گفتن آن شرم دارند، یا اینکه ضعف عقل برخی زنان باعث این سخن شده بود، چراکه از شدت نفرت از شوهر دوم و میل به بازگشت به شوهر اول، چنین رفتاری کرده بود. از این ماجرا جواز طرح این گونه مسائل فهمیده می‌شود.

نکته: در همه روایات آمده که خالد بن سعید گفت: «آیا این زن را از سخن بلند نهی نمی‌کنی؟» به معنای بلند صحبت کردن. داوودی آن را با لفظ «تهجر» (سخن زشت گفتن) نقل کرده، ولی نسخه‌های درست همان «تجهر» (بلند گفتن) است.

همچنین این گفتار خالد بن سعید مبنای استدلال برخی در جواز شهادت بر اساس صدای شنیده شده بوده است.

در عبارت «حتی تذوقی عسیلته عسیلتک» آمده که در هر دو جا «عسیله» به صورت تصغیر به کار رفته است. در معنا اختلاف است: گفته‌اند تصغیر عسل است، چون عسل مؤنث



است. قزاز بر این نظر تأکید کرده. برخی دیگر گفته‌اند برای تحقیر و تقلیل، هاء تأنیث به آن اضافه شده؛ مثل دُرِیهمات و هَنیده برای هند.

برخی گفته‌اند منظور از عسیله، شیرینی آمیزش است که با دخول حاصل می‌شود، و برای تشبیه به قطعه‌ای از عسل آن را مونث آورده‌اند. داوودی گفته چون به عسل شباهت دارد، تصغیر شده. برخی گفته‌اند عسیله یعنی نطفه (نظر حسن بصری).

جمهور علما گفته‌اند ذوق عسیله کنایه از جماع است، یعنی دخول آلت مردانه در فرج زن، و حسن بصری اضافه کرده: باید انزال هم صورت گیرد.

ابن بطال می‌گوید: حسن بصری در این نظر شاذ است و همه فقها مخالفند و گفته‌اند: شرط، همان دخولی است که سبب وجوب حد یا مهریه کامل یا افساد روزه و حج می‌شود. ابوعبید گفته: عسیله یعنی لذت جماع، و عرب به هر چیزی که از آن لذت ببرند عسل می‌گویند.

ابن منذر گفته: اجماع بر آن است که دخول شرط تحلیل زن برای شوهر اول است، به‌جز سعید بن مسیب. او گفته اگر ازدواج دوم درست باشد و قصد تحلیل نداشته باشد، بازگشت به شوهر اول ایرادی ندارد. این رأی در مصنفات ابن ابی شیبّه و سعید بن منصور آمده است. ابن منذر می‌گوید این نظر را جز طایفه‌ای از خوارج کسی نگفته، و شاید به حدیث نرسیده و فقط به ظاهر قرآن استناد کرده باشد.

و این نظر، ضعیف بودن برخی اخبار در این باره را نیز تأیید می‌کند، مثل روایتی که نسائی از ابن عمر آورده که پیامبر فرمود: «نه، تا اینکه عسل آن مرد را بچشد.» اما نسائی می‌گوید روایت ثوری صحیح‌تر از شعبه است، زیرا ثوری دقیق‌تر است.

در پایان، گفته شده که تعبیر "حتی تذوق عسیله" نشان از امکان آن دارد، اما عبارت زن که گفت «چیزی ندارد جز مانند این هدبه (تکه نخ)» نشان‌دهنده عدم امکان دخول است. کرمانی این را رد کرده و گفته منظور زن نازکی یا نرمی آلت بوده نه بی‌حرکتی یا ناتوانی.

همچنین، از اطلاق عبارت «ذوق» برداشت شده که باید دخول از هر دو طرف واقع شود، پس اگر زن در خواب یا بی‌هوشی باشد و مرد با او جماع کند و حتی منی بریزد، باز هم کفایت نمی‌کند.



ابن منذر این را از همه فقها نقل کرده، ولی قرطبی می‌گوید این دلیل یکی از دو قول است و معلوم نیست اجماع باشد.

ابن القاسم به طور قاطع فتوا داد که آمیزش با مرد دیوانه موجب حلال شدن زن برای شوهر اولش می‌شود، اما اشتهب با او مخالفت کرد. ابن القاسم این نظر را دلیلی بر جواز بازگشت زن به شوهر اول در صورتی که آمیزش با شوهر دوم انجام شده باشد، دانست. با این حال، مالکیان و همچنین از عثمان و زید بن ثابت نقل شده که شرط آن است که ازدواج دوم فریب کارانه نباشد و قصد از آن حلال کردن زن برای شوهر اول نباشد.

اکثر علما گفته‌اند: اگر این شرط در ضمن عقد ذکر شود، عقد فاسد است، و گرنه خیر. همچنین همگی توافق دارند که اگر ازدواج دوم فاسد باشد، موجب حلیت نمی‌شود. تنها حکم بن عتیبه نظر مخالف داده و گفته است آمیزش حتی در نکاح فاسد کفایت می‌کند. و اینکه اگر کسی با کنیزی ازدواج کند و بعد او را طلاق دهد و سپس مالک او شود، تا زمانی که او با مرد دیگری ازدواج نکند، آمیزش با او برای مالک جایز نیست.

ابن عباس، برخی از اصحابش و حسن بصری گفته‌اند زن در صورت بازگشت به مالکیت شوهر اول، حلال می‌شود. درباره اینکه اگر آمیزش در حال حیض، یا پیش از غسل بعد از پاکی، یا در حالی که یکی از طرفین روزه‌دار یا محرم باشد، اختلاف نظر وجود دارد.

ابن حزم گفته است حنفیان به شرطی که در حدیث عایشه آمده عمل کرده‌اند، با اینکه آن شرط اضافه بر ظاهر قرآن است، اما به حدیث پنج رضعه که باز هم از عایشه است عمل نکرده‌اند. در حالی که آن نیز اضافه بر قرآن است. پس یا باید هر دو را بپذیرند یا هر دو را رد کنند. حنفیان پاسخ داده‌اند که "نکاح" نزد آنان به معنای آمیزش است، بنابراین حدیث با ظاهر قرآن موافق است.

همچنین به گفته عایشه که گفت «بت طلاق» استناد شده تا اثبات کنند «بتّه» به معنای سه طلاق است. اما این استدلال عجیب است؛ چراکه «بت» به معنای قطع است، و مقصود از آن قطع پیوند زناشویی است، که ممکن است با سه طلاق یک‌جا یا با سومین طلاق از سه‌تا محقق شود. در بخش لباس نیز به صراحت خواهد آمد که شوهرش او را با سومین طلاق طلاق داد، پس استدلال به این روایت باطل می‌شود.

ابن العربی از برخی علما نقل کرده که بر حدیث فوق اشکال وارد کرده‌اند، خلاصه آن‌که: قبول این حدیث مستلزم این است که با خبر واحد چیزی بر قرآن افزوده شود که به معنای



نسخ قرآن با سنت غیر متواتر است، یا اینکه یک لفظ واحد را به دو معنای متفاوت حمل کنیم، که موجب ابهام است.

پاسخ این است که اگر شرط در خود لفظ باشد، افزودن آن نه نسخ است و نه افزایش. و در مورد دوم، چون «نکاح» در آیه به زن نسبت داده شده در حالی که زن خود عقد را انجام نمی‌دهد، بنابراین منظور از نکاح در مورد زن آمیزش است. و از شروط آمیزش شرعی این است که با عقد قبلی همراه باشد.

همچنین گفته‌اند چون لفظ تحمل دو معنا را دارد، سنت توضیح داده که باید هر دو معنا حاصل شود. و از آن استفاده شده که زن حقی در آمیزش ندارد، زیرا این زن از شوهرش شکایت کرد که با او آمیزش نمی‌کند و ذکرش نمی‌ایستد و چیزی ندارد که او را بی‌نیاز کند، با این حال پیامبر صلی الله علیه وسلم ازدواجشان را فسخ نکرد. از همین رو، ابراهیم بن اسماعیل بن علیه و داوود بن علی گفته‌اند: ناتوانی جنسی (عنت) موجب فسخ عقد نیست و برای مرد عنین، مهلت تعیین نمی‌شود.

ابن منذر گفته: علما درباره زنی که از شوهرش آمیزش می‌خواهد اختلاف نظر دارند. اکثر گفته‌اند: اگر شوهر بعد از دخول حتی یک بار آمیزش کند، مهلتی برای او تعیین نمی‌شود. این رأی اوزاعی، ثوری، ابوحنیفه، مالک، شافعی و اسحاق است.

ابو ثور گفته: اگر ترک آمیزش به علت بیماری باشد، به او یک سال مهلت داده می‌شود، ولی اگر بدون عذر باشد، مهلت ندارد.

عیاض گفته است: تمام علما اتفاق دارند که زن در آمیزش حق دارد؛ پس اگر زنی بدون اطلاع با مردی اخته یا فاقد آلت ازدواج کند، حق فسخ دارد، و برای مرد ناتوان، به امید بهبود، یک سال مهلت تعیین می‌شود.

اما استدلال داوود و پیروانش به داستان زن رفاعه معتبر نیست، چون در برخی از روایات آمده شوهر دوم نیز او را طلاق داد، چنان که در روایت صحیح مسلم از قاسم از عایشه آمده: مردی زنش را سه طلاق داد، او با مرد دیگری ازدواج کرد و قبل از دخول، طلاقش داد، و شوهر اول خواست دوباره با او ازدواج کند، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: نه!

در حدیث زهری از عروه نیز در ادامه حدیث آمده: «نه، تا اینکه از شهد او بچشی و او از شهد تو بچشد»؛ سپس از او جدا شد. ابن جریر در نقل از زهری اضافه می‌کند: آن زن بعداً نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: شوهر دومش او را لمس کرده، اما پیامبر صلی



الله علیه وسلم اجازه بازگشت به شوهر اول را نداد. مقاتل بن حیان نیز نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود: «با سخن اولت که گفתי شوهر دوم با من نزدیکی نکرده، دروغ گفتی، پس دیگر سخت را قبول نمی‌کنم». او سپس نزد ابوبکر و عمر رفت و آنها نیز مانع شدند.

در «موطأ» مالک از مسور بن رفاعه از زبیر بن عبدالرحمن روایت شده: رفاعه، تمیمه بنت وهب را سه طلاق داد، عبد الرحمن با او ازدواج کرد اما نتوانست با او آمیزش کند و او را طلاق داد، و رفاعه خواست دوباره با او ازدواج کند...

در سنن ابی داود از عایشه آمده: از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره مردی سؤال شد که همسرش را طلاق داده، زن با مرد دیگری ازدواج کرده، و آن مرد قبل از آمیزش، او را طلاق داده، آیا حلال است؟ پیامبر فرمود: نه!

همین معنا در روایات ابوهریره و انس در طبری و بیهقی آمده است. همچنین در روایت حماد بن سلمه از هشام از پدرش از عایشه آمده که: عمرو بن حزم همسرش غمیصاء را طلاق داد، مردی با او ازدواج کرد، اما قبل از آمیزش او را طلاق داد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: نه، تا اینکه از شاهد او بچشی و او از شاهد تو بچشد. این روایت را طبرانی با راویان ثقه نیز نقل کرده است. اگر حماد آن را درست حفظ کرده، این داستانی جدا از داستان زن رفاعه است.

روایت مشابهی نیز از عبیدالله بن عباس در نسائی آمده که به غمیصاء اشاره دارد، اما روایت آن به داستان رفاعه شباهت دارد.

در شرح ابتدای این حدیث آمده بود که هم رفاعه بن سموال و هم رفاعه بن وهب، همسران شان را طلاق دادند، و هر دو را عبد الرحمن بن زبیر به همسری گرفت، و هر دو زن از ناتوانی جنسی او شکایت کردند. احتمال دارد یکی از این دو زن پیش از جدایی شکایت کرده باشد و دیگری بعد از جدایی. یا اینکه داستان یکی بوده و اشتباه در نام یا نسب از سوی راویان رخ داده، و زن دوبار شکایت کرده باشد: یک بار قبل از جدایی و یک بار بعد از آن. والله اعلم.

و اما حدیثی که ابو داود از ابن عباس روایت کرده: او گفت: عبد یزید، پدر رُکانه، همسرش را طلاق داد و با زنی از قبیله مُزَینه ازدواج کرد. آن زن نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آمد و گفت: «او برای من هیچ فایده‌ای ندارد، همان طور که این موی — که از سرش



برداشت - بی فایده است!» پس پیامبر صلی الله علیه وسلم میان آن دو جدایی انداخت. سپس به عبد یزید فرمود: «او را طلاق بده و با ام رکانه ازدواج کن.» و او چنین کرد. این روایت دلیلی بر مسئله عنین (ناتوانی جنسی مرد) نیست. والله اعلم.^۱

۳۸ - باب (وَاللَّائِي يَحْضُنْ أَوْ لَا يَحْضُنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ)

قَالَ مُجَاهِدٌ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحْضُنْ أَوْ لَا يَحْضُنْ وَاللَّائِي قَعْدَنَ عَنِ الْحَيْضِ ، وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .

باب: «و آن زنان شما که از خون دیدن (ماهانه) نومیدند اگر شك دارید».

مجاهد گفت: «اگر شك دارید» یعنی اگر نمی دانید که حیض می شوند یا نمی شوند، و زنانی که از حیض شدن بازمانده اند و زنانی که حیض نمی شوند: «عدت ایشان سه ماه است». [طلاق: ۴]

توضیح: (باب: و آن زنانی که از حیض ناامید شده‌اند...): واژه «باب» در برخی نسخ همچون نسخه‌های ابوذر و کریمه حذف شده، ولی در سایر نسخ ثابت است. در شرح ابن بطال آمده: «کتاب عده - باب گفتار الله...» و عده به معنای مدتی است که زن پس از وفات شوهر یا طلاق، بدون ازدواج باقی می‌ماند، خواه به سبب زایمان، یا حیض، یا گذشتن ماه‌ها باشد.

(قال مجاهد: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحْضُنْ أَوْ لَا يَحْضُنْ): یعنی مجاهد آیه «إِنْ ارْتَبْتُمْ» را چنین تفسیر کرد که: اگر ندانید زن حیض می‌شود یا نه. همچنین «وَاللَّائِي قَعْدَنَ عَنِ الْحَيْضِ» یعنی زنانی که حیض نمی‌بینند، همانند زنان یائسه‌اند.

و «وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ» یعنی زنانی که اصلاً حیض ندیده‌اند، نیز عده شان سه ماه است، مانند زنان یائسه، چون آیه بعد از این جمله آمده: «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ». اثر مجاهد را فریابی نقل کرده و در تفسیر سوره طلاق توضیح داده شد.

ابن ابی حاتم از زهری نقل کرده که گفت: شك داشتن درباره‌ی زن، درباره‌ی توان باروری یا داشتن یا نداشتن حیض است. مثلاً زنی که پیش از این حیض می‌دید ولی حالا



مطمئن نیست قطع شده یا نه، یا دختر نابالغی که نمی‌دانند حیض خواهد شد یا نه، یا دربارهی باردار بودنش شک دارند. در تمام این موارد، اگر شک باشد، عده‌اش سه ماه است. ولی دربارهی زنی که قبلاً حیض می‌دیده و بعد ناگهان قطع شده، بیشتر فقهای شهرها گفته‌اند: باید آن قدر صبر کند تا به سنی برسد که زنان در آن سن معمولاً دیگر حیض نمی‌شوند، آنگاه عده‌اش را نه ماه حساب می‌کنند. مالک و اوزاعی گفته‌اند: نه ماه صبر می‌کند، اگر حیض دید که هیچ، و گرنه سه ماه عده می‌گیرد. اوزاعی نیز گفته اگر زن جوان است، یک سال صبر کند.

شافعی و جمهور بر اساس ظاهر قرآن گفته‌اند: آیه به روشنی دربارهی زنان یائسه و نابالغ سخن می‌گوید. اما زنی که معمولاً حیض می‌بیند ولی حالا تأخیر دارد، یائسه محسوب نمی‌شود. مالک در این زمینه به قول عمر بن خطاب استناد کرده که همین نظر را داشته است. جمهور گفته‌اند: مقصود از «إِنْ ارْتَبْتُمْ» شک در حکم است، نه در یائسگی.^۱

۳۹ - باب (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

باب: «وزنان آبستن مدت‌شان این است که وضع حمل کنند» [طلاق: ۳]

۵۳۱۸ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمٍ يُقَالُ لَهَا سَبِيعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا ، ثَوَفَى عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى ، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِيَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ . فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « اُنْكِحِي » .

ترجمه: از ام سلمه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: زنی از قبیله‌ی اسلم که سبیعه نامیده می‌شد، شوهرش وفات کرد و سبیعه حامله بود. ابوسنابل بن بعکک از وی خواستگاری کرد، وی نپذیرفت که با وی نکاح کند. آنحضرت فرموده بود: «صلاح نیست که باوی نکاح کنی تا آنکه یکی از دومت سپری شود». سبیعه (پس از وضع حمل) نزدیک



ده روز انتظار کشید، سپس نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمد و آنحضرت فرمود: «با وی نکاح کن».

۵۳۱۹ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَكُحَّ .

ترجمه: از ابن شهاب روایت است که عبيدالله بن عبدالله، از پدر خود (ابن عمر) به من خبر داده که ابن عمر به ابن ارقم نوشته بود که از سبيعه اسلمی بپرسد که پیامبر صلى الله عليه وسلم در موردش چه فتوا داده است؟ سبيعه گفته بود: آنحضرت به من فتوا داد که آنگاه که وضع حمل کردی نکاح کن.

توضیح هردو حدیث: (ان زینب بنت ابی سلمه خبرته...) یعنی زینب، دختر ابوسلمه، از طرف مادرش امسلمه حدیث را نقل کرده است. این حدیث در تفسیر سوره طلاق قبلاً از طریق ابو سلمه بن عبدالرحمن از کرب از امسلمه آمده و آنجا به طور مفصل توضیح داده شد.

مالک این حدیث را از عبدالربه بن سعید از ابو سلمه نقل کرده که گفت: ابوسلمه نزد ام سلمه رفت. مؤلف (بخاری) آن را به صورت خلاصه نقل کرده و همین داستان را از دو طریق دیگر نیز به صورت خلاصه آورده است: طریق اول: از طریق اعرج که گفت: ابوسلمه از زینب دختر ابوسلمه از مادرش امسلمه شنید.

همچنین یحیی بن ابی کثیر روایت کرده: ابو سلمه از کرب از امسلمه (همان طور که در تفسیر سوره طلاق آمده). این روایت شامل ماجرای گفت و گوی ابو سلمه با ابن عباس و ابوهریره است.

مسلم این روایت را از طریق سلیمان بن یسار نقل کرده که: ابن عباس و ابو سلمه نزد ابوهریره بودند و کسی را فرستادند تا از امسلمه درباره‌ی آن مسئله بپرسد. مالک در «موطأ» نیز همین روایت را از عبدالربه بن سعید آورده که: ابو سلمه نزد امسلمه رفت.



نسائی از طریق داود بن ابی عاصم روایت کرده که ابو سلمه ماجرای خود را با ابن عباس و ابوهریره چنین نقل کرد: «مردی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم به من خبر داد...». احمد بن حنبل نیز از طریق ابن اسحاق این حدیث را آورده که ابو سلمه گفت: نزد سُبَیْعه (زن صاحب داستان) رفتم. او این حدیث را هم از ام سلمه و هم از زنی دیگر شنیده و سپس از یکی از صحابه نیز نقل کرده.

این صحابی ممکن است مسور بن مخرمه یا ابوهریره باشد، چرا که در پایان روایت نزد نسائی آمده: «ابوهریره گفت: من بر این موضوع شهادت می‌دهم.» بنابراین، ابو سلمه ممکن است در ابتدا نگفته باشد که آن مرد ابوهریره بود.

در روایت عبد بن حمید از صالح بن ابی حسان از ابو سلمه آمده که: آن‌ها نزد عایشه فرستادند و او حدیث سُبَیْعه را نقل کرد. این روایت شاذ (نادر و غیرمعتبر) است، چون درباره‌ی صالح بن ابی حسان اختلاف وجود دارد. شاید همین روایت موجب توهمی شده باشد که حمیدی از ابن مسعود نقل کرده، و در تفسیر طلاق نیز به آن اشاره شد.

در روایت أبان عطار از یحیی بن ابی کثیر آمده که: ابن عباس با استناد به آیه «والذین یتوفون منکم...» استدلال کرد، ولی ابو سلمه گفت: «ای ابن عباس، آیا الله گفته آخرین زمان؟ اگر چهار ماه و ده روز گذشت و زن وضع حمل نکرد، آیا می‌تواند ازدواج کند؟» سپس به غلامش گفت: «به نزد ام سلمه برو!»^۱

«زنی از قبیله اسلم به نام سُبَیْعه» - سُبَیْعه با حروف س، ب و یاء مهمله و به صورت تصغیر "سبع" (یعنی ماده‌شیر) آمده است. در کتاب مغازی، نام او "سُبَیْعه بنت حارث" آمده و ابن سعد او را از زنان مهاجر ذکر کرده است. در روایتی از ابن اسحاق در مسند احمد، نام او "سُبَیْعه بنت ابی برزه الاسلمی" آمده است. اگر این روایت درست باشد، «ابو برزه» در اینجا شخص دیگری جز صحابی مشهور است. احتمالاً "ابو برزه" کنیه پدرش حارث بوده یا نسبت به جدش داده شده است.

در ادامه آمده که شوهرش فوت کرد. در غزوه بدر نیز آمده که نام شوهرش «سعد بن خوله» از بنی عامر بن لؤی بود، و او از متحدان آن قبیله محسوب می‌شد.



مرگ او در حجة الوداع اتفاق افتاده. ابن عبد البر اجماع علما را بر این مسئله نقل کرده، ولی در این ادعا جای تردید است، چراکه محمد بن سعد نوشته او پیش از فتح درگذشت، و طبری گفته که در سال هفتم هجری فوت کرد. در تفسیر سوره طلاق آمده که او کشته شد. بیشتر روایات اما فقط به مرگ او (نه کشته شدن) اشاره دارند و همین دیدگاه صحیح‌تر است. کرمانی گفته شاید سُبَیعه گمان کرده که شوهرش کشته شده، ولی بعداً معلوم شده او فوت کرده، اما این نوع جمع‌بندی غیرقابل قبول است، چون اگر او ابتدا گمان می‌کرده کشته شده، چطور می‌توانست بعد از مدت طولانی با اطمینان بگوید که کشته شده؟

در روایت آمده که «ابو السنابل» خواستگاری او را کرد. نام کاملش «ابو السنابل» است و شکل جمع آن «سنابل» به معنای خوشه‌های گندم است. درباره اسم واقعی او اختلاف است: برخی گفته‌اند «عمرو»، برخی «عامر»، بعضی «حَبَّه»، برخی «لبیدریه»، و عده‌ای هم «أصرم» یا «عبدالله». در بعضی شروح، اسمش «بغیض» ذکر شده که اشتباه است. دلیل آن هم این است که یکی از علما هنگام پرسش درباره‌اش گفته بود: «بغیض از بغیض می‌پرسد»، که شارح آن را به اشتباه نام او دانسته.

عسکری گفته که نام او همان کنیه‌اش است. او «ابن بعکک بن الحجاج بن الحارث» است، و به گفته ابن اسحاق، نسب او به عبد الدار می‌رسد. او از مؤلفه‌القلوب بود و در کوفه سکونت داشت و شاعر نیز بود. ترمذی از بخاری نقل کرده که گفته نمی‌دانیم آیا ابو السنابل بعد از پیامبر زندگی کرد یا نه. ولی ابن سعد تأکید کرده که او بعد از پیامبر مدتی زنده بود.

ابن منده و ابونعیم گفته‌اند که ابو السنابل در کوفه زندگی می‌کرد، ولی خلیفه گفته او در مکه بود تا زمان مرگ. ابن عبد البر نیز همین نظر را دارد. اینکه او بعد از پیامبر زنده بود، از قول ابن البرقی نیز تأیید شده، که گفته سُبَیعه بعداً با ابو السنابل ازدواج کرد و از او پسری به نام «سنابل بن ابی السنابل» داشت. این یعنی ابو السنابل بعد از پیامبر زندگی کرده است.

در روایت دیگر آمده که سُبَیعه پس از حجة الوداع با یک مرد جوان از قوم خود ازدواج کرد. محمد بن وضاح نقل کرده که این مرد جوان، «ابوالبشر بن حارث» نام داشت. ترمذی و نسائی نیز روایت سُبَیعه را از زبان «أسود» نقل کرده‌اند، و سند آن طبق شروط مسلم صحیح است.



در روایت آمده: «سُبَّیْعَه حاضر به ازدواج با ابو السنابل نشد.» در نسخه موطأ آمده که دو مرد به خواستگاری او آمدند: یکی جوان و یکی میان سال. او مرد جوان را انتخاب کرد. مرد مسن گفت: «تو هنوز پاک نشده‌ای (عده‌ات تمام نشده)» چون اهل زن غایب بودند، او امیدوار بود که خانواده‌اش او را به آن مرد بدهند.

در ادامه روایت آمده که ابو السنابل گفت: «به الله قسم تو حق نداری ازدواج کنی تا عده‌ات به پایان برسد.» سُبَّیْعَه گفت: «ده شب گذشت، سپس نزد پیامبر آمدم. پیامبر فرمود: ازدواج کن.»

عیاض گفته: در تمام نسخه‌ها آمده «او گفت»، ولی در نسخه ابن السکن آمده «او گفت» به صورت مؤنث (یعنی خود زن گفت). ابن تین گفته در تمام نسخه‌ها «او گفت» به صورت مذکر آمده، غیر از نسخه قابسی که «او گفت» مؤنث است.

عیاض می‌گوید: روایت ناقص است، چون جمله «پس بعد از چند روز خون نفاس دیدم و خواستگار آمد» در آن نیامده. در روایت ابن ملحان که از یحیی بن بکیر نقل شده، آمده: «بیست روز گذشت، سپس نفاس دیدم.»

در روایت دوم که بخاری به صورت مختصر آورده، آمده: «او به ابن ارقم نوشت تا از سُبَّیْعَه بپرسد که پیامبر درباره‌اش چه فتوا داده است؟» و سُبَّیْعَه گفت: «به من فتوا داد که پس از وضع حمل می‌توانم ازدواج کنم.»

در روایت یونس از زهری که در تفسیر طلاق آمده، آمده که عمر بن عبدالله بن ارقم به عبدالله بن عتبّه نامه نوشت که سُبَّیْعَه گفته: همسر من سعد بن خوله در حجة الوداع فوت کرد و من باردار بودم. پس از زایمان، برای ازدواج آماده شدم. ابو السنابل نزد من آمد و گفت: «به الله قسم تو حق نداری ازدواج کنی تا چهار ماه و ده روز بگذرد.» سُبَّیْعَه گفت: وقتی این را شنیدم، شبانه لباس پوشیدم و نزد پیامبر رفتم و از او پرسیدم. پیامبر فرمود: «وقتی زایمان کردی، عده‌ات تمام است و اگر خواستی ازدواج کن.»

و در روایت دوم آمده بود که «ده روز صبر کردم، بعد نزد پیامبر رفتم» که در ظاهر با روایت دیگر تناقض دارد. اما قابل جمع است، زیرا ممکن است مقصود از «شبانه رفتم» این باشد که در آن شب تصمیم به رفتن گرفتم، نه اینکه همان شب حتماً رفته باشم.



در ادامه آمده است: «لیث از یزید روایت کرد.» دمیاطی در حاشیه‌های خود گفته: این «یزید بن عبدالله بن الهاد» است. اما در این مورد اشتباه کرده، زیرا در حقیقت او «یزید بن ابی حبیب» است، چنان که ابو نعیم در مستخرج و طبرانی نیز همین را گفته‌اند. گفته او: «این که ابن شهاب برای او نوشت»: این گفته دلالت دارد بر جواز روایت کردن از طریق مکتوبه (مراسله). پیش از این در غزوہ بدر در بخش مغازی این مطلب از طریق تعلیق از لیث از یونس از ابن شهاب، با روایتی کامل‌تر آمده بود. مسلم نیز همین روایت را از طریق ابن وهب از یونس آورده است. همچنین زبیدی نیز از ابن شهاب آن را روایت کرده و ابن حبان نقل کرده است. طبرانی نیز از طریق عقیل از ابن شهاب آن را روایت کرده، ولی در برخی از راویان اختلاف دارد.

گفته او: «از پدرش» یعنی عبد الله بن عتبۀ بن مسعود. پیش‌تر در تفسیر سوره طلاق آمده بود که ابن سیرین این حدیث را از عبد الله بن عتبۀ از سُبَیْعَةُ نقل کرده است. بنابراین احتمال دارد که عبد الله بن عتبۀ شخصاً سُبَیْعَةَ را ملاقات کرده باشد، یا این که روایت را از واسطه‌ای شنیده باشد و سپس برای ابن سیرین فرستاده باشد. احمد نیز این روایت را از طریق قتادة از خلاس از عبد الله بن عتبۀ بن مسعود از عبد الله بن مسعود روایت کرده است که سُبَیْعَةُ بنت حارث چنین و چنان گفت.

گفته او: «او به ابن ارقم نوشت» بسیاری از شارحان گمان کرده‌اند منظور عبدالله بن ارقم زهری، صحابی مشهور است. اما این اشتباه است. منظور پسر او، عمر بن عبدالله است. در روایت یونس این مطلب کاملاً روشن و تصریح شده است. و این تنها حدیثی است که از عمر در صحیحین آمده است.

در روایت عقیل آمده: «از ابن شهاب از عبيدالله بن عبدالله بن عتبۀ که پدرش به او نوشت تا نزد سُبَیْعَةُ برود و از او بپرسد که حکم پیامبر برای او چه بوده است.» سپس عبيدالله می‌گوید: «زُفَر بن اوس بن حدثان به من خبر داد که سُبَیْعَةُ این ماجرا را برایش نقل کرد.» نسائی در روایتی از طریق ابوزید بن انیسه از یزید بن ابی حبیب از ابن شهاب، تصریح کرده که گوینده «أخبرني زفر» همان عبيدالله است. در نتیجه، ابن شهاب این روایت را از عبيدالله از دو طریق نقل کرده است. انتهی

روایت هشام بن عروه از پدرش از مسور بن مخرمه، که می‌گوید: «سُبَیْعَةُ اسلمیه زایمان کرد...»



ممکن است مسور این ماجرا را مستقیماً از سُبَیْعَةُ شنیده باشد، یا اینکه خودش شاهد ماجرا بوده باشد. زیرا او خطبه پیامبر درباره فاطمه را حفظ کرده بود و آن خطبه پیش از داستان سُبَیْعَةُ اتفاق افتاده است، پس ممکن است او در این واقعه نیز حاضر بوده باشد.^۱

۵۳۲۰ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمَسْنُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفَسَتْ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا ، بَلْبَالٍ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكَحَ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَتَنَكَحَتْ .

ترجمه: از مسور بن مخرمه رضی الله عنه روایت است که سُبَیْعَةُ اسلمی چند شبی پس از وفات شوهرش، زایمان کرد، نزد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم آمد، واز ایشان اجازه گرفت که ازدواج کند، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به او اجازه داد.

توضیح: گفته شد: «سُبَیْعَةُ زایمان کرد» یعنی پس از فوت شوهرش بچه‌اش را به دنیا آورد. در برخی روایات، مدت زمان دقیق مشخص نشده و فقط گفته شده «پس از چند شبانه‌روز». در روایت زهری آمده: «چندان نگذشت که فرزندش را به دنیا آورد». در روایت محمد بن ابراهیم تیمی از ابی سلمه از سُبَیْعَةُ نزد احمد آمده: «تنها دو ماه صبر کردم تا فرزندم را به دنیا آوردم». در روایت داوود بن ابی عاصم آمده: «فرزندم را پیش از چهار ماهگی به دنیا آوردم».

در روایت یحیی بن ابی کثیر آمده: «چهل روز پس از مرگ شوهرم زایمان کردم». در روایت حجاج صواف نزد نسائی آمده: «بیست روز بعد». در روایت ابن ابی حاتم از ایوب از یحیی آمده: «بیست یا پانزده روز». در روایت اسود آمده: «بیست و سه یا بیست و پنج روز بعد». در روایت ابن ماجه آمده: «چند شبانه‌روز بعد». در روایت عبد ربه بن سعید آمده: «نیم ماه»، و همین‌طور در روایت شعبه و در حدیث ابن مسعود نیز آمده است.

این اختلاف در مدت زمان به دلیل آن است که همه این روایات درباره‌ی یک ماجرا است (داستان سُبَیْعَةُ) و جمع بین آن‌ها دشوار است. علت اینکه برخی راویان زمان را مبهم بیان کرده‌اند، همین اختلاف‌ها بوده است. چراکه مسأله مهم این بود که آیا سُبَیْعَةُ پیش از پایان مدت چهار ماه و ده روز زایمان کرده است یا نه. کمترین زمان در روایات «نیم‌ماه»



است، و بیشترین چیزی که به صراحت آمده، «دو ماه» است، و در بقیه موارد نیز زمان کمتر از چهار ماه است.

بیشتر علما از صحابه و فقها گفته‌اند: اگر زن حامله‌ای شوهرش فوت کند، عده‌ی وفات او با زایمان پایان می‌یابد. اما علی رضی الله عنه مخالف این نظر بود و می‌گفت: باید تا پایان مدت چهار ماه و ده روز منتظر بماند، حتی اگر زودتر زایمان کند. به این معنا که اگر زود زایمان کرد، باز هم باید تا پایان مدت صبر کند، و اگر تا پایان مدت زایمان نکرد، تا زمان زایمان منتظر بماند.

این رأی علی رضی الله عنه را سعید بن منصور و عبد بن حمید از او نقل کرده‌اند و ابن عباس نیز همین نظر را داشته، ولی بعدها گفته‌اند که او از این نظر برگشته است. و همچنین از پیروانش نیز چنین نظری نقل نشده، بلکه همه با نظر جمهور موافقت کرده‌اند. در تفسیر سوره طلاق، عبدالرحمن بن ابی‌لیلا به ابن سیرین اعتراض کرد که چرا گفته زنی که زایمان کند، عده‌اش پایان یافته است.

از ابن مسعود نیز در چند طریق مختلف نقل شده که او با جمهور موافق بوده و می‌گفت: «هر کس بخواهد، من با او مباحله می‌کنم». و روشن است که ابوالسنابل نیز از فتوا و نظر ابتدایی خود برگشته، زیرا ابتدا می‌گفت سُبَّیْعَةُ باید تا پایان مدت صبر کند، ولی بعد خود او روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم نظر او را رد کرد و فرمود: «او حلال شده است». دلیل اختلاف فقها، آیات قرآن است. یکی آیه‌ی وفات است: «و کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی بر جای می‌گذارند، آن زنان باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند...» (بقره: ۲۳۴)

و دیگری آیه‌ی حمل: «و زنان باردار، عده‌شان تا زمان زایمان است» (طلاق: ۴) برخی فقها گفته‌اند که آیه‌ی طلاق مخصوص طلاق است نه وفات، ولی قول جمهور آن است که زایمان، پایان عده‌ی هر نوع ازدواجی است. قرطبی گفته است: این جمع بین آیات نیکوست و جمع بین دو عموم، بر ترجیح یکی بر دیگری مقدم است.



و حدیث سُبُعَة نیز نصّ است که زن حامله پس از زایمان حلال می‌شود. پس آیه‌ی «أربعة أشهر و عَشْرًا» شامل زنی است که زایمان نکرده باشد. ابن مسعود هم گفته: آیه‌ی طلاق بعد از آیه‌ی بقره نازل شده، یعنی ناسخ نیست، بلکه مخصص است. ابن عبد البر گفته: اگر حدیث سُبُعَة نبود، رأی علی و ابن عباس (یعنی وجوب انتظار تا آخر مدت) برتر بود، زیرا هر دو حالت (حمل و وفات) در زن جمع شده و باید به یقین (پایان عده) برسیم، که آن هم «آخر الاجلین» است.

در پایان، این نکته نیز بیان شده که: اگر زنی زایمان کند، می‌توان با او عقد کرد، حتی اگر هنوز پاک نشده باشد، اما نباید با او نزدیکی کرد تا از نفاس پاک شود. جمهور علما با این نظر موافق‌اند. اما شعبی، حسن بصری، نخعی و حماد بن سلمه گفته‌اند: باید تا پاک شدن از نفاس صبر کند. قرطبی می‌گوید: حدیث سُبُعَة حجت بر آن‌هاست، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «و احوّلال شد وقتی زایمان کرد.»

در روایت معمر از زهری آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم به سُبُعَة فرمود: «حلال شدی زمانی که حمل خود را وضع کردی.» همچنین احمد از حدیث ابی بن کعب نقل کرده است که همسرش «ام الطفیل» به عمر گفت: «رسول صلی الله علیه وسلم به سُبُعَة دستور داد وقتی زایمان کرد، می‌تواند ازدواج کند.»

و این معنای روشن آیه قرآن است که می‌فرماید: «تا این که بار خود را بگذارند» (طلاق: ۴)، یعنی حلال شدن زن به زمان وضع حمل وابسته شده است و تنها به آن محدود گشته، نه گفته شده که بعد از پاکی از خون نفاس یا توقف خون، بلکه تنها بر وضع حمل تکیه شده، و این همان قول جمهور (اکثریت علما) است و درست است.^۱

درسها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر می‌گوید: در ماجرای سُبُعَة فوایدی نهفته است:

۱. فتوای صحابه در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم: صحابه در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا می‌دادند.
۲. خودداری مفتی از فتوا در موارد تمایل شخصی: اگر مفتی به مسئله‌ای متمایل است، نباید در آن فتوا دهد تا تمایلش او را به ترجیح دادن قول ضعیف نکشاند، چنان که برای



ابوالسنابل اتفاق افتاد. او به سُبَّیْعَه فتوا داد که تنها با گذشت زمان عده حلال می‌شود، چون به او خواستگاری داده بود ولی او رد کرده بود، و امید داشت اگر منتظر ماند، خانواده‌اش او را به ازدواج با وی ترغیب کنند.

۳. هوش و درایت سُبَّیْعَه: او به فتوای ابوالسنابل شک کرد و برای روشن شدن حکم واقعی، مستقیماً از پیامبر سؤال کرد. این شیوه در مواقع تردید در فتوای مفتی یا قاضی مطلوب است؛ باید به نص مراجعه کرد.

۴. سرّ این که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود ابوالسنابل دروغ گفته است: احمد از ابن مسعود روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «او دروغ گفته»، که در لغت اهل حجاز، خطا کردن نیز «کذب» خوانده می‌شود. برخی علما گفتند: این کلمه را بر ظاهرش حمل می‌کنیم؛ یعنی ابوالسنابل ماجرا را می‌دانست ولی عمداً خلاف آن فتوا داد (نقل از ابن داوود از شافعی در شرح المختصر)، ولی این تفسیر ضعیف است.

۵. مرجعیت علمی: باید در حوادث به داناترین افراد رجوع کرد.

۶. پرسش مستقیم زنان از پیامبر صلی الله علیه وسلم: زن می‌تواند مستقیماً سؤال بپرسد حتی اگر موضوعی باشد که زنان معمولاً از آن خجالت می‌کشند، اما می‌تواند در پوشش و زمان مناسب باشد؛ مانند سُبَّیْعَه که شبانه بیرون رفت.

۷. عده زن حامله با هر وضع حملی تمام می‌شود؛ خواه زایمان کامل باشد یا مضغه (قطعه‌ای گوشتی) یا علقه (خون بسته)، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم حکم حلال شدن را بر وضع حمل بدون تفصیل معلق کرد.

ابن دقیق العید توقف کرده و گفته: اصطلاح «وضع حمل» معمولاً بر زایمان کامل اطلاق می‌شود و موارد دیگر نادر است، ولی جمهور پاسخ داده‌اند که هدف از پایان عده، پاک شدن رحم است، و این با خارج شدن مضغه یا علقه نیز حاصل می‌شود. برخلاف «ام ولد» که در آن شرط تولد است، نه صرف خروج چیزی از رحم.

۸. آرایش زن پس از پایان عده برای خواستگاری: در روایت زهری آمده که ابوالسنابل گفت: «چرا برای خواستگاری خود را آراسته‌ای؟» در روایت ابن اسحاق آمده: «برای ازدواج آماده شد و خضاب کرد.» در روایت معمر از زهری نزد احمد آمده: «ابوالسنابل او را دید که سرمه کشیده بود.» در روایت اسود آمده: «خود را خوشبو کرده و آراسته بود.»



کرمانی اشاره می کند که در برخی نقل ها آمده شوهر سُبُعُهُ مرده بود در حالی که «حامله» (مؤنث) بود، اما در بیشتر روایت ها «حامل» (صفت زنانه بدون علامت تأیث) آمده که رایج تر است. مانند آیه: «هر زن شیردهی از فرزند خود غافل می شود» (الحج: ۲)، که اگر منظور «زن شیرده به طور کلی» بود باید می فرمود: «کل مرضع».

در تمام روایات آمده: «در حالی که حامله بود» و در سخن ابوالسنابل آمده: «من با تو ازدواج نمی کنم».

و از آن استفاده می شود که زن مجبور به ازدواج نیست، زیرا در روایت زهری آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم به من دستور داد که اگر بخواهم ازدواج کنم.» و این همان معنای روایت سلیمان بن یسار است: «او را به ازدواج امر کرد»، یعنی اجازه داد. و همچنین در روایت دیگر آمده: «ازدواج کن.» و در روایت ابن اسحاق نزد احمد آمده: «حلال شدی، پس ازدواج کن.» و در روایت اسود از ابوالسنابل نزد ابن ماجه آمده: «اگر خواستگار خوبی پیدا کردی، ازدواج کن.»

و در حدیث ابن مسعود نزد احمد آمده: «اگر کسی آمد که از او راضی بودی، ازدواج کن.»

از اینجا برداشت می شود که زنی که قبلاً ازدواج کرده (ثیب)، تنها با رضایت خودش به ازدواج در می آید و کسی نمی تواند او را مجبور کند.

۴۰ - باب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَرَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حَيَضٍ بَانَتَ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ تَحْتَسِبُ . وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ سَفِيَّانَ ، يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ مَعْمَرٌ يُقَالُ أَفْرَاتِ الْمَرْأَةِ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا ، وَأَفْرَاتِ إِذَا دَنَا طَهْرُهَا ، وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلَى قَطُّ ، إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا .

باب: فرموده الله عزوجل: «و زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاکی انتظار کشند» [بقره: ۲۲۸] و ابراهیم در مورد زنی که در دوران عدت ازدواج کند و سه حیض را پس از نکاح نزد شوهر دوم بگذرانند، گفته است که شوهر اول با این می شود و در صورت طلاق دادن شوهر دوم این حیض ها حساب نمی شود. و زهری گفته است که این حیض ها حساب می شود و این نزد سفیان محبوب تر است، یعنی قول زهری. و معمر گفت: گفته می شود برای زن:



«أَقْرَأَتْ» آنگاه که حیض وی نزد يك شود. و گفته می شود: «أَقْرَأَتْ» آنگاه که پاکی او نزد يك شود و گفته شود: «مَا قَرَأَتْ بِسَلَى قَطُّ» زمانی که فرزندى در شکم وی جمع نشود.

توضیح: قول الله: «و زنان مطلقه باید سه قُرْء بر خود انتظار بکشند» لفظ «باب» در برخی نسخه ها (مانند نسخه ابوذر) نیامده. مراد از زنان مطلقه در اینجا، زنانی است که عادت ماهیانه دارند، همان طور که آیه سوره طلاق هم نشان می دهد. تربص به معنی «انتظار» است، و در اینجا به معنای امر آمده. بیشتر قاریان «قُرْء» را با همزه خوانده اند، و نافع آن را بدون همزه با تشدید واو قرائت کرده است.

ابراهیم نخعی گفته: زنی که در عده طلاق ازدواج کند و در خانه شوهر دوم سه حیض ببیند، از شوهر اول جدا شده و عده شوهر دوم محاسبه نمی شود.

زهری می گوید: محاسبه می شود، و این نظر نزد سفیان (ثوری) محبوب تر بود. ابن عبد البر می گوید: کسی غیر از زهری که قائل باشد «قُرْء» به معنای طهر (پاکی) است، این نظر را نگفته، و لازمه ی آن این است که زن باید وارد چهارمین حیض شود تا از عده خارج شود. در حالی که علمای مدینه و همچنین شافعی، مالک، احمد و پیروانشان اتفاق دارند که زن اگر در حیض سوم پاک شد، عده اش پایان یافته، البته مشروط به این که طلاق در حالت طهر بوده باشد.

اگر طلاق در حال حیض بوده باشد، آن حیض جزو عده محسوب نمی شود. جمهور علما گفته اند: زنی که دو نوع عده همزمان بر او جمع شده (مثلاً وفات و حمل)، باید هر دو عده را رعایت کند. اما حنفیه و روایتی از مالک گفته اند: همان یک عده کفایت می کند، مانند قول زهری. والله اعلم.

این قول که: (وقال معمر: يقال أقرأت المرأة الخ...) معمر (ابو عبیده بن المثنی) است. و «سَلَى» (با کسر سین و فتح لام) همان پرده روی جنین است. أخفش گفته است: «أَقْرَأَتْ» یعنی زن حائض شده، در نتیجه این کلمه از اضداد است؛ یعنی یک واژه با معانی متضاد.

ابن بطلال گفته است: از آنجا که آیه محتمل است، و اختلاف میان علما در معنای «قُرْء» وجود دارد، قول کسانی که گفته اند «قُرْء» یعنی طهر (پاکی) ترجیح دارد، بر اساس حدیث ابن عمر، که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود: «در طهر طلاق بده» و سپس



فرمود: «این است آن عده‌ای که الله دستور داده است زنان در آن طلاق داده شوند.» در نتیجه روشن می‌شود که منظور از «قُرُوء» همان پاکی است، والله اعلم.^۱

۴۱ - باب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

وَقَوْلُهُ (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرَجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِضَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) إِلَى قَوْلِهِ (بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) .

باب: قصه‌ی فاطمه بنت قیس

وقول الله عزوجل: «ای پیامبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید آنان را در وقت فرا رسیدن عده طلاق دهید و عده را بشمارید و از الله، پروردگارتان پروا بدارید. آنان را از خانه های شان بیرون نکنید و آنان هم بیرون نروند مگر آنکه کار زشت آشکاری را مرتکب شوند و این حدود الله است و هرکس از حدود الله تجاوز کند در حقیقت بر خود ستم کرده است. تو نمی دانی، چه بسا الله بعد از آن امری (دیگر) درمیان آورد.» [طلاق: ۱]

و آنان را در جایی سکونت دهید که خود سکنا دارید و به آنان زیان نرسانید تا در تنگنای شان قرار دهید. اگر باردار باشند به آنان نفقه دهید تا آنکه وضع حمل می کنند. پس اگر (فرزندتان) را برای شما شیر دهند مزدشان را بپردازید و همدیگر را به نیکی فرمان دهید. و اگر به دشواری افتادید (باید) زنی دیگر (به درخواست) او (=شوهر) شیر دهد. * باید دارا از دارایی خود نفقه دهد و کسی (هم) که روزی اش تنگ شده است باید از آن چه الله به او داده است انفاق کند، الله هیچ کس را جز بدان اندازه که به او داده است مکلف نمی کند. به درستی الله پس از سختی و ناخوشی آسایش پدید خواهد آورد.» [طلاق: ۶]

[۷-]

توضیح: باب: ماجرای فاطمه بنت قیس: در اکثر نسخه‌ها فقط آمده: «قصة فاطمة بنت قیس» و در برخی «باب» هم اضافه شده است. فاطمه دختر قیس بن خالد از قبیله محارب



بود. او خواهر ضحاک بن قیس است که والی عراق در زمان یزید بن معاویه شد و در نبرد مرج راهط کشته شد. او از مهاجرین اولیه بود و زنی باهوش و زیبا. با ابوعمر بن حفص (یا ابوحفص بن عمرو) بن مغیره (پسر عموی خالد بن ولید) ازدواج کرد. وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم علی را به یمن فرستاد، شوهرش همراه او رفت و از آنجا طلاق سوم را برای فاطمه فرستاد.

او دو پسر عموی خود، حارث بن هشام و عیاش بن ابی ربیعه را مأمور کرد که برای فاطمه مقداری خرما و جو ببرند. فاطمه آن را کم دید و شکایت به پیامبر صلی الله علیه وسلم برد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «برای تو نه نفقه است و نه سکونت».

مسلم داستان او را با چند سند روایت کرده، ولی در صحیح بخاری اصل حدیث نیامده، بلکه بخاری فقط اشاره‌ای به آن دارد. صاحب «العمدة» اشتباه کرده و تمام حدیث را در بخش متفق علیه آورده.

تمام روایات از فاطمه می‌گویند که طلاق بائن گرفته بود، در پایان صحیح مسلم آمده: «با ابن مغیره ازدواج کردم که از بهترین جوانان قریش بود، و در راه پیامبر صلی الله علیه وسلم کشته شد...»؛ این روایت اشتباه است. برخی گفته‌اند منظور از «اصیب» این است که زخمی یا مالی‌اش از بین رفته. ولی ظاهر آن این است که مقصود فوت اوست، در حالی که پیش‌تر طلاق داده شده بود. بنابراین اگر طلاق پیش از فوت بوده، تعارضی نیست. اما اگر گفته شود او تا زمان خلافت عمر زنده بود، این قول با روایت در تعارض قرار می‌گیرد. و در آیه: «و از خانه‌هایشان بیرونشان نکنید...» در برخی نسخه‌ها بقیه آیه تا «بعد عسر یسرا» نیز ذکر شده است، و در روایت کریمه کل آیه‌ها تا «یسراً» آمده است.^۱

۵۳۲۱ و ۵۳۲۲ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بْنَ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْزُقْهَا إِلَى بَيْتِهَا . قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ غُلَبَنِي . وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوْ مَا بَلَغَكَ شَأْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ



قَالَتْ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ . فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكَ شَرٌّ فَحَسْبُكَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ .

ترجمه: از مالک، از یحیی بن سعید روایت است که از قاسم بن محمد و سلیمان بن یسار شنیده است که می گفتند: یحیی بن سعید بن عاص دختر عبدالرحمن بن حکم (برادر مروان بن حکم) را طلاق داد. عبدالرحمن دختر خود را به خانه خود آورد. عایشه ام المؤمنین کسی را نزد مروان بن حکم فرستاد و او از جانب (معاویه) امیر مدینه بود و پیغام داد از الله بترس و آن زن را به خانه اش بازگردان. مروان در حدیثی که سلیمان روایت کرده به پاسخ عایشه گفت: همانا عبدالرحمن بن حکم سخن مرا نپذیرفته است. قاسم بن محمد (در روایت خود گفت مروان در پاسخ عایشه گفت: آیا حالت فاطمه بنت قیس که در خانه شوهر خود عدت نکشید به تو نرسیده است؟ عایشه گفت: حدیث فاطمه را اگر یاد نکنی زبانی به تو نمی رسد.

مروان گفت: اگر این کار نزد تو بد است، پس تو را سبب ناخوشی میان زن و شوهر در کار بد بسنده است.

توضیح: گفته او (اسماعیل): او اسماعیل بن ابی اویس است. گفته او (یحیی بن سعید بن عاص): یعنی یحیی پسر سعید بن عاص بن امیه، و پدرش امیر مدینه برای معاویه بود؛ و یحیی برادر عمرو بن سعید معروف به "اشدق" است.

گفته او (طلق بنت عبدالرحمن بن حکم): او دختر برادر مروان است؛ مروانی که در آن زمان امیر مدینه برای معاویه بود و بعداً به خلافت رسید. گفته شده که نامش «عمره» است، و در حدیث سوم خواهد آمد که شوهرش او را طلاق بائن داد.

گفته او (مروان در حدیث سلیمان گفت: عبدالرحمن بر من چیره شد): این عبارت با همان سندی که به یحیی بن سعید منتهی می شود متصل است، و یحیی بن سعید بین حدیث دو استادش فرق گذاشت: نخست بخش مشترک را آورد، سپس عبارت اختصاصی سلیمان بن یسار را و نیز عبارت خاص قاسم بن محمد را.

مراد مروان از اینکه گفت «عبدالرحمن بر من غلبه یافت» این است که: او سخن مرا در بازگرداندن زن به خانه اش نپذیرفت. و گفته شده منظورش این است که عبدالرحمن با حجت و دلیل بر او غلبه یافت؛ زیرا به آن نزاع و شرارتی که میان آن دو پیش آمده بود احتجاج کرد.



گفته او (او گفت: نیازی نیست که حدیث فاطمه را یاد کنی): یعنی در اینجا استدلال به آن حدیث سودی ندارد، چون دلیل جواز خروج زن مطلقه از خانه‌اش بدون وجود عذر موجه نیست.

گفته او (مروان بن حکم گفت: اگر در تو شری باشد): یعنی اگر معتقدی که سبب خروج فاطمه، درگیری او با خویشان شوهرش بوده، پس این سبب اکنون هم موجود است. از همین رو گفت: «پس همان شرّ میان این دو کافی است.» این سخن نشان‌دهنده آن است که مروان از انکار خود نسبت به حدیث فاطمه بنت قیس برگشت؛ چنان‌که نسائی از طریق شعیب از زهری روایت کرده است که: «عبدالله بن عبدالله خبر داد که عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان، دختر سعید بن زید را طلاق بائن داد، و مادر آن زن حَزْمَه بنت قیس بود. خاله‌اش فاطمه بنت قیس او را امر کرد که از خانه منتقل شود. مروان از این موضوع آگاه شد و آن را انکار کرد. زن گفت که خاله‌اش به او خبر داده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم چنین فتوا داده است. پس مروان قَبِیصه بن دُؤَیْب را نزد فاطمه فرستاد تا از او درباره آن حدیث بپرسد، و فاطمه حدیث را ذکر کرد.» و مسلم نیز آن را از طریق معمر از زهری نقل کرده، البته بدون ابتدای آن روایت، ولی افزوده است که مروان گفت: «این حدیث را فقط یک زن نقل کرده است، پس ما به حکم محافظه‌کاری که مردم بر آن هستند پایبند خواهیم بود.»

و روایتی دیگر در باب بعدی خواهد آمد که نشان می‌دهد مروان در ابتدا خروج زن مطلقه را مطلقاً انکار می‌کرد، سپس به جواز آن در صورت وجود علتی موجه، برگشت.^۱

۵۲۲۳ و ۵۲۲۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ إِلَّا تَتَّقِي اللَّهَ ، يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لَا سَكْنَى وَلَا نَفَقَةَ .

ترجمه: «فاطمه بنت قیس می‌گفت: هر زنی که طلاق داده شود حق سکونت در خانه شوهرش و ادّعی نفقه در مدت عده از او را ندارد، عایشه گفت: چرا فاطمه از الله نمی‌ترسد، و چنین حرفی را می‌زند. این موضوع به طور مطلق نیست بلکه تنها در مورد زنی است که سه بار طلاق داده شده و حق رجعت برای شوهرش باقی نمانده است، چنین زنی که سه بار



طلاق داده شده باشد حق سکونت در منزل شوهرش و ادّعیای نفقه را در مدت عده از او ندارد، امّا زنی که کمتر از سه بار طلاق داده شود و شوهرش حق رجعت به او را داشته باشد برابر قرآن و سنت پیامبر حق سکونت و نفقه در مدت عده بر شوهرش را دارد.

توضیح: گفته او (محمد بن بشار): این گونه در نسخه‌هایی که از طریق فربری به ما رسیده آمده است، و همچنین اسماعیلی از طریق ابن عبدالکریم از بندار (که همان محمد بن بشار است) آن را نقل کرده است.

و مزی در کتاب "الأطراف" گفته: بخاری آن را از محمد - بدون نسبت دادن - روایت کرده، و مراد محمد بن بشار است، چنان که ابومسعود نیز همین نسبت را داده است. من (ابن حجر) می‌گویم: جز در روایت نسفی از بخاری، آن را بدون نسبت ندیده‌ام، و گویا در نسخه‌های خلف نیز همین گونه آمده و مزی آن را از آنجا نقل کرده، و من در مقدمه کتاب به این مورد اشاره نکردم؛ زیرا اعتماد کردم بر نسخه‌هایی که از طریق فربری به ما رسیده است.

گفته او (از عایشه نقل شد که گفت: فاطمه را چه شده؟ آیا از الله نمی‌ترسد؟) منظورش از این سخن، جمله فاطمه است که گفته بود: «نه سکنی برابم هست و نه نفقه.»

در روایت مسلم از همین طریق آمده: «فاطمه را چه شده که این را یاد می‌کند؟!» گویا عایشه به این نکته اشاره دارد که علت اجازه خروج فاطمه همان است که در روایت پیشین آمده بود.

و روایت نسائی از طریق میمون بن مهران تأییدگر این معناست: «به مدینه آمدم و به سعید بن مسیب گفتم: فاطمه بنت قیس طلاق گرفت و از خانه بیرون رفت. سعید گفت: این قضیه مخصوص به زمان خاصی بود.»

و ابو داود نیز از طریق سلیمان بن یسار نقل کرده: «این قضیه به خاطر بد اخلاقی شوهرش بود.»^۱

از الله نمی‌ترسد؟!



برای ارک چنگا وال و ارزشی ن قام معنوی هې نبسک متقوی صری ت اول
 وَاَر ۱۱۳۱ هب هگ ختگ ان ونب ا ۱۱۳۱ ران سلت: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 وَاِيَّاكُمْ اَنْ اَتَّقُوا اللَّهَ﴾ ۱۱۳۱ هب مش ما وکس لایک ه لاش از مش ما الاری کتاب
 بول صفا ارش کرلی مک ه از ۱۱۳۱ هب توری د».

قرطبی می گه د: امب متقوی ارهې ان هم هی لقه ه خت رکب و ا سلت. ۱ ویکی از
 علام ان لای بر لی نن ۱۱۳۱ رسل تک ه لی ن لای ه مح ور و قطبت م ام لای ه های قرآن سلت،
 بی ربقی هی لای ه ه م ب ه گ را آن می گ را ا، هر گ نه احسان و لار زو ارسای
 لار رس، ثلک اری ان ه ان که وج و ا ارامتقوی راهی سلت تبرای مری دنف ه آن، و
 بلزاری سلت تبرای افلت آن، و هر گ نه مش رب دی زو ارسای لار رس، ثلک اری
 لله ان متقوی مخ لای سلت ور و اژی متحک م سلت تبرای ره ای از گ نه د و ضرر آن.
 شری ۱۱۳۱ الس لمب نسی هې لپاری ح هت «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ كُنْتَ»: «هر کجا هستی از
 خدا بترس» می گوید: «هیچ وصیت و سفارشی سودمندتر و کارآمدتر از وصیت خدا
 و پیامبر برای انسان صاحب خرد، ندیده ام»، خداوند فرمود: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اٰتَوْا
 الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اَتَّقُوا اللَّهَ﴾ ۱۱۳۱ هب مش ما وکس لایک ه لاش
 از مش ما الاری کتاب بول صفا ارش کرلی مک ه از ۱۱۳۱ هب توری د». و لپار ۱۱۳۱ قتی معاذ
 رب هی م نف ویت لب ه اوسف ارش کر را: «يا معاذ اتق الله حيثما كنت و اتبع السيئة الحسنة
 تمحها و خالف الناس بخلق حسن»: «ای معاذ هر جا هستی تقوای ۱۱۳۱ دالاش هک ن، هر
 کر اب دی رب اک ارنی ک چرانک رتا آن را اک کن د، و بام رامنی ک فوت اب اش».^۲

۱- ن. ک: تفسیر قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ۴۰۸/۵.

۲- درجهی حدیث حسن است: ترمذی (۱۹۸۷) بخش البر و الصلة، باب ما جاء فی معاشرۃ الناس، دارمی (۲۷۹۱) بخش الرقاق، باب فی حسن الخلق، و احمد در مسند (۲۰۸۴۷) روایت کرده اند، البانی در صحیح الجامع (۹۷) آن را صحیح دانسته است. نیز ن. ک: مجموع الفتاوی (۶۵۴/۱۰) از شیخ الاسلام ابن تیمیه.



شہر و رسل تکہ مع اذن از اہل لہار علیہ السلام چھاگ ا والہی لٹل تبہ اوگفت: «ای مع ابہ
 □ دامنفت و را امیت ارم.»^۱

کندون که محقق سلت او معاذ را اوست می ملت سلت، قی سلت که وریه ش
عیه ق وبت املب و ا سلت، چون لسان ار وریه و ضری ح تب ه کسی که اوست
می ار انیب تب ه کسی که با او یلطه ای اوست لای دار لبی شرت لش و جیه ت می
کند، مع اذ کسی سلت که قی لپب رای باراز م ی ش تب ه اب ه نام □ دلس و گن نی ا اکرا،
□ س وریه ش تب ه او معلوم سلت چه چلگ اه ای ار اب ه ع لو معاذ □ وایکی از
بزرگ انص حله و از سرور ان مر اب و، ار ح لل و ح رامب سی اب اطلع و لابل و،
قی لپب ه او لغ م ای ای ملت، او ربه ه ناطق نی ای فیت ا، ه مچن ان کب ه عنوان
له ر، قظری و حکم و همتی او ربه هی م نگسری لس ا ت. ^۲ روز میت ا ق از مع اب ن
بچ لای ک گام جلیق راز غی م مش ور مش و. ^۳

مع افشری مبارای م غیہ لہس لمب و امبلن مع و امی گفت: «مع اخی ک امت عباد و بر
 یلن غی فیب و ا، او از ش کی نب و ا»۔ بُلن مع و ا از مہ اجران لکش گ اپ و اکہ ار غ م
 و زہ د جہاگ ا والی ی لست، ویلن چہ ن لپاری مع افش یلن می گی د۔

مع انبا آن مقبعت و چنگا مرموق لایله به او گفت: «هر جا هستی تقوای خدا
لش هکن و هر فیتار شتبا ربلای کک اری ک چران کن، بامرام لوش فیتار
باش!».

۱- صحیح است: ابوداود (۱۵۲۲) بخش الصلاة، باب فی الاستغفار، نسائی (۱۲۰۳) بخش السهو، باب نوع آخر من الدعاء، و احمد در مسند (۲۱۶۱۴) روایت کرده اند. البانی در صحیح الجامع (۷۹۶۹) آن را صحیح دانسته است.

٢- اشاره به روایتی دارد که بخاری (٤٣٤٧) بخش المغازی و باب بعثت ابي موسى و معاذ الى اليمن قبل حجة الوداع و مسلم (١٩) بخش الايمان، باب الدعاء الى الشهادتين و شرائع الاسلام آوردهاند.

۳- روایت صحیحی است: حاکم در مستدرک (۳۰۱/۲) به شمار می (۵۱۷۰) طبرانی در معجم کبیر (۲۹/۲۰) به شمار می (۴۰) آورده‌اند. الباقی، در صحیح الجامع به شمار می (۵۸۸۰) آن را صحیح دانسته است.

۴- حاکم در مستدرک (۲۹۰/۴) به شماره‌ی (۳۳۶۷) این سخن را آورده است و گفته است: بنا به نظر بخاری و مسلم حدیث صحیحی است. نیز طبرانی در معجم کبیر (۵۹/۱۰) و طبرانی در تفسیرش (۱۹۱/۱۴) آورده‌اند.



ام اکذون ارلی ن روگار ما ازلی نسف ارش لیلہ رب مش لہی کہ چنان قام والی ملتہ، چ ف وی دی میت ولی ہرگی می؟

بہی ہی ملت کہ لہن، لی و لیلہی ن علام انبش دی ا لری ک لوی ن بقی ان مب از مت اجتقوی ملت، چرا کہ لہن احالت م لیلہی رت چہ می کند، گاہی ضعیف می شود و ایک برای ثبات و لیلہی داریب متقوی فی از ارا. «ہر جا میتی متقوا لہن ہکفی د» چہ نہ ان و چہ نکرار. صریح لیلہی بیری ارن ل و لرم غفلت، بہ لہال ہر فیت ارب د، کار فی یک یک نفتا آن را چہ ران کند دسی. ہ را قہ دم کرا چون ارلی ن مقیعت قص و آن ملت، زم ان اکس ازلی و لیلہی دن ملت و سی. ہ، فیتا ر و کر الی بلی د اکش و ا، قہ دمش فشبہ لیلہی فضل ش فیست بلیک بہ لیلہی دن ملت کہ شریک لی ملت کہ بلی د ح لش و ابدا مرام فی ک فیتا رکن، «چی زہی بیبی ن لہن ان فلی گار بیبی ن لہن ان با لہن لہ ای ٹاگر ملت. آم می رت لیلہی متہ کارہ ای حرنی لاجام می اہمتا سری لہش را اک کند، ارلی ن جا ہن و رت غنی ملت مت غنی ملی نکہ مرامی البگی ن د چہ فی ثلث اہات و لہا ای و ارا ازک انام ہی اع مال و اک کند د.

لہش کفی زگ بی م ارش چی ضرر و اور بشل د، اور بہہ چی زی سف ارش می کند دکہ بی ماری و ارش رلہ طرف کند. گہی گناب را بی بند قہ ررشد، اما ابلی د از آن اوری کند وہہ ہی نسب بفرم و ا: «ہر جا میتی متقوای دالہش ہکن» بک دلب ر تقوای حی ص بٹری د، آن را غی کفی د، و گربہ گناہی گفت ارش ہی د، را را می لہی د: فکی کفی فتا آن را اک کند دبیلہی نلی ن صریحت ہہ برای حقوق داین د ملت و ہہ برای حقوق لہ لہ. آن خضرت ار آلی ن صریحت لہش فی زہی نس لہ ربہی ارلہش گفت.

عباض حکمت می کند: لیلہی رب روزی ار فکام چٹنگا موع ہہی لیلی رب برای مای را قہر م و لہ دکہ شل ک از چہ مہا جاری س ات و لہا رب م ترس و نگ رلی



- ۱- صحیح است: ابوداود (۴۶۰۷) بخش السنة، باب فی لزوم السنة، و ترمذی (۲۶۷۶) بخش العلم، باب ما جاء فی الاخذ بالسنة و اجتناب البدع و روایت کرده‌اند، ترمذی آن را حدیث عالی و درستی می‌داند، نیز ابن ماجه (۴۲) بخش المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهيين و احمد در مسند (۱۶۶۹۲) آن را ذکر کرده‌اند. البانی در صحیح الجامع (۲۵۴۹) آن را صحیح دانسته است.
- ۲- حدیث نیکویی است: امام احمد در مسند (۱۱۳۶۵) آن را نقل کرده است، البانی در صحیح الجامع به شماره‌ی (۲۰۴۳) آن را نیکو دانسته است.
- ۳- حدیث نیکویی است: امام احمد در مسند (۲۱۰۶۳) نقل کرده و آلبانی در صحیح الجامع به شماره‌ی (۲۵۴۴) آن را نیکو دانسته است.
- ۴- ابونعیم در حلیة الاولیاء (۳۶/۱) و ابوجعفر طبری در الریاض النضرة (۲۴۴/۲) روایت کرده‌اند.
- ۵- ابونعیم در حلیة الاولیاء (۳۶/۱) و ابوجعفر طبری در الریاض النضرة (۲۴۴/۲) روایت کرده‌اند.
- ۶- ابن رجب جنلی در جامع العلوم و الحكم (۱۶۱/۱) آورده و آن را به عمر نسبت داده که در وصیت به پسرش بیان کرده است.



خسرت غیب نبلی طالب مرای رلب فرماده ای سقا ای مضوب کرا وبه او گفت: «و رلب متقوای □ دا-ک مبیگمانب او ربه رو □ واهیش د-سفارش میکند»^۱.

عرب نبط طاعی زارن امی لطا بربش لسی نثرت: «و رلب متقوای □ دا سفارش میکند که قرار از آن چیزی راقبولن میکند، و جز اه لستقویب هکسی رحم نمیکند و جز با وج و لستقوی کسی رلثوابن می مولا د، سفارش کنندگان به آن بی اید، اما عمل کنندگان به آن لادک، له دوارم □ داین دما را و شما را از شما ربقی انرا آور»^۲ او فگامی که لهرش د، □ داین د راستلش و ثن اگفت، و فلزوا: شما رلب متقوای □ دسفارش میکند متقوای □ داجای همه چیز را □ میکند، اما ی چیز جای آن ران میگیرا»^۳ تقوی مهتول د جای هر چیز تلگری رلگیری و کمپوارا پچران کند، اما قتی از سل تب روا چیزی جای □ لای آن را □ رن میکند.

ش لسی ازی بی سرب نی د □ ولت او راضی ح ت کند، او گفت: «و رلب متقوای □ دا و فکری ت هیه می کند، چ راکه □ داین ب اکسلای سل ت ک متقوا لش می کنند و فکری ان د»^۴.

یکی از لثرفی ان رن امی ب مبرارشن نثرت: «ت و □ و رلب متقوا سفارش میکند، ک بقی نفت نثرت برای لها و □ رت سل ت، و آن را مری رتب مسوی هر قرار و گی رگاهت از ه رشری بگ ران، □ داین برای اه لستقوی رهلی از هر چه که از آن مهتورن د و روزی لاه را از جلی ک هگمانن می کنند دض بی نکرا سل ت»^۵.

۱- خلال در کتاب السنة (۱۱۴/۱) روایت کرده است.

۲- ابونعیم در حلیة الاولیاء (۲۶۷/۵) ذکر کرده است.

۳- ابونعیم در حلیة الاولیاء (۲۹۷/۵) و ابن رجب حنبلی در جامع العلوم و الحکم (۱۶۱/۱) این سخن را آورده اند.

۴- ابن رجب حنبلی در جامع العلوم و الحکم (۱۶۱/۱) روایت کرده است.

۵- ابن رجب حنبلی، همان (۱۶۱/۱).



بل نس ماک واع فی رب برا ارشن وث ت: «امبلع دت و رب مقوای □ داک ه م رازت ارن ه لای ال و م رقب ت و ار لای بی رین ت سلت مت وری ه میکنم، ه هیش ه و ار هم ه حال، چه ار روز و چه ارشب، □ داند را ار ذهن ثلث م باش به ل دازی نزلکی □ هب ت و وق هت شرب ت و، از ابیت رس، یب دانکه ه گز از بی رسلطه ی او به بی رسلطه ی کس یگری ن □ واه ی فیت، و ه گز از م ک اوبه م ک یگری بی رون می روی م فک رس و ح ذرت از او لای بی بی د ی البش د، و لیس لم».^۱

لای ه ر ﷺ ار اع ای □ و ا از □ ذلق وای ط لب میکر ا: «اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى»: «□ ح ا م ن، ه ط ت، □ ری کاری، لک دانی و بی بی ازی را ازت و می □ واه م».^۲

ار اع ای سفر بی ف ر م و ا: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى»: «□ ح ا ار ی ن س ف ر م ا ن اح س ا ن و تقوی و ک ا ر ح ی راکه م و را ل ل ن وای ت م ی ت، ازت و می □ وای م».^۳ ه م چنان ک م به ی ک ش □ ص م ف ل ر س ف ارش ک ر ا: «أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف» و ر ب مقوای □ د ا و ت ک بی ر گف ت ر ب ر روی ه ر ج ای ب ل ن د ی ت وری ه میکنم».^۴

ل ذلق و بی به ی ژ ا ر س ف ر ا ر ز ش م ل ل س ی لای د ا میکند، م ف ل ر م ک ا ن و ا ح و ل ل ش ع و ض م ک ش و ا، چ م س ا ر ی ا ر ل ل پ ت، ا ر ک ش و ره ای بی گ لای ی □ واه ب واکه از آن چه ا ر ک ش و ر و ش ه ر □ و ا از آن م ه ی وری د م ی ن د ا ر ا، گ ر ر ا ز ش ث ل ک ارش و ا، ت ر س ف ض ی ح ت و م ی و ل ی ن د ا ر ا. ا م ا ر ش ه ر □ و ا از م ی و ل ی می ه ر ل د، از ی ن

۱- ابونعیم در حلیة الاولیاء، (۲۰۶/۸) و ابن جوزی در صفة الصفوة (۱۷۵/۳)، ابن رجب حنبلی در جامع العلوم والحکم (۱۶۲/۱) از سخنان ابن سماک واعظ آورده اند.

۲- صحیح است: مسلم (۲۷۲۱) بخش الذکر و الدعاء، باب التعوذ بالله من شر ما عمل و من شر ما لم یعمل، آورده است.

۳- صحیح است: مسلم (۱۳۴۲) بخش الحج، باب ما یقول إذا ركب إلى سفر الحج و غیره.

۴- صحیح است: ترمذی (۳۴۴۵) بخش الدعوات، باب ما یقول إذا ودع انساناً، روایت کرده و آن را حدیث نیکو دانسته است، ابن ماجه (۲۷۷۱) بخش الجهاد، باب فضل الحرس و التکبیر فی سبیل الله، و احمد در مسند (۸۱۱۱) آن را آورده اند. البانی در صحیح الجامع به شماره ی (۱۲۸۶) آن را صحیح دانسته است.



روى تک لیلین دی بق من کب متقوى ارسف یسرى ار مہ ملت و چلگ ا والی الارا.
 به هر حال لیس ان چه ارسف یسش د و چه ارسف یسش د از قلب واه به ایتقوى
 عطا کند. چنانکه علی لیلین مفرم و: «اللهم آت نفوسنا تقواها وزكّها أنت خير من
 زكّاها أنت وليّها وموالاها»: «قلب به ملتقوا علی تفردم انفس ما را لکی زبگ را ان،
 تویمقی بتکی ه افد هیتی وس یسش و صاحب جلا ه وفس ه ای هلی»^۱
 به علو قبل از لیلین رگرامی سل لم هم هیف میت اگان و لیلین لاهیب متقوى
 سف ارشک را ال د: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْفِقُونَ﴾ ﴿۱۰۶﴾ ﴿شعراء: ۱۴۶﴾ «فگامی که
 برا ایش ان وجب ه ل ه گفت: ای ان می لری بی د؟»، ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفِقُونَ﴾ ﴿۱۴۴﴾
 ﴿شعراء: ۱۲۴﴾ (چ ونب را ایش ان ه و گفت: ای ان میت وری د؟)، ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ
 صَالِحٌ أَلَا نُنْفِقُونَ﴾ ﴿۱۴۲﴾ ﴿شعراء: ۱۴۲﴾ (چ ونب را ایش انصل لچب ه ل ه گفت ای لری ز
 ن می کفی د؟)، ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا نُنْفِقُونَ﴾ ﴿۱۳۱﴾ ﴿شعراء: ۱۶۱﴾ (چ ونب را ایش ان
 لوطب ه ل ه گفت: ای ان میت وری د؟) (خسرتش ی بب ص اص انبش ه که ملت لاش
 ش ه ورسلت، گفت: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُّ شُعَيْبٌ أَلَا نُنْفِقُونَ﴾ ﴿۱۷۷﴾ ﴿شعراء: ۱۱۱﴾ (چران می
 ت وری د؟) (ی غی چ رلقوی لاش ه ن می کفی د ب رای موی ÷ ملت ورم د: ﴿أَنْتِ أَقْوَمُ
 الظَّالِمِينَ﴾ ﴿۱۰﴾ قَوْمٌ فَزَعُونَ أَلَا يَنْفِقُونَ﴾ ﴿۱۱﴾ ﴿شعراء: ۱۴ - ۱۱﴾ (ب مس وی قومیت مک ار
 بروق و فروع و ن، ای ل ه ان میت ورن د؟»^۲

۵۲۲۵ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرِينَ إِلَى فُلَانَةٍ بَنَتْ

۱- صحیح است: مسلم (۲۷۲۲) بخش الذکر و الدعاء، باب التعوذ بالله من شر ما عمل و من شر ما لم یعمل روایت کرده است.
 ۲- أعمال القلوب.



الْحَكَمَ طَلَقَهَا رُوجُهَا الْبَيْتَ فَخَرَجَتْ . فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ . قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ .

ترجمه: «عروه بن زبیر به عایشه گفت که فلانه دختر حکم شوهرش او را به صورت قطعی (و طلاق ثلاثه) طلاق داد و او هم فوراً از منزل شوهرش خارج شد، عایشه گفت: کار بدی کرد که خارج شد، عروه به عایشه گفت: مگر نشینده ای که فاطمه بنت قیس چه می گوید؟ عایشه گفت: در نقل این حدیث برای فاطمه خیری وجود ندارد».

۵۲۶ - وَرَأَى ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَائِشَةَ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحِشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَّتِهَا ، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ - صلی الله علیه وسلم - .

ترجمه: ابن ابی الزنا از هشام روایت کرده که پدر هشام گفته است: عائشه، فاطمه را سخت نکوهش کرد و گفت: فاطمه در جای وحشتناکی می زیست و در معرض خطر بود، وبه همین سبب بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم به وی اجازه داد (تا به خانه ی ابن ام مکتوم عدتش را بگذراند).

توضیح هردو حدیث: گفته او (سفیان): مراد سفیان ثوری است.

گفته او (عروه گفت به عایشه: آیا فلانه دختر حکم را ندیدی؟): منظورش از «فلانه» دختر عبدالرحمن بن حکم است، چنان که در طریق اول هم آمده بود.

گفته او (عایشه گفت: چه کار زشتی کرد): در روایت کشمیهنی آمده: «ما صنع»؛ مراد یا شوهرش است که چنین کاری را ممکن ساخت، یا پدرش که با این کار موافقت کرد. به همین دلیل عایشه به مروان نامه نوشت تا آن زن را به خانه طلاقش بازگرداند.

گفته او (آیا سخن فاطمه را نشنیدی؟): ممکن است گوینده این جمله، خود عروه باشد.

گفته او (عایشه گفت: بهتر بود این حدیث را فاطمه نقل نمی کرد): در روایت مسلم از طریق هشام بن عروه از پدرش آمده: «یحیی بن سعید بن عاص با دختر عبدالرحمن بن حکم ازدواج کرد، سپس او را طلاق داد و از خانه بیرونش کرد. من نزد عایشه آمدم و این را به او خبر دادم. گفت: فاطمه بهتر بود این حدیث را ذکر نمی کرد.» گویا مقصودش این است که انسان نباید چیزی را که ممکن است باعث سرزنش او شود، بازگو کند.



(وَرَدَ ابْنُ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحِشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -): ابوداود این روایت را از طریق ابن وهب از عبدالرحمن بن ابی الزناد نقل کرده، به این لفظ: «عائشه فاطمه بنت قیس را شدیداً نکوهش کرد...»، و گفت: «وحش» یعنی جای خلوت و بی‌انسی. و روایتی تأییدکننده نیز از ابواسامه از هشام بن عروه وجود دارد که گفت: «از پدرم از فاطمه بنت قیس شنیدم که گفت: ای رسول الله! شوهرم مرا سه طلاق داد، و می‌ترسم که به من آسیب برساند. پیامبر فرمود: از آنجا برو.»^۱

درسها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر می‌گوید: بخاری از مجموعه آنچه درباره فاطمه آمده، این نتیجه را گرفت که:

■ امام نووی می‌گوید: علماء درباره زنی که سه بار طلاق داده شده باشد و حامله نباشد با هم اختلاف دارند که آیا حق نفقه و سکونت بر شوهرش را دارد یا خیر، عمر بن خطاب و ابو حنیفه و عده دیگر عقیده دارند که هم حق نفقه و هم حق سکنی را بر او دارد، ابن عباس و امام احمد گویند که حق هیچیک از نفقه و سکنی را بر او ندارد، امام شافعی و مالک و عده دیگر معتقدند که حق سکنی دارد ولی حق نفقه را ندارد.^۲

■ جواز خروج زن طلاق‌داده به یکی از دو علت بازمی‌گردد: یا ترس از اینکه شوهر آسیبی به او برساند، یا آنکه زن نسبت به بستگان شوهر سخنان زشتی گفته باشد. بخاری تعارضی میان این دو علت در داستان فاطمه ندیده، و احتمال داده که هر دو در مورد او واقع شده باشند.

■ ابن المنیر گفته است: بخاری در عنوان باب دو علت را ذکر کرده ولی در متن حدیث فقط یکی از آن‌ها را آورده، و شاید اشاره به علت دیگر را کافی دانسته؛ یا چون بر شرط بخاری نبوده، یا اینکه چون ترس از شوهر باعث خروج زن شود، ترس از خود زن نیز

۱-فتح الباری.
۲- شرح مسلم.



ممکن است دلیل قوی تری برای بیرون کردن او از خانه باشد. و چون معنای علت دوم برای بخاری صحیح بوده، آن را در عنوان گنجانده است. اما ایراد شده که: اگر در بعضی طرق حدیث، بخشی از روایت ذکر نشده باشد، این مانع از پذیرش سایر بخش‌ها نیست مادامی که سندشان صحیح باشد. پس ممکن است شکایت ابتدایی فاطمه بر سر نفقه بوده، ولی بعداً نیز به سبب آن، نزاعی میان او و بستگان شوهرش رخ داده، و پیامبر صلی الله علیه وسلم از سوی آنان آگاه شد و برای حفظ امنیتش دستور انتقال داد. من (ابن حجر) می‌گویم: شاید بخاری با ذکر علت دوم، به آنچه در باب قبلی آمده بود اشاره کرده، یعنی سخن مروان به عایشه که گفت: «اگر در تو شرّی هست...»؛ که گویا نشان می‌دهد علت ترک الزام به ماندن در خانه طلاق، همان شرّ و درگیری میان زن و بستگان شوهرش بود.

■ و ابن دقیق العید گفته است: سیاق حدیث اقتضا دارد که علت حکم آن بود که زن با وکیلش در مورد استقلال در هزینه‌ها اختلاف کرد، و چون وکیل به او گفت: نفقه‌ای برای نیست، نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و پرسید، و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: نه نفقه دارد و نه سکونت. پس دلیل صدور حکم، اختلافی بود که میانشان رخ داد، نه به خاطر ترس از آسیب یا بدزبانی. مگر اینکه دلیلی قوی‌تر از ظاهر این روایت بیاید که بر خلاف آن دلالت کند.

■ ابن حجر گفت: نظر مشترک در همه طرق این حدیث آن است که اختلاف بین فاطمه و شوهرش بر سر نفقه بود. سپس روایات در ادامه متفاوت شدند: در برخی آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «نه نفقه‌ای داری و نه سکونت»، و در برخی دیگر آمده است که چون به او گفته شد: «نفقه‌ای نداری»، از پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه خروج خواست و پیامبر صلی الله علیه وسلم به او اجازه داد. همه این روایات در صحیح مسلم آمده‌اند. وقتی همه این الفاظ را در کنار هم بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که سبب درخواست فاطمه برای ترک خانه، همان ترس از آسیب دیدن از شوهرش یا ترس از آزار



رساندن به بستگان شوهرش بوده؛ و در این صورت، استدلال به اینکه «سکونت» برای طلاق بائن ذاتاً ساقط نیست بلکه به دلیل آن علت خاص ساقط شد، صحیح خواهد بود. آری، فاطمه بنت قیس به طور قطعی معتقد بود که زن طلاق بائن نه نفقه دارد و نه سکونت، و برای اثبات این نظر، حدیث خود را مطرح می‌کرد؛ از همین رو، عایشه بر او خرده می‌گرفت.

نکته: ابومحمد بن حزم به روایت ابن ابی الزناد که به صورت معلق آمده، ایراد گرفته و گفته است: «عبدالرحمن بن ابی الزناد بسیار ضعیف است» و این روایت را باطل دانسته است. اما به او پاسخ داده شده که در مورد او اختلاف نظر وجود دارد و کسانی که او را تضعیف کرده‌اند، دلیلی برای ردّ روایتش ارائه نداده‌اند، چه برسد به اینکه آن را باطل بدانند. یحیی بن معین صریحاً گفته: «عبدالرحمن از همه مردم در نقل حدیث از هشام بن عروه دقیق‌تر است.» و این روایت نیز از هشام نقل شده است.

پس درود بر بخاری که چه اندازه احادیث را به خوبی حفظ کرده و در فقه و حدیث نیکو عمل کرده است.

■ در میان سلف، درباره نفقه و سکونت زن طلاق بائن اختلاف نظر وجود داشته است: اکثر علما گفته‌اند: زن طلاق بائن نفقه ندارد ولی سکونت دارد، و برای اثبات سکونت به آیه قرآن استدلال کرده‌اند: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ» «آن‌ها را در همان جایی که خودتان سکونت دارید و در حد توان‌تان جای دهید.» و برای اسقاط نفقه، به مفهوم این آیه استدلال کرده‌اند: «وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» «و اگر باردار باشند، تا زمان زایمان بر آنان نفقه دهید.» مفهوم این آیه آن است که اگر زن باردار نباشد، نفقه ندارد، وگرنه تخصیص به ذکر بارداری، بی‌معنا بود. و سیاق آیات نشان می‌دهد که این حکم مربوط به زن غیر رجعی است، چون نفقه زن رجعی حتی بدون حاملگی هم واجب است. اما احمد، اسحاق، ابو ثور و گروهی دیگر گفته‌اند: زن طلاق بائن نه نفقه دارد و نه سکونت، بر پایه ظاهر حدیث فاطمه بنت قیس. آنان درباره شمول آیه اول بر زن طلاق بائن، بحث کرده‌اند. فاطمه بنت قیس نیز، وقتی شنید مروان گفته این حدیث را نمی‌پذیرد، در



پاسخ گفت: «میان من و شما کتاب الله است. الله فرمود: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ... لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا» (آن‌ها را از خانه‌شان بیرون نکنید... شاید الله پس از آن امری پدید آورد).» فاطمه گفت: این حکم درباره زنی است که رجعت در مورد او ممکن باشد. پس در طلاق سه‌گانه چه امر تازه‌ای می‌خواهد رخ دهد؟! اگر نفقه ندارد و باردار هم نیست، پس چرا باید در خانه محبوس بماند؟! قتاده، حسن بصری، سدی، ضحاک هم گفته‌اند: منظور از «امری که بعداً رخ دهد» همان رجعت است؛ و طبری از آنان نقل کرده و قول مخالفی هم نقل نکرده است. ولی برخی دیگر گفته‌اند: مراد از آن «امر» چیزی است که از جانب الله بیاید، مثل نسخ، تخصیص و غیره، و پس منحصر در رجعت نیست. اما آنچه احمد از طریق شعبی از فاطمه نقل کرده که گفته است: «فقط زنانی که رجعت‌پذیرند، حق نفقه و سکونت دارند» (حدیث مرفوع) اغلب این روایت‌ها موقوف است، و خطیب بغدادی در کتاب «المدرج» بیان کرده که مجالد بن سعید این حدیث را به‌تنهایی به‌صورت مرفوع نقل کرده، و او ضعیف است.

هرکس این عبارت را در غیر روایت مجالد نقل کرده، درج کرده است (یعنی از خودش افزوده)، و همین درست است. برخی راویان دیگر نیز همین عبارت را مرفوع از شعبی نقل کرده‌اند، اما حتی از مجالد هم ضعیف‌تر بوده‌اند.

اما سخن فاطمه که گفته: «وقتی نفقه‌ای برای زن نیست، چرا باید در خانه حبس شود؟» برخی علما در پاسخ گفته‌اند: سکونت که همراه با نفقه است، در زمان زوجیت معنا دارد، چون امکان بهره‌برداری (استمتاع) از زن هست، حتی اگر زن در عده رجعی باشد. اما سکونت بعد از طلاق بائن، حقی است برای الله، نه شوهر، زیرا اگر زن و شوهر بخواهند عده را ساقط کنند، نمی‌توانند، درحالی‌که در عده رجعی این امکان وجود دارد. این نشان می‌دهد که میان سکونت و نفقه، ملازمه‌ای نیست. و این دیدگاه را احمد، اسحاق، ابو‌ثور، داود و پیروانشان پذیرفته‌اند.

اما اهل کوفه از جمله حنفیه گفته‌اند: زن طلاق بائن نفقه و پوشاک دارد.



آن‌ها برای اثبات این، گفته‌اند: الله در آیه فقط نفقه زن باردار را ذکر کرده، برای آنکه به طریق اولی در سایر حالات هم نفقه را ثابت کند، زیرا بارداری معمولاً مدت‌دار است. اما ابن سمعانی این استدلال را رد کرده و گفته: اینکه مدت بارداری طولانی‌تر است، دلیل نیست؛ چون گاهی بارداری کوتاه‌تر از دیگر دوره‌هاست.

و قیاس زن غیر باردار بر زن باردار قیاسی باطل است، چون به معنای اسقاط قیدی است که در قرآن و سنت آمده است.

برخی نیز گفته‌اند که سلف حدیث فاطمه را نپذیرفتند؛ همان‌گونه که عایشه آن را رد کرد، و نیز مسلم از طریق ابواسحاق روایت کرده که: «من با اسود بن یزید در مسجد بودم. شعبی حدیث فاطمه بنت قیس را نقل کرد که پیامبر فرمود: نه نفقه دارد و نه سکونت. اسود مشتی سنگ‌ریزه برداشت و به سمت او پرتاب کرد و گفت: وای بر تو، چنین چیزی را نقل می‌کنی؟! عمر گفت: ما کتاب پروردگار و سنت پیامبران را رها نمی‌کنیم به‌خاطر گفته زنی که نمی‌دانیم آیا حفظ کرده یا فراموش کرده است. الله فرمود: «لَا تُخْرَجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ» دارقطنی گفته: این جمله عمر «و سنت پیامبران» محفوظ نیست، بلکه آنچه ثابت است این است که عمر گفت: «کتاب پروردگارمان را ترک نمی‌کنیم».

و شاید انگیزه او برای چنین گفتنی این بوده که بیشتر روایات این جمله را ندارند. ولی این مطلب، روایت فاطمه را در مورد نفقه رد نمی‌کند. شاید مراد عمر از «سنت پیامبر»، همان احکام کلی مأخوذ از قرآن بوده، نه اینکه سستی خاص درباره سکونت منظور باشد.

و واقعاً عمر سخن حقی گفت؛ زیرا اینکه گفت: «نمی‌دانیم حفظ کرده یا فراموش کرده»، مصداقش ظاهر شده است؛ چون فاطمه سخن خود را در جایی به‌صورت مطلق گفته که باید مقید می‌بود، یا در جایی تعمیم داده که باید تخصیص می‌داد، چنان که قبلاً توضیح داده شد. افزون بر آن، در کلام عمر هیچ دلیلی بر وجوب نفقه نیست، بلکه فقط اسقاط سکونت را انکار کرده است.

برخی از حنفیان ادعا کرده‌اند که در برخی طرق حدیث عمر آمده است: «زن طلاق‌گرفته سه طلاقه، حق سکونت و نفقه دارد.»



اما ابن سمانی این را رد کرده و گفته: این گفته برخی مدعیان است که روایت آن جایز نیست. احمد نیز ثبوت چنین روایتی را از عمر به کلی انکار کرده است. و شاید منظور آن‌ها روایتی است که از طریق ابراهیم نخعی از عمر نقل شده، در حالی که ابراهیم نخعی عمر را درک نکرده است.

طحاوی در اثبات مذهب خود مبالغه کرده و گفته: «فاطمه با سنت پیامبر مخالفت کرد، زیرا عمر برخلاف آنچه فاطمه گفته، روایت کرده است. بنابراین آنچه عمر انکار کرد، صحیح بوده و حدیث فاطمه باطل است و عمل به آن جایز نیست.»

دلیل اصلی طحاوی برای رد حدیث فاطمه، آن است که عمر بن خطاب روایت کرده: «شنیدم پیامبر الله فرمود: زن طلاق داده سه طلاقه، سکونت و نفقه دارد.» اما این حدیث مرسل و منقطع است و حجت شرعی به‌شمار نمی‌آید.^۱

۴۲ - باب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنٍ زَوْجَهَا أَنْ يَفْتَحَمَ عَلَيْهَا ، أَوْ تَبَدُّوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

باب: «اگر بر زن طلاق داده شده در زیستن در خانه‌ی شوهر، ترس این باشد که بروی هجوم برده شود و یا به خانواده‌اش دشنام و ناسزا گفته شود

۵۳۲۷ و ۵۳۲۸ - وَحَدَّثَنِي حَبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ .

ترجمه: از عروه روایت است که گفت: عائشه این موضوع را که مطلقه ثلاثه حق نفقه و مسکن بر شوهر ندارد بر فاطمه انکار کرده است.

توضیح: عنوان باب: «زن طلاق گرفته اگر در خانه شوهرش در معرض خطر ورود بدون اجازه باشد، یا بیم آن رود که او به خانواده شوهرش فحاشی کند، می‌تواند خانه را ترک کند.» در روایت کشمیهنی آمده: «به خانواده‌اش (نه خانواده شوهرش)». «اقتحام» یعنی: حمله کردن به خانه یا شخصی بدون اجازه. «بذاء» یعنی: سخن زشت گفتن (با «ب» موحد و «ذ» معجمه).



گفته او (حَبَّان) با فتح حرف اول و تشدید باء: او ابن موسی است. و عبدالله، همان ابن مبارک است.

گفته او (عایشه این حدیث را بر فاطمه انکار کرد): این گونه روایت از طریق ابن جریر از ابن شهاب آمده ولی به صورت خلاصه. و مسلم آن را از طریق صالح بن کیسان از ابن شهاب نقل کرده که: ابو سلمه بن عبدالرحمن خبر داد که فاطمه بنت قیس نزد پیامبر آمد و درباره خروج از خانه اش فتوا خواست. پیامبر به او دستور داد که نزد ابن اممکتوم نایبنا برود. اما مروان قبول نکرد که زن مطلقه می تواند از خانه اش خارج شود. و عروه گفت: عایشه این را بر فاطمه بنت قیس انکار کرد.^۱

۴۳ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْخَيْضِ وَالْحَبْلِ).

باب: «فرموده الله عزوجل: «وَبِرَّاءِ أَنْوَاعِ مَا لَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْخَيْضِ وَالْحَبْلِ» [بقره: ۲۲۷]

توضیح: عنوان باب: «فرمایش الله: «وَبِرَّاءِ أَنْوَاعِ مَا لَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْخَيْضِ وَالْحَبْلِ»» برای آنان حلال نیست که آنچه الله در رحم های شان آفریده پنهان کنند، خواه حیض باشد یا بارداری» همین عبارت در بیشتر نسخه ها آمده و تفسیر مجاهد است.

ابوذر بین کلمه «أَرْحَامِهِنَّ» و «مِنْ» دایره ای گذاشته، تا نشان دهد که این تفسیر است، نه قرائت قرآنی. و در نسخه نسفی حرف «مِنْ» حذف شده است.

و طبری از گروهی نقل کرده که مقصود از آن (آیه) حیض است، و از گروهی دیگر نقل کرده که مقصود حمل (بارداری) است، و از مجاهد نقل کرده که هر دو را (مقصود دانسته است).

و مقصود از آیه این است که چون امر عده بر حیض و طهر (پاکی) مبتنی است، و اطلاع بر این امور غالباً از ناحیه زنان حاصل می شود، زن در این زمینه امین دانسته شده است.



و اسماعیل قاضی گفته است: آیه دلالت دارد که زن معتده در مورد رحم خود از حیث بارداری و حیض، مورد اعتماد است، مگر اینکه امری از او ظاهر شود که دروغ‌گویی‌اش را در آن نشان دهد.

و حاکم در «المستدرک» از حدیث ابی بن کعب نقل کرده است که: «از امانت این است که زن بر فرج خود امان دانسته شود»، این گونه آن را موقوف در تفسیر سوره احزاب روایت کرده، و رجال آن رجال صحیح هستند. و پیشتر بیان شد که بیشترین و کمترین مدت حیض در کتاب الحیض و اختلاف نظر درباره آن چیست.^۱

۵۲۲۹ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةً عَلَى بَابِ خِيَابِهَا كَتِيبَةً، فَقَالَ لَهَا «عَقْرَى - أَوْ حَلْقَى - إِنَّكَ لِحَابِسَتُنَا أَكُنْتَ أَفْضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ «فَانْفِرِي إِذَا» .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: آنگاه که رسول الله صلی الله علیه وسلم خواست، پس از طواف وداع از مکه بازگردد، صفیه همسر خود را دید که بر آستانه‌ی خیمه‌ی خویش اندوهگین ایستاده است. آنحضرت به وی فرمود: «عقری یا حلقی همانا ما را در مکه ماندگار ساختی، آیا در روز نحر طواف افاضه کرده‌ای». گفت: بله، آنحضرت فرمود: «پس راهی شوید».

توضیح: مصنف حدیثی از عایشه نقل کرده درباره سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم به صفیه زمانی که در ایام منی حیض شد: «تو ما را معطل کرده‌ای»؛ این حدیث پیش‌تر در کتاب الحج شرح داده شده است.

مهلَب گفته است: این حدیث دلالت دارد بر تصدیق زنان در ادعای حیض، چرا که پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر حیض صفیه قصد داشت سفر را به تأخیر بیندازد و همراهان را معطل کند، و در این باره او را مورد آزمون قرار نداد و تکذیبش نکرد.

ابن المنیر گفته است: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط بر اساس ادعای صفیه گفته بود حائض است، سفر را به تأخیر انداخت، از این نتیجه گرفته می‌شود که همین



حکم بر شوهر نیز جاری است؛ یعنی زن در ادعای حیض و بارداری، برای رجوع شوهر و عدم امکان آن و نیز برای الحاق حمل، تصدیق می‌شود.

۴۴ - باب (وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) فی العدة ، وَكَيْفَ يَرَجِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثِينَ .

باب: «وشوهران شان به بازآوردن ایشان در حباله‌ی خود سزاوارترند» [بقره: ۲۲۸]
یعنی: تا زمانی که در عدت باشند چگونه شوهریه زن مراجعت کند اگر او را يك يا دو طلاق داده باشد

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: قوله (باب: وبعولتهن أحق بردهن) در عده است؛ یعنی چگونه مرد می‌تواند همسرش را بعد از طلاق اول یا دوم بازگرداند. و در عبارت: «فلا تعضلوهن» همین گونه نزد بیشتر نسخه‌ها آمده است. ابوذر نیز بین عبارت «بردهن» و «فی العدة» با دایره فاصله قرار داده که اشاره دارد منظور از حق رجوع، زانی هستند که هنوز در عده هستند؛ و این قول مجاهد و گروهی از مفسران است. و عبارت «فلا تعضلوهن» در روایت نسفی نیامده است. سپس مصنف دو حدیث را در این باب ذکر کرده است.

۵۳۰ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ زَوَّجَ مَعْقِلُ أَخْتَهُ فطَلَّقَهَا تَطْلِيقًا .

ترجمه: از یونس روایت است که حسن گفت: معقل، خواهر خود را به نکاح کسی درآورد و شوهرش او را یک طلاق داد.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: حدیث معقل بن یسار درباره ازدواج دادن خواهرش، از دو طریق ذکر شده است:

اولین طریق: «حدثنی محمد» که نزد همه نسخه‌ها بدون نسبت آمده، و مقصود محمد بن سلام است. و عبدالوهاب شیخ او، همان عبدالمجید ثقفی است، و یونس، یونس بن عبید بصری است.

طریق دوم: از طریق سعید بن ابی عروبۀ از قتادۀ، که در روایتش آمده: «حدثنا الحسن أن معقل بن یسار...»؛ و در روایت یونس از حسن آمده: «معقل خواهرش را به نکاح فلان درآورد». این حدیث و شرح آن پیش‌تر در باب «لا نکاح إلا بولی» از کتاب النکاح گذشت و



در آنجا اتصال و ارسال این روایت را توضیح دادیم، و نیز در تفسیر سوره بقره هم به صورت متصل و هم مرسل نقل شده است.

۵۳۳۱ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أَخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمَى مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنْفًا فَقَالَ خَلَى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَأَدَا طَلَقُكُمْ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَرًّا عَلَيْهِ ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ .

ترجمه: از قتاده روایت است که حسن بصری گفت: خواهر معقل بن یسار در نکاح مردی بود، شوهرش او را طلاق داد و سپس از وی دوری گزید تا آنکه عدتش پایان یافت، سپس از وی خواستگاری کرد. معقل از روی ننگ و غیرت از این کار ممانعت کرد و گفت: از وی دوری گزید درحالی که بروی قدرت داشت و سپس خواستگاری می کند. وی بین آن مرد و خواهر خود مانع شد. سپس الله این آیه را نازل کرد: «وچون زنان را طلاق گفتید، و عدهی خود را به پایان رساندند، آنان را از ازدواج با همسران (سابق) خود چنان که به خوبی با یکدیگر تراضی نمایند، جلوگیری نکنید. هرکس از شما به الله و روز واپسین ایمان دارد، به این دستورهای پند داده می شود مراعات این امر برای شما پربرکت تر و پاکیزه تر است، و الله می داند و شما نمی دانید» [بقره: ۲۳۲]

رسول الله صلی الله علیه وسلم معقل را فرا خواند و آیه را بر وی روی خشم و قهر را کنار گذاشت و به اجرای امر الهی گردن نهاد.

توضیح: سعید بن ابی عروبۀ از قتاده روایت کرده که در آن آمده: «حدثنا الحسن أن معقل بن يسار...» و در روایت یونس از حسن آمده: «معقل خواهرش را تزویج کرد». و این حدیث پیش تر در باب «لا نکاح إلا بولی» از کتاب نکاح گذشت. و در آنجا کسانی که آن را وصل یا ارسال کرده اند ذکر شدند، و در تفسیر سوره بقره نیز این حدیث هم متصل و هم مرسل آمده است.

عبارت «فَحَمَى» به وزن «عَلِمَ» (با کسره حرف دوم) آمده است. و «أَنْفًا» با فتح همزه و نون، و تنوین، به معنای ترک از روی خشم و تکبر است. «فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ» یعنی خشم را رها



کرد (یعنی آرام شد). و «استقاد لأمر الله» در اکثر نسخه‌ها با قاف آمده که یعنی مطیع شد و گردن نهاد.

در روایت کشمیه‌نی آمده «استراد» با راء به جای قاف، که از ماده «رَوَد» (طلب کردن) است، یعنی خواهان بازگشت او شد و به آن رضایت داد.
ابن التین از روایت قابسی نقل کرده که با تشدید دال آمده: «واستقاد»، ولی آن را رد کرده، چون جمع بین باب «مفاعله» و «استفعال» جایز نیست.^۱

۵۳۲۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِقُ وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَرَجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهَلُهَا حَتَّى تَطْهَرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَطْلُقَهَا فَلْيُطْلُقْهَا حِينَ تَطْهَرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجَامِعَهَا ، فَبَلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُلِّ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتُ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرَمْتُ عَلَيْكَ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنِي بِهِذَا .

ترجمه: از قتیبه، از لیث روایت است که نافع پسر عمر بن خطاب (رضی الله عنه) زن خود را که در حالت حیض بود، یک طلاق داد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کرد که به زن خود رجوع کند سپس نزد خود نگه دارد تا آنکه از حیض پاک شود سپس نزد وی باشد تا حیض دیگر ببندد، سپس به وی مهلت دهد تا از حیض پاک شود، آنگاه اگر خواست که او را طلاق دهد هنگام پاک شدن از حیض و پیش از اینکه با وی جماع کند، او را باید طلاق بدهد. چنانکه فرمود: «این همان عدتی است که الله طلاق دادن زنان را امر کرده است» و چون عبدالله بن عمر در این مورد سؤال می شد وی به هر یک از ایشان می گفت: اگر زن را سه طلاق دادی به تحقیق که او را بر خود حرام کردی تا آنکه او را شوهری غیر از تو نکاح کند. و در این مورد غیر از (قتیبه) روایت کرده است از نافع که این عمر گفت: اگر او را یک طلاق یا دو طلاق می دادم بهتر بود زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم مرا به همین امر کرده است.



توضیح: حدیث ابن عمر درباره طلاق زن در حال حیض، و شرح آن پیش‌تر در ابتدای کتاب الطلاق گذشت. و عبارت: «و زاد فيه غيره عن الليث» نیز همان‌جا بیان شد، که در آن آمده: «و قال الليث...» و نام آن راوی افزوده شده نیز ذکر شد.

ابن بطل خلاصه‌اش چنین است: رجوع دو نوع است: یا در زمان عده، که مطابق حدیث ابن عمر است؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد که او را بازگرداند و نگفت که نیاز به عقد جدید دارد. یا بعد از پایان عده، که مطابق حدیث معقل است.

و اجماع دارند که اگر مرد آزاد، زن آزادی را که با او نزدیکی کرده، یک یا دو طلاق بدهد، در زمان عده‌اش حق رجوع دارد، حتی اگر زن نخواهد. اما اگر تا پایان عده رجوع نکرد، زن بیگانه می‌شود و دیگر جز با عقد جدید بر او حلال نیست.

در این که چه چیزی رجوع محسوب می‌شود، بین سلف اختلاف است:

اوزاعی گفته: اگر با او نزدیکی کرد، این رجوع است. این قول از برخی تابعین هم نقل شده و مالک و اسحاق نیز با شرط قصد رجوع چنین گفته‌اند. کوفیان (مانند اوزاعی) افزوده‌اند: حتی اگر او را با شهوت لمس کند یا با شهوت به فرج او نگاه کند، رجوع محسوب می‌شود. شافعی گفته است: رجوع فقط با لفظ معتبر است. و بر این اختلاف، حکم جواز یا حرمت جماع (در دوران عده) مترتب می‌شود.

دلیل شافعی این است که طلاق، نکاح را زائل می‌کند، و بهترین راه برای تشخیص آن، مسئله جواز یا عدم جواز جماع است؛ چون جواز، معنایی است که می‌تواند در نکاح بازگردد، مانند اینکه یکی از دو مشرک مسلمان شود و دیگری در زمان عده مسلمان شود.

همچنین مانند بطلان جماع در حال روزه، احرام، یا حیض که با برطرف شدن آن حالت، جواز بازمی‌گردد.

دلیل قائلان به جواز رجوع با فعل این است که اگر نکاح زائل شده بود، زن جز با عقد جدید بازمی‌گشت، و نیز به دلیل صحت خلع در زن رجعی و وقوع طلاق دوم.

و پاسخ این است که اصل نکاح زائل نشده، بلکه فقط صفتی از آن زائل شده است.

ابن سمعانی گفته است: در قیاس، حق این است که طلاق باعث زوال نکاح شود، همانند عتق؛ ولی شرع در نکاح راه رحمت را باز گذاشته، بر خلاف عتق، پس تفاوت دارند.^۱



۴۵ - باب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

باب: مراجعت به زنی که طلاق داده شده و در حالت حیض است

توضیح: باب مراجعة الحائض: در این باب حدیث ابن عمر در مورد رجوع به زن حائض ذکر شده، که مضمون آن با عنوان باب مطابقت دارد و پیش تر شرح آن در اوایل کتاب طلاق آمده است.

۵۳۳۳ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَرَا جَعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُ مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا ، قُلْتُ فَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

ترجمه: «یونس بن جبیر گوید: از ابن عمر (در مورد طلاق زنش در حالت حیض) پرسیدم، ابن عمر گفت: او زنش را در حالت حیض طلاق داد، عمر در این مورد از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سؤال کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «به پسر عبد الله دستور بده که زنش را رجعت دهد (و او را به نکاح خود بازگرداند) بعد از این (اگر خواست طلاقش دهد) باید وقتی او را طلاق دهد که بعد از طلاق فوری عده شروع شود». (و این وقتی است که طلاق در طهر بدون نزدیکی و جماع باشد) یونس بن جبیر گوید: به ابن عمر گفتیم: آیا با این طلاق عده برقرار می شود؟ ابن عمر گفت: چطور عده برقرار نمی شود؟ وقتی ابن عمر نتواند زنش را رجعت دهد و دست به کار ناروایی چون طلاق بزند». (با این کار حتماً عده برقرار می شود).

توضیح: حدیث ابن عمر در این موضوع، کاملاً مطابق با عنوان باب است و شرح آن نیز پیش تر آمده است.

۴۶ - باب تُحْدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا رُؤُوسَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطَّيِّبُ ، لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ .

باب: «سوگواری زن برای مرگ شوهر چهار ماه و ده روز است».

وزهری گفته است: بر دختر (صغیره) که شوهرش بمیرد، استعمال خوشبویی را لازم نمی دانم زیرا بر وی عدت است.



توضیح: قوله (باب تحد): با ضم حرف اول و کسر حرف دوم از باب رباعی (افعال) و نیز به صورت فتح حرف اول و ضم دوم از ثلاثی (حدّ یحدّ) صحیح است. این مطلب پیش تر در باب إحداد المرأة علی غیر زوجها از کتاب الجنائز بیان شده است.

اهل لغت گفته اند: اصل «إحداد» به معنی منع است؛ و از همین رو به دربان، «مُحَدِّد» گفته می شود زیرا مانع ورود دیگران است؛ و به عقوبت نیز «حد» گفته می شود چون از گناه باز می دارد.

ابن درستویه گفته است: معنای «إحداد» این است که زن معتده، خود را از زینت و بوی خوش و خواستگار و طمع دیگران باز می دارد، همان گونه که «حدّ» مانع معصیت می شود. فراء گفته است: آهن را «حدید» گفته اند چون با آن می توان مانع شد یا خودش در برابر تلاش برای شکستن مقاومت می کند؛ و از آن، تعبیر «تحدید النظر» (ثبات نگاه) هم آمده است.

و به صورت «تجدّ» نیز روایت شده است، خطابی گفته: هم با «حاء» و هم با «جیم» نقل شده، اما حاء مشهورتر است. «جیم» از «جددت» (چیزی را بریدن) گرفته شده؛ یعنی گویی زن از زینت بریدگی یافته است.

ابوحاتم گفته است: اصمعی «حدت» را انکار کرد و فقط «أحدت» را می شناخت. فراء گفته است: گذشتگان «أحدت» را ترجیح می دادند، اما «حدت» نیز در زبان عرب فراوان آمده است.

گفته او: «و گفت زهری: من روا نمی بینم که دختر نابالغ به عطر نزدیک شود؛ یعنی اگر شوهر دارد و شوهرش وفات کرده است. و گفته او: «زیرا بر او عِدّه واجب است» - گمان می کنم این جمله از تصرّقاتِ مصَنّف باشد؛ زیرا اثر زهری را ابن وهب در «موطأ» از یونس از او بدون این جمله متصل آورده است، و اصل آن نزد عبدالرزاق از معمر از او به اختصار نقل شده است.

و در این تعلیل اشاره ای است به این که سببِ ملحق کردنِ دختر نابالغ به بالغ در (حکم) إحداد، وجوبِ عِدّه بر هر دو - بنا بر اتفاق - است؛ و شافعی نیز به همین استدلال کرده است، و همچنین استدلال نموده که عقد نکاح - خطبه (خواستگاری) - بر او در زمانِ عِدّه حرام است. و دیگری به حدیثِ امّ سلمه در همین باب استدلال کرده که در آن آمده است: «آیا او



را سرمه بکشیم؟» که این تعبیر می‌رساند او کوچک بوده است؛ زیرا اگر بزرگ بود می‌گفت: «آیا او (خود) سرمه بکشد؟»

اما در این استدلال نظر است، چون محتمل است مقصود از گفتار او «آیا او را سرمه بکشیم» این باشد که: «آیا او را بر سرمه کشیدن مُتَمَكِّن سازیم؟»^۱

۵۲۳۴ - ۵۲۳۵ - ۵۲۳۶ - ۵۲۳۷ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، فَدَعَا أُمُّ حَبِيبَةَ بِطَبِيبٍ فِيهِ صَفْرَةٌ خُلُقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَتْ بِعَارِضِيهَا ، ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّبِيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .

قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ ابْنَةِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوها ، فَدَعَا طَبِيبٍ فَمَسَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّبِيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَلَى الْمَيِّتِ « لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنُهَا أَفْتَكْجُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا » . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ » .

- قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لَزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِمَشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طَبِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ بِدَابَّتِ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَمْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَمًا تَمْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُغَطِّي بَعْرَةَ فَتَرْمِي ، ثُمَّ تَرَاوِجُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ . سَأَلَ مَالِكٌ مَا تَمْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا .

معنی کلمات:



- «حفشا: خانه بسیار کوچک و محقر.

- فففض به: خود را به آن تمیز می کرد».

ترجمه: «زینب بنت امّ سلمه می گوید: به نزد امّ حبیبه همسر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - که پدرش ابو سفیان بن حرب فوت کرده بود رفتم، امّ حبیبه عطری را که رنگ زرد داشت و به آن خلوق می گفتند و یا از جنس غیر خلوق بود، درخواست کرد، کنیزی را با آن خوشبو نمود، سپس مقداری از آن را به گونه هایش مالید، گفت: قسم به الله من نیازی به استعمال عطر ندارم ولی این کار را تنها به خاطر این انجام دادم، که از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شنیدم می گفت: «برای زنی که ایمان به الله و روز قیامت دارد حلال نیست بیش از سه روز برای مرگ هیچ کسی تعزیه داری کند، مگر برای فوت شوهرش که باید برای آن چهارماه ده شب تعزیه دار باشد».

زینب بنت امّ سلمه می گوید: به نزد زینب بنت جحش همسر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - که برادرش فوت کرده بود رفتم او هم درخواست عطر نمود و مقداری از آن را به خود مالید، سپس گفت: قسم به الله من نیازی به عطر نداشتم، (ولی خواستم تعزیه را بردارم) چون شنیدم که رسول الله بالای منبر می گفت: «برای زنی که ایمان به الله و روز قیامت دارد جایز نیست بیش از سه روز برای فوت کسی تعزیه داری کند مگر برای فوت شوهرش که باید چهار ماه و ده شب برای او تعزیه دار باشد».

زینب بنت امّ سلمه می گوید: شنیدم امّ سلمه می گفت: زنی به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد و گفت: ای رسول الله! شوهر دخترم فوت کرده است و چشم دخترم هم درد می نماید آیا اجازه دارد سرمه به چشمش بمالد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سه بار گفت: «خیر نمی تواند». سپس گفت: «عه زنی که شوهرش فوت می نماید چهار ماه و ده شب است، در دوران جاهلیت رسم بر این بود زنی که شوهرش فوت می کرد بعد از یک سال که عده اش تمام می شد به نشان پایان دوره عده و تعزیه شوهرش، پوشکی را به دور می انداخت».

حمید بن نافع راوی (حدیث از زینب بنت ابی سلمه) گوید: از زینب پرسیدیم: مقصود از انداختن این پوشک چه بود؟.

زینب گفت: در زمان جاهلیت زن وقتی که شوهرش فوت می کرد، داخل منزل بسیار بد و محقری می شد و بدترین لباس را می پوشید، و هیچ چیز خوشبویی را استعمال نمی کرد،



تا یک سال در این حالت باقی می ماند، سپس حیوانی را مانند خر یا گوسفند یا پرندۀ ای می آورد و تمام کثافت بدنش را با پوست یا پشم یا پر آن تمیز می کرد و سپس آن را رها می نمود، ولی کثافت او به اندازه ای شدید بود که اغلب حیوانی که این زنها خود را با آن تمیز می کردند، می مردند، و بعد از اینکه زن خود را تمیز می کرد از منزل بیرون می آمد، و پشکی را به دست می گرفت، هرگاه سگی از جلو منزلش رد می شد پشکل را به سوی آن سگ می انداخت و با این عمل نشان می داد که کثافت را از خود دور کرده و از عده بیرون آمده است، بعد از انداختن این پشکل به منزل بر می گشت و هر چه دلش می خواست از آرایش و استعمال چیزهای خوشبو انجام می داد.

از مالک یکی از راویان این حدیث پرسیده شد: منظور از (تفض به) چیست؟ گفت: پوست خود را به آن می مالید.

توضیح: گفته او: «از زینب بنت ابی سلمه»؛ یعنی ابن عبدالأسد. و او دختر امّ سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم و ربیّه پیامبر است. ابن التّین پنداشته که او روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد؛ چنین گفت، حال آن که مسلم حدیث او را آورده است: «اسم من بَرّة بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا زینب نامید»؛ و بخاری نیز حدیثی از او در آغاز «السّیرة النبویّة» آورده است.

گفته او: «او این سه حدیث را به او خبر داد»؛ دو حدیث نخست از آن ها در کتاب «جناز» با شرح بسیار گذشته است؛ و سخن بر سر این بود که در اولی هنگام وفات پدرش، و در دومی هنگام وفات برادرش بود، و در بعضی از «موطأ» ها نام او عبدالله آمده است. و همین گونه در «صحیح ابن حبان» از طریق ابی مُصعب است. و معروف آن است که عبدالله بن جَحش در اُحُد شهید شد و زینب بنت ابی سلمه در آن هنگام خردسال بود، پس محال است که در آن حالت نزد زینب بنت جَحش داخل شده باشد. و ممکن است منظور «عَبْدالله» (به تصغیر) باشد؛ زیرا داخل شدن زینب بنت ابی سلمه، وقتی خبر وفات به مدینه رسید، در حالی بود که او تمییز (قدرت تشخیص) یافته بود. و نیز احتمال دارد که منظور «ابو احمد بن جَحش» باشد؛ زیرا نام او «عَبْد» بدون اضافه است، و او در خلافت عمر از دنیا رفت؛ پس ممکن است پیش از زینب (بنت ابی سلمه) مرده باشد. امّا چیزی وارد شده که



دلالت دارد او در دفن زینب حاضر بوده است. و بر هر دو احتمال، لازم می‌آید که یا در اسم تغییر رخ داده باشد یا میت، برادر زینب بنت جحش از طرف مادر یا از رضاع بوده است. گفته‌او: «لا یحل» (جایز نیست) بدین عبارت بر تحریم إحداد بر غیر شوهر استدلال شده، و این روشن است؛ و نیز بر وجوب إحداد به مدت مذکور بر (زن) شوهرمرده. و اشکال شده که چون استثناء بعد از نفی آمده، دلالت می‌کند بر جواز (نه وجوب) بیش از سه (روز) بر شوهر؛ و پاسخ دادند که وجوب از دلیل دیگری مانند اجماع استفاده شده است. و ردّ شد که از حسن بصری نقل شده که إحداد واجب نیست؛ ابن ابی شیبہ آن را بیرون آورده، و خَلَّال به سند خود از احمد، از هُشَیم، از داود، از شُعبی نقل کرده که او إحداد را نمی‌شناخت. احمد گفت: در عراق کسی از این دو (یعنی حسن و شعبی) دانایتر نبود؛ سپس گفت: این (حکم) بر آن دو پوشیده مانده بود. و مخالفت آن دو لطمه‌ای به استدلال نمی‌زند، هرچند در آن، ردّی است بر کسی که ادعای اجماع کرده است.

و در اثر شعبی تعقیبی است بر ابن المُنْذِر که اختلاف را در مسأله جز از حسن نفی کرده بود. همچنین حدیث زنی که از درد چشمش شکایت کرد - و آن سومین حدیث باب است - دلالت بر وجوب دارد؛ و گرنه درمان مباح منع نمی‌شد. و نیز پاسخ داده‌اند که سیاق (روایت) بر وجوب دلالت دارد؛ زیرا هر چیزی که ممنوع شده، اگر دلیلی بر جوازش دلالت کند، همان دلیل، بعینه بر وجوب (اصل ممنوع بودن) دلالت می‌کند؛ مانند ختان و افزودن بر رکوع در نماز کسوف و مانند آن.

گفته‌او: «لا مرأه» (برای زنی): حنفیان به مفهوم این (قید) تمسک کرده و گفتند: إحداد بر دختر نابالغ واجب نیست. و جمهور به وجوب إحداد بر او همان گونه که عده واجب است، قائل شدند. ایشان در پاسخ به تنقید «زن» گفتند: این قید، بر سبیل غالب ذکر شده است. و درباره این که او مکلف نیست گفتند: ولیّ او مخاطب است که او را از آنچه معتدّه از آن منع می‌شود، منع کند. و در عموم «زن» داخل است: چه مدخولُ بها و چه غیر مدخولُ بها، چه آزاد و چه کنیز - اگر مُبْعُضَه (نیمی آزاد) یا مُکَاتَبَه یا «امّ ولد» باشد - اگر شوهرش بمیرد؛ نه اگر مولایش بمیرد، چون در خبر، حکم به شوهر مقید شده است؛ بر خلاف حنفیه.

گفته‌او: «تؤمن بالله والیوم الآخر»: حنفیان از این قید چنین استدلال کردند که بر زن ذمیّه (غیر مسلمان) إحداد واجب نیست، به خاطر این که (حکم) به ایمان مقید شده است؛ و



بعضی مالکیّه و ابو ثور نیز چنین گفته‌اند؛ و نسائی نیز بر این اساس باب‌بندی کرده است. اما جمهور پاسخ داده‌اند که این تعبیر برای تأکید و مبالغه در زجر (بازداشتن) است و مفهوم ندارد؛ همان گونه که گفته می‌شود «این راه مسلمانان است» با آن که غیر مسلمانان هم ممکن است آن را بپیمایند. و نیز اِحداد از حقوق شوهر است و در حفظ نسب، ملحق به عده است؛ پس کافره نیز به معنای شرعی در این حکم داخل است، همان گونه که کافر در نهی از «سوم بر سوم^۱ برادرش» داخل می‌شود. و چون این، حق برای زوجیت است، شبیه نفقه و سکونت است. سبکی در فتوهایش از برخی نقل کرده که زن ذمیّه داخل در قول «تؤمن بالله والیوم الآخر» است و بر گوینده‌اش ردّ کرده و فسادِ شبهه او را بیان کرده و نیکو کرده است. نووی گفته: به وصف ایمان مقید کرد، زیرا کسی که به این وصف متّصف است، منقادِ شرع می‌شود. ابن دقیق العید گفت: قولِ نخست (نظر جمهور) اولی است. و در روایتی نزد مالکیّه آمده است که زن ذمیّه شوهرده فوت‌شده، به «اِقرار» عده می‌گیرد؛ ابن العربی گفت: این قول کسی است که گفته است بر او اِحداد نیست.

گفته‌او: «علی میت» از آن کسانی استدلال کرده‌اند که بر زن مفقود (گمشده) اِحداد نیست، زیرا وفاتش محقق نشده؛ برخلاف مالکیّه.

گفته‌او: «إلا علی زوج» از این حصر گرفته شده که در غیر شوهر، بیش از سه روز افزوده نشود، خواه پدر باشد یا غیر او. اما آنچه ابوداود در «المراسیل» از روایت عمرو بن شعیب آورده که «پیامبر صلی الله علیه وسلم برای زن مقرر داشت که بر پدرش هفت روز اِحداد کند و بر غیر او سه روز»، اگر صحیح بود، خصوص پدر از این عموم خارج می‌شد؛ ولی این روایت مرسل یا مُعَضَّل است، زیرا غالب روایت‌های عمرو بن شعیب از تابعین است و از صحابه چیزی جز اندک از برخی صحابه کوچک روایت نکرده است.

و برخی از شارحان دچار وهم شدند و بر ابوداود در تخریج آن در «المراسیل» خرده گرفتند و گفتند: عمرو بن شعیب تابعی نیست تا حدیثش در مراسیل آورده شود. این تعقیب مردود است، به دلیلی که گفتیم، و نیز به احتمال این که ابوداود «مراسیل» را اختصاص به روایت تابعی نداده باشد، همان گونه که از دیگران نیز نقل شده است. و به موجب آن (حدیث

۱- لکّاک در حیات آم دمل ت: «لا یسوم المسلم علی سوم آخیه».

«هیچ مسلمانی روی معامله برادرش معامله نکند».



«إلا على زوج» برای صحیح‌تر (قول) نزد شافعیّه استدلال شده که بر مطلقه اِحداد نیست؛ اما بر زنِ رجعیّه هیچ‌گونه اِحدادی اجماعاً نیست؛ و اختلاف در (مطلقة) بائن است. جمهور گفتند: اِحداد نیست.

حنفیّه و ابوَعُبَید و ابو ثور گفتند: بر او اِحداد واجب است، قیاساً بر زنِ متوفّی عنها؛ و برخی از شافعیّه و مالکیّه هم چنین گفتند. اولیان احتجاج کردند به این که اِحداد تشریع شده زیرا ترک آن از تطیّب و لباس و زینت، به جماع می‌کشاند، پس زن از آن منع شد تا از این (مفسده) بازداشته شود؛ و این در موردِ میّت آشکارتر است، زیرا مرگ، (شوهر را) از جلوگیری از ازدواج زن معتنه بازمی‌دارد و او (زن) آن را رعایت نمی‌کند و از او (شوهر) نمی‌ترسد؛ برخلافِ مطلق زنده در این موضوع. و از همین رو عده بر هر زنی که شوهرش وفات یافته واجب شد، حتی اگر با او دخول نشده باشد؛ برخلافِ مطلقه قبل از دخول که بر او اِحداد اتفاقاً نیست. و نیز (گفتند) مطلقه بائن می‌تواند با عقد جدید به همان شوهر بازگردد. بر این استدلال تعقیب شده که «ملاعنه» بر او اِحداد نیست؛ و پاسخ داده شد که ترک آن به سبب فقدان شوهر بعینه است، نه فقدان زوجیت.

و از آن بر جوازِ اِحداد بر غیر شوهر از خویشان و مانند او تا سه شب یا کمتر استدلال شده و بر تحریم آن در بیش از این مقدار. و گویی این مقدار برای رعایتِ حالِ نفس و طبیعتِ بشری مباح شده است. و از همین رو ام حبیبه و زینب بنت جحش رضی الله عنهما عطر استعمال کردند تا از عَهْدَه (نفی) اِحداد بیرون آیند، و هر یک تصریح کردند که برای نیاز (درمانی) عطر نزده‌اند، اشاره به این که آثارِ حُزن در ایشان باقی است؛ اما جز امتثالِ امرِ راهی نداشتند.

این قول که: (أربعة أشهر وعشراً) پیش‌تر حکمتِ آن ذکر شد که وُلد پس از گذشتِ صد و بیست روز، آفرینشش کامل می‌شود و روح در او دمیده می‌گردد؛ و این مقداری بیش از چهار ماه است به سبب نقصانِ ماه‌ها، پس این «کسر» بر وجه احتیاط به عقد (چهار ماه و ده) جبران شد. «عشراً» به صورت مؤنث ذکر شد به اعتبارِ اراده شب‌ها؛ و نزد جمهور، مراد با روزهای شان است؛ پس (زن) حلال نمی‌شود تا شبِ یازدهم داخل شود.

و از اوزاعی و برخی از سلف نقل شده که (عده وفات) با گذشت ده شب پس از چهار ماه تمام می‌شود و زن در آغاز روز دهم حلال می‌گردد.



زنان باردار از این حکم مستثنا شده‌اند، همان طور که در روایت سُبَیعه بنت حارث شرح آن گذشت.

در حدیثی با سند قوی که احمد نقل کرده و ابن حبان آن را صحیح دانسته، از اسماء بنت عمیس آمده: «رسول الله صلی الله علیه وسلم روز سوم از شهادت جعفر بن ابی طالب نزد من آمد و فرمود: "از امروز به بعد دیگر حداد نکن."» - این عبارت از احمد است.

در روایتی دیگر از احمد، ابن حبان و طحاوی آمده: «هنگامی که جعفر به شهادت رسید، پیامبر به نزد ما آمد و فرمود: "سه روز سیاه‌پوش باش، سپس هر چه خواستی انجام بده."»
شیخ ما در شرح ترمذی گفت: ظاهر این روایت این است که حداد بر زن شوهردار پس از روز سوم واجب نیست، چون اسماء همسر جعفر بن ابی طالب بوده و مادر فرزندان او (عبدالله، محمد، عون و...) می‌باشد. بلکه ظاهر این روایت نشان می‌دهد که حداد پس از روز سوم جایز نیست.

او پاسخ داد که این حدیث شاذ و مخالف احادیث صحیح دیگر است و اجماع نیز بر خلاف آن است. همچنین احتمال داده شده که چون جعفر شهید بوده و شهدا نزد الله زنده‌اند، چنین حکمی آمده است. ولی این توجیه نیز ضعیف است، زیرا برای دیگر شهدا مثل حمزه یا عبدالله بن عمرو بن حرام (پدر جابر) چنین حکمی نیامده است.

طحاوی پاسخ داد: این روایت منسوخ است. ابتدا بخشی از عده، حداد بوده و سپس حکم چهار ماه و ده روز نازل شده است، ولی در احادیث این باب دلیلی بر این نسخ نیامده و این ادعای نسخ تنها بر احتمال استوار است.
پاسخ‌های دیگر برای روایت اسماء:

۱. شاید مراد از "حداد سه‌روزه" مقدار اضافه‌ای بر حداد معمول بوده که اسماء به‌خاطر شدت اندوه بر جعفر انجام داده و پیامبر او را از ادامه آن نهی کرده است.

۲. شاید اسماء باردار بوده و بعد از سه روز وضع حمل کرده و عده‌اش تمام شده، و پیامبر پس از پایان عده او را از ادامه حداد نهی کرده است. این احتمال با روایت «سه‌روزه» منافات ندارد چون ممکن است پیامبر از پایان عده او آگاه بوده باشد.

۳. شاید جعفر او را پیش از شهادتش طلاق داده بود، پس حداد بر او واجب نبوده است.



۴. بی‌یهی حدیث را به علت انقطاع ضعیف دانسته و گفته عبدالله بن شداد از اسماء حدیثی نشنیده است. اما احمد آن را صحیح دانسته، گرچه آن را مخالف احادیث صحیح دیگر می‌دانست.

اثر دیگر: احمد درباره حدیثی از حنظله از سالم از ابن عمر که گفت: «حداد بیش از سه روز نیست» گفت: این حدیث منکر است و نظر ابن عمر این نبوده است. می‌توان گفت این حدیث درباره زن غیر معتده (مثلاً برای پدر، برادر،...) است و اشکالی ندارد، ولی درباره حدیث اسماء (در مورد شوهر) اشکال دارد.

ابن حبان دچار اشتباه شد و به جای «تَسْلَبِي» (عزاداری کن) کلمه را «تَسْلَمِي» (تسلیم باش) نقل کرد و آن را چنین معنا کرد که پیامبر او را به تسلیم در برابر تقدیر الله دعوت کرده است. اما روایت صحیح، «تَسْلَبِي ثَلَاثًا» (سه روز عزاداری کن) است که خطای ابن حبان را نشان می‌دهد.

قوله (قالت زينب: وسمعت أم سلمة): موصول است به اسناد مذکور و حدیث سوم به شمار می‌رود. در موطأ آمده: «از مادرم ام سلمه شنیدم» و عبدالرزاق اضافه کرده که او «دختر ابی امیه، همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم» است.

این قول که: (جاءت امرأة): در روایت نسائی: زنی از قریش (به نام عاتکه بنت نعیم بن عبدالله) نزد پیامبر آمد و گفت: «دخترم شوهرش (مغیره المخزومی) را از دست داده و در حال حداد است و چشمش درد می‌کند...» - این روایت را ابن وهب، طبرانی و دیگران آورده‌اند. در برخی روایات، نام دختر ذکر نشده، و اطلاعات بیشتری از مغیره نیز در منابع اصلی نیامده است.

در عبارت «و قد اشتكت عينها» درباره اینکه فاعل شکایت چشم است یا خود زن، دو وجه وجود دارد. ابن دقیق العید می‌گوید: اگر بگوییم «چشم شکایت می‌کند» فاعل "عين" است (ضم نون)، ولی اگر بگوییم زن شکایت می‌کند از چشمش، نون مفتوح است. روایت مسلم و نظر نووی دلالت بر وجه اول دارد، ولی منذری وجه دوم را برتر دانسته است. این که فرمود: زن پرسید: «آیا چشمش را سرمه بکشد؟» پیامبر فرمود: «نه» و این را دو یا سه بار تکرار کرد. در روایت شعبه آمده: «سرمه زن»: نووی گفته است: این حدیث دال بر حرمت سرمه کشیدن برای زنی است که در حداد است، چه نیاز داشته باشد چه نداشته باشد.



در روایت دیگر از ام سلمه آمده: «شب سرمه بزن و روز آن را پاک کن.» علمای شافعی این را چنین توجیه کرده‌اند که اگر ضرورت ندارد، سرمه حرام است؛ ولی اگر ضرورت دارد، فقط شب‌ها و بدون بوی خوش مجاز است.

در برخی روایات آمده بود: «ترس از نابینا شدن چشم بود»، و حتی در برخی روایت صحیح آمده است: «می‌ترسم چشمم بترکد» و پیامبر فرمود: «حتی اگر بترکد، سرمه نزن.» اسماء بنت عمیس نیز همین نظر را داشت. مالک نیز در یکی از روایات گفته: به‌طور مطلق (حتی در صورت نیاز) جایز نیست. ولی در روایت دیگری گفته: اگر ترس از نابینایی باشد و بدون بوی خوش باشد، مجاز است. شافعیان نیز همین نظر را دارند، مشروط به اینکه شب باشد.

در روایت آمده صفیه بنت ابی عبید هنگام عزاداری برای ابن عمر سرمه نکشید تا نزدیک بود نابینا شود و به‌جای آن از «صبر»^۱ استفاده می‌کرد.

برخی نیز گفته‌اند این نهی مربوط به نوع خاصی از سرمه است که خاص زینت بوده، نه دارویی. چون درمان ممکن است با مواد دیگر بدون زینت هم انجام شود.

گروهی از علما گفته‌اند: حتی اگر سرمه دارای طیب (بوی خوش) باشد، باز هم جایز است، و نهی پیامبر را بر کراهت (نه حرمت) حمل کرده‌اند تا با همه روایات جمع شود.

گفته‌او: (همانا عده چهار ماه و ده روز است): در نسخه اصلی، این عبارت به صورت منصوب آمده که نقل لفظ قرآن است، ولی برخی نسخه‌ها آن را با رفع آورده‌اند که واضح‌تر است. ابن ذقیق العید می‌گوید: این سخن اشاره‌ای دارد به کوتاهی این مدت (عده) در مقایسه با آنچه پیش‌تر بوده، و سبک شمردن صبر بر آن. به همین خاطر بعدش گفته شده: «در جاهلیت، یکی از شما زنان پس از یک سال، پشکل می‌انداخت.» قید «در جاهلیت» نشان می‌دهد که حکم در اسلام بر خلاف آن قرار گرفته است. البته آن نوع عمل منسوخ شده، اما تعیین عده به مدت یک سال در اسلام نیز بر اساس آیه‌ای از قرآن وجود داشت: آیه: «و برای همسران متوفی، وسیله‌ای برای بهره‌مندی تا یک سال مقرر شده بود»، که بعداً با آیه: «چهار ماه و ده روز» نسخ شد.

۱- نوعی گیاه است.



گفته او: (حمید گفت) حمید بن نافع راوی حدیث است، و این گفته با سند ذکر شده، متصل است.

گفته او: (به زینب (بنت ابی سلمه) گفتیم: "پشکل انداختن" یعنی چه؟) یعنی از او خواستم این عبارت را که زن بدان خواستگاری شده بود، توضیح دهد. این قول که: (كانت المرأة إذل توفي عنها زوجها دخلت حفساً...) در این روایت، زینب این مطلب را به پیامبر نسبت نداده، اما در روایت شعبه در باب بعدی، تمام آن به صورت مرفوع از پیامبر آمده، هرچند مختصر است.

واژه "حفس" در برخی روایات آمده که این خانه کوچک و محقر یا خوص‌بافته‌ای بوده است که زن عده‌نشین در آن می‌نشست. بعضی آن را سیدی می‌دانند که وسایل زن مثل نخ‌ریسی در آن جمع می‌شد، ولی ظاهر روایت چنین استفاده‌ای را رد می‌کند. واژه "أحلاس": به معنای زیراندازهای کهنه و حقیر است. یعنی زن در بدترین وضعیت، عده‌نشینی می‌کرد.

عبارت (تا زمانی که...) تا زمانی که یک سگ عبور می‌کرد، زن پشکل می‌انداخت. در برخی روایات آمده بود که این پشکل از گوسفند یا شتر بود و گاه آن را به پشت سر خود یا جلوی خود می‌انداخت. این عمل نشانه پایان عده تلقی می‌شد.

"تَقْتَضُ"^۸: از ریشه «فَضَّ» یعنی شکستن. به معنای آن است که زن آنچه را در ایام عده بوده، می‌شکند و به حالت عادی باز می‌گردد. مالک آن را به معنای «پاک کردن بدن» و گاه تمسح دادن بر دابه (حیوان) معنا کرده. ابن قتیبه می‌گوید: زنان عده‌نشین به شدت از زیبایی دوری می‌کردند، ناخن نمی‌گرفتند و به حمام نمی‌رفتند، سپس در پایان سال با لمس پرنده یا حیوانی خود را تمیز می‌کردند و از عده خارج می‌شدند.

بعضی گفته‌اند: این تماس با حیوان نشانه‌ای از خروج از عده بود و حتی گاه بر طهارت و پاکی کنایه داشت. برخی نیز گفته‌اند که اقتضاض در اینجا به معنی شست‌وشو با آب پاک بوده، برای زدودن آلودگی‌های ایام عده.

پرتاب پشکل: یا به منظور شکستن عده، یا کنایه از بی‌ارزش دانستن سختی‌های گذشته، یا به منظور تبرک و تفأل به بازگشت به زندگی عادی انجام می‌شد.^۱



۴۷ - باب الْكُحْل لِلْحَادَّةِ

باب: استعمال سرمه برای زنی که در عادت است

توضیح: گفته او (باب استفاده از سرمه برای زن عده‌نشین): لفظ «الحادّة» از ریشه ثلاثی است و اگر از باب چهارم بود، می‌شد «المُحَدَّة». برخی آن را بدون «هاء» درست دانسته اند؛ مثلاً مانند «طالق» یا «حائض».

۵۳۳۸ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ أَمْرَأَةً ثَوَفِيَّ زَوْجَهَا فَخَشَوْا عَلَى عَيْنَيْهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ « لَا تَكْحُلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنْ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا ، فَإِذَا كَانَ حَوْلَ قَمَرٍ كَلْبٍ رَمَتْ بَبْعَرَةٍ ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ » .

ترجمه: ام سلمه رضی الله عنها می گوید: شوهر زنی فوت کرد و بیم آن می رفت که چشمانش را از دست بدهد. خویشاوندانش نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آمدند و از ایشان، اجازه خواستند تا آن زن، از سرمه استفاده کند. پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «نباید سرمه استعمال کند. اگر در دوران جاهلیت، شوهر یکی از شما فوت می کرد، در بدترین لباسهایتان و یا در بدترین خانه هایتان بصرمی بردید و پس از گذشت یکسال و عبور سگی از آنجا، سرگینی پرتاب می کردید. و بعد از آن، غسل کرده و استفاده از زیورات برای شما حلال می شد. پس این زن، حق ندارد تا زمانی که چهار ماه و ده روز، سپری نشده است از سرمه، استفاده کند».

توضیح: در خصوص این که چه چیزی در مورد زن در حال عده حرام است:

۱- حکم خواستگاری:

الف- زن ارعد رجعی: [والتگاری وی چ به ص ورت ص راح ت و چ به ص ورت ع یضی ح راح ط ل ت، تی را وی فوز ار حک م ه م ران ط ل ت م برای اح دی چیز ضی ت که از وی [والتگاری کند؛ چ راکه وی فوز ار ح م ت ش و ه ر ش م ی ش د.

ب- زن ارعد لرجعی: [والتگاری وی ب ه ص ورت ص راح ت و ت ل ک ار ح راح ط ل ت، لی [والتگاری وی ب ه ص ورت ع یضی و ک ف ی ل ه ای چیز ط ل ت ب ل ل



فرموا: «الْبَقْعُ: الْوُغْدَةُ» وگذاهی برش مافسست که به طور کفلی، (از نعلی که هه مران شان مراللد) «وَلِیْتَگِ اَرِی کَفِی د». (البقر: ۲۳۵).

تصریح یارت سلت از: «اَلْهَارُ رِبْلَتُ اَرْتِزِی ج وِی. نَفْلُی نَک مِگِی د: مِ ن می واه پاش ما از اواج کنم؛ اری ن قِ ت ح ر صِ ب ه از اواج، زن را و ازم یکن دک ه بگی دم دت عد وِیِب ه لَیْ اَن وِی د سَلَت، قِ بَل از اَن ک ه ع م لْ زَم اَن ع د وِی ت م ا م ش دِ بَ ش دِ بَ ه هِی ن غَ ت ح ر ا م سَلَت. (ا ر ص وِی تِ ی ک ت ع ی ض و ک ف ل ه «وَلِیْتَگِ اَرِی ی ن گِ نِی ه فِ س ت ی ر ا ا ر ا ن ب ه از اواج ت ص ی ح ن ش د سَلَت: ل ذ ا ح ک م م ح ذ و ب ر اَن نَقِ تِ ب فِ س ت؛ کَ لَ ه ا ز ف ه و م ی مِ ش ی ف ه ی د مِ ش و ا.

نَفْلُ الت ع ی ض لَیْ ک ه ب گ ی د: م ن ب ه ع ی و ا ن نَفْلُ ا ل ب م ف ل ر ا ی چ و ن ش م ا ع ل ق م د م؛ و ب ر ا ی ن ی ک ه ا ر ع د لَ ر ر ج ع ی س ل ت ج و ا ب ت ع ی ض ر ب ه و ر ت ت ع ی ض ب د ه د، و ب ر ا ی و ی چ ل ز فِ س ت ک ه ج و ا ب ر ب ه و ر ت ص ی ح و لَ ک ا ر ب گ ی د. ه م چ ی ن ب ر ا ی ز ن ا ر ح ا ل ع د ر ج ع ی ب ه ی چ و ج ه چ ل ز فِ س ت ب ه ک س ی از و ی «وَلِیْتَگِ اَرِی م ی ک ن د ج و ا ب ا ه د ن ب ه و ر ت ت ص ی ح، و ن ب ه و ر ت ک ف ل ه.

۲- عقد کردن زن در حال عده حرام است:

بِه لَی ل ف ر م و ا ا ل ب ق ع ا ل: «وَقَدْ دَابَّه ا ز ا و ا ج لَ ن مِ ی د ت ا ع د لَ ه ا س ر ی د!» (البقر: ۲۳۵).

بَلَن کُثُر ا ر ف س ر ی ر ش (۵۴۵/۱) گفته س ل ت ی ع ی غ ی د ن ک ا ح ر ا ن ب ی ت ا ع د ت م ا م ش و ا: غ م ا ج م ا ع ا ن د ک ه ا ر م د ت ع د ع ی د ز ن ا وِی ت فِ س ت.

دو فایده:

فَعْلُ د ا و ل: ن ی ک ه «س از ع ی د و قِ بَل از ا ل و ل ط ل ق ا ا ش د س ل ت ع د ن د ا ر ا ب ه لَی ل ف ر م و ا ا ل: «ای کس لای که علی مان آور ا ل د! فِ گ ا م ی ک م ا ن ی ا ن ب ا ی م ا ن از ا و ا ج ک ر ی د و قِ بَل از مِ هِ س ت ر ش د ن ط ل ق ا ل ی د، ع د ا ی ب ر ا ی ش م ل ب ر لَ ه ا فِ س ت ک ب «و ا ی د ح ا ب ا ن ر ا ن گ ا ا ی د». (ا ل ح ز ا ب: ۴۵).

بَلَن کُثُر ا ر ف س ر ی ر ش (۴۱۵/۵) گفته س ل ت: ی ن م و ض و ع ا ر ی ا ن غ م ا ج م ا ع



ملت که زن قبل از اقل و لگ رطلق االش و اعد ن دارا، آن زن میت و لا دلس از طلق و ربل و ربل ف را لگاری از اواج کند.

اوم: نی که قبل از اقل و لگ رطلق االش د ار حلالی که مهی برای وی ارقی دش لصلت، نصف مهی به وی تعلق می گرا، لی گ رم هی ارقی بیلش دش لصلت دش ملت برای وی م ربقع ده میشل دی غنی م ربله ل دازت وان اوازل باس وی لری ر ل ربله وی می اه د.

لی نی که دلس از ن لگی و اقل و لگ رطلق االش و ارای مهی میشل د؛ چنلچه ا دانی ف رم و ملت: لگ ر نیان ر قبل از ایش جنسی یی تلجی ن م ر، بیه غلی (طلق ای د، گناه ی برش م اخص ت. و اری ن م قع،) لاه رابا هی های نل ب، بیه ر م س ای د! آن ک س ک ت ولای ا رلبه ل دازت ولای ش، و آن ک س که تنگ هست ملت به ل داز اواش. (البقر: ۲۳۶.) ات الی ن قس مت لی که م غرمل د: «و لگ ر آن را، لیش از آن ک م با لاه ت م اس بگی د و (ایش جنسی کفی د) (طلق ای د، ار حلالی که م ریب رای لاه تلجی نک ر ای د،) لزم ملت (نصف لچ ر تلجی ن کر ای د) لاه دی د» (البقر: ۲۳۱) (ی غی برش م اش و ران بکی نض تب طلق اان نیان قبل از اقل و تلجی ن مهی، لگ ر اری نک ارکم و ایبرای زنی ج االش و با م رری پیران میش و ا م ربقع د عارت از ملی ملت که م ربل ر طبق عرف به ل دازت و ل ش به زن ااقت می کند، لگا ا دانی د اکب ه کس لی که مهی را را ار فگ ام قی تلجی نک ر اا د، ملت و ر اا که نصف آن ربله زن مطلق م ر اا د.

خل لبل نکثر ارفسری رش (۵۱۲/۱) (گفته ملت: لار ااقت نصف مهی ا رچی ن حللی حک می ملت که م غ مبلر آن اجماع اا د و اری ن م ورا ی چ اا قی و و اان دارا.

۳- بر زن در حال عده وفات پنج چیز حرام است که ارط ط ل ح «ح داا» نل د میش و ا:

اول: ملل اا از م رنوع عطر و اوی بی ی: زنش و م رابلی دن ب ب فاش ونه



ب ملبس ش عطر بنی د، و هم چنی نثریاء و بریل □ و ب و و عطری راسبت عمال نکند؛
به لایلفرم و ا م س ول ال ^{والبیضاء} ا ر ح تی شخص ی ح: «ولا تمس طیباً». «زنش و هر
م را نبی د عطر سلفا اکند».

اوم: سلفا □ از آکاش ارب فشر بر وی خا کران و سلفا □ از هر نوع آکاش
هم لاندسرم ه کشی دن، نی گ کران □ و س ت ح رام س لت، ج ز ا ر م و ارای که ه د ف از
سلفا □ ارم انبیل دن ت بی ن و آکاش ل فبرای ارم ان م ی و لا ه ش ب ه ا ز س ر م سلفا □
کند و روزه آن را □ اکن می د. هم چنی ن چشمش را م ی و لا ب ا اروه لار از س ر م
ارم ان کند؛ لته ه ی ز های ک ب ر ا ی آکاش و ت بی ن بیل د.

سوم: سلفا □ از لباس های زر و نی و ر اربلک م بر روی واج ب س لت که از
لباس های سلفا □ کند که زر و نی و رن ه ل ت بیل د، نی نی گ □ طری ب ر وی واج ب
ن م ی ش و ا ب لک ه ه ر چ ه ک ب ط و ر ع ای می □ و س د، سلفا □ ان می د.

چهارم: □ و نی دن هر نوع ط ل ج ات خ ی ل ل گشت ر

للاج م: ش ب م ل دن ا ر م نزل و □ لاه ای که م ا ل ش و ه ر ش ف ی س ت؛ و ب د و ن ع ذ ر
ش ر ع ی از م ن ل ی ک م ش و ه ر ش ا ر آن ف ی ا ت ک ر ا ب و ا □ و ا ش ا ر آن نی گ ی م ی ک ر ا،
ج ل ج ا ش و ا، خ ی ب ر ا ی ع ی ا س ت ب ی م ا ر ی بی ر و ن ر و ا ی ب ر ا ی ی دن و نی ا ر ت ا و ب ی
و ی ف ل ه ی ل ن ز ی ک ی بی ر و ن ر و ا، نی ا ر ر و ز ب ر ا ی ف ی ا ز ه ای ض ر و ر ی نی گ ی ا ش
م ی و لا ه ی ر و ن ر و ا و لار از م و ا ر ا ل ل ج ک ل ف و ق از ع ی ز ه ای ی ل گ ر ی که □ د ا ن ی د
ح ل ل ن م و ا س ل ت ب ی ل ب ا ز م ل ت.

ام ا م ب ن ل ل ه ی م ا ر ک ت ا ب (لله دی البوی) ۵/۵۴۱ (گفت ه س لت: از ع ی دن □ ن ه ا و
ت ی ز ک ر ا ن م و ی نی ب □ ل و س ی ل ر م و ه ای ی ک ب دن، و از ل ل ل ک ر ا ن ب ل س د ر ب ر گ
ک ن ا ر) و ح م ا م ن م و ا ن و ش ل ه ک ر ا ن م و ی س ر ش ب ا ز م ل ت ن م ی ش و ا.

ش ی □ ا ل س ل م ب ن ی ی ه ا ر م ج م و ع ل ه ا و ی (۲۱/۳۴، ۲۲) (گفت ه س ل ت ب ر ا ی و ی
ج ی ز س ل ت ه ر ل آ چ ه ر ا ک ه □ د ا ن ی د ح ل ل ن م و ا س ل ت ب □ و ر ا ه م ل ن د ی و و گ و ش ت:
ه م چنی ن ب ی ش د ه ر ل آ چ ه ر ا ک ه □ د ا ن ی د ح ل ل ک ر ا س ل ت. ا ر ا ل م ه گ ف ت ه س ل ت:



همچنین هر كاره و حقه حلالى كه مى تواند منقلب و لش و بركه وى حرام حضرت نفل
گلدوزى، قلاطى، لعل مىسى و لعل ال كنه كه هم مولد نى ان لاجام مى افند؛ همچنان
سركار بچى زهاى كبراي زن ار قار مدت عد جلاب و، نفل حرف زانبا مر لای
كه هى از ملت زنبال كه اص صحت كند، لبت با رعت لاش و بان ارستر چلار
ملت؛ بلى نچى زهاى ملت كه ار سرت مى ول ال و الله اعلم آمد ملت، و همان بچى زهاى
ملت كه نى ان طرح اب اس از فانتش و هر هاش ان لاجام مى ال د.

آنچه را كه مر ام عوام و ناگا مى گهن دكه زنش و هر مر ابلى صورت لوا را
از هدا بلبا لاش د، به لعل تبام نزل هگرب ال نروا، وى بلا مر ان طر لص صحت
نكند، وى بلى صورت لوا را از محارم لى شلبا لاش د، و لعل ال كنه؛ چى طرل و
سرن دى دارا. وال اعلم.

۵۳۳۹ - وَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تَحَدَّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَوُثِّمُنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحْدِثَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .

ترجمه: (حمید بن نافع) مى گوید: از زینب بنت ام سلمه شنیدم كه از ام حبیبه (همسر آنحضرت) روایت مى كرد كه پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: «بر زنى مسلمان كه به الله و روز آخرت ایمان دارد، روا نیست كه بیش از سه روز سوگواری نماید مگر بر (مرگ) شوهرش، كه چهار ماه و ده روز است».

توضیح: حدیث ام عطیه به صورت مختصر و سپس مفصل در باب بعدی آمده است. عبارت «إلا بزوج» در برخى نسخه ها «إلا على زوج» نقل شده است.

۵۳۴۰ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَشْرٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ نَهَيْتُنَا أَنْ نُحْدِثَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ .

ترجمه: از محمد بن سيرين روایت است كه ام عطیه گفت: منع شدیم كه بیش از سه روز سوگواری كنیم، مگر بر مرگ شوهر.



توضیح: ام عطیه، نامش نسیبه بنت حارث انصاریه است، در غزوات با پیامبر ﷺ اشتراک داشت، زخمی‌ها را مداوی می‌کرد، و از مریض‌ها سرپرستی می‌نمود، و مرده‌ها را می‌شست، امام بخاری رحمته الله از وی پنج حدیث روایت کرده است، اُسد الغابه (۶۰۳/۵).

- زن نباید جز برای شوهرش برای هیچ‌کس دیگری بیش از سه روز به ماتم بنشیند.

- زنی که شوهرش وفات نموده است، اگر حامل نباشد، باید چهار ماه و ده روز به عده بنشیند، در این مدت باید لباس عادی بپوشد، از سرمه کردن به چشم، و استعمال عطر خودداری نماید.

- عده زن حامل، وضع حمل است، ولو آنکه وضع حمل بعد از اندک مدتی از طلاق و یا وفات شوهرش صورت بگیرد.

- بعد از اینکه از عادت ماهانگی پاک می‌شود، برایش روا است که غرض از بین بردن بویی که شاید به سبب عادت ماهانگی به بدنش مانده باشد، اندکی عطر و خوشبوئی استعمال نماید.

۴۸ - باب الْقُسْطُ لِلْحَادَةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

باب: استعمال خوشبویی قُسط پس از پاکی از حیض

توضیح: حافظ گفته است: عبارت «باب القسط للحادة عند الطهر» یعنی: درباره حداد (زنی که عادت ماهانه دارد) و عدالتش هنگام پاکی از حیض، یعنی وقتی که پاک شده است اگر از زنان دارای حیض باشد.

۵۲۴۱ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى رُوحٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نُكْتَجَلْ ، وَلَا نُطَيَّبَ ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَضْبُوعًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي ثُبْدَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارَ ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ .



معنی کلمات:

- «عصب یعصب: جمع یجمع، بردیمانی را عصب گویند چون تارهای آن را قبل از بافتن جمع می کنند و آن را رنگ می نمایند.
- کست أظفار: عودی است مخصوص».

ترجمه: «ام عطیه می گوید: به ما اجازه داده نمی شد که بیش از سه شب تعزیه دار باشیم مگر برای فوت شوهر که تعزیه آن چهار ماه و ده شب است، و در این مدت نه سرمه به چشم می کشیدیم و نه از اشیاء خوشبو استفاده می نمودیم و نه لباس رنگ شده ای را می پوشیدیم، مگر پارچه ای به نام برد یمانی (که قبل از بافتن تارهایش را با رنگ سیاه رنگ می کنند که تنها اجازه پوشیدن آن را داشتیم) و به ما اجازه داده شده بود به هنگام پاک شدن از حیض و غسل آن یک مقدار عود به نام (کست أظفار) که بوی خوشی دارد به جاهایی که به خون حیض آلوده می شود، بمالیم تا بوی بد خون حیض را از بین ببرد». و همچنین ما (زنان) را از شرکت در تشییع جنازه، منع فرمودند.

توضیح: عبارت «کنا ننهی» با فتح اول آن آمده، و در باب بعدی رفع آن تصریح شده است.

عبارت «ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب» «عصب» به معنای نخ یا رشته ای است که از الیاف برود (نوعی گیاه) در یمن تهیه می شود؛ این نخ را می بافند، رنگ می کنند، و به صورت بافته ای در می آورند به گونه ای که قسمتی از نخ سفید باقی می ماند (چون قسمتی که پیچیده شده رنگ نمی گیرد). فقط در تار (عصب) رنگ می کنند نه در پود. صاحب کتاب «المنتهی» گفته «عصب» همان رشته تابیده شده از برود یمن است.

ابو موسی مدنی در «ذیل الغریب» نقل کرده بعضی از اهل یمن گفته اند «عصب» نوعی حیوان دریایی به نام «فرس فرعون» است که از آن مهره و چیزهای سفید دیگر می سازند که این مطلب عجیب است. از آن عجیب تر قول سهیلی است که می گوید «عصب» گیاهی است که فقط در یمن می روید و آن را به ابوحنیفه دینوری نسبت داده اند. باز عجیب تر از آن قول داوودی است که گفته منظور از «ثوب عصب» لباس سبز رنگ (حبره) است که سابقه ندارد.



ابن منذر گفته: همه علما اتفاق دارند که برای زن حداد پوشیدن لباس زرد رنگ یا لباس رنگ شده ممنوع است، مگر لباس سیاه که مالک و شافعی آن را به دلیل نبودن برای آرایش بلکه به عنوان لباس عزاء، جایز دانسته‌اند. همچنین عروۀ از پوشیدن «عصب» ضخیم نیز نهی کرده و مالک نیز ضخامت آن را ناپسند دانسته است.

نووی گفته: نظر صحیح نزد ما (اهل سنت) حرمت مطلق این لباس است، و این حدیث دلیل کسانی است که اجازه داده‌اند.

ابن دقیق العید گفته: از مفهوم حدیث می‌توان استفاده کرد که پوشیدن لباس‌هایی که رنگ نشده‌اند (مثل لباس سفید) جایز است، اما برخی از مالکی‌ها منع کرده‌اند که زنان حداد از لباس‌های رنگی که برای زینت است استفاده نکنند، مانند لباس‌های مشکی که برای زینت پوشیده می‌شود. نووی گفته: ما اجازه داده‌ایم آنچه برای زینت نیست ولو رنگ شده باشد.

در مورد پارچه ابریشمی اختلاف است. نظر صحیح نزد شافعی‌ها این است که پوشیدن ابریشم، چه رنگ شده و چه نشده، برای حداد ممنوع است، زیرا ابریشم برای زنان جهت زینت جایز است و زن حداد از زینت منع شده، پس حکم او مانند مردان است.

در مورد زینت با طلا، نقره، مروارید و مانند آن دو قول است؛ قول صحیح جواز است، اما در نظر گرفتن قصد از پوشیدن آن و تعریف حداد مهم است که در نهایت به منع نزدیک می‌شود. الله داند.

عبارت «وقد رخص لنا» نیز با فتح اول آمده و در باب بعدی رفع آن تصریح شده است. عبارت «عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حیضها» در روایت کشمیهنی «حیضها» آمده و در روایت بعد «ولا تمس طیباً إلا أدنی طهرها إذا طهرت» است. عبارت «فی نبذة» به معنی «در قطعه‌ای کوچک» است و به چیزی کم یا اندک اطلاق می‌شود.

عبارت «من کست أظفار» در متن با کاف و با اضافه آمده و در روایت بعدی «من قسط وأظفار» با قاف و عطف واو آمده که درست‌تر است و اشتباه عیاض اول است، که پیش‌تر در کتاب حیض شرح داده شده.



پس از آن گفته شده «قال أبو عبد الله» که منظور بخاری است: «القسط» و «الکست» مانند «الکافور» و «القافور» هستند، یعنی هر دو حالت با کاف یا قاف گفته می‌شود، و «القسط» با تاء مثناه هم گفته می‌شود.

نووی گفته: «القسط» و «الأظفار» دو نوع بخور شناخته شده هستند که از جمله عطرها معمول نیستند و برای زن حداد هنگام غسل حیض برای زدودن بوی ناخوشایند خون استفاده شده است نه برای خوشبو کردن.

منظور از استفاده این عطرها این است که آنها را مخلوط کرده و در قسمت‌های دیگر (غیر از بدن) له می‌کنند تا عطری ایجاد شود. منظور همان است که شیخ گفته، برای از بین بردن بوی خون است نه برای خوشبو شدن. داودی گفته منظور این است که زن حداد «قسط» را له کرده و در آب آخرین غسل می‌ریزد تا بوی حیض از بین برود، ولی عیاض گفته ظاهر حدیث این را قبول ندارد و از بخور استنشاقی ایجاد عطر می‌کند و حدیث به این منظور است.

از این حدیث می‌توان فهمید استفاده از چیزهایی که منفعت دارد اما برای زینت یا خوشبو کردن نیست مثل روغن زدن به سر یا جاهای دیگر جایز است.^۱

۴۹ - باب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصَبِ

باب: زنی که در عادت مرگ شوهر است جامه‌ی عصب بپوشد

توضیح: حافظ گفته است: عبارت «باب تلبس ال‌حادّة ثياب العصب» در آن حدیث ام

عطیه آمده که رفع^۲ شده است و در آغاز آن آمده «لا يحل لمورأة» (زن جایز نیست) — حدیث مانند حدیث ام حبیبه پیش از آن است.

۵۳۴۲ - ۵۳۴۳ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ » .

۱- فتح الباری.

۲- مرفوع شده به پیامبر صلی الله علیه وسلم.



وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةٍ نَهَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَلَا تَمَسَّ طَيِّبًا إِلَّا أَدْنَى طَهْرَهَا إِذَا طَهَّرْتَ ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ » .

ترجمه: از ام عطیه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «برای زنی که به الله و روز آخرت ایمان دارد روا نیست که بیش از سه روز سوگواری کند مگر بر (مرگ) شوهر، و وی سرمه نکند و جامه‌ی رنگین نپوشد، مگر جامه‌ی عصب. و انصاری گفت: از هشام، از حفصه روایت است که ام عطیه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم منع کرده و فرمود: «وی خوشبویی نمالد مگر در آغاز پاک شدن از حیض، آنگاه که پاک شد، پاره‌ای از قسط و اظفار استعمال کند. ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: لفظ «قسط و کست» مانند لفظ کافور و قافور است. لفظ «نُبْذَه» یعنی قطعه، پاره، معنی دارد.

توضیح: حدیث ام عطیه که رفع شده و در ابتدا گفته شده « برای زن جایز نیست » مثل حدیث ام حبیبه پیش از آن است و بعد از آن اضافه شده «جز به همسرش» زیرا زن حداد نمی تواند سرمه بزند و لباس رنگ شده بپوشد مگر لباس عصب. شرح آن پیش تر آمده است. در متن آمده «فوق ثلاث» یعنی بیشتر از سه (شب یا روز) و در حدیث ام حبیبه «ثلاث لیل» یا «ثلاثة أيام» است که منظور سه شب یا سه روز است. بعضی مثل اوزاعی گفته‌اند حداد فقط سه شب است؛ اگر در اولین شب مرد فوت کند، از اولین روز سوم پاک می‌شود، و اگر در طول شب یا روز فوت کند، پاکی از صبح روز چهارم است.

عبارت «وقال الأنصاری» منظور محمد بن عبدالله بن المثنی، شیخ بخاری است که از او روایت‌های زیاد آمده است.

عبارت «نهى النبى صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا» به صورت مختصر آمده و شبیه حدیث قبلی است. این حدیث را بیهقی از طریق ابوحاتم الرازی از انصاری روایت کرده که گفته پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نهی کرده زن حداد بیش از سه روز حداد نگیرد، مگر نسبت به همسرش که چهار ماه و ده روز است، همچنین پوشیدن لباس رنگ شده مگر لباس عصب، استفاده از سرمه و بوی خوش ممنوع است.



عبارت «إلا أدنى طهرها» یعنی نزدیک‌ترین یا کمترین زمان پاک شدن، که قبلاً شرح داده شده است.

سپس مصنف حدیث ام حبیبه را از طریق سفیان که ثوری است و از عبدالله بن ابی‌بکر روایت می‌کند، نقل کرد. عبدالله، پسر محمد بن عمرو بن حزم (شیخ مالک) است و شرح آن حدیث هم قبلاً بیان شده است.^۱

۵۰ - باب (وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) إلی قولِهِ (بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ

باب: « و کسانی از شما که می‌میرند و زنانی را بر جای می‌گذارند، (همسران) چهارده ماه و ده روز انتظار بکشند، و چون عدهٔ خود را به پایان رسانند بر شما گناهی نیست در آنچه که آنان به طور شایسته دربارهٔ خود انجام دهند، و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است» [بقره: ۲۳۴]

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: عبارت «باب والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجا - تا کلمه خبیر» به همین شکل برای ابی ذر و بیشتر روایت‌ها آمده است و در روایت کریمه آیه به کامل‌ترین شکل نقل شده است.

۵۲۴۴ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ عَنْ أَبِي نَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ (وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ ، وَاجِبٌ عَلَيْهَا ، رُِعِمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ . وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَسَعَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (غَيْرِ إِخْرَاجٍ) . وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ) . قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَتُسَخَّرُ السُّكْنَى ، فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا سَكْنَى لَهَا .



ترجمه: از ابن ابی نجیح روایت است که مجاهد گفت و کسانی از شما می میرند و همسرانی برجای میگذارند. مراد از آن همان عده ای است که زن در خانه شوهر خود می گذراند و بر وی واجب است. سپس الله نازل کرد و کسانی از شما که مرگشان فرا میرسد و همسرانی بر جای میگذارند (باید) برای همسران خویش وصیت کنند که آنان را تا یک سال بهره مند سازند و از خانه شوهر بیرون نکنند. پس اگر بیرون بروند، در آنچه آنان به طور پسندیده درباره خود انجام دهند گناهی بر شما نیست.» (سورة بقره، آیه ۲۴۰)

مجاهد می گوید: الله تمام سال را که هفت ماه و بیست روز به علاوه چهار ماه و ده روز می شود حق زن شوهر مرده قرار داد که برایش وصیت شود تا اگر بخواهد در جایی که برایش وصیت شده به سر برد و اگر بخواهد از آنجا بیرون رود و همین است فرموده الله تعالی: «بیرون نکنند، پس اگر بیرون بروند بر شما گناهی نیست.»

عده ای که بر وی واجب است چهار ماه و ده روز است و بقیه سال به موجب وصیت است می خواهد قبول کند یا نکند، این است آنچه ابن ابی نجیح از مجاهد دریافت کرده و عطاء روایت کرده که ابن عباس گفت: این آیه سکونت زن نزد خانواده شوهر را نسخ کرده است پس هر جا زن بخواهد عده بگذراند و الله می گوید: «بیرون نکنند» و عطا گفت اگر بخواهد نزد خانواده شوهر عده بگذراند و در جایی که برایش وصیت شده سکونت کند و اگر بخواهد بیرون رود».

بنا به فرموده الله تعالی در آنچه آنان به طور پسندیده درباره خود انجام دهند. عطاء گفت: سپس آیه میراث نازل شد که زن از شوهر میراث می برد و حکم سکونت زن شوهر مرده را نسخ کرد. پس وی هر کجا بخواهد عده بگذراند و برایش حق سکونت بر خانواده شوهر نیست».

توضیح: عبارت «حدثني إسحاق بن منصور» قبلاً در تفسیر بقره با همین سند نقل شده و شرح و توضیحات آن نیز آنجا آمده است. در آنجا «إسحاق» بدون نسبت آمده و ابن راهویه آن را شرح داده بود، اما از طریق مسیر معلوم شد که منظور «ابن منصور» است و شاید او هم از هر دو (ابن منصور و اسحاق) روایت داشته است.

عبارت «كانت هذه العدة، تعد عند أهل زوجها واجباً» به همین شکل از ابی ذر نقل شده است؛ واژه «واجب» یا به دلیل حذف وصف (مانند «امر واجب») آمده یا در ضمن معنای



«اعتداد» (پایبندی به مدت عده) است. در روایت کریمه «واجب» به صورت خبر مبتدایی حذف شده است.

ابن بطال گفته: مجاهد معتقد بود آیه (یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) پیش از آیه‌ای است که درباره وصیت به همسران و متاع تا یک سال است نازل شده؛ و این امر ممکن است به این دلیل باشد که حکم ناسخ و منسوخ بودن آیات به گونه‌ای نیست که با هم تضاد داشته باشند؛ زیرا الله می‌تواند برای زن معتده زمان انتظار (عده) چهار ماه و ده روز تعیین کند و به اهلش حکم کند که او را تا هفت ماه و بیست و نه شب نگه دارند تا سال تمام شود اگر نزد آن‌ها بماند.

ابن بطال افزوده: این نظر تنها نظر مجاهد است که هیچ مفسر دیگری نگفته و هیچ فقیه‌ای آن را قبول نکرده است. اجماعی وجود دارد که آیه «الحول» منسوخ است و سکونت زن معتده تبع عده است. وقتی مدت عده با چهار ماه و ده روز جایگزین شد، حکم سکونت هم منسوخ گردید.

ابن عبد البر گفته: میان علما اختلاف نیست که عده با حول (یک سال) به چهار ماه و ده روز منسوخ شده است، اما درباره «غیر إخراج» اختلاف است؛ اکثریت آن را منسوخ دانسته‌اند. ابن ابی نجیح از مجاهد روایتی دارد که در آن حدیث باب نقل شده ولی تابعی ندارد و هیچ صحابی یا تابعی مدت عده را به طور متفاوت از آنچه مردم عمل می‌کنند نیاورده است. ابن جریج از مجاهد روایت کرده که مدت عده همان مدتی است که مردم عمل می‌کنند. پس اختلاف رفع شده و تنها در مورد مدت سکونت اختلافی است که آن هم نظر شاذ و غیر قابل اعتماد است. الله داند.^۱

۵۳۴۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَتِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعْيُ أَبِيهَا دَعَتْ بِطَبِيبٍ ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَا لِي بِالطَّبِيبِ مِنْ حَاجَةٍ . لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا يَجِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوْمُنٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .



ترجمہ: از زینب دختر ام سلمہ روایت است کہ گفت: آنکاہ کہ بہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان خبر مرگ پدرش رسید، خوشبویی طلبید وبر بازوہای خود مالید وگفت: مرا بہ خوشبویی نیازی نبود اگر از پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نمی شنیدم کہ می فرمود: «بر زنی کہ بہ اللہ و روز آخرت ایمان آورده است روا نیست کہ بر مرگ کسی بیش از سہ روز سوگواری کند، مگر بر مرگ شوہر کہ چہار ماہ و دہ روز است»۔

توضیح: در «شرح ریاض الصالحین» آمدہ است: مظلور اسو و اوار ز ستور ینوت و آکو غشورعی درعو ا مودہ سلوت ایورا وود آئی عتت و اسورور و شاد ست۔ در دورہ ج الفیعی ع ا سل لبق قتی کہ عی ش ا ا ا ست می داففتا مہدی کہ مہت ولبتت ا عطر و آکی ع و ددار مکی رن دلی و امر ﷺ درکو حوت ک کہ دو مہر ر اوارشتی عی ام عہدہ و ین بببت حج ع ﷺ رکو تکور دملو بقی و ا فرم و دک م و گئی ینی و تر آکو ع درعو ا مورہ قبی ع اسو و رلاہ رو روا خصت اگ پر م رگش و ہ رش کہ ہ ارم ا و دہ روب م و گ مینی ہ عی و ا بقوا :: فرن دکسی می ہ رہلری قی ا فرن دم رفق واج ب سل تک مشکی ری و ر دیوہ اجور و ثواب لای ہ دواہ شلرود و اوور نود ای اش روازعاد ز وود را ہل بق بمثل و د ا اور مغا ہ دارسل منتہل اثبتہ مغا ہ اشپ رود ب مک ار و کسل رنی و د ادامہ دود و ا اور ک واور سل و بتکوار وک واور اش رت عطلو لک کفود و للوا لومک ارہو حواملو و طلع آم و سل منتس زک ار و درسنی عی ع حطرش و دی عی مہیتی کیوبوہ و مری دہ سل منت ن د ای اش را روازعاد ارج کفنی دلی ت رفم و سرت و شروی عت مہی شلرود کہ مہرلح ہفرد و ج امعہ در آ رعی تش دہ سل ت اخوی ا لوپو دی و پس وری و اوار و برادرش مرد بمثل ت فی اکبہ آ رن مری دہ سل ت ونزی دک ار و بارش را رو کفود ا ہوہ لقاہ ارادہ و و سل ت ال ﷺ مہی شل ک فہرما "روا مظلو سلوت پو بتبوہ و سلوت لای رظن عی ا شت مشکی ری و ر و ہ ا ج ر و طلع ہ ب دو بلو عصورر نکو و صوہ نخور۔ آر اللہ اتقلاب دارد و ہ گئی مٹش و د ا لی ذلکو جو عصورر کفود و نود اخی



ی ع رتربک رن دل وذا آ چو کوه لروا در لئی شوی طی ه گئی هوش ووت
 و نال: تحقیق طه م دتس مشرک هروت اج ه س و اوار داده ملت لی غی ا اردی ووت
 ی اعی زکس یی رد و ه و لا دوش یی د بر او لور مشرود و حوا: وح صریه هود
 مردم رن هفت بشل یی راد ن دارک م مشرک هرو در ل ه اشب م دی و نور ودا هوا
 بر او واجب ملت تکه درن م ه ا جماع بقظ حطش و د.

برا فی چلی ملت تک بفرم رگ ه یو ک ا ع یو ل عرو مشرک هروب و وگ
 بنی ن دوا ع طرو و د آلی در ل ه و ددار کفودا اهللی ع اس و مشرک هرو چلی
 نضت اگ پر ش و ه رش که ه ارم و ده روب م و گ م ی ن ی دلی و امر و ه و ده
 ملت نبرا نی کب ه ال و آ رت ی ام دارت ح ل نضت تک بفرم رده ابی ع اس و ه
 ش ببتس و اویشل داگ پر ش و ه رش که ه ارم و ده روب م و و گ م ی ن ی دلی و
 ش و ه رح ب ر ای دارد اخی یی امر و رم و ده ملت: «لَوْ كُنْتُ اَمْرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ
 لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»^(۱) ی ع ی: «ا و یو مکتس و یی رما م ی دادم کتس و ی را
 س ج د مکتس بقبه فرما می دادم کتس بورا ش و ه رش سوج دن خلود» ا اوسوج مکتس و ط
 مخص و صرپ رورد ارج ه ل ملت.

لص ه ل ک ه تب را ش و ه رش ه ارم و ده روب م و و گ م ی ن ی دلی و دالو در
 ص و یی مکتس بداردنش دالی نب اردایتوا فروح ح لمو ع- هور لوقو در کتس و لوو:
 بک د- در ع دیم مرم یی رما یی زش و ه رم هق ه ارم و ده رو ع ده دارد اخی
 ا ارش و ه رش در یی ات و ب ا و ن ه ک ی ی کور دیمش و حوالو کتس و یی رما یی ب عود
 ا دواج م ردا یی رودای را النفع ا: م فی رطل د:

(۱) این حدیث پیش تر به شماره ی ۲۹۰ آمده است. [مترجم]



﴿وَأَلَىٰ عِصْفَانٍ مِنْكُمْ يَذْرُؤُنْ أَرْوَاجَ لِي تَبْصَّرَ بِفِئْسَةٍ أَبَى أَعْرُو﴾ (البقرة: ٢٣٤)

آن دسته از شما که می‌میرند و همسرانی به جا می‌گذارند، همسرانشان باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارند

و ا ار زش و مردب اردا بشل ت ه ي كه ف ض ح م ل ن ح ل ت ع د ه ا ش ي ط ا م ت ي ب ل و د ا
م خ ي ا ا ب ي ع ا م ل و ا س ي ا ر ز ش و ه ر ش ط ا م ا ك ن ف و ت ع و د ه ا ش ت م و ا م م و ش و و د و
م ت ي و ل د ا د و ا ج ك ن د ل ي ع ي ا ف ط ر ل ه م ر گ ش و ه ر و ت ل و ف ر ن و د ش ك ن و ت و ر ا ل ل و د
ق ق ب ش ل ت ع د ه ا ش ت م ا م ل ت و م ت ي و ل ا ب ي ع ا ا س ي ا ر ز ش و ه ر ش ا د و ا ج ن ح ل و د ا
ي ر ا ا ل ب ق ع ا : م ف ر ح ل د :

﴿وَأُولَٰئِ أَلْحَاجُّهُ أَزْنَىٰ حُلُهُ﴾ [الطلاق: ٤]

و عده‌ی زنان باردار، این است که وضع حمل کنند.

امام فخر اور اس و اوار ی لس و گنی نی نی طس ت؟

مُظہور اس و اوار تلی سل تکہ اک ارہا فی لپری نہی د:

یکم مدراس پٹی پٹیش دی مدراسہ اعداد اشپہ ہر لگ یک بمبش د- رتھریوا
 قرم بسن دن کل دام اپ ٹری دزلزل یک مدراس پٹی پٹیش م ارم ی ٹو شپ ریو دا اورا
 پ ٹری دزلزل مدراس پٹی پٹیش نی کھ درع دہ ش و ہ زور دہ اشپوہر و مہ پورٹ چولی
 ضہرت.

دوم: ی افہ عطر سلّیقم ا نکفند اللتوہ مولی کئوہ ا عوادت ماملوہ اشپوا

میش وقت مہی ول برا فوج و بت لاکھی عطر سلت عم انی علی د.

سوم: ای □ افیه ی و رآلتی م لاند هس بتفوتیپو ابون جت اثرو واره و لوردیفنود

سلف ادم کن دا و لالا □ اقرت ی و رآلت ی و س ر و ر و لورد هتلق بشل و تبقلا و جی و رو



بی اور دالقه درص و بی یک بضم ر ر ش ز ن ش د و آ ه ا را ا ه ت ن د ه د ا و ا ن ق آ ه و ا را م ض ی گ گ ه دارد.

چهارم: ا ل ه ا ش ب د و ض ر و ر ت ب ی ر و ن ر و د ل ن ه د ر ش ب و ن ه د ر ر و ب ل ل ک و ب و ر ا و ا ج ب س ل ت ک ه د ر ل ه ش و ه ر ش ب م ل د . ح : ا ا ر ن ی گ ی د : « د ر ر و ی ا ا و ش ب ب و ه ی د ه م ی ل ه م ی ر و م ت ا ه و ه م ا م ر ط ر ا م و ش ک ن و س ب ب ب ه ل ه ا ب ر ه ی ل و ر د م ل م ی ا ه ی : ی ر ا د ر ل ه ش و ه ر ت ب م و ه م ی گ گ ل ت ب ه ه و ن ت ب ی ل ن و د . ف ل ت ف و ی س و ت : ن ی ک ب ه ه م ا م ر و ه ر ش ت ب و ر ا د ر ه و ا و ب و م و ه ر ه گ گ و ر ف ی ت و ه س ل و ت و ش و و ه ر ش م ی ر ه ی ب ی ل ب ف ط ر ل ب م ش ه ر و ل ه ی ع ا ا ر د .

پنجم ب ی د ا آ ر ی ع و س ر م ک ی د و ل ف ا ز آ و د د ا ر ک ن و د ا خ و ی ن ه و ی ت و ل و د ب ب ل ه بی ه و ا ر و د ر د ک ت و ه د ر م و م ع و ج و د د ا ر ت ا س و ر م ه س ل ی ف ا د ک ن و ه ل ل ک و ه ق ط ر ه ا م ی ل س ر م ه ا ب ی ن گ س ل ع م ا ن ح ل و د ا ی و ر ا ن و ی ن و ی ع و ا م ر ر ع ا و د و ع ر ض ک و ر د : ا م و و : و د ا ش و و ه ز د ت و ر ه و و ت ک و ر د ه س ل و ت و م ا د ت و ر م د ر د م ی ک ن د ا ل ی ا م ی و ل م ل ع ر ل س ر م ب ک ی ی ع و ا م ر ر ع و د : « ی و ر ب ل و ح م و ل و ف ل ت ه س ل ت : د ر ل ه ی ش ی ط ی ت ی خ ی ا ر م ل ع ر ا ه ا ه ت ب د ه ت ح و س و ر م ه ک ی د ن د ا ر د ا ی ر ی ا م ر ر ع و ب ه ن ی ک ه م ل ع د ر د ه ی ک و ر ت ل ل ی ا ج و ا ه ن و د ا . س ل ی ف ا د ه ا ت ا م م و ا د آ ر ی م ی ر ا ز ش و ه ر م ر د ه د ر ل و : ع د ه ا ش ت ه ی ح ک و ر ا د ا ر د ا ا م ا س ل ی ف ا د ه ا ص ی ل و ه ا ب ی و ر ا س ل ت ح م ا م ح ی س ل ت .

ف ل ت ن ی س ت ی ک ت ب ر ی ا ع و ا م ه ی ا و ن و د : ش و و ه ر م ه م ی ق و ط ب ل و د ج م ع و ب و ه ج م ع ه س ل ت ح م ا م ک ن ت ی ط ر ل ی ن د ا ر د .

ه ل ه ب ر ی ا م ر د ب م ت ر ا ه ا م ی ک ن ک ه ن ه و ی ت و ل و د د ر ش و ب ب و ه م و ا ل ه ا ش ب ر و د و خ م ل ی د د ر م ح ل س ق ف د ا ر ب ش د ی ه ت ی ل ه ن د ا ر د .



بر ی ه آق در فله هتف نک ه ماه رآمد □ و و لوش دار مویف داندود و می اوند: نی که درع دب سر رم پ رخن لود درشوب هوا مقولای ووروبورودا لوت ح رقبی سل سل بست و ممت ولاد درشوب هوا مقولای و مور قتیوی کثوه می واهوت ارج ا محل ه س پ پ ثی دبمل دام لزی دا لاه اشیری ووروبود.

ه لقی بر ی ا مردم پ مترا ه اما می کثف نک هلی نفق ط ح صرح رت کئورد بامح ارم وود را داردا درص ویتی کئوبوا خوج ح جواب مومت ولو جو کئسوی کئوه درب می ن تسخ بگی ی ا ج وابستف رلده داه لقی ممت ولابان قک اش وشر کئوه به لاه اش می لانت ح رقب ن دلی غنی درس خ فلت ب فلادران م ح رفم ملئو سوی ر نوا سلت و س خ فلت با یگ راب را اوح رامضت ا ابلعود در لوار □ وب رفم وود هوا شرع یبشل داه اما انیکه الیقعا: ممت رحل د:

﴿لَتَنْضَیْ بِأَلْقَاهِ فِی مَآلِیْ فِی قَلْبِهِۦ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ۳۲]

نرم و نازک سخن نگویید تا مبدا کسی که بیمار دل است، طمع ورزد.

۵۱ - باب مَهْرُ الْبَغِیِّ وَالنَّكَاحِ الْفَاسِدِ

وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا تَزَوَّجَ مُحْرَمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ . ثُمَّ قَالَ بَعْدَ لَهَا صَدَاقُهَا .

باب: مهر زناکاری و نکاح فاسد

و حسن بصری گفته است: اگر کسی با زنی که در حال احرام است از روی ناآگاهی ازدواج کرد، میان آنها جدایی صورت گیرد و آن زن آنچه (مهر معجل) گرفته از آن اوست و غیرا از آن حق ندارد. سپس حسن گفت: آن زن مستحق مهر معین شدهی خود است.

توضیح: عبارت «باب مهر البغی والنکاح الفاسد» یعنی «باب مهری که بغا (زنی که بدون اجازه شوهر ازدواج می کند یا زنا می کند) می گیرد و ازدواج فاسد».

بغی با کسر مهجمه و تشدید آن، وزنی از باب فعل است که به معنی زناست و هم مذکر و هم مؤنث به همین لفظ گفته می شود.



کرمانی گفته: گفته شده وزن آن فعل است چون اصل آن «بغوی» بوده که واو به یاء بدل شده و غین برای یاء شکسته شده و معنا «مهری است که در ازدواج فاسد داده می‌شود» یعنی ازدواجی که به دلیل نقص شرط یا امری خلاف صحیح است.

عبارت «وقال الحسن» منظور حسن بصری است: «إذا تزوج محرمة» (تأکید روی راء) و نسخه های مختلف الفاظ متفاوت دارند ولی معنی یکسان است.

عبارت «وهو لا يشعر» به معنای احتراز از حالت عمدی است و این قید مفهوم ترجمه را درست می‌کند.

ابن بطلال گفته: درباره آن دو قول است؛ بعضی گفته‌اند مهر زن حرام همان است که نامیده می‌شود، بعضی گفته‌اند مهر مثل است (یعنی مشابه مهر زن مشروع) و اکثریت بر این باورند.

عبارت «فرق بینهما» با ضم اول است.

عبارت «و لیس لها غیره. ثم قال بعد: لها صداقها»: این روایت از ابن ابی شیبہ به نقل از هشیم از یونس از حسن نقل شده و مطر الوراق نیز از حسن همین مطلب را نقل کرده که «لها صداقها» یعنی مهر مشابه خودش.

سپس مصنف در این باب سه حدیث دیگر ذکر کرده است.^۱

۵۴۶ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.

ترجمه: از ابو مسعود انصاری - رضی الله عنه - روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از خوردن قیمت سگ، پول زنا و آنچه از کهنات بدست می آید، منع فرمود.

توضیح: حدیث ابی مسعود (عقبه بن عمرو انصاری) درباره نهی از خرید و فروش سگ، فروش حلوی کاهن و مهر بگا است و گفته شده: «از زهری از ابی بکر بن عبد الرحمن» است که او پسر حارث بن هشام است. در روایت حمیدی «از سفیان» نقل شده که زهری از ابی بکر بن عبد الرحمن شنیده است.



در مورد خرید و فروش سگ: امام شافعی و عده دیگری از علماء با استناد به این حدیث می‌گویند: خرید و فروش سگ راو نیست، و پولی که از این طریق بدست می‌آید، حرام است.

امام ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد، و ابراهیم نخعی، و ابن کنانه و سحنون رحمهم الله می‌گویند: سگی که نگهداشتن آن روا است، مانند سگی که از آن در حفاظت از کشت، در حفاظت از گوسفندان، و یا نگهداری و امثال این کارها استفاده می‌شود خرید و فروش آن نیز روا است.

و امام طحاوی در جواب از این حدیث که در آن از پول فروش سگ نهی شده است، می‌گوید: نهی از خرید و فروش سگ در وقتی بود که نگهداشتن سگ روا نبود، ولی بعد از اینکه پیامبر ﷺ به نگهداشتن سگ برای بعضی اغراض مانند شکار، و حفاظت از کشت، و امثال این‌ها اجازه دادند، تحریم نگهداشتن آن، و تحریم خرید و فروش آن نیز نسخ گردید، زیرا کسی که به چنین سگی ضرورت دارد، و امتلاک آن برایش روا است، شاید از راه دیگری جز خرید و فروش، نتواند آن را به دست بیاورد.

احناف با قیاس با سگ، می‌گویند: خرید و فروش هر درنده دیگری مانند: شیر، پلنگ، روباه، گرگ، گربه، خرس، و امثال این‌ها نیز جواز دارد، و حیوانی که خرید و فروش آن به طور مطلق حرام است، خوک است.

د. سلیمان اشقر در توضیح «وحلوان الکاهن» می‌گوید: کھانت و پیشگویی:

۱- لقب‌ها و عنوان‌های مدعیان امور غیبی

م هوتی کس لای که ادعا ی ب را دانیو تکه لوا ی ی گ یواس هرتقن د. عورب هوا
ت م ام کس لای رک ه م طعی ی ب هرتقن ککاه می این د.

بلا ح ج ر هت م ی کاه رالی این ه م عنی ک رده سلوت: کس وی سلوت کتوه ابر وی
ام وری وی رور هو ی دوت هت بی رار ا ررو هی ع دیروت وی نور آن ا دیروت سلوت و
ودش می ای کک ه ج به او ررم ی ده د».



بر ی ا هـ ل هـ نـ دـ ا نـ قـ ل مـ ی کـ نـ فـ کـ هـ کـ هـ لـ ت «هـ سـ تـ ی ا ی د ب ه ر ر د ا د ا مـ حـ و ب و
ا م و ر کـ نـ هـ ف و ا د ع ا هـ لـ ت ا م و ر ی ب سـ ل و نـ فـ و کـ و کـ و ه ج و ا و ر ا ا کـ و ا م و و ب و ا ر ر
م ی کـ نـ د»^۱.

بـ ل عـ لـ ی م ی ا ی د: کـ ا ه کـ س ی سـ ل تـ ک ه م د ع ی ا ل ل ع ا م و ر ی بـ ب مـ ی و ه و ا
ا فـ ا ا و مـ ی بـ شـ بـ ه هـ ی ا ل بـ و ه ل و و ا ع ا فـ و ا ا فـ ی تـ قـ سـ ی شـ و هـ ف مـ لـ و د ی و کـ ی ی ت
ر م ل ی و ل ل ا ح ی ن ی. ل ل ا ح ی کـ س ی سـ ل و ت کـ و ب و ا ل ل و و ع و و ر و ب سـ ی قـ ا ر ه ا کـ نـ و د ه ر و ر
م ی د هـ ت و ر م ا: آ سـ ل تـ کـ بـ لـ س و سـ ی گـ ی ب ه ا م و ر مـ ی بـ ر د ا هـ ی و کـ و کـ س ی سـ ل و ت
ک ه م د ع ی سـ ل ت د ر ی ا ج ه ا د هـ ی ت ی د ا ر کـ ه ا و ر ا ا ر ی د ا د مـ ل ا ر ر م ی کـ نـ د»^۲.

شـ ی خ مـ ح مـ ب ع ر طـ ل و ه ا ب م ی ا ی د بـ ی غ و م ی ا ی د ی ی گ و ی ع و ر ا فـ ی کـ س ی سـ ل و ت
کـ ب ا ق د م هـ ی کـ ب مـ ک م ک ت ه ا ا م ا نـ ی و د مـ ش و د ه و کـ نـ و ا آ ا م و د ه و مـ لـ و د آ
بـ ا ر ر سـ ل تـ بـ ر ی فـ لـ ت هـ لـ د: هـ م ا کـ ا ه سـ ل تـ کـ ا ه کـ س ی سـ ل تـ ک ه ا م و ر کـ نـ و د ه ر و R
هـ ی ج د هـ ی فـ ی فـ لـ T د بـ کـ س ی سـ ل تـ ک ه ا تـ ه د ر و R نـ فـ ت هـ سـ ل ت ر ر م ی د هـ د.

بـ ل و ل ل ع ر ا سـ بـ ل مـ ی هـ ی هـ ی م ی ا ی د ی ی گ و ی ع و ی و ل ی سـ ل تـ بـ ر ا کـ ا ه ت ل ل ا ح ی ت ر هـ و ا:
و کـ س ی ل ی مـ لـ نـ د تـ و کـ و ب و ا ط و ر فـ و ه هـ ی و ا ر هـ ر نـ ی و ل ی ا م و R و ر هـ و د ا د ه لـ صـ و حـ ت
م ی کـ نـ فـ د»^۳.

شـ ی خ سـ ل ی م ا شـ ا ر ح م ی ا ی د: کـ س ی کـ ه م ی ا ی و د: ا مـ و بـ و ا R سـ ل و تـ ی و ا ج و
کـ ا ه Sـ ل تـ ی و ی شـ ی کـ در مـ عـ ی آ تـ کـ بـ ه ا و لـ ح م ی شـ و د. و ا هـ ی ا قـ و ا ت د و ر و ت
ا ی ی R ر د فـ د ه ا بـ ر ی ا م و و ب و ا کـ شـ ل فـ Sـ ل و ت و ر ی ا Sـ و و شـ ی ا ی R و ر د ا د ه
مـ ی شـ و ت و ی لـ ت R د پـ نـ د ا فـ ی ا پـ نـ هـ ی سـ ی ر گـ ی ه و و طـ ک ی د بـ و R هـ ی و ا
کـ هـ لـ T و ل ل ا ح ی ن ی و مـ Lـ نـ د آ لـ ج ا م ی ی ر د و ج ء هـ ل هـ د و ر ا ج ا ل ی Sـ ل و ت. بـ و ه

۱- الزواجر (۱۰۹/۲)

۲- حاشیه ابن عابدین (۲۴۲/۴)

۳- تبسیر العزیز الحمید، ص (۳۶۰)



بسیار اخلو پی گگی می‌وا ک افوا ا رو اوانتخ می و خودس سلوت. و دانی بخش فلاربابا و جود دروگک پ و ف انتفری می در آ قرار می دوت واه صیه سلتنا ت جیه و ا و عادت ملی گگی می می کنند تسم لبک و ج به آ ل ه رو داده سلو و تقبوه ح لثه تان ده شاره می کنند.

اما ررهای ک مک افاب دو سلتنا جوت جیه و و ا و دس و ا و در مورد امور تان ده می دفتب ا ه ک ار شی الی سلت و در حقیقت شیطا بوه آ و لی کوش طریقه ناک ملت هتنت لقا می کنند.

۳- رابطه ی کاهنان با شیطان و شیوه ی القای شیطان به آنها

ک افابنده شیطا لاکه و د بل مشک ل آ ه ا در می آ و ن تبابوا آ و لورخ می ا و ن ت و شی الی بای جا ه ا بلی ک بموا ر ثوت آ و و ه ف و ف و و فیه و به آ و ا ن و ف د.

طیعی می ا ه و د: ک افوا فلوراد بی هوش و دارا روح صیوک ا ر و ا ول و س ثیتی تی هتنت شری الی به الری و ج ه ثلث را با آ ه ا و کم ک ر د ب آ و ا بک م ا ق درت و تبه آ ه ا عادت ک رد ل د و در ح ر و ر ج الهوت ک ه ل و ت ب و م و ر و ر ب ق ط و ح نزوات در می ا ع ب ج ه ا ی ب و د ه س ل ت»^۱.

۴- نمونه هایی از پیشگویی و غیبگویی

۱- ک افای ف ا و ص ر

اب رشی مرک پی گگی می در ف ا ق ه م ک «فوی» در س و ر می ف و ا ب و و د. ی ف ندی م ل ر ا م و ر ت ب ک اف ا در ک ا ر ه ا و ف ت های ک قص د ل ا ج ا م و ع ل و ی ک ث و ر د آ را ه ل و ی ت ت ب و ه آ ج ا و ی ف ت ن و د. آ و ا م ع و د ف ن و ی د ل س ی ا ر ا ر ا و ی می ه ل و ی ت ت ب و ه ق ب ل گ ا ه ا آ ه ی و ق ب ل ی م ب ر ن د. آ م ک می د ل ا ج ه ا ب ر گ ی ا د ه ل ت و



بطل وارهه اپیت ع ااهه ادا آرتت بودی کسلیت ای و هو رگ و مکنو ن هوی عوا
شک و هی هم رلبام جن م هه م رمرتبن ول هی در آج اوج و د هتلتک بمو رگ
تی فرمندا آ مانتصی ره آ رک ی دبود.

م هیتی کاه قدی بشت انام هتلت ویکوی ا عوادت هوا اوکو بو و دکنوه
براهه در نتبرگت ورامی جی دوا اا های که اشک افسرنگ یت تحوی کوه
بور آ حوین سونتتبیورو حوی آ موت سلت ونا حوی کنورد. قنوی آ آب و م هوا
کسلیت ب «مینوی بی هوشش ده و در حلاتک هب مسور حوی بورد. و سونخندای بوروبوا
می آورد وای داده آند ده ررمی داد.^۱

ی ک مک قی می دزی ونا مک ک ملوت «دود و فوا» در جنوب قی د فو بمو د. طو
مک در هله مره ار ا درت ابلو و قرار هتلت. مردم آ رو ابر طو لغتواد
بونک دضری ونوا ش آ درتوا در لبوه وود اراده معوود «کوس» بلوه
ارمغا می آوند.

ک افوا دروگتو و مفسر و ص و د ا های کوه ابراهوا درتو اب رهوی و ملوت
مپرداتند و آ رپسلخ مور دنظرس و لا طایب مش مرمی آورن دکنوه در آ مکنو ا
سو مراجع مکنند اا که اس رلری و ابورا الولع ا لا لوفتوی را توام خوی
می دارت آم دب و نیت ملن دلی کب ارا بر آ هل رود می آمد.^۲

ا مکنو م وه ورک ملوت در ضوام کنو «آموو رع» در ص و بو وشتوای خ طو
پیت ع ااه آ و دب مشر هب و ب قریب ج پی ع ای لدل بنتشیطا در آ جوا
لن ساته و تخ اهتت ب بود. او و در به ع ونا ن خنده هبرا مردم ظاهر می کرد
پا آله ص حرت مین مود پ مسوا : ها اوشفورا داده و سلوخ حوی داد بقول سلوت کتوه
سلکن دپ رگ فگ امی کب پیت گاه «آموو رع» دعبلا م ر فیت آ کتواه بوه

۱- التنبی بالغیب، ص (۱۹)

۲- التنبی بالغیب، ص (۱۹)



سو ایرو آم دو طاببه اوفت: «م بتو وع ده می ده کت م امری هارا به هت می آور و هم هی ملتبلح و و افش د»^۱.

ک اف ا ادع ام یک رف دک به آه وحی م عش و لک هلی دوس سلسنت ام لنوه وحی ط یبلک ه وحی بلعی و شیطانی.

دانی فرمود:

﴿شَيْطَانُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [لعن: ۱۱۲]

شی ای لب و ج بعلی ک ار فک ا ره آسنت مبوه ه و فک ر وحی می کنند د» و

﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أُولِيَآئِهِ﴾ [نعام: ۱۲۱]

شی ط لبه دوت ا ود وحی می کنند د».

شی ط قتیبه آک اف ا وحی می کرد - ه ا لورک ه ا حلوتشوا فو م لموم مشرود عکوی آ و بلوی هوش م عش و عقول و وردش را ا هروت هی داد و ه فی ا می فلت و درح لاتبی هوشی ص حرت می ک رت درح لای کوه آ صرح ت کنند و شی ط اب و د ا با کاه ا ح ر ف می ت پ ه ه ا ا پ وری ده م عش تپسلخ هی داد و فک امی ک ه آ کاه به هوش می آم دن می دلت س و و لا هی ا اوشوده و هواره ه لای هی ا ا پ وری دلت و در آ ح لاتبی هوشی ه ج و اب داهقبیلای ت م ام طو حلات ه ا و ت م ی حش دب ا ح لاتبی و اد ا لاهیک ه ا لگ و و گ ی وحی و هلبوه آه و حلات آه فک ام وحی ص حرت ک رقی نفاوت دارد و دیتض ادلس ت.

پی امر دا ^{و علی} ه ا در فک ا پ فشرش وحی ص حرتن می کنند و وحی دیوف ع می م ل دل ور ک ه چ م عس رگی مشرود پی ه ع عر می کنند درص و تی ک هلی بر ل ف حلات کاه سلتک ص و تی ع رد و ف ع ض ی ف مشر و ت ف وری ع ابی می روت فک امی هوشی عس خ می ای ت و لب به هوش می تی دن می دل د ه فلتوه و



ہیارہ □ ہ لقا صحتک ردہ ملت. اح م شریعتنا و ہیارہ ح الوتک افوا مکتوام
وحی شریط لایح لہ می ای د:» ام ابرری ب وکک ہلی نوعی گئی ہل نوعی موی
ملتکہ در مرک پی گئی حب مک افنا ہرت موی دلبل و ابوہ ح کثوت موی فلتواد و
سختلای رب ا می آورن دکہ ا ری دادہ ا رو ہا کلنودہ رور موی دادسقا را طو
ہ فی رلبہ کفخ ع لوم لایح و سر □ و م ہا اب رملوی نعفا ہوا م وجود ہوا
لس انفسی رم یک رد»^۱

لی قی د امرقرا دوس شخص بتدی رالی لقا شیطا ملتذہ وحی دافود و
امر ملتکہ دافو رلبہ می آورد و ہرا نعمت لایح شخصت.
ہم لہی در قی ارہی پوت ع اہ «لہی لہی ب» م ہو پود. ہردم ا ہور سو ہورا
رافلای و م ورتب اک افنا در م مقہی کارہی ابوہ آ جواہی آم فودوم و ہور
ملتکہ لہرالور روم لای شراجا پی ع ا کلکہ در جن گنبہی ع شرک تکنت بیئی
برا م ورتب اک افنا ہیارہ سن شتلی جن گنبہی م کف مریقا متوا ی خویا
ہی چکن دک مک افنا در قرا نی در ملت مرک و تک رنقبہ طو تہی بکوشوا ہ
شکستہ لگور رلبہ دو ی □ افی متلی شریح محبت مرو شراجا ہل مریقا افاد. طو
لہرالور در جن گنبہی فا کت مش دو جن دش رلبہ رو ہر فاد»^۲

۲- ک افنا عرب

ک افنا پی ع ا سل لم درجی رة للعرب رکنت دب و نبت و درہا عرب ہا ہلوت
اجتماعی والی ہیر ورداب و فاد. مردہرا □ ارہجی و رافلای دینگن اہوا و اہور
پی لقا دبہ آ ملینا ہ م ہیر فنتضم طو کتوہ ا ہور موی و روم دادہای کتوہ در ہوا
کلنودہ ر می دہتا ا قہ ا جی امی ش فاد.

۱- التنبؤ بالغیب، ص (۱۸)

۲- التنبؤ بالغیب، ص (۳۹)



چهارم عودال لهورار ﷺ می آید: «فَوَامِلَامَقُ مَوْلَى كُتُوهُ دَرَجَتُهُ» آهوا
در مثل تقصیر او می گوی که یک بیعت در سلول و در هر قول و هر مملو و ه
ل و بیعت افلاک و بیعت و بیعت اب مس راه ا می آم ده»^۱
ع ل و ه آ آ که رش بی ک اف اب ه اح و بی بی م ا را ه می فیتن و به دروا
آ ه ام بی بردانند. عرب ه ا ا ام را درش ع و اب شرت و و لا دلو بی کوی اش و اع را
عرب در بی باره می ای د:

فَقُلْتُ لِعَرَّافِ الْيَمَامَةِ دَاوْنِي فَإِنَّكَ إِن دَاوَيْتَنِي لَطَبِيبٌ

ب پی گ و ی م ام ه فلت : مرام داوک که ا اری ک ار ب لکنی ع م پ شکی.
شاعر و گ ر ل ه س روده ملت:

وَعَرَّافُ نَجْدٍ إِن هُمَا شَفِيَانِي

جَعَلْتُ لِعَرَّافِ الْيَمَامَةِ حَكَمَهُ

بما حملت منك الضلوع يدان

فَقَالَا شَفَاكَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا لَنَا

ب مک اه ی م ام ه ونج د ا ا ا د ا د که ا ارم رتف ا دفت هر ل ب خ و اف و خ راه هوی
کنست فلتن د: د ا ف ت و رتف ب ده ب ه دلس و ل دم ق ه بی ر آ ه درس و نه تنو
ه س بتن دای .

پی گ و ی م ام ه باح ع ل ه پی گ و نج ه بی سل د ب و ده ملت.

لَتَمَكِّ مَلَاتِ بِي كَيْ يَ دَرِي عَرَبِ مَلْتَه ا خ ح س به م ردا ن ز و ب ل ک و نه نوا ه
ب د ا پ ردا نند و م ع ر و ف ت ی ک ا ف ا ع و ر ب در دورا ج و ا ل ی ک ن و ب و ف و د: ظ ه و
ل ا خ ر ک اه ح ی ت س ل می ه م ه ی ف ا ل م ه د ت ر م ر ه م ه ی و ف غ و راء ح ه و ر و س و ج ا ح ک و ه
ادع ا پی امر ک رد.

ا م ه و بی ک ا ف ا ع ر ب دورا ج ا ل ه ت ش و س ط ی ح ف ل ب تنو م ح ه و ر و
س و اب ق ا ر ب د ه ی و د ه د.

۱- بخاری در حاشیه‌ی صحیحش آورده است، نیز نگاه کنید به فتح الباری، (۲۵۱/۸)



اخبار شق و سطح

[illegible]

۱۱ رارش و سطر ح م هت و اب هلی جی ا ش ار مک ردک ه بی عب نص پ افر ا ه و
 هلی وح تن ا ه د پ مش دنت وری د ا لی روت م امک افات ج ادو اران ف لگی را و
 للاح حنا سر مهن ع را ارد آورد په آنه افلت: ه و هلی وح بقدا هود ه ام ویه
 ش دت م رلس رلی م مک رده مل بقا آ و لری تی رک هود. فلت فود: وواب و لخوا کئو توا
 تی رک هنی. اوفلت: اار ه و لگی تی بوق تی ر و ا شروم الی مهنوا ن خوا و هت و نت
 ب فباری تنده کئس تی تی ر آ رامی هلاک می ع ا لی ک ه م بگی ا وواب ه و رور
 هت بمل ث و ت اول ع و بغه م د پ هلا دی کی فلت: ا اپ افر اه لقی هوی واهو بطلود
 ب م سطر ح و ش رپ ده تی رای لک ب آ المقرا آنه لخص بقا و خ م پلس خ افر اه را
 و افند داد.

- ۱- البدایه و النهایه، (۲۵۱/۸)
- ۲- اختلاف نظر در متن اصلی است. م



پاشاه تہا رطرا ولا تسطی حقل اش مری تپا ثرو لمبوه او فلوت: مو و ملی
ه لئا بی ده امکه م را آفتہ وس رلی مکه رده سل بت آ واب لمبوه و؟ اور دسوت
بگی بی بت آ را دسوت عی واه ای کثور دسوطی حوی دینوگ للی فلوت: تلو کثوار را
میکننت و شلیه بت بی ده که ات ایکی یی رو دیل در ی ده په بی هوا
الراف دی فلک اده و هر ذ روحی رالعمه و دقارار داده سلت.

پاشاه فلت: ا سطح کنومل دسوت تبووت عور آ لکسوت؟ فلوت سرو و لاجوه
فلعی ه موجب و د فطرله بی ا دوسری سرنگل تحتکه حری ملسری شوم
حلمه میکننت و مال بتی و جرش بکفصرف و درمی آوند.

پاشا لمبه او فلت: ا سطح سولاجه چاپ درنت تلو بورا ملسری ارد آور و
سخت واه بوشکی یی بقدا واه هفت ادا؟ بی ادر ما م یپ با آ؟ فلت نه
مبتیب با مات بتیب با شصتی افتماس ایک بگنو ذرپ اثرواپ مری: د تلو او

ضیحت هم للاب رک و رادام واه د هلتی امی اذر د؟ جواب داد: ی بت افتواد و
للما س: للی واه بوشپ با آ ایکت هم بش فی حو فلورار میکننتو مری: د لوه
کنسی عه ده دارکت و ا راج لاملت؟ فلت: ارپ ذیوت اسوری خودبور
تہ امش ورد بی کفدر را درمی بقین می اذارپ اشاه مپارپ مری: د تلو هم لئو

برق مت عقی واه دملا دسوطی حسلخ داد: ی بت فلت: لوه کنسوی تلو پاشرواه را
بی میپرد؟ فلت پی امر هنر حکی و اسروا کثوه جلوب قوام یلن جووه او وحوی
مش وپ اش اپ مری دبی بی امر را قولہ و لیلہ واه بود؟ فلوت: انواد و
لابب فہب ملا کب بضیت و آ ر مپ اشاه ی آ قوم عقی می ملاد.

فلت: بتی ارو البتیلای دارد؟ جواب داد: آرت رو سلوت کثون خریق هوا
آی هادر آ ارد می یکننت کک ارباه اوهر شرعی می مری دسوک ارباه

۱ - آنچه معروف است: سیف بن ذی یزن است، اما او را ارم ذکر کرده، یا به خاطر این که ارم اسم شناخته شده و مشهوری است و خواسته او را این چنین بیان و معرفی کند، و یا خواسته است او را به ارم عاد در درشت هیکلی و تنومندی تشبیه کند.



۱ سری هرو مین یلن دپ اشن لب مش گفت یبیری د: ت آ ه ررمی دهی خ حقوت سلوت؟
پسلخ داهنلبقس و ل ب مش ب هگ ام و سبی دهم ا و ل هگ ام یک ه می طور ت ت لوبوه
ت و رر داهق خ حقوت سلوت.

سپ بش آم ت ه هوا سوؤلا هلی کوه اسو طحی ج ییری دیمووت ا او هو پیری د. اها
پسلخ ه سطح را ا اوم خبی گ ه ه ل متقتبلون د تل پسلوخ ط و ا م بقور م یقن د؟
ش ه فلت: آرست و ش ل ه ی ی ی ده ا ک ه ات ایکی یی رو دیلی رو آموده و
دری اب اغ و پ ه فلتاده و هر ج ل دار رک ه در آ ج ب و ه قس و لاده سلوت.
هگ ام یک مش فی ل ه ج و اب د ل پ اشن ه ه و کوه ور دیو ک ج و اب داده و
س خ ن ا ش ا یک ی سل تب ا ل ات ل فک سطح فلت و بوه و د بوه مین هوا الوراف دیوا
فلتاده و هر ذ روحی رام یس و ل ه و ش فلت: «دری و اب اغ و پ ه فلت واده و ور
ج ل دار رک ه ت ج ب و ت میس و لاده».

آ ا پ اشن لبه او فلت: ا ش ک ام ل دوت فلتی اهو ت عور آ ل سوت یرو
ل ه فلت: س و ل ب ه ج ا ل ل هلی ک ه ی ا دو ی سر گ ل ی ل ب س و لای هوا و ارد
سری ش م ام ی ش فی د ب رک و ک یو رگ لوره مو ش و ی ت و ابلی تون جورا را
تصرف می کنن د پ اشن اه فلت: ا شو سو و ل بوه ج و اب و در ت ت و بس ی ار شو و ار و
درد آ و ر سل بتک ی ی ل ا م ی فلت د؟ ت ا در م ا م ی پ ب ا آ؟ فلت: ی ت م ی ب
ا م ات و سپ بش خ یب رگ و م ه ش م ا را ا ت ه ام ی رملاد و س خ بتی فو ت و
وار ب م ش م ام ی لاده. فلت: بی فرد وال قیام ک یس ی سلوت؟ فلت: بنی ده کوه
ه ل م و س ه ل لگ ا ر ف ی ت ا ل ه ذ ی ظه ورم ی کننوت و ه ل کوب ا ت و ار ارد
ی م بقی ذ می اذار د.

پ اشن اپیری د: ت ی ق م ت ع ا دامه واه د ه ل بتی ابی می رود؟ فلت: یو بتی کوه
ت م ی ط ی امر ف ی ت ا د م ک بی اهل ی فو ض ل ح و عو ط ل ت و بوه ارم خوا می آورد ا



بی می رود. پاشا به تار و داور دریا قوم عقی می ملود. فلوت: رو داور
لغت پسلخ داد: رو سلتک فرملارها در آ روپو ادش داده میخوینت و
لسم ن داهی میخوینت نوده و موده میخوینت و مودم در روت می شود جوح
میخوینت در آ رونجات و یروپو ادش آپری ارا سلت.

پاشا با هم حالاتش گفتی ای می: د: آ آ می می لوی حقوت دارد بشرو
فلت: آرتس و لاب پرورد ار لسم و یست میلانی ها میو آتو آتو
بغت و رر دادم حقیقت سلت وی لکری در آ فست.

فلته ها ش و سطح در درو بیع بضر رف و کک رد. افرن دا و لواده اش را
با هر آت ل ه و ب مس و عرا رولا مک رد پکی ای پاشا ا کاراب میوامش و یلور
پسر راضی ردلون امه انشت و آه را در می رمک فنت داد.^۱

خلاج کثیری در لاله و لاله ها خلاج لیوک رحم مجب جفب سهل رطلوی
در کتب ع «و فللاج» ب اسلین ابوه مخو و هو هوی مخ و او اپو در ش نقول
میکنن کک هلی واکس رب طره در آمب و هاردتوا ابولاک ها و روق ها آفورو
یخ تنفرو غنت عی راف رک عک رت در حلالی کومپی ع آ ها ارسوا: و اموش
ن دبوت آب دی آه س او فرو فنت و مودا ی در و وابش برقی رانی وانی
هی کک هلی طریل بده فزا: وید میکی فادوا رود لاه دلبه اثریقند
و در س ر می آت رکند ده انت دصر ح قی کس ر ا واببی دارشت آ وواب
وحتنا بسی ات میری ف امل را ن ا داد ش جاعت و بر آ صر رک رهیب فده مود
ک هنری د آ را ام بلا و پژی دمگه دارت آه اهل را ولات و تواج ع بلورسور
نه لث پرت عکک ده لک و لو آه ن داوج محش فنت فلت: آ می هلی د لور شوم
ول را و لاده ام؟ فلتند: ی پتپ اش ام را و لار میکنند.

۱- سیره ای ابن هشام، (۱۵-۱۸)، نیز درباره ای این داستان نگاه کنید به: البدایه و النهایه، (۲/۱۶۲)



درهما فک امکه آه ادر فک تک پ و فک رر امش ی ت ع ه امش ی ت موار بور
لدوه ونگ رلای اول و ت آ البه آه ادر دادک و ولی ه ل فوا هوده و س رلای م
ات ه س ل ت . مپ دا درلی فک ام فک ت پ ا ش لب م ل م ت ب و ل ت م و فو ه ی و ب و ولی
ه ی ده ام . اوفی ر فک ی رک ه مپ ا ر ه ش ت ر ا ه ی و ب و ی ع ا اوک ر مپ ا ش و ا ب م ی د :
ا مپ دا ت ع ی رلی ل ک س ت ؟ مپ دا ک ه آ و ل ق و ی آ و ب ل و و ت پ ل و خ داد : و ل ع و ه ا در
س ر ی ع ر ب ه ا ر و ا ه د داد .

ا ه ل ت ا ل ل ا ب ر م ی ت ی د ک م ک س ر ب ی ک ی م و ن ع م ا ب و م و ذ ف م ی ق ا خ ن ع و ا
م ر د د ل ل ب ه س ل ع و ل ا م ی ح ن پ ا ش ا ه م ی ت ا د . ق ت ی ک س ر و و ا ب و و د و مپ و د ا ر ا
ب ر ا ا و ف ک ت : ع و ل ا م ی ح ه ر س و ط ی ح ش و ا ر م ک و ر ت ب ل ط س ی ل م ک س و ر ا و ب ل و م و و
س ط ی ح ر و ل ا م ک ر ی ت و فک ا م ی ک ب ه آ ج ا م ی ح س و ط ی ح آ و ی ل ح خ ل و ه و ا ن و د ی ع ر ا
م ی ا ذ ر ل ا ت ع و ل ا م ی ح ا ل ل ا ب ی ت ش ع ر ی ت آ م و ن ع و ب ل و ر ا ا ی و ا ک و ر ت و س و ط ی ح
و ش ع ر ش ر ش ی م ی ل ن د ک ر د و ف ک ت : ع و ل ا م ی ح و ا ب ر ش ت ر ق و و ن و س و ط ی ح
ک ی ط ی ع ل ب ا و ر س ل ت آ م و ت پ ا ش و ا م ی ل و ا ت و و ل م ی ق ا ه ق ب و م و و ر ب ل و ر ش ع و ر ا ت
ف ر ک ع ک ر د ت ع م و ا ب مپ د ا ت ک م ی ق ر ل ی ر ا م و د ه م و د ک و ه س ل و ر ل ی ط ی ل
م ی ک ی ف د و ا د ل ه ا ف ت ن د و د ر ک و ر ش پ ر ک ن د ه ا ت ف د :

ا ع و ل ا م ی ح آ ا م ک ه و ل ا د ی ا د م ش و و ت و س و ا ح ب ع و ا ظ و و ر م ی ک ی ف و ت
ش و ت س و ا و م ی ل و ا ر م ی ک ی و و ت د ی ا ل و ه س و ا و ه و ر و م ی ر و ت ت و ف و ا ر س و ا م و ش
م ی ا ر د ش ا م ف ک ب ر ا س ط ی ح ش ا ن خ و ا ه ب و ت ن ا و م ر د ل ی ا ت م ب ت ع د ا د ر و ل و ا
ب ت خ ت م ی ن ی ل ن ت ه ر ل ه ق ط ا ش ج ی ی ت پ و ب ا آ ح ل و م و ط ی ح آ و ی ف و س و ه
ن د ی ع و ل ک ی د و ج ا س پ ر د .^۱

۱- داستان را به طور کامل در البدایه و النهایه، (۲/۲۶۸) بخوانید.



بل کثیر هم لقی می ای دنس طیحی کتب ابه ککه آم ت اروهی اسرورا شوه را او
 سلقوا بک رفنت وا او مپاره ح وادث آ ر موپ مری ذنت فلتوت: ا مو و الاوام
 ملبه م بگی ی دپ نی د: ا مردم عرب شم ا در رو واپیور هریقی تبصیری رت و
 هی شم اوع ج ه لکسرا سلقتی □ دل ع و دکین دای دن شوم ا اروهی هی و
 دلام ی لکنت دزلا واع دل ع ه ارام یکسین هفت ه ارام کش کنت روی ا رام ی لکنت ع ج
 ه ارام یکنه ند و هی مت می کی ند.

سب فلت نس و ل ب ه ج اوله و آ کب ه و لریقه وود هی مروت ا طو شوه
 پی امر هو طنگ رظ هوور هی کتوبتوبه راه دپروت هی ن حل لوت ی غوث و فلتود را رد
 می کنت اپوت ع هس دهبی ار می ج ی ت طی ی کت ام پی پت آ اه دافو جوا
 ن امپی ک او را ابقی لای مروت و وجور هی کورت ا هی ر و تبم پیقه و در
 لکم ا در ی هقب ب ا او سلق ی مپه ج ا اوکی ه می نوت لوبوه او ر قضاوت
 مپردا تب لاص فلت داور می کنت دپ اب داد حق و بوی لهر فلی و س ر کسور
 ن مین حل تبش ب ش خص پیر طی ی کتبل مریقی کتوار آ موده و ووش لودام ج لی او
 مکتوبت ی ه مل دار رپ اس می دارد و ی کتبل مریقی راسل وار می کنت آ اه ا ش م و
 کت مش فاع و رو داده اب ا آ در م ابفی هی و لک پی ه ون آ ر هی ه پوب ا
 آ دورا رر دارد.

بل کثیر می ای دنل عرک پ لرن دلی هلتا ربل مل عراس ضررت داده ملت.

۵- منابع غیب هایی که شیاطین الهام می کنند

شی الهی که اموری ب ربلو مک افوا لاهوام هی کتوبتوبی بقر آل هوا درو گنو و هریقی د.

پرورد الپاع ت و شکوه درلی باره م هی ر حل د:

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ﴾ ﴿٣٣﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٣٤﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ



وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٢٢١﴾ [ع.راء: ۲۲۱-۲۲۳]

«آی می وای ب مشملگی شی الی بر لا مکسولایضو رود موی لایو دنجور مورشی اد
لا اکارتب ه اوه الهام میکنند دویت ش ا دروگین د»
یکی ا نم فیه ها علو سوخا دروهی کئوتوای خ آ را لورد آورده سلوتت ووه
عنوا لکّه لنگتیب پی لایک افنا وللاحین ابقی ملا ده سلقت ادعا دروینو صیوود
که فلتند «محصص» ان میت ول پی ع اث مر داد لایچر ولگ ورش ه رع موی ه ولیق ح کئوت
به هی ال ر للاحین ابه محصص ت صری مک رف دکه درلی فصو و لوه جنو گئوروت اوا
محصص به فلت ا ر ه ا وی اوه ای ی هل و ا ا هتوی نو داد صوت کئو لوبو پ رورد وای ورو
فیتت دافن دروغ للاحین ا ول اشن مود به م وئوا عو ت و س و یلند ع طو کئورد.
مرل ملا آ ش ه رم ک را ا و ن تلی پیرو دیسل خ ف ی اد نی مرل م اب و دکه
رویه ها اورا وارک ردب و ف د و افی اب ر آورد: و امحصص ماه
شاعت ول ا ب ل ی ق م ام» درلی پیرو ع م وی ق ل ه ه مرل ملا راه م راهی می کئورد.
محصص درس: ۲۲۲ هو آ ش ه ر ولت حک رد. شرواعت در وروف آپورو قصی ده
س رو دکئف در آب ه ب ل ک ار و درو پی ردای ها للاحین واپ رد اتوه سلوتت عو داد ا
بطی اتقصی ده اش را کرم می کئفی :

السيف اصدق انباء من الكتب	فی حده الحد بین الجد و اللعب
بيض الصفائح لا سود الصفائح	فی متونهن جلاء الشك والريب
والعلم في شهب الأرماع لامة	بین الخمسين لا فی السبعة الشهب
أين الرواية بل أين النجوم وما	صاغوه من زخرف فيها ومن كذب
تخرصا و احاديثا ملفقة	ليست بنبع إذا عدت ولا غرب

۱- عموریه: شهری استوار در اناطول (ترکیه امروزی) است.
۲- نگاه کنید به ابن اثیر، حوادث این سال.



عجباً زعموا الأيام مجفلة
و خوفوا الناس من دهياء مظلمة
وصيروا الأبراج العليا مرئية
لو بينت قط أمرا قبل موقعه
تسعون ألفا كاساد الشرى نضجت
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به
فتح تفتح أبواب السماء له
تدبير معتصم بالله منتقم
یغنی:

شمی رددر ررداد اکتبده لی لولاحینواس رلیرنگتیرسلو ستلروه آ ج و
شو ی را ا ه ج دام یکنند/.

دارا ری ه ه سنی ف دنه مکن دکتبده ا وق ه سیاه هلت بمثلن ت درقم آله شروک
وتری ب مکننار نه ادمش ده ملت/.

دل ع در در عی ه ه شهاب مکن دمی ا دوسپاه سل منتنه درفتمت ا ره/.
ک جملت رهلت؟ ولک مک جلمت ار ا ا؟ و ه دروغ وی اوه ایی درم ورد آ
سات هلد؟/.

با لگی ون ف هوم ی سو خلدی تکتوپواره می ایو دکنوه لووبوه آبجی هی وی در
حققت ل قبال ک رضت/.

اما می کرفن دح وادش گف ت لگی رو ااروتکوا دفوده در وود دارد و در
ماصفی ارج ب ملت/.

مردم را ا میرد تسخیت میرد ف د. قتی ستاره میی فزلاه داپ هی دار ا ت/.



برج‌ها بال‌بله □ نه‌لاندن کعبه ی داراوش ده‌برین جنب‌ود.
 اارخی کعبه‌ار ربلی عا قوعی اکثرت هر لمبورسویت‌وا وصلی ب‌وا
 می‌آم‌چنه‌ا نمی‌لد.
 نوده‌ا رنرو جنگی ملذثی را جنگی ع‌م‌ر‌آه‌رب‌س‌ا ص‌ل‌ف‌ی ع‌ا‌لو
 ک‌ه‌ل‌ج‌ی و ل‌گ‌و‌ث‌م‌ر‌ده‌د.
 ی‌پ‌ی‌رو ب‌ر‌ن‌ی‌پ‌ی‌رو م‌ل‌و‌ن‌ب‌ال‌ت‌رو و‌ال‌ت‌را آ‌س‌ل‌ت‌ک‌ه‌در‌ن‌ظ‌ش‌ع‌ی‌وا
 در‌ط‌ره‌ا‌ج‌ا‌ب‌گ‌ی‌ر‌ی‌ا‌ل‌ج‌ل‌د‌ش‌ود.
 ل‌ل‌ا‌پ‌ی‌رو ب‌و‌ک‌ه‌در‌ا‌س‌م‌ا‌ب‌را آ‌ا‌و‌ده‌م‌ش‌رو‌ود‌و‌ه‌ی‌در‌ل‌ر‌ل‌و‌ه‌ا
 ت‌ا‌ه‌و‌د‌ظ‌ا‌ه‌ر‌م‌ی‌ا‌ر‌د‌د.
 ق‌ا‌م‌ر‌ن‌ج‌ی‌ده‌و‌ی‌ه‌ش‌ل‌ه‌م‌ن‌ع‌س‌ب‌و‌ک‌ب‌م‌ک‌م‌ک‌د‌ا‌ل‌ق‌وام‌ه‌ی‌ل‌و‌ر‌د‌و‌م‌ن‌ظ‌ور
 ه‌ی‌دار‌د‌ا‌ن‌د‌و‌ح‌ل‌ب‌ه‌ا‌م‌ت‌.
 ت‌ا‌ی‌خ‌ن‌گ‌ا‌را‌م‌ی‌ا‌ن‌د‌:‌ل‌ل‌ا‌ح‌ی‌ن‌ا‌ف‌ک‌ا‌م‌س‌ا‌ت‌ب‌غ‌د‌اد‌ع‌ک‌و‌ر‌د‌م‌ل‌و‌ک‌و‌ه‌ل‌و‌ل‌ا‌ح‌آ
 ل‌ل‌ا‌ق‌ض‌ا‌م‌ی‌ک‌ن‌د‌ک‌ه‌ی‌□‌ن‌ه‌ه‌در‌آ‌ن‌ی‌ر‌د‌و‌ی‌ا‌م‌ر‌ش‌ل‌ح‌ا‌ن‌ت‌ا‌ی‌ک‌و‌ه‌ک‌و‌ی
 ا‌ش‌ا‌ع‌را‌در‌ش‌ع‌ر‌ی‌ر‌ر‌ب‌ه‌ع‌ن‌و‌ا‌ت‌ری‌ک‌س‌ر‌ود:
 ی‌ه‌ن‌ی‌ک‌م‌ن‌ه‌ا‌ب‌ل‌د‌ة‌ت‌ق‌ض‌ی‌ل‌نا
 ا‌ن‌ا‌ل‌م‌ا‌ت‌ب‌ه‌ا‌ع‌ل‌ی‌ک‌ح‌رام
 ل‌ما‌ق‌ض‌ت‌أ‌ح‌اک‌م‌ط‌ال‌ع‌و‌ق‌ت‌ه‌ا
 ا‌ن‌ل‌ا‌ن‌ل‌ی‌ق‌ی‌ط‌ار‌ش‌ن‌ب‌ی‌ع‌ک‌ه‌م‌ر‌د‌ت‌و‌در‌آ‌ن‌ف‌ا‌ن‌م‌ن‌ف‌ل‌ت‌د‌.
 ا‌ح‌ک‌ا‌م‌ل‌ل‌ا‌ح‌ا‌و‌د‌ق‌ض‌ا‌ک‌ر‌د‌م‌ک‌ه‌ی‌□‌ا‌م‌ا‌م‌ی‌م‌ر‌ده‌در‌آ‌ق‌ی‌د‌ن‌و‌د.
 م‌ر‌گ‌م‌ض‌و‌ر‌در‌م‌ری‌ر‌ک‌ن‌و‌ف‌م‌ر‌گ‌ن‌ه‌و‌ه‌م‌و‌د‌در‌م‌ل‌و‌ن‌د‌ا‌ت‌م‌ر‌گ‌و‌ا‌د‌در
 ع‌ر‌ی‌ل‌ا‌د‌و‌م‌ر‌گ‌و‌ی‌د‌ر‌ل‌و‌س‌ی‌پ‌ن‌دار‌را‌ا‌ذ‌ه‌ا‌م‌ر‌د‌م‌ت‌ق‌ی‌ت‌ک‌و‌ر‌ت‌ا‌م‌ا‌لو‌د‌ر‌و‌غ
 ف‌ی‌ل‌ا‌د‌ه‌ا‌ن‌ش‌ل‌ت‌و‌ف‌ک‌ا‌م‌ی‌ک‌ه‌م‌ا‌م‌و‌ا‌ه‌ی‌را‌در‌م‌ی‌ل‌و‌ا‌ب‌و‌ا‌ب‌ا‌ل‌ل‌و‌ا‌ی‌و‌ق‌ت‌ول‌م‌و‌ل‌ا‌ت
 د‌ر‌و‌غ‌و‌د‌آ‌ش‌ر‌ک‌ا‌ر‌ا‌ن‌ت‌ق‌ی‌ک‌ی‌ا‌ش‌ا‌ع‌را‌آ‌د‌ورا‌در‌ی‌ب‌ا‌ر‌ه‌ل‌ی‌س‌ر‌ود‌ه‌:



كذب المنجم فى مقالته التى نطقت به كذبا على بغداد

قتل الأمين بها لعمري يقتضى تكذيبهم فى سائر الحساب

دروغ قلت آ للاحى دين دارشك ببنار ولبغ دادش رت دادب ود.

س و ل ب ه ج ا و د ه ك بق مشرود ا هى در آت دروغ آ هوا را درس وى ره و ار د فو
نص سى مى كند د.

پ ب ا آ ف ج م ل ك ا ف د ا م ل ن د و ل و ت م ك ن و ل ت م ح س و ت م ك ن و ت ن ط ر و ر و ... در
بغ داد ف ا ت و ن ط ن د.

هم لى للاحى ادعوك رنو كئوه دعوت فوال هى در قواه رهنه و ب لوه و شوا
مى ست هر ل د ب ل د م ر د م ع ر ب وى ع ر ب ه ب ش د ل ادعوا لى بوو كئوه ل و ل ا ح
س ت ا ر ه ا آ ت م ك ا م ن ا ق ا ه ر ه د ر ن ط ا ت س ل و ا ر و ط و د ا ر ب و ف و ه ر م ل و د ه ج و و ه
ص ر ق ل وى س و س ل وى «للا حى ا ر ا ج م ك ر د ب ه م آ ه ا ن ت و ر د ا د ص ر و د ل ا ب س و ا ن د و
ل ر ح ه آ ر ا ع لى ك ر د ه و ت كى ب خ ن ت پ ه م ع م ا ر ا ه ت و ر د ا ت و ب ل و ه آ ه ا ف ت و ه
ن د ه س ل ا س آ ر ب ل وى ل ك ن ن ت وى د ا ر و آ م ا د ب ش ن ك ب ل ا د و ع ر ب ق ا ر ه ق و ا ه ر ك و ه
ه م ا ح لى ا مى خ و د ه م ر ا ه و ه م ا ا ر ن س ر ل ا ج ا م م ك ا مى ك ه ل ل ا حى ا ه ر ب و ر
د ا ف د س ل ا س ك ا پى ش د.

م ل اى ادعوا للاحى ا م و ر ت كئى د ق ر ا ر ف ت ك ه م ر د م س ل ط ل اى شى ر ك و ه و ب و ب
ا ا ب ر ا د ر ا د ه ا ش ص ل ح ل اى ط ل وى ر ا هى ن د د ع و ت ف ا ل هى ر ك ه م ك ا ط ل ش و د ه
ب و ب ت ب ر ا آ ه ا م خ و ط ا ك ه ه ت ن ت ا م ا م ك ا مى ك ه ص ل ح ل اى د ع و ت و ب و ه و ح ف وى
ع و ا س و ا ا ذ ا ر ك ر ت در و غ ل ل ا حى ا ب ر ا ه ك ا ش ك ا ر ا ت.

ش ر خ ا ل م ل م ل وى اى د ك ه م ك ا مى ك ه ع ل وى ب ل ل ا ب مى و ل ت

١ - التنبؤ بالغيب، ص (٦٧)

٢ - التنبؤ بالغيب، ص (٦٧)



بہ جنگ وارجہ روی کفر للہی پی ع او آم د وقت: ۱: لہرلا موڈی بہو کلو
سفر نریق ماہ دپرج تخر بقرار دارد و ار در کلو ماہ ابوہ جنو گنبور و تریب ایلات
شکست می و نیت غی فلت تب ایلما و لغم ابہ دان د و ت ک لبور او بہو منظور
ریش شد دروغ و می ری . خسرت غیبہ جنگ وارجہ فیت و سفر موار و
پیرو ہن دلوہ شل و ت لوو ت مام و وارجہ بلوہ لکثوت مروت و کلو اب رتوی
شاد ہا اپ و ت ی راجن گب اآ اب فرم ای امر دا ^{واللہ اعلم} و د. ۱

یک کی ہوگا را دروہ اب رگت پی گی یی «ج وہ رست غولدر» درقرو وسطیو وکٹوہ
 ردلت لفولای سہ ما وی رلگ رملن دلغوا نوح جہ را درمی نووردت مور دہوہ
 سرع تب مس ات کئی ملر دانتقشتا فگ امری لبہ آ ملین لمبرن د.^۲

هم لهي آ دروگي ديسی ار ا دورله ابطا می د ج و ا رور دادلوت
بی تر للاحی ا در م ا ود فک تب و فک که ج ا س ا ی ۹۹۹ می پلوا می ی بلوت لکوا
ک ه ی دروغ رگ م ردم اربا ا راقه رگ رنب و ت و ح ا ی ا آ ج بلورو آم نود و
ب م و بی ت لاه دس می ر ی بع ش رولش فک موه وال رک ثورتع داخروا م نود
ل ک ر س ه گی ب و فک ای خن ی س ا آوردل که آ م م ا م داری ی و اهل وودا
چنه خا رلی ع ا ی ک ه اربا ربه ج لگ ذرله روتف د.

در آما مورد سروات و فله رلنق سروات مله ا ع هووم یی و نل ع هوو آ راروا
کرنن ی را آله الگی هابرا بآله این هلتنن درح لایک پط ا ج هابله لاده دو
کما ی کتق پوت درنهی جو بمسی ار آت لری سروات و سروات مله ا ع هووم ی درکنوام
ضیت عفر و فیتن هیت ثرا ابلاوش نل ع ی کتق و ه و ا و ع لگت و اه و ا ا لو سن شروت
ف ع ح ر ح ی نل نل د.

فرم لاری اتس وارات هی م دارا پرد اب مس و بیت لاقی دس حرکت ک رفوت

۱- الفتاوى الكبرى، شيخ الاسلام: ج ۱، مسأله‌ی شماره‌ی (۲۳۱)

٢- التنبؤ بالغيب، ص (٨٣)



باب الحی وجود ملک امیکہ دروغم دعی ااموری بئک ارشیت فو ه مردم للی
فتراہلی رباورم یک رفد. و هم للا در هر دوری بفر د ادع امیک رتک ه جوا در
ت ای خیکه ه اوم خص می کنی پیا می پیا.

۶- انتشار طالع‌بینی و کهنات در این دوران^۲

ب آ آه اس ا : ج ه د ل ل ل ل ل ن ات درو گ ی و م د ع ا ی ب ب ل ی ل ی اپی ی گ ی ی و ا و
نظاره ودا ل ل ل ل ل ه دری کس ا : ن ده درج ه ر و م ی د و ت ب و ر ل و ل و ل و ل و و و ر ش
م ی آ و ن د ... و ادع ام ی ک ن ف د ک ب ه و د چ گ ی ی ه اف ل ک و ر ر م ی د و ت ف و ل
فر ه د ل ل داده م ی ش و د و آرام ع و ا ه ت اف ل م ط ق م ر ل ب م ی ش و د .
ب س ی ار ا ل ه ا د ف ی ک ر ه و د ل ل ا ب پی ع م ی ر ن ک ه ن ده و س ن ث ر و ت
ب ر ج ه ا ر ل ی م ی ک ن ف د ب ل م ی او ن د ب ل ی ب ر ج د ث ر خ ت ل و ت ا و ا ق ل و ی
ب ر ج و ا ب ن و ن د ... و ر و ط ی ن ح ب ل و د و ر و ط ی م و ا ر ... و ه گ ی و ا و ه ل و ی
ه ا س ی ل ل ی ا .

نم نہ ہنگر در اربا... درکنار سقوانبسیار وبک ورہا مرفلار عربکۂ
بہ منظور درمایکاپہ آک ورہامی رینخشغل ہنگر بہت اچھو دشرہق... و
ٹلخ اص دھاب وناج ولامرت ولایت ہلبہ ہی درج ذیل بہا مرفلار عربت
آشغل سلف ادمکن ہبلور کہہ کنو وجوبسیرار اکلاوات خصر صوریورا

١ - التنبؤ بالغيب، (٨٤)

۲- این موضوع از نوشتاری ارزشمند گرفته شده که تشریحی‌ی‌المسلمون، در شماره‌ی ۲۸، جمادی‌الأولی، سال ۱۴۰۹ هـ، ۶
پنابر ۱۹۸۹ منتشر کرد.



مطالعہ کنندہ اسی کیفیت پر اوقوا بوا یواحتوینچوانتبسیار عواد
لیعی سلت.

در اربہا ہم لہی اعلمش ککہ ہی بج م وور قوت آمیکوا «یگوا» و ہرورش
نہی «ا» جوا کی یجی «للاجی» درم خ ص کرد ون فریق چودو یک ارہی وا و
نصہی دپری امورک م ک فیتنوتکک و کلو ووتوئی بسروای درفلوای ع لموی و
مردم یبود للاجی نا ہلنت لوطوتی رن ہلنت ہلنت درح لای کہ لہی بب رتوی
ک ورفنا بقدم بک م ک ویت ا للاجی اپناہ م ہررد

بسیار آ آ آ علی فص تبہ ہی سلف ادمک رنوت و عکوب یگوا ونہی و
آ پیگ ورا درنما مح لک ارسات ملہا ود آیی خنود. عول و مبر آ کتواب
«رفلا دیگ» «ا» وونتی بتک سفی سن متفہ ام راجہ یگا ونہی یوہ لولاح
بجنا رن ا دامقبلک ہرردہ اپنا ہررد بسیار ا رفرا ککنی و اغتہ ک وورہ
بک م ک لہی اپی گی انتبر ہلنت سلت.

ککنو ہی ہلنت ککویگوا تنوا ہسوی خنوتکک و ہرورش یوب اتول شیورا
تروشرت میں طج ولای ہررتبرا فع لہا آندہ اشیوہ م وورنتبولی گی اپناوہ
برددہ لنتبلک م خ ص کک راچوف اللود فگوام یکک و کسولای
شی کک مک ورش رلرا فیتنوتکک و ہررتبرا م قدامینو لہوورد. ہوا لوورکک و
سیلت م داراتل ولایبرا م خ ص کرد بقی روبورا فزو ہی بج م ووفتہود
شیلا گشن گنک و بآ آہام ورتک رفا د.

ہم لہی ہی بج م وورلادی س و لہو «ہی بورا روح لہو و شوع دہبوا ا
چس بر ا ارمیکرد... وعل و بر آ کی ا آملتی رب ص ورت ہی گی درکوا
یلت ج م وور سک بود.



هملط وركه فلتن دلای را الاد و فی نخست وی پی ی فود مووالای هسوا ا
 ستار اا رافعلای وم ورت می فیتند.
 ای رآمل و مشك كه هه ب ج م ورسلف رله ه «هسرك ار هسرقا بسولكوی ا لولاح
 بجنا هواره هخلات ی ملت ج م ورسا : ۱۹۹۱ م ورتك رده ملت.
 به الری كه ه « واجه هه » دینك ملت ا ملای كه مت ر هروقت و هرقم جواار
 كه ابپردا ت مش ووت وه مین دایه مردمت ی هوی كنونو هبر وی فلوراف صروت
 لل بسبلك ار ع لم به مت فیه وی ك لللی لكتر فكه ی ی ژه لرح ی ك رده لود.
 ی پی گ و لكتر فكه ی ظی و فكه لوتا دواج هوا نواخی و خفو رلعه وه مرور
 هسل رب اللخ اب میكنند... ی هنگ لبه لادا ه ی ك مئلی حراب سل تنفك رشپور
 مینا ی ك دوره ندلن امقی ك دوره رولای وی ك دوره هسری سل تكنوه ات فود
 لسا شروع مش وود... شی وه ك ایوا آ لللی سل و تكنو بموا وار كنورد تنوای خت فود
 هنگ امسه دوره ربارا شخ ص حراب می كنونو ك دوره ور ۹۹ روت دوره دوم
 هرمه و دوره سوم بقی رسلت... و رسل و اس كلو دوره وارو هوا نك اهل عسوری و
 آرام ع ذفی رلعه میكنند. به لور ك مشخ ص مین و لاب نص ی كلور هواره
 ام و پس ی اب رگ ومه وكاره هگور كوه كلو «دجا : لكتر فكه ی م و خ ص
 میكنند تقب ردا د.

دورله لاج هی اص احرا پی هه لللی جنوی وشوغل هوا هگور مینر طبوا آ
 ت کی لش ده ملت اغرا ی لاج م ادعا دانك لللی جنی بی ترا آكه هلم میبورا
 پی گ ی حبش دلغم میبورا نفسی رسلت وم دعی لادم ی ولان بن ولان ب دت ائنه را
 ب نلن نك ار لللی جنی ب مك وراه پی فیه مح دودن مش وود... خیك ووره ع پیوی
 فی لللی جنی های دانی هبرا نفا : درك ور ملان دمغ رب ح دود ۱۱ ه ار كنو فیوی
 وچ وود دارد



لَا هَا جَادُوا رَا وَشَعْرَبَا ۱ وَمَوْلَاكَ اَشْرَا در هورببی بقدر درم حلوه هوا
فقیه نای رومیت اهوش هرمک مکر دارد... در هر ری لقی سلت. لَلاک مشه ری اختوی
رومیت لای اک فیزی یام دعیشرا ت هوبکئوه هومت ولود «هریقما نبوا کئود و روح
سر اردلای را اخرا کئوت لای فست

للالحی ا ادع ام کئوت د بطله ا بی اجر و ام لئوم لای و اجر و ام لئولای وجود دارت
ارلی بطله رلفسری روت ای لکئوت مہ و لہ ح ا : و کئن ده وختی اثریقہ لئوا را
ب نلی ضیعت وژی دوماه و ستر اا در فک امت لی شخ ص بطله و طروح ببوا
شخریت و ن د ای او واند هلت. للالچی بوکئوایی گکی هوا و دروغ خوردا
ہا و بھ و لہ لقی ہا برج ہا.. بکبر آ چگاگ امت ارہا و ت ای خت لی د ہری ک
الہا ہا رام خ ص م کئوت مہ بردا ہ برج ہا دوا دتا هریقند و هوریو کئوتوای خ و
ن ا ی ژہ و مخصری دارد.

ا آ ی بی ہودہ لوی هوا و ادع ا ہوکئو بموہ حق قوت نوا دلی لوالحی نوا و کئو کئوہ
سختل ا لقا ج فلات وی اوس ری بی عخص نتقبی لگ ر. بی گکی لای سلت کئوہ
لی دروگی اب را سا : اثبت ہی ۹۹۹ لعل اع لمک رنت ام آ لہ ہا فلتند؟

در آہ اپی گکی لای ا کع ادتسل لہا ای شرا سلت - آم دکئو سوا : ۹۹
شاه دل ل شاه ادہ ہی لک و کئوت تصفیہ واہ جودی ک للاحی و گ ر بھ سلرو
ب لبر ا « ادع اک ر شواہ ادہ ہی لوا در رو هوا لئود متصروادف ہوی کئوتوخی و لکو ک ع مول
جراحی ی لای واہ دھلتنت ہی لکی ک ا لی لقا فلتاد.

للاحی مجلہ «جلوب پی یئوی کئور شواہ ادکئوار لی ہوار دو قلوو و اود
آوردی ک دج : و گ ر ا و لای در لہ نی م و ک و رر دلت ا ب لہ ہ لکو ک
ا لی دروغ و سقلہ ار ن داد.



نی دروگ و فی کة م دعی ی اییب و جبکئی د لظوار هئو و تکیو ه لقی بقیو د :
کسلبت رب مشکلی معج هئو اا مرگنج ات میصلت جلابی سل تکه اواع لم کئورد
رورش ورو « ایپا ف » هئو رش « یس » رتک میکن د ی لی کفیل فو دی م هئو دلئ
ه یلم کة ۹۱ س ا : دارت ا دواج میکن مبوا ه ی لکئودام ا لو هوار جو ه قووع
پنی و ت.

ه ا دی گئی ه ا و هئ و کة ه چ کئسو و و هئو ا و رس ایو ک ح لثو ه
ت عس و هئو ا در فی و و نجات می یلنی کپی گئی و هئو ر ب هئو جی
هئو و پی گئی ه ا بی هوده ی ع رل اشن هوده و ادو کئورد مبو و کئو ه دوه
هت اهش اه ذبلو د ب ی ت پی ط ع آب مشکلی روح لیتر واه بو ت وی کفرا
اور هئو له در ج ه ا لقی لی ط ج ادم میکن د

تف مبه لی بسن در ک رن هئو لک ه کفرا آه ا م دعی ش کئو مک وور ث ربق هئو د در
ذ لی رفت در اور هئو له در م ا م ا رس لخی ه ل ا ع ل چن گ میکن د. طرولن هئو و و ل
بف ه م لی للاحی به ه غت و ا و هئو لای لی س خ رافلت ب و ت ه م ا ل و ر
ک به و ج وی کئی م ا ر پ میت یبغ ن در ه ائو ه و کئو ا ر ج ه ا معق ب و د. للاحی هئو ا
م لئ د ع اد ت ه ی گئی دپی گئی ه ا لای ط ی مع م ا فیه ا ط ه میکن فو دی کئی ا آو ا
فلت ب و د: للاحی ا ی ملت ج م ه و و آو کئو ش اه کئو ا ر ه طو ر ی کئی ا سی لری م دارا
بر جت به ال ر هئو ا پ عئسی ا ا ل ر اس نلاه در ی کئی ا ن ی ه م واه ب و ه ا ه
ضی ک م و ر د ا لی پی عی هئو ه ا دروی رو ن داد

ا ارل ک پی ه ائت ب ر اری درس ا : ۱۹۹۳ م ع داد للاحی - لرو حرله ا
فلکئوی قو و و کئو ه طو ل هئو کئو و هئو - ر د ا فو کئو ه لکئو ه بی هئو ا سلطنت
کئو ا ر هئو م یکن تلبس رش لوی ع و د لوال بو ت خو تبغ ی ن د. هئو ا ل و کئو ه ا عول م



کرفند لقا بجمه و فرفل و ایت راب و د ب الی ام ار نالوار و سخره سیلوت
 راره امی کفند وی ک ملاحش و روبه ی را حله می کفند

آیا لقا اعلان ملک حق محفلت؟

امبل ای ه مقش گفت آوتی پی گئی طی که لولاحینوا پی گئی ا وود
 بلرا هفت ملدلی سل تک پیا ج ه اب آوا سوا: ۹۹۱ کتوه دوسوا: آ اثر یق
 واه بود دی گئی دروی و د فلت بوفند ی نا اه ا هدار وود من حورف
 ممش و ت م ا قاره مبه لورک ام لیل ی مش ده و ت ف لاه ی بلوام و ج وودات آ
 مخص و لادلی ه مبر مر بظه و رستاره فزلاه دار ملای سل تک ه هر اعمر ای کفوار
 می تی د و طو سرق اربورا سوکنا کتوره می بسی ار طنوا سلوت دافود را
 سیلرگ ای ک م س: ۹۱ اشرت و ۹۶ و ۹۹ م ه سپر شود و ی لکو ک ا طو یواوه
 سکی هارو ن دارد

ب منظر می من دللاحینا ا امور ررمی دف کک بالی عوت ای و ه سیلوی
 سا ار هفت بشل بک ای ای پی گئی ه ای ب و کک ه للاحینوا امی کتوی فلتند
 س: ۹۹۶ اش اهر ل دات مش د دو ک و م تک پیا و ک ارا الپ اب افیات کسل یق رب
 واه ب و ت و ت ا قاره ه فو د «الله ب» درشوما: فو لوس اللوب درمی جوه یوک
 ی لره ش پی دار می ارددن متنه الو بلک و بمو لکو کش و ه اببو رگبر وورد
 می کفند و درمی جوه آ ح جم ع مضمف ح ج کفنی آ کاه ع م بیلود و درسوا:
 ۹۹۶ ف رد اهرت ببرا نجاتن ژادلش اب پامی د ی اخوی و ک هوردا طو
 یواوه ای هارو داد؟

بهره گیری سیاستمداران از طالع بینان و غیب گوینان

رجا نریلی در اشته و فو ه للاحینا برا اجرا لورح هوا و می دبو
 اه داف و دلف اده می کفند بپ بشرگفتن تخس تک بمسیرا ا لاه دپر ویک ووره



اسو سراسر حکومتی دارم بخشید و آلهامی وافوجور رومورا و مردم و کعبه آن بلور دانی دپی گئی هلی ا رتصهی می کنند هشتائی بگ دان د.

بسی ایی ع آم دمک پی گئی هلی ا ج ادو ارا سواته سیرلیقم دارا بولک جیوه ا ملت منی بربل و د ملتش کس تل ک ره ا به ام راهی لدات مردم توا حق قوت را ن دلفن دب رتلی نثار را ملت ملت.

در رر کوه ک فوا درلفن و د پ خوع ون ویه القور ب دتوای خ ۱۹۹۹/۵/۲۳ م
 ا بک رت آم دب و ک ه ه ب ج م ه و ر آم و ک ا ر ف لاد گ ا تنه لسی لریقم دار نزو و ده
 ک ب ت صری ه ه للاحینا درام و رک ور ع م لک رده ملت.

ی ک چل و سیری بیگناه ال لعوات مکنو آم یکنو درن ا به ابوه رون ا به
 نلقم «نیش تک هلی بیگناه ل ش ک رده مل و تبویلی گئی هلی هوا دروهی بورسورا و
 رومورا ج ه س و م تائی بگ دارد.

«چل کبیلن داک من لظ بخ ع ع لهای ات ج و لای بو و خن ثروت. هی ب ج م ه و ر فوا
 ک و ام ی بک روم» و هی ب ج م ه و ر لدن «اح و س و ک ان و» و رومور لرو لای «ح و د
 شریخ و» هم به ا فو هت ا لی نق ه ه س تاره ک بگناه ال لعوات مکنو آم یکنو
 به او داده مل نتقتنئی رقرار داده ملت.

کبیلن د اع لمک ر دب و ت و لته لک روم» ب مفر ل قولح کنو توا فگنوام یکنو
 ثرا : لک رامبرا مری دب بق در ب تکت و ت ام یکنو ت او ای دا ح و ادث دو پش د.
 م ه ر ال لعوات مکنو آم یکنو ا در آ م «جو و ف مریقر دالس» فگنوام یکنو پیوی
 ب رک ملق ه ه ه ملن ب را ک ا ر ه دا هی ب ج م ه و ر درک ا سفی د در راب و ده مل و نت
 فرملای منی بربست مش د آب خ عص ادرک رد.



درن امه قیگ ر به رون امه ستویم ک اشرفی است لی غولیبی تهلوا سی بیستی نلت «
ظهاره هلت اوپرا نیل وکئورد فیروها آل مولای درنوروز و هلاوار درسوله
چنگ ج هلی دوم ا ق دامات للاحینا سلف ادمک رده ملت.
مجموع مکتبده «استاره میپرس فی ک مک ار ا ارلابی تهلوی بیخو عئورد هلت
آموش های هپاره بی مای هوا صروع بلعول ج بقول تیفلود و دوت ایوبلورا نولوا
کرد سپا آلما ا دمت درجه رویه دپردارد.
۷- راز راستگویی کاهنان در برخی موارد

مک ملت فلت مشوجیت را راک افنا ولولاحینوا بی وکی ا دروغ بمقوا
ملت ام ام شرفی ده وی دهلی کببر ی رره ای ع ای هلی ا سلوت تبوده ملت.
نملی ک للاحی بنام یخو «درس: ۱۵۱۳ می عینی ک رککه درس: ۱۱۱۵ ام مام
ارپالاع فی عی رامی کارد.
للاحینی قیگ بنام «ج و د «مرگ» امیق او ادلیوف را در هوا سوا: فوٹ ع
پی گی یی کارد.^۱

للعلی لاع و ون عرو ک مرا: ۱۱۱۱ ملند را درن وریت لاسوا قبول ا
قوع آپی گی یی کارد.^۲

نبت راداموس که ام هیتی پی گی ا ارپل ملت رره یواد ریلی گی یی
ک رده ملت کتکتبلع القرو نس دهه «فوبرا شنللی بیسی ار ا رره اوح ولژی کوه
دری جه ا نفا میفتک به آ مراجع می شود فقور آ کوی وسینت پیوامی ^{الطریق}
پرده را سلنگی یی لی پی گی یی هادپر ی موارب رملت ملت.

ملات وره انتیولگ رلو سلوت کئوشی الی هویت ولنود ررهو لروم رکئوه
هپاره ح وادث مت بیعی ا قوع آل ملحث می کتکتب فی دلوپ هودپی ع ا

۱- التنبؤ بالغیب ص (۷۸)

۲- التنبؤ بالغیب ص (۸۲)



مع ثبی امیری ار می داد. فک امی که میوامر مع و شروت لروم ابی بقر فی طوت
میشد و ق در تشری الی بر سلت را س محکواه عفلوت پورود وارا جوب طوا می
ای دک که آه افطنند:

﴿وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِّلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا﴾ [ج: ۹]

«مگر چرا که ای طبر را سلت را س مح میون سروت ان مورکوب لووشفورادوت
ش بهی رادرک می و دم بهید».

در جای فک رق رآ مخرجل:

﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ﴾ [ج: ۱۹]

«ک رکس یک پین هلی اوشف راده دک ه آ ه ش بهی روش فزک عمیکنند».
هم ل می ای:

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ [مک: ۵]

«لسم اضا به راه طای آری و آه و ابلورا رلود شری الی قورار داهو و
عذابت ع بل طای آمدمک ری».

اح ای ثقف و قرتی رلر رح و ضی ح می دف بر ا نم فوه در صوحی حخوار ا
بلوهی ره رطتش دمک می امر دا رلر رمود: قتی دانی ککار رادر لروم
قی در مین جل دق و شک ابورا ن و ا داد ال اعوت افرموا لاهو بهی لای و ا بلوه و
می نند دم لند د نچی رب رصخره ا صاف. و و لای طای اک وف و شروت می
این دپورود التا فلات بپ مرن ده می ایند: ح فلتت و امین تبلونود مژوه
ب رگفتب می تنبی ب آکه اوشفرا فیتف مین و تکلنه البقه لقب ررو یک فک
قرار دانت و سفی ابک ف فیت ع آ راق جل لک رد و لگتلا ع را ا ه با افلتت
وسخ رام مشفی د و آ رل ه پین لای امی ک رت او ه ب ه پین تبلوه چوادو ار



ی ک ا ه می مری ت در ی ر ن د ل لبس ای ع ا آ ک ه ل لقی ع ک ن د ش ب ل ف ر و ر م ر و د
و م ل ح ر و ت و ل لبس ی ع ا آ م د ش ه ا ب آ ر ا ل ل ک ن ت م و ا آ ی و ک ک ن م و ه و ا ر ا
د ر و غ ه م ر ا ک ن ت ا ی ر و ف ت ه م ی ش و د: ل ل ل ر و ی ل و ر و آ ل و ب ه م ل گ ف ت
و ی ل ه ی ب ا آ ک ل م ک ه ا ل ل م ا ش ف د ه م ی ش ب و ر م ی ک ر د.

بل عراس ﷺ می ای دیکئی ای ارا پی امری ا لصولی فلتو: آهوشور کویلی و امر
دن سب بون دک مت اره پتوا بشوت ونپلهود ات. مروو : ودا ^(الطاهر)
فرمود: «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟» قتی در دورا
ج الهت لله لی پتواب میش بخش ما له می فظمی ده ج واب دانفد: دا بیغ مورش
بمقری ج دلالت لی ام ای فظمی : ام ب مرد ب رگنبه فی او ی توختیوام وب مورد
ب رگ فوات می کنن می امرف رمود: «فَإِنَّهُ لَا يُرْمَى بِهَا لَمَوْتَ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ» وهو دكوه
کلنه هر ابه الرم رگئی اند ای کس میت ابنمیش نیت اپلرورد ار قتی کوار
لاجام دهت حامل عرشتی ح می این خسیوب اول لروم اکو صوبا آهوقورار
دان خستی ح می این خستلسی ح اه ل لم ا فلب من تصیب بغلوراد متروه دو صوه
حامل عرش می این هنپرورد ار له فلتن بجبی ساببه آها ررمی دفوت واول
لم ململه هم تگرال لع می دانفتا ره لم ملی فلب من دری چواجو هوا
به لوین ملای اوش می دانفت و مسوس بیتا و دیوتا وود می فنند و آ را
می فلفن تبیلدی هر له رب مشركل ودش می آوردن تحقیق تنبووت اموآ رکنو و
یادمی کرفت.

عَلٰی هٗ ﴿يٰۤاَيُّهَا عَلِيٌّ﴾ مِی اَی دَ: «اَپی اَمَر وِدَا هِبَوَارَه کُ افنواپ مری دَشوئ جَوواب داد:

«لِسُوا بَشِیْءٌ» لَی خُسْتَن د. فِلَتَن دَ: اَپی اَمَر دَا آن هَا اِهَی هِبَارَه لَی حَیْب اَمُوا

۱- صحیح مسلم (۴/۱۷۵)، شماره‌ی حدیث (۲۲۲۹۰)، ترمذی (۵/۳۶۲)؛ ترمذی درباره‌ی این حدیث می‌گوید: حدیث حسن و صحیحی است.



ص ح ر ت می کنند دکه دیرت می پش دپی امر فرمود: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يُخْطِفُهَا
الْجَنِّيُ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنٍ وَلِيَّهِ فِيحْلَطُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةٍ» آن کلمه ا سلوت کتوه جنوی ا
ح م تشن و ت و آ ربه اوش س پ پرت و دویق ع هوی و ولاد و ص و ت و ا در و غ و آ
می آه ن د.

در ره ط ی ف و ده س ل ت: «فَيَقْرَأُهَا فِي أُذُنٍ وَلِيَّهِ كَقَرَّةِ الدَّجَاجَةِ» آ ر ا در ل و و ش
س پ پ ت ع می و ل د م ل ف ص د ا و ل د م و ر غ. در ره ط و ت ه گ ن و ر: «فَيَقْرَأُهَا فِي أُذُنٍ
وَلِيَّهِ كَقَرَّةِ الدَّجَاجَةِ» آ ر ا در اوش س پ پ ت ع می و ل د م ل ف ص د ا م و ر غ.

ب خ ا ر در ره ط ت ه گ ر ل ه آ و ر د ه س ل ت: «الْمَلَأْنِيكَ تَنَحَّدْتُ فِي الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ
الْعَمَامُ بِالْأَمْرِ يَكُونُ فِي الْأَسْمَاءِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ فَتَقْرَأُهَا فِي أُذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تَقْرَأُ الْقَارُورَةُ
فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةٍ» ه پ ا ر ه ک و ا ر ک ت و ه در ل و م ا ص و و ر ت هوی ط و ر ت
ص و ح ر ت هوی کنند و خ ش ی الی ک ل م و ا ت ل و ا ر ا م و ش ن ی ن د و آ ر ا در ل و و ش ک و ا ه ب و ا
می و ل د م ل ف ص د ا ش ک س ت م ش د ش ی ب ق و ص د در و غ ه آ ط ر ف ل ه می کنند د.^۱

م ک س ل ت ف ل ت م و د ی ب ی ع ا ب ی غ ت ب و د ه ا م ل ب ا آ ش ی الی ا س ل ت ر ا س ر و م
م و ن و غ ش ن د ی س ل خ ی سل و ت ک ت و م ش ی الی ب و ه ل و و ر ک ا و ل و ق ط ح و ی ه و ح ن و ن ب ل ک ت و ه
ح و س ل ت ل س ا ب ی ت ر ش د ی ب ی ت ب ی ب س ل ت ر ا س م ح ل ه ک ت ب ر ش د.

ب ل ح ج ر می ای د: «دیر و ت لوی یک اف و ا پی ع ا سل و ل م س ی ا ر ی و ا ج و و ت ا و ا
ف گ ا م ی ک ه س ل م آ م د و ق ر آ ن ا ش ی ت ل س م ا و و و ش ی الی ه و ح و ح و س ل ت م و ش و ت
ش ه ا ب ی ب ت ا ب می ا ت ب ی ب ل ی ا س ل ت ر ی ا ت ف ه الی می م ل و ک ت و ه و ی و ا الی ی ک ل م و ه ر ا
می و و ت ی ع ا ل ی ک م و ه ا ب ی ه آ ب و س ب ی ب ی ل ی ل ق و ا و ی ک و ر ت ط و ط و ه ق و ر آ

۱- جامع الأصول، ابن اثیر (۶۳/۵)

۲- فتح الباری (۲۱۷/۱۰)



بی‌لگن آ سلت:

﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [صرف استی ۹]

«لگن آ ک بک پی هلی ون ای ده اوشف را ده کک مشه ابفرو لایبور آ ش لی ک
مکش ود» [ک ه]

هرچه؛ توضیح جزء اخیر حدیث: در لی رهلی ه للی آموده سلوت کتوبی و امر ﷺ ا
داد اچ رتبه ز نک ار من مودای رای هرتم د دب یازی ک عمل حورام سلوت.
ه [ک ح راهش لث هروت مود و فو در آمو د ح طول آت حورام سلوت. لک و کواه یوا
ی ب ای ی که ای عمل ح راه پی یب هرت آورده سلوت و ب بته یه موی کتوبی و
آپو: بیه م راجع کتف د ا و بر ار دل د؟ می ای: یورای ورا آ و اعضوع را
دفعات ک رد ه لک بطلو جورا رهلی ای لک و پووز حورام آ رل و فو ده و حوا در
صورت لک اب ه لک عمومی وای کتف د.

هم چنین کسی که به فروش سگ - حتی سگ های شکاری، گله و نگهبانی - اشتغال داشته و
سپس توبه کرده است، برای رهایی از پول حرامی که از این راه به دست آورده، آن را صدقه دهد
یا در صورت امکان به حساب خزانه‌ی عمومی واریز کند؛ نه این که آن را به خریداران خود
برگرداند؛ زیرا آن‌ها عوض پول خود را دریافت کرده‌اند.

هم چنین زنی که از عمل فحشا توبه کرده است، باید پول حاصل از این عمل حرام را صدقه
دهد یا آن را در هر راه نیکی که ممکن است، هزینه نماید؛ نه این که آن را به شخص زناکار
برگرداند.

۵۲۴۷ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ
النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ،
وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ .

ترجمه: از عون بن ابی جحیفه روایت است که پدرش گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم
بر کسی که نقش و نگار و خالکوبی بر اندام کند و کسی که اندام خود را در معرض آن قرار



دهد و بر سودگیرنده و سوددهنده لعنت کرده است و از بهای سگ و اجرت فاحشه گری منع کرده لعنت کرده است.

توضیح: حدیث ابی جحیفه درباره لعن زنان خالکوب (واشمه) است که در آن نهی از خرید و فروش سگ، کسب بگا و لعن تصویربرداران هم آمده و شرح آن در آخر باب بیع آمده است.

پرسش ۱) نسبی اری از هر ملکان را می بین مک ه مروی صورتش ران ربلره نرگ
 شرکی نی گ می کنند و اعای می کنند که حقیقتش می حقیقتش بر م نه و عیروان آن
 وجوان دار لبلک هی لن م نه و عی تک ه ابر لای اح ای لث آمد از قروال و مردرجات^{۱)}
 بر لای رای ان سلت.

لی ن ع د ه چنی ن می گون دگی می مک هی ن اح ای شخص می ح سلت، لی می قصر و ا از
 آن ه ای از لی س وی بک اری می بشل د و چن لچ ه کسری چنی ن قصر دی ن ه لرت ه
 بشل بلبک مقص دش آکاش و می بشل دن هی ش ام ل اون می ش و المظربلف رمی ر دکره
 صحت لی ن اع لک اچ ه ح دسل ت؟

پاسخ: نه ای از لی رسی دی می به نی گ شرکی از ره لرت چلب نی ع دال ضری
 ال ع نه از لی رصلی للره عی ه ول مشلت و محرق سلت و اع رای اراج آفبره
 ی چ ع وان صحت ن دار لببلکی ن طبق ره لرت چلب نی ع دال ضری ال ع نه نرگ
 موی رسی به نی گ شرکی ن اچ لزلت.^{۲)}

۱-م درج در طرط ل غی طو: ح یث ع ا رت سلت ای که راو دراوی ای ط ی آ رح ی شخ بر ه ی ا و در ا در ح یث دا لکن د. س قرج -

۲- هرل ی ۱۹۲۱ متبدا و داودی ۲۹۴ متبدا ح را ی ۴۶۱ هجری قمری در لکتر ی ۳۴۶ متبدا م ا ج ی ۲۴۱ متبدا م ن د ا ح ی ۱۱/۳ ات ۲۲ ۳۹۹



بلو او او و نضی رح م ه ا التعلایب لسن دصیح ح از ی دالب ن ی اس ضی ال
عنه رفیات کرا لادکه م و ل الصلای للدره غیّه م و ل ف ر م و ا س ل ت: (يَكُونُ قَوْمٌ
يُخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)^۱

«ار آ لازم ان گ روه ی ق دا میش ی دکه م وه ای سفی غ ان ربا نی گ شرکی م لند
چنه ان کبیر م یس انی دب و یب مش تب ه مش ام ی ن ف ل ر ا ن م ی و د»
بل ن ف ل ح از شر گ ر ان شری ل ل س ل م ل ن ی ی ه رح م ه ال غ ی ه می گ ی د: «لن ا ل ن
ح ی ت ی ح ی د (س ل ت)»

از ی ن ح ی ت س ل ت ط ا ط میش و اک ت ل ی سفی دی م ر و ر ا ن ر گ س ی ا ح ر ا م و از
گناه ان کبیر س ل ت ف ل ص ی ه ی ت ح ی م ی ن ک ا ر م ل ل ط ت و ر ی د ن ب ا ح م ر ت و ف ل ر ی ن ش
التعلای س ل ت، ی ر ل ش ص ر ب ا ل ن ک ا ی ر ل ل ف ط ی ع ت و ط ل ل ت، ل ر و ا ش ر ا ه ر ا
می ک ن د، ل س ح م س ل ف ا ا از نی گ شرکی م لند ر د ح ک ر م ل ل ا ک ر ی ب ی ب ا ی ر ک ن م ر و ا ن
ل د ا ن ه ا م ر و ه ا و ل ی ن د م و ه م و ه ای س ر ح ر ا م و ن ا ج ی ز ل س ت.

از ق ل ا ی ر ص ل ی للدره غیّه م و ل م ث ب ا ت ش د که التعلای م ت ک ی ن ی ن ا ع م ا ل ر ا
ق ی ن ک ر ا س ل ت: «أَنَّ لَعْنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَلَعْنَ
الْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمَغِيرَاتِ لَخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى»^۲

«التعلای ل ع ن و ق ی ن ک ر ا س ل ر ت ن ی ل ی ر ا ک ر ه ع م ر ل ص ر ل م و ه ر ا ر ا ل ج ر ا م
م ی ا ف د و ن ی ل ی ر ا ک ه از ی ل گ ر ی ب و ا ف ن د ی ن ع م ل ر ب ک ل ش ا ن ل ج ا م ا ه د و ن ی ل ی ر ا
که ی ل گ ر ا ن ر ا ا ک ر ی می ک ن د و ن ی ل ی ر ا ک ه ا ل ا ی د ش ا ن ک ب ی ر د م ر ی ش ر و ا و

۱- م ن د ا ح م د ی ۶۳/۱ ع ۱۲ ن ی ل ی ۹۵۶ ه ق ل ر د ی ل ر د ی ل ی ۲۵۴ ع ل م ش ی خ ل ر د ی رح م ه ال غ ی ح ی ت م و ک و ر
ر ی ح ی ح ر ا ر د ا د م ل ت ص ی ح ی ح ر ن ب ل و د ا و د ا ل ر د ی رح م ه ال غ ی ه ی ۳۵۴۹.

۲- ا ن د ا ب ل ر ی ه ی ۳۵/۳

۳- ل ر خ ا ر ی ۹۹۱ ه ق و م ل ف ل ی ی ی و ی ۵۹۳۱-۵۹۴۹ ه ق و م ل ی ۲۱۲۲-۲۱۲۱.



ه‌م‌چ‌ن‌ی ن‌ق‌ی ن‌ک‌ر ا س‌ل‌ت ن‌ل‌ی راک‌ه م‌و‌ه‌ای ب‌ل‌ر‌ر‌وی ل‌ی ش‌پ‌ر ن‌ل‌ت‌ه و‌ب‌ای ر‌ک و ک‌و‌چ ک‌م‌ی ک‌ن‌د و ه‌م‌ی ن‌ط‌ر و‌ر‌ق‌ری ن‌ن‌م‌ر و ا س‌ل‌ر‌ت ن‌ل‌ی راک‌ر ب‌ل‌ط‌ر ه‌ی‌ر‌ای ل‌د‌آن‌ه‌ای و ا ر‌ا از ه‌م‌ج‌د‌ا و‌ب‌ای ک‌و‌ک‌و‌چ ک‌م‌ی ا‌ن‌د و‌ض‌ط‌ر‌ت و ل‌ل‌ق‌ت ل‌ا‌ه‌ری ر‌ک‌ن‌ی ر‌م‌ی ا‌ن‌د».

ام ای ن اعا که می گهن دن هی از نی گسی اب ه طرت نی س وی بکراری س لرت
گ ملایکی ش هت و م ض و ج تن دارا؛ هی رای نن هی عام س لرت و ه گرت طری ص
ش د س لرت و فلسفه ی تح ی م آن ه م ان پی زی س لرت که م لب ه آن ثل ار ک رلی م.
مرلم انبیط د از چنی ن رگی و ری زکف د و بج ای آن از ثری ای به راح ی م لند د خنرا،
کت م و از نی گ ه ای ق ه و ای سلف ا اکف د که ارلی نصر رورت ه م م قص رواش ح طرل
میش و اق طع ب ج ای آن ارواز ی ه ی د و ح لای گش و ا واه نش د.

[illegible]

الفعلی از روزی امت از مرام می‌سوزد چه لعل لبیب و طهران اای؟
«روزی که آن‌ها رخصت می‌نمود و می‌گفت: چه لعل لبیب و اعوت لبیرا اایرد».

[صص: ۶۵]

شری بل بن غی ن - مج م و غ ت ا و ا و مری ل (۱۱/۱۲۳)

پرسش ۲) بن‌غری از شرکت انقست های این دن زیان رکت حت ع مرل جراحی قرار می افد از آن جله:

۱- اورکرا انبار و مبل اعمال جراحی و لہر



۲- یہ اگر انسین بابہ البر انبزرگ کر ان، کوچ ککر ان»

تلی افوت ن یه انزا چنی ن [شک لایب دونضر رورت چلی زسرت؟ تلی الراج ام لی نک اره ا
چلی زسرت؟ تلی اکوچ ک وی بزرگ کر ان لب ها و اورکر ان بارو مکت [رفل ی نش و
للفت [دب حر اب می تآ د؟ تلی تلبی [اتب رای چنی ن [شک لای چلی زسرت؟ لفظاً
للل [ای د.

پاسخ: لاج ام چنی ن اموری ج هت [لی حرام ملت، چون مریب اکند دن موه ای
صورت بارو، [لکپی وی ج افطر لمی ن لادآن ملت، ارض می چنی ن دالب ن
معوا از [للمر صلی ال غی ه ولله ویر لم رطیات می کند: «أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَمَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ لِحُلُقِ اللَّهِ وَقَالَ:
مَا لِي لَا أَعْنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

لعنت [مبار نی ان [لکوب و نی لایک متقطض ای [لکپی می کنند د ولعنت [دا
بر نی لایک موه ای چه ر و بارو را اور می کنند...»

بنیادی ن [ش کبلی د از لاج ام چنی ن آکشی از قیل اورکر ان بارو و کوچ ک و
بزرگ کر ان لب ها و بال آور انسین ه بزرگ و کوچ ککر ان آنباری زا و از
[رورگ ارشبت می د به لاج ام ع لجات جراحی چلی زبار از؛ [شک انبلی ب هلدن د
سر مچله ای که از را ح ل لبه ملت تبلی د هر چند د کبش هبقر از سر مچله ای
ملت که از را ح راپه ملت تبلی د.

تلبی [اتب رای چنی نک اری چلی زخصت؛ چون اباب ه مکاری ب رگذا و ت ج اوز
از اموری ملت که [دانی د از آن هی کرا ملت. لاج ام چنی ن جراحی طایب رای
نی ان حرام ملت تبلی د از لکاب چنی ن محرم تبلی ری نی د و از [ملت می رند.

سر [میت ان لی ن نی ان و [دران وش وشه رلش ان نبلی به نی ان اج از چنی نک اری را
ب دنی د؛ [دانی د منع ال مغب مچله د: «ای موهان! [وٹان و [لوا اتان را از نشی که



خف [کفی دکه نَش فلروزش مرام و سَرنگه] و اف و ه و ا. [ه زبَر آنف و شتگان
اُشِت و وس [ت رو گم ارا لِد] که [دافِ د را ار لَچ مبه لَ آنفِ رمان اه د،
رقلِ رملی نَکنَد. و لَچِه راک فِ رمان می یَلَد، لَ جام می اف د.]. [التحریم: ۶]

از ال می‌خواهم که انواع ملین را طرلحن‌طد و لّان را از سلب‌اب‌نا
شن‌وای‌رورگ‌اش‌ان‌ن‌ج‌ات‌اه‌د. ۱۴۲۴/۱/۲۲ مر

القرى بلان غي نخت اوى فى احكام لاجن

(ص ۵۶)، جمع وتی بفہ ب ن نظر ر لری م ان

پرسش ۳) بلاك □ ونب هكسر رلى كره □رون اهر دا مري كنند، هر طايى از قبيل
چلثم از، م دالى اب و اى اهن هى لك ب رسر م گ ذان د، و هار اه دا مري كنند، و گراهى
سريص دى ال مى افند. لطف آلى گ اشى عت را ارم و راى ن ه طايى انكه د.

کمیته دایم افتا پس از بررسی پاسخ داد:

فرومان چون جلا ز نصرت؛ چون ارض می حب □ اری از بلای ج غفیه رویات سلت
که می گی د: □ درم را لی دم که حجامی را □ ی د و فرم ان □ اک م بازار حجامت او را
شکستند دبلای ج غفیه می گی د: از □ درم غت لی نک ار را □ می دم، گفت: □ لاه ر صلی
ال علی و لآه مر لدم «بِهِ عَنْ ثَمَنِ الدِّمِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسَبِ الْأَمَةِ، وَلَعَنَ
الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكَلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ»^(۱) «از گفتن قیامت
□ ون، □ ولس گ، ار آم دکفی زن هی کرا و بر نی که □ لکپی می کند و □ لکپی
می شود، □ و □ وار و □ ا ف د و تصوی گ ر ر لغت کرا سلت «خ □ افشاح □ لاری
می گی د: □ قص و ایل ن سلت ک ه فرومان □ ون هم چون فروش مر ار □ می ولای که

۱-الرخار ی ۲۳۹، ومل فلفلی ی ۲۹۹۱. ولظار:هنسجمل ی ۱۵۱۶-۱۵۱۹. ولاش:هوهر لالج جلیب رشح ویکح لم وهی لغی ر^۲ شره می خس ر.



ب دون بخاش رعیب یرا (و ک وک حرام سلت تبغیلای رفرون لک ن وون وگفت نقی مت
آنبه اجماع حرام سلت.

و بالله التوفیق، و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء من

کتاب (الفتاوی المتعلقة بالطب...)، ص (۳۵۱)

پرسش ۴: ما می گوی که ک دایق دبقع ال رطری فسررت کره لسران فلدرینش و

للقوت او رتقیر اه دشریط انبه لسن ان امر میکن ذکره للقرت وفدرینش لاهری را
تقیر اه د.

از لاهرصلای للدره عیاه و لاهه و لاهه رطیات سلت ک مفرموا: «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُنَمَّصَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ»^(۱) لعنت ک مبر نی
با که مو لایق نی د می ن د ولعنت ک مبر نیب اکه از کگران می واه د موه ای او
را لایق نی ب لایق د ولعنت ک مبر نیب اک مبرو رام میکن د ولعنت ک مبر نیب اکه
لکسپی میکن د» ار آق رح بیث آم د: «الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ» «ه مان کس لای که
فلکینش لاهری رتقیر می اف د»

لایق را می لاکم مبرغری از لاهراتقیر، لسن بی د هتند وبه آنتشریقش د
سلت، و آن اموری سلت ک مبرغری هتند د از آن جله: لکله کران، گفتن موی
سبی لمت رطری دن موی بی رن اف، و گفتن موی بی رل، کتقا کران ان لایق نبه م
اج از ااش دکه ارگفتن موی کایب دفتا چهل روت لاهر کفی مویش از چهل
روز اج از ن دای م. ار موارای شریعت سلت لمتقیر وی اگفت نبغری از بی زه را
اج از ن دای سلت؛ بی راکاره ای لکسپی فیتند د ولجام اف د آن لعنت شد سلت،
م لاند موارای که ابال کرش د. اما بی زطایب لایق می م لاکه شنبه هتند د و ار





ن دارا، چون گرم هونوع میبوالله رصلی للہ علیہ وآلہ و سلم بے آنش ار می
کرا. قتی که بی زی م هونوع میب و لب بی ن منسلت که لار از آن جلی زخصت.
ام لت رلی دی خصت که احی اط ار آن ملت که لی نک ار لاج ام نش و ا، مگر لیکه
بدن زن را رشت ون ایچ و ا ه د، ملن د: لیکه ه ملت علی ش ملن د ملت مر ا لار م و)
بثل دی ا لعلی ش ملن د ا ه ای مر ا لار م و بثل د، ک مش و ه ر، ملن د ا. ارلی نص ورت
ت رلی دی خصت که اورکر ان آن جلی زملت، میت وان آن راکتوا کفی لب ا م ا م و
بر، انبی فی رب لب دون آنک هثل کلالی ملت بثل د. وال اعلم.

شری للبلان غی ن ن و ر علی لادرب) ص ۴۱، ۴۲)

پرسش ۵) انت اگی ها روش جی دیبر ای سرمه و آلی شرب م دش د ک با
للاکبی م ق ت ک مش ش مات لی کس البقی می ملا د، به ج ای سرمه ع ای و م دا
ل ب مع مول از آن سلف اا میب و ا... حک م لن ع مل میست؟

پاسخ: جلی زخصت، چ ون به معنی للاکبی ملت. «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» لله رصلی للہ علیہ وآلہ و سلم نی راکه للاکبی
کف دل غت کرا ملت. آلی شرب ها و سری اکرا ن چش م لب ا لن روش بع د ازش ش
ما قتی مدت انت مام میب و لب از هم لوار آن رت جی د میکنند، س شنی ه
لاکبی ملا می ملت.

ط ل لی ن ملت ک مس رمه، ع ل ج چش م ملت و لاک ها را از ج مع ش دن چرک
خا ملت میکنند دس رمه، چش م را انی مای ه خا ملت مین ملی د، نه ا ازس رمه به غ وان
قنت و آلی شرب اح، سلف اا میکنند، اما آلی شرب لب مص ورت م کوب هن لارم
جلی زخصت. زبلی د از امور مینت بلاری زا.

وال اعلم. لله رصلی ال علی محمد و آلہ وصی به و سلم.

از گفتار و ام لی شری للبلان جی ن ستی بام ه و اضر ای علی ش ان



۵۴۸ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُجَنَّدِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ .

ترجمه: از ابوهریره روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از اجرتی که از زناکاری کنیز بگیرند، منع کرده است.

توضیح: حدیث ابی هریره در نهی از کسب اماء است که شرح سه حدیث پیش در آخر باب بیع آمده است.

ابن بطال گفته: اکثر فقها معتقدند اگر کسی به آگاهی عقدی بر محرم انجام دهد، حد بر او واجب است به اجماع بر تحریم آن عقد. بنابراین هیچ شک و شبهه‌ای برای دفع حد نیست.

ابوحنیفه گفته عقد محرمیت یک شبهه است.

او برای نظر خود این دلیل را آورده که اگر کسی جاریه (کنیز) خود را با شراکت به کار ببرد، آن کنیز برای او حرام است به اتفاق و حدی بر او نیست چون شبهه وجود دارد. اما جواب داده‌اند که سهم مالکیت او باعث ایجاد شبهه شده ولی در مورد محرم، مالکیتی نیست و اختلافی حاصل شده است.

ابن القاسم از مالکی‌ها گفته است که حد بر شخصی که با زن آزاد (حره) جماع کند واجب است، ولی بر شخصی که با کنیز (مملوک) جماع کند حد واجب نیست و الله داند.^۱

۵۲ - باب الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدَّخُولُ ، أَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدَّخُولِ وَالْمَسِيْس .

باب: مهر زنی که بر وی دخول صورت گیرد، وچگونگی دخول، یا طلاق دادن وی پیش از دخول و تماس گرفتن

توضیح: عبارت «باب المهر للمدخول علیها» یعنی درباره واجب شدن مهر به زن وقتی مرد با او دخول کرده است.



عبارت «کیف الدخول» اشاره به اختلاف نظر در این موضوع دارد. در حدیث باب آمده «فقد دخلت بها» یعنی کسی که در را بست و پرده‌ای بر زن انداخت، مهر به زن واجب می‌شود و عده هم بر او واجب است.

بر این اساس، لیث، اوزاعی، اهل کوفه، احمد، و نیز عمر، علی، زید بن ثابت، معاویه بن جبل و ابن عمر هم همین نظر را دارند.

اهل کوفه گفته‌اند: خلوت صحیحه با زن، مهر کامل را واجب می‌کند چه جماع انجام شود یا نشود، مگر اینکه یکی از طرفین مریض، روزه‌دار، محرم، یا زن حیض باشد که در این صورت نصف مهر و عده کامل می‌گیرد.

آن‌ها دلیلشان این است که معمولاً وقتی در بسته و پرده کشیده می‌شود، جماع انجام می‌شود و حالت ظن (شک و گمان) مثل یقین است چون شهوت غالب و وسیله مهیاست.

شافعی و گروهی دیگر معتقدند که مهر کامل فقط با انجام جماع واجب می‌شود و به آیهای مانند «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن...» استناد می‌کنند که می‌گوید نصف مهر در صورت طلاق پیش از جماع است و عده‌ای ندارند.

در جواب حدیث باب گفته شده روایت دیگر آن است که «فهو بما استحل من فرجها» یعنی دخول واقعی و کامل منظور است نه صرف «دخول» (ورود).

مالک گفته: اگر مرد زنی را به خانه خودش ببرد مهر بر مرد واجب است و اگر زن را به خانه خودش ببرد مهر بر زن واجب است؛ این نظر از ابن مسیب نقل شده است. مالک روایت دیگری هم دارد که شبیه نظر اهل کوفه است.

عبارت «أو طلقها قبل الدخول» ابن بطال گفته: مقصود یعنی یا چگونه طلاق داد؟ و به فعل اکتفا کرده چون فعل دلالت کافی دارد.

همچنین «المسیس» که در روایت نسفی آمده یعنی لمس کردن و در مقابل دخول آمده است؛ یعنی اگر قبل از دخول یا لمس طلاق داده شود چه حکمی دارد.^۱

۵۲۴۹ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّادٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَمْرِو بْنِ قُذَافٍ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» .



فَأَبَيَّا ، فَقَالَ « اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ » . فَأَبَيَّا ، فَفُرِقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تَحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي . قَالَ « لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ » .

ترجمه: از ایوب از سعید بن جبیر روایت است که گفت: «به ابن عمر گفتم (حکم) مردی که همسرش را به زنا متهم می کند چیست؟ گفت: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بین زن و مردی از بنی عجلان جدایی انداخت و فرمود: «الله می داند که یکی از شما دروغ می گوید. آیا کس از شما هست که توبه کند؟» آندو سرباز زدند. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «الله می داند که یکی از شما دروغ می گوید. آیا کسی از شما هست که توبه کند؟» باز هم سرباز زدند پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: (الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟) دوباره آندو سرباز زدند و در نتیجه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آنها را از هم جدا کرد.

ایوب گوید: عمرو بن دینار به من گفت: چیزی در این حدیث هست که نگفته ای، (عمرو) گفت: آن مرد پرسید: پس مالم چی؟ گوید: پیامبر فرمود: «هیچ مالی به تو تعلق نمی گیرد چون اگر در ادعایت صادق باشی آن مال حقی است که به واسطه نزدیکی با زنت از آن او است و اگر دروغ گفته باشی به طریق اولی مال به تو تعلق نمی گیرد».

توضیح: حدیث ابن عمر از طریق سعید بن جبیر درباره داستان لعن متلعنین است که شرح مفصل آن قبلاً در باب اللعان آمده است.

۵۳ - باب الْمُتَعَتِّ لِتَيِّ لَمْ يُضْرَضْ لَهَا

لَقَوْلِهِ تَعَالَى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ) (إِلَى قَوْلِهِ) إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) وَقَوْلِهِ (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) * كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ - صلی الله علیه وسلم - فِي الْمَلَاعِنَةِ مُتَعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا .

باب: متعه، برای زنی که مهر وی معین نشده است

بنابر فرموده الله عزوجل: اگر زنان را قبل از اینکه با آنان آمیزش جنسی کنید و قبل از اینکه برای آنان مهریه ای تعیین نمایید، طلاق دهید، بر شما گناهی نیست. آنان را به



طور پسندیده، به نوعی بهره مند سازید، توانگر به اندازهٔ خودش و تنگدست به اندازهٔ خودش، (این کاری است) شایستهٔ نیکوکاران. * و اگر زنان را قبل از اینکه با آنان آمیزش جنسی کنید، طلاق دادید، در حالی که برای آنها مهریه تعیین کرده اید، پس نصف آنچه تعیین کرده اید را بپردازید. مگر اینکه (آن را به شما) ببخشند یا کسی که عقد ازدواج در دست اوست (آن را) ببخشد، و اگر ببخشید، به پرهیزگاری نزدیک تر است، و نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید همانا الله به آنچه می کنید بیناست. [بقره: ۳۶ - ۳۷]

و فرموده الله عزوجل: «ولازم است بر مردان پرهیزگار که زنان طلاق شده را به شایستگی چیزی دهند، به این گونه الله آیات خود را برای شما بیان می کند، باشد که ببیند بیشاید» [بقره: ۲۴۱ - ۲۴۲]

و پیامبر صلی الله علیه وسلم در ملاعنه، هنگامی که مرد، زنی خود را طلاق می دهد، متعه (دادن چیزی را برای زن) ذکر نکرده است.

توضیح: باب «المتعة للتي لم يفرض لها» یعنی متعه (هدیه بعد از طلاق) برای زنی که مهر برایش معین نشده است.

این موضوع بر اساس آیه «لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة...» آمده است که اکثر مفسران همین را نقل کرده اند.

ابن بطال این قسمت از آیه را شرح داده و ادامه آیه را آورده که می گوید «وعلى الموسع قدره...» تا «تعقلون» که برای دیگران نقل نشده است.

محدود کردن متعه به زنی که برایش مهر معین نشده بر اساس همین آیه است که می گوید اگر طلاق قبل از لمس باشد متعه واجب نیست چون نقص در «مس» وجود دارد و لذا متعه از آن کسی که مهر معین دارد قابل تفریق نیست.

این نظر هم یکی از قول های علما و همچنین قول شافعی است. ابوحنیفه گفته متعه مخصوص کسی است که پیش از دخول طلاق داده شده و مهر ندارد.

لیث گفته متعه واجب نیست و مالک نیز همین نظر را دارد و برخی از شاگردان مالک برای اثبات این نظر گفته اند که چون مهر معین نشده، متعه هم تعیین نشده است، اما پاسخ داده اند که نبود تعیین مانع وجوب نیست مانند نفقه خویشاوند.



برخی به این استناد کرده‌اند که شریح گفته: «هدیه بده اگر نیکوکار باشی، هدیه بده اگر پرهیزگار باشی» ولی این دلیل بر ترک وجوب نیست.

گروهی از سلف گفته‌اند که هر زنی که طلاق می‌گیرد متعه دارد مگر در موارد استثنا و این قول شافعی نیز است که قول رجحان دارد.

عبارت «و قوله تعالى للمطلقات متاع بالمعروف» را طرفداران عمومیت متعه مطرح کرده‌اند و آن را خاص کرده‌اند بر اساس توضیح قبل در آیه اول.

عبارت «ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملائنة متعة حين طلقها زوجها» یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث لعن (لعن) متعه را ذکر نکرده است.

شرح حدیث لعن قبلاً مفصل آمده و متعه در آن ذکر نشده، بنابراین برخی بر این استدلال کرده‌اند که متعه در لعن نیست چون طلاق با لعن واقع نمی‌شود.

اما کسانی که گفته‌اند طلاق با لعن واقع می‌شود جواب داده‌اند که «طلقها» در حدیث پیش از آگاه شدن پیامبر به حکم بوده و لذا لعن شامل مطلقات نمی‌شود.^۱

۵۳۰ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمَتَلَاعِنِينَ «حَسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمْ كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي . قَالَ « لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا » .

ترجمه: «ابن عمر می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به زن و شوهری که همدیگر را لعن کردند گفت: «حتماً یکی از شما دروغ می گوید ولی حساب شما پیش الله است (و الله جزای دروغگو را می دهد)، تو ای مرد! هیچ حق دیگری به گردن آن زن نداری». آن مرد گفت: ای رسول الله! مالی که من به عنوان مهریه به او داده‌ام چه خواهد شد؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: حق هیچ مالی را از او نداری. اگر شما در این لعن راست گفته باشی، مالی که به زنت داده‌ای در مقابل اینکه شما به عنوان شوهر با او نزدیکی کرده‌ای به حساب می‌آید، و اگر در این ملاعنه دروغ بگویی و به زنت تهمت نموده



باشی، در این صورت به طریق الاولی شما حق هیچ ادّعایی را نداری و کار شما خیلی بدتر خواهد بود».

توضیح: حافظ گفته است: حدیث ابن عمر در داستان لعن و جمله «وإن كنت كاذبا» در روایت کشمهرینی «وإن كنت كذبت علیها» آمده است.



۴۹ - النفقات

کتاب نفقه

توضیح: فقہ زنبیر مرا واجب سلت و ارلی ن زهنه می چ المالفن لری می ان غم و جوان دارا. وقرآن آن را واجب کرا و مغبهرلی د: «از آن سرمایه و ثمرات آن خوراک و پوشاک ایشان را تهیه کنید». (نساء/ ۵).

و ارحهت، رسول ال ﷺ اجاز الاکه فد، الماربغه از مالش وهرش، بلوفی ان، ارح دکسلت و اوفرني ملاش بر ملل تکند. بکف غمی ه).

همچنین از رسول ال ﷺ درباره حق مهر برش وهرس مالش د؟ ارجواب فرمولد: «هرقت ووات وذا وورایه مهرنی نب وورلی، و هرقت لباس وری دعبه اونی زب وولای». (رویت ازطرح ابسرن ن).

ارکتاب «لامروی» گئی د: فقہ زنبیر مرا واجب سلت؛ وواترقتی بشل دی ا بکن و؛ ال مغبهرلی د: «آنان که دارا هستند از دارایی خود (برای زن شیرده)، به اندازه توان خود خرج کنند، و آنان که تنگدست هستند از مالی که الله بدیشان داده است خرج نمایند». (طلاق/ ۷).

— برای چه کسانی نفقه واجب است؟

ار مهر، ووا مهر حقیقی ووا و ارحس متش وهر بشل دی احکماً مهر بشل د؛ ملند نی که ارحده طلق رجعی بشل دبه للی حهت لملهر وولکه مغبهرلی د: بدهی د حق نی انب رش مالی ن سلت ک مبا لان ار وواک و وواک ج ولامر لاه فیت ارکفی د». (رویت ازترم ذی وبل نم اجه).

۲ زنی که ارح دمس طلق ووا وبار الیش دبه للی للی نی که مغبهرلی د:



«و اگر آنان باردار باشند خرج و نفقه ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل می کنند».
(طلاق / ۶).

۳ رقیقه ولایتی زب فرنی دبه للی لفرم واه ال بقع الک ه مخبره دل: «وب ا در و
ما ارفیکی و احس انکفی د».

۴ رقیقه فرنی دان ضلالا لبر دران؛ چنلچه مخبره دل: «از آن مال، خوراک و پوشاک
آن را بپردازید». (نساء / ۵).

۵ رقیقه لمر لپ اب به للی ح بی ث و ابه که مخبره دل: «لم الارای حقوق
وا از بی ث و وراک و وراک به ن ح وی ش ی لیت ه س ل ت بر ی چ کسی تکل ف
ارج ایت وانن می ش و ا». (رهیت از مرل م).

۶ رقیقه بی ولات بر ملاک آن؛ و س ول د ا و ابه که مخبره دل: «نی ا ل ل ث ش
گری به ل ط ر ی س گ م ه ای که ن به آن ذامی ا و نه او را آزا می ک را و از
ش دت گ برنگی خ ش رات را می و ا». (رهیت اب اری، و مرل م و اح م د).

– اختلاف ائمه در مقدار نفقه:

م ذاهب لپاره قی دار ققه و تی ن آن ل ل ف ن ر ا ن د، ج م ه و ر غی م ا ع ق ق ن د
ک ه ق ق م ی ل به ح د ک ف ی ل ت ب ل د و قی دار آ ن تی ن ن م ی ش و ا. رهیت ات ا ف ق ه ا ل ر ا م و ن
آن م ل ل ف س ل ت: ا م ا م ش ف ل ع ی گ ی م ب ر ش ل ی م ی ک ی ن و ک ا گ ر ی ک م د ذ ا، و ب ر
ف ر ن ک ر ی ق م د ا و م د ذ ا، و ب ر ف ل ر ا ا ن ق م ی ط ی ک و ف ی م م د ذ ا و ا ج ب س ل ت.

ا م ا م ل و ح ی ه قی دار آن ر ب ر ش ل ا ص ی ر ی ق م د ف ه ت لای ق ر ت ا ر ه م، و ب ر ف ل ر ا ا
ت ف گ ه ت و ی ن و ا ل ل ج ل ل ی ش ش ا ر ه م ق ر ا ر ا ل س ل ت.

و ب غ ی ا ز ط ر ح ا ب ا م ا م ل و ح ی ه گ ه ت ل د: قی د ا و ف و ق ا ر ز م ا ن ا ر ز ل ی س ل ت ل ی
ا ر ز م ا ن گ ر ل ی ب ک ف ی ل ت، م ع ب ر س ل ت.



ارکت اب «لاروضه» آمد ملت: قول اوست، قول کس لای ملت که هق لبه دم
تقی بر میتند، بی را مکله، زمه، احوال، وثل اصنف لقتند وتری دی ارلی ن
خصت که ابغری از زمه افی ابه فلحیث رسلت تبغری لگر، و ابغری از
مکله افی زشری طنف اوت ملت. می بینی مکله ابغری از مکله و نطق عات
الند روزله اوت سه وع د ذلص رف کفند و ابغری از امک نبه چه ار وع
می وس د.

و احوال روگردانی زنف اوت ملت، بی را حالات تنگ دتی قی دایحیثری طع ام ار
قیلص با حالات فورن عمت می طلب د.

و حالات ثل اصنف الف ارا، بی رلبغری از ثل اصری کصاع ویشتر
از آن رلص رف می کفند ار حلایک بغری از لاه اضف، وی اکمر از آن رلن اول
می کفند، و اسلیق رامت ام، لی نف اوت رشن و مغلوم گری د ملت، و بی هی ملت با
وج و اپنی نف لقه و الف است عی ن فقه اری ک قی دار مش اص لام و اجح اف
ملت.

به علو و برای فقه ارشیعت هگز قی دار معینی مش ص نش د ملت بملکه
وسول داریت آن را ح ولا به ح کفلی تنف و آب شریکیگی می کرل د.
و لیل آن ح بیث عیش ه ینف ملت که گی د: «فی د، عرض کر ای اوسول ال،
بلو فی ان مرای لری س ملت و گار و اب دون گاه ای او از مال اب رثل تنکنم
چن دانبه من و فرنی هلا من می اه دک کفلیت ملبش د، وسول داریت نف رم ول د: ار
ح دنفع ارف و به ل دازه کفلیت و ا و فرنی هلا ت از مال بلو فی انب رثل تنکن».
بفق علی ه).

لی ن ح بیث، شعیر رح ولاه ان کفلیت ار ح دنفع ارف ملت. و مرا ا از نفع ارف
ح دی ملت قبل قبل ه گان و لف آن لرقبل قبل ولبش د، ولی ن ح دم رفی



که حقیقتش دانستن کار را سبب می‌شود و اگر این اهل منطقه ای می‌نویسند تبلیک از هر منطقه و این اهل هر محل و قوامی آنچه که سبب سبب است حقیقتش ارفب ه
حسب اب می‌کند.

۱ - باب فَضْلُ الْعَفْوِ عَلَى الْأَهْلِ

(وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ * فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) . وَقَالَ الْحَسَنُ الْعَفْوُ الْفَضْلُ .

باب: فضیلت نفع بر زن و فرزند

و ترا می‌پرسند که چه چیزی را انفاق کنند؟ بگو: افزون بر نیاز را انفاق کنید. این
چنین الله آیات را برای شما بیان می‌کند تا ببینید. * [بقره: ۲۱۹] وحسن گفت:
«العفو» (که در آیه آمده است) یعنی: زیادتی.

توضیح: عبارت «وقول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو، كذلك يبين الله
لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» به همین شکل در همه نقل‌ها آمده است. در
روایت نسفی درباره «قل العفو» آمده و اکثر قرائت‌کنندگان آن را به صورت «قل العفو» با نصب
خوانده‌اند، ولی ابو عمرو، حسن و قتاده آن را به صورت رفع خوانده‌اند. مثال مشابه آن جمله
«ماذا ركبت أفرس أم بعير؟» است که هر دو حالت رفع و نصب درست است.
حسن بصری گفته: «العفو یعنی فضل»: عبد بن حمید و عبدالله بن احمد این سخن را در
کتاب «زیادات الزهد» با سند صحیح از حسن بصری نقل کرده‌اند و افزوده‌اند: «و لا لوم على
الكفاف» یعنی خرج کردن به اندازه نیاز ایرادی ندارد.

عبد بن حمید همچنین از وجهی دیگر از حسن روایت کرده که گفته: «مال خود را زیاد
صرف نکن و بعد از آن نزد مردم نمانده و دست نیاز دراز نکن»؛ بدین طریق منظور از
«فضل» روشن می‌شود یعنی چیزی که باعث نقصان مال نشود.
ابن ابی حاتم از یحیی بن ابی کثیر که سندش صحیح است نقل کرده که «به او خبر
رسیده بود که معاویه بن جبل و ثعلبه از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیدند: ما باید برای
آزادشدگان و خانواده‌مان چقدر خرج کنیم؟ پس آیه نازل شد.»



این موضوع به فهم هدف بخاری از ذکر این آیه در این باب کمک می‌کند. ابن عباس و گروهی گفته‌اند منظور از «العفو» چیزی است که برای خانواده می‌ماند و اضافه بر نیاز آنهاست. ابن ابی حاتم این قول را نیز نقل کرده است.

مجاهد گفته: «عفو صدقه‌ای است که واجب نشده است.» و علی بن ابی طلحه از ابن عباس نقل کرده که «عفو یعنی چیزی است که در مال آشکار نیست.» این گفته قبل از واجب شدن صدقه بود.

وقتی این اقوال متفاوت شد، بهتر است که دلیل نزول آیه، حتی اگر مرسل هم باشد، پذیرفته شود.

در این باب چهار حدیث نیز نقل شده است.^۱

۵۳۵۱ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً » .

ترجمه: «ابومسعود انصاری می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: هر وقت مسلمانی به منظور رضای الله و انجام تکلیف شرعی که به عهده دارد چیزی را برای زن و بچه و خانواده اش خرج کند، الله آن را به عنوان خیر و احسان از او قبول می‌نماید».

توضیح: حدیث ابی مسعود انصاری (عقبه بن عمرو). عبارت «عن عدی بن ثابت» قبلاً در باب ایمان با سندی دیگر از شعبه نقل شده است که گفته «عدی بن ثابت به من خبر داد».

عبارت «عن ابی مسعود الأنصاری فقلت: عن النبی صلی الله علیه وسلم؟ فقال: عن النبی صلی الله علیه وسلم» یعنی «من پرسیدم آیا این از پیامبر است؟ گفت بله.» این سخن شعبه است و در روایت‌های مختلف اسماعیلی از طریق علی بن جعد از شعبه نیز آمده است. در کتاب ایمان، حدیث مشابهی از ابی مسعود بدون اشاره به واسطه آمده و متن حدیث نیز مشابه است.



در کتاب «المغازی» از مسلم بن ابراهیم از شعبه از عدی از عبدالله بن یزید نقل شده که شنیده بود ابی مسعود بدری از پیامبر صلی الله علیه وسلم حدیثی را روایت کرده که متن آن مختصر است و «هو یحتسبها» در آن آمده است.

عبارت «هو یحتسبها» یعنی کسی که عمل می کند قصد گرفتن پاداش از الله را دارد و این محدود کننده مطلق قول هایی است که می گویند خرج کردن برای خانواده صدقه است مثل حدیث سعد در چهارمین حدیث باب که گفته «هر چه خرج کنی صدقه برای توست.» منظور از «احتساب» قصد گرفتن پاداش است و منظور از صدقه در اینجا ثواب و پاداش است و تعمیم دادن لفظ صدقه به آن مجاز است و این با اجماع بر جواز خرج کردن برای همسر هاشمی یا مشابه او همراه است.

این مثل تشبیه است و منظور اصل پاداش است نه مقدار یا کیفیت آن. از این حدیث استفاده می شود که پاداش تنها همراه با نیت درست به دست می آید، به همین دلیل بخاری حدیث ابی مسعود را در باب «العمل بالنية والحسبة» آورده است و قسمت «إذا أنفق» را حذف کرده تا عمومیت داشته باشد و شامل زیاد و کم شود.

عبارت «علی أهله» ممکن است شامل همسر و اقوام باشد یا فقط همسر را در برگیرد و دیگران را هم به طریق اولی شامل شود؛ زیرا اگر ثواب برای کاری واجب ثابت باشد، ثواب برای کاری غیرواجب قطعاً اولویت دارد.

طبری گفته: خرج کردن برای خانواده واجب است و هر کسی که این کار را می کند به حسب نیتش پاداش می گیرد. میان واجب بودن آن و نامیدن آن به صدقه منافاتی نیست، بلکه صدقه بهتر از صدقه داوطلبانه است.

مهلب گفته: خرج کردن برای خانواده واجب است به اجماع، ولی شارع آن را صدقه نامیده تا مردم فکر نکنند انجام وظیفه پاداش ندارد و چون مردم می دانند که در صدقه پاداش است، نامگذاری آن به صدقه آنان را تشویق می کند که صدقه واجب را قبل از صدقه مستحب انجام دهند.

ابن منیر گفته: نامیدن خرج به صدقه مانند نامیدن مهر (صداق) به نخله است؛ چون نیاز زن به مرد مانند نیاز مرد به زن است - برای لذت، همراهی، حفاظت، و فرزندآوری - در حالت عادی چیزی به زن نسبت به مرد واجب نیست، مگر اینکه الله مرد را به خاطر قبول



مسئولیت بر زن برتری داده و مقامش را بالا برده است، بنابراین مجاز است خرج را نحله و مهر را صدقه بنامیم.^۱

۵۲۵۲ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « قَالَ اللَّهُ أَنْفَقَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ » .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت شده است که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمودند: «الله می فرماید: ای انسان! [در راه من] بخشش کن تا به تو بخشش کنم».

توضیح: عبارت «حدثنا إسماعيل» اشاره به ابن ابی اویس است. این حدیث در «الموطأ» نیامده ولی طبق شرط شیخ ما در «تقریب الأسانید» معتبر است. اما چون در «الموطأ» نیست، بخاری آن را از روایتی دیگر نقل کرده است، از طریق همام از ابی هریره و همچنین اسماعیلی از عبد الرحمن بن قاسم و ابو نعیم از عبد الله بن یوسف، هر دو از مالک.

قوله (قال الله: "أنفق يا ابن آدم أنفق عليك") "أنفق" اول با فتح همزه و سکون قاف، فعل امر به معنی انفاق کن، و "أنفق" دوم با ضمه همزه و سکون قاف، فعل مضارع است به معنای «بر تو انفاق می کنم». این وعده ای است به جبران (انفاق). مانند آیه: "وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ" (و هر چه انفاق کنید، الله جبران خواهد کرد).

مقداری از این حدیث در تفسیر سوره هود از طریق شعیب بن ابی حمزه از ابی الزناد آمده، با این عبارت: "قال الله: أنفق أنفق عليك"، و همچنین: "يد الله ملأى..."

این حدیث دوم را دارقطنی در «غرائب مالک» از طریق سعید بن داود از مالک روایت کرده و آن را صحیح دانسته، ولی گفته شده که فقط سعید آن را از مالک روایت کرده است. مسلم روایت اول را از طریق همام از ابوهریره با عبارت «إن الله تعالى قال لى: أنفق أنفق عليك» آورده است.



بخاری این روایت را جداگانه در کتاب توحید نیز خواهد آورد. در روایت بخاری، عبارت «قال لی» نیامده، بنابراین منظور از «یا ابن آدم» در روایت بخاری ممکن است پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد یا جنس بنی آدم، و افزودن خطاب به پیامبر برای تأکید است تا به امت ابلاغ کند.

نبود قید خاصی برای نوع انفاق، نشان می‌دهد که تشویق به انفاق شامل همه انواع خیر می‌شود.^۱

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: **هو** : وثریقوی کئوه النقع وانبوه لئروا هو مہیخ بقبرا آمود آ ملنتت آ واربلیا حلوکئوه لآوآ رادسروت هوروف می‌کئنن ی نه؟ هم ان مکة النقع : مہر حل د:

﴿لَمَّا أُمِرْتُ وَأُولُ كُفَيْتِي هَؤُلَاءِ يَدْعُوهُ أَجْرٌ يَم﴾ [التغابن: ۱۵]

اموال و فرزندان، فقط مایه‌ی آزمایش (شما) هستند. و نزد الله پاداش بزرگی است.

بر ی ا هورحق هو : وثریق و ا را در رامشروه وثریق ووسهوا ولوذت و ا نارهلجک ارم ی لئ ن کئوب اعوث دور ز ه رلجوبی یثروا ا النقع و ا هوی لورد و بهی سا م : وثریق اتبها : ارف ا واهب و مین لبرال.

بر وی یگئور حلو رنم وود و ا هتوی ام ول و ا رلوه وال ر ونود ال در راه لای هوروف می‌کئنن ککه لآ رلوه اون هوک هوی ا رلوه وبعقی ت لئلی هو : و ثریق ی هخ لئس ا لت.

بر ی ه ام ول ا را درک ا ره ا ب هتلا ده هین ه می‌کئنن ککه نه حورام سلوت ونوه فضیلتی الهی شرعی دارد لی غی در و لح ام ول ا رلتره هوی ا رلنود پیوام ر ﷺ ا نبود کک رد ام و ا نه هین موده لت.



لهی لایکه ام ولا ع را در راهی ورج می کنند کوه مور پسین د هلو و متبطل و جو نه ده ال هی ال یهنا که ام ل هلت بطل دا لاکه ال بقع ا : در کتب ع م فی رحل د :

﴿وَمَا أَقْتُمْ مَفَهُهُ يُفَهُهُ وَهُ لَرَقِي ۚ﴾ [سبأ: ۳۹]

و هر چه انفاق کنید، او عوضش را می دهد؛ و او، بهترین روزی دهنده است.

ال بقع ا فرم و ده سل ت: ﴿يُقِبُهُ يَنْهَهُ﴾ «يَخْلُفُهُ» ل فلهی م غل و ت کوه ال ع ضر و ع رامی ده حنه ال که ال ت و د ج ا ی آ م ش و د ا الی رو للی پ نو دار تب و ک تلوی ش ترا ه م ی ش د. لاکه در حو ث آ و ده سل و ت: «اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا» عی عی: ال ال در لی مری متب به م اجر و پ داش ع نل ت ک به م بقرا آ ع و ض به ده «نک یی د: «وَأَخْلَفَ كَ ه ش ترا ه سل ت.

ال ۱ در کتب ع و ع د فرم و ده سل ت که هر ک ب ط ا ک ن ت ال ع ض ع رامی د و د. الی راح قی شپی امر ۱ عی ر می کنند.

پی امر ۱ عی ر م و ده سل ت: «هر رو ک ب ن د ا ش ر و ب ر ب و ص و ر ح می و و ل ن ت د ف و ر ی ق ه پ ی می ی ن د ل ی ک ی ا آ ه ام ی ای دی ال ب ک س ی که ه ط ا می کنند ع و و ض ی و ده. و ی ک ر ت می ای دی ال ب ب ی ل و ک س ی که ه ط ا ک ر د و د د ا ر می کنند ح ضر و ر و ی اب و ا.»

مظ و ر اب ی ل در لی چ ل ک س ی س ت که ح و ش ر ع ی ا و لا ع را اد ن می کنند و ل و د ا ی تب د د ع ی ا ل ه م ک س لای که ه ط و ا ن می کنند و ح ن می ش و د و ف و ط ش و ا م ل ح و ا : ک س لای می ا ر د د که ه ط ا ی ب ذ : ب خ ی که ال بقع ا : و ا ج ب فرم و ده سل ت ف و ط و ا ع می و ر ن ه ف و ش گ اب را للی ک س لای ب د د ع ی می کنند ک که ال بقع اب ه ام لا ا ض ر و ر و ی اب و ل د ی ا ل ض ر و ر و ی ا ت ب ر د و ا ف ی ه سل ت:

۱- ضرر و زیان ظاهری یا حسی.

۲- ضرر و زیان معنوی.



ضرر روی ظاهر تضرر روی لیس تکه در و دم: و ثروتی بی دوی آمو بلوه
عنوا نفا: درت ع میس و یس قس متشود و لها: آ .

وضر روی مغنوبی صورت سل تکه یر پک بتا آب ر هتیه میس وود
ولها در ن دای ودا آ سلف ادهن می کند. لاک می امر ر ی ارل غرمود: «آوا
کنسی اش مام: ولث ع رلی ع اواز وود دیوت دارد» فتنود: «مروو: ودا
همه مام: ودرلی ع ر دیوت دای .

ش مام: ودرام: ی دوع مروو لایقی ع ر دیوت دای ودا هر لود و لثوا
ش جلیشن می امر ر مود: «ما: لسات هم ملاس تکه ورجی و بلخ و ع می کند و
ما از وارثت ملاس تکه لسات - رچی بلخ عن می کند و - ا و جلی می اذارد.
طت ع کفیب رگ اسخا ج امح و حک مت آ پی امر ر سلسل ت ام از شو مام
ملاس تکه روقی امت آ رادی گاه ال ع لک اده می کند داهم ملای ک بمود: و
بخ ع ک رد هلد. و ما از وارثت هم اث رقی س ت ک پ با و جورا و لثوا وی ع
می اذای دوا هامی و ن دوا آ سلف اده می کند. ملای ک نه ه ه و ک ا مبلوقی
می ملت در حقیقت ما از وارث سلسل ت پ با هوا: وود رلورا و نود ال ع لک هوا
کنفی و ط مای ک ال بقع ات ع رض ع بلوه هوا می دود وور مبلود: بخ و ع
مهر رلی دالاکه مروو: ال ع ر موده سلوت: «ال بقع ا: موی رخلود: «ا فرنود آدم
طما بخ ع ک تب رت و لها شود».

همه علی ات واح ای نشدن اری س تکه ه لسات بقی ث رقی ع را ط ل احکام
ور فم ودها لاهت رج و خ عن هلد. هوا افو مکنوه م لوف ر لودا طو
بابت ح هتیبی م م و ک رک ردمک می امر ر موده سل ت: «شو ک فورد ی موطه
ور دس ف ق ط در دوم ورت دیوت سلسل ت «یعنی دیوت شخص تکه ه لسات برما: و ث رقی



کے الیہ مکس میخی دی اہر لہ زہنگر کے بمبندہا دادہ ملت موطبخ ورت گہر
در دوم ورد:

اول شخړه كېه البه او ملاي داده وه او هم رچكورد در راه ال راعنوت
نموده ملت. پي ساي بې مقام لاه را در راوي طوا هوكنو كڅوه هورپسړن د و
ضرات البقع: ملت. ش كڅور د بوه لاهي شخړه جوي هوپلرودايورت جولايت
روكرد افاني دان د پاه بې لوتنوبروي آوام ولا وا را در راه الت در
كاره بوي اهدلسات مارجنك هوكنو هاندات لواپكتوا بكتك هوكنو
جاده ولها: آلا ميكنند. البقع ابه لاهي كڅولاي هم رچكرد در راه و
راعي بېرموده ملت.

[illegible]

دوم شخصیکہ الہ اوک موت و موارف ھنوی دادہ و ابوہ آت کتو و عول
مکنفد. منظر اور حکمت درلی جٹ دل ع ھنصت. ہم اف مکہ البقع: مف رحل د:
﴿وَلَزَّ آلُ لِي كُلِّ لَيْتَبٍ وَأَلَّ لَكُمْ وَلَمْ كِ مَوَالِوَتِ لُوتِ لَوْمُ﴾ [النساء:

〔 一 一 三 〕

و الله، کتاب و سنت را بر تو نازل نمود و آن چه را نمی دانستی، به تو آموخت.



لذالک شخ صتبه لغی و هک یکه البقع ابه او داده سل بتع مل میکنود و طلع آ
 قضاوت می کند جل دا □ هپاره وود و لوه درهوا و لواوده ون هکول ع و لوه هپاره
 کس لایکه ا اوقضاوت می و افد. عول و بمورکوت لغو و هلو ع وود بلوه هگورا فو
 آم و ش می ده دپ می بسن دهن میکنو ککوه مورهنو دشیکنود و لوه ا ایپ برنی حوا
 ن می ای د: هپ کفلیس تکه مردمن دهن کلن ادرهک ا قضاوت کن بلکوه ووهو
 قدهی ع می اذارد وع لوبهرک کدرد وع ملنم و دبه هلو ع ووت آ بلوه هگورا
 فی منقل می کند. رش سل تکه لقی شخس یقبل ش ک میپل د.

مردم در سلطه با حکم تنی ا دلغ لداد افی هلد:

او :: البقع ابهر ی ا مردهی لغی و طلع داده سل بت لی آ هلو طلع را
 ودهی دی غ می دانی دبه و شرا هبخل می ورن دوا لی طلع ال هوی سل فاده
 ن میکنو دپه ویرله آتبه الاعت وند اخی ال کلن میپردان ی ا اکاروا مهنوع
 بان می کند لی ا ا هه یواک لتنود و ملنوی هوهوا هرنقن ککوه مور لودحو و
 حقیقت رامی دلینت لی تکور وری فد و آ سپی □ ی کرفد.

دوم کس لایکوه البقع ابه آ هواغو و طلع داده سلوت و ووجه آ عول
 میکنو لی سیل وند ا ا دفعی لغم ان هپنود. طو هریه ا لروپی ی
 بمقنیت اماعم لک رش ا نقل صسلت.

سوم: اروه یکه البقع ابه آ هالی و طلع داده سلوت و اهته ا لی که وود
 به آ ع مل میکنو آ ربه هگ را فی آم و ش می دنی طبعی هت هلد.

واروه □ هارمی ه وجود دارد کس لایک بمولور طلوب هره ا لغو و طلع
 ن دانود و در حقیقت ج افنود. طو هوال ارلوه ا یوفر اولوی محروم شود دلوت اموا
 فضحت ا ا هته او بکه لغی و طلع دانی دبه آ ع مل میکنو هبقر سلت. ی را



برای هائی که دوجود دارند مکسب لغی و عملیه آ رو بی اونوت احوال و اروه اونوتها: ارفا ا سل تیف لب رال.

۵۳۵۳ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ » .
معنی کلمات:

- الساعي: تلاش کننده.

- أرملة: زن بی شوهر.

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که به بیوه زنان و فقیر و مسکین کمک می کند مانند کسی است که در راه الله جهاد می کند و یا مانند کسی است که شب را با عبادت به آخر می رساند و روز را با روزه بسر می برد».

توضیح: قوله (عن ثور بن زید...) در روایت محمد بن حسن در موطأ آمده: "أخبرني ثور".

حدیث: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله": یعنی کسی که برای بیوه زن و فقیر تلاش کند، مانند کسی است که در راه الله جهاد می کند. این حدیث را همه راویان از مالک در موطأ و غیر آن همین طور آورده اند. برخی آن را به صورت مرسل از صفوان بن سلیم، سپس با سند از ثور نیز آورده اند. در کتاب ادب نیز خواهد آمد.
در روایت موسی بن طارق فقط از ثور نقل شده که: "الساعي على الأرملة والمسكين له صدقة" دارقطنی در «الموطآت» این تفاوتها را روشن کرده است.

عبارت (أو القائم الليل الصائم النهار) در بیشتر نسخه ها با شک آمده (یعنی "یا مانند کسی که شب را قیام می کند و روز را روزه می گیرد"). در برخی نسخه ها با واو آمده است.
در روایت قعنبی از مالک آمده: "وأحسبه قال: كالثائم لا يفتر، والصائم لا يفطر" (گمان می کنم فرمود: مانند کسی که پیوسته شب را بیدار است و روز را روزه دارد).
معنای "الساعي": کسی است که برای رفع نیازهای بیوه زن و فقیر تلاش می کند.



"الأرملة": زنی که شوهر ندارد.

"المسکین": توضیح آن قبلاً در کتاب زکات آمده است.

مطابقت این حدیث با ترجمه باب از این جهت است که اگر این فضیلت برای کسی ثابت باشد که بر غیر خویشاوند انفاق می‌کند، قطعاً بر کسی که به خویشاوند خود انفاق کند (که ویژگی‌های مشابه دارند)، فضیلت بیشتری خواهد بود.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: مؤلف، در باب عطوفت و مهرورزی به یتیمان، مستغفان و مستمندان و امثال آن‌ها، این فرموده‌ی پیامبر ﷺ را ذکر کرده است که: «هرکس، در جهت تأمین افراد بی‌سرپرست (مانند زنان بیوه) و مستمندان تلاش می‌کند، مانند مجاهد راه الله است». راوی می‌گوید: گمان می‌کنم که فرمود: «مانند کسی‌ست که شب‌ها را بدون خستگی، در قیام و عبادت سپری می‌نماید و نیز مانند روزه‌داری‌ست که افطار نمی‌کند (و همواره روزه می‌گیرد)».

در حدیث، واژه‌ی «ساعی» آمده است؛ یعنی شخصی که برای تدمین نیازهای چنین افرادی، تلاش می‌کند. «ارمله»، به کسانی گفته می‌شود که سرپرستی ندارند؛ مرد باشند یا زن. مانند بیوه‌زنان. البته تلاش و کوشش انسان برای تدمین نیازهای خانواده‌اش، در این معنا می‌گنجد. یعنی کسی که نیازهای خانواده‌اش را که تأمین می‌کند، مانند کسی‌ست که در جهت تأمین نیازهای مستمندان و افراد بی‌سرپرست تلاش می‌نماید و سزاوار این نوید بزرگ می‌گردد و مانند مجاهد راه خداست یا همانند شب‌زنده‌داری‌ست که خسته نمی‌شود و مثل روزه‌داری‌ست که افطار نمی‌کند.

این حدیث، بیان‌گر جهل و ناآگاهی آن دسته از افرادی‌ست که بدون توجه به حقوق همسر و خانواده‌ی خویش، آن‌ها را بدون سرپرست، رها می‌کنند و به نام دعوت، به مناطق مختلف می‌روند و بدین‌سان خانواده‌هایشان که کسی را ندارند، در معرض مشکلات فراوانی قرار می‌گیرند. این افراد ناآگاه و بی‌علم، بدون هیچ ضرورتی به نام دعوت، در روستاها و شهرها می‌گردند و گمان می‌کنند که این کار، از ماندن در میان خانواده و رسیدگی به نیازهای مادی و معنوی آن‌ها بهتر و برتر است! حال آن‌که تربیت و پرورش فرزندان، به مراتب مهم‌تر و برتر می‌باشد. این‌ها به اشتباه بزرگی دچار شده‌اند. زیرا رسیدگی به خانواده و تعلیم و تربیت فرزندان، چیزی نیست که با تصور خروج از خانه به قصد ارشاد مردم،



توجه پذیر باشد. زیرا خانواده‌ی هر کسی بیش از دیگران، سزاوارِ ارشاد و خیرخواهی او هستند؛ از این رو الله متعال فرموده است:

(وَلِّ ذِرْيَتَكَ الْفُقَرَاءَ) [الشعراء: ۲۱۴]

و به خویشاوندان نزدیکت هشدار بده.

ولی کسی که یک یا دو روز و امثال آن، برای دعوت به سوی الله، به جایی می‌رود و سپس نزد خانواده‌اش باز می‌گردد، ایرادی بر وارد نیست؛ بلکه کار نیک و ارزشمندی انجام می‌دهد؛ سخن ما، درباره‌ی کسانی است که چهار یا پنج ماه و یا یک سال، خانواده‌ی خود را رها می‌کنند و آنان را در معرض مشکلات فراوان و توفان‌های خانمان‌براندازی چون آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهند. بدون شک، این‌ها، دین را خوب نفهمیده‌اند و افرادِ کوتاه‌بینی نسبت به دین و آموزه‌های دینی هستند. پیامبر ﷺ فرموده است: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».^(۱) یعنی: «هرکس که الله نسبت به او اراده‌ی خیر نماید، فهم و بیش دینی، نصیبش می‌گرداند». لذا فقیه، فهیم و دانا، کسی است که مسایل را به‌خوبی درک می‌کند و نگاهِ سنجیده‌ای به قضایای مختلف دارد و می‌داند که از چه راهی و چگونه، به کارهای گوناگون بپردازد و وظایف خود را به انجام برساند.

۵۳۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابِرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ لِي مَالٌ أَوْصِي بِمَالِي كُلَّهُ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ « الثُّلُثُ ، وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ ، أَنْ تَدْعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً ، يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَهُمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّفْظَةِ تَرْفَعُهَا فِي فِي أَمْرَاتِكَ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ ، يَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ » .

ترجمه: از عامر بن سعد از سعد روایت است که می‌گوید: «در مکه بودم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به عیادت من آمد، او دوست نداشت در سرزمینی که از آن هجرت کرده است بمیرد، فرمود: الله ابن عفراء را رحمت کند، گفتم ای رسول الله! آیا می‌توانم تمام

(۱) (بخاری، ش: (۷۱، ۳۱۱۶، ۷۳۱۲) و مسلم، ۱۰۳۷ به نقل از معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه).



دارایی ام را وصیت کنم؟ فرمود خیر، گفتم پس نصف؟ فرمود خیر، گفتم پس یک سوم؟ فرمود: یک سوم، هر چند یک سوم هم زیاد است، چون اگر وارثان خود را بعد از خودت بی نیاز گردانی بهتر از آنست که آنان را مستمند رها کنی و دست نیاز به سوی مردم دراز کنند. هر چیزی را که انفاق می کنی صدقه است حتی لقمه ای که به همسرت می دهی، امید است که الله تو را شفا دهد تا کسانی به واسطه تو نفع ببرند (مسلمانان از غنایمی که به دست تو از مشرکین گرفته می شود بهره ببرند) و کسانی دیگر نیز از تو ضرر بینند (مشرکانی که به دست تو هلاک می شوند)، سعد بن ابی وقاص در آن روز بجز یک دختر (وارث دیگری) نداشت.»

توضیح: حافظ می گوید: حدیث سعد بن ابی وقاص در مورد وصیت به ثلث: بخش مورد نظر: "ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك" (هرچه انفاق کنی برای تو صدقه است، حتی لقمه ای که در دهان همسرت می گذاری).

مسلم نیز از مجاهد از ابوهریره روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: "دينار أعطيته مسكيناً، ودينار أعطيته في ربة، ودينار أعطيته في سبيل الله، ودينار أنفقت على أهلك. قال: الدينار الذي أنفقت على أهلك أعظم أجراً" (دیناری که بر خانواده ات انفاق کردی، پاداشش بیشتر است).

در حدیثی از ثوبان آمده: "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله" (بهترین دینار، دیناری است که مرد بر خانواده اش خرج کند. ابو قلابه گفت: از عیال شروع کرد، و چه کسی بهتر از مردی است که بر خانواده اش خرج کند و الله به وسیله او به آنان منفعت رساند؟ طبری می گوید: آغاز در انفاق باید با عیال باشد، حتی شامل جان خود فرد نیز می شود. پس از آن به دیگران.

۲ - باب وجوب النفقة على الأهل والعیال

باب: وجوب نفقه بر زن و فرزند و خانواده

توضیح: قوله (باب وجوب النفقة على الأهل والعیال) مراد از "الأهل" در این جا زن است، و "العیال" شامل فرزندان و خدمتکاران و ... می شود. ذکر دو باره زن برای تأکید است.



و جوب نفقه زن: حدیث جابر در مسلم: "ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف" از نظر فقهی، چون زن برای شوهر محبوس است و از کار کردن منع شده، انفاق واجب است. اجماع بر وجوب هست، ولی در مقدار آن اختلاف است:

جمهور: به اندازه کفاف

شافعی و گروهی: به مقدار معین.

ابن خزیمه، ابن المنذر، ابن عبدان: موافق جمهور.

برخی شافعی‌ها استدلال کردند: اگر به اندازه نیاز باشد، نفقه زن بیمار یا ثروتمند ساقط می‌شود، پس باید مانند کفاره معین باشد. ولی نقد شده چون اگر زن طبق عادت با شوهر بخورد نفقه ساقط می‌شود، اما کفاره نه.

نظر راجح: نفقه به اندازه کفاف واجب است. برخی از ائمه اجماع عملی در زمان صحابه و تابعین را بر آن نقل کرده‌اند.^۱

۵۳۵ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » . تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي . وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي . وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي ، إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «بهترین صدقه آن است که صدقه دهنده را توانگر نگه دارد. و دست بالا (صدقه دهنده) بهتر از دست پایین (صدقه گیرنده) است، و از کسی آغاز کن که عائله‌ی تو است». زن می‌گوید: یا به من غذا فراهم کن یا مرا طلاق بده. غلام می‌گوید: مرا غذا بده و کار بفرمای. و پسر می‌گوید: مرا غذا بده، مرا به کی وامی گذاری؟ حاضران گفتند: ای ابوهریره، آیا این را از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده‌ای؟ ابوهریره گفت: نی این از کیسه‌ی ابوهریره است.



توضیح: "أفضل الصدقة ما ترك غنى" بهترین صدقه آن است که شخص بعد از آن بی نیاز باشد.

"أبدأ بمن تعول" یعنی با کسانی شروع کن که خرجشان بر تو واجب است.
 "عال الرجل أهله" یعنی برای نیازهای آنان از نظر خوراک و پوشاک تأمین کند. این امر به اولویت دادن واجبات نسبت به مستحبات اشاره دارد.

ابن منذر می گوید: در مورد فرزندان بالغ فقیر اختلاف شده است. برخی گفته‌اند اگر فرزند مال و درآمد ندارد، پدر موظف است نفقه بدهد، چه پسر باشد چه دختر. اما جمهور گفته‌اند تا زمان بلوغ پسر یا ازدواج دختر پدر موظف است. بعد از آن فقط اگر ناتوان باشند. اگر مال دارند، دیگر نفقه واجب نیست.

و امام شافعی نوه (فرزندِ فرزند) را - حتی اگر پایین‌تر (در نسل) باشد - در حکم فرزند قرار داده است در باب وجوب نفقه.

و درباره‌ی جمله‌ی «زن می‌گوید...»، در روایتی از نسائی به نقل از محمد بن عجلان از زید بن اسلم از ابوصالح آمده است که «از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم پرسیده شد: چه کسی را نفقه می‌دهی؟ فرمود: همسرت»، ولی این روایت اشتباه است. روایت صحیح‌تر، نقل دیگری است از ابن عجلان که در آن آمده است: «از ابوهریره پرسیدند: چه کسی را نفقه می‌دهی؟» برخی از شارحان حدیث به روایت اول استناد کرده‌اند و از روایت صحیح غافل شده‌اند، و آن را با حدیثی که دارقطنی از عاصم از ابوصالح از ابوهریره از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم نقل کرده است تأیید کرده‌اند که در آن آمده: «زن به شوهرش می‌گوید: مرا غذا بده»، ولی این روایت به علت ضعف حافظه‌ی عاصم قابل استناد نیست.

در روایت اسماعیلی، از طریق ابومعویه از اعمش نقل شده که در آن ابوهریره می‌گوید: «زن تو می‌گوید...» و این همان معنای جمله‌ی پایانی حدیث است: «این از کیسه‌ی (فهم) خودم است». در روایت اسماعیلی نیز آمده: «گفتند: ای ابوهریره! این حرف از خودت است یا از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم؟ گفت: این از کیسه‌ی خودم است». منظور از «کیسه» (با کسره‌ی کاف) یعنی از استنباط و فهم خودم، که نتیجه‌ی فهم من از حدیث نبوی و واقعیت جاری است. در روایتی از اصیلی با فتح کاف آمده است، یعنی از زیرکی و فراست خودش.



درباره‌ی عبارت: «زن می‌گوید: یا به من غذا بده...» در روایت نسائی از طریق محمد بن عبدالعزیز از حفص بن غیاث آمده: «یا خرجی بده».

عبارت «بندهات می‌گوید: به من غذا بده و مرا به کار بگیر» در روایت اسماعیلی به این صورت آمده: «خادم تو می‌گوید: یا مرا غذا بده یا مرا بفروش».

عبارت «فرزند می‌گوید: به من غذا بده، مرا به چه کسی می‌سپاری؟» در روایت نسائی و اسماعیلی آمده: «مرا به چه کسی واگذار می‌کنی؟» که همان معنا را دارد.

استدلال شده که: فرزندی که دارای مال یا شغلی باشد، نفقه‌اش بر پدر واجب نیست؛ زیرا این جملات را کسی می‌گوید که جز نفقه‌ی پدر، پناهی ندارد. پس اگر کسی درآمدی دارد، چنین حرفی نمی‌زند.

همچنین از جمله‌ی «یا مرا غذا بده یا مرا طلاق بده» چنین نتیجه گرفته‌اند که اگر مرد توان پرداخت نفقه را نداشته باشد و زن درخواست جدایی کند، باید طلاق داده شود. این نظر جمهور علماست. اما علمای کوفه (مانند ابوحنیفه) می‌گویند زن باید صبر کند و نفقه بر ذمه‌ی شوهر باقی می‌ماند.

جمهور به آیه‌ی (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا) استدلال کرده‌اند و مخالفان پاسخ داده‌اند: اگر طلاق واجب بود، ابقای نکاح در صورت رضایت زن جایز نبود. اما در پاسخ به این اشکال گفته شده که اجماع دلالت دارد بر اینکه در صورت رضایت زن، ادامه‌ی زندگی مشترک جایز است و ما بقی در حکم نهی عام باقی می‌ماند.

برخی در استدلال به این آیه ایراد گرفته‌اند و گفته‌اند این آیه در شأن مردانی نازل شده که طلاق می‌دادند و وقتی مدت عده همسر به پایان می‌رسید، دوباره رجوع می‌کردند. اما در پاسخ گفته‌اند: قاعده‌ی اصولیان آن است که اعتبار با عموم لفظ است، نه خصوص سبب. چنان که در حدیث جابر بن سمرة به جمله‌ی «در نماز ساکت باشید» برای نهی از بالا بردن دست هنگام رکوع استناد کرده‌اند، در حالی که این جمله در اصل برای اشاره در تشهد بوده است.



همچنین برای نظر جمهور به قیاس با برده و حیوان نیز استدلال شده؛ چراکه اگر نفقه‌ی آن‌ها پرداخت نشود، شخص مجبور به فروش آن‌ها می‌شود، و این در مورد زن نیز باید چنین باشد.^۱

٥٣٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ بْنُ مَسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «بهترین صدقه آن است که ناشی از توانگری باشد و از کسی آغاز کن که به تو وابسته است».

توضیح: همہ کی احیائے نجات اور فووض و ملت طہو ابور اہل و عیو: سلوٹ اداد رجیبہ اہل و عیو: و تھی خا و ا بقع عارف و لا وادہ ا طہو در راہ ال و ا ہینوہ کرد ام و اب را آ انک رد برد ا و فی اص قہ دادب مین و طو استبتو ر سلوٹ ا عو را لہات ہم وارب اہل و عیو: ی عسلت و ال بقع استغفہ آ ہا بلر لہرات واجب ارٹھ دہ سلتبہ عارت ہگنت تھی ہینوہ ا بقع عارف لا و امغفور ضعی سلوٹ و فرض عی افرض کفی بہتو ر سلتبہ ضم کی کہ اص قہ دادبہ ہگنرا ی بلوڈ: و بخ ع فلر ادا ی ران ہگن و اغرا لا و امغفلدی و ارجا ح د واجب سلوٹ ا ن افٹ پی ملتبہ کی ضرب رن فلو لبستور دایوڈ۔ یو را ال بقعوات در حوی شق مروی فرمودہ سلوٹ: «ملتقرب ال ب دیب۔ ا ح ب ال م موافقتضوٹ لہوہ»۔^(۲) عیو: «محروبتی لہا ن دم کہ میندہ اہل و عیو: آ بہ مو تقورب ون ہگنوی مو ی جیوٹ اغ ملتبہ سلتبہ افرض کہ رددہ ام» (شریطات ای کس و لہا بلہ لاج و امن فلولت وی میکنند و اسو ہگنت او ر لہر تبہ فی ض و و اجر استبتی رمرت می ارٹھ دل ذلواہ

۱- فتح الباری.

۲) صحیح بخاری، ش: ۶۵۰۲، به نقل از ابوهریره رضی الله عنه.



م ا ه ده می ش و ک ک ب ر ی اف ل ر ل ت ع ل ق ه ف ر ا و ل ی ص ق ه ی و ذ : ی خ و ع د ا ن و د و
ب ف ق ر ا و م ت م د ا ک م ک م ل ا ی م ی ک ن ت ل ی و ا ج ب ر ک ر م ی ک ن م ل ه ع ن و ا ن ه ا : د ر
ب ذ : ی خ ع ه م ت م د ا ت ه ر ت و د ب ا ن ت ل ی ف ن ق ه ل و ا د ه و د ر ک ب ر آ ت
و ا ج ب ل ی ب ت ق ب ه ی ی ن م ی د ف ی ب د ه ی ه و د ر پ ر د ا ت ن م ی ک ن م ب د ک ا ن و ت ا و ا
ب د و ط ی ک ب ب پ ر د ا ت ب د ه ی ه و ج ی ن ت ن ت ع م ر ی ا ح ف ل ا ی م ی ا ا ن ح و ی ل و ه
ط ی و آ ت ص ق ه م ی د ف و د ل ل ی ک ن ا ر ت ن و م ر و ع ی س و ت و ن و ه ع ط ا ل ن و م ل ل ک و ی و ا ل و ر
ب ی ر د و ا م ر ا ه ی ل ل ی ف ل ر ا د س ت .

م ر ل م ا ت و ط ف ه د ا ر د پ ر ا و و ا ج ب ل و ت ک و ه ا ل ی و ت ر ا د ر ل ا ج و ا م و ط و ی ف ش و ر ع ی
ی ع ا ج ل م ص ق ی ق ر ع ل ت ن ط ل د و ب ل ک ه ل م ک ا ر ط ی پ ر د ا ک ن و ه ا ه ی و ت ب ی ع و ر
د ا ن د و ا ل ح ا ط ش و ر ع ی د ر ا ل ی و ت ه ر ی ق ن د و آ و ل ی و د و ر ا ل و ر ا ف و ی و ا د ه ر و
ب ی آ ک ه ا م ی ر ل ع د ا : ا ر ج ش و و ی و ب ا ا د ا ف و ر ی ض و و ا ج و ط ی ل و و ک ن و ا ت و
ت ا ی ف ن ق ه ل و ا د ه ا ش ت ب م ک ا ر ه ا م ت ح ب ی ا ع م ا ف ل ی پ و ر د ا د ا ی و ر ا ل ی ع و ا ت د ر
ص ف ی ب ن د ا ا ف ک ی ع ف ر م و د ه س ل ت :

﴿وَأَلَىٰ إِذَا لَقِیْتَ هَٰلَکًا سَفِیْهًا لِّی حَقُّتْ وَاوْكَزْتُ لَیْلَی لَکَ هَٰمَ ۝۶﴾

و آنان که چون اتفاق می کنند، زیاده روی نمی نمایند و بخل نمی ورزند، و انفاقشان
همواره میان این دو حالت، در حد اعتدال است.

ب ذ : ی خ ع ط ل د ر ح د ل ع د ا ن ب ش ل و ط ی ت ب م ر و ط ی ط ب س ی و گ ی د ا ر د ل ی ع ن و ی و ا ه
ل ع د ا ت ل ی س ت ک ه ل ر ا ت ه ت ع ر ل و ت ی گ ی و ر د و و ا ه ا ه ی و ا ن و ذ : ی خ و ی ک و ه
م ی ک ن ت ب ک ا ه ب ه ع ا ر ت ی گ ر ن ب خ ل ی و ر د و ن ه د ی ب ذ : ی خ ع ی و ا د ه ر و ن ط و د ا
ب ل ک ه ط ل ق ع ط ا د ی ا ط ی د و ح ل ا ن ت و د ر ح د ل ع د ا ن ب ش د .



همه علی اح ای نشدن ا می ده ککوه رجوی دادبو مکس ولای کثوت حوت تکفول و سبب متی لسا هتنت واج بسلوت هور آوردن ا هوا بقعوارف لوان تبقوی نوع طابش مار می رود و اب ذ: بخ عه هک راتبقت رسلت.

علی اح ای نشته لقی ه دار ج د ب مکس لایس تکفوتی ا هوا سل سلوی کسوی را که مخ ارج عا آ مل متقت ا ن می کنند. ولایت ه شامل لسا ممشود و ه شوامل هجی ولات لی غی کسوی که رجی ی رهن ا و دران می دهت لاک ارسلت وهو کسوی که او و شتر و اوفند دارد به آ ه ل ففون هوی دهوت لکوار هوی شلود. یورا می و: ال عرم وده سلت: «همی ل لب را لسا کهلایس تک ه ذلی و هینه اس کسوی رک ه مخ ارج عا اوس متقت ا نکند».

علی جل تکب ه اهموت م ضووعوی هوی و درموی کثوت و ا هوا بقعوارف ی رهن ا ا ج لمه اهل و عی ا: واج بسلت.^۱

۲ - باب حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوْتِ سَنَةِ عَلَى أَهْلِهِ ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ

باب: نگهداری مرد، نفقه‌ی يك ساله‌ی خانواده را و چگونگی نفقات خانواده

توضیح: «باب حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوْتِ سَنَةِ عَلَى أَهْلِهِ ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ» حافظ ابن حجر می گوید: در این باب حدیثی از عمر آورده شده که با بخش اول عنوان باب (ذخیره سازی قوت سال) مطابقت دارد. اما در مورد بخش دوم که درباره‌ی چگونگی نفقات خانواده است، ابتدا وجه تطبیق روشن نبود. سپس دانسته شد که از مقدار نفقه‌ی یک ساله می توان مقدار روزانه را نیز استنباط کرد. یعنی اگر بدانیم برای یک سال چقدر خرج شده، تقسیم بر ۳۶۵ کنیم، معلوم می شود سهم روزانه چقدر بوده است. پس گویا حدیث می گوید: برای هر یک از خانواده در هر روز مقدار معینی در نظر گرفته شده، و اصل در مواردی که مطلق آمده، برابری است.



۵۳۵۷ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قَالَ لِي مَعْمَرٌ قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَّتِهِمْ أَوْ بَعْضَ السَّنَةِ قَالَ مَعْمَرٌ قَلِمَ يَحْضُرُنِي ، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبِيعُ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ ، وَيَخْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَّتِهِمْ .

ترجمہ: ابن عیینہ می گوید: معمر بہ من گفت کہ ثوری کہ ثوری بہ من گفت: آیا در مورد مردی کہ آذوقہی یک سالہ خانوادہ خود یا کمتر از آن را نگہداری می کند، شنیدہ‌ای؟ معمر گفت: مرا بہ یاد نیامد کہ جواب ثوری را بگویم، سپس حدیثی را یاد کردم کہ ابن شہاب زہری بہ ما از مالک بن اوس روایت کردہ بود کہ عمر رضی اللہ عنہ گفت: ہمانا پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم (سہمیہی خود را) از خرما ی بنی نضیر می فروخت و از بہای آن آذوقہی یک سالہی خانوادہی خود را نگہ می داشت.

۵۳۵۸ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ، فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَالِكٌ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَذْخَلَ عَلَى عُمَرَ ، إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ سَادِثُونَ قَالَ نَعَمْ . فَأَذِنَ لَهُمْ - قَالَ - فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا ، ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَا قَلِيلًا فَقَالَ لِعُمَرَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ . فَأَذِنَ لَهُمَا ، فَلَمَّا دَخَلَا سَلَّمَا وَجَلَسَا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضُ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا . فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضُ بَيْنَهُمَا ، وَأَرْخِ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخِرِ . فَقَالَ عُمَرُ اتَّبِدُوا أَتَشَدُّكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً » . يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفْسَهُ . قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ . فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَشَدُّكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَلِكَ قَلِيلًا قَدْ قَالَ ذَلِكَ . قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أَحَدْتُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، قَالَ اللَّهُ (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ) إِلَى قَوْلِهِ (قَدِيرٌ) . فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللَّهُ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ أَعْطَاكُمْوهَا وَبَيَّهَهَا



فِيكُمْ ، حَتَّى يَبْقَى مِنْهَا هَذَا الْمَالُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَتَهُ سَنَتَهُمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ ، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ ، فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيَاتَهُ ، أَنْشَدَكُمْ بِاللَّهِ ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسُ أَنْشَدَكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ . ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ يَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنْشَأَ حَيْثُئِذٍ - وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ - تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَبَا وَكَذَا ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارَأَشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهَا سَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ ، جِئْتَنِي تَسْأَلْنِي نَصِيبَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ ، وَأَتَى هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ أَمْرَاتِهِ مِنْ أَبِييْهَا ، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهِ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهَا ، مُنْذُ وُلِيتُهَا ، وَالْأَفْلَ تَكَلَّمَانِي فِيهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعْنَاهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ . فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ، أَنْشَدَكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ فَقَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ . قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشَدَكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ قَالَا نَعَمْ . قَالَ أَفَتَلْتَمَسَانِ مَنَى قِضَاءٍ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَوَالَّذِي بِيَاذِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قِضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا .

ترجمہ: از ابن شہاب روایت است کہ گفت: مالک بن اوس بن حدثان، مرا خبر دادہ، در حالی کہ پارہ ای از این حدیث او را محمد بن جبیر بن مطعم بہ من یاد کردہ است راہی شدم تا آنکہ بر محمد بن اوس درآمد و از وی پرسیدم؛ مالک گفت: روانہ شدم تا بر عمر بن خطاب) درآمد و با وی بودم ناگاہ دربان او یرفا آمد و گفت: آیا برای عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف و زبیر بن عوام و سعد بن وقاص اجازہ ورود می دہی؟ گفت آری و بہ ایشان اجازہ داد. آنان در آمدند و سلام کردند و نشستند. سپس یرفا اندکی درنگ کرد و آمد و بہ عمر گفت: آیا بہ علی و عباس اجازہ می دہی؟ گفت آری و بہ آنها اجازہ داد چون در آمدند سلام کردند و عباس گفت: ای امیرالمؤمنین، میان من و این مرد (علی) حکم کن. آن



جمعیت، عثمان و همراهان او گفتند: ای امیرالمؤمنین میان این دو نفر حکم کن و یکی را از دیگری برهان. گفت: صبر کنید، شما را به الهی سوگند میدهم که زمین و آسمان به قدرت او برپاست، آیا نمی دانید که رسول الله (صلی الله علیه و سلم) فرمود: «به میراث نمی گذاریم، آنچه میگذاریم صدقه است».

رسول الله (صلی الله علیه و سلم) با این گفته شخص خود را مراد میداشت. آن جمعیت گفتند به تحقیق که چنین فرموده است.

عمر به علی و عباس روی کرد و گفت: شما دو نفر را به الله سوگند میدهم که آیا می دانید که رسول الله صلی الله علیه و سلم این را فرموده است؟ آنان گفتند همانا این را فرموده است. عمر گفت: حالا این موضوع را من به شما می گویم: همانا الله این مال غنیمت را برای رسول الله مختص ساخته به چیزی که به جز وی به هیچ کس نداده است. الله می فرماید: «آنچه را الله از آنان (اموال بنی نضیر) عاید پیامبر خود گردانید شما برای تصاحب آن اسب با شتری بر آن نتاختید ولی الله فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره می گرداند و الله بر هر کاری تواناست». (سورة حشر، آیه ۶)

پس این مال خاص برای رسول الله (صلی الله علیه و سلم) بود و آن را برای غیر شما جمع نکرده بود و برای شما خاص نگردانیده بود، آن را برای شما داده بود و میان شما پراکنده کرده بود تا آنکه همین مقدار از آن مال باقی مانده است. رسول الله (صلی الله علیه و سلم) نفقه یک ساله خانواده خود را از همین مال می داد و آنچه از آن باقی میماند آن را می گرفت و مال الله می گردانید در جهاد و مصالح مسلمانان به مصرف می رساند. رسول الله (صلی الله علیه و سلم) در زمان حیات خود به این منوال عمل می کرد شما را به الله سوگند می دهم که آیا این را میدانید؟ گفتند: آری، می دانیم. سپس به علی و عباس گفت: شما دو نفر را به الله سوگند می دهم که آیا این را میدانید؟ گفتند: آری. (عمر) گفت: سپس الله پیامبر خود را به سوی خود فراخواند، ابوبکر گفت: منم ولی رسول الله، وی آن مال را به تصرف آورد و در آن همان گونه عمل کرد که رسول الله (صلی الله علیه و سلم) عمل می کرد و شما در آن هنگام - رو به سوی علی و عباس کرد - می گفتید که ابوبکر چنین و چنان کرد (میراث ما را نمی دهد) و الله میداند که ابوبکر در این معامله راستگوی نیکوکار، راهنمای و پیرو حق بود، سپس الله ابوبکر را بمیراند. من گفتم منم ولی رسول الله (صلی الله علیه و سلم) و ابوبکر، آن مال را به تصرف آوردم و به مدت دو سال با آن همان گونه عمل کردم که



رسول الله (صلی الله علیه وسلم) و ابوبکر با آن عمل رسول الله (صلی الله علیه وسلم) و ابوبکر با آن عمل می کردند. سپس شما دو نفر نزد من آمدید و سخن شما یکی بود و با هم متفق بودید تو ای (عباس) نزد من آمدی و سهم خود را از میراث برادرزاده خود تقاضا کردی، و این مرد (علی) سهم (میراث) زن خود از پدرش را می خواهد. من گفتم اگر میخواهید این مال را به شما می سپارم به این شرط که عهد و پیمان الله با شما دو نفر است و با این مال چنان عمل کنید که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) به آن عمل می کرد و ابوبکر به آن عمل می کرد و من هنگامی که از آن سرپرستی میکردم به آن عمل میکردم در غیر آن با من در این مورد سخن نگویید. شما دو نفر گفتید: به همین شرط آن را به ما بسپار من به همین شرط به شما سپردم حالا شما را به الله سوگند می دهم که آیا به همین شرط به شما سپردم؟ آن جمعیت گفتند: آری. عمر رو به علی و عباس کرد و گفت: شما دو نفر را به الله سوگند می دهم که آیا به همین شرط به شما سپردم؟ گفتند: آری. گفت: آیا غیر از این از من حکمی التماس عمر می کنید به او ذاتی سوگند که آسمان و زمین به حکم او برپاست که به جز از آن حکم حکمی نمی کنم تا آنکه قیامت برپا شود، اگر شما در نفر از (تولیت) آن عاجز آمدید آن را به من بسپارید، من به نمایندگی شما آن را بسنده هستم.

توضیح هردو حدیث: این حدیث را محمد بن سلام نقل کرده و برخی فقط نام «محمد» را آورده اند.

همچنین آمده که معمر از ثوری و او از زهری این حدیث را نقل کرده اند. این حدیث از جمله احادیثی است که ابن عیینه شنیدن آن از زهری را از دست داده بود، لذا آن را از طریق معمر روایت کرد. این حدیث به طور کامل تر از عمرو بن دینار نیز نقل شده است. روایت مفصل تر آن در تفسیر سوره حشر آمده است.

«او (پیامبر صلی الله علیه وسلم) از اموال بنی نضیر نخل ها را می فروخت و برای خانواده اش نفقه ی یک ساله کنار می گذاشت، و باقی مانده را صرف خرید اسب و سلاح می کرد». این نشان می دهد که پیامبر صلی الله علیه وسلم نفقه ی خانواده اش را برای یک سال ذخیره می کرد.

ابن دقیق العید می گوید: در این حدیث جواز ذخیره کردن قوت یک ساله برای خانواده وجود دارد. و همچنین می توان بین آن و حدیثی که می گوید «پیامبر چیزی برای فردا ذخیره نمی کرد» جمع کرد؛ به این صورت که حدیث اول مربوط به ذخیره برای خود پیامبر است، و



حدیث دوم درباره‌ی ذخیره برای خانواده است. حتی اگر پیامبر خود از آن منتفع می‌شد، ولی مقصود اصلی، اهل بیت بودند، و اگر آن‌ها نبودند، چیزی ذخیره نمی‌کرد. و برخی از اهل سلوک و طریقت گفته‌اند که آنچه بیش از یک‌سال ذخیره شود، مخالف توکل بر الله است.

در اینجا اشاره‌ای وجود دارد برای رد نظر طبری که با استناد به این حدیث، ادخار (ذخیره) را به‌طور مطلق جایز دانسته، برخلاف کسانی که آن را منع کرده‌اند. در آنچه شیخ (ابن دقیق العید) نقل کرده، محدودیت ادخار به‌اندازه‌ی یک سال بر اساس حدیث وارده مطرح شده است. با این حال، استدلال طبری قوی است، بلکه این محدودیت به یک سال از ضرورت شرایط ناشی شده؛ چراکه آنچه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) ذخیره می‌کرد، فقط از سالی به سال دیگر به‌دست می‌آمد، زیرا یا خرما بود یا جو. پس اگر چیزی وجود داشت که دو سال یک‌بار به‌دست می‌آمد، اقتضا می‌کرد که ذخیره برای دو سال جایز باشد. والله اعلم.

با اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم قوت یک سال خانواده‌اش را ذخیره می‌کرد، ولی در طول سال، ممکن بود از آن برای کسی قرض بگیرد و بعداً جبران کند، و از این جهت بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی از دنیا رفت که زرهش در گرو مقدار کمی جو برای غذای خانواده‌اش بود.

در مورد خرید قوت از بازار، اختلاف نظر وجود دارد: عیاض می‌گوید برخی آن را جایز دانسته‌اند و به این حدیث استناد کرده‌اند، ولی استدلال به این حدیث جایز نیست چون قوت از درآمد زمین بود، نه از بازار. برخی نیز آن را منع کرده‌اند، مگر اینکه باعث آسیب به قیمت بازار نشود، که این نظر مناسبی است برای رعایت حال مردم. این اختلاف زمانی مطرح است که در شرایط عادی باشیم؛ در صورت تنگدستی و بحران، ادخار (ذخیره) جایز نیست.^۱

۴ - باب وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ) إِلَى قَوْلِهِ (بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) وَقَالَ (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) وَقَالَ (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمُ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى * لِيَتَفَقَّ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) إِلَى قَوْلِهِ (بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) . وَقَالَ يُوْنُسُ عَنِ الرَّهْزِيِّ نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ . وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءٌ ، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا



جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِمَوْلُودٍ لَهُ أَنْ يُضَارَّ يَوْلَدُهُ وَالِدَتُهُ ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضَرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طَيِّبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ، (فِصَالُهُ) فِطَامُهُ .

باب: قول الله عزوجل: «و مادران، فرزندان خود را دو سال کامل شیر دهند، این برای کسی است که بخواهد مدت شیرخوارگی را کامل نماید. و بر کسی که فرزند برای او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به گونه ای شایسته فراهم کند، هیچ کس جز به اندازه توانش مکلف نمی شود. هیچ مادری نباید به خاطر فرزندش زیان ببیند، و هیچ پدری نیز نباید به خاطر فرزندش زیان ببیند، و بر وارث فرزند چنین چیزی (نفقه) لازم است، و اگر پدر و مادر با رضایت و مشورت همدیگر خواستند فرزند را از شیر بگیرند، گناهی بر آنها نیست، و اگر خواستید دایه شیر دهی برای فرزندان خود بگیرید گناهی بر شما نیست به شرط اینکه آنچه را که متعهد شده اید پرداخت کنید به خوبی پیردازید، از الله بترسید و بدانید که الله به آنچه می کنید بیناست» [بقره: ۲۳۳]

و الله عزوجل فرمود: «ومدت بار گرفتن و از شیر گرفتن او سی ماه است» [احقاف: ۱۵] و فرموده الله عزوجل: «و اگر به دشواری افتادید (باید) زنی دیگر (به درخواست) او (=شوهر) شیر دهد. * باید دارا از دارایی خود نفقه دهد و کسی (هم) که روزی اش تنگ شده است باید از آن چه الله به او داده است انفاق کند، الله هیچ کس را جز بدان اندازه که به او داده است مکلف نمی کند. به درستی الله پس از سختی و ناخوشی آسایش پدید خواهد آورد. [طلاق: ۶-۷]

ویونس گفته است که زهری گفت: الله منع کرده که مادر (مطلقه) فرزندش را زیان برساند و این را بگوید: من او را شیر نمی دهم، و مادر که فرزند را تغذیه کند، بهتر است ویر فرزند مشفق تر و مهربانتر است و نشاید که وی از (شیردادن) خودداری کند، پس از آنکه شوهر آنچه را که الله بر وی لازم گردانیده به زن می دهد، و پدر را نشاید که به سبب فرزند خود به مادرش زیان برساند و او را از شیر دادن فرزندش منع کند تا زیان ببیند و فرزندش را غیر وی شیر بدهد. ولی بر ایشان گناهی نیست اگر پدر و مادر باخوشی خاطر به وی شیر دهنده بگیرند: «پس اگر (پدر و مادر) با رضای و صواب دید یکدیگر بخواهند



کودک را زودتر از شیر بازگیرند بر آنان گناهی نیست» [بقره: ۲۳۳] البته پس از آنکه به رضایت و مشورت یکدیگر باشد. «فصالحه» [لقمان: ۱۴] یعنی: از شیر بازداشتن اوست.

توضیح: گفته شد: «باب: و مادران فرزندان شان را دو سال کامل شیر می دهند... تا آنجا که فرمود: الله به آنچه می کنید بیناست». این گونه در نسخه ابوذر و بیشتر نسخه ها آمده. در روایت دیگری از کریمه آمده: «... تا آنجا که فرمود: الله به آنچه عمل می کنید بیناست». و همچنین آمده: «بارداری و از شیر گرفتنش سی ماه است» و نیز: «و اگر اختلاف داشتید، زنی دیگر برای او شیر دهد... تا آخر». گفته شده که آیه اول دلالت دارد بر وجوب نفقه دادن به زن شیرده، چه در عقد شوهر باشد یا نباشد. آیه دوم اشاره دارد به مدت زمانی که شیر دادن واجب است. و آیه سوم مقدار نفقه را به اندازه‌ی وضعیت مالی پدر کودک مشخص می کند.

همچنین از این آیات برداشت می شود که شیر دادن بر مادر واجب نیست، و پیش تر در باب «رضاع پس از دو سال نیست» توضیح این مطلب داده شده. طبری از ابن عباس نقل کرده که دو سال شیر دادن مخصوص زنانی است که فرزند را پس از شش ماه بارداری به دنیا آورده اند؛ پس اگر مدت بارداری بیش از شش ماه باشد، از دو سال کاسته می شود. این دیدگاه نقد شده چون اگر مدت بارداری بیش از سی ماه شود، لازمه اش حذف کامل دوره شیر دادن است و کسی چنین نگفته. نظر صحیح آن است که آیات طبق حالت غالب بیان شده است. از این دو آیه (حمل و رضاع) فهمیده می شود که فرزندی که پس از شش ماه یا بیشتر متولد شده، به پدرش ملحق می شود (از نظر نسب).^۱

تفسیر آیه (۲۳۳) بقره: پس از آنکه الله تعالی احکام نکاح و طلاق را ذکر کرد، حکم شیرخوارگی را نیز بیان می نماید زیرا گاهی زن و شوهر در حالی از هم جدا می شوند که فرزند خردسالی دارند، و مادران، فرزندان شان را دو سال کامل به طور تحقیقی نه تقریبی شیر دهند. مراد از ﴿لَوْلَا دُتُّ﴾ در این آیه کریمه، زنانی هستند که طلاق گرفته اند و ﴿يُؤْضِ﴾ هر چند خبر است، اما به معنی امر می باشد، یعنی: مادران مأمور به شیردادن فرزندان شان هستند. این مدت برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند، پس شیردادن دو سال کامل حتمی نیست، بلکه



هدف از تعیین آن، بیان حد نهایی مکلف بودن مادر است، لذا کوتاه ساختن این مدت با توافق پدر و مادر طفل جایز است. باید دانست که مادر مطلقه تا آن گاه که ازدواج مجدد نکند - به اتفاق فقها - به حضانت (نگهداری) طفل خویش ذی حق تر است و تأمین مصارف خوراک و پوشاک مادری که به شیردادن طفل مشغول است، بر عهده پدر، یعنی آن کسی است که فرزند برایش متولد شده است و این حق مادران مطلقه است که به عنوان مزد شیردهی شان به آنان تعلق می گیرد. اما در مورد مادران غیر مطلقه باید گفت که تأمین نفقه و پوشاک آنها بدون شک بر عهده پدر می باشد، حتی اگر هم فرزندان خود را شیر ندهند. هیچ کس جز به اندازه توانش مکلف نمی شود. نه زن، مکلف به صبر و شکیبایی بر مزد اندک و مصارف ناچیز است و نه پدر طفل، مکلف به پرداخت نفقه مسرفانه خارج از اندازه توانش می باشد، بلکه آنچه معتبر است، حد اوسط نفقه در حد عرف است. مادر نباید پدر را به سبب فرزندش زیان برساند، به گونه ای که از وی مخارج سنگینی که از حد توانایی وی خارج است - بابت خوراک و پوشاک خویش - طلب کند و شوهر سابق هم نباید به مادر طفل زیان برساند، به گونه ای که در چیزی از تعهدات و وظایفی که بر عهده اوست، کوتاهی نموده، یا فرزند را بی هیچ سببی از آغوش مادرش جدا نماید.

نسبت دادن فرزند به هر یک از پدر و مادر در هر دو جا، برای جلب عطوفت آن دو است. صیغه (مضاره)، مقتضی مشارکت هر یک از پدر و مادر در وارد نمودن ضرر است، تعبیری که خود گویای آن است که زیان رساندن یکی از آنها به دیگری، در واقع زیان رساندن به هر دو است. همچنان به تبع زیان رسانی پدر و مادر به یکدیگر؛ طفل نیز در این بین متضرر می شود. و مانند همین احکام بر عهده وارث نیز هست یعنی اگر پدر مُرد؛ پرداخت مخارج شیردهی طفل، بر عهده وارث پدر، یا وارث طفل، یا وصی، یا قیم اوست، چنان که این مخارج در حیات پدر بر عهده خود وی بود. و اگر پدر ارثی از خود به جای گذاشته بود، اقربای نزدیکتر باید این مخارج را بپردازند، پس مراد از «وارث؛ یا وارثان پدر هستند که پرداخت نفقه و پوشاک مادر شیرده به طور عرفی و بر وجه پسندیده، بر عهده ایشان می باشد، یا وارثان طفل اند، یعنی کسانی



که در صورت مرگ طفل از وی میراث می‌برند، که لفظ (وارث)، محتمل هر دو معنی است. به هر حال؛ زیان رساندن به مادر از سوی این وارث، چه وارث طفل باشد و چه وارث پدر؛ حرام است، چنان‌که این کار بر پدر حرام بود.

و اگر پدر و مادر بخواهند با رضایت و مشاوری یکدیگر، کودک را به‌طور پیش‌هنگام قبل از دو سال از شیر جدا کنند، گناهی بر آن دو نیست، اما اگر یکی از پدر و مادر بخواهد طفل را از شیر جدا نماید، ناگزیر باید با طرف دیگر مشورت‌نموده، موافقت او را جلب نماید تا توافق کامل میان آن دو به دست آید. و اگرخواستید برای فرزندان خود دایه یا شیردهی دیگر غیر از مادرانشان بگیرید بر شما گناهی نیست، به شرط آن که چیزی را که پرداخت آن را به عهده گرفته‌اید، به مادران، به حساب آنچه که در مدت شیردهی به فرزندان شما شیر داده‌اند به‌درستی بپردازید، یا به زنان دایه و شیرده دیگر و در پرداخت مزد آنها کوتاهی یا سهل‌انگاری نکنید زیرا چه بسا عکس العمل منفی آنان به طفل برگردد و این خود، انگیزه‌ای برای کوتاهی و سهل‌انگاریشان در حق طفل گردد. جواز اجیرکردن زن شیرده دیگری غیر از مادر هم، مشروط به عدم زیان‌رساندن به مادر می‌باشد، چراکه مادر در امر نگهداری فرزندش حق اولویت دارد، چنانکه در آغاز آیه گذشت. و از الله بترسید و بدانید که الله به‌آنچه انجام می‌دهید، بیناست؛ پس شما را در برابر اعمالتان جزا می‌دهد بنابراین، اگر حقوق زنان و کودکان را ادا نمودید و پدر و مادر از زیان رساندن به یکدیگر پرهیز کرده و از الله تعالی ترسیدید؛ فرزندان‌شان اولاد شایسته‌ای در دنیا و سبب پاداش اخروی‌شان خواهند شد، اما اگر آنان هواهای نفسانی را مدار عمل خود قرار دادند؛ یقیناً فرزندان‌شان در دنیا برایشان بلا و فتنه و در آخرت هم سبب عذاب خواهند بود.

از فواید این آیه:

۱- شیر دادن طفل بر مادر واجب نیست بلکه از باب نیکی شیر می‌دهد، و مدت کامل آن دو سال می‌باشد و امکان دارد کمتر از دو سال باشد، البته بعد از مشورت و رضایت طرفین. و غذای طفل بر پدر لازم است طوریکه قرآن می‌فرماید: ﴿و



أَلَمْ يَدِدْهُ رِيقُهُ وَلَيْسَ نَفْثُهُ بِأَلَمٍ رُوفٍ ﴿﴾ «و بر کسی که فرزند برای او متولد شده (پدر) لازم است روزی و پوشاک مادران را به گونه‌ای شایسته فراهم کند».

۲- الله متعال به مخلوقاتش با رحم‌تر، مهربانتر و دلسوزتر از مادر به فرزندش است.

۳- فرزند عطا و بخشش برای پدر است، و طوریکه رسول کریم ﷺ خطاب به فردی فرمود: «لَا وَ لَا لَ لَا»؛ یعنی: «تو و مالت برای پدرت می‌باشی»^۱.

۴- عرف میان مردم، در صورتیکه با شریعت در تضاد نباشد، معتبر است، چنانکه قاعده اصولی می‌گوید: "العادة محكمة" «عادت حکم کننده است».

۵- الله متعال هیچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نمی‌سازد؛ و این خود بیانگر رحمت بی‌پایان الله متعال به بندگان است.

۶- حرام بودن زیان و ضرر رسانی به یکدیگر به دلیل فرموده الله متعال: ﴿لَا تَضُرُّ أَرْوْلًا وَلَا بِلًا وَلَا مَلًا وَلَا دَبًّا وَلَا هَلًا﴾ «نه مادر به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب فرزندش باید زیان ببیند»؛ و در حدیثی پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «لَا رُولَ أَرْوْلًا» «هیچ قانون زیانباری در اسلام وجود ندارد و هیچ زیان رساندنی به (خود یا) دیگران به ناحق جایز نیست».

۷- ایمان به نام‌های پروردگار متعال و صفاتی را که در بر دارند واجب است.

۸- بر حذر بودن از مخالفت امر و نهی الله عزوجل؛ زیرا اوتعالی بعد از امر به تقوا فرموده است: ﴿وَأَلَمْ يَأْنِ أَنْ أَلْبِسَ لَهُ نَبْهًا﴾ «و بدانید که الله به آنچه انجام می‌دهید؛ بیناست» ما را از مخالفت امر خود بر حذر می‌دارد زیرا الله متعال به هر آنچه انجام می‌دهیم داناست.

۹- انسان بر آنچه که در دلش وسوسه می‌شود مواخذه نمی‌شود، زیرا از جمله اعمال شمرده نمی‌شود؛ طوریکه پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «الله متعال، وسوسه‌هایی را که

۱- سنن ابن ماجه (۲۲۹۱) و مسند احمد (۶۶۷۸).

۲- سنن ابن ماجه (۲۳۴۰).



در دل امت من خطور می نمایند، معاف فرموده است تا زمانی که به مقتضای آن عمل نکرده و یا درباره آن سخن بر زبان نیاورده باشند»^۱. انتهی

این قول که (وقال یونس) «یونس گفت» و این اثر را ابن وهب در «جامع» خود از یونس نقل کرده، که گفت ابن شهاب گفت... تا اینجا که گفت: «مشورت شود». و ابن جریر از طریق عقیل از ابن شهاب مشابه آن را روایت کرده است.

عبارت «برای آسیب رساندن به او نزد دیگری» اشاره به آن دارد که اگر مادر کودک را شیر ندهد، باعث می شود شیر دادن به دیگری سپرده شود، و اگر مادر رضایت دهد، پدر حق گرفتن کودک را ندارد.

در روایت عقیل آمده: «مادران شایسته ترند برای شیر دادن به فرزندان، و مادر حق ندارد به کودک آسیب بزند، در حالی که حاضر است در برابر همان مبلغی که دیگران می گیرند، شیر دهد، و پدر هم حق ندارد به قصد آسیب، فرزند را از او بگیرد، مادامی که مادر حاضر است به همان مزد شیر دهد. و اگر آن دو خواستند کودک را پیش از دو سال از شیر بگیرند، در صورت توافق و مشورت، اشکالی ندارد».

در پایان آمده: «فصالة یعنی از شیر گرفتن»؛ این تفسیر از ابن عباس است. طبری آن را از ابن عباس و سدی و دیگران روایت کرده. "فصال" مصدر است؛ یعنی جدا کردن. فصال کودک یعنی منع او از خوردن شیر.

ابن بطال می گوید: آیه (والوالدات یرضعن...) از نظر لفظ خبری است، ولی از نظر معنا امر و الزام است، مانند اینکه گفته شود: «کافی است تو را یک درهم»، یعنی فقط به یک درهم بسنده کن. او می گوید: واجب نیست مادر به کودک شیر دهد، اگر پدر او زنده و توانگر باشد، بر اساس آیه: (اگر برایتان شیر دهند، پس مزدشان را بدهید) و آیه: (اگر اختلاف داشتید، دیگری برای او شیر دهد).

پس این آیه دلالت دارد بر اینکه شیر دادن بر مادر واجب نیست، بلکه برای بیان مدت آن آمده. این یکی از قول های ابن عباس است. طبری آن را از علی بن ابی طلحة از او روایت کرده. و نیز از ابن عباس گفته شده که این آیه مخصوص کسانی است که فرزندان



را پس از شش ماه به دنیا آورده‌اند. طبری آن را با سند صحیح آورده، هرچند در اتصال یا قطع آن بین عکرمه و ابن عباس اختلاف است.

و قول سوم از ابن عباس این است که دو سال پایان دوره شیر دادن است و پس از آن رضاع محسوب نمی‌شود. طبری این را نیز با سند صحیح از ابن عباس و ابن مسعود آورده است. همچنین از قتاده نقل شده که شیر دادن در دو سال اول واجب بود، سپس با آیه (برای کسی که می‌خواهد رضاعت را کامل کند) تخفیف داده شد.

این قول دوم همان است که بخاری به آن اعتماد کرده، و به همین دلیل آیه (والوالدات...) را به دنبال آیه (وحملة وفصاله...) آورده. آنچه ابن بطلال ذکر کرده که آیه به معنی الزام است، قول بیشتر علماست. اما برخی نیز گفته‌اند این آیه خبری درباره مشروعیت است، زیرا شیر دادن بر برخی مادران واجب است و بر برخی نه، پس نمی‌توان حکم را به صورت مطلق دانست.

ابن بطلال گفته: بیشتر مفسران گفته‌اند که منظور از مادران در این آیه، زنان مطلقه است. علما اجماع دارند که اجرت شیر دادن پس از پایان عده، بر عهده پدر کودک است. و مادر مطلقه اولویت در شیر دادن دارد، مگر آنکه پدر زنی با هزینه کمتر پیدا کند، یا کودک غیر از مادر شیر کسی را قبول نکند؛ در این صورت مادر به اندازه مزد مثلش مجبور به شیر دادن می‌شود، و این مطابق نظر زهری است.

در مورد زن شوهردار، اختلاف است: شافعی و بیشتر کوفیان گفته‌اند که مجبور نیست فرزندش را شیر دهد. اما مالک و ابن ابی لیلی از کوفیان گفته‌اند اگر زن با پدر کودک ازدواج دارد، مجبور به شیر دادن است.

کسانی که قائلند شیر دادن بر زن واجب نیست، می‌گویند اگر به خاطر حرمت مادری است، پس در مورد زنی که سه طلاقه شده نیز باید واجب باشد، در حالی که چنین نیست. و اگر به خاطر شوهر است، پس اگر شوهر نمی‌تواند او را برای خود به کار گیرد، برای کودک هم نمی‌تواند. البته می‌توان گفت این الزام به دلیل حرمت مشترک (مادری و همسری) است. بسیاری از مباحث رضاع در اوایل کتاب نکاح گذشت. والله اعلم.^۱



۵ - باب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

باب: نفقه‌ی زن، آنگاه که شوهرش ناپدید شود و نفقه‌ی فرزند

توضیح: گفته‌ی او: «باب نفقه زن وقتی که شوهرش غایب باشد و نفقه فرزند»: در این باب، حدیث عایشه در ماجرای هند، همسر ابوسفیان، ذکر شده است. شرح این حدیث پس از چهار باب دیگر خواهد آمد. همچنین حدیث ابوهریره که فرمود: «اگر زنی از دارایی شوهرش خرج کند...» که شرح آن در پایان کتاب نکاح گذشته است.

(نکته): این عنوان و حدیث مربوط به آن نزد نسفی بعد از باب بعدی آمده است.^۱

۵۳۵۹ - حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عَتَبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ ، فَهَلْ عَلَى حَرَجٍ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا قَالَ « لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: هند دختر عتبه آمد و گفت: ای رسول الله، همانا شوهرم ابوسفیان مردی بخیل است، آیا بر من گناه است اگر از مال وی در تغذیه‌ی فرزندان خویش خرج کنیم؟ آنحضرت فرمود: «نخیر، مگر آنچه متعارف است».

توضیح: حدیث عایشه در ماجرای هند، همسر ابوسفیان، شرح آن بعداً خواهد آمد.

۵۳۶۰ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ » .

ترجمه: «ابوهریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: وقتی که زنی از مال شوهرش بدون اینکه شوهرش به او گفته باشد چیزی را ببخشد، شوهرش به اندازه زنش مأجور می شود».

توضیح: یعنی این زن و مرد هر دو به اندازه هم اجر و ثواب دارند زن مأجور است چون مال شوهرش را با اجازه ضمنی او در راه خدا خرج نموده است و مرد هم دارای اجر است



چون برای به دست آوردن این مال زحمت کشیده و این امکان را به زنش داده که جرأت نماید بدون اجازه صریح او مالش را در راه خدا ببخشد.^۱

۶ - باب عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا باب: کار کردن زن در خانه‌ی شوهر خویش

توضیح: گفته‌ی او: «باب کار زن در خانه شوهرش»: در اینجا حدیث علی درباره درخواست خادم از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم توسط فاطمه آمده است. دلیل استفاده از این حدیث این جمله است: «از سختی کار با دستش هنگام آسیاب شکایت کرد». این حدیث قبلاً در اوایل باب خمس آمده و شرحش در کتاب دعاها خواهد آمد. بخشی از مباحث مرتبط در باب بعدی ذکر خواهد شد.

از جمله نکاتی که از این حدیث برداشت شده این است که کسی که همیشه به یاد الله است، نیرویی می‌گیرد که از نیروی خادم بیشتر است، یا کارها برایش آسان می‌شود طوری که خودش بهتر از خادم از پس آن برمی‌آید. بعضی این معنا را از حدیث استنباط کرده‌اند. ولی ظاهرتر آن است که فایده تسبیح برای آخرت است و فایده داشتن خادم برای دنیا، و آخرت بهتر و پایدارتر است.^۲

۵۳۶۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَمَّا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى ، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ - قَالَتْ - فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ « عَلَى مَكَانِكُمْ » . فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدَتْ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ « أَلَا أَدْلُكُمْ عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمْ - أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا - فَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ » .

ترجمه: «علی - رضی الله عنه - گوید: فاطمه - رضی الله عنها - در اثر درست کردن آرد با آسیاب دستی ناراحت شد، در این هنگام اُسرا و کنیزانی را پیش پیامبر - صلی الله علیه

۱- شرح نووی بر مسلم: ج ۷، ص: ۱۲۲.

۲- فتح الباری.



وسلم - آوردند، فاطمه - رضی الله عنها - به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفت (تا از او بخواهد کنیزی را برای خدمت به او بدهد) پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را ندید، ولی عایشه را دید و جریان را به او گفت، وقتی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به منزل آمد، عایشه به او گفت که فاطمه برای چنین کاری آمده بود، همین که عایشه این خبر را به او داد به منزل ما آمد. ما دراز کشیده بودیم، خواستم که بلند شوم فرمود: از جای خود تکان نخورید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد، در بین ما نشست، سردی پاهایش را با روح احساس کردم، فرمود: آیا دعایی به شما یاد ندهم که بهتر از آن چیزی باشد که از من می خواهید؟ هرگاه در رختخواب رفتید، سی و چهار بار بگویید: (الله اکبر) سی و سه بار بگویید: (سبحان الله) و سی و سه بار بگویید: (الحمد لله) فایده این دعا برای شما بیشتر از داشتن یک خادم است».

توضیح: حدیث علی همان است که در باب قبلی آمد، اما متن آن کوتاه تر است. طبری می گوید: از این حدیث برداشت می شود که هر زنی که توان انجام کارهای خانه مانند نان پختن یا آسیاب کردن را دارد، شوهر موظف به انجام آن برای او نیست، چون این کار عرفاً بر عهده خود زن است.

دلیل این برداشت آن است که وقتی فاطمه از پیامبر درخواست خادم کرد، پیامبر شوهرش علی را موظف نکرد که برایش خادم بگیرد، یا خود به انجام آن بپردازد. اگر این کار وظیفه علی بود، پیامبر همان طور که او را به پرداخت مهریه پیش از ازدواج امر کرد، او را به این کار هم دستور می داد. در حالی که پرداخت مهریه پیش از زفاف واجب نیست اگر زن تاخیر را بپذیرد، پس چگونه پیامبر به کاری که واجب نیست دستور داد، اما به کاری که واجب بود دستور نداد؟!

ابن حبیب از أصبغ و ابن ماجشون از مالک نقل کرده اند که خدمت در خانه بر زن واجب است حتی اگر زن از خانواده ای شریف باشد، مشروط بر اینکه شوهر توان مالی نداشته باشد. پیامبر نیز فاطمه را به کارهای درونی خانه موظف کرد و علی را به کارهای بیرونی.

ابن بطلال می گوید برخی علما گفته اند: هیچ دلیلی در آثار نیست که پیامبر فاطمه را به خدمت در خانه وادار کرده باشد، بلکه زندگی شان بر اساس اخلاق نیکو و حسن معاشرت بوده است. همچنین هیچ دلیلی بر اجبار زن به خدمت در خانه نیست، بلکه اجماع بر این است که نفقه زن بر عهده شوهر است.



طحاوی نیز نقل کرده که اجماع وجود دارد که شوهر حق بیرون کردن خادم زن از خانه را ندارد، پس معلوم می‌شود که تأمین هزینه خادم در صورت نیاز بر عهده شوهر است. شافعی و کوفیان گفته‌اند: اگر زن از کسانی باشد که خادم دارد، باید هزینه او نیز توسط شوهر پرداخت شود. مالک، لیث و محمد بن حسن نیز گفته‌اند: اگر زن از خانواده‌ای با منزلت باشد، شوهر موظف به تأمین خادم اوست.

اما اهل ظاهر برخلاف همه این‌ها گفته‌اند: شوهر موظف به فراهم کردن خادم برای زن نیست، حتی اگر دختر خلیفه باشد! دلیل جماعت علما آیه: «و با آنان به نیکی معاشرت کنید» است. اگر زن نیاز به خادم داشته باشد و شوهر از این کار امتناع ورزد، این نیکی در معاشرت نیست.

بسیاری از مباحث این باب در «باب غیرت» از پایان کتاب نکاح در شرح حدیث اسماء بنت ابوبکر آمده است.^۱

این حدیث، اصل بزرگی‌ست در فضیلت ذکر الله عزوجل. در «فقه الأذکار» آمده است: اهمیت و فایده‌ی عظیم ذکر بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست، چرا که ذکر از ارزشمندترین مفاهیم و سودمندترین کارهایی است که آدمی را به خداوند نزدیک می‌کند. خداوند در آیات بسیاری از قرآن کریم بدان دستور داده، و آدمیان را به آن متمایل ساخته و اهل ذکر را با زیباترین و پاک‌ترین تعریف‌ها و تمجیدها ستوده و تحسین نموده است. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اَلَّ ذِكْرِ الْفَجْرِ ۝۱﴾ [الأحزاب: ۴۱].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را فراوان یاد کنید».

و یا می‌فرماید:

﴿فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّوَسَّكَ لَكُمْ اَذْكُرُوْا اَلَّ ذِكْرِ الْكُفْرِ ۝۱﴾ [البقرة: ۲۰۰].

«چون مراسم حج را به پایان رساندید - هم چنان که [فضایل] پدران خویش را [به رسم جاهلیت] یاد می‌کردید و به مفاخر موهوم آنها مباهات می‌کردید، [خدا] را [به عظمت و پاکی] یاد کنید و حتی بیشتر».



و یا می فرماید:

﴿أَلَيْسَ ذِكْرُنَا لِقَايَ أَقْبَىٰ هَذَا وَ جُنُبِهِمْ﴾ [آل عمران: ۱۹۱].

«همان کسانی که [در همه حال] ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده، خدای را یاد می کنند».

و یا می فرماید:

﴿وَلَذِكْرِي أَلْ لَّهُ ۙ وَلَذِكْرَتِ أَ ذَّ أَلْ لَهُمْ مَفْرَةٌ وَأَجْرًا ۚ﴾

[الأحزاب: ۳۵].

«و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند خدا برای [همه‌ی] آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است».

خداوند در این آیات دستور داده که بسیار او را یاد کنند، و این به سبب شدت نیاز بنده به چنین کاری است. نیاز آدمی به ذکر و یاد خداوند از بالاترین نیازمندی‌های اوست و این که آدمی یک چشم برهم زدن نیز از آن بی نیاز نیست، هر لحظه‌ای که بنده در آن عاری از یاد خدا باشد به ضررش خواهد بود و نه به نفعش، و میزان زیان‌مندی‌اش در آن بسیار بیشتر از سودش (اگر سودی قابل تصور باشد) خواهد بود، و به هنگام دیدار خداوند در روز قیامت بر این لحظه که در غفلت از یاد خدا گذشته به شدت پشیمان خواهد شد.

این مطلب از سوی پیامبر ﷺ به اثبات رسیده است، چنان‌که در کتاب شعب الایمان اثر بیهقی، و کتاب الحلیه اثر ابو نعیم از ام‌المؤمنین عائشه رضی الله عنها نقل شده که پیامبر ﷺ فرمودند: «جز این نیست که هر ساعتی که بر فرزند آدم می‌گذرد و او خداوند را در آن یاد نمی‌کند در روز قیامت بر آن زمان از دست رفته دریغ و اندوه خواهد خورد»^۱. سنت سرشار از احادیثی است که نشان‌دهنده‌ی مزیت ذکر، و منزلت والا، و جایگاه برتر، و فزونی عایدات و بهره‌های آن برای مردان و زنانی است که بسیار به ذکر خداوند می‌پردازند.

ترمذی و ابن ماجه و حاکم در حدیثی که حاکم آن را صحیح الإسناد دانسته و ذهبی با او موافقت نموده، از ابودرداء نقل کرده‌اند که رسول الله ﷺ فرمودند: «آیا شما را به بهترین و پاک‌ترین اعمال‌تان نزد پروردگار و مؤثرترین آنها در بالا بردن درجات شما که برایتان از

۱- شعب الایمان (شماره ۵۰۸)، الحلیه (۳۶۲/۵)، علامه البانی در صحیح الجامع (شماره: ۵۷۲) آن را حسن دانسته است.



بخشیدن طلا و نقره و از این که با دشمنان تان رو به رو شوید و گردن آنها را بزنید و آنان گردن شما را بزنند، بهتر است، خبر دهم؟» گفتند بله، ای رسول خدا، [ایشان] فرمودند: «آن، یاد و ذکر خداوند است»^۱.

امام مسلم در صحیح‌اش از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «مفردان سبقت گرفتند و برنده شدند» گفتند: ای رسول خدا! مفردان چه کسانی هستند؟ فرمودند: «مردان و زنانی که بسیار خدا را یاد می‌کنند»^۲.

امام بخاری از ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «مثال کسی که پروردگار خود را یاد می‌کند و کسی که او را یاد نمی‌کند، مثال زنده و مرده است»^۳.

احادیث در این باره بسیارند، که پیش‌تر احادیثی را در فضیلت ذکر بیان داشتیم. در این جا مناسب است مطالبی را که اهل علم درباره‌ی فوائد یاد خدا که ذاکران در زندگی دنیا و آخرتشان آنها را چیده و درو می‌کنند به صورت خلاصه بیان کنم. از بهترین کسانی که دیده‌ام در این موضوع سخن گفته و آن را جمع‌بندی کرده و مجموعه‌ای به هم پیوسته ارائه داده، علامه امام ابن قیم رحمته الله علیه است که در کتاب ارجمندش «الوابل الصیب من الکلم الطیب» چنین کرده است. این کتاب بارهای بار به چاپ رسیده و میان هواخواهان و اهل علم دست به دست می‌گردد. ایشان رحمته الله علیه در این کتاب می‌گویند: در ذکر بیش از صد سود و بهره وجود دارد... سپس شروع به برشمردن بهره‌های ذکر می‌کند، و بیش از هفتاد فایده آن را بیان می‌کند که هر کدام از آن‌ها به تنهایی برای تشویق جان‌ها و تحریک اراده‌ها برای مشغول شدن به ذکر کافی است، و چرا این گونه نباشد در حالی که این همه بهره‌های فراوان و دستاوردهای بسیار [در ذکر خداوند] یکجا شده است؟! موضوع برتر از آن است که توصیف کنندگان آن را توصیف کنند و شمارندگان آن را بشمارند:

۱- سنن الترمذی (شماره: ۳۳۷۷) سنن ابن ماجه (۳۷۹۰) المستدرک (۴۹۶/۱)، و علامه آل‌بانی در صحیح الجامع (شماره

۲۶۲۹) آن را صحیح دانسته است.

۲- صحیح مسلم (شماره: ۲۶۷۶).

۳- صحیح بخاری (شماره: ۶۴۰۷).



فَوَلِّ لِمُفْسٍ مَّا أُفْلَهُمْ مَ قُرَّةَ أَيْ جَزَائِبِهَا لِقَائِهِ ﴿١٧﴾
[السجدة: ۱۷].

«هیچ کس نمی‌داند چه [بسیار] مایه‌ی روشنی چشم‌ها به پاداش رفتارشان برای آنان پیش‌بینی شده است».

برادر و خواهر مسلمانم شایسته است که در این جا یک فایده از فایده‌های ذکر را که امام ابن‌قیم رحمته بیان داشته برای یادآوری کنم و ان‌شاءالله برخی دیگر از این بهره‌ها را برای [گفته و تا حدودی] کامل خواهم کرد. با این توصیه که این کتاب را بدست آورده و از آن بهره ببری. حقیقتاً این کتاب، کتابی سودمند و سرشار از فایده است:

یکی از فواید ذکر این است که شیطان را [از آدمی] دور کرده، و او را مقهور ساخته در هم می‌شکند^۱. خداوند می‌فرماید:

﴿وَمِنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَنْفِيضٌ هُوَ يَنْفُذُهُ هُوَقِي﴾ [الزخرف: ۳۶].

«هرکه از یاد خدای رحمان دل بگرداند، شیطانی بر او می‌گماریم تا هم‌نشینش باشد».

و یا می‌فرماید:

﴿إِنَّ آلِي طُوقًا إِذَا هُمْ فِ مَ لَآئِ تِ ذِكْرُوهْ إِذَا هُمْ مَّصُونٌ﴾ [الأعراف: ۲۰۱].

«کسانی که تقوی دارند، چون وسوسه‌ای از [سوی] شیطان به آنان برسد، [خداوند را] یاد می‌کنند، آن‌گاه ناگهان بینا می‌گردند».

در مسند امام احمد، و سنن ترمذی، و مستدرک حاکم و دیگران با إسناد صحیح آمده که حارث اشعری از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرد که فرمودند: «خداوند سبحان پنج گفته را به یحیی علیه السلام پسر زکریا امر کرد که او بدان عمل کرده و به بنی اسرائیل نیز دستور داد تا بدان عمل نمایند، اما نزدیک بود که یحیی علیه السلام در انجام این کار سستی ورزد، عیسی علیه السلام به او گفت:

۱- بنگر به: الوابل الصیّب (ص: ۸۴).



خداوند تو را امر نموده تا به پنج گفته عمل نموده و به بنی اسرائیل دستور دهی تا بدان عمل کنند؛ حال یا تو این دستور را می دهی و یا خودم آن را انجام می دهم. یحیی علیه السلام گفت: می ترسم اگر تو بر من پیشی بگیری خداوند مرا در زمین فرو برده یا عذابی (دیگر) دهد. سپس مردم را در بیت المقدس جمع کرد، مسجد پر شد، تا جایی که مردم بر پشت بام ها نیز گرد آمدند. یحیی علیه السلام فرمود: خداوند به من دستور داده که به پنج گفته عمل کنم و به شما نیز دستور دهم تا بدان عمل کنید.....^۱ سپس آنان را به توحید، و اقامه ی نماز، و گرفتن روزه، و دادن صدقه امر کرد. آن گاه پنجمین مورد را بیان کرده گفت: «من به شما دستور می دهم که به یاد «الله» باشید، زیرا مثال ذاکر مانند کسی است که دشمن به سرعت او را دنبال کرده، ولی آن شخص وارد قلعه ی مستحکمی گشته و خود را از دست دشمن مصون دارد. به همین منوال انسان تنها با یاد خدا می تواند خود را از شیطان حفاظت نماید...».

علامه ابن قیم رحمته الله این حدیث را این گونه توصیف نموده که حدیثی بلند مرتبه بوده، و شایسته و پرازنده ی هر مسلمانی است که آن را حفظ کرده و در آن بیندیشد.^۲ این حدیث در بردارنده ی فضیلتی والا و بزرگ برای ذکر است و این که شیطان را رانده و آدمی را از دست او نجات می دهد، و بیانگر آن است که ذکر دژی است مستحکم و پناهگاهی است استوار و پابرجا؛ پناهگاهی که انسان تنها با پناه جستن به آن می تواند خود را از شرّ این دشمن سرسخت مصون دارد، بی شک این خود برای ذکر فضیلتی والا است و به همین خاطر ابن قیم رحمته الله می گوید: «اگر در ذکر جز همین یک ویژگی نمی بود، به طور قطع در خور آدمی است که زبانش از ذکر خداوند متعال سست و بی مبالا نشود، و پیوسته شیفته و دل بسته ی ذکر او باشد. زیرا آدمی جز با ذکر نمی تواند خود را از دشمنش حفاظت کند و دشمن فقط از دروازه ی غفلت بر او هجوم می برد. دشمن در کمین آدمی نشسته، هرگاه غفلت کند بر او شیبخون زده و او را در هم می کوبد. اما هر گاه آدمی خدا را به یاد آورد، دشمن خدا عقب نشسته، خوار گشته و سرکوب می شود تا این که همچون پرنده ای ضعیف و ناتوان و یا همچون مگسی می گردد، و

۱- المصنّد (۲۰۲/۴)، سنن ترمذی (۲۸۶۳)، المستدرک (۱۱۷، ۱۱۸، ۴۲۱/۱) و علامه آلبانی در صحیح الجامع (شماره ۱۷۲۴)

آن را صحیح دانسته است

۲- الوابل الصیّب (ص: ۳۱)



به همین خاطر «الوسواسُ الخناسُ» نامیده شده است، یعنی: در سینه‌های آدمیان وسوسه کرده و چون خداوند به یادآورده شود باز پس رفته، و خود را در هم کشیده و پنهان می‌شود. ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «شیطان بر قلب فرزند آدم چمباتمه زده است در نتیجه هرگاه آدمی دچار غفلت و کوتاهی (از یاد خدا) گردد او را وسوسه می‌کند و هرگاه خداوند را به یاد آورد شیطان عقب رفته و دور می‌شود»^۱.

از خداوند متعال می‌طلبیم که ما را از شر ابلیس و شرک او، و هم چنین از تحریک و دمیدن و نفوذ او مصون دارد، بی‌شک خداوند شنونده‌ی دعا و اجابت‌کننده‌ی آن، و نزدیک است.

از دیگر فایده‌های ذکر

هم چنان سخن درباره‌ی بیان فایده‌های ذکر است. پیش‌تر یکی از فواید ذکر را بیان داشتیم و آن این است که: ذکر دژ و سنگری برای مصاحبش در برابر شیطان است. کسی که از ذکر و یاد خدا دست بکشد شیطان هم چون سایه به دنبالش می‌افتد. خداوند می‌فرماید:

﴿وَمَنْ يَذْكُرْ لَّا يَحْزَنْهُ ضَلُوعُ يَدَيْهِ وَلَا هُلَاةٌ مِنْ أَمْوَالِهِ وَلَا هَوْلٌ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ [الزخرف: ۳۶].

«و هرکس که از یاد [خداوند] رحمان غافل شود برایش شیطانی برمی‌گماریم، و آن [شیطان] همنشین او گردد».

آدمی جز با یاد خداوند متعال نمی‌تواند خود را از شیطان مصون دارد. این فایده‌ای والا از فایده‌های متعدد ذکر است. چنان که پیش‌تر بیان کردیم اما علامه ابن قیم رحمته الله در کتاب ارزشمندش «الوابل الصَّيْبُ» بالغ بر هفتاد فایده برای ذکر برشمرده است، ما در این جا برخی از آن فواید عظیم را که ایشان رحمته الله در کتاب مزبورش نقل کرده، بیان می‌کنیم^۲.

از فواید عظیم ذکر این است که شادی و سرور و آرامش و طمأنینه را برای قلب به ارمغان می‌آورد، هم چنان که خداوند می‌فرماید:

۱- الوابل الصَّيْبُ (ص: ۷۲)

۲- بنگر به: الوابل الصَّيْبُ (ص: ۱۰۰ - ۸۴) و (ص: ۱۴۵)



﴿آیِ عَاهُمْ مَا تَمَّ مِ قَلْبُهُمْ بِكِرِ اَلْ اَلْبِ كِرِ اَلَّت مِ لَقَدْ هُبَّ﴾^۱
[الرعد: ۲۸].

«(همان) کسانی که ایمان آوردند و دل‌هایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد. بدانید، دل‌ها به نام خدا آرام می‌گیرند».

این که خداوند می‌فرماید: ﴿تَمَّ مِ قَلْبُهُمْ﴾ یعنی ناآرامی و اضطراب آن را می‌زداید و شادی و خوشحالی و آسایش و آرامش جای آن را می‌گیرد، و این که می‌فرماید: ﴿اَلْبِ كِرِ اَلَّت مِ لَقَدْ هُبَّ﴾ یعنی: زینده و شایسته‌ی اوست که به چیزی جز ذکر و یاد خداوند آرام نگیرد.

در حقیقت ذکر و یاد خدا [مایه‌ی] حیات و زندگی قلب است، ذکر غذای قلب بوده و نیرویی تازه بدن می‌دمد، لذا هنگامی که آدمی آن را از دست داده و از آن غفلت می‌کند همانند جسمی می‌گردد که میان او و غذایش فاصله و مانع افتاده است، در حقیقت قلب بدون ذکر و یاد خدا حیات و زندگی ندارد و به همین خاطر شیخ الاسلام ابن تیمیّه رحمته الله می‌گوید: «ذکر برای قلب به منزله‌ی آب برای ماهی است، حال و روز ماهی به هنگام جدایی از آب چگونه است؟»^۱. از دیگر فایده‌های یاد خداوند توسط آدمی این است که خداوند نیز از او یاد می‌کند، هم‌چنان که خداوند می‌فرماید:

﴿اَذْكُرُونَ اَذْكُرْ كُمْ﴾ [البقرة: ۱۵۲].

«پس مرا یاد کنید تا [من نیز] شما را یاد کنم».

در صحیحین (صحیح امام بخاری و صحیح امام مسلم) از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند متعال می‌فرماید: «هر کس مرا در جان و قلب خود یاد کند، من هم او را پیش خود یاد می‌نمایم، و اگر مرا در ملاء عام و در نزد دیگران یاد کند من هم به نزد جماعت بهتر از آنان از او یاد می‌کنم»^۲.

۱- بنگر به: الوابل الصیّب اثر ابن قیم (ص: ۸۵)

۲- صحیح بخاری (شماره: ۷۴۰۵)، و صحیح مسلم (شماره: ۲۶۷۵)

- از دیگر فایده‌های ذکر آن است که: پاداش و ثواب و احسانی بدان تعلق می‌گیرد که به دیگر اعمال تعلق نمی‌گیرد. این در حالی است که ذکر خدا از آسان‌ترین عبادت‌هاست. بی‌شک حرکت زبان از آسان‌ترین و سبک‌ترین حرکات‌های اعضای بدن است، اگر هر عضو دیگری از اعضای آدمی در شبانه روز به اندازه حرکت زبان حرکت می‌داشت بسیار دچار سختی و اذیت و آزار می‌شد، بلکه حتی چنین چیزی برای آن امکان نداشت با این حال پاداش تعلق گرفته به آن بزرگ و ثواب آن فراوان است.

در صحیحین از ابوهریره رضی الله عنه نقل است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «کسی که روزی صدبار این دعا را بخواند، اَلْاِلٰهَ اِلَّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمُهَيَّمُ الَّذِي لَا يُلٰهُ شَيْءٌ وَلَا اِلَّاهَ سِوَاهُ» (هیچ معبود حقی نیست جز ذات الله که تنها او پروردگار است. شریک و انبازی ندارد، قدرت و ملک تنها برای او است، حمد و ستایش مخصوص او است و بر تمام چیزها توانا است) ثواب خواندن آن برابر است با آزاد نمودن ده برده و صد احسان برایش نوشته می شود، صد گناه از گناهانش محو می گردد، این صدبار دعا به صورت سنگری در می اید که او را در آن روز تا غروب از شرّ شیطان محفوظ می دارد کسی کار بهتری از او انجام نداده است مگر آن کس که تعداد ذکرش از او بیشتر باشد»^۲.

هم چنین در صحیحین به نقل از رسول الله ﷺ آمده است که ایشان فرمودند «کسی که روزی صد بار بگوید: «اَنْ اَلْ وَاَ اَهْ» (خدا را از هر عیب و نقصی پاک می‌دانم و او را ستایش می‌کنم) تمام گناهان او بخشیده می‌شود هر چند به اندازهی کف روی دریا باشد»^۳.

۳- صحیح البخاری (شماره ۶۴۰۵) و صحیح مسلم (شماره: ۲۶۹۱)، هم چنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۱۷۲۵.



در صحیح مسلم از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «گفتن: اِنَّ اِلَّاهَ، وَالْاِلَّاهَ، وَلِاِلَّاهٍ اِلَّاهٌ، وَالْاِلَّاهُ آءٌ» (خداوند را به پاکی یاد می‌کنم و سپاس و ستایش سزاوار اوست و هیچ معبودی جز الله نیست و او از هر چیز ماسوای خود بزرگ‌تر است) را از تمام آنچه که خورشید بر آن طلوع کرده است، (همه‌ی دنیا) دوست‌تر دارم^۱. و احادیث در همین معنا و مفهوم بسیارند.

از دیگر فواید ذکر این که: نهال بهشت است، آن چنان که در حدیث آمده است بهشت دشتی هموار است که خاک آن پاک بوده و آبش شیرین و گواراست و کاشته‌هایش ذکر خداوند است ترمذی از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «آن شب که مرا به اسرا و معراج بردند با ابراهیم علیه السلام ملاقات کردم، فرمود: ای محمد! از جانب من به امت سلام برسان و به آن‌ها خبر بده که بهشت دارای خاک پاک و خوش بو و آب شیرین و گواراست و دشتی (حاصل خیز) است که نهال‌های آن» اِنَّ اِلَّاهَ، وَالْاِلَّاهَ، وَلِاِلَّاهٍ اِلَّاهٌ «می‌باشد» ترمذی می‌گوید: حدیثی حسن غریب است^۲.

امام احمد این حدیث را به نقل از ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت کرده و لفظ آن چنین است: «آن شب که رسول الله صلی الله علیه و آله را به اسرا و معراج بردند با ابراهیم دیدار کرد، ابراهیم علیه السلام گفت: ای جبرئیل این کیست که با تو است؟ جبرئیل گفت: این محمد صلی الله علیه و آله است، ابراهیم علیه السلام به او گفت: به امت بگو برکاشته‌های بهشت بیفزایند؛ بی شک خاک آن پاک و زمینش هموار و گسترده است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کاشته‌های بهشت چیست؟ ابراهیم علیه السلام فرمود: گفتن «لِاِلَّاهٍ وَلِوُجُوهِ اِلَّاهٍ» است. این حدیث شاهی برای حدیث پیشین است^۳.

۱- صحیح مسلم (شماره: ۲۶۹۵).

۲- سنن ترمذی (شماره ۳۴۶۲) آلبانی آن را حسن دانسته و در السلسله الصحیحه (شماره: ۱۰۵) شواهدی نیز در این زمینه آورده است.

۳- المصنوع (۴۱۸/۵).



ترمذی در حدیثی از ابوزبیر از جابر رضی الله عنه نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «هرکس بگوید: «**اِنَّ اِلَّهَ وَاَ اُلهٌ**» برای او درختی خرما در بهشت کاشته می‌شود» ترمذی گفته: این حدیثی حسن صحیح است.^۱

امام احمد در حدیثی از معاذ بن أنس الجهنی رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: «کسی که بگوید: «**اِنَّ اِلَّهَ**» (خداوند بزرگ را از نقصی مبرا می‌دانم) نهالی در بهشت برای او می‌روید».^۲

از دیگر فواید ذکر این است که: برای ذاکر (تبدیل به) نوری می‌شود در دنیا، و نوری برای درون قبرش، و نوری برای آخرتش، و بر پل صراط پیشاپیش او قرار می‌گیرد، قلب‌ها و قبرها به چیزی جز یاد و ذکر خداوند نورانی و روشن نمی‌شوند و این ذکر خداست که هم چون نوری آنها را روشن می‌کند. خداوند می‌فرماید:

﴿اَوَمَ كُنْ هَٰفِیْ عِیْنُهُ وَجَ لَٰذَا هُوَ رَٰی مِ بَیِّنَ اِلَٰهٍ كُمْ هَٰلَهُ وِفِ لَ لَمْ تَلْهَیْ سَبَ اِیْجِ هِ ۝﴾ [الأنعام: ۱۲۲].

«آیا کسی که مرده بود، آن گاه او را زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم که با آن در [میان] مردم راه می‌رود مانند کسی است که وصفش [چنین است که او] در تاریکی‌هاست که بیرون آینده از آن نیست؟».

شخص اول: فرد مؤمن است که از نور ایمان به خداوند و محبت و معرفت و یاد او بهره برده و کمک می‌گیرد و دیگری: فردی است که از خدا غافل بوده، و از یاد و محبت او روی گردان است.

همه‌ی مطلب و اهمیت، و همه‌ی رستگاری در این نور است، و همه‌ی بدبختی و شقاوت در از دست دادن این نور، و به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله به هنگام درخواست از خداوند بسیار این درخواست را مطرح می‌کرد که در تمامی ذرات پیدا و پنهان وجودش نور قرار دهد و او را از هر سو در احاطه‌ی نور قرار دهد و این که ذات و همه‌ی وجودش را نور بگرداند.

۱- سنن ترمذی (شماره: ۳۴۶۵)، آلبانی در صحیح الجامع (شماره: ۶۴۲۹) آن را صحیح دانسته است.

۲- الممسن (۴۴۰/۳).



امام مسلم در صحیح‌اش در باب دعای پیامبر ﷺ در نماز شب از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نقل می‌کند که ایشان ﷺ می‌فرمودند: «بارالها! در قلبم نوری بزرگ قرار ده، و در بینایی‌ام نوری بزرگ قرار ده، و در شنوائی‌ام نوری بزرگ قرار ده، و از جانب راستم نوری بزرگ قرارده، و از جانب چپم نوری بزرگ قرار ده، و از بالای سرم نوری بزرگ قرار ده، و از زیرپایم نوری بزرگ قرارده، و از جلوی رویم نوری بزرگ قرار ده، و از جانب پشت سرم نوری بزرگ قرار ده، و برایم نوری بزرگ قرار ده»، کرب (راوی این حدیث از ابن عباس) گفته است: و هفت کلمه در قلب من است [ولی آنها را فراموش نمودم یا هفت کلمه را در درون صندوقی نگه می‌دارم که اکنون با من نیست و حفظ هم ندارم تا به شما بگویم] تا آن که با بعضی از فرزندان عباس ملاقات کردم و آن فرزند عباس آن کلمات را به من نقل کرد و ذکر کرد: و در عصبم، و گوشتم، و خونم، و مویم، و پوستم نوری بزرگ قرار ده، و دو خصلت دیگر را نیز ذکر کرد - (یعنی بارالها! در استخوان‌هایم در قبرم نوری بزرگ قرارده- یا به روایتی دیگر: و در زبانم و در نفسم نوری بزرگ قرار ده)¹.

لذا ذکر، نوری برای قلب و صورت و اعضای شخص ذاکر است، هم‌چنین نوری برای دنیا و برزخ و آخرت او است.

از دیگر فواید ذکر آن است که: انجام ذکر و یاد خدا توسط آدمی درود و سلام خدا و فرشتگانش را بر شخص ذاکر واجب و قطعی می‌گرداند و کسی که خدا و فرشتگانش بر او درود فرستند بی‌شک همه‌ی رستگاری و پیروزی را از آن خود کرده است. خداوند می‌فرماید:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ ءَاٰنْهٖ اَذْكُرْ وَاَلْ اَلْ ذِكْرَ الْفٰٓءِ ۙ ۙ وَبِخُہٗ بُ كَرَّةٖ وَطٰٓمِرٍ لِّ ۙ ۙ هٗ
اَلْ اَيُّوٰصِلِ لٰهٖ كُؤْم و م لِفَتُّ هٗ لُ ۙ ج كُؤْم م ۙ ل لَم ت اِل اَل ه رِ و ك ن ب ل اَم ۙ هٰذِی
رَجِ م ا ۙ ﴿[الأحزاب: ۴۱-۴۳].

۱- صحیح مسلم (شماره: ۷۶۲) هم چنین فتح الملهم شرح صحیح مسلم، مترجم: عبدالرؤف مخلص، ج ۴، ص ۶۶، انتشارات شیخ الاسلام احمد جام، با اندکی تلخیص. این دعا را می‌توانید در صحیح بخاری، ترجمه: دکتر طاهر لاوژه، ج ۴، حدیث ۶۳۱۶، مؤسسه انتشاراتی حسینی اصل ببینید.



«ای مؤمنان! بسیار خدای را یاد کنید و صبح و شام او را به پاکی بستانید اوست کسی که با فرشتگان خود بر شما درود می‌فرستد تا شما را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی برآورد، و به مؤمنان همواره مهربان است».

فوایدی دیگر برای ذکر

سخن را در خصوص برشمردن برخی دیگر از فواید ذکر و بیان دیگر منافع و دستاوردهای آن برای ذاکرین در دنیا و آخرت ادامه می‌دهیم، و این کار را از خلال آنچه که امام علامه ابن قیم رحمته در کتابش الوابل الصیب بیان داشته انجام می‌دهیم.^۱

از دیگر فواید ذکر آن است که ذکر سببی است برای این که پروردگار بنده‌اش را تصدیق کند، زیرا شخص ذاکر از صفات بزرگی و عظمت خداوند خبر می‌دهد و وقتی که بنده چنین می‌کند پروردگارش او را تصدیق و تأیید می‌کند، و کسی که خداوند او را تأیید کند با دروغگویان محشور نمی‌گردد و امید می‌رود که به همراه راستگویان محشور گردد.

ابن ماجه و ترمذی وابن حبان و حاکم و دیگران از ابواسحاق از اغر ابو مسلم روایت کرده‌اند که او (اغر ابو مسلم) شهادت داد که ابوهریره و ابو سعید خدری رضی الله عنهما شهادت دادند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «هرگاه یکی از بندگان خدا بگوید: «لِإِلَهِ الْوَالِا» ، خداوند متعال می‌فرماید: بنده‌ام راست گفت، هیچ خدایی جز من نیست و منم خدای بزرگ و بلند مرتبه و هرگاه بنده بگوید: «لِإِلَهِ الْوَالِو» [خداوند] می‌فرماید: بنده‌ام راست گفت، هیچ معبودی جز من نیست و من تنهایم و هرگاه بنده بگوید: «لِإِلَهِ الْوَالِو ه ل

ل»، خداوند می‌فرماید: بنده‌ام راست گفت، هیچ معبودی جز من نیست و شریکی ندارم و هرگاه بنده بگوید: «لِإِلَهِ الْوَالِو، لَ لَ لَ و لَ ال» ، [خداوند] می‌فرماید: بنده‌ام راست گفت، هیچ معبودی جز من نیست، ملک و فرمانروایی متعلق به من است و سپاس و ستایش شایسته‌ی من است و هرگاه بنده بگوید: «لِإِلَهِ الْوَالِو لَ و لَ و لَ و لَ ال» ، خداوند می‌فرماید: بنده‌ام راست گفت، هیچ معبودی جز من نیست و هیچ اراده و قدرتی جز به

۱- بنگر به: الوابل الصیب (ص: ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۳۲، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۶۰، ۱۶۴)



خواست و قدرت من وجود ندارد» ابواسحاق می‌گوید: «بعد از این حدیث، اگر چیزی گفت که نفهمیدم، به ابوجعفر گفتم: اگر چه گفت؟ در جواب گفت: اگر گفت: «گفتن این کلمات در زمان مرگ نصیب هر کس بشود، آتش جهنم به او نخواهد رسید» ترمذی می‌گوید: این حدیث حسن است، و حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده است، شیخ البانی گفته: این حدیث صحیح است^۱.

از دیگر فواید آن این است که: کثرت یاد خدا موجب در امان ماندن از نفاق می‌شود زیرا منافقان بسیار کم خدای را یاد می‌کنند خداوند درباره‌ی منافقین می‌فرماید:

﴿وَلِي ذُكُرُونَ أَلْ إِلَّاهِي ل﴾ [النساء: ۱۴۲]

«و خدای را کمتر یاد می‌کنند».

کعب می‌گوید: «کسی که بسیار خدای را یاد کند بری از نفاق می‌شود». و شاید به همین خاطر است که خداوند در اواخر سوره منافقین می‌فرماید که:

﴿يٰٓأَيُّهَا آلِيٰ عَمَّهٖمَا لَتَلُوْهُنَّ أُمُّهُنَّ وَلَ أُولُوْهُنَّ لَمَّ ذٰلِكَ أَلُوْهُنَّ﴾ [المنافقون: ۹].

«ای ایمان آوردگان، اموال و فرزندان‌تان شما را از یاد خدا غافل نکنند؛ و آنان که چنین کنند، زیان کارند».

این آیه بیان‌گر هشدار و گوش‌زدی نسبت به فتنه و محنت منافقین است هم‌آنان که از یاد خدا غفلت ورزیدند در نتیجه دچار نفاق شدند، و پناه بر خدا (از چنین سرانجامی). و در خصوص خوارج از علی بن ابی‌طالب علیه السلام پرسید شد که: آیا آنان منافق‌اند؟ ایشان در جواب فرمودند: «منافقان جز اندکی خدای را یاد نمی‌کنند».

لذا کم یاد کردن از خدا نشانه‌ی نفاق است و بر همین اساس بسیار یاد کردن خداوند موجب در امان ماندن از نفاق می‌شود، و خداوند مهربان‌تر از آن است که قلبی را که ذاکر است به نفاق مبتلا نماید، بلکه نفاق از ویژگی‌های قلب‌هایی است که از یاد خدا غافل است.

۱- سنن ابن ماجه (۳۷۹۴)، سنن ترمذی (۳۴۳۰)، صحیح ابن حبان (شماره: ۸۵۱)، و مستدرک حاکم (۵/۱) و السلسله الصحیحه (شماره: ۱۳۹۰).



از دیگر فواید ذکر آن است که: موجب بهبودی و سلامت قلب، و دارویی برای بیماری‌های آن است. مکحول بن عبدالله رضی الله عنه می‌گوید: «یاد خدا موجب بهبودی، و یاد مردم سبب درد و بیماری است».

هم‌چنین بی‌شک یاد خدا قساوت و تندى قلب را از میان می‌برد، در قلب تندى و نامهربانى‌ای وجود دارد که جز یاد خدا چیزی آن را ذوب نکرده و از میان نمی‌برد. شخصی به نزد حسن بصری رضی الله عنه آمده و گفت: ای ابوسعید از تندى و نامهربانى قلبم به نزد تو شکایت می‌آورم، حسن بصری گفت: «این نامهربانى را با یاد خدا و ذکر او از میان ببر».

از دیگر فواید ذکر آن است که: شخص یاد کننده به آن که از او یاد می‌کند نزدیک شده، و یاد شده نیز با یاد کننده همراه می‌گردد، و این معیت و همراهی، یک نوع همراهی ویژه و خاص است و چیزی جدای از معیت علم و فراگیری عام آن است^۱. این یک همراهی با نزدیک بودن و به همراه داشتن سرپرستی و محبت و یاری و کمک و توفیق است، مانند این سخن خداوند:

﴿إِنَّ أَلَمَ آلِي لُقْطَا وَآلِي هُم مَّهْرُنْ هُنَّ﴾ [النحل: ۱۲۸].

«بی‌گمان خداوند با پرهیزگاران و نیکوکاران است»
و یا می‌فرماید:

﴿وَأَلَمَ لَصِي﴾ [البقرة: ۲۴۹].

«و خداوند با بردباران است»
و یا می‌فرماید:

﴿وَنَ أَلَمَ لَمْ حَرْزِي﴾ [العنكبوت: ۶۹].

«و بی‌گمان خداوند با نیکوکاران است».

۱- معیت یا همراهی الله با بندگان [آنطور که شایسته‌ی الله عزوجل است] بر دو نوع است: معیت عام و معیت خاص. اقتضای معیت عام آن است که الله متعال بر همه‌ی بندگان، کافر و مومن و نیک و بد، با علم و قدرت و تدبیر و سلطان و دیگر معانی ربوبیت، احاطه دارد. آیات بسیاری دال بر این معیت هستند از جمله: ﴿وَهُمْ لَدُمُي﴾ [الحديد: ۴] «و او هر جا که بودید با شمامست». اما معیت خاص، چنانکه از نامش پیداست تنها ویژه‌ی بندگان خاص پروردگار است و به معنای همراهی یاری و تأیید است. آیات بسیاری از قرآن دال بر این معیت است از جمله: ﴿إِنَّ أَلَمَ آلِي لُقْطَا وَآلِي هُم مَّهْرُنْ هُنَّ﴾ [النحل: ۱۲۸] «همانا الله با کسانی است که تقوا پیشه کرده‌اند و کسانی که نیکوکارند». (ویراستار)



برای ذکر کننده در این همراهی بهره‌ی فراوانی وجود دارد، هم چنان که در حدیث قدسی آمده است که: «من با بنده‌ام هستم؛ وقتی که من را یاد کند و لب‌های خود را تکان بدهد». این حدیث را امام بخاری به صورت تعلیق روایت کرده، هم چنین احمد، ابن ماجه، حاکم و دیگران آن را روایت کرده‌اند^۱.

- از دیگر فواید ذکر آن است که: جلب کننده‌ی نعمت‌ها و دفع کننده گرفتاری‌ها و مصیبت‌هاست، هیچ چیز همانند ذکر و یاد خدا نمی‌تواند نعمتی را جلب کرده و مصیبتی را دفع نماید، خداوند می‌فرماید:

﴿إِنْ أَلْفُ فَأَلْفُ﴾ [الحج: ۳۸].

«خداوند از مؤمنان دفاع می‌کند».

دفاع خداوند از مؤمنان به میزان قدرت و پختگی ایمان آنهاست، عنصر تشکیل دهنده ایمان و قدرت آن، ذکر و یاد خداوند است؛ کسی که ایمانش کامل‌تر، و یاد و ذکرش از خداوند بیشتر باشد میزان بهره‌اش از دفاع خداوند از او بیشتر، و نصیب‌اش از آن افزون‌تر است. و به هر میزان از یاد و ذکر خدا کم شود به همان میزان خداوند نیز از دفاع خود از آن شخص می‌کاهد. یاد در مقابل یاد، و فراموشی در برابر فراموشی.

از دیگر فواید ذکر این است که: مداومت و استمرار بر آن نماینده و قائم مقام عبادت‌ها می‌گردد حال فرقی نمی‌کند عبادت بدنی باشد یا مالی، و یا بدنی - مالی باشد، همچون فریضه‌ی حج.

این مطلب به طور صریح و آشکار در حدیث ابوهریره رضی الله عنه آمده است که گفت: فقرای مهاجرین به نزد پیامبر ﷺ آمدند و گفتند: ثروتمندان، درجات بالا و بزرگ و نعمت جاویدان را بردند، ایشان نماز می‌خوانند، هم چنان که ما می‌خوانیم و روزه می‌گیرند، چنان که ما روزه می‌گیریم و اضافه مالی هم دارند که با آن حج می‌کنند، عمره می‌روند، جهاد می‌کنند و صدقه می‌دهند. پیامبر ﷺ فرمودند: «آیا چیزی به شما یاد بدهم که به وسیله‌ی آن به اشخاصی که از شما پیشی گرفته‌اند، برسید و برآیندگان بعد از خود سبقت یابید و کسی بالاتر از شما

۱- صحیح بخاری (۵۷۲/۸)، و المصنوع (۵۴۰/۲)، و سنن ابن ماجه (شماره: ۳۷۹۲)، و مستدرک حاکم (۴۹۶/۱).



نباشد، جز کسی که مثل عمل شما رفتار می‌کند؟» گفتند: بله، ای رسول خدا! فرمودند:
«تسبیح و تحمید و تکبیر (گفتن اِنَّ اللّٰهَ عَلَمٌ ، اَلْهُدًى ، اَلْبَصِيْرُ) را بعد از هر نماز ۳۳ بار بگویند...» تا آخر حدیث. این حدیث را امامان بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.^۱

پیامبر ﷺ این ذکر را جانشین و عوضی برای حج و عمره و جهادی که از دست می‌دهند قرار داد و آنان را مطلع کرد که با این ذکر از ثروتمندان به پیش می‌افتند. وقتی که ثروتمندان این را شنیدند آنان نیز این اذکار را انجام دادند و پرستش و عبادت با این ذکر را بر صدقات و دیگر عبادات‌شان افزودند و در نتیجه دو فضیلت به دست آوردند. فقرا با آنان رقابت کردند و به پیامبر ﷺ خبر دادند که ثروتمندان در کارهای اینان مشارکت می‌جویند و با چیزی که آنان در اختیار دارند بر چیزی که فقرا توانی بر آن ندارند پیشی می‌جویند، پیامبر ﷺ فرمودند: «آن، از فضل خداست که به هر کس بخواهد عطا می‌فرماید».

ترمذی، ابن ماجه، حاکم و دیگران از عبدالله بن بُسر رضی الله عنه روایت کرده اند که گفت: عربی بادیه نشین (به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله) آمده و گفت: ای رسول خدا! (اجرای همه‌ی) دستورات اسلام بر من زیاد و سنگین است، مرا از کاری جامع و فراگیر مطلع گردان که مرا کفایت کند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «به ذکر و یاد خدا مشغول شو.» آن شخص گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله آیا این کار مرا کفایت می‌کند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «(آری، و افزون بر آن به تو می‌دهد).»^۲

پیامبر خیرخواه ﷺ او را به کاری راهنمایی می‌کند که یاری‌گر او در انجام تکالیف شرعی و اشتیاق پیدا کردن به آن، و مشوق او در انجام هرچه بیشتر آن‌ها باشد. لذا وقتی که شخص ذکر و یاد خدا را تکیه کلام خود می‌گرداند خدا را دوست می‌دارد و هرآنچه را خدا دوست می‌دارد آن را نیز دوست می‌دارد، آن‌گاه چیزی به اندازه‌ی نزدیکی جستن (و انجام) تکالیف شرعی و دستورات اسلامی نزدش محبوب نمی‌گردد. پیامبر ﷺ او را به چیزی راهنمایی می‌کند که دستورات اسلام را برایش فراچنگ آورده و انجام آن‌ها را بر او آسان گرداند. ذکر و یاد خدا از بزرگ‌ترین یاوران انجام فرامین الهی است. ذکر، فرامین الهی را محبوب آدمی گردانیده و

۱- صحیح بخاری (شماره: ۸۴۳)، و صحیح مسلم (شماره: ۱۰۰۶)، هم چنین لؤلؤ و المرجان حدیث ۳۴۸.

۲- سنن ترمذی (شماره: ۳۳۷۵)، و سنن ابن ماجه (شماره: ۳۷۹۳) و مستدرک حاکم (۴۹۵/۱).



انجامش را بر او آسان می‌گرداند، و آن را در نظرش لذت بخش می‌نماید تا آن‌جا که مشقت و سختی و دشواری را که شخص غافل از یاد خدا احساس می‌کند، او چنین احساسی را ندارد. هم‌چنین یاد خداوند هر سختی‌ای را آسان کرده، و هر مشکلی را مرتفع نموده، و از بار جان‌کاه مشقت‌ها می‌کاهد، نام و یاد خدا بر هیچ سختی‌ای برده نمی‌شود مگر آن‌که آسان می‌گردد، و بر هیچ حالت طاقت‌فرسایی برده نمی‌شود مگر این‌که آسانی به دنبال دارد، و بر هیچ رنج و مشقتی برده نمی‌شود جز آن‌که از آن کاسته می‌شود، و بر هیچ مسأله تند و حادی برده نمی‌شود مگر آن‌که آن تندی از میان می‌رود، و بر هیچ غم و غصه‌ای بیان نمی‌شود مگر آن‌که گشایشی حاصل می‌گردد، لذا یاد و ذکر خداوند گشایش بعد از شدت و تندی، و آسانی بعد از سختی، و شادی بعد از اندوه است. خدایا از تو می‌طلبیم، و به اسماء و صفات تو تسل می‌جویم که ما را از بندگان ذاکرت قراردهی، و به رحمت خود ما را از راه آنان که روی برگردانده و غفلت می‌کنند محفوظ داری؛ به راستی تو بر هر چیزی توانایی.

۷ - باب خَادِمِ الْمَرْأَةِ

باب: خدمتکار برای زن

توضیح: گفته‌ی او: «باب خادم زن» یعنی آیا داشتن خادم برای زن از نظر شرعی مستحب است یا شوهر ملزم به تأمین آن است؟.

۵۳۶۲ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ مُجَاهِدًا سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ « أَلَا أَخْبَرُكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ ، تَسْبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ » . - ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ - فَمَا تَرَكْتَهَا بَعْدُ ، قِيلَ وَلَا لَيْلَتَ صَفِيْنِ قَالَ وَلَا لَيْلَتَ صَفِيْنِ .

ترجمه: از علی رضی الله عنه روایت است که گفت: فاطمه رضی الله عنها نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم وخواستار خدمتکاری شد. آنحضرت فرمود: «آیا تو را به چیزی خبر ندهم



که بهتر از آن است برای تو، به هنگام خوابیده (۳۳) بار سبحان الله و (۳۳) بار الحمد لله و (۳۴) بار الله اکبر بگو.

سفیان (راوی حدیث) سپس گفت: یکی از اینها سی و چهار بار است. علی رضی الله عنه گفت: پس از فرمودن آنحضرت اینها را ترک نکردم. به وی گفته شد: و نه در شب (جنگ) صفین با معاویه؟ گفت: نه در شب صفین.

توضیح: شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در توضیح این حدیث فرمود: به ما رسیده است که هر کس بر این اذکار مداومت کند، در کارهایی که انجام می دهد (چه کارهای طاقت فرسا و چه دیگر امور)، دچار خستگی و ناتوانی نمی شود.^۱

مسئله: دعوت خدمتکار به اسلام واجب است.

فردی، خدمتکار مرد یا زن دارد که کافر است، آیا دعوت آنان به اسلام بر او لازم است؟

بله: آری، دعوت آنها بر او لازم است، مگر در صورتی که کسی دیگر اقدام به این کار نکند. اما به طور حتم کسی غیر از او این کار را نخواهد کرد. الله تعالی می فرماید: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ». (با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به شیوه ای که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن). (نحل / ۱۲۵)

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هنگامی که معاذ رضی الله عنه را به یمن فرستاد فرمود: «ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ» «آنان را به اسلام دعوت کن». بخاری (۱۴۵۸) مسلم (۱۹).

اسلام به دو صورت گسترش می یابد، دعوت با گفتار و دعوت با عمل، آنگونه که در آغاز دعوت اسلامی گسترش یافت. فضیلت دعوت به اسلام، بر هیچ کس پوشیده نیست، هرگاه فردی توسط انسان هدایت شود، پاداشی معادل ثواب اعمال هدایت شونده

۱- الوابل الصیب: (۱۰۱/۱).



به او می رسد، چرا که راهنمایی به خیر، مانند انجام آن است. رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خطاب به علی رضی الله عنه فرمود: «لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». «اگر یک نفر بوسیله ی تو هدایت شود، برایت از شتران سرخ مو، بهتر است.» بخاری (۲۹۴۲) مسلم (۲۴۰۶).^۱

مسئله: آیا به کار گرفتن خدمتکار زن غیر مسلمان جایز است؟

بدون تردید رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دستور دادند تا یهود و نصاری و مشرکان را از جزیره العرب خارج کنند؛ و فرمودند (لَا خَرِجَ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا) «یهود و نصاری را حتماً از جزیره العرب بیرون بخواهم ساخت و جز مسلمان را در آن اجازه ی اقامت نمی دهم». مسلم (۱۷۶۷)

این احادیث بیانگر این مطلب هستند که عملکرد رسول الله حاکی از آن است که جزیره العرب مختص مسلمانان باشد؛ زیرا وجود یهود و نصاری و مشرکان در این سرزمین خطر ساز خواهد بود.

در روایات صحیح آمده است: (إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَأْزُرَ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرُرُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا) «ایمان در مدینه جمع خواهد شد و به مدینه باز می گردد، آن گونه که مار در سوراخش می خزد و جمع می شود». بخاری (۱۸۷۶) مسلم (۱۴۶)

مادام که این گونه است آوردن کفار و مشرکین به جزیره العرب خطر ساز خواهد بود. اگر وجود کفار در جزیره العرب بین مسلمانان هیچ ضرری هم نداشته باشد همین مقدار کافی است. کسانی که آنان را می آورند با ایشان دوستی و الفت می کنند، چه بسا که با ایشان محبت و دوستی های قلبی و خالصانه خواهند داشت؛ در حالی که الله تعالی فرموده: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ

۱- شیخ ابن عثیمین - کتاب الدعوة - ۵ (۱۶۴/۲-۱۶۵).



بِرُّوحٍ مِنْهُ». «هیچ قومی را نمی یابی که به الله و روز واپسین ایمان آورده باشند در حالی که با کسانی که با الله و رسولش مخالفت کرده اند دوستی نکنند، هر چند آنها پدران یا پسران یا خویشانشان باشند. آنانند که [الله] ایمان را در دل هایشان رقم زده و با روحی از جانب خود تقویشان کرده است.» [مجادله: ۲۲]

(بر اثر معاشرت با کفار) حق در نظر انسان با باطل مشته می شود و فکرمی کند این خدمتکاران برادران او هستند؛ زیرا اینها هم انسان هستند و رفته رفته آنان را برادر می پندارد درحالی که با وجود ایمان رابطه ی برادری برقرار می شود و با وجود اختلاف دینی برادری درکار نیست؛ زمانی که نوح علیه السلام گفت: «إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ» [هود: ۴۵] «پروردگارا! پسر من از خاندان من است و قطعاً وعده ی تو راست است و تو بهترین داورانی»

الله تعالی فرمود: «يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» [هود: ۴۶] «ای نوح او از کسان تو نیست.»

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رابطه ی بین مسلمان و کافر را حتی بعد از مرگ در مورد میراث قطع نمودند و فرمودند: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) «مسلمان از کافر و کافر از مسلمان میراث نمی برد». بخاری (۴۲۸۳) و مسلم (۱۶۱۴)

با توجه به مفهوم این آیات و احادیث، آوردن کفار و مشرکین به سرزمین های اسلامی و ایجاد رابطه، با آنان، معاشرت، خورد و نوش، ایاب و ذهاب و کلیه ی این امور سبب از بین رفتن غیرت در قلوب مسلمین می شود؛ و با آنان دوستی و محبت می ورزند. از همین رو الله تعالی فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ» [ممتحنه: ۱] «ای کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید که نسبت به آن ها اظهار محبت کنید در حالی که به آن حقیقت که برای شما آمده [یعنی قرآن] کافر شدند.»



مسئله: حکم آوردن خدمتکار بدون از ضرورت

پرسش: خانم بنده معلم است، دارای شش بچه هستم، همسرم به شدت از کار معلمی و رسیدگی به بچه ها و کار در منزل خسته می شود، پذیرائی از خویشاوندان و بستگان به خستگی همسرم می افزاید، آیا با این شرایط می توانم خدمتکاری مسلمان را استخدام نمایم تا به همسرم کمک کند؟

پاسخ: ما به شما سفارش می کنیم با این شرایط خدمتکاری را استخدام ننمائید، راه حل این است که همسر شما در منزل بنشیند و فرزندان را تربیت کند، به امور منزل رسیدگی کند و حقوق شما را رعایت نماید، با توجه به شرایطی که شما دارید و در صورتی که همسران به کارش ادامه دهد این مشکلات پیش می آید، کار کردن همسر شما در خارج از منزل هیچ لزومی ندارد. أصلح الله حال الجميع وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.^۱

مسئله: حجاب زنی که خدمتکار است:

پرسش: آیا زنی که در منزل کار می کند باید از ارباب خود حجاب کند؟

پاسخ: بله، باید از اربابش حجاب کند و نزد او خودش را آرایش نکند و با او به خلوت و تنهایی ننشیند، چون عموم دلایل همین مطلب را می گویند؛ زیرا اگر حجاب نکند سبب ایجاد فتنه می شود و همچنین اگر با اربابش تنها باشد سبب می شود تا شیطان بین آنها فتنه ایجاد کند. والله المستعان.^۲

مسئله: حکم انعامی که کارگران و یا خدمتکاران جدا از حقوقشان دریافت می

کنند:

۱- فتاوی انجمن دایمی مباحث علمی و افتا (۳۸۴/۳۸۵/۱۴)

۲- الشيخ ابن باز- فتاوی المرأة، ص (۱۶۱).



از جناب علامه عبدالرحمن بن جبرین سوال شد: من در یک مؤسسه حمل و نقل کار می‌کنم، و میوه جات و سبزیجات را از شهر مدینه به جده یا مکه یا ریاض حمل می‌کنم، وقتی بار را به صاحب بار رسانیدم او مبلغی به در حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ ریال به جهت تقدیر و تشکر بابت سریع آوردن آن به من می‌دهد، البته مدیر مؤسسه نیز از این امر مطلع است.

آیا این پول که به آن انعام می‌گویند، حلال است یا حرام؟

پاسخ: الحمدلله، «بنظر من ایرادی ندارد این پول را که صاحب بار به تو می‌دهد دریافت کنی، مادام که مدیر مؤسسه بدان آگاه است، و صاحب بار با اینکار قصد دارد شما را در سریع رساندن سبزیجات قبل از فاسد شدن آنها و همچنین مراقبت از بار ترغیب و تشویق کند، بنابراین از آنجائیکه به دلیل حفاظت از مال و خسته شدن مستحق آن پول هستی، و از آنسو صاحب بار با رضای خاطر آنرا به تو می‌دهد؛ لذا مانعی بر دریافت آن پول نیست، حتی اگر مقدار آن از حقوق بیشتر باشد؛ هدف از آن تشویق بر سریع آوردن بار و رعایت مصالح آنهاست، والله الموفق»^۱.

۸ - باب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ

باب: مرد در خدمت خانواده خود

توضیح: حافظ گفته است: یعنی اینکه خودش کارهای خانه را انجام دهد.

۵۳۶۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيبَةَ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَا كَانَ النَّبِيُّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ ، فَإِذَا سَمَعَ الْأَذَانَ
خَرَجَ .

ترجمه: عایشه رضی الله عنها می‌گوید: از من درباره اموری که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - در خانه انجام می‌داد، سؤال نمودند. جواب دادم: رسول الله - صلی الله علیه وسلم -



وسلم - در کارهای خانه، همسران خود را کمک می کرد. اما به محض اینکه صدای اذان را می شنید، برای نماز، بیرون می رفت.

توضیح: در جمله «کان یکون» لفظ «یکون» در برخی نسخ نیامده است. کلمه "لم فی" (کار خانه) به فتح میم یا به کسر آن آمده است. ابن تین می گوید: در نسخه ها به کسر آمده ولی هروی به فتح آورده و از آزه‌ری نقل شده که کسر آن خطاست. جمله‌ی «فإذا سمع الأذان خرج» پیش تر با شرح کامل در باب فضل جماعت از کتاب نماز آمده است.

(نکته): تنها در نسخه نسفی، بابی آمده با عنوان: «باب هل لی من أجر فی بنی اُبی سلم» و بعد از آن حدیثی که در باب «وعلى الوارث مثل ذلک» آمده، و آنچه در نزد اکثر راویان هست، راجح تر است.

در کتاب «فروغ جاویدان» آمده است: گرچه تمام صحابه جزو خدمتکاران حضرت بودند، ولی آن حضرت دوست داشتند که خودشان کارهای شخصی خویش را انجام دهند. از عائشه، ابوسعید خدری و حضرت حسن رضی الله عنه روایت است: «کان یخدم نفسه» یعنی کارهای خود را خودشان انجام می دادند. شخصی از عائشه رضی الله عنها پرسید که آن حضرت صلی الله علیه و آله در خانه چه کارهایی انجام می دادند؟ وی اظهار داشت: کارهای خانه را انجام می دادند. لباس ها را خودشان پینه می زدند، خانه را جارو می کردند، شیر می دوشیدند، از بازار خرید می کردند، اگر تسمه کفش کنده می شد آن را می بستند، دلو را می دوختند. شتر را با دست خود قید می کردند و آن را کاه و علف می دادند، با کمک غلام آرد خمیر می کردند^(۱). یک بار حضرت انس بن مالک به محضر ایشان مشرف شد. آن حضرت داشت بدن شتری را با روغن چرب می کرد. در روایتی دیگر مذکور است که شتران زکات را داغ طبی می کرد و در روایت سوم مذکور است که گوسفندان را داغ می کرد^(۲).

۱ - صحیح بخاری، کتاب الأدب و باب ما یکون الرجل فی مهنة أهله.

۲ - این هر سه روایت در صحیح مسلم مذکور است.



یک بار وارد مسجد النبی شدند، دیدند که شخصی در آن آب بینی انداخته، سنگریزه‌هایی برداشته و با دست مبارک خود آن را خراشیدند و مردم را از تکرار این عمل منع کردند^(۱). در دوران خردسالی، خانه کعبه تعمیر می‌شد، ایشان سنگ حمل و در تعمیر آن همکاری می‌کردند^(۲). در بنای مسجد نبوی و مسجد قبا و در حفر خندق، ایشان هم مانند یک کارگر ساده کار می‌کردند. با دست مبارک سنگ حمل و خندق را حفر می‌کردند، چنانکه در جلد اول بیان گردید. در یکی از سفرها، اصحاب کرام گوسفندی ذبح کرده برای پختن آن، کارها را میان خود تقسیم کردند. آن حضرت فرمودند: آوردن هیزم بر عهده من است، اصحاب راضی به زحمت ایشان نشدند، ولی آن حضرت فرمودند: امتیاز و فرق بین خود و شما را نمی‌پسندم^(۳). در یکی دیگر از سفرها تسمه کفش ایشان کنده شد، یکی از صحابه عرض کرد: کفش را به من بدهید تا آن را درست کنم. آن حضرت فرمودند: این یک نوع خودپسندی است که من آن را دوست ندارم. خودم آن را درست می‌کنم^(۴). دو نفر دیگر از اصحاب روایت می‌کنند که یک بار به محضر آن حضرت مشرف شدیم، دیدیم که ایشان مشغول کار بنایی در خانه هستند. ما هم با ایشان همکاری کردیم. در پایان کار برای ما دعای خیر فرمودند^(۵).

انجام کارهای دیگران

یک بار خباب بن ارت رضی الله عنه را به غزوه‌ای فرستادند. در خانه خباب جز زنان، دیگر کسی نبود، آن‌ها هم دوشیدن شیر را بلد نبودند. به همین جهت آن حضرت هر روز به آنجا می‌رفت و برای آنان شیر می‌دوشید. هنگامی که از حبشه برای آن حضرت صلی الله علیه و آله میهمان آمد، صحابه خواستند تا از آنان پذیرایی کنند، ولی آن حضرت اجازه ندادند و فرمودند: این‌ها دوستان مرا در حبشه اکرام و پذیرایی کردند، لذا من خودم این وظیفه

۱- سنن نسائی کتاب المسجد.

۲- صحیح بخاری باب الجاهلیة.

۳- زرقانی ج - ۴ ص ۳۰۴ بحواله سیرت محبوب طبری.

۴- زرقانی / ۴ به نقل از کتاب تمثال.

۵- مسند ابن حنبل ۳ / ۴۶۹.



را انجام می‌دهم. در سال نهم هجری، هیأتی از کفار «ثقیف طایف» به محضر آن حضرت شرفیاب شد. آن‌ها کسانی بودند که در سفر به طایف، آن حضرت را مجروح کرده بودند. آن حضرت آنان را در مسجد اسکان دادند و شخصاً از آنان پذیرایی کردند. کنیزان مدینه به محضر ایشان می‌آمدند و عرض می‌کردند: ای رسول خدا! ما این کار و این مشکل را داریم. آن حضرت به کار آن‌ها رسیدگی می‌کردند. کنیز دیوانه‌ای در مدینه بود. یک روز نزد آن حضرت آمد و دست ایشان را گرفت. آن حضرت فرمودند: ای زن! در هر کوچه‌ای از مدینه کاری داشته باشی، من کار تو را انجام خواهم داد. چنانکه آن کنیز، ایشان را به یکی از کوچه‌های مدینه برد و ایشان به مشکلات آن زن رسیدگی می‌نمودند. عبدالله بن اوفی یکی از صحابه می‌گوید:

«وَلَا يَأْتِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ، وَالْمُسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَّةَ». «با بیوه‌ها و مساکین می‌رفتند و از انجام کارهای آنان عاری نداشتند».

یک بار برای نماز آماده شدند و ایستادند، در همین اثنا یک عرب بادیه‌نشین آمد و دامن آن حضرت را گرفت و عرض کرد: کاری از من ناتمام مانده است و شاید آن را فراموش کنم، لذا بیایید و آن را انجام دهید. چنانکه آن حضرت فوراً با او به بیرون مسجد رفت کارش را انجام داد آنگاه آمد نماز را ادا کرد^(۱).

۹ - باب إِذَا لَمْ يَنْفَقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

باب: «اگر مرد برای خانواده‌ی خود خرج نکند، و بر زن است که بدون این که شوهرش بداند، آنچه را به خود و فرزندان‌ش کفایت کند به گونه‌ی متعارف بگیرد
توضیح: گفته‌ی او: «باب اگر مرد نفقه ندهد، زن می‌تواند بدون اطلاع شوهر از مال او به اندازه نیاز خود و فرزندش بردارد».

۱ - ابوداود کتاب الأدب، بخاری کتاب الصلوة.



حافظ ابن حجر گفته است: مصنف (بخاری) این ترجمه را از مفهوم حدیث گرفته، چون حدیث دلالت بر جواز برداشت زن برای تکمیل نفقه دارد، پس برداشت کل نفقه هنگام امتناع نیز اولی است

۵۳۶۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ ، وَكَيْسٌ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ « خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ » .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: هند دختر عتبه گفت: ای رسول الله! ابوسفیان مردی است خسیس و بخیل، و نفقه ای که کفایت خودم و بچه ام را بنماید به من نمی دهد، مگر اینکه بدون اطلاع او مقداری از مالش را برداشت کنم (آیا چنین حقّی را دارم) پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «به اندازه کفاف خود و بچه ات در حدّ متداول و متعارف از مالش بردار».

توضیح: در این حدیث، (یحیی) ابن سعید قطان است و (هشام) بن عروه هستند. (هند بنت عتبه)، در این روایت با تنوین آمده، ولی در روایت زهری از عروه بدون تنوین «هند بنت عتبه بن ربیع» آمده، یعنی پدرش از بنی عبد شمس بن عبد مناف بود.

در روایتی از شافعی از انس بن عیاض از هشام آمده که هند مادر معاویه بود، و هنگامی که پدرش عتبه، عمویش شبیه و برادرش ولید در بدر کشته شدند، بسیار ناراحت شد. اما در روز احد وقتی حمزه کشته شد، خوشحال شد و شکم او را شکافت، جگرش را بیرون آورد، در دهان گذاشت ولی نتوانست بخورد و بیرون انداخت.

وقتی در فتح مکه، ابوسفیان اسلام آورد، هند ناراحت شد و ریش او را گرفت. اما بعد که پیامبر در مکه استقرار یافت، آمد، مسلمان شد و بیعت کرد.

در آخر مناقب آمده که هند به پیامبر گفت: «ای رسول الله! در گذشته هیچ کس برایم ناخوش تر از اهل خیمهات نبود، و امروز هیچ کس برایم عزیزتر از اهل خیمهات نیست».

پیامبر الله فرمود: «و من نیز چنینم، به الهی که جانم در دست اوست».

سپس گفت: «ای رسول الله، ابوسفیان...»، و داستان ادامه یافت.

ابن عبدالبر گفته هند در ماه محرم سال چهاردهم هجری همان روزی که پدر ابوبکر، ابوقحافه، فوت کرد، درگذشت. ولی ابن سعد در کتاب طبقات روایتی آورده که نشان می دهد



او پس از آن نیز زنده بوده است. در آن آمده که عمر، معاویه را حاکم کرد، و او تا زمان قتل عمر و خلافت عثمان همچنان حاکم بود.

ابوسفیان همراه با دو پسرش، عتبه و عنبسه، نزد معاویه رفت. هند به معاویه نامه نوشت: «پدرت و دو برادرت آمدند، پدرت را بر اسب سوار کن و ۴۰۰۰ درهم بده، عتبه را بر استر نشان و ۲۰۰۰ درهم بده، عنبسه را بر الاغ سوار کن و ۱۰۰۰ درهم بده.» معاویه چنین کرد. ابوسفیان گفت: «گواهی می‌دهم که این نظر هند بوده است.»

گفته شده که عتبه پسر هند بود ولی عنبسه فرزند زن دیگر او، عاتکه دختر ابی ازیهر از قبیلۀ ازد، بود.

در کتاب «الأمثال» از میدانی آمده که هند بعد از فوت ابوسفیان زنده بود، چون نقل کرده اند مردی از معاویه خواست که با مادرش ازدواج کند، اما معاویه گفت: «او دیگر قادر به بچه‌دار شدن نیست.» ابوسفیان در زمان خلافت عثمان، سال ۳۲ هجری، از دنیا رفت.

قوله (إن أبا سفیان): یعنی «ابوسفیان»، که نامش صخر بن حرب بن امیه بن عبد شمس است، شوهر هند (راوی حدیث) بود. پس از واقعه بدر، در قریش به رهبری رسید، در جنگ احد با آنان حرکت کرد و در جنگ خندق سپاه احزاب را رهبری نمود. سپس در شب فتح مکه اسلام آورد، چنان که در بخش «مغازی» به تفصیل بیان شده است.

قوله (رجل شحیح): یعنی «مردی بخیل». پیش‌تر در سه باب قبل، تعبیر «رجل مسیک» آمده بود. در تلفظ آن اختلاف هست؛ اکثر علما آن را با کسره‌ی میم و تشدید سین (مُسَیِّک) بیان کرده‌اند که به قصد مبالغه است. و برخی گفته‌اند به وزن «شَحِیح» است.

نووی گفته: این تلفظ (شَحِیح) از نظر زبان‌شناسی درست‌تر است، اگرچه تلفظ اول در روایت مشهورتر است. ولی خود نووی می‌گوید که دلیلی برای برتری تلفظ دوم نیافته‌ام، چون بسیاری از واژه‌های مشابه، مانند «شَرِیب» (زیاده‌نوش) و «سَکِیر» (زیاده‌نوش الکلی) هم با تشدید رایج هستند. گرچه تلفظ با تخفیف هم نوعی مبالغه دارد، ولی مشدد قوی‌تر است.

در کتاب «النهاية» در بخش «اشخاص» آمده است: در کتاب‌های لغت، رایج‌ترین تلفظ با فتحه و تخفیف است (مَسِیک). اما در کتاب‌های محدثان، تلفظ با کسره و تشدید (مُسَیِّک) رایج‌تر است.



شُحْ یعنی بخل همراه با حرص، و گسترده‌تر از بخل است؛ چون بخل تنها درباره مال است، ولی شُحْ درباره همه چیز است.
و گفته شده: شُحْ حالت دائمی است (مثل طبیعت درونی)، ولی بخل ممکن است موقتی باشد.

قرطبی می‌گوید: منظور هند از صفت «بخیل بودن» برای ابوسفیان، توصیف تمام حالات او نبوده، بلکه فقط رفتار او با خودش و فرزندانش را بیان کرده است، که در خرج کردن برای آنان سخت‌گیر بوده.

و این لزوماً به معنی بخل در همه زمینه‌ها نیست؛ زیرا بسیاری از بزرگان و رؤسا نسبت به خانواده‌شان صرفه‌جویی می‌کنند ولی برای بیگانگان (برای جلب نظر آنان) هزینه می‌کنند. می‌گوییم: در برخی نسخه‌ها از این روایت هند، دلیلی برای گفته‌اش آمده که در ادامه ذکر خواهد شد.

قوله (إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم): یعنی «مگر آنچه در حالی که نمی‌داند، از او می‌گیرم». در روایت شافعی اضافه شده: «به‌طور پنهانی، آیا در این کار گناهی بر من هست؟»
و در روایت زهری آمده: «آیا بر من گناهی هست که از مال او، خانواده‌مان را غذا دهیم؟»
قوله (فقال: خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف): پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «به اندازه نیاز خود و فرزندانت، به‌صورت متعارف بردار.»

در روایت شعیب از زهری که در باب «مظالم» آمده، اینگونه نقل شده: «گناهی بر تو نیست که به خانواده‌ات از مال او، به اندازه عرف غذا دهی.»

قرطبی می‌گوید: واژه «خُذی» (بگیر) در اینجا نشانه جواز و اجازه است، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم در ادامه فرمود: «لا حرج» (هیچ گناهی نیست).

و مقصود از «معروف» همان مقدار شناخته‌شده‌ای است که در عرف به‌عنوان «کفایت» پذیرفته شده است.

او ادامه می‌دهد: گرچه این اجازه از نظر لفظ مطلق است، ولی از نظر معنا مقید است، گویی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: اگر آنچه گفتمی درست باشد، این کار جایز است.



و دیگران گفته‌اند: احتمال دارد که پیامبر صلی الله علیه وسلم از صداقت هند مطمئن شده و نیازی به ذکر قید ندانسته است.^۱

درسه‌ها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر می‌گوید: از این حدیث استفاده شده که:

- جایز است فردی را در غیابش با چیزی که خوشش نمی‌آید توصیف کرد، به شرطی که در مقام مشورت یا شکایت باشد، و این یکی از موارد مجاز برای غیبت است.
- جایز است فردی را با لقب یا کنیه یاد کرد، اگرچه گفته شده این مورد محل تردید است؛ زیرا ابوسفیان بیشتر با کنیه‌اش شناخته می‌شد، نه به قصد بزرگداشت.
- شنیدن سخن یکی از دو طرف دعوا در غیبت طرف مقابل، جایز است.
- اگر کسی به چیزی ناپسند نسبت داده شود، باید عذری برای آن بیاورد تا توجیه کند.

■ شنیدن صدای زن نامحرم برای قضاوت یا فتوا در صورت نیاز، جایز است؛ حتی نزد کسانی که صدای زن را عیب می‌دانند.

- در گرفتن نفقه، سخن زن پذیرفته می‌شود؛ چراکه اگر سخن شوهر ملاک بود، زن باید برای اثبات کم‌بود نفقه، شاهد می‌آورد. مازری پاسخ داده: این فتواست، نه قضاوت.
- نفقه همسر واجب است و مقدار آن به اندازه «کفایت» است. این نظر اکثر علماست. شافعی هم همین را گفته، و جوینی از او نقل کرده است.

■ مشهورتر آن است که شافعی نفقه را بر حسب «مدّ» مشخص کرده است: برای مرد توانگر: روزانه دو مدّ (تقریباً ۱٫۵ کیلو آرد)، برای متوسط: مدّ و نیم، و برای تنگ‌دست: یک مد. این نظر از مالک نیز نقل شده است. نووی در «شرح صحیح مسلم» گفته: این حدیث دلیل بر مذهب ماست.



حافظ ابن حجر می گوید: این حدیث به طور صریح با نظر مخالفان مخالفت نمی کند؛ اما اگر نظر مدّ معیار باشد، باید دلیلی بیاورند. اگر این معیار ثابت شود، می توان گفت پیامبر اجازه داد تا هند آن مقداری را که همسرش کمتر داده، بردارد.

■ در باب وجوب نفقه اهل خانه نیز اختلافاتی ذکر شده است.

حنفیان: نفقه باید مطابق حال زن باشد.

خفاف (از علمای حنفی): نفقه باید بر اساس وضعیت زن و شوهر هر دو باشد.
در «هدایه» آمده که فتوا بر همین است. و دلیل آن، ترکیب آیه «لینفق ذو سعة من سعته» با این حدیث است.

شافعیان: وضعیت شوهر معیار است، بر اساس همان آیه. و این نظر برخی از حنفیان نیز هست.

■ همچنین در این حدیث آمده که: نفقه فرزندان در صورت نیاز واجب است. در نظر شافعیان، ملاک نیاز کودک یا بیماری فرزند است.

■ نفقه خادم زن نیز بر شوهر واجب است. خطابی می گوید: چون ابوسفیان رئیس قوم خود بود، بعید است که خرج همسر و فرزندان را ندهد. پس احتمالاً هزینه خود زن و فرزندان را می داد، اما خرج خادم را نمی داد؛ و زن آن را از مال شوهر برمی داشت، چون خادم بخشی از زندگی زن محسوب می شود.

حافظ ابن حجر می گوید: می توان برای این مطلب به روایت دیگر استناد کرد که زن گفته بود: «آیا می توانم از آنچه برای خانواده مان دارد، غذا تهیه کنم؟»

■ و نیز استفاده شده که نفقه فرزند بر پدر واجب است، حتی اگر فرزند بزرگ باشد؛ ولی گفته شده این مورد خاص است و نمی توان آن را به همه تعمیم داد. شاید مقصود از «پسرانم» تنها برخی از آن ها بوده اند؛ یعنی آن ها که خردسال یا بیمار بوده اند، نه همه فرزندان.

■ و بر اساس این حدیث استدلال شده است که اگر کسی نزد دیگری حقی داشته باشد و نتواند آن را به طور مستقیم استیفا کند، جایز است که بدون اجازه از مال او به اندازه ی



حق خود بردارد. این نظر شافعی و گروهی از علماست و به آن «مسئله‌ی ظَفَر» (دستیابی) می‌گویند. نظر غالب این است که شخص نمی‌تواند از غیر جنس حق خود بردارد، مگر در صورتی که جنس حَقش یافت نشود. از امام ابوحنیفه نقل شده که چنین برداشتی جایز نیست، و نیز گفته شده که برداشتن از جنس حق جایز است، اما نه از غیر جنس آن، مگر اینکه یکی از دو نوع پول (نقدین: طلا یا نقره) به جای دیگری برداشته شود.

از امام مالک نیز سه روایت در این زمینه وجود دارد که هر سه دیدگاه فوق را شامل می‌شود. از احمد بن حنبل هم روایت شده که در هیچ حالتی چنین برداشتی جایز نیست. در کتاب «الأشخاص و الملازمة» پیش‌تر اشاره‌ای به این موضوع شده است.

■ خطابی گفته است: از حدیث هند می‌توان جواز برداشتن از مال شوهر (چه از جنس حق و چه غیر آن) را استفاده کرد، زیرا خانه‌ی انسان بخیل معمولاً تمام نیازهای زندگی مانند خوراک، پوشاک و سایر ملزومات را یک‌جا ندارد، و پیامبر نیز به او اجازه داد تا به اندازه‌ی نیاز خود از مال همسرش بردارد.

وی اضافه می‌کند: گواه این مدعا آن است که هند در روایت دیگری می‌گوید: «در خانه‌ام چیزی نیست که نیازهای من و فرزندانم را کفایت کند.»

گفتم: این گفته دلیلی بر ادعای وی نیست؛ زیرا هند به‌طور مطلق از نبود کفایت سخن گفته، چه از جنس حق باشد و چه از غیر آن. و این که خانه‌ی بخیل چنین است پذیرفتنی است، اما از کجا معلوم که خانه‌ی ابوسفیان هم این‌گونه بوده؟! آنچه از داستان برمی‌آید، این است که خانه‌اش از همه‌ی ملزومات زندگی برخوردار بود، اما او به هند فقط مقدار اندکی می‌داد؛ از این رو هند اجازه خواست که بیش از آن مقدار را، بی‌اطلاع او بردارد.

■ ابن‌المنیر گفته است: این داستان دلالت دارد که صاحب حق می‌تواند از غیر جنس حق خود نیز به گونه‌ای که نیازمند به ارزیابی (تقویم) باشد، بردارد؛ زیرا پیامبر اکرم به هند اجازه داد که به اندازه‌ی نیاز خودش و فرزندانش از مال همسرش بردارد، و این همان تقویم واقعی، بلکه دقیق‌تر از آن است.



■ بر این حدیث همچنین استدلال شده است که زن، سهمی در اداره‌ی امور فرزندان و تأمین نیازهای آنان دارد و نیز بر اهمیت رجوع به عرف در مسائلی که در شریعت مقدار دقیقی برای آن مشخص نشده است.

■ قرطبی گفته: در این حدیث ارجاع به عرف در احکام شرعی وجود دارد، برخلاف کسانی که این را لفظاً انکار می‌کنند ولی عملاً به آن عمل می‌کنند، مانند شافعیان. البته شافعیان فقط در جایی عرف را نمی‌پذیرند که با نص شرعی در تعارض باشد یا دلیلی از نص به رجوع به عرف نرسد.

■ خطابی از این حدیث استنباط کرده که حکم کردن بر فرد غایب نیز جایز است، و در «کتاب الأحکام» بخاری بابی با عنوان «قضاوت بر غایب» آورده و این حدیث را از طریق سفیان ثوری با عبارت «ابوسفیان مردی بخیل است، آیا می‌توانم از مال او بردارم؟» روایت کرده و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «به اندازه‌ی نیاز خود و فرزندان، به‌طور متعارف بردار.»

■ نووی گفته است: گروهی از علما از جمله اصحاب شافعی، با این حدیث استدلال کرده اند بر جواز قضاوت بر غایب، چنان که رافعی نیز در باب قضا بر غایب به داستان هند استناد کرده است و گفته که این قضای پیامبر بر همسر هند در حالی بود که او حاضر نبود. اما نووی این استدلال را رد کرده و گفته: ابوسفیان در آن زمان در مکه حاضر بود و شرط قضاوت بر غایب آن است که شخص یا در شهر نباشد یا پنهان باشد و نتوان او را یافت؛ و این شرط در مورد ابوسفیان صدق نمی‌کرد، پس این واقعه در واقع یک فتوا بوده است نه قضاوت.

برخی گفته‌اند که چون هند گفته «او به من نمی‌دهد»، معلوم می‌شود که ابوسفیان حضور نداشته است، چون اگر حاضر بود، می‌گفت: «او خرجی نمی‌دهد.» ولی این استدلال ضعیف است، چون ممکن است رسم او این بوده که مبلغی را یک‌جا به همسرش می‌داده و اجازه خرج تدریجی می‌داده است.



نووی و سهیلی هر دو تأکید کرده‌اند که ابوسفیان در مکه حاضر بوده و حتی بعضی روایات نشان می‌دهد که او در همان مجلس حاضر بوده است. مثلاً در «طبقات ابن سعد» آمده که: «وقتی هند بیعت کرد و نوبت به بند "سرقَت نکردن" رسید، گفت: من قبلاً از مال ابوسفیان برداشته‌ام، و ابوسفیان گفت: آنچه برداشته‌ای بر تو حلال است.»

می‌توان گفت که داستان چند بار اتفاق افتاده: یک بار هنگام بیعت هند، که آنجا سخن از گذشته بوده، و بار دیگر هنگام سؤال درباره‌ی آینده و حکم آن. اما این قول با روایتی که ابن منده آورده و در آن هند با عثمان بن عفان برای بیعت رفت و پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود: «بیعت کن که دزدی نکنی» و او گفت: «من از شوهرم دزدی می‌کنم» و سپس ابوسفیان گفت: «آنچه تر است برای تو حلال است، اما خشک نه»، سازگار نیست.

ابو نعیم گفته که عبدالله (راوی) در این روایت منفرد بوده و او ضعیف است. ابتدای روایت نشان می‌دهد ابوسفیان حاضر نبوده، ولی انتهایش بر حضور او دلالت دارد. می‌توان فرض کرد که او جداگانه به پیامبر مراجعه کرده یا پیامبر برای داوری او را احضار کرده است. شواهدی هم در «مستدرک حاکم» آمده که ابوسفیان به هنگام شکایت همسرش در دسترس بوده و از او اجازه خواستند.

بنابراین، به نظر می‌رسد که بخاری با نقل این روایت، قصد نداشته است که این ماجرا را نمونه‌ای از قضاوت بر غایب معرفی کند، بلکه تنها از آن برای اثبات جواز قضاوت بر غایب - اگر این مورد خاص، مصداق آن نباشد - استفاده کرده است.

■ نتیجه‌ای فقهی که از این اختلاف برمی‌آید این است که اگر پدر از خرج دادن به فرزند صغیر خود خودداری کند یا غایب باشد، آیا مادر بدون اجازه قاضی می‌تواند از مال پدر بردارد یا وام بگیرد و خرج فرزند کند؟ دو دیدگاه وجود دارد که بر اساس این داستان هند، اگر آن را فتوا بدانیم، نیاز به اجازه قاضی نیست؛ ولی اگر آن را حکم قضایی بدانیم، نیاز به حکم قاضی دارد.

■ و از جمله دلایلی که می‌توان آورد که این ماجرا حکم قضایی بود نه فتوا، این است که پیامبر به صراحت به صورت امر فرمود: «بگیر»، و اگر فتوا بود می‌فرمود: «اگر بگیری،



ایرادی ندارد.» و نیز اکثر رفتارهای پیامبر جنبه‌ی قضایی داشت. ان شاءالله، دیدگاه‌های فقهی در باب «قضاوت بر غایب» در کتاب «احکام» خواهد آمد.

تذکر: برخی در استدلال بخاری با این حدیث بر مسأله‌ی «ظفر» (تملک مال ظالم توسط مظلوم در صورت ناتوانی از گرفتن حق از راه قضا) در کتاب «الاشخاص» اشکال کرده‌اند، زیرا بخاری آن‌جا این حدیث را در باب «قصاص مظلوم اگر مال ظالمش را یافت» آورده و نیز از آن برای جواز قضا بر غایب استفاده کرده، در حالی که استدلال بر ظفر فقط زمانی ممکن است که داستان هند جنبه‌ی فتوا داشته باشد، و استدلال بر قضا فقط در صورت قضایی بودن ماجرا ممکن است. پاسخ آن است که هر حکمی که از شارع صادر شود، در حکم فتواست برای موارد مشابه؛ پس می‌توان از این ماجرا برای هر دو مسأله استدلال کرد. والله أعلم.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: داد واهی و دکه‌های آن فقط سی و احوکات اکسی که به اوست کرده‌اند شش کتبی که در لای می‌ورد و لوراد نو دارد که هپاره ست زخیک لیس خ بگی دای راح اوست که داد واهی کتبی و د و بگی ردای ل ج و ا شتبی سلت که فنت ه م بل و فنی ا نو پی و امر ﷺ آود و فلو ت: ا و و : دابل و فنی ات م رب م خلی سوت و م خوارج و و فرنودم و بل و لودا ه کتبی ن می ده دا گ ر آ که و د م دو ال ل ع لقا ا وولا ع و ردارم و ف ر وود: «لو ع ورف و ب لدا ه فیا و و د فرن د ت ب ردار ب خ ل تصف ت ک و بی ده س ت که ف ب مش و و ه رش ن سرت دادا اما لارا؟ هف ع داد واهی و دلی عنی می و ملت ح ی ع فرنودش را بگی رد و ا و د فرن د ی ع فح ظل کتبی دای و بلور وود و ا ج و ب س ل و ت ک و ه ف و و م خ ا ر ج ه م ر ف ر ن د ا و د ر ا د ر ح ط ب م ر ط و ط ل ع ر ف و دو ف ل ر ا و ف و ی ط ت ا ه ی ن ح ل د ا ه م ا ف ی م ک ه ال ب ع ا : م ف ر ح ل د :

﴿وَأَلَىٰ إِذَا لَقِيَ هَالِكٌ سِفْهُمَا لِيَعْلَمَ مَا لِي عَقْبُهُمْ وَكُذِّبَ لِي لِكُلِّ هَامٍ ۖ﴾

[الفرقان: ۶۷]



و آنان که چون انفاق می‌کنند، زیاده‌روی نمی‌نمایند و بخل نمی‌ورزند، و انفاقشان همواره میان این دو حالت، در حدّ اعتدال است.

کسی که درمیچه بخ نتمت میپر اپروت مهت ولا ب مش خسیکت ولای ی لوفت
حق ع را داربش کئی تببردا لاکه فیندن دیو: ال شش کئی تک رکئو مشووه رشت
مخارج او بله داده کئیست اهی نهی کئیفود. مروو: ال و او را طو کئو مشووه رش را
بخی لذیبت منخ فرمو و بل کئوه آ جو کئوه او واهو لوفت خو عووت مروو: ال
سرخ ع رلکئی د و او را رانی می ن مود و فرمود: «لر عورف موهلودا ه خوا وود و
فرن د تببردار» علی حقیقت ح او می کئیست ا جله:

چلبود محتربرا داد واهی و وفیت حو وی ع التوبموشورلیکئوکلو
محترت درقلابشکعلت درن ککس مېشل ککعت ولولوی مری د امېوه م ضروع و وفیت
ح را دارد او انق داد واه محفل ده ن دارد.

نکته دیگر که اعلیٰ حوی شبر هئوت مویش و وت علو سلوت کئو حقوه وتولم
مخارج و فرنتلد عُر فب طلا ده نیاش انتبر مریس پیرت لا واده واجب
سلت احتی ار ود تشریق بنجل بھوا موبور مورد واجب سلوت کئو حقوه اش را
بدده.

[illegible]



الی حیث لقی برهت مئش وککە ا ارکس مئفقە ی رهق ا وود رالو
 عُرف وەلدا ه کفلی ن دەت آ ه ا مئ ولف دلر عُرف وەلدا ه ه ا شروا تئبو دو
 ال ل عس پ مئتا ا ه و ا : ا پ د ا ز و د ا ل ل و س پ م و ت ب د ل و د و ل ل و ن د ل و د و ه و ف ق و ی
 ن م ی کف ن ککە ا ج ا ه د ه ی ن د ه د ل ی ع ی مئ و ل ا ب د ا ه ه و ا و و د ف ر ن و د ل ع ا
 جی ب ش و ه ر ش ی ا ا ا و ر ن د و و پ و ب ر د ا ر د . ح ا ن ی پ م و و ع ط و ر ح م و ش و و د ککە
 ح س ت س ی ه ا ت و م ا س ی جی ب س ت ا ک ا ر س ل ت و س ی د ل ک ا ر م ی کف ن د ا د ر جی ح و ا : ن ل و
 ا ک ا ب ر ا ح س و ج و ککە ب ا ف ت ب خ ی ا م ا ز س ی ب ل ل ا ب و د ر ا و س و ب کف ن د ا ل ی
 ی ک ا پ ر ا ح س ک ب س ت ا ک ا ر س ل ت ج ی م ی ش د ؟ م ی ل و ی : ی و ر ا ی و ر م و ل ا ه
 ف ی ق ب ا ل ی م و و ع ف ا و ت د ا ر د ا د ی ح ش ف ی ق ت ا ه ه ا ض ر و ر ط ر ح م ی ش د و
 ی ت س ر ر ی ر ش س ل ت ک و م و و ر ت م و ل ا ه م و ک و ر ر ا ج ی ل ی م ی ا ر د ل و د و ه م و ه م و
 م ی ه ی ک ف ل ت ه م و ف ل ن و ی س و ت م و ر ا و و ا ج و ب س ل و ت ک و ه ی ق و ه ه م و ر ش ر ا
 ب د ه م ل ر ل ف ی س ت ا ک ا ر ک ه ی ا ف ه ر و و و و ط ر و ح خ س و ت و ت و و ت آ ب و ه ل و ل و
 م د ر ه ا D ا ر د ی ل ی م ج ا ر ز ق و ی ل ی و خ و ق ی ی و ی ط و ر ش و و د ا ه ل ل ی
 م و و : ا ل ع ر م و و د ه س ل و ت : «أَذِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ»^(۱) ی ع ن ی :
 «ا م ل ا ت ر ب ل م ک س ی ککە آ ر ب ل ت و م ی ی ا ر ب ا ا ر د ا ر م ک س ی ککە ب ت و ی ل و ت ک و ر د ه
 س ل ت ی ل ا ت ک .» ع م ا ل ی م ل ا ب ع ن و ا م ل ا ه م ط ر ه ا د م ی کف ن و د ل ی ع ن ی ا و ر
 ک س ی ب ه م ل ی ا ب د ک ا ر ی ع م س ت ح ف ل ت ی ل و ا م و ی و ل و د آ ر ا د ر ق و ا ن س ی ق ا ک و ا ر
 و ج ر ا ی ع ر د ا ر ح ا ی ر ی س ل و خ ع ط و س ل و ت ک و ب ر ه ی ق آ ه : د ر ح ی ل و ل
 ف ی ق ه و ا ج ب ت ط ر ا د ن D ا ر د ا ا و ا د ی ل و ی س ی ق ل ک ا ر ت ب ف و ی ل و ف ر م و و د ه ع و ا م ف ر ا ط و ز
 م و : ا ل ع ج ی خ س ت ک ه ر م و د ب م ک س ی ککە ب ت و ی ل ا ت ک ر د ه س ل ت ی ل ا ت ک و «ا

(۱) این حدیث، طرق و شواهد زیادی دارد که پیش تر بان شد.



بلکہ بحث نہ تھی، اموا: موضع جس تکہ ا ل ی م ج ا ر قضوی و حقوقی لاجواموی شہود.

نکتہ: ہمچنین، از این حدیث؛ جرح و تعدیل راویان دانسته می شود.

جهت پالایش احادیث علم بسیار بزرگ دیگری پیدا شده و قواعد و پایه‌ها محکمی برای آن گذاشته شد، و مقیاس و معیار دقیقی برای آن گذاشته شده است که احوال و اوضاع راویان از جهت اطمینان و یا تضعیف آنها کنترل می شود، که آن هم «علم جرح و تعدیل» نام دارد، که در میان هیچ ملت و امتی نظیر و شبیهی ندارد. از این علم سه سوال پیدا می شود:

اولاً: آن راوی و روایت کننده‌ای که حدیثش قبول می شود کیست؟

دوماً: چگونه و چطور به آن راوی اطمینان و اعتماد می شود؟

سوماً: زمانی که بین اطمینان به راوی و تضعیف وی تعارضی رخ دهد چاره

چیست و چه چیزی باعث این تعارض شده است؟

جواب این سوال‌ها:

اولاً: حدیث‌شناسان صفات معین و مشخصی را تعیین کرده‌اند که هر زمان این

صفات در فردی معین همزمان جمع شوند روایت او قبول است و به حدیث او استدلال می شود.

جمهور ائمه‌ی حدیث و فقه اتفاق نظر دارند که راوی حدیث زمانی به روایتش استدلال می شود که عادل و دارای حافظه‌ی خوب و هوشیار باشد. و به طور مفصل باید راوی حدیث مسلمان، بالغ، عاقل، و از اسباب فسق و چیزهایی که مروت و جوانمردی را از بین می برد به دور باشد، هوشیار باشد و دچار غفلت نگردد، دارای حافظه‌ی خوب باشد، برای نوشته‌هایش بسیار با دقت و هوشیار باشد. و اگر چنانچه بجای لفظ حدیث، معنی آنرا روایت می کند علاوه بر شرایط ذکر شده باید به آنچه



باعث تغییر در معنی می شود عالم و آگاه باشد. خلاصه آنکه راوی دو شرط عدالت و حافظه را جمع کرده باشد.

دوماً: زمانی به راوی حدیث اطمینان می شود که عدالت او در میان مردم پخش شده باشد، و یا اینکه در میان اهل علم به خیر و نیکی شهرت داشته باشد، و یا اینکه یک یا چند فرد عالم و دانشمند ایشان را تایید و عدالت ایشان را قبول کنند. و حافظه و هوشیاری او به وسیله ی مقایسه کردن روایت او با روایت کسانی که مورد اعتماد و باور هستند معلوم و مشخص می شود.

تجریح راوی و تضعیف او جز با ذکر دلیل قبول نمی شود، چون تجریح راوی با یک چیز حاصل می شود، و ذکر و بیان آن مشقتی ندارد. با اینکه مردم در مورد اسباب و علل آن اختلاف نظر دارند.

سوماً: زمانی که در مورد یک راوی معین در مورد عدالت و یا تضعیف آن بین جارحان راوی اختلاف وجود داشت، تضعیف وی انتخاب می شود، هر چند کسانی که او را عادل می دانند زیاد باشند، البته به شرطی که علت جرح توضیح داده شود و جمهور علما نیز این نظریه را قبول دارند. چون کسی که به علم جرح آشنایی دارد از کسی که به عدالت آگاهی دارد علم بیشتری دارد که او از آن خبر ندارد، کسی که از عدالت راوی بحث می کند ظاهر حال او را می بیند، ولی کسی که عیب و ایراد راوی را بررسی می کند از درون او خبر می دهد که این یک شرط مهمی می باشد. حدیث شناسان عیب و جرح راوی را قبول نمی کردند مگر اینکه کاملاً توضیح داده شود و آن را کاملاً بیان کنند.

«این علم از عصر اصحاب به بعد، مورد استفاده قرار گرفته است، از اصحاب: ابن عباس (متوفی ۹۶) و انس بن مالک (متوفی ۹۳)، و از تابعین: شعبی (متوفی ۱۰۴) و ابن سیرین (متوفی ۱۱۰) و در اواخر عصر- تابعین اعمش (متوفی ۱۴۸) و



شعبه (متوفی ۱۶۰) و مالک (متوفی ۱۷۹)، و از اتباع تابعین ابن مبارک (متوفی ۱۸۰) و ابن عیینه (متوفی ۱۹۷) و عبدالرحمن بن مهدی (متوفی ۱۴۸) عموماً این علم را در جهت رد و قبول روایت‌ها به کار گرفته‌اند، و یحیی بن معین (متوفی ۲۳۳) و امام احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱) در تألیفات خود قله‌ی رفیع این علم را نشان داده‌اند. و از کتاب‌های بسیار مفصل و جامع جرح و تعدیل «طبقات ابن سعد» زهری بصری (متوفی ۲۳۰) می‌باشد که پانزده جلد است. این کتاب بعد از چند قرن توسط امام سیوطی تلخیص گردیده و به نام: «إنجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعد» نامگذاری گردیده است. و علی بن المدینی (متوفی ۲۳۴) در تاریخش که ده جلد است و همچنین امام بخاری (متوفی ۲۵۶) در تاریخ‌های سه‌گانه‌ی خود، و ابوحاتم رازی (متوفی ۳۲۷) در کتاب «جرح و تعدیل» و ابن حبان (متوفی ۳۵۴) در کتاب «اوهام اصحاب التواریخ» که ده جلد است، مفصل از جرح و تعدیل راویان بحث کرده‌اند، و امام ذهبی (متوفی ۷۴۷) نیز کتاب «میزان الاعتدال» را در جرح و تعدیل راویان تألیف نمود، و ابن حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲) با تألیف کتاب «لسان المیزان» آن کتاب را مرتب و مهذب ساخته است.^۱

تعریف جرح و تعدیل^۲:

۱- تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث؛ استاد عبدالله احمدیان، ص ۱۵۵.

۲- جمهور ائمه‌ی حدیث و فقه، نظرشان بر این است که: شرط اعتبار داشتن روایت این است که راوی اولاً: عادل باشد، یعنی دارای صفات عادل باشد و ثانیاً: ضابط باشد، بعبارتی به نسبت آنچه که روایت می‌کند ضابط باشد.

تفصیل این دو صفت این است: راوی باید مسلمان، بالغ، عاقل، سالم از موارد فسق و بدور از موارد شکننده‌ی جوانمردی و مردانگی باشد و [در هنگام گرفتن حدیث از شیخ] هوشیار باشد و سهل انگاری نکند و اگر از حفظ روایت می‌کند حافظ باشد و اگر از روی کتاب و یا نوشته روایت می‌کند [تا مرحله‌ی روایت] آن را پاراسته باشد و اگر از روی معنی، حدیث را روایت می‌کند شرطش این است که به موارد غلط انداز معانی، آگاه باشد. حال برای آنکه این دو ویژگی در راویان حدیث مورد بررسی قرار گیرند تا از وجود یا عدم آن دو صفت در آنها اطلاع حاصل شود. ائمه‌ی حدیث قواعد و اصولی را وضع نموده‌اند که با توجه به آن قواعد می‌توان این مسئله (یعنی عدالت و ضابط بودن راوی که خود باعث مشخص شدن مقبول یا مردود بودن روایشان می‌شود) را در موردشان بررسی نمود، به این قواعد و اصول علم



جرح:

الف) تعریف: یعنی راوی حدیث به چیزی که باعث مردود شدن روایتش است وصف می شود، حال این امر با اثبات وجود صفتی در وی باشد که موجب رد روایت است، یا نفی صفتی از او باشد (که وجود این صفت خود باعث مقبول بودن روایت است)، مثلاً در باره ی او گفته شود:

او کذاب است، یا فاسق و یا ضعیف است^۱، یا او ثقه نیست (لیس بثقة)^۲ و یا مورد اعتبار نبوده و یا حدیث او نوشته نمی شود.

ب) جرح به دو قسمت تقسیم می شود: مطلق و مقید.

۱ - مطلق: یعنی راوی بصورت مطلق با وصف جرح توصیف می شود بدون اینکه به وصف خاصی که بیانگر جرح باشد مقید شود، بنابراین او در این وضعیت در همه ی احوال و به طور کلی قած و عیب دار خواهد بود.

۲ - مقید: یعنی راوی با وصف جرح توصیف می شود ولی این وصف مطلق نیست بلکه به نسبت شیء معینی است، مثلاً ذکر می گردد که روایت او از فلان شیخ یا طائفه (معیوب است) یا همانند آنها، بنابراین او فقط به نسبت آن شیء که در موردش وصف شده قած و عیب دار خواهد بود نه سایر موارد دیگر.

جرح و تعدیل گویند. و علماً تصنیفات زیادی را در بیان جرح و تعدیل راویان دارند از جمله؛ «تاریخ الکبیر» بخاری، «الجرح و التعدیل» ابن ابی حاتم، «الکامل فی الضعفاء» ابن عدی، «میزان الاعتدال» امام ذهبی که کتاب خاص در مورد راویان ضعیف و متروک است، «تهذیب التهذیب» ابن حجر رحمهم الله تعالی. (نگاه کنید به: مقدمه ابن صلاح؛ ترجمه آدم غلامی، نوع بیست و سوم، و تیسیر مصطلح الحدیث، ص ۱۳۰).

۱ - در اینجا صفتی به راوی نسبت داده شده که موجب مردود شدن روایتش می شود.

۲ - در اینجا صفتی از راوی نفی شده که با نبود آن صفت، روایتش مردود خواهد شد.



مثلاً این گفته ی ابن حجر در «التقریب» در باره ی زید بن الحباب - که مسلم نیز از وی حدیث روایت کرده: او فردی صادق است ولی در حدیث ثوری خطا کرده است؛ بنابراین روایت وی از ثوری ضعیف محسوب می شود نه در بقیه افراد.

و یا گفته ی مؤلف کتاب «الخلاصة» در باره ی اسماعیل بن عیاش، که گفت: امام احمد و یحیی بن معین و بخاری او را در روایتهایی که از اهل شام داشته ثقه دانسته اند، ولی وی را در مورد روایتهایش از اهل حجاز تضعیف کرده اند، بنابراین احادیث روایت شده ی وی از اهل حجاز ضعیف محسوب می شوند ولی از اهل شام چنین نیست.

و یا مثلاً هرگاه در مورد راوی گفته شود: «او در احادیث صفات ضعیف است»، ولی او با این وصف در سایر احادیث (غیر صفات) ضعیف محسوب نمی شود. اما اگر هدف از مقید کردن او (مجروح) به یکی از اوصاف جرح فقط به این دلیل باشد تا ادعای کسانی که او را در آن وصف مقید ثقه دانسته اند نقض شود، در اینصورت مانعی نخواهد بود که او را در بقیه روایتهای دیگر نیز ضعیف بدانیم.

ج) جرح دارای چند مرتبه است:

- بالاترین آن: الفاظی هستند که بر نهایت و بلوغ جرح دلالت دارد مانند: کذابترین مردم (أكذب الناس)، یا رکنی از دروغ (رکن الکذب).
- بعد از آن، الفاظی هستند که بر مبالغه دلالت دارد مانند: کذاب، وضاع و دَجَّال.

- و پایینترین آن الفاظی مانند: سست یا ضعیف^۱، یا بد حفظ (سوء الحفظ) هستند، یا گفته شود: در باره ی او بحث و جدلهایی است (فيه مقال).

۱- ضعیف ضد قوی است، و شامل هرکسی می شود که طعنی در وی از ناحیه ی ضبط یا عدالتش موجود باشد.



و البته ما بین آنها مراتب معلوم دیگری نیز وجود دارد.^۱

د) برای قبول جرح پنج شرط لازم است:

۱- جرح (راوی) بایستی از طرف شخصی عادل صورت گیرد؛ بنابراین از فاسق پذیرفته نمی شود.

۲- باید از طرف شخصی هوشیار باشد؛ و لذا از فردی کند ذهن یا سبک مغز چیزی قبول نمی شود.

۳- باید توسط شخصی که به اسباب جرح آشناست صورت گیرد؛ پس از کسی که با موارد قած شدن راوی آشنایی ندارد، پذیرفته نیست.

۴- باید علت جرح بیان شود، بنابراین جرحی که مبهم باشد قبول نیست، مثلاً فرد جراح فقط به الفاظی مانند: «ضعیف» یا «حدیث رد می شود» اکتفا نکند، بلکه سبب جرح را بیان کند تا علت آن مشخص شود؛ زیرا ممکن است بسیاری اوقات راوی به سببی جرح شود که مقتضای آن نباشد، و این قول مشهور علما است. ولی حافظ ابن حجر رحمه الله جرح مبهم را نیز معتبر می داند، مگر در مورد کسیکه عدالتش برای وی مشهور باشد، که در این صورت جرح او جز با بیان علت آن قبول نمی شود. و این همان قول راجح است خصوصاً اگر فرد جراح از ائمه این علم باشد.^۲

۱- بعنوان مثال یکی از این مراتب اینست که راوی با صفتی بیان می شود که بیانگر متهم شدن وی بر دروغ باشد، مانند: «فلان متهم بالكذب» (فلانی به دروغ گفتن متهم است)، یا: «یسرق الحدیث» (حدیث می دزدد)، یا: «متروک الحدیث»، یا: «لیس بثقة» (مطمئن نیست). و یکی دیگر از این مراتب اینست که راوی، به عدم کتابت حدیث از وی بیان شود، مانند: «حدیث فلانی نوشته نمی شود»، یا: «روایت کردن از او حلال نیست»، یا: «ضعیف جداً». (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص ۱۳۲).

۲- یعنی جرح مبهم پذیرفته است به ویژه اگر جرح از سوی یکی از ائمه ی علم جرح و تعدیل باشد، اما بیان علت جرح روای وقتی لزوم پیدا می کند که فرد مجروح (متهم شده) عدالتش شهرت یافته باشد؛ که در این مورد بیان سبب جرح راوی ضروریست و بدون بیان آن ادعای جرح پذیرفته نیست.



۵- جرح نباید بر کسی وارد شود که عدالت وی با تواتر اثبات شده باشد و یا امامت وی مشهور است. مانند افرادی همچون نافع، و شعبه و مالک و بخاری، لذا جرح در مورد آنها و یا امثال آنان پذیرفته نمی شود.

تعدیل:

(الف) تعریف: راوی با صفاتی توصیف می شود که به موجب آن اوصاف، روایتش قبول می گردد؛ از جمله: اثبات صفتی که بیانگر مقبولیت روایت وی است، یا نفی صفتی از او که بیانگر مردود بودن روایت است. مثلاً گفته شود: او ثقة^۱ است، یا قوی است، یا اشکالی بر وی نیست (لا بأس به)، یا حدیثش رد نمی شود.

ب) تعدیل به دو نوع تقسیم می شود:

مطلق و مقید.

۱- مطلق: یعنی راوی بصورت مطلق با وصف تعدیل ذکر می شود بدون اینکه فقط به یکی از اوصاف تعدیل مقید شود. بنابراین چنین بیانی از راوی موجب خواهد شد که وی در همه ی احوال توثیق گردد.

۲- مقید: یعنی صفت تعدیل برای راوی فقط به نسبت شیء معینی ذکر می شود، مثلاً گفته می شود که: روایت او از فلان شیخ یا طائفه پذیرفته می شو، و یا همانند آنها، بنابراین او به نسبت آن شیء معین توثیق می گردد نه در همه ی موارد.

مثلاً گفته می شود: او در حدیث زهری ثقة است [یعنی احادیثی که از زهری روایت کرده مقبول است]، یا در احادیثی که از اهل حجاز روایت نموده ثقة است، اما در غیر آن احادیث بعنوان ثقة پذیرفته نمی شود. ولی چنانکه هدف از مقید ساختن وی به نسبت احادیث زهری یا اهل حجاز فقط برای نقض ادعای کسانی باشد که او

۱- مراد از ثقة؛ یعنی کسی که دو صفت عدالت و ضابط بودن را دارا باشد.



را در مورد احادیث آنها ضعیف دانسته اند، در اینصورت منعی ندارد که او در غیر آنها (یعنی احادیث زهری و اهل حجاز) نیز بعنوان ثقة محسوب شود.

(ج) تعدیل دارای چند مرتبه است:

- بالاترین آن: آنچه که بر نهایت تعدیل دلالت دارد. مانند اینکه گفته شود: ثقة ترین مردم (أوثق الناس)، یا هر آنچه که باعث تقویت و ثبوت وی شود.^۱
- بعد از آن، آنچه که بر یک یا دو صفت از صفات تعدیل تاکید دارد. مانند: ثقة (مطمئن مطمئن) یا ثقة و قوی، و یا همانند آن.^۲

- و پایین ترین آن: لفظی که نزدیک به پایین ترین مرتبه جرح باشد. مانند: صالح، یا «متوسط» یا «حدیثش روایت می شود» و یا همانند آن.

و بین این مراتب، مرتبه های معلوم دیگری نیز وجود دارد.^۳

(د) برای قبول تعدیل چهار شرط لازم است:

۱- تعدیل راوی باید از طرف شخصی عادل باشد، یعنی از فاسق چیزی قبول نمی شود.

۱- بعبارتی هر وصفی که بیانگر مبالغه در توثیق راوی باشد، و یا از اوصافی بر وزن أَفْعَل در حق او بکار برده شود، مانند: «أثبت الناس» یا «أعدل الناس».

گاهی بعضی از محدثان در مورد برخی از راویان اصطلاح «أثبت الناس فی فلان» را بکار می برند؛ مثل این قول ابن معین: «أثبت الناس فی الزهری مالک و مَعْمَر و یونس». یعنی: ثقة ترین افراد در نقل روایت از زهری، مالک و معمر و یونس هستند. لذا اگر روایتی توسط این سه نفر از زهری نقل شده باشد، آن روایت نسبت به نقل دیگران از زهری قوی تر خواهد بود.

۲- مثلاً الفاظ دیگری همچون: «ثقة حافظ»، یا «ثقة حجة».

۳- بعنوان مثال یکی از مراتب دیگر اینست که راوی با صفتی که دلالت بر توثیق است وصف می شود بدون آنکه بر آن تأکیدی صورت گیرد، مانند: ثقة، حجة.

و یکی دیگر از مراتب آنست که راوی با صفت تعدیل وصف می شود بدون آنکه از آن صفت، ضابط بودن راوی احساس شود؛ مانند: صدوق، لا بأس به (ایرادی بر او نیست). (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص ۱۳۱).



- 2- بایستی توسط شخصی هوشیار باشد، بنابراین از فردی ساده لوح که با ظواهر حال (راوی) فریب می خورد، پذیرفته نمی شود.
- 3- باید توسط کسی باشد که با اسباب تعدیل راوی آشنا است؛ پس تعدیل فردی توسط کسیکه صفات قبول و رد راویان را نمی داند قبول نمی شود.
- 4- تعدیل نباید بر کسی اطلاق شود که به مواردی همچون کذب و فسق آشکاری مشهور است، و یا به صفاتی دیگر شهرت یافته که به موجب آنها روایتش رد می شود.

تعارض جرح و تعدیل:

الف) تعریف: یعنی آنکه (گاهی) راوی به گونه ای توصیف شود که به موجب آن روایتش مردود، و گاهی بگونه ای توصیف شود که به موجب آن روایتش مقبول است. مثلاً بعضی علما در مورد او می گویند: او ثقة است، و بعضی دیگر گویند: او ضعیف است.

ب) چهار حالت برای تعارض وجود دارد:

حالت اول: جرح و تعدیل هر دو مبهم هستند؛ یعنی سبب جرح و تعدیل در آن دو بیان نشده اند. در این حالت: اگر جرح مبهم را نپذیریم بلکه به سبب آنکه معارضی برای تعدیل راوی وجود ندارد، پس تعدیل راوی را قبول نماییم؛ و یا اگر جرح مبهم را پذیرا باشیم - که قول راجح همین است - (و تعدیل را قبول نکنیم) در اینصورت تعارض ایجاد می شود؛ در این وضعیت راجح این دو قول در نظر گرفته خواهد شد؛ حال یا به عدالت گوینده ی (جرح یا تعدیل آن راوی) و یا به شناخت او نسبت به راوی می نگیریم، یا به کمک اسباب جرح و تعدیل قول راجح را می یابیم، و یا به کثرت قائلین جرح یا تعدیل توجه می کنیم.



حالت دوم: جرح و تعدیل هر دو واضح و مشخص هستند؛ یعنی: سبب جرح و تعدیل در آن دو بیان شده اند. در این حالت اگر کسی که قائل بر جرح راوی باشد، علم بیشتری داشته باشد (اطلاع بیشتری از راوی داشته باشد) پس جرح راوی ترجیح داده می شود، مگر آنکه کسی که قائل بر تعدیل راوی است بگوید: «من می دانم سببی که باعث جرح او شده از بین رفته و باقی نمانده»؛ در اینصورت حکم به تعدیل راوی خواهد شد، زیرا قائل بر تعدیل اطلاعات بیشتری (از راوی) دارد.

حالت سوم: تعدیل مبهم باشد؛ درحالیکه (سبب) جرح واضح است. در این حالت جرح راوی در نظر گرفته می شود، زیرا قائل بر جرح معلومات بیشتری دارد. حالت چهارم: جرح راوی مبهم باشد؛ درحالیکه (سبب) تعدیل واضح است. در این حالت تعدیل راوی در نظر گرفته می شود، بدلیل اینکه بر جرح ترجیح دارد.^۱

۱۰ - باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة

باب: نگهداری زن از مال و شوهر و نفقه

توضیح: فرمایش او (باب حفظ زن نسبت به مال شوهر و نفقه): مقصود از «ذات یده»، مال است، و آوردن «نفقه» پس از آن، از باب عطف خاص بر عام است. در شرح ابن بطال آمده: «و النفقة عليه»، یعنی «نفقه بر عهده‌ی اوست»، ولی افزودن واژه‌ی «عليه» در اینجا زائد است و در متن حدیث اصلی نیامده است.^۲

۵۳۱۵ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الرِّثَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبَنَّ الْأَبِلَ نِسَاءً قَرِيشَ - وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحُ نِسَاءٍ قَرِيشَ - أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صَغَرِهِ ، وَأَزْعَاهُ عَلَى رَوْحٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ » . وَيَذْكُرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

۱- ابن عثیم، مصطلح الحديث.

۲- فتح الباری.



ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «زنان قریش، بهترین زنان شتر سوار عرب اند. آنان از همه زنان، به فرزندان خود، مهربان ترند. و بهتر از همه، اموال همسرانشان را حفاظت می کنند».

توضیح: قوله (حدثنا ابن طاوس): نام او عبدالله است. قوله (عن أبيه و أبو الزناد): «ابو الزناد» عطف بر «ابن طاوس» است، نه بر «أبيه». نتیجه آنکه سفیان بن عیینة دو سند به ابوهریره دارد.

در «مسند حمیدی» از سفیان چنین آمده: «و حدثنا ابو الزناد» و ابونعیم این روایت را از همین طریق نقل کرده است.

قوله (خير نساء ركنن الإبل نساء قریش... و قال الآخر: صالح نساء قریش): در روایت کشمیهنی «صُلح» (با ضمه ی صاد و تشدید لام) آمده که صیغه ی جمع است. حاصل آنکه یکی از شیوخ سفیان فقط «نساء قریش» گفته، و دیگری کلمه ی «صالح» را نیز افزوده است.

در روایت مسلم از ابن ابی عمر از سفیان آمده: «یکی از آن دو گفت: صالح زنان قریش، و دیگری گفت: زنان قریش». از سفیان غیر از این، روایت مبهمی نیافتیم؛ ولی از روایت شعیب از ابوالزناد (که در ابتدای باب نکاح گذشت) و روایت معمر از ابن طاوس نزد مسلم معلوم می شود که افزودن لفظ «صالح» از ابن طاوس است.

در آغاز حدیث در روایت مسلم از طریق زهری از سعید بن مسیب از ابوهریره، علت حدیث چنین آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم از امهانی دختر ابی طالب خواستگاری کرد. او گفت: یا رسول الله، من پیر شده ام و فرزندی دارم...» و در ادامه آمده: «او از همه مهربان تر و مراقب تر نسبت به من است».

«أخناه» از ماده ی «حنو» به معنای عطوفت، و «أرعاه» از ریشه ی «رعايت» به معنای حفظ و نگهداری است.

ابن التین می گوید: «الحانية» نزد اهل لغت زنی است که پس از مرگ شوهر بر فرزنداناش بماند و شوهر نکند؛ اگر ازدواج کرد، دیگر «حانية» نیست.



قوله (فی ذات یده): قاسم بن ثابت در «دلائل» می گوید: تعبیری مانند «ذات یده»، «ذات بینا» و مانند آن، صفت مؤنث برای موصوف محذوف اند، مثل حالتی که بین دو نفر است. مقصود از «ذات یده»، مال و درآمد مرد است.

و اما قول آنان که می گویند «لقیمته ذات یوم»، مقصود «لقا» یا «مره» (یک بار دیدار) است. چون موصوف حذف شده و صفت باقی مانده، نقش حال را پیدا کرده است. قوله (و یذكر عن معاوية و ابن عباس...): اما حدیث معاویه (پسر ابوسفیان)، آن را احمد و طبرانی از طریق زید بن غیاث از معاویه نقل کرده اند: «از رسول الله شنیدم...»؛ و این مانند روایت ابن طلوس در مجموعه ای از احادیث است. رجال سند آن ثقة هستند، هرچند برخی در موردشان بحث هایی وجود دارد که مخدوش کننده نیست.

و اما حدیث ابن عباس: احمد از طریق شهر بن حوشب از ابن عباس نقل کرده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم از زنی از قوم خود خواستگاری کرد که به او "سوده" گفته می شد، و از شوهر قبلی اش پنج یا شش فرزند داشت. زن گفت: تنها مانع من از ازدواج با تو، با آنکه تو نزد من محبوب ترین انسان ها هستی، این است که نمی خواهم این بچه ها کنار سرت سر و صدا کنند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: الله رحمت کند! بهترین زنانی که بر شتر سوار شدند، زنان صالح قریش اند». سند آن حسن است.

و روایتی دیگر از قاسم بن ثابت در «دلائل» از طریق حکم بن أبان از عکرمه از ابن عباس آمده، با داستانی خلاصه تر.

این زن ممکن است همان ام هانی در حدیث ابوهریره باشد؛ شاید لقب او «سوده» بوده، زیرا مشهور است که نامش «فاخته» بوده و اقوال دیگری نیز وجود دارد. و نیز ممکن است زن دیگری بوده باشد. او «سوده بنت زمعه» همسر پیامبر نبود، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم مدتی پیش از ازدواج با عایشه در مکه با او ازدواج کرد و تا پایان عمر، او را در عقد داشت. شرح این متن در اوایل کتاب نکاح به تفصیل آمده است.^۱



۱۱ - باب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ

باب: تهیه ی پوشاک زن به گونه ی متعارف

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: قوله (باب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ): این عنوان مطابق با حدیثی در «صحیح مسلم» از جابر در توصیف حج است که در آن آمده: پیامبر صلی الله علیه وسلم در خطبه ی عرفه فرمود: «از الله در مورد زنان پروا داشته باشید، بر شماس است که برایشان نفقه و لباس مناسب (طبق عرف) فراهم کنید». چون این حدیث مطابق با شرط بخاری نبود، فقط به آن اشاره کرده و حکم را از حدیث دیگری که مطابق شرط او بوده، استخراج کرده است.

۵۳۶۱ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِثَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُلَّتَ سِرَاءَ فُلَيْسَتِهَا ، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي .

ترجمه: «علی - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - عبای حریری به من بخشید، و من هم آن را پوشیدم، از قیافه اش فهمیدم که عصبانی است، به همین خاطر آن را بین زنهایم تقسیم کردم».

توضیح: حدیث علی درباره ی «حله ی سیراء» و قول او که «آن را بین زنانم تقسیم کردم».

ابن المنیر می گوید: وجه ارتباط این حدیث با باب این است که فاطمه، همسر علی، به خاطر شرایط زندگی، به همان تکه پارچه راضی شد، و این نشانه ی میانه روی و دوری از اسراف است.

اما درباره ی حکم مسئله، ابن بطال می گوید: علما اجماع دارند که نفقه و لباس زن بر شوهر واجب است. برخی گفته اند شوهر موظف است لباسی با کیفیت مشخص برای همسر تهیه کند. ولی قول صحیح آن است که مردم شهرها و مناطق مختلف را نباید به یک معیار خاص ملزم کرد، بلکه بر شوهر واجب است طبق عرف محل خود، و به اندازه ی توان مالی اش (در حالت آسانی یا دشواری) برای زن لباس تهیه کند.

با این سخن، ابن بطال در واقع با دیدگاه شافعی ها مخالفت کرده است. این بحث پیش تر در باب نفقه مطرح شد و «لباس» نیز در همین معناست.



شرح حدیث علی ان شاء الله در کتاب «لباس» به تفصیل خواهد آمد.
 قوله (أتی إلى النبی): با مدّ، یعنی «داد» (و آن را شامل معنای هدیه یا فرستادن کرده)،
 بنابراین آن را با «إلی» تعدیه داده است.
 در روایت نسفی آمده: «بعث» (فرستاد)، و در روایت ابن عبدوس آمده: «أهدی» (هدیه
 داد) که نیازی به تضمین ندارد.
 و اگر «إلی» را مخفف (حرف جر) بخوانیم و «أتی» را به معنای «جاء» (آمد) بگیریم،
 لازم است گفته شود: «حله سیراء» با رفع (به عنوان فاعل). در این صورت، جمله حذف دارد
 و باید چنین فهمید: «پس آن را به من داد، و من پوشیدم...»
 ابن التین می گوید: نزد شیخ ابوالحسن، «أتی» به قصر (یعنی بدون مد، به معنای آمدن)
 خوانده شده؛ و ممکن است معنای جمله این باشد که پیامبر با آن حله نزد من آمد، ولی
 ضمیر و حرف «باء» حذف شده است، پس «حله» منصوب آمده است.
 «حله» شامل «ازار» و «ردا» است.
 «سیراء» با کسر حرف «س»، فتح حرف «ی»، و مد، نوعی از پارچه های حریری است.
 قوله (بین نسائی) باعث توهم می شود که منظور همسران علی است، در حالی که او در آن
 زمان تنها فاطمه را در نکاح داشت. بنابراین، مقصود از «نسائش»، فاطمه به همراه دیگر
 خویشاوندان زن او بوده اند. در روایتی دیگر آمده: «بین الفواطم» (میان زنانی از خاندان
 فاطمه).^۱

۱۲ - باب عَوْنُ الْمَرْأَةِ رُوحَهَا فِي وَلَدِهِ

باب: کمک کردن زن شوهرش را در مراقبت از فرزندان

توضیح: قوله (باب همکاری زن با شوهرش در تربیت فرزندانش): در نسخه ی نسفی،
 عبارت «در فرزندانش» نیامده است. در این باب، حدیث جابر آمده که زنی بیوه را گرفت تا از
 خواهرانش نگهداری کند و آنان را اصلاح نماید. گویی از این کار زن جابر، نگهداری زن از
 فرزندان شوهر را نیز استنباط کرده است، به طریق اولی.



ابن بطال می گوید: کمک زن به شوهرش در تربیت فرزندانش، واجب نیست؛ بلکه از اخلاق نیکو و نشانه‌ی زنان شایسته است. پیش‌تر درباره‌ی اینکه آیا خدمت زن به شوهر واجب است یا نه، بحث شد.^۱

۵۳۶۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَزَوَّجْتِ يَا جَابِرُ» . فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ «بَكْرًا أَوْ ثَيِّبًا» . قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا . قَالَ «فَهَلَّا جَارِيَةً ثَلَاثِيهَا وَثَلَاثِيهَا وَتَضَاحِكُهَا وَتَضَاحِكُكَ» . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ . فَقَالَ «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ» . أَوْ قَالَ خَيْرًا .

ترجمه: «جابر بن عبدالله - رضی الله عنه - می گوید: پدرم فوت کرد، هفت یا نه دختر را از خود به جا گذاشت، من هم با زن بیوه ای ازدواج کردم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به من گفت: «ای جابر! ازدواج کرده ای؟» گفتم: بلی، گفت: «با دوشیزه یا با بیوه؟» گفتم: با بیوه، گفت: «چرا بادوشیزه ای ازدواج نکردی تا باهم بازی کنید و به روی همدیگر بخندید؟» گفتم: ای رسول الله! عبدالله (پدر جابر) فوت کرده و چند دختر را از خود به جای گذاشته است، دوست نداشتم زنی بگیرم که مانند ایشان کم سن و بی تجربه باشد، زنی گرفته ام که آنان را سرپرستی کند و تربیتشان بدهد، پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «مبارک باشد». یا گفت: خیر باشد».

توضیح: (تکرار حدیث قبل، مشابه توضیح فوق است).

۱۳ - باب نَفَقَةِ الْمَعْسَرِ عَلَى أَهْلِهِ

باب: نفقه‌ی تنگ‌دست بر خانواده اش

توضیح: قوله: (باب نفقة المعسر على أهله) در این باب، حدیث ابوهریره درباره مردی که در ماه رمضان با همسرش جماع کرد ذکر شده است، و شرح مفصل آن قبلاً در «کتاب الصیام» بیان شده است.



ابن بطال می گوید: وجه ارتباط ترجمه (عنوان باب) با این حدیث این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن مرد اجازه داد که به خانواده اش خرما بدهد، و به او فرمود که این کار از کفاره بی نیازش می کند؛ زیرا نفقه بر خانواده اش با وجود خرما بر او واجب شده بود، و این واجب تر از کفاره است. ابن بطال چنین گفت، ولی این شبیه به ادعا است و نیاز به دلیل دارد.

آنچه ظاهر است، این است که وجه ارتباط در اهتمام و توجه مرد به نفقه خانواده اش است، چون وقتی به او گفته شد صدقه بده، پاسخ داد: «آیا کسی از ما فقیرتر هست؟» پس اگر او به نفقه خانواده اش اهمیت نمی داد، فوراً صدقه می داد.

۵۳۶۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ . قَالَ « وَلَمْ » . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ « فَأَعْتِقْ رَقَبَةً » . قَالَ لَيْسَ عِنْدِي . قَالَ « فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » . قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ . قَالَ « فَأَطْعِمْ سِتِينَ مَسْكِينًا » . قَالَ لَا أَجِدُ . فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَرَقَ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ « أَيْنَ السَّائِلُ » . قَالَ هَا أَنَا ذَا . قَالَ « تَصَدَّقْ بِهَذَا » . قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ أُنْيَابُهُ قَالَ « فَأَنْتُمْ إِذَا » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: هلاک شدم. فرمود: «چرا؟» گفت: در ماه رمضان با زن خود جماع کردم. فرمود: «بنده ای را آزاد کن» گفت: ندارم. (در این هنگام) برای رسول الله صلی الله علیه وسلم سبدی از خرما آورده شد. فرمود: «سوال کننده کجاست؟» گفت: منم، اینجا. فرمود: «این سبد خرما را صدقه کن». گفت: بر محتاج تری از خود صدقه کنم ای رسول الله؟ به همان ذاتی که تو را به برانگیخته است که میان دو کوه مدینه، خانواده ای محتاج تر از ما نیست. پیامبر صلی الله علیه وسلم خندید تا دانه های وی آشکار شود. فرمود: «پس شما مستحق آنید».



توضیح: حدیث ابوهریره در داستان مردی که در ماه رمضان با همسرش جماع کرد، پیش‌تر در کتاب صیام به‌طور کامل شرح داده شده است.

در «فقه السنه» آمده است: هر رفتی‌کو، موجب آرامش طررش‌وهر و کشت‌زار سواهندی‌گی‌وشی‌ک‌هی‌ات‌ک‌بلاوی‌لاه و ما افرنی‌دان و لااگا قلب مرا و محرم‌سل‌رارو رازوفی‌از او و م‌مقی‌ن‌لا و کن‌لاوا م‌بش‌د. چون اولست، ک‌ف‌رنی‌دان رلب‌فا می‌آورا و بشتی‌ن‌م‌ک‌ا وصفات را، ازله‌ارث م‌ب‌د و ارآل‌وش اوع‌وطف و اح‌سل‌ات‌ف‌رنی‌دان‌ش‌کل می‌گی‌را ب‌وج‌وا می‌آد و بنیان و آب و م‌وم و کل‌ن و فیت‌ار اجماعی‌وا را، از او می‌آونی‌دل‌ذائل‌م‌ک‌اب ه‌م‌رش‌لی‌ته راب‌سی‌ار م‌ورا ع‌ک‌ات و ت‌وج‌ه‌ق‌رار اا‌ل‌ت و آن رلب‌قی‌ک‌الی‌نی‌گی‌می‌لا‌ک‌ب‌لی‌دل‌سان‌ل‌پ‌ار آن‌ق‌ت‌ک‌ند ب‌ر آن‌ح‌ی‌ص‌ب‌ش‌د. و ش‌لی‌گی‌زن‌ازن‌ر‌سل‌م، ع‌ارت‌ل‌ت‌از کل‌ن‌داری و ل‌ت‌ن‌ف‌ض‌ل‌ا‌ل‌قی‌و م‌راعات‌حق‌وق‌ش‌وهر ااری و ح‌ک‌ت‌ف‌رنی‌دان، کل‌ن‌ه‌ا‌ل‌ت‌هی‌زه‌ل‌ک‌ه‌م‌راعات‌له‌اض‌روری‌ل‌ت و ل‌راکل‌ن‌ه‌از ام‌ور‌هی‌وی، ما‌اک‌ه‌از ل‌ر و ف‌ض‌ل‌ت‌وص‌ل‌ح‌ب‌دوب‌ش‌د، م‌وران‌هی‌و ا‌خ‌راز و ق‌ع‌ش‌د‌ل‌ت.

ب‌سی‌ال‌ش‌می‌آ‌ک‌ه‌م‌را ب‌ث‌رو ت‌ب‌سی‌ای‌ا‌ب‌ل‌ی‌ف‌تن‌گ‌رو ه‌وس‌ل‌گی‌زی‌ا‌قام‌و ه‌ل‌تی‌ان‌ص‌ب‌ش‌رف‌لا‌وا‌گی، چشم‌می‌اونی‌دب‌دون‌ل‌ک‌م‌ک‌مال‌ا‌لق‌و رورش‌روحی‌و ح‌ن‌ت‌ب‌ت‌ت‌وج‌ک‌ل‌ند، س‌ر‌ل‌ج‌ا‌ش‌م‌ر چ‌ن‌از اواج‌ی‌تل‌ا‌واه‌دش‌د و ت‌ل‌ج‌ی‌ل‌اری‌ب‌کار می‌آورا، ل‌ذا ل‌ر‌ل‌ل‌ه‌از کل‌ن‌ه‌از اواج‌ها و از اواج‌ت‌ر‌نگ‌ن‌ه، م‌رام‌ر‌ل‌ج‌ذر می‌ارا و م‌غ‌ر‌ل‌د: «ایاکم و خضراء الدمن، قیل: یا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء»^(۱) «ا‌کل‌ه‌ای‌م‌ن‌ده‌ری‌ک‌فی‌د‌گ‌ن‌د‌گ‌ل‌ه‌ای‌م‌ن‌ده‌چ‌ه‌م‌ن‌د‌ای‌م‌ول‌ا‌د‌ا‌ف‌رم‌وا: ن‌ان‌ه‌ی‌ک‌ه‌ار‌لا‌وا‌ه‌ای‌د‌ون‌ا‌ک‌ت‌ب‌ی‌ت‌ی‌ف‌ل‌ک‌ل‌ی‌ع‌نی‌ه‌ی‌ل‌ی‌ص‌ورت‌ان‌د‌ن‌ه‌ی‌ل‌ی‌س‌ی‌رت،

۱- پیامبر ﷺ زنان زیبا را که در خانواده‌های بدور از اخلاق اسلامی پرورش یافته‌اند به گل‌ها و گیاهانی تشبیه کرده است که در مزبله و خرابه‌ها سبز می‌شوند، اگرچه خود زیبا هستند ولی رستگاری پاک ندارند. (مترجم)



که هب میتند لی رورش فیکت هلد». و ج ای یگ رگفته سلت: «لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسی حسنهن أن یردیهن، ولا تزوجوهن لاموالهن، فعسی أموالهن أن تطغین، ولكن تزوجوهن علی الدین ولامة خرماء ذات دین أفضل» باین انتق ملب طار هب لیش ان، از اواج نکفی د، چون م مک نسلت که هب لیش ان موجب ه لک ولاح راف آه گراا و با آ انتف هب طارث روت و ملتق ان، از اواج نکفی د، چون م مک نسلت ثریش ان، موجب طق ان وس کشی و عری ان آا گراا، لیک نبا آا نب طار ثلث ن لی از اواجفی دکفی زیکه اربعی وگوش اوشک افسبل د - ن هب بل د - لی الای لی فبل د از زن هب ای آا بی لی فبقر سلت».

و میگی د: کسی که قص و اش از از اواج، لی ج اا لالا و مراعات کاره ای مپ وطب دان فبل د، حطل او از لی ن از اواج لف قص و او مرا او واه دش د، مخرمل د: «من تزوج امرأة لمالها لم یزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم یزده إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لیغض بها بصره، ویحصن فرجه، أو یصل رحمه، باریک الله له فیها وبارک لها فیها» گ کسیتق ملب طارث روتبا نی از اواج کف د، دانی ب فقر و تنگ سلی ای او مفلکی د. گ رکسیبا زن هب لی تن هب طارث روف و عییت لالاوگی از اواج کف د، دانی دلیتی و لالت راضیبا او واه دکارا، گ رکسیبا نی از اواج کف د و هفش از لی ن از اواج، چشم وشی از یگ ران و لری ز از نیا فحش اعی بل قاری لای دصله رح مبل د، دانی د لار و بکت هر او ی زن و شوی را، ار آن قرار می اهد و موج بسع ات هر او واه دش د».

بلن چان آن را از جمله احالی شخی ف ککارا سلت. قص و انس تکه ه دف ن لیلی ن و قص د اول از از اواج، لی ن هف ه ای وچ لی فبل د، چون کله ا موجب ب بتری لسان ممشق د. والت و ج مبله از مبه اوم ش کلای ن دارا، چون لی ن ه ای و راف مای عقل و قلب سلت سلس ار ارجه اوم صفات یگری که مورا توجه و هی لقلبی لسان سلت مراعات گراا.



لَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ رَجُلٌ دَخَلَ «تَتَكَحَّ الْمَرْأَةُ لَارِبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحُسْبِهَا، وَلِحِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرْتِبُ يَدَاكَ» «ار از اواجبا زن، چه درصفت و حالات مکن سلت مورا ت وجه مر بئش د و ه دفع راگی ر ثروت و الرلی زن، عیشت ل لاواگی شه رت، و هی لای و جم ال اهری، و کلات و دلا مینی او، ای کسی که زن میگی رین ل لینی ن هفت لک ااب زن بقی ن و دلا مین تبئش د، گر ثلث ن لی ن ل لینی ن هفت تبئش د و ب بئال آن نروی، دانی دت رافقی ر و تن گ سل تکند» ب روی تب اار و مر لم. لَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفَاتُ زَنْ صَلَاحٍ شَرِّ حِلَّتِهِ رَا هِبَ لای و طاعت از دایک و لای و ام کلت اللیه سلت و ب تیگ نی فرم و ا سلت: «خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهَا سَرْتَكِ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكِ، وَإِذَا أَمْسَمْتُ عَلَيْهَا أَبْرَتَكِ، وَإِذَا غَبْتَ عَنْهَا حَفَظَتْكِ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكِ» بهقی ن زن لئس تک ه چ ونبه وی لگی سی تی را شرح الکند د هی بئش د - چ ونبه وی فرم ان اهی فرم انبرا، و چ ونبر وی قسم اوری، عی زی ک مبر آن قسم اورا ای لاج ام اه د ونگ ذار اقص م تبئش کند، و چ ون از او ا بگ رای - اار لکلت ت و ب برن اموس و مال ایش، ک م نبئش ل - لکلت ن اموسی و ملای تبئش کند» نئس لای و لگ راف ب لرن دی صحیح آن را آور ااد.

از ج لمه مکی ای لگی ریک مبی د ار زن مورا ا و لنگاری، و ج و ا ثلث مبی د، لئس تک ه ازی ک اا و ا مخرم و معروف ب لاهروی و ه د دل لام زاج و ارای آرامش احس اب و ب دور از لاج فلات جنسی بئش د، هی را چنی ن نی لی نشر حلیتگی را ا و اه د ثلث ت، ک ه نئب تبفر نی د م مپا بئش د و حق و قش و هر را مراع ات کند. لَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ از «أُمُّ هَلَى» ا و لنگاری ک را و او و زش ا و لرت و هفت: اف برنی دلی ار اک مبی د از لاه انگ اه داری ن می د. لَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فرم و ا: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكْبُنِ الْإِبِلِ صَالِحُ نِسَاءٍ قَرِيشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صُغُرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ» بهقی ن نی لای ک مبر شت ر س وارش د ل د بهقی ن زن عرب - زن شحلیت ه و ا و نیک ارقی ش سل تک ه نئب تبفر نی ک کوچ ک ا و ا مپا ن سلت و ب اطر س ل مینی او حطر بئش و ه کران نئس ت و



نفس تبم الش وهرش لهن ونغمعان للهي سلت و ار آن سلف و تب بنی نمی کند.»
 بقیه ای سلت که از چنی نی فرنی دشلیت و نی ب، بقلی د می گرا اک مب ارش
 می کند.

قال لهما عليه السلام من رجل د: «الناس معدن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية
 خيارهم في الاسلام إذا فقهوا» «مرا م ع ف ه ا ك ل ه ای میتند ه م چ و ن ک ل ه ای ط ل و
 نقر، مر ام لیکه ار اور ج الی بقی نبولاد، ار اور سلف لم فی بقی نی میتند،
 مش روط بر لک فقه علی ن رف رگی ند.»

«وهل ينتج الحطي إلا وشيجة ويغرس إلا في منابته النخل»

«آ ا از ا ر ل ت «ضی ج» ج ز نی ز «لطی» س الله می ش و آ ا ا ر ل ت ا ر م، ج ز
 از ش ه ا و ا می ره دمی نی از ا ل ک ا ر ا ل ک ل پ ا ر می ل د و ب ر ع س فی ز.»
 مر ای از نی ا ولت گ اری کر که ارش رف و ه ل ت تب ل ای ا و ن می وی د، زن لی ن
 بی ت را ول د:

«بکی الحسب الزاکی بعین غزيرة من الحسب المنقوص أن یجمعاً معاً»

شرف و ه ل ا ر ا ج د ای و گ و ه رفی ک، ش ل ک می ز ا از لک بگ و ه ر ل س ت و ک م
 ا ر ج و ر ل ت کف د.»

چ و ن ص ا ح ب ف ر نی د ش دن، از ج ل ه ه ف ه ای ن ل ل ی ن و الی ه از ا و ا ج م ی ش ل د،
 ل ز م س ل ت ک س ی ر ا ل ل ا ب ک ن د ک ف ر نی بی اورا و ع ی م و ن ا ز ا ب ش ل د و ر ا ت ش ل ی ص ا ن
 س ل م ت م ز ا ج و ق ی ل س ه و ی ب ا و ا ه ا ر ن و ع م ه ه ا و ل ل ه ای ا و ل س ت. مر ای از زن
 ن ا ز ا و ع ی می، ا ولت گ اری کر ا ب و ا و ا ن ر ب ل ا ل ه ا ر عليه السلام ا ر ه ا ن ه ا ا و گ ه ت: زن
 ه ا و ف ی ک گ و ه ری را ا ولت گ اری کر ا م، ل ی ع ی م س ل ت و ب چ ه ن می ل د.
 قال لهما عليه السلام او را از آ ک ا ر ن ه ی فرم و ا و گ ه ت: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم
 الامم يوم القيامة» «ا ن ل ی از ا و ا ج ک ف ک ب چ ه ز ا و م م ا ن ب ش ل ن د، بی ر ا م ن ا ر روز
 ق ی ا م تب ک ث ر ت ش م ل ب ر ل ا ل ه ا ر ن ف ز نی می ط ب م و ب ه ا ا ت می کند م.» زن م م ا ن و
 «و او» نی س ل ت ک ه ش و ه ر ا ا و ل ت ا ر ا و ل ت ل ش می کند ا ر ا ل ا و ج ای گی را و



ت ماکفیش. وتوان □وا را ارکسب ضای ایکار مپرا. لئس انقضتاً و ازروی
سشرت لئس لای □هش، هبللی را امیت ارا و هبللن دسلت، چنلچه همرش
هبانبلش د، هموار ازته ال احساس میکنکه هجیزی را از سلت ال سلت و
هجیزی را خنگم ارا. هگابر هبللی سلتیفلت و همر هبللن سلت، احساس
آرامش □طرم میکند و ازن □رع لپی، □وا را ظری و □موند وسع لئس می لاد،
ل ذاسل لم ارک □اب همر رصفت هبللی و ج مال را، ازقل مقل دانلله و بداننی
توجهن موال سلت، چه ارح بی شخصیح آم د سلتکه: «إن الله جميل يحب الجمال»
«□دانی د ج مال مطلق سلت و ج مال و هبللی را می لئس د ا». مقلرب نشیچه ازنی
□ولتگاریکرا و آن ربه □لله رب العالمین بلر ال □لله رب العالمین وی گفت: «إذهب
فانظروا إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما» «برو، او رلبی، چون گراو رلبی نی مکن
سلت موجب اوام مصلحت و معئل رتبی نش ملبش د صباع دال لئس مانشو و
رسلطس رای ابیش □بی دلی د». مرای نی از لئس را □ولتگاریکرا بوا،
□لله رب العالمین وی راضیح تکرار و گفت: «انظر إليها فان في أعين الانصار شيئا» «اروی
بدگر و قانتکن، بی را نیان لئس را ارچش مان، هجیزی سلت بی غنی مکن سلت
چشمان و بی مابش د وبع دال لئس مانشو».

جلمپن بی دال می □ولت تبانی از اواج کف دل ذارک بی نی می شرسنت او
رب □لله رب العالمین و بسنجد و هبلله لای از او ریت کف دک مصلحت او لجامد.
□لله رب العالمین غیری از نیان را مصلحت الی و بنه لای نیان موران □رش راکش ف
کنند و به وی می گفت: «شمي فمها، شمي إبطيها، انظري إلى عرقوبيها» «اهلش و بنر
بلل لئس رلبوکن بها الملبوی □لله رب العالمین د لئس مبلش د و □لله رب العالمین لئس را -
لئس نه خی بی نی».

فک و سلت که اثری ز رلبرای همری □هش □ابکرا، چون اثری ز سالا
سلت و لئس لای با مران لگرن دارا و از اواجب آن بمقلر سلت و بی نیان از اواج



سَلْتَحْ اِمْبِشْتَرِي مَعْبُودَ وَمِجْتَشَوْهَ بِنَقَرٍ اَرَالِ اَوْ جَاي مِیْگِی رَا. چَه گُفْت هَلْد: «فَمَا الْحَب إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْاَوَّلِ» «مِجْت از آن مَعْرُوقَن لَلْنِی سَلْت». چَوَن جَلَابَن سَعْدَالِبَا زَنْبِي وَ اِي از اَوَاجِرَا، لَقَاهَا رَا بِنَقَرٍ وَیْ گُفْت: «هَلَا بَكْرَا تَلَاعِبَهَا وَتَلَاعِبُكَ؟» «چَرْبَلَا اَوْشِي زَاي از اَوَاجِرَاي كَبَا اِي مِ دِلِیْت وَ مِ لَعِیْت لَرَا اَزِي وَ اَوْشِي نِیْت وَ چِي نَكْنَد». چَلَا رُگُفْت: لَرَا فَرِي دَان لَرَسَل، اَز لَو بَلَج اِي گُفْت هَلْت سَلْتَكَه اِي از بَه مَرَا عَات وَسَلْمِیْتِي وَ مِیْ گِی بَحَال وَ كَارِ عِلَّشَان اِنْد وَ مَعْلُوم سَلْت كَه زَن بِي وَ اِي نَبَارْت جَبَه وَتَوَلَّی بَشْتَرِي اَرَا بَا اَمُور هَزَل وَ لَلَا اَرِي تَلَرِنْتَار سَلْت.

شَرِی اَنْت وَجَه سَلْتَك مَبْلِي هِيَن زَن وَش وَه رَا زَحِي ثَسَن وَ مَقِیْت اِجْمَاعِي وَ سَطْح فَرِگِي وَ قِصَص اِي مَتَنَلَب وَتَقَارِب وَجَوَا لَلْت مَبْلَد، هِي رَاي نَفْتَنَلَب وَ تَقَارِب، اَرِيَن جَهَات مَوْجَب اَوَام مَعْشَرَت وَ اَهْزَش وَبَقَاي لَهْت وَ لَس لَهَا مِگَرَا اَبْلِیْكَر وَ عَمُوف طَمَه رَا اَز لَقَاهَا رَا بِنَقَرٍ لَو لَتِگ اَرِيَن مَوْلَد، لَقَاهَا رَا بِنَقَرٍ اَر جِیْلَش اَن گُفْت: اَك وَچ ك سَلْت. اَمَا چَوَن غِي اَز اَو لَو لَتِگ اَرِيَن كَر اَفُورَا جَوَاب نَفِیْت اَا وَ اَو رِبَه عَق دِنَكَا ح اَو اَرَاوَر، اِيَن مَبْل وَ بَلْغُحِي اَز مَعْلِي وَ مَلَح لَلْتِي كَه سَل لَبَه اَو طَبَان اَز اَوَاج لَلْشَرْنَه اَم كِنْد تَبْل سَل اَس اَنگَا پَر اِنْد وَ اَن رَا فَم وَا وَ رَا فَم اِي لَه شَر سَا اِنْد. مَاگَر اَر لَب اَب هَم بِيَن مَعْلِي وَ مَلَح اَت مَوْجَه كَفَم مِیْ وَ لَم اَز لَلَا هِي شَب مَشْتِي بَس اِي مَك فَرِي دَان اَر اَن اَرِيَن هِنْد وَ شَوَه رَا نَسَع لَط هِنْد، وَ فَرِي دَان شَرِیْلِیْتَه وَ اَوِیْتَك اَرْتَحِي ل جَامِعَه لَو اِي م اَا كَه جَامِعَه هِي شَرْبَل وَجَوَا لَو بَلَهَر هِنْد ك لَه اَبَس اِنْد.

۱۴ - باب (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)

وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ) إِلَى قَوْلِهِ (صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ)



باب: «وَمَانَعَهُ هَمِينَ (حکم، در صورت مرگ پدر کودک) بر عهده‌ی وارث نیز هست».
[سوره بقره: ۲۳۳] و آیا بر زن (از اجرت شیرخوارگی فرزند مرد) چیزی هست؟
 «و الله ذو مرد را مثل می زند که یکی از آنان گنگ است و بر انجام چیزی توانایی ندارد، و او سربار خواجه خویش بوده و هر جا او را بفرستد خیری به بار نمی آورد. آیا او برابر با کسی است که به عدل و داد فرمان می دهد و در راه راست قرار دارد؟» [نحل: ۷۶]

توضیح: «باب (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ) إِلَى قَوْلِهِ (صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)»: این عبارت چنین در روایت ابوذر آمده، و نزد دیگران نیز پس از واژه «أبکم» تا عبارت «صراط مستقیم» نقل شده است.

ابن بطال خلاصه‌ای از اقوال سلف در تفسیر این آیه آورده است: ابن عباس گفت: معنایش این است که [وارث] نباید زیان برساند. شعبی و مجاهد نیز همین نظر را داشتند.

جمهور علما گفتند: هیچ‌یک از ورثه، الزام مالی ندارند و هزینه فرزند متوفی بر آن‌ها واجب نیست.

اما گروهی دیگر گفتند: بر کسی که از پدر ارث می‌برد، همان واجبات پدر – همچون اجرت شیر دادن – واجب است، اگر فرزند مالی نداشته باشد.

در تفسیر «وارث» نیز اختلاف است:

حسن بصری و نخعی گفتند: مقصود همه کسانی است که از پدر ارث می‌برند، چه زن و چه مرد. این قول احمد و اسحاق نیز هست.

ابوحنیفه و اصحابش گفتند: مراد کسی است که نسبت خویشاوندی محرم با کودک دارد، نه دیگران.

قَبِيصَةُ بْنُ دُوَيْبٍ گفت: مقصود از وارث، خود کودک است.

زید بن ثابت گفت: اگر پدر، مادر و عمو از خود باقی گذاشته باشد، هر یک به اندازه سهم الارث خود باید هزینه شیر دادن کودک را بدهد، و ثوری هم همین نظر را دارد.

ابن بطال می‌گوید: بخاری با آوردن جمله «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ» و آیا بر زن نیز چیزی واجب است؟» به این قول اشاره کرده و سپس با آیه "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ... آن را رد کرده است.

وی زن را در حکم وارث، مانند مرد گنگ (أبکم) در برابر مرد سخنگو قرار داده است.



طبری نیز این اقوال را با سند از گویندگان آن‌ها نقل کرده است. سبب اختلاف نیز این است که آیا «مثل ذلک» شامل تمام آنچه پیش تر گفته شد (شیر دادن، نفقه، پوشاک و عدم زیان‌رساندن) است یا فقط بخشی از آن؟ ابن العربی می‌گوید: برخی گفته‌اند فقط به مورد اخیر (عدم زیان‌رساندن) اشاره دارد، و این اصل است؛ پس کسی که ادعا می‌کند همه موارد شامل آن می‌شود باید دلیل بیاورد، چون لفظ به صورت مفرد آمده، و نزدیک‌ترین مورد قبل، همان عدم زیان‌رساندن است. سپس بخاری حدیثی از ام‌سلمه آورده است که از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم پرسید: آیا اگر من بر فرزندانم (از ابوسلمه) که مالی ندارند خرج کنم، پاداش دارم؟ و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به او خبر داد که پاداش دارد. این نشان می‌دهد که نفقه فرزندان بر مادر واجب نیست، و گرنه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به وجوب آن اشاره می‌کرد.

همچنین داستان هند دختر عتبه نیز گواه این است که او اجازه گرفت از مال پدر فرزندان نفقه آن‌ها را بردارد؛ پس نفقه بر پدر واجب است، نه مادر. بخاری می‌خواهد نتیجه بگیرد که وقتی نفقه فرزندان در حیات پدران بر مادران واجب نیست، پس بعد از مرگ آن‌ها نیز چنین است، و این را آیه «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ» تقویت می‌کند؛ یعنی روزی و پوشاک مادران برای شیردهی فرزندان، بر پدر واجب است.

پس چطور ممکن است اول آیه نفع برای آنان باشد و آخرش تکلیف بر آنان؟ اما قول قَبِيصَةَ که گفت وارث، خود کودک است، رد می‌شود؛ چون واژه «وارث» شامل دیگران هم می‌شود، نه فقط کودک، و اگر مقصود کودک بود، باید می‌گفت: وعلى المولود نه وارث.

و اما قول حنفیه که گفته‌اند هر خویش محرم (مثلاً دایی) باید نفقه بدهد، در حالی که عمو ندهد، این تقسیم‌بندی دلیلی از قرآن، سنت یا قیاس ندارد. این را اسماعیل قاضی گفته است.

و قول حسن بصری و تابعانش نیز با آیه: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ... رد می‌شود؛ چون وقتی بر پدر واجب است به زن شیرده فرزندان نفقه دهد، پس بعد از از شیر



گرفتن نیز باید غذا و خوراک او را بدهد، و اگر این وظیفه بر وارث هم بود، باید بعد از فوت پدر، خویشان (عَصَبَه) بر زن باردار نفقه می‌دادند، که چنین چیزی در شرع نیامده است. ابن المنیر می‌گوید: بخاری فقط قصد رد کسی را داشته که گفته مادر در صورت فوت پدر، چون وارث است، باید خرج فرزند را بدهد.

در حالی که مادر خودش نیازمند خرج است، چطور می‌شود خرج دیگران بر او واجب باشد؟

و حدیث ام‌سلمه نیز تصریح دارد که انفاق او بر فرزندانش تبرع و کار نیکوکارانه بوده، نه وظیفه.

و نیز داستان هند در سقوط نفقه از او در زمان حیات پدر فرزند روشن است، و این اصل در زمان مرگ پدر نیز قابل ادامه است.

گرچه ممکن است کسی بگوید: سقوط نفقه در زمان حیات پدر، به معنای سقوط آن بعد از فوت نیست؛ چون بعد از فوت پدر، کسی برای اداره امور کودک نیست.

پس شاید بخاری می‌خواهد بگوید: از حدیث ام‌سلمه فهمیده می‌شود که پس از مرگ پدر، بر وراثتی چون مادر، نفقه فرزند واجب است، و از حدیث دوم فهمیده می‌شود که در زمان حیات پدر، چیزی بر عهده زن نیست. اما درباره بعد از فوت پدر، حدیث دوم ساکت است. والله اعلم.^۱

۵۳۶۹ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرِ فِئِئِ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَتَفَقَّ عَلَيْهِمْ ، وَلَسْتُ بِتَارِكْتَهُمْ هَكَذَا وَهَكَذَا ، إِنَّمَا هُمْ بَنِي . قَالَ » نَعَمْ لَكَ أَجْرٌ مَا أَتَفَقَّتِ عَلَيْهِمْ « .

ترجمه: «ام سلمه می‌گوید: گفتیم: ای رسول الله! آیا من که خرج و هزینه پسران ابوسلمه را به عهده بگیرم برایم ثواب دارد یا خیر؟ چون ایشان اولاد من هم هستند، نمی‌توانم ایشان را محتاج نگهدارم؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: بلی، آنچه را که برای بچه‌هایت خرج می‌کنی اجر و ثواب محسوب می‌شود».



توضیح: ابو سلمه شوهر اولی ام سلمه پیش از ازدواجش با پیامبر ﷺ بود، و ام سلمه از شوهر قبلی اش چهار فرزند داشت، دو پسر به نام های عمر و محمد، و دو دختر به نام ها زینب و دره.

۵۳۷۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ هُنْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَى جَنَاحٍ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِي قَالَ « خُذِي بِالْمَعْرُوفِ » .

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است که هند؛ مادر معاویه - رضی الله عنه -؛ به رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت: شوهرم؛ ابوسفیان؛ مرد بخیلی است؛ اشکال دارد که من بدون اجازه، از مالش، چیزی بردارم؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «طبق عرف و به اندازه نیاز خود و فرزندان، بردار».

فوائد حدیث:

(۱) حکم بر شخص غائب جواز دارد، و کسانی که آن را جواز نمی دهند می گویند که در موضوع این حدیث ابو سفیان در آن مجلس حاضر بود، و برای هند همسر خود گفت: هر چه می خواهی از مالم بردار.

(۲) نفقه زن و نفقه اولاد وی به اندازه کفایت، بر عهده شوهر زن است.

(۳) زن می تواند جهت بدست آوردن حق خود، بدون اجازه شوهر از خانه اش خارج شود.

(۴) عرف و عادت مردم تا وقتی که مخالف با شریفت نباشد، مراعات آن لازم است.

(۵) در اینکه شخص می تواند حق خود را از مال شخص دیگری بدون اجازه وی بردارد، بین علماء اختلاف است، اکثر علماء بر این نظر اند که صاحب حق می تواند حق خود را از مال شخصی که حق وی در نزدش می باشد، بردارد، خواه آن مال از جنس حش باشد، و خواه از غیر جنس آن، خواه به رضایت صاحب مال باشد، و خواه بدون رضایت آن، ولی احناف می گویند: در صورتی می تواند حق خود را بردارد که آن



مال از جنس حقیق باشد، و اگر از جنس حقیق نباشد، بدون رضایت صاحب مال و یا حکم حاکم حق خود را برداشته نمی‌تواند.^۱

۱۵ - باب قول الثَّبِّي - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضِيَاعًا فَإِنَّهُ » .

باب: قول پیامبر صلی الله علیه وسلم: کسی که مالی بگذارد از خانواده اش است و کسیکه قرض و یا عیالی را بگذارد، پس از من و بر من است.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: کلمه‌ی «کَلٌّ» با فتح کاف، تشدید و تنوین خوانده می‌شود، و «ضیاع» نیز با فتح حرف «ضاد» است. «إِلَى» نیز با تشدید است.

۵۲۷۱ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينَ ، فَيَسْأَلُ « هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ فَضْلًا » . فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ « أَنَا أَوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَوَفَّى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دِينًا فَعَلَى قَضَائِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ » .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می‌گوید: هرگاه جنازه شخص بدهکاری را پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می‌آوردند، می‌پرسید: «آیا مال بیشتری از هزینه کفن و دفن برای بازپرداخت قرضش از خود به جا گذاشته است؟» اگر در جواب می‌گفتند: بلی، برای ادای قرضش مالی به جا گذاشته است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بر جنازه او نماز می‌خواند، و آلا به مسلمانان می‌گفت: «شما بر دوست خودتان نماز بخوانید»، ولی هنگامی که به خواست الله فتوحات اسلامی گسترش یافت، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: من نسبت به مؤمنان از نفس آنان (برای ادای حقّی که بر عهده دارند) سزاوارترم، بنابراین اگر کسی بمیرد و بدهکار باشد ادای بدهی او بر عهده من است، و اگر مالی از خود به جا بگذارد به وارثین او تعلق دارد».



توضیح: حدیثی از ابوهریره نقل شده با این لفظ: «هرکس از مؤمنان از دنیا برود و دینی بر عهده داشته باشد، پرداخت آن به عهده‌ی من است؛ و اگر مالی باقی گذاشت، آن مال برای وارثان اوست.»

اما عبارتی که در عنوان باب آمده، در باب استقراض (قرض گرفتن) از طریق ابوحازم از ابوهریره با این عبارت نقل شده: «کسی که مالی باقی گذاشته، مال او برای وارثش است؛ و کسی که ناتوان و نیازمند باقی بگذارد، بر ماست.»

و همچنین از عبدالرحمن بن ابی عمره از ابوهریره آمده: «هرکس فقر و بی‌سرپرستی یا نیازمندی باقی بگذارد، نزد من بیاید، چرا که من سرپرست او هستم.»

کلمه‌ی «ضیاع» پیش‌تر در باب‌های کفالت و استقراض بررسی و معنا شده بود. شرح این حدیث در همان باب‌ها آمده و ادامه‌ی توضیح آن ان‌شاءالله در کتاب فرائض خواهد آمد. و مقصود مصنف (بخاری) از آوردن این حدیث در ابواب نفقات این بوده که: اگر کسی بمیرد و فرزندی از او باقی بماند که هیچ مالی ندارند، نفقه‌ی آن‌ها بر عهده‌ی بیت‌المال مسلمانان است. و الله أعلم^۱

ی هم ابخ ع ا ن د ای م ر ا خضرت م و :کرم ﷺ مل تک بموه م و له آت
ن د ای ا ا س ی ر ل ه ا ک ر ا م و م ر ل ح ا ج ه ا ب ه ل و ر ت ک ا ر ا م ق ا ب م ن ظ ر م ی م د .
ا ا ر س و ا ش و د ک م ن م ف ه ع ل م ی ک ی م ر و ک ل ا ل ق و ی ل ل و م و و د ه س ل و ت ؟ ف و ا ا پ س ل و خ آ
ع ا ج و ا ه ب و د . ا ر ه ق ا م ب و د ا و «م ر ی ح» ا ی ا ت م ا م م ر ل ح ا ج ه ا و ا ل ت ر س ل و ت .
ل ک ک ی ا ک س ی م م ت و ل ا ج ک ی د ک ه ی م ر ل ح و ر گ ت ه و و ل ع و ل ل گ ف و م و و د ه س ل و ت .
و ا ع ا ل ک ی م ل ل ک و ه م ت و ی خضرت م ی م و و د ه ج ه و ا ب ق و ی د ر س ا و ل ر ا
ت ل ی م ی د ا د ل ک ک ی ل ی ک ه ل ت ا ه ا ن د ای ا ش د ی ت ل ی د ف ت و ه و ا و ا و ا و ر ا
ش م ا م ی و م س ل ت ؟ د ر ح و ل ا ی ک و ه م و ا و ی ا و ل ا ع و ل م و ی د ا ر د : «لَمْ تَقُولُوا مِمَّا لَا
تَفْعَلُونَ» ا ی ر ا ل ر ا ل ج ا م ن م ی د ی د م ی ا ل ه ی .



خود پیامبر خدا ﷺ نمونه و الگوی تعلیمات خویش بودند. آنچه در مجامع عمومی انسان‌ها بیان می‌کردند، در خلوتکده خانه نیز همانگونه عمل می‌کردند. نکته‌هایی را از اخلاق و عمل که به دیگران می‌آموختند، خودشان تصویر عملی آن می‌شدند. هیچ‌کس به اندازه همسر آدمی از مسایل اخلاقی وی آگاه‌تر نیست. چند نفر از حضرت عایشه رضی الله عنها درخواست نمودند که اخلاق پیامبر گرامی را برای ما بیان کنید. او اظهار داشت: آیا قرآن کریم را تلاوت نمی‌کنید؟ «إِنْ لُنْ نَمَّ إِلَّا لِلَّهِ ﷻ كَنْ لُرَّان» (یعنی قرآن نمونه عملی اخلاق ایشان است)^(۱).

صحیفه‌های موجود آسمانی بهترین مجموعه از اقوال داعیان خود هستند، ولی یک کلمه از آن‌ها هم بیانگر عمل مبلغان خود نیست. قرآنکریم در میان هزاران مخالف و معاند نسبت به داعی حق چنین اعلام می‌دارد: ﴿وَلِكُلِّ لُقُ ي م﴾ [القلم: 4]. «ای محمد! تو بر مقام والایی از اخلاق هستی» منتقدان کور و متعصب از سیزده قرن قبل، ایشان را سنگدل می‌گویند. لکن بنگریم که قرآنکریم در این مورد در میان دشمنان چنین شهادت می‌دهد:

﴿بِمِ ا ر ح م آل ل تل ه م لیه لُق ت ف ا ل ی لُق لب ل هض ه ا م ح ل ف ك﴾ [آل عمران: 159].

«پس به سبب رحمت خداوند نرم شدی برای آنان و اگر درشت‌خو و سخت‌دل بودی بر آنان البته از نزد تو پراکنده می‌شدند».

در جایی دیگر می‌فرماید:

﴿لقد جاء کُم سُر ه م فُس کُم ی ز ل ه م ن ت م ح ی ص ل ی کُم بِل ا م ه ی ر ع و ف ر ح م﴾ [التوبة: 128].



«همانا نزد شما مسلمانان پیامبری از میان خودتان آمده است که رنج شما بر او دشوار است و بر هدایت شما حریص است بر مسلمانان بخشاینده و مهربان است.»
در باره اخلاق، اشتباه بزرگی که روی داده این است که فقط رأفت، عطوفت، تواضع و فروتنی، مظهر اخلاق پیامبر گونه قرار داده شده است. در حالی که اخلاق آن چیزی است که در هر شعبه زندگی و در هر جانبی از وقایع به طور نمایان مشهود است. دوست و دشمن، کوچک و بزرگ، مفلس و توانگر، صلح و جنگ، خلوت و جلوت، خلاصه، در هر جا دایره اخلاق وسیع است و موضوع اخلاق آن حضرت ﷺ از همین حیث باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

گفتاری جامع درباره اخلاق نبوی

پیش از این که وقایع جزئی و تفصیلی درباره اخلاق آن حضرت ﷺ نوشته شوند، گفتارها و اظهارات افرادی که سالیان دراز در محضر ایشان بودند و از تک تک حروف دفتر اخلاق و عادات ایشان آگاه‌اند، نوشته می‌شود. هیچ کس بیشتر از همسر، از عادات و اخلاق آدمی آگاه نیست. حضرت خدیجه کبری علیها السلام که مدت بیست و پنج سال پیش از بعثت و بعد از بعثت رفیقۀ حیات ایشان بود، در دوران آغاز وحی با این الفاظ ایشان را تسلی خاطر می‌داد:

«هرگز چنین نیست، سوگند به خدا! خداوند هیچگاه شما را اندوهگین نمی‌کند. شما صلۀ رحم می‌کنید. بار وامداران را بر دوش می‌کشید، به مستمندان کمک می‌کنید، از مهمیمانان پذیرایی و میزبانی می‌کنید، از حق حمایت می‌کنید و در مشکلات و مصیبت‌ها مردم را یاری می‌رسانید»^(۱).

از میان ازواج مطهرات، هیچ کس به اندازه أم المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها اوصاف آن حضرت را به طور مفصل و مشروح بیان نکرده است. وی اظهار می‌گوید:



«پیامبر اکرم ﷺ از هیچ کس بدگویی نمی کردند. در مقابل بدی، بدی نمی کردند بلکه گذشت و عفو می کردند»^(۱). هرگاه بین دو امر به ایشان اختیار داده می شد، امر آسان را اختیار می کردند به شرطی که گناهی در آن نبود و گرنه از آن بسیار دور می شدند. از احدی برای شخص خود انتقام نگرفتند. لکن کسی که برخلاف احکام الهی عمل می کرد، به فرمان خداوند از وی انتقام می گرفتند^(۲).

(یعنی از جانب خداوند به موجب احکام الهی ایشان بر وی حد جاری می کردند) هیچگاه مسلمانی را با نام وی مورد لعنت قرار ندادند و هیچگاه غلام، کنیز، زن و حیوانی را با دست خود نزدند^(۳). درخواست احدی را رد نکردند به شرطی که آن درخواست غیر جایز نبود. هنگامی که وارد خانه می شدند، بی نهایت خندان و متبسم بودند. در میان دوستان پاهای خود را دراز نمی کردند و نمی نشستند^(۴). شمرده، شمرده سخن می گفتند به طوری که اگر کسی می خواست یاد بگیرد یاد می گرفت»^(۵).

حضرت علی ؑ از تربیت یافتگان آن حضرت ﷺ است و از آغاز بعثت تا آخر حداقل بیست و سه سال در محضر ایشان بود. یک بار حضرت حسین ؑ از وی درباره اخلاق و عادات آن حضرت پرسید، حضرت علی ؑ در پاسخ وی چنین اظهار داشت:

«ایشان همواره متبسم، خوش خوی و مهربان بودند. بدخوی و تنگ دل نبودند. بر هر سخنی پرخاش نمی کردند. سخن بدی بر زبان نمی آوردند، بر چیزی خرده نمی گرفتند. اگر امری را نمی پسندیدند، درباره آن مسامحه می کردند. اگر کسی امید و آرزویی داشت و به محضر ایشان حاضر می شد، نه او را مأیوس می کردند و نه اظهار اجابت می کردند یعنی صریحاً انکار و یا رد نمی کردند، بلکه سکوت اختیار می کردند و کسانی که با مزاج و طبع ایشان آشنا بودند، از ظاهر ایشان منظور و مقصود ایشان را

۱- جامع ترمذی.

۲- صحیح بخاری و مسلم.

۳- صحیح مسلم، ابوداود و غیره به نقل از حضرت عایشه ؓ.

۴- مستدرک حاکم.

۵- صحیح بخاری و مسلم.



درک می کردند. سه چیز را از خود دور کرده بودند: بحث و جدال، صحبت بیش از حد نیاز و مشغول شدن در کارهای بیهوده».

در باره دیگران نیز از سه چیز دوری می کردند: از هیچ کس بدگویی نمی کردند، از احوال خصوصی دیگران تجسس نمی کردند و بر دیگران خرده نمی گرفتند. سخنانی می گفتند که نتیجه خوب و مفیدی در آنها بود. هنگامی که تکلم می کردند، صحابه کرام چنان خاموش می شدند و سرها را پایین می بردند که گویا بر سرهای آنان پرندگانی نشسته است. وقتی ایشان سکوت می کردند، صحابه با یکدیگر سخن می گفتند. اگر کسی در محضر ایشان سخن می گفت، تا وقتی سخنش را تمام نمی کرد، آن حضرت خاموش می شدند و به سخنش گوش می دادند. هنگامی که مردم در حین گفتگو و تکلم می خندیدند، ایشان نیز تبسم می فرمودند و بر آنچه مردم اظهار تعجب و شگفتی می کردند، ایشان نیز تعجب می کردند. اگر تازه واردی آداب کلام را رعایت نمی کرد، ایشان تحمل می کردند. شنیدن تعریف و تمجید خود را از زبان دیگران نمی پسندیدند. ولی اگر کسی از احسان و انعام ایشان سپاسگزاری و تشکر می کرد، می پذیرفتند. تا وقتی که گوینده خودش کلام خود را به پایان نمی برد، کلام وی را قطع نمی کردند^(۱).

بی نهایت فیاض، بی نهایت راستگو، بی نهایت خوش خوی و بی نهایت خوش مجلس بودند. اگر کسی ناگهان ایشان را زیارت می کرد، مرعوب می شد، ولی به تدریج که بیشتر آشنا می شد محبت ایشان در دلش جای می گرفت»^(۲).

هند ابن هاله که گویا در آغوش ایشان تربیت شده بود^(۳)، اظهار می دارد:

«آن حضرت خوش خوی بودند، بدخوی نبودند، اهانت به احدی را روا نمی داشتند. در مقابل مسایل کوچک و معمولی تشکر می کردند. بر هیچ چیزی خرده نمی گرفتند. هر نوع طعمایی که به محضرشان تقدیم می شد، تناول می کردند و خرده نمی گرفتند. اگر کسی در مقابل امر حق مخالفت می کرد، آن حضرت خشم

۱- شمایل ترمذی.

۲- شمایل ترمذی.

۳- شمایل ترمذی.



می‌گرفتند و از حق، کاملاً حمایت می‌کردند. ولی هیچگاه برای مسایل شخصی خویش خشم نگرفتند و از هیچ‌کس برای خود انتقام نگرفتند».

١٦ - بَابُ الْمَرَضِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهَا

باب: شیردهندگان در زمره ی کنیزان آزاد شده و غیر از آنان

توضیح: «باب الْمَرَاعِ مِنَ الْمَوَالِيَّاتِ وَغَيْرِهِنَّ». حافظ ابن حجر گفته است: در همه نسخه‌ها این عنوان آمده است.

ابن‌التین گفته: در برخی نسخه‌ها «المَوَالیات» با ضم میم آمده و در برخی با فتح میم. او ترجیح داده که ضم میم صحیح‌تر است، چون اسم فاعل از «والت توالی» است. اما من می‌گویم: آن‌طور که او گفته نیست؛ در بیشتر نسخه‌ها این کلمه با فتح میم آمده است، و این از کلمه‌ی «موالی» (کنیزان یا بردگان آزاد شده) است، نه از واژه‌ی «موالات» (دوستی و پیروی).

ابن بطّال می‌گوید: بهتر بود «المُولیات» (جمع «مولاة» یعنی کنیز زن) گفته می‌شد. اما «المَوَالیات» جمع جمع است: اول، «مولی» که جمع شکسته‌اش «موالی» است، سپس جمع سالم آن با «الف و تاء» می‌شود «موالیات».^۱

٥٣٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِكِ أَخْتِي ابْنَةَ أَبِي سَفْيَانَ . قَالَ « وَتَجِيبِينَ ذَلِكَ » . قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أَخْتِي . فَقَالَ « إِنَّ ذَلِكَ لَا يَجِلُّ لِي » . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تَرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دَرَّةَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ . فَقَالَ « ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ » . فَقُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَيْبِيَّتِي فِي حَجَرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّمَا ابْنَتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ ، أَرْضَعْتَنِي وَأَيَا سَلَمَةَ ثَوَيْبَةً ، فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتُكُنَّ وَلَا أَخَوَاتُكُنَّ » . وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ ثَوَيْبَةُ اعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ .

ترجمه: «اُمّ حبیبہ دختر ابو سفیان و همسر پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - می گوید: گفتم: ای رسول اللہ! آیا نسبت به خواهرم دختر ابو سفیان تمایل نداری؟ پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - گفت: «می خواهی چه کار کنم؟» گفتم: او را نکاح کن، پیامبر - صلی اللہ علیہ



وسلم - گفت: «مگر دوست داری او را نکاح کنم؟» گفتیم: وقتی که من تنها زن شما نیستم و زنهای دیگری هم دارید، دوست دارم شریکم در این امر خواهرم باشد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «او برای من حلال نیست». گفتیم: شنیده ام که می خواهی کسی را خواستگاری کنی، گفت: «منظورت دختر امّ سلمه است؟» گفتیم: بلی، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: این زن دختر همسر من است و بر من حرام است، اگر دختر همسر من هم نمی بود باز چون برادرزاده رضاعی من است، و زنی به نام ثویبه من و پدر او را شیر داده است، برایم حرام بود، بنابراین شما (همسران پیامبر - صلی الله علیه وسلم -) نباید دختران و خواهران خود را به من پیشنهاد کنید».

توضیح: و شعب گفت: از زهری روایت است که عروه گفت: ابولهب ثویبه را آزاد کرده بود. حدیثی از امّ حبیبه ذکر شده که به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «خواهرم را به عقد خود درآور».

و در ادامه پیامبر هنگامی که نام ذره دختر ابی سلمه را شنید، پرسید: «آیا او دختر ام سلمه است؟» و این پرسش را مطرح کرد تا حکم شرعی را بر اساس آن مشخص کند؛ زیرا اگر دختر ابی سلمه از غیر از ام سلمه بود، برای پیامبر حلال بود، به شرط اینکه ابوسلمه، برادر رضاعی پیامبر نباشد، چون در آن صورت او ربیبه ی پیامبر محسوب نمی شد. اما اگر دختر ابی سلمه از ام سلمه باشد، آن گاه ربیبه ی پیامبر خواهد بود و حکم متفاوت می شود. شرح کامل این حدیث در کتاب نکاح قبلاً آمده است.

و در پایان حدیث آمده: «شعب از زهری، از عروه نقل کرده: ثویبه را ابولهب آزاد کرد.» این توضیح، در بخش آغازین احادیث نکاح به صورت کامل آمده بود. و نقل مرسل عروه (یعنی بدون واسطه مستقیم از پیامبر)، کامل تر از این نقل است، و قبلاً شرح داده شده است. ذکر این بخش در اینجا برای این است که ثویبه، یک کنیز (مولاة) بود تا با عنوان باب (مراضع از موالیات و غیره) هماهنگ باشد.

و دلیل ذکر این حدیث در ابواب نفقات این است که: شیر دادن مادر الزامی نیست. او می تواند شیر بدهد یا ندهد. و اگر امتناع کرد، پدر یا ولیّ کودک می تواند برایش دایه ای بگیرد، چه زن آزاد باشد، چه کنیز، چه رایگان شیر دهد یا در ازای دستمزد، و این دستمزد نیز داخل در نفقه محسوب می شود.



ابن بطال می گوید: عرب ها از شیر دادن کنیز خوششان نمی آمد و شیر زن عرب را ترجیح می دادند، به خاطر اینکه فرزندشان نسب شریف تری پیدا کند.
اما پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنان فهماند که خودش از زن غیر عرب (ثویبه) شیر خورده است و با این حال بزرگوار شد؛ بنابراین، شیر خوردن از کنیز باعث پستی و خواری نمی شود.

این نکته ای زیباست، گرچه جواب سؤال اصلی مطرح شده در حدیث نیست.
همچنین ابن المنیر گفت: مصنف (بخاری) اشاره کرده که حرمت رضاع (محرمیت رضاعی)، چه از زن آزاد باشد، چه کنیز، در هر صورت برقرار می شود و گسترش می یابد.^۱
پایان کتاب نفقات.

فصل: خلاصه: درسها و اندرزها

■ مخارج یا نفقه زندگی: منظور از نفقه تأمین نیازهای غذایی، پوشاک، مسکن و .. کسانی که مسئولیت آنها با فرد باشد.

■ اسباب وجوب نفقه بر سه نوع است:
ازدواج .. خویشاوندان .. و مالکیت.

دادن مخارج خانواده به نسبت دیگران بهتر است؛ زیرا الله پرداخت مخارج خانواده را بر فرد واجب نموده است، در نتیجه دادن مخارج شان فرض عین است و دادن نفقه کسانی دیگر فرض کفایه است و روشن است که فرض عین افضل بر فرض کفایه است.

■ فضیلت انفاق:

۱ - الله تعالی می فرماید: (الَّذِي يُؤْتِي مِنْ أَمْوَالِهِ جَلَّالٌ وَآلًا سِرًّا وَ لَيْفَ هُمْ أَجْرُهُمْ يَنْدُبُهُمْ وَلَهُ لَيْهَمٌ وَلَهُ لَيْهَمٌ وَلَهُ لَيْهَمٌ) [البقرة: ۲۷۴]. «کسانی که اموال خود را، در شب و روز، پنهان و آشکار انفاق می کنند، مزد آنها نزد



پروردگارشان برایشان (محموظ) است؛ و نه ترسی بر آنهاست، و نه ایشان اندوهگین می شوند».

۲- الله تعالى می‌فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَاخُذْ بَعِثُوا فِتْنَةً أَلَّا تَكُونَ لَكُمْ رِيبٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ حَاجِزًا ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ) [البقرة: ۲۸۲]. «هدایت آنان بر عهده‌ی تو نیست، ولیکن الله هر که را بخواهد هدایت می‌کند. و آنچه از مال انفاق می‌کنید، برای خودتان است، و جز برای طلب خشنودی الله انفاق نکنید، و آنچه از مال انفاق می‌کنید، (پاداش آن) بطور کامل و تمام به شما داده می‌شود، و به شما ستم نخواهد شد».

■ از چه مالی انفاق کنند؟

الله تعالی می فرماید: (یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هٰذَا قَدْ فُضِّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ لَّدُنْكُمْ شَيْءٌ فَاصْبِرُوْا ۚ هٰذَا قَدْ فُضِّلَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُوْنَ) [البقرة: ۲۶۷-۲۶۸].
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید، و از آنچه از زمین برای شما بیرون آورده‌ایم، انفاق کنید، و برای انفاق کردن قصد ناپاک آن را نکنید، درحالی که خود شما حاضر نیستید چنین مالی را بپذیرید، مگر آن که در آن چشم پوشی کنید. و بدانید که الله بی نیاز ستوده است. شیطان شما را (به هنگام انفاق می ترساند و) وعده تهی دستی می دهد، و شما را به زشتی ها امر می کند. و درحالی که الله از جانب خود به شما وعده آمرزش و فزونی (نعمت) می دهد، و الله گشایشگر داناست.».

■ **نفقه همسر :**

۱- نفقه همسر بر شوهرش واجب است و منظور از نفقه، تأمین در حد توان مواد غذایی، پوشیدنی، لباس، مسکن و... در حدی که به زنی مثل آن داده می‌شود. نفقه



همسر با توجه به اختلاف مناطق، کشورها، زمان‌ها و وضعیت شوهر و رسم‌ها متفاوت می‌شود. اگر زوجین در مورد نفقه اختلاف کنند، وضع شوهر معتبر است.

- الله تعالى می‌فرماید: (لِلْغَنِيِّ ذُوهُ الْمَسْكِينُ مِنْهُ وَمِمَّا يَنْفِقُ عَلَى الْأَلْفُسِ إِلَّا مَا عَلَى الْمَرْجُومِ وَالْغَنِيُّ مَنْ مَلَاحَظْتَ عَلَيْهِ الْفَقْرَ وَالْمَرْجُومُ مَنْ مَلَاحَظْتَ عَلَيْهِ الْفَقْرَ وَالْمَرْجُومُ مَنْ مَلَاحَظْتَ عَلَيْهِ الْفَقْرَ وَالْمَرْجُومُ مَنْ مَلَاحَظْتَ عَلَيْهِ الْفَقْرَ) [الطلاق: ۷]. «آنان که ثروتمند هستند باید از ثروت خود انفاق کنند، و کسی که تنگدست است پس باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند، الله هیچ‌کس را جز به اندازه (توانایی) که به او داده مکلف نمی‌کند، الله به زودی بعد از سختی (و تنگدستی) آسانی (و گشایش) قرار می‌دهد».

■ بر شوهر نفقه همسر مطلقه رجعی و لباس و تأمین مسکنش واجب است. البته - برای مردی که بیش از یک زن دارد - مطلقه رجعی حق نوبت شب ندارد.

■ زن مطلقه بائن با فسخ نکاح یا طلاق، اگر حامله باشد، حق نفقه دارد اما اگر نباشد، حق نفقه و سکونت ندارد.

■ زنی که شوهرش مرده است، حق نفقه و مسکن ندارد، اگر حامله باشد، واجب است که نفقه‌اش را از سهم بچه که ارث می‌برد، جدا و پرداخت کنند. اگر میت مالی نداشته باشد بر وارثان ثروتمندش واجب است که نفقه زن حامله را بدهند.

■ اگر زن نافرمانی کند یا رابطه‌اش را با شوهرش قطع نماید، حق نفقه ندارد مگر اینکه حامله باشد.

■ حقوق زنی که شوهرش غایب است:

۱- اگر شوهر غایب باشد و نفقه زنش را ندهد، بعد از آمدن بر او لازم است که نفقه مدتی که غایب بوده را پرداخت کند.

۲- اگر شوهر از پرداخت نفقه، لباس و مسکن ناتوان باشد یا غایب شود و چیزی برای نفقه ندهد و برای زن تأمین نفقه از مال شوهر مشکل باشد، زن حق دارد که اگر



بخواهد به حکم قاضی دادگاه اسلامی نکاح خود را فسخ کند و حق نفقه زن به گردن شوهر می ماند تا پرداخت کند.

■ نفقه پدران، فرزندان و خویشاوندان:

نفقه پدر و مادر و پدر و بزرگ و مادر بزرگ و .. هرچه بالاتر روند و خویشاوندان شان واجب است. در نیکی کردن و پرداخت نفقه مادر بر پدر مقدم است. و نفقه فرزندان و نوه ها هرچه به پایین ادامه یابد و خویشاوندان شان، در صورت نیاز و ثروتمند بودن فرد انفاق کننده واجب است. و بر پدر نفقه کامل فرزندش واجب است و این به پدر اختصاص دارد.

■ شروط نفقه بر خویشاوند:

۱- نفقه تمام کسانی که از انفاق کننده با فرض یا عصبه ارث می برند، واجب است.
۲- برای پرداخت نفقه خویشاوندان غیر از اصول و فروع شرایط ذیل لازم است:
انفاق کننده وارث انفاق شونده باشد و انفاق کننده ثروتمند و انفاق شونده فقیر باشد و در دین اختلاف نداشته باشند. الله تعالی می فرماید: (وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ هُمْ عَصَابُهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ هُمْ عَصَابُهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ هُمْ عَصَابُهُمْ) [الأَنْفَال: ۷۵]. «و کسانی که بعد از آنها ایمان آوردند و هجرت نمودند، و به همراه شما جهاد کردند، آنان از شما هستند. و خویشاوندان در کتاب الله نسبت به یکدیگر سزاوارترند، و قطعاً الله بر همه چیز داناست».

■ حقوق برده و کنیز:

بر مولا پرداخت نفقه برده و کنیز واجب است اگر برده از مولایش بخواهد که زنی به عقد ازدواجش درآورد، وظیفه مولا است که این کار را بکند یا او را بفروشد. اگر کنیز درخواست ازدواج داشته باشد، مولا بین همبستری، ازدواج یا فروختنش مختار است.



■ مخارج حیوانات:

بر فردی که گوسفند، گاو، پرنده و ... دارد، واجب است که کاه، علف و خوراک مورد نیازشان را تأمین کند و در آب و غذا دادن رسیدگی به این‌ها کوتاهی نکند. اگر در رسیدگی به حیوانات و پرندگان کوتاهی کند که تحت فشار قرار گیرند، باید وادارش کنند که آن‌ها را بفروشد یا اجاره بدهد یا اگر حلال گوشت است، ذبح کند. اما به خاطر راحت شدن از آن‌ها کشتن‌شان جایز نیست بلکه اگر حیوان بیمار، پیر و .. باشد، باید رسیدگی‌ها و درمان‌های لازم را انجام دهد.

■ احوال انفاق کننده:

انفاق کننده دو حالت دارد:

۱- اگر انفاق کننده مال کمی داشته باشد، واجب است که از نفقه و مخارج کسانی که بر او واجب است، مثل همسر، پدر و مادر، فرزندان و خدمتکاران و با توجه به میزان توانایی مالی اول از خودش سپس از خرج کردن به دیگر کسانی که باید مخارج‌شان را بدهد، شروع کند. که عبارتند از: همسر، خدمت‌کاران و حیواناتی که دارد و سپس کسانی که دادن مخارج‌شان بر او واجب است، هر چند انفاق کننده از آن‌ها ارث نبرد. از اصول مانند: مادر و پدر و فروع مانند: فرزندان سپس نفقه خویشاوندان حاشیه‌ای اگر انفاق کننده با فرض یا عصبه از آن‌ها ارث ببرد.

الله تعالی می‌فرماید: (الْفَقِيرُ دُوْسٌ مِّمَّ سِتَةٍ وَمَقْدَرُ لَيْهٖ رِزْقُهُ فَلْيَفْقِهِمْ) «آنان که و ثروتمند هستند باید از و ثروت خود انفاق کنند، و کسی که تنگدست است پس باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند، الله هیچ‌کس را جز به اندازه (توانایی) که به او داده مکلف نمی‌کند، الله به زودی بعد از سختی (و تنگدستی) آسانی (و گشایش) قرار می‌دهد».

دوم: اگر انفاق کننده ثروتمند باشد، باید به همه انفاق و خرج نماید و حقوق همه را بدهد و پاداش بزرگی دارد.



الله تعالی می‌فرماید: (اَللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ اَشَاءُ لِيُخْرِجُوْهُنَّ اَمْلًا مُّبٰلَغًا وَّ اَللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ) [البقرة: ۲۷۴]. «کسانی که اموال خود را، در شب و روز، پنهان و آشکار انفاق می‌کنند، مزد آن‌ها نزد پروردگارشان برایشان (محفوظ) است؛ و نه ترسی بر آن‌هاست، و نه ایشان اندوهگین می‌شوند».

■ صندوق خیریه:

صندوق خیریه: این است که عده‌ای از مردم صندوقی تشکیل می‌دهند و در آن هریک هرچه از مال خود دوست داشته باشد، می‌گذارد یا از هریک از اعضای صندوق به اندازه‌ی توانش جمع آوری می‌کنند.

و مال یا پول جمع آوری شده در صندوق صرف نیازمندان، بینوایان و مصیبت زدگانی است که ممکن است یکی از اعضای صندوق از آن‌ها باشد. این کار مشروع است و از نوع همکاری در کارهای نیک و تقوا به شمار می‌رود و همدرد با مصیبت‌زدگان و یاری محتاجان است.

۱- الله تعالی می‌فرماید: (وَتِ ابْنُهَا لَيْبٍ وَالْقَٰهِي وَلَتِ ابْنُهَا اَلَيْمٌ وَلِ دُونِ وَلَقَدْ اَلَّ اِنَّ اَلَّ هِيْ دُلَّ قَابِ) [المائدة: ۲]. «و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت کیفر است».

۲- ابوموسی اشعری روایت می‌کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: (هنگامی که اشعری‌ها در جهاد، توشه تمام می‌کنند یا در مدینه، مواد غذایی خانواده‌های شان کم می‌شود، آنچه را دارند، در یک پارچه جمع می‌کنند و با پیمانه‌ای آن را به طور مساوی میان خود، تقسیم می‌کنند. آنان از من هستند و من از آنان هستم).^۱

پایان کتاب نفقات. و لله الحمد

۱. متفق علیه: بخاری (ش: ۲۴۸۶)، ومسلم (ش: ۲۵۰۰).



۷- الأَطْعَمَةُ

کتاب اطعمه (انواع غذا)

توضیح: منظور از اطعمه: مواد غذایی و خوراکی‌ها است. و منظور از اشربه نوشیدنی‌ها است.

حکم خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها

۱- اصل در تمام چیزهایی که برای انسان مفید و پاک هستند، حلال بودن است. و اصل در تمام چیزهایی که مضر و پلید هستند، حرام بودن است. اصل در اشیاء حلال و مباح بودن برای مؤمنان است به جز آنچه در شریعت منع شده است یا فاسد بودنش آشکار و ثابت باشد.

الله تعالی می‌فرماید: (هُوَ آتَى لِقُلْ لَكُمْ مَافِ الْاَرْضِ حِیْ اِثْمَ ثَلْتِہِیْ اِلَیَّ اَلْسَمَ اِفْسَیْ سَمَوْتَ وَهُبِ کِ اِیْمَ) [البقرة: ۲۹]. «او (الله) است که همه آنچه را که در زمین است برای شما آفرید، آنگاه آهنگ آسمان کرد و آن‌ها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود، و او به هرچیز آگاه است».

به این ترتیب تمام چیزهایی که برای روح و بدن از مواد خوراکی، نوشیدنی و پوشیدنی مفید است را الله حلال قرار داده است تا بنده با استفاده از آن‌ها در عبادت الله کمک بگیرد و در هنگام استفاده از این‌ها به دستورات الله تعالی عمل و پایبندی کند.

الله تعالی می‌فرماید: (یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُلُوْا مِمَّا فِی الْاَرْضِ حَلٰلٍ مِّمَّہَا وَلَتَرْضَوْا) [البقرة: ۱۶۸]. «ای مردم از آنچه در زمین است؛ حلال و پاکیزه را بخورید، و از گام‌های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست».

تمام چیزهایی که ضرر دارد یا ضررش از فایده‌اش بیش‌تر است را الله تعالی حرام قرار داده و ما را از آن‌ها بی‌نیاز کرده است.

الله تعالی در مورد مؤمنین می‌فرماید: (اَللّٰهُ يَحْتَبِرُ هُنَّ لَآ يَرْنَہٗ اَلْبَآءُ اَلْاُمُّوۡلٰی یٰۤاٰیُّہٗم مَّا لَکُمْ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ مِنْ حَیۡثُ جِئْتُمْہَا ۚ اِنۡہُمْ فِیۡ اَلْہٰیۃِ وَاٰلِہِیۡہِیۡ وَاَنۡحِلِہِیۡہِیۡ مُّرۡہُۢمۡ مَّالَکُمۡ رُفُوقِیۡنِیۡہُمۡ لَآ تَکۡذِبُوۡا فِیۡہِیۡ لَہُمۡ لَیۡحِیۡبَتٌ وَّیُحَرِّمُ لَہِیۡہُمۡ اَلۡبَیۡتَہٗثَ ...) [الأعراف: ۱۵۷]. «آنان که از (این) رسول (الله)، پیامبر «أمی» (درس ناخوانده) پیروی می‌کنند، که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است، نوشته می‌یابند. آن‌ها را به (کارهای) خوب و پسندیده فرمان می‌دهد و از زشتی (و کارهای ناپسند) بازشان می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برایشان حلال می‌گرداند، و پلیدی‌ها را بر آنان حرام می‌کند، ..».

تأثیر غذا بر انسان

هر غذایی که انسان می‌خورد بر اخلاق و رفتارش تأثیر می‌گذارد. به این ترتیب غذاهایی که پاکیزه هستند بر انسان تأثیر پاک می‌گذارد و غذاهای پلید بر خلاف این مؤثر است، به همین دلیل الله به بندگان دستور داده است که از چیزهای پاک بخورند و انفاق کنند و از چیزهای پلید و ناپاک آن‌ها را منع کرده است.

اللہ تعالیٰ می فرماید: (یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ ءَامَنُوا کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمْ وَ اَلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ اَنْ یَّکُوْنُوْا مِمَّنْ کُلُوْا مِمَّا رَزَقَکُمْ وَ یَسْتَفْهِیْوْا عَلَیْہِا کُلَّ شَیْءٍ حَلٰلٍ وَّ حَلٰلٌ اِنْ کُنْتُمْ عَلَی الْاُتْبَءُوْنَ (۱) [البقرة: ۱۷۲]۔ «ای کسانی کہ ایمان آورده اید! از چیزهای پاکیزہ ای کہ روزی شما کرده ایم بخورید و شکر اللہ را بہ جای آورید اگر فقط او را عبادت می کنید»۔

اصل در خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها

اصل در مواد غذایی و نوشیدنی‌ها حلال بودن برای مؤمنان است نه کفار. به این ترتیب تمام غذاها و نوشیدنی‌های پاک اعم از انواع گوشت‌ها، حبوبات، میوه‌ها، آب، عسل، شیر و .. دیگر چیزها پاکی که هیچ‌گونه ضرری ندارند، مباح هستند. و برای کفار استفاده نمودن از مواد غذایی و نوشیدنی‌ها و دیگر چیزهای مفید حرام است؛ زیرا الله این‌ها را برای کسانی که به او تعالی ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند آفریده است. در نتیجه هیچ کافری نیست که لقمه‌ای بخورد یا جرعه‌ی بنوشد، یا



لباسی بپوشد، یا از سواری‌ها (ماشین، هواپیما و...) و... از دیگر نعمت‌های الهی استفاده کند، مگر اینکه در روز قیامت برایش عذاب می‌شود.

الله تعالی می‌فرماید: ﴿فِي مَحَرَّمٍ مِنْ آلِ لَيْلَىٰ أَرْجُلِيَادِيٍّ وَلَيْتِ مَ
لَرَزَقُ لَيْلَىٰ عَامُهَا فِ الْهَيْةِ الْكَلْبِ الْيَمِ لَقِيَمَ كَلْبِي كَفُصُ الْيَتِ
لَقَمِ لَمُ هَن ٢﴾ [الأعراف: ٣٢]. «بگو: چه کسی زینت [و زیبایی‌های] الله را که
برای بندگان بیرون آورده [و خلق کرده است]، و چیزهای پاکیزه را حرام کرده است؟
بگو: آن در این دنیا برای مؤمنان است و روز قیامت همه از آن مؤمنان است. این گونه
آیات را برای قومی که می‌دانند بیان می‌کنیم».

هیچ کافری نیست که امر واجبی را ترک کند و مرتکب نهی شود مگر اینکه روز
قیامت مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

الله تعالی می‌فرماید: ﴿لَا يَسْأَلُكَ لِذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ أَشْيَاءِ مَنْ لَمْ يَكُنْ
[الحجر: ٩٢-٩٣]. «پس سوگند به پروردگارت، قطعاً (در قیامت) از همه آن‌ها سوال
خواهیم کرد از آنچه می‌کردند».

و چیزهای ناپاک مانند مردار، خون، گوشت خوک و تمام چیزهایی که ضرر دارند
مانند: سم، شراب، مواد مخدر، تنباکو، گیاهان مضر (پان) و... حرام و پلید هستند؛ زیرا
این‌ها برای بدن، مال ضرر دارند از نگاه عقلی نیز مضر هستند.

و باید توجه داشت که الله هر چیزی را که مباح قرار داده است، دستیابی به آن را
نیز آسان و در آن برکت قرار داده است. و از هرچه منع نموده ما را با چیز بهتر از آن
بی‌نیاز کرده است.

١ - الله تعالی می‌فرماید: (حُرِّمَتْ لَهُ كُفْمُ لَهْتِ وَالْمُ وَلَمْ أَلْهِيَرِ وَمَا أُهُ
لِ أَلْبِهِيَّةٍ وَلَمْ يَنْقُ وَلَمْ يَنْقُ هَذِهِ وَلَمْ يَنْقُ وَالْيَحُ وَمَا أَلْهِيَرِ وَلَمْ يَنْقُ هَذِهِ
وَمَا أَلْبِي ٢ أَلْصُبِّ وَأَنْتِ تَقْسُ مَبْلَ لَزْلَمِ لِي كُفْمِ نَقِي) [المائدة: ٣]. «گوشت)
مردار، و خون و گوشت خوک و آنچه (هنگام ذبح) نام غیر الله بر آن برده شود، و
(حیوانات) خفه شده، و با ضربه مرده، و از بلندی افتاده، و به ضرب شاخ (حیوان



دیگری) مرده، و آنچه درندگان خورده باشند، مگر آن که ذبح (شرعی) کرده باشید، و آنچه برای بت‌ها ذبح شده، و آن که با تیرهای فال؛ بخت و قسمت طلب کنید (همه) بر شما حرام شده، و (روی آوردن به تمام) این‌ها فسق و نافرمانی است».

۲ - الله تعالى می‌فرماید: (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلَمْ يَرْوِىْ وَلٰهٖ سِوَ الْاَنْصَابِ وَاَلَزُلْمِ رِجْسٌ مِّنْ اَلٰتِيْ فِىْ اَحْضَنْفِهِۦ لَلْكُفْرِ اَلَمْ يَرْوِىْ وَلٰهٖ سِوَ الْاَنْصَابِ اَنۡىۤ اَقْبَحُ كُفْرًاۙ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ) [المائدة: ۹۰-۹۱]. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بی‌تردید، شراب و قمار و انصاب [= هر چیزی که به عنوان یادواره و نماد، نصب گردد و عبادت شود از قبیل مجسمه‌های سنگی، ضریح‌های فلزی، مقبره صالحان و ...] و تیرهای قرعه‌کشی [= انتخاب قرعه خوب و بد به وسیله فالگیری که با وسایل گوناگون صورت می‌گیرد و امروزه به اشتباه از آن به عنوان استخاره یاد می‌شود در حالی که استخاره شامل دو رکعت نماز و سپس طلب خیر نمودن در امر مورد نظر از الله متعال و نیز پناه بردن از شر آن به الله متعال است]، پلید [و] از کار [های] شیطان هستند؛ پس از آن‌ها دوری کنید؛ باشد که رستگار شوید. در حقیقت، شیطان می‌خواهد با شراب و قمار، در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الله و از نماز بازدارد؛ پس [ای مؤمنان، حال که حقیقت را دانستید،] آیا از آن‌ها دست برمی‌دارید؟».

پذیرایی از مهمان

سنت است که هرگاه مسلمانی به خانه برادر مسلمان خود برود با غذایی که در خانه دارد، از او پذیرایی کند و مهمان نیز بخورد و سوال نکند. اگر با نوشیدنی از مهمان پذیرایی کرد، بنوشد و سوال نکند، مگر از غذا یا نوشیدنی خاصی که خوشش بیاید و در مورد آن سوال کند [که از کجا خریده است] ایرادی ندارد.

به مجلس کسانی که با فخر فروشی دعوتی و مهمانی با ریا و شهرت طلبی می‌دهند، شرکت نکنند و دعوتی‌شان را قبول نمایند و غذای‌شان را نخورند.



انواع خوردنی و نوشیدنی:

در خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها اصل بر مباح بودن است که بر سه دسته هستند:

حیوانات .. نباتات .. مایعات

۱ - نباتات برابر است که دانه‌ای مانند: برنج، گندم، جو، ذرت، ارزن، باقلا، عدس، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی و .. از انواع حبوبات. یا سبزیجات مانند: کدو، گوجه فرنگی، خیار، بادنجان، اسفناج، جعفری، کاهو، تره تیزک، خیار سبز، هویج، پیاز، تربچه و .. از انواع سبزیجات. یا میوه باشد، مانند: موز، پرتقال، سیب، انبه، خرما، انگور، انار، انجیر، هلو، گلابی، زردآلو و .. دیگر انواع میوه‌ها همه حلال هستند.

الله تعالی می‌فرماید: (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَاٰهُمُ الْفُقُوهُ مَ عِبَتِ مَا لَصْنَتُمْ وَمَا اَرْجَا لَكُمْ مَ الْاَرْضِ وَلَيْسَ مَّهَا اَلَيْثُ مِنْ مُتَّفِقٍ هُنَّ لِيَسْتُمْ بِ نَفِيْهِ اِلَّا اَنْ تُضْهَفِيْهِ وَاَلُمُّهَا اَنَّ اَلَّ عِيْ عِيْ لَ) [البقرة: ۲۶۷]: (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید، و از آنچه از زمین برای شما رویانیدیم، انفاق کنید، و برای انفاق کردن قصد ناپاک آن را نکنید، درحالی که خود شما حاضر نیستید آن‌ها را بپذیرید، مگر آنکه در آن چشم پوشی کنید. و بدانید که الله بی‌نیاز ستوده است).

۱ - باب وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)

وَقَوْلِهِ (اَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) وَقَوْلِهِ (كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)

باب: قول الله عزوجل: «و از خوراکی‌های پاکیزه‌ای که به شما روزی دادیم، بخورید». [بقره: ۵۷ و ۱۷۲، اعراف: ۱۷، طه: ۸۱]. وفرموده الله عزوجل: «از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید، انفاق کنید» [بقره: ۲۶۷]

وفرموده الله عزوجل: «از چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید، که من به آنچه انجام می‌دهید، دانایم» [مؤمنون: ۵۱]

توضیح: و قول الله تعالی: «از چیزهای پاکیزه‌ای که روزیتان کرده‌ایم بخورید» و آیه‌ی دیگر: «از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید انفاق کنید».



و نیز فرموده: «از پاکیزه‌ها بخورید و کار شایسته کنید». در اغلب نقل‌ها در آیه‌ی دوم «انفقوا» مطابق قرائت قرآنی آمده، ولی در روایت نسفی به جای «انفقوا» واژه‌ی «کلوا» آمده است، و همچنین در برخی روایات از ابو الوقت و در اندکی از روایات دیگر چنین است، و ابن بطلال بر این اساس شرح داده، اما آن را ناپسند دانسته و دیگران نیز از او پیروی کرده‌اند، تا جایی که قاضی عیاض گمان کرده که این قرائت برای همه‌ی نسخ چنین بوده، ولی من (ابن حجر) آن را در روایت ابو ذر جز مطابق قرائت معمول ندیده‌ام، و همچنین در نسخه‌ای معتبر از روایت کریمه نیز بر وفق قرائت است. و این قول تقویت می‌شود از آنجا که مؤلف (بخاری) در کتاب بیوع، تنها با همین آیه (یعنی: انفقوا من طیبات ما کسبتم) بابی باز کرده و عنوان آن را چنین نهاده است: «باب قول الله تعالى: انفقوا من طیبات ما کسبتم»، که مطابق قرائت عمومی است مگر نزد نسفی، و ابن بطلال نیز آن را شرح کرده است.

و در برخی نسخه‌ها از روایت ابو الوقت آمده، و عیاض گمان کرده که در همه‌ی نسخ آمده «کلوا» جز در روایت ابو ذر از مستملی که آمده «انفقوا». و پیش‌تر نیز تذکر داده شده که در کتاب زکات به‌درستی آمده «انفقوا» در عنوان: «باب صدقه‌ی کسب و تجارت» به‌دلیل آیه‌ی «یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم» و در آنجا هیچ اختلافی میان راویان نیست. و شایسته است بر همین تکیه شود و باقی تفاوت‌ها را به نساخان نسبت داد.

واژه‌ی «الطیبات» جمع «طیب» است، و این واژه بر چیز لذت‌بخش و بی‌ضرر، و نیز بر پاکیزه، و بر چیزی که موجب اذیت نباشد، و بر حلال اطلاق می‌شود.

از معنای اول، آیه‌ی: «یسألونک ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطیبات» است، و این معنا در تفسیر ترجیح دارد؛ زیرا اگر مقصود تنها حلال می‌بود، پاسخ چیزی بیش از سؤال نمی‌بود. از معنای دوم، آیه‌ی: «فتیمموا صعیدا طیباً» است.

از معنای سوم، تعبیرهایی چون: «هذا یوم طیب» یا «هذه لل طیب» است.

از معنای چهارم، همان آیه‌ی دوم در عنوان باب است؛ چنان‌که پیش‌تر در تفسیر آن در کتاب زکات آمد که مقصود از «ما کسبتم» تجارت حلال است.

و همچنین آمده که مقصود از «طیب» چیز خوب و با کیفیت است، چون همراه شده با نهی از انفاق کردن چیز «خیث»، که منظور از آن چیز بی‌ارزش و بد است. همین‌طور ابن



عباس آن را تفسیر کرده است، و در این زمینه حدیثی مرفوع نقل شده در باب «تعليق القنو فی المسجد» در ابتدای کتاب صلاه، از عوف بن مالک:

و روشن تر از آن در همین باب، حدیثی است که ترمذی از براء بن عازب نقل کرده: «ما اصحاب نخل بودیم و کسی که می‌خواست خیر کند، خوشه خرمایی در مسجد می‌آویخت؛ ولی برخی افراد بی‌علاقه به خیر، خوشه‌هایی از خرمای پست و خراب می‌آویختند، پس آیه نازل شد: «ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون». پس از آن، در صدقه، مردم چیز خوب می‌آوردند.»

و بین این که «طیب» به معنی «حلال» باشد و یا به معنی «لذیذ و پاکیزه»، منافاتی نیست. نظیر آن در آیه: «یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث». شافعی این آیه را پایه‌ی حکم به تحریم چیزهایی دانسته که عرب آن را ناپسند می‌دارد، اگرچه در آن نص خاصی وارد نشده باشد، به شرطی که بعداً توضیح داده خواهد شد.

و گویا مؤلف (بخاری) با ذکر این آیات، اشاره دارد به حدیثی که مسلم از ابوهریره نقل کرده: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «ای مردم! الله پاک است و جز پاک را نمی‌پذیرد، و الله مؤمنان را همان‌طور فرمان داده که پیامبران را فرمان داده است، و فرمود: «ای پیامبران! از پاکیزه‌ها بخورید و عمل صالح کنید» و نیز فرمود: «ای مؤمنان! از پاکیزه‌هایی که روزیتان کرده ایم بخورید...»

این حدیث از روایت فضیل بن مرزوق است. ترمذی گفته: او در نقل آن یگانه است و مسلم تنها کسی است که به او در نقل احتجاج کرده، و ابن معین او را توثیق کرده است. اما ابوحاتم گفته: بسیار دچار اشتباه می‌شود و به او احتجاج نمی‌شود. و نسائی او را ضعیف دانسته است. و ابن حبان گفته: او بر ثقات خطا وارد می‌کند. و حاکم نیز گفته: آوردن این حدیث از طرف مسلم، بر او عیب گرفته شده است.

بنابراین چون این حدیث بر شرط بخاری نبوده، بخاری تنها در عنوان باب به آن اشاره کرده است.

ابن بطلال گفته: اهل تفسیر در این آیه که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، پاکیزه‌هایی را که الله برای شما حلال کرده حرام نکنید» اختلاف نکرده‌اند، و همگی گفته‌اند که در مورد کسانی نازل شده که برای خود لذت‌های حلال را حرام کرده بودند.



سپس مؤلف سه حدیث در باب گرسنگی و سیری آورده است.^۱

تفسیر آیه (۲۶۷) بقره:

و الله تعالى در این آیه دستور داده است که بندگان برای انفاق کردن به سراغ دارایی‌های پاکیزه خود بروند، و دارایی‌های نامرغوب را در راه الله انفاق نکنند، زیرا اگر آنان حق را از دیگران طلبکار باشند و در مقابلش جنس نامرغوبی را به آنها بدهند آن را نپسندیده و نمی‌پذیرند مگر اینکه چشم پوشی کنند. پس واجب است آنچه میانه است در راه الله داده شود، و کمال در این است که عالی‌ترین و بهترین چیز در راه الله پرداخت گردد. و پرداخت چیزهای نامرغوب ممنوع است، لذا فرمود: ای مؤمنان! از چیزهای پاکیزه و از بهترین و برگزیده‌ترین و حلال‌ترین اموال خویش انفاق کنید. و از آنچه برای شما از زمین برآورده‌ایم که عبارت از میوه‌ها، حبوبات، سبزیجات، معادن، گنج‌ها و دفینه‌های زیرزمین است، نیز انفاق کنید. و مال پس مانده و ناخوب را به صدقات و خیرات اختصاص ندهید، درحالی که اگر آن را به عنوان حقوقتان به خودتان بدهند خود شما نیز به هیچ نحو و در هیچ زمانی گیرنده آن نیستید، مگر آن که در آن چشم‌پوشی کنید یعنی: اگر یکی از شما آن را در بازار ببیند که فروخته می‌شود، یا کسی آن مال پست را به وی اهدا نماید، یا در برابر حق وی به وی بدهد، هرگز آن را - جز با بی‌میلی و از روی کم‌رویی و چشم‌پوشی - نمی‌پذیرد، پس هرگاه خود به آن چیز نامرغوب و ناباب رغبت ندارید، چگونه حق الله تعالی را از آن می‌پردازید؟ و بدانید که الله تعالی از انفاق‌های شما بی‌نیاز است، پس انفاق مال قطعا به منفعت خود شماست، و بدانید که الله تعالی سزاوار حمد و ستایش در برابر نعمت‌های وافی که به شما بخشیده است می‌باشد و از جمله ستایش و شکرگزاری که سزاوار جلال و عظمت اوست، یکی هم انفاقتان از اموال پاکیزه‌ای است که به شما ارزانی نموده است، پس بدانید که «الله تعالی پاک است و جز پاک را نمی‌پذیرد» چنانکه در حدیث آمده است: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَقَبَّلُ مِنْكُمْ إِلَّا مِمَّا رَزَقَكُمْ مِنْهُ»^۲.

۱- فتح الباری.

۲- صحیح مسلم (۶۵).



در سبب نزول این آیه از براء بن عازب رضی الله عنه روایت شده که فرمود: «ما صاحب باغ‌های خرما بودیم و هر کس به اندازه وسعش از حاصل درختان خرماي خود کم و بیش می‌آورد. در این میان اشخاصی که به کار خیر رغبت نداشتند از باغ خود خوشه‌های شکسته، هسته نابسته، پژمرده، شاریده، بد و تباه را می‌آوردند و در مسجد نبوی آویزان می‌کردند. پس الله تعالی این آیه را نازل کرد»^۱.

پس شرط انفاق، فقط پاکی مال نیست؛ بلکه باید بهترین مال انسان مورد انفاق قرار گیرد. انس رضی الله عنه می‌فرماید: ابوطلحه رضی الله عنه از میان همه انصار مدینه، نخل بیشتری داشت. بهترین نخلستان وی بنام بیرحاء، روبروی مسجد نبوی بود. رسول الله صلی الله علیه و آله گهگاهی وارد این باغ می‌شد و از آب آن، می‌نوشید. انس رضی الله عنه می‌گوید: «وقتی که این آیه نازل شد: ﴿لَا تَقْلُ مَا لِإِبْنِ حَرْثٍ مِّنْ مَّاءٍ تَبْدَهُ﴾ [آل عمران: ۹۲]، ابوطلحه رضی الله عنه نزد رسول الله صلی الله علیه و آله رفت و گفت: یا رسول الله! الله تعالی می‌فرماید: تا زمانی که محبوبترین اموالتان را انفاق نکرده‌اید، به نیکی، دست نخواهید یافت. باغ بیرحاء محبوبترین ثروت من است. می‌خواهم آن را در راه الله صدقه نمایم و اجر آن را از الله دریافت کنم. بنابراین، هرطور که شما مناسب می‌دانید، در مورد آن، تصمیم بگیرید. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: «آفرین! این است مال سودمند. این است مال سودمند. آنچه را که گفتم، شنیدم. نظر من اینست که آن را میان خویشاوندان، تقسیم کنی». ابوطلحه رضی الله عنه فرمود: ای رسول الله! همین کار را خواهم کرد. سپس، ابوطلحه رضی الله عنه آن را میان پسرعموها و خویشاوندانش تقسیم نمود»^۲.

از فواید این آیه:

۱- فضیلت ایمان، طوریکه الله متعال می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا» مقتضای این وصف انجام فرمان پروردگار است که این خود بر فضیلت ایمان دلالت دارد.

۱- سنن ترمذی (۲۹۸۷) مصنف ابن ابی شیبہ (۱۰۷۸۷) سنن ابن ماجه (۱۸۲۲)، ترمذی می‌گوید: این حدیث حسن صحیح غریب است.

۲- صحیح بخاری (۵۶۱۱).



- ۲- مقتضای ایمان انجام امر پروردگار و اجتناب از نواهی اوتعالی است نظر به این فرموده متعال: ﴿يَتْلُو آيَاتِي فَأَمُرُهُمْ بِالْقِيَامِ﴾ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید انفاق کنید». پس اگر ایمان‌داری تأثیری در این زمینه نداشت، اصدار امر الهی به این صیغه فایده‌ای نمی‌داشت.
- ۳- انفاق کردن از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌ایم واجب است، به دلیل این فرموده متعال (أنفقوا) «انفاق کنید» و امر افاده وجوب را می‌کند مگر اینکه دلیلی باشد تا آن را از وجوب منصرف کند.
- ۴- زکات در اموال تجارتي واجب است؛ زیرا از کسب و دست آورد بنده توسط معامله‌ها است.
- ۵- از مال حرام انفاق درست نیست زیرا مال پلید و ناپاک است و الله متعال پاک و پاکیزه است و جز پاکیزه را نمی‌پذیرد.
- ۶- این آیه رد بر گروه جبریه است که می‌گویند: انسان در انجام فعل مجبور است، پس اگر واقعا مجبور بود چه نیازی است که به انفاق کردن فرمان داده شود. و مانند این دلیل، دلایل زیادی در قرآن کریم موجود است که عقیده گروه جبریه را رد می‌کند.
- ۷- وجوب زکات در آنچه از زمین به دست می‌آید، اعم از خوردنی‌ها و معادن. طوریکه فرمود: ﴿وَمِمَّا أَرْجَىٰ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ «از آنچه ما از زمین برایتان بیرون آورده‌ایم انفاق کنید». زکات حبوبات و غله‌جات عُشر یا یک‌دهم حصه آن است^۱، و زکات معادن و رکاز، خمس یا یک‌پنجم حصه آن است، البته با شروطی که دارد، طوریکه در کتب فقهی بیان شده است.
- ۸- اشاره به قاعده ایمانی مهم در این بخش آیه: ﴿وَلَيْسَ لَهُ الْبُيُوتُ﴾ «و به سراغ چیزهای ناپاک نروید، تا از آن ببخشید، در حالی

۱- البته این در صورتی است که دیم باشد و با آب باران عمل آمده باشد و برای آن هزینه‌ی حفر چاه و آبیاری و ... نکرده باشد، در غیر این صورت زکات آن یک‌بیستم است. (مصحح)



که شما آن چیز ناپاک را نمی‌گیرید». و طوریکه رسول کریم ﷺ به آن اشاره فرموده است: «هیچ یکی از شما مؤمن کامل نمی‌شود، مادامی که آنچه را برای خود دوست می‌دارد، برای برادر مسلمانش نیز دوست بدارد»^۱. پس چیزی را که برای خود نمی‌پسندی، برای برادر مسلمانیت نیز آن را می‌پسند.

۹- اثبات دو اسم از اسمای الله سبحانه و تعالی، و صفاتی را که در بر دارند و عبارتند از: «غنی» بی‌نیاز و «حمید» ستوده.

۵۳۷۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَتَّصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أَطْعَمُوا الْجَائِعَ، وَعَوَّدُوا الْمَرِيضَ، وَفَكُّوا الْعَانِيَّ». قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الْأَسِيرُ.

ترجمه: از ابوموسی - رضی الله عنه - روایت شده است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمودند: «مریض را عیادت کنید و گرسنه را طعام دهید و اسیر را آزاد نمایید».

توضیح: فرمود: «گرسنه را طعام دهید، بیمار را عیادت کنید»... این حدیث در باب «ولیمه» از کتاب نکاح آمده ولی به جای «أطعموا الجائع» آمده بود: «أجیبوا الداعی». هر دو از یک منبع‌اند، و گویا راویان بخشی را به یاد داشتند که دیگران به یاد نداشتند. کرمانی گفته: این فرمان در اصل برای استحباب است، ولی در برخی حالات ممکن است واجب باشد.

از این دستور برای طعام دادن گرسنه، می‌توان استفاده کرد که سیر شدن جایز است؛ چون تا زمانی که فرد گرسنه است، صفت گرسنگی بر او حاکم است و فرمان اطعام نیز باقی است.

و نیز آمده: «فکوا العانی» یعنی اسیر را آزاد کنید، از ریشه‌ی «فککت الشیء فانفک». سفیان گفته: «عانی» همان اسیر است. این در باب نکاح نیز آمده. و گفته شده به اسیر، «عانی» گفته می‌شود چون از «عنا یعنو» گرفته شده، به معنی خضوع و بندگی.^۲

۱- متفق علیه.

۲- همان.



۵۳۷۴ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قَبِضَ .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: تا وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فوت کرد، خانواده پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سه شب پشت سر هم از غذا سیر نشدند».

توضیح: فرمود: «خانواده‌ی پیامبر سه روز پی‌درپی سیر نشدند تا اینکه پیامبر از دنیا رفت». در روایت مسلم از طریق یزید بن کيسان از ابو حازم آمده: «محمد و خانواده‌اش سه روز پیاپی سیر نشدند».

و در ادامه حدیثی از عائشه خواهد آمد که همین را درباره‌ی «نان گندم» ذکر کرده و در مسلم آمده: «سه شب»؛ از آن استفاده می‌شود که مقصود از «روزها» شامل شب‌ها هم هست، و بالعکس، یعنی سیری در روز یا شب یکجا در نظر گرفته شده است. و سیری نفی‌شده، مقید به پی‌درپی بودن است، نه مطلقاً.

و در روایت مسلم و ترمذی از طریق اسود از عائشه آمده: «دو روز متوالی از نان جو سیر نشدند». و از این برداشت می‌شود که در اصل سیری جایز است.

و آنچه آشکار است اینکه علت غالب بر نرسیدن به سیری، کمبود مال و امکانات بوده است؛ هرچند گاهی چیزی برای خوردن داشتند ولی ایشار می‌کردند.

در آینده، در کتاب «الرقاق» نیز از ابو هریره آمده: «پیامبر از دنیا رفت در حالی که از نان جو سیر نشده بود».

و شرح کامل آن در کتاب رقاق خواهد آمد، ان شاء الله.

۵۳۷۵ - وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ابْنَ أَبِي جَهْدٍ شَدِيدٌ فَلَقِيَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَاسْتَقْرَأَتْهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَى ، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَخَرَزَتْ لَوْجَهِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ » . فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي ، وَعَرَفَ الْاُنْذَى بِي ، فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ ، فَأَمَرَ لِي بِعَسٍّ مِنْ لَبَنٍ



فُشِرْتُ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ « عُدَّ يَا أَبَا هُرٍّ » . فَعُدْتُ فُشِرْتُ ، ثُمَّ قَالَ « عُدَّ » . فَعُدْتُ فُشِرْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقَدَحِ - قَالَ - فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ تَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ ، وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَقْرَأْتُكَ الْآيَةَ وَلَئِنَّا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ . قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ .

معنی کلمات:

- **فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً:** از او خواستم آیه‌ی معینی را بر من بخواند.
- **فَتَجَهَا عَلَيَّ:** خواندن آن را بر من شروع کرد.
- **فَخَرَرْتُ:** به فرو افتادم.
- **الْجَهْدُ:** ناراحتی..
- **رَحْلُهُ:** منزل.
- **عَسَى:** ظرف آبخوری بزرگ.
- **قَدَح:** تیر.
- **حُمْرِ النَّعَمِ:** شترهای قرمز رنگ که به نزد عرب از هر مالی با ارزش تر است و ضرب المثل چیزهای ارزنده است.

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: به شدت، گرسنه شدم. پس عمر بن خطاب - رضی الله عنه - را دیدم و از او خواستم که یکی از آیات قرآن کریم را برایم بخواند. او آیه را برایم خواند و وارد منزل اش شد. اندکی، راه رفتم. اما از شدت گرسنگی، با چهره، به زمین افتادم. در آن حال، ناگهان رسول الله - صلی الله علیه وسلم - را دیدم که بالای سرم ایستاده است. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ای ابوهریره!» گفتم: لیبیک ای رسول الله! آماده‌ی خدمتم. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - دستم را گرفت و مرا بلند کرد و چون مشکل ام را دانست، مرا به خانه اش برد و دستور داد تا برایم کاسه‌ای شیر بیاورند. من از آن شیر نوشیدم. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ای اباهر! دوباره بنوش». باز هم نوشیدم. بار دیگر، فرمود: «بنوش». بار دیگر هم نوشیدم تا اینکه شکم ام مانند تیر، راست شد.

ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: آنگاه، عمر را دیدم و ماجرا را برایش باز گو نمودم و به او گفتم: ای عمر! الله، این کار را به کسی سپرد که از تو برای انجام آن، مستحق تر بود.



به الله سوگند، در حالی آن آیه را از تو پرسیدم که بهتر از تو آنرا می دانستم. عمر - رضی الله عنه - گفت: به الله سوگند، اگر تورا به خانه می بردم، (وبه تو چیزی می دادم) برایم از شتران سرخ رنگ هم بهتر بود.

توضیح: عبارت «وعن ابی حازم عن ابی هیرة قال: أصابنی جهد شدید» به اسنادی که پیش از آن آمده مرتبط است.

محدث دیار حلب، برهان الدین، نقل کرده که شیخ ما، شیخ سراج الدین بلقینی، این ترکیب را مشکل دار دانسته و گفته است: «عبارت «وعن ابی حازم» نمی تواند به عبارت «عن ابیه» متصل شود، زیرا موجب حذف نام فضیل می شود و سند به صورت منقطع درمی آید، چرا که قرار است معنا شود: «از پدرش و از ابی حازم»، اما نام فضیل حذف می شود.» همچنین گفته است «این عبارت نمی تواند به «وعن ابی حازم» دیگر نیز متصل شود، زیرا محدث مذکور که مشخص نشده، محمد بن فضیل است و در این صورت باز هم سند قطع می شود.»

او گفته است بهتر بود این طور گفته شود: «و به آن سند تا ابی حازم ختم می شود.» گویی این تعبیر را شیخ ما در جلسه ای که به سخنان بخاری گوش می داد، برداشت کرده، ولی نمی توان گفت که شیخ این قسمت را شرح داده است. نظر اول (مسلم) صحیح است و نظر دوم مردود، زیرا اشکالی ندارد که راوی یک حدیث را به راوی همان حدیث دیگری نسبت دهد.

گویا یوسف گفته است: «محمد بن فضیل از پدرش، از ابی حازم، چنین نقل کرد» و سپس «از ابی حازم چنین نقل کرد» و این روش درست است ولی الزام آور نیست. اگر بگویید: «و به آن سند تا پدرش از ابی حازم» نیز صحیح است، یا اگر «عن ابیه» حذف شود و بگویید: «و به آن سند از ابی حازم» نیز صحیح است و «حدثنا» نیز می تواند به صورت مقدر باشد که در حکم لفظ است.

واضح تر اینکه «وعن ابی حازم» معطوف است بر عبارت «حدثنا محمد بن فضیل ...» و چیزی که بین آنها حذف شده، برای آگاهی از متن است. برخی شرح دهندگان گفته اند این جمله مربوط به بخش قبل نیست که درست نیست.



ابو یعلی این حدیث را از عبدالله بن عمر بن أبان از محمد بن فضیل با سند بخاری نقل کرده است که نشان می‌دهد «وعن أبی حازم» معطوف بر سند قبلی است، همانطور که گفتیم.

عبارت «أصابنی جهد شدید» یعنی شدت و سختی که از گرسنگی یا مشقت آمده است. «جهد» به فتح یا ضم تلفظ می‌شود و به معنی مشقت است که به تناسب شرایط مختلف به کار می‌رود.

عبارت «فاستقرأته لی» یعنی از او خواستم آیه‌ای از قرآن را برایم بخواند تا استفاده کنم. در بیشتر نسخه‌ها به صورت «فاستقریته» بدون همزه است که این صورت برای آسانی گفته شده و اصالت همزه در اصل وجود داشته است.

«فدخل داره وفتحها علی» یعنی وارد خانه‌اش شد و آیه را برای من خواند و معنی آن را فهماند.

در ترجمه‌ی ابی هریره در «اللی لأبی نعیم» از وجه دیگری نقل شده که آیه مورد نظر از سوره آل عمران است و ابی هریره گفته: «از او خواستم برایم بخواند در حالی که قصد خواندن نداشتم بلکه قصد غذا دادن داشتم»، که به نظر می‌رسد همزه را ساده کرده و عمر منظور او را نفهمیده بود.

عبارت «فخررت لوجهی من الجهد» یعنی از شدت گرسنگی، همان‌طور که ابتدا اشاره شد. در روایت «الحلیه» آمده که آن روز روزه بوده و چیزی برای افطار نداشته است.

عبارت «فأمر لی بعس» یعنی برایم ظرف بزرگ (قدح) لبنیات (عس) آورد.

«حتی استوی بطنی» یعنی شکم از شیر خوردن کاملاً پر و سیر شد.

عبارت «کالقدح» (با کسر قاف و سکون دال و سپس حاء مهمل) به معنی تیر بدون پر است.

در کتاب «الرقاق» داستان مفصل ابی هریره در مورد نوشیدن شیر آمده است، که گفته: «بخور»، ولی او گفته: «مساغی برایش ندارم» یعنی توانایی خوردن بیشتر ندارد.

از این مطلب می‌توان جواز سیر شدن را دریافت، اگرچه برخی آن را بر نفی امکان خوردن بیشتر دلالت داده‌اند، ولی باز هم او عادت خود را داشت و قصد افزایش بر سیری را نداشت. و الله دانایتر است.



(تنبیه) محدث دیار حلب، برهان‌الدین، نقل کرده که شیخ سراج‌الدین بلقینی گفته است: در این سه حدیث چیزی نیست که دلالت بر انواع خوراک‌هایی که در آنها آیات مذکور خوانده شده باشد.

من گفتم: این ظاهر است اگر مقصود صرفاً نام بردن از انواع غذاها باشد، ولی اگر مقصود آن و شرایط و صفات مرتبط با آنها باشد، مناسبت آشکار است؛ چون از جمله اوضاع آنها گرسنگی و سیری است و از صفات آنها حلیت و حرمت و لذت‌بخش بودن یا ناخوشایند بودن است و همچنین از نتایج آنها اطعام یا ترک آن است که همه اینها از احادیث سه‌گانه روشن است.

و آیات به اذن خوردن طبیات اشاره دارند، گویا حدیث‌ها اشاره دارند که این موضوع محدود به نوع خاصی از حلال یا لذت‌بخش یا به حالت سیر شدن یا رفع گرسنگی نیست، بلکه به حسب فهم و نیاز افراد است. و الله داناتر است.

عبارت «تولی ذلک» یعنی رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم در رفع گرسنگی و سیر کردن من پیشقدم شد.

کرمانی گفته: در روایتی آمده «تولی الله ذلک» و «من» در اینجا مفعول است و در عبارت اول فاعل است.

و «تولی» در دوم به معنی «ولی» و «برعهده گرفتن» است.

عبارت «ولأنا أقرأ لها منك» به این معناست که عمر وقتی آیه را می‌خواند، در جایی یا در قسمتی از آیه توقف کرد تا ابی هریره بتواند سخن خود را بگوید و عمر نیز گفته او را تایید کرد.

عبارت «أدخلتک» یعنی وارد خانه‌ات کردم و تو را اطعام نمودم.

عبارت «حمر النعم» یعنی شتران، و شتران از دیگر نوع‌های شتر برتری دارند. پیش‌تر در کتاب مناقب درباره ذکر اختصاصی شتران بحث شده است.

و همچنین در وجه دیگری از ابی هریره نقل شده که «عادشان بود وقتی کسی آیه‌ای از قرآن را می‌خواند، او را به خانه می‌بردند و هرچه در توان داشتند برایش اطعام می‌کردند.» ابن بطلال گفته: ممکن است عمر به دلیل مشغولیت یا نداشتن غذا در آن زمان این کار را انجام نداده بود، و احتمالاً عمر از این فرصت از دست رفته پشیمان بوده است.



محدث دیار حلب نقل کرده که شیخ سراج الدین بلقینی دو دلیل برای رد قول ابی هریره درباره «وَلَا نَأْأَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ يَا عَمْرُ» آورده است:

اول: به دلیل عظمت و احترام عمر.

دوم: به دلیل اینکه ابی هریره نمی دانسته عمر آیه را مانند او نمی خوانده است.

گفتم: از این اعتراض تعجب کردم، زیرا در واقع به برخی از راویان حدیث مذکور اتهام اشتباه وارد می کند، در حالی که راه حل آن روشن است. اما در مورد اولین مورد، ابوهریره این سخن را خطاب به عمر در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گفته است و در حالی که عمر از ابوهریره خجالت می کشید، ابوهریره با جرأت بر او وارد شده است. و اما مورد سوم، برعکس است و گفته می شود: ابوهریره این سخن را تنها پس از اطلاع و فهم آن گفته است؛ احتمال دارد آن را از لفظ پیامبر شنیده باشد وقتی که آیه نازل شده و عمر به طور مستقیم شنیده، بلکه واسطه ای شنیده است.^۱

محمد علی دوله می گوید بملاوهی رهم من هب گشت و وارد هر ج دیب وی شد و برای خود چلی در لقا هک در آن گروهی از جلا هقوی ر می شریتن د و می خوی د، در ن رگفت. و مر ل هم اجت و هم راهی اب الی اب ر کرم (الی الل ه غی ه و سل م که میبلی و بهی ن مر ل ه ن گی او بلاوهی ره بش م ار می ف ت آغ ازش د. در آن زمان، ی عی اهل سال هتم هجری، بلاوهی ره بش تر از س ال سن ن هلت. ج وای با ک اوت و خ ل هقوی و تشرن هی غ م و ل ش بود. دوت هلت از سخی ان ل اب ر کرم (الی الل ه غی ه و سل م بهر همن دش و د برای خود س ر ل ه من وی بی دوزد. هی ل ری در ن گین م ی و ل س ت ماع او از ی ن ک ارش و د. او ج وای و دک ه یوز ازدواج ن کرده و ردی ق ل ع و دب اک تی ن اهل ات ن گی می ک رد ف س خود را ل ان تیبت کرده بود، ک هگ س ر ن گی و بهر هگی و فقر ر ل ر ا ج تی ح م ل می ک رد و ک امل ق توج ه ل اب ر کرم (الی الل ه غی ه و سل م) بود. اوفق طی ک هدف هلت و آن ط ب غ م و نفق ه در ی ن و دب رای ح ول ی ن هدف در هار سال اول م اجت ب ا آن خرت (الی الل ه غی ه و سل م) ل ح های غ ل ن م د و برای س تی بلی ب ه آن، س ختی های



خی ادی تحم ل کرد وبا لبر و بر باریت ولس تی کی ازب هنی نش گردان مکتب آن
 حضرت (لای اله غی ه و سل م) بشمار آید. مدت خی ادی از سکفت او در مهنه
 رگ شت هب و دک ه چی بب ن عمرو حم م هی لادوسی بزرگ قعیله دوس، همراه هفتاد
 نفر از فزادق و م شب مهنه آم د ولس از شوی ابش دنب هم خیر آن حضرت (لای
 اله غی ه و سل م) هرل م ان ش ق د. وب هس ی ر فزاد قعیله خ و دک ه ل ی ی ق ر از ل ها
 هرل م ان ش د ب و ق د، ل ی ح ق ش ق د و درگوش های از مهنه هرکن ی گنی ق د ب و ه ی ره از
 آم دن ل هلبش دت خوش الح ل ش د و ادع ان هلل ت که هرل م ان ش دن ل هلبه ی م ن دعای
 آن حضرت (لای اله غی ه و سل م) در روز ی ی پ و د هسل ت ب و ه ی ره با جان و دل به
 سخی ان لای اهر کرم (لای اله غی ه و سل م) گوش فرا می داد و هرلای راکه
 ن می دلست از او می ل س ر ی د و ل ها را در خ ل ه خ و د شت م ی کرد. الهی لای ز ی راکه
 بقی تفراگفت ش ی وهن م از خ و ل د لای اهر کرم (لای اله غی ه و سل م) بود.

بیلای زن م از خ و ل ش را ل ل ح کرد و فقیقاً ملن د آن حضرت (لای اله غی ه و
 سل م) ن م از می خ و ل د. عل و ه بر آن ب و رت ش گف ت رگی زی به خ ل ق ر آن کی م روی
 آورد و لای ات و س و ر ه های ل را از لای اهر (لای اله غی ه و سل م) می آم وخت و بیلای
 ت و لای هللش ان لای اهر (ل را خ ل می کرد هم لای ن از بزرگان ل جله می خ و لست که
 به اوق ر آن بی ام و ق د و ب رای خ ل فقیق آن بیلش دع اکین د ب و ه ی ره در زمای کت و اه
 ب ا ت ع داد خی ادی از ل جله س و ل خ د ا ش ن اش دن ام و قی ام ل ها و ش رکتی راکه
 بخ طر لیل م تحم ل کرد ب و ق د، می دلست گ اهین زدن س بن ملل ک) رض (که ه جوان
 ف ه ی ده و لای و الهی ن خ ادم س و ل کرم (لای اله غی ه و سل م) بود، می ف و ت و از او
 اخار و حواشی راکه ب رای آن حضرت (لای اله غی ه و سل م) د ب دو هجرت لای ش
 آم د ب و د، می ل س ر ی د و او آن اخار و ح و ا د ت ر ب ی ش ب ا گ و می کرد و ب و ه ی ره با
 خوش حلای خی ادب ل ها گ و ش فرا می داد. هم لای ن ب و ه ی ره می بی دک ه ع ل ل ه ب ن
 مهن ع و د و مادرش خی ادب خ ل ه های لای اهر (لای اله غی ه و سل م) ف و ت و آم د
 می کنن د. خی ال کرد که آن دو خ دم گ زار لای اهر (لای اله غی ه و سل م) هینن د. لای



بعد دلیلت که آن روابط طار اخترامی ملت که هلی ابر (لای اله غی ه و سلم) برای بان هر و دق کال می شد. می را او مردی للاح و خ دمگ زارب و دبل و هوی ره آرزو ملت که هب هقی امی که هلبان هر و د و لاسین ملاک و سطر لجله هقی رب ن زدلی ابر ملتین د، دست سی لی داکن دبل و هوی ره لی ابر گرم (لای اله غی ه و سلم) را از هم مردم و حتی از وجود خود شری نیست تر دوست ملت و هر ق تن زدلی ابر (لای اله غی ه و سلم) هب و د، احس اس سعادت و هر ق ت ج دلب و د احس اس و خشت می کرد. و ب لاحت لی ن مطلب رربع رض آن خضرت (لای اله غی ه و سلم) (سرد و گفت: ای سول خدا) (لای اله غی ه و سلم) ! من هر ق ت و را می بینم خوش حال می شوم و بی دارت و باعث خنکی ملت می شود. سول خدا (لای اله غی ه و سلم) (ری زک هب لفلت او لای برده و دبه او محبت می کرد و هوش ها لهره خن دانبا او روبرو می شد دبل و هوی رهن هت ها سول خدا) (لای اله غی ه و سلم) را دوست ملت ملک اهل بیت و سطر لجله رلبخ طار لیک ه سول خدا (لای اله غی ه و سلم) (به لآها محبت می کرد، لآها را دوست ملت. حتی کوکان خرس لای راک هلی ابر گرم (لای اله غی ه و سلم) (لآها محبت می نمود دبل و هوی ره لآها را دوست ملت و به لآها محبت می کرد بی لهن و سحرین فر ن دان غی) ضی اله عن ه و ع لیل هب ع اس و سطر کوکان یگر.

محبت لی ابر (لای اله غی ه و سلم) (سب تب هب و هوی ره باع شش دک ه او خود را خ و بخت احس اس کند، و ب ه آخین آرزوی خود در ق گیی عی م لاحتبا آن خضرت (لای اله غی ه و سلم) وف را گفین غی م و لاش از وی، دست ی فلت تن ها ی ک لی ز او رلبش دتن ا راحت ملت و لادای در قی او رلتی ره می کرد. می را مادرش هنوز برش رکب لی ملا دهب و د. و از لی مان آوردن بخدا و سول امتناع می ورید. دبل و هوی ره کبرر او رلب هسل لم دعوت می کرد لی اون می لفی فیت. لاس از مراجعت از خب ربل و هوی ره هر لاک ه بی ده و شری دهب و د دال تبر دق و ملت ی سلات آن خضرت (لای اله غی ه و سلم) (می کرد ب رای مادرش تعی فن مود. خ و لآ ملت ان



گرفتند پس موم را که برای آن حضرت (علی‌الله‌غی‌ه وسلم) آورده بود. اما مادرش هم آن را پسندید و بآء و اجداد خود بود و از هر آن‌ها نشدن خودداری می‌کرد و می‌گفت تا وقتی که دهیلم، ذی‌الحجّه را می‌بست.

با وجودی که او بهیروز از دعوت امیر وی خداست بن هشت و می و سرتش و هر روز او را سرگند می داد که به خدا و رسول او را می آورد. وی اون هت ها می آمدن می آورد می که در یکی از روزها خوش گئی نشد و بهیروز (ای ای الهی و سرتش) توهین کرد.

بلوہی رہ از شری دن آن سخ نیش دتن اراحت شد و تپری دکھ مبادلخ طار آن گسٹاخی عذبی از سوی خدبرای مادرش و حتی خودشکھسبب آن بی احترامی ش دھودن ازلش وہبہن چھت غم ول دھوبزگی او را دبگفت. و برای فعیان شکر لہی اوری غھر از خود آن خضرت (ﷺ) لہی اللہ غیہ وسلم (بہن) رشی ام د شتبلان بسوی آن خضرت (ﷺ) لہی اللہ غیہ وسلم (روا ہش د و س از وروہبہن ج د در حلکھنلکھل ش ہرھ ویشش رت رک دھوبدبھ آن خضرت (ﷺ) لہی اللہ غیہ وسلم (سلم داد و ن زد اون شریست. لی اہر) (ﷺ) لہی اللہ غیہ وسلم (تپری د ہنفلکی فلتا دھیل ت؟

بلاوهی رها □ دای غ گین گفت: ای رسول خدا □ ای الله غی ه و سلم □ امروز
ما درم رله ل ل م دعوت کردم □ فی فوت و س ل ل م س خ ن ل ل ن د ی در موردش ما
گفت. دع اک ن خدا م ادرم را ه ی ل ت ک ن د.

﴿اَیُّهَا مَهْیُوٰنُ﴾ اَیُّهَا لَهِیْ لَهِیْ هُوَ وَ سَلِّمْ (خویشتره او را اِجَلَت کرد و دست دعا
 بسوی سَمِیْعِیْنِ دَکَرْدَ وَ فَرَمُود: خَیْ! اَمَّا دَر بِلَوْهِیْ رَها رَها طَیْ تَکُنْ بِلَوْهِیْ رَها اَز طَیْ کَها
 اَن خُضِرْتُ) اَیُّهَا لَهِیْ لَهِیْ هُوَ وَ سَلِّمْ (بِرای هِیْطِ مَادِرْشِ دَعَا کَرْدِ خَلِّیْ خِیْ خُوشِ اَل
 شُد. اَز اَن خُضِرْتُ) اَیُّهَا لَهِیْ لَهِیْ هُوَ وَ سَلِّمْ (اِجْ اَزْهَگْ فِتْ تَبْ خَلِّیْ هِیْ زِدْ مَادِرْشِ بَگَرْدَدْ وَ
 اَو رِبْ هِیْطِیْنِ دَعَایْ مَبَارَکْ، مَبْدَه دَهْد. اَمَّا اَقْبَلْ اَز طَیْ کَها اَو خَلِّیْ هَبْ سِدْ خِیْ دَقْ دَکَرْشِ رَا
 کَرْدَه وَ دَعَایْ اَیُّهَا رَشِ رَا اِجَلَتَنْ مَوْدَه وَ بِلَوْهِیْ رَها رَها خَطَرِ هِیْطِ مَادِرْشِ مَوْرَدِ



لطف قرار داد بود. بی را هک اهک هلاوهی ره بان اراحتی از خله خارجش دهبود. مادرش در مورد آن هفردش او رلبسوی آن دعوت کرد و هفک رفروفت. خدای در آن لح هفلب او را روشن ساخت و بسوی حق هفک کرد. بنیاش باز شد و شهادت آورد.

مکن هد آن لاله الاله وئلهد آن محمد سول الله

ل ذاکفر ابهلی مان، و سینگ لی اشبه فلت، و ش منی اشبه دوتیب دلش دب ا شتاب فت که غل کند و بالله دی جالیهت وداعن هلد و لی مان راکه اهر و بطنش اکملت در آغوش گیری. هک اهک هلاوهی ره خله سیری، از سیری دن دای آب، نلبس تک هم ادرش در حال غل کردن نلت. هت ر ملت اکارش رت مکن د. مادرش لیل هلیش را اوری د و قبل از لیکه ادرش رلبسرن هلد، درب رلباز کرد و شهادت آورد و هلاوهی ره از بی دن آن حنه به جی رت فلتاد و از شدت از چلش لی د و بدون لیک هت قف کند، و از مادرش بلس دک ه هکی زهای لغتش دک ه هلی مان شود بخرور آن خرت) لی الله هلی ه و سلی م ب اگشتت ایللم آوردن مادرش را به طالع اب سیرد. لی نبار در حلی بخرور آن خرت) لی الله هلی ه و سلی م شوی ابش دک ه از شدت خوش حلی گی هم می کرد سلی م داد و گفت: مده ای سول خد! خدای دعای شم را اخیفت و مادرم را هلیت کرد. اهره همارک آن خرت (لی الله هلی ه و سلی م) از سیری دنی نخر در خری د و خوش الحش د و حمد و سلاس خدای رلبج ای آورد.

بلاوهی ره رلت را غی متش مرد و گفت ای سول الله (لی الله هلی ه و سلی م)! دعاکن خدای مرا و مادرم را موبین گان ملبن بگردان و بین گان ملبن را موب مقرر دهد. سول خدایم د: خدای دالی بن دهک واک خود و مادرش را موبین گان ملبن راب ده بین گان ملبن خود را موبین هلی گردان.

اس از لی ن دعای همارک آن خرت) لی الله هلی ه و سلی م (بلاوهی ره خلی خوش الحش د. بی را لی ن روز برای اوروز هیا بی اد ملی قی بود و اس از روز ملقات او



بالحاق در غیبت، علی بن روز دوهن و بهی ن روز نگی بلاوهی رهش مار میفت. غی را درین روز غم بزگیب الملم آوردن مادرش، از قلیش زدودش ده و بهی ن غم متب زگی ستیفت و آن دعای الحاقی (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ) و بدک هف رمود: خدایا! ملکی را محب و بلاوهی ره و مادرش و آها را محب و ملکی ن بگردان. بعد ازین روز تالیخی و بی اد ملقی بلاوهی ره مدت نیادی نگی کرد و بی دک لغف خدایا دعای الحاقی را در حق او فیفت هبود. و هیش هیلن سخن را یادآور میش دک هب هلطف خدایا، هر ملکی که مل م رلبش بود، گر ه مران بی ده بنش دب از هم مرا دوت خواهد هشت.

س از بللم آوردن مادرش بلاوهی ره احس اس کرد که هی غم ورا دوهی و هی مشرکلی برسر راه اوق رارن دارد بی ن جهت مام حواسی عینی لشم و گوش و قلب خود را متوجه سول خدایا (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ) (ساختن اکامل لمل رلبش بلد و غمی میاموزد.

بهی ن جهت از آن روز بهی ن توجه خود ربه دو لزم مهم معط و فساخت. - غم و فیهی دن نی اتق رآن که ازین تالی خ بهی ن (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ) سله م (ن ازل میشد.

- غم و دلپتن احایث و سخن رلیها و موع آن خضرت (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ) سله م (که برای حلهی راد مفرم و دب دون طیکهی ککل م از آها را جلعین دازد. هم لهن غم طیکهی که قبل ازین تالی خیر آن خضرت (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ) سله م (ن ازل شده بود و سخنای راک هقل لبای حلهی راد فرم و ده بود هم راه اسیری رت گشت ه آن خضرت (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ) و روزهای تالیخی نگی اوبخ طری ن دو هدف بود که بلاوهی رهت مام روزهای نگی خود و بخشی ازش بها ربا آن خضرت (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ) سله م (میگردد و هیش هم راه اوبود. لشم تسر اون ماز میخواد و به قرالت آن خضرت گ و ش فرامی داد. لوح و شبها اوبود. هم راه اوبهی دار حله و عیادت بی ماران میفت با او در تشریح چن از ههاش کت می کرد. کارهای الحاقی را



لجاج می‌داد. کسی را که هلی ابر (لای اله غی ه وسلم) می‌خواست، او را لجاج می‌زد. و دستورات و لایام‌های او را به مردم می‌پسداد. ذهن بلاوهی ره مراند فتنری بود که خطرات، حوادث و احوال روزها آن خضرت (لای اله غی ه وسلم) را فقیراً در آن ثبت می‌مود. هم‌تبلین د، خلد هلی تنلی فهم فقی تشرنگی شی ب رای کسب غی م، عدم ثلثغ ال بکارهای فگر، قناعت کامل و بی رغبتی به مال و مال هلی، بلاوهی ره را در لجاج امی ن کار مهمی اری می‌داد.

در رأس هم‌هلی ها، محبتش ی د اوسب تب هلی ابر کرم (لای اله غی ه وسلم) بود که عطف و احسانات او را به جوش در می‌آورد.

بلاوهی ره زدل ابر (لای اله غی ه وسلم) حق ام والی ثلث و مورد محبت او قرار گرفت. علقش ی د اوب هکسب غی مباع تشادی آن خضرت (لای اله غی ه وسلم) (ش) دهبود. و هلی ح ابسفا رش می کرد که هلی اوق رآبی امون د.

و گاهی که او را می‌بی د به جهت جوی او می‌پرداخت و کسی را می‌پسنداد او را لجاج د. هر قات آن خضرت (لای اله غی ه وسلم) وارد هج د میش د بلاوهی ره نزد او می‌آمد. در یکی از روزها، آن خضرت (لای اله غی ه وسلم) وارد هج د شد لوی بلاوهی ره را بی د به طراف خود نگه کرد و از کس لک ه در هج ه بود حال او را لاسری د و فرمود: ش ما جوان دوی را بی دهی؟ کسی جواب نداد. آن خضرت (لای اله غی ه وسلم) (ب رای بار دوم و سوم لاسری د. کسی جوان دوی را بی د هلی ت؟ لآه گفتن د: خیر. مردی که در حال ن م از خول د ب بود، لاس از ن م امن م از به آن خضرت (لای اله غی ه وسلم) (گفت: ای رسول خدا! اوبی مار لیت و در گوش هج د فلت اهل لیت. لای ابر (لای اله غی ه وسلم) از شری دن لی ن خرن اراح تش د و نزد او فت و ب ال خن ب ه اوسل م داد و بی ماری اش را لاسری د بلاوهی ره و عبی ماری خودش را برای آن خضرت فوی ح دادس لاس لای ابر کرم (لای اله غی ه وسلم) ست ماکش را در محل در دگ ثلث و ب رای ب هودی او دع کرد. در هم انل ح ه بلاوهی ره رخل لیت و ازی ماری ش فلی فت.



هملاط ورک هشرخ آن گشت، بباوهی ره بلام وج و دلی ابر (لای لاله غی ه و سلم) را دوت هشت و هر ه از او میشدی، غ می کرد و از فرط دوتی بکثرت هره آن خرت (لای لاله غی ه وسلم) را میگیست. خوش خنل ه برای یکن کار چرات هشت در حاک هت ع داد یادی از هله هشت هبت آن خرت (لای لاله غی ه وسلم) ن میت ولینت د لام ابر هره پاک شنگ اهکنن د باوهی ره میگفت: هی ه در هی اخیطر از سول خدا (لای لاله غی ه وسلم) ن بی دهام گی ا خوشی در هره اش حرکت میکن د. اب سکه آن خرت (لای لاله غی ه وسلم) را دوت هشت سالتی می کرد که یگان چرات سوری دن لران هشتن د.

روزی بباوهی ره هلی ابر (لای لاله غی ه وسلم) گفت: ای سول خدا (لای لاله غی ه وسلم) (لونت و را میعنم، خوش حال میشوم و لشم همی روشن میشی د مرا از هم هلی زب اخیرس از. لای ابر) (لای لاله غی ه وسلم) (فرمود: هم هلی ز از آب قلی دهش ده لیت بباوهی ره گفت بی سول لاله) (لای لاله غی ه وسلم) مر لیکاری راهن هلی یک نه هلس از لاجام دادن آب هشت تب روم. آن خرت (لای لاله غی ه وسلم) (فرمود) بدهم مردم سل مکن، لاه را غ ذب ده و هلی ها رح مکن و هگ امش بکه مردم در خواب هشتن دبرخی ز و عادت کن. لگ اه باسل قی وار هشت میشوی. درکی از روزها که ع داد یادی از هله هن زد آن خرت (لای لاله غی ه وسلم) ن شیت هوق د باوهی ره سوری: ای سول خدا (لای لاله غی ه وسلم) هرف اع ت و در روزی امتن لای ب هکسرای خواهش د؟

لای ابر (لای لاله غی ه وسلم) (از سول بباوهی ره خوش حالش د، او راست و و ه او گفت فکر می کردم که در سوری دن ی ن مطب، هی کس از تو هت ح قتر نیست. بی راش وقت و برای ادگ فتن ح یث خلی ی ادلی تبع داز آن فرمود: شفاعت من بعثت رن لای بکسرای میش و د که خل لاه و از اع م اقل ب لاله لاله هگ ی د.

هلهک رامی ز از ی نس لاله بباوهی ره خوش حالش د و از او شرک ر ق د. از هم ه بعثت ربی بلن کعب از ی نس لاله خوش آمد وض من تعی ف از باوهی ره ه او و لای ه



کرد که همیشه لایق سالتی مطرح کند تا به مهر و مومات لایعفی بماند. در طاع
بلوهی رهب لایق سفاشی وی ازن هلت. بی را او زانی در غم را دوت هلت، که هم رد
تشنه آب سرد را. و ازن ام کلفت، لایق ابر (لایق الله غمی و سلم) را از هم هیشت ر
دوت می هلت تبیلایق، طبق عادت، هر روز از آن خضرت (لایق الله غمی و سلم) م
سالت می کرد و به دناش خود می فلزود.

بلوهی ره احسان کرد و دکه آن خضرت (لایق الله غمی و سلم) قتی بهی م از
میست دبع از تکبیر الی و قبل از شروع فتح هلح لایق کث می کند و لگ
شروع خواهد دن منی هل دب بی ن جهت از آن خضرت (لایق الله غمی و سلم) م (لایق سری د.
ای سول خدا) (لایق الله غمی و سلم) م (در آن لحات) هم یگی د؟
لایق ابر (لایق الله غمی و سلم) م (فرمود بی ن دع اها را می خام:

«لله مبع معنی و بی ن خطای کی کم بع دب بی ن لشرق ول مغرب الله منقنی
من خطای کم لایق لکوب الیض من لاق س الله هم لغربانی من خطای ای بل ام و
لللج و لارد».

بار خایان من و گن اها م دوری بی ن داز هم لایق ان که شرق و مغرب را از هم
دور کرده ای بار خایان مرا از گن اها م اکب کن هم لگ هک لایق هسفی د از لک
اکش و دب بار خایان آب سرد و خن کب بخشش مرا از گن اها مشیتش و کن.»

لایق بلوهی ره می بی دکه آن خضرت (لایق الله غمی و سلم) م (با لایق هری از و
خن دانب هسالت او لایق می دهد و از لایق که اب هل کسب غم و معفت لیت،
لایق هی ز از سالت او خوش حال می شق دب بی ن جهت بلوهی ره هم لایق زه لایق راک
ن می لیت، از آن خضرت (لایق الله غمی و سلم) م (می لایق د ثل ازن م از، روزه
کات، حج، لایق ان و حقیقت آن اب هشت و دوزخ، از مل الی هم لایق از نگی آن
خضرت (لایق الله غمی و سلم) م (و دعوتش در که و حواشی که در لایق بلایق ش
آم دهود. از هجت شپ م فنی و حواشت م روزهای نگی اش.

آن خضرت (لایق الله غمی و سلم) م (با ثبات و حواله به او لایق می داد.



غُیْهِهِ وَسَلِّمْ (بِهَلْ وَهِيْ رَهْفَرْمُود: تَفَوِّدْ رَايْ خُودَتِ دَعَاكَ نَ). «بَلَوْهِيْ رَهْ دَبْ هَلْ شَرَا
بَلَنْ دَكَرْدَ وَكَلِّگْ قَهْ دَعَا نَ مَوْدَ:

«خَدَاقِ دَا! اَلْ هَلْ نَ دَوْبَرَادَرْمُ اَزْوَخْ وَلَيْتَنِ دَبْ رَايْ مَنَ هَمَّ اَجَلَاتِ فَرَمَا. وَرِيْزْ اَزْوَ
غُيْ مِيْ مِيْ خُ وَاهِمَكْ هَكْزِ اَلْ رَفَرَامُ وَشَرَكْنَمَ. (اَلْ اَبَر) (اَلْ لَّهِ لَّهِ غُيْهِهِ وَسَلِّمْ) (اَيَّنْ
فَرَمُود. نِيْ دَوْفَعَقْ شَكْ هَلْ نَ دَعَايْ مَ هَمَّ رَشْرِيْ قَدْ دَبْ اِهَيْتِ اَنَ لَّيْ بَرَقْ دَغَفْتَنَ دَ:
«خُ حَا! مَا هَمَّ اَزْوَ غُيْ مِيْ مِيْ خُ وَاهِيْ مَكْ هَلْ رَفَرَامُ وَشَرَكْنَمَ.»

لَوِيْ طَبْرَا لْ اَبَر) (اَلْ لَّهِ لَّهِ غُيْهِهِ وَسَلِّمْ) (اَيَّنْ نَغَفْتِ وَبَا مَهْرِيْ بَهْلْ هَفَرْمُود:
«جَوَانِ دَوْبَرَايْ لَنَ دَعَا اَزْشَمَ اَلْ شِيْ گَفْتِ.» وَلِيْ نَجْ هِيْ رَلِيْ كَبَارِ هَكْ رَتَكَرَارِ
كَرْدَ.

خَدَاقِ دَا! وَحَيِّ مَخُولْتِ هَبْ دَكَ هَلْ نَ جَوَانِ بِيْ اَمَ وَشَرَا نَكْ هَلْ وَلَّيْ بِيْ شَرَا
رَبُودَ، اَزِيْ مَنَبْ مَكْ زَلْ لَمِيْ دَوَكَارِيْ مَ هَمَكْ هَمَلْ رَا گَفْتِ نِيْ شَتِيْ نَ اَحَايْ ثَرَا
رَبُويْ وَخَفْ وَگَسْتَرَشْ اَنَ دَرْ هِيْ اَنَامَتِ لَمِيْ بِيْ هَتَبَلِيْ نَ وَنَقْلِ اَنَ اَزْ نِيْ لِيْ
بَهْرِيْ لَ هَكْ رَبُودَ، اَنَ جَامَ دَهْدَبْ وَهِيْ رَهْقَلِ اَزْ لَكْ هَلْ اَبَر) (اَلْ لَّهِ لَّهِ غُيْهِهِ وَسَلِّمْ)
بَرَايْ تَقِيْ تَخَفْ هَا شَ دَعَاكَ نَدَ، وَلِيْ شَ اَزْ هَنَ كَرْدَنَ اَدَرْشَ رَايْ اَنَ خُضَرْتِ
(اَلْ لَّهِ لَّهِ غُيْهِهِ وَسَلِّمْ) (بَخْضِيْ اَزْشَخْنِ اَلْ اَبَر) (اَلْ لَّهِ لَّهِ غُيْهِهِ وَسَلِّمْ) (رَفَرَامُ وَشَرَكْنَمَ)
مِيْ كَرْدَمَخْ طَارِيْ نَ شَرَكْ لَبْ دَكَ هَنَزْدَ اَنَ خُضَرْتِ) (اَلْ لَّهِ لَّهِ غُيْهِهِ وَسَلِّمْ) (شَكْلِ تَرَا
بَرْدَ وَگَفْتِ: اَيْ سَوْلُ خَدَا! اَحَايْ شَبْرِيْ اَرِيْ اَزْشَمَ اَشْرِيْ دَهَامَ لَوِيْ مَتَلْفَرَا بَخْضِيْ اَزْ
اَلْ هَا رَا فَرَامُ وَشَرَكْ رَدَهَامَ بِيْ نَ جَهْتِ بَوْدَكَ هَلْ اَبَر كَرَمَ) (اَلْ لَّهِ لَّهِ غُيْهِهِ وَسَلِّمْ) ،
بَلِيْ شَ دَعَاكَ رَدَ. اَزْ اَنَ سَخَفْ هَا شَبِيْقْ دَرِيْ قَوِيْ شَدِكَ هَخِيْ كَكَلْمَ اَزْ اَلْ اَتَا
قَرَا نِيْ اَحَايْ ثَرَا رَوِيْ رَفَرَامُ وَشَرَكْنَمَ مِيْ كَرْدَ. كَشَرْتِ هَمَّ رَاهِيْ بَلَوْهِيْ رَهْبَا لْ اَبَر) (اَلْ لَّهِ
لَّهِ غُيْهِهِ وَسَلِّمْ) (وَخَفْ هَقْوِيْ وَوَلَقْ هَشِيْ دَشَبْ هَكْسِ بَغْلَمَ وَدَلْ شَبَا عَشَبْ وَغْ وَ
بَتَوْرِيْ اَوْشْ دَهْبُودَبِيْ نَ جَهْتِ دَرْ خَفْ حَيْثُ وَرَوَا تَ، اَزْ هَمَّ اَجَلَاتِ هَسِيْقَتِ
گَفْتِ. مَهْلَا هَمَّ رَاهِيْ اَوْبَا لْ اَبَر) (اَلْ لَّهِ لَّهِ غُيْهِهِ وَسَلِّمْ) (وِيْ رَا اَزْ خَدَمَتِ وَمَحَبَّتِ
بَهْمَ اَدَرْشَ بَا زَنْ هَلْ تَهْبُودَ وَهَرْ رَوْبَهْ هِيْ دَنَ مَادَرْشِ مِيْ فَوْتِ وَغْ ذَايْ لَكِيْ رَا كَهْ



ب دست می آورد بم برای او می برد. مادرش هم به هین غ ذای ل د ک، قیل ع و د بل و هیه
هر [ه از ل ا بر] (لای ل ه غیه و سل م) می آم و خ تب ه م ادرش همی ا د می داد. عل وه
برطن، مادرش هیش ه در ه ج د لای ب اس طار ق های ه ل م ا ن م ا ز می خ و د و
س خ ن ر ی ها و م و ل ع [آن خ ر ت] (لای ل ه غیه و سل م) را می ش ی د. روزی ب ل و هیه ر ه
دو د ل ه خ ر م ب ه م ادرش داد و گف ت: «کن ها را س و ل خ د ا» (لای ل ه غیه و سل م)
برای ت و ف ی و ت ا د ه ل ت م ی س م ل ل ه ب گ و و ل آ ه ر ب خ و ر ت م ا م ر و ز گ ی و ن ه ی خ و ا ه ی ش د.»
بع د گف ت م ا د ر ع ی ز ب خ د ا س گ ن د ت ن ها ل ی ز ی ک ه م را ا ز ک ا ر و ک س ب و ه م ل ی ن
ت ا ه ن خ و ر ا ک ب ر ا ی ت و ب ا ز می د ا ر د، ه م ر ا ه ی و م ل ز م ت ب ا [آن خ ر ت] (لای ل ه غیه و
سل م) ل ی ت.

ی را می خ و ا ه م ا ز ل ط ش ا ن غ م و ل آ ش و م ع ف ت ه ی ی ک س ب ک ن م. [س ش ک ل ت را
ت ح م ل ک ن. ی ر ب ع د ا ز ه ر س خ ت ی، ل س ر ی خ و ا ه ب و د.

روزی ب ل و هیه ر ه ز د م ادرش ف ت و گف ت: «م ا د ر ج ا ن! ا م ر و ز ه ی ه گ ر ب ه ی ی ب ی ت
آ و ر د ه ا م.» م ادرش گف ت: آن ه ی ه ل ی س ت؟ ب ل و هیه ر ه گف ت: «ا م ر و ز ع د ه ا ی ا ز ف ق ر اء
ل ی ش ا ن خ ر ت] (لای ل ه غیه و سل م) ا م ن د و گف ت ن د:

ای س و ل خ د ا ل ی س ر ح ل ه د ا ر ا ن ا ج ر و م ز د ی ا د ی ب س ت می آ و ن د. ا ز ی ک ط ر ف خ د ا را
ع ا د ت می ک ن د و ا ز ط ر ف ی گ ر ا م و ا ل ط ی ف ل ی خ و د را د ر ر ا ه خ د ا [ق ه می د ه ی د. ل ی
م ا ل ی ز ی ن د ا ی م ک ه در ر ا ه خ د ا، [ق ه د ی م. ل ی ا بر] (لای ل ه غیه و سل م) (ف ر م و د:
خ د ا ق د ب ه ش م ا ن ع ت ه ا ی ی گ ر ی ا ر ز ا ی ش ل ت ه ک ب و ر ی ل ه ل آ ه ا م ی ت و ل ی د ه ر ل ح [ه
[ق ه د ی د گف ت ن ه ر س ب ح ا ن ل ل ه [ق ه ل ی ت. گف ت ن ل ا ح م د ل ل ه، ل ل ا ه ا ل ل ل ه
ک ل ب ر [ق ه ل ی ت. ا م ر ب ه م ع ر و ف و ن ه ی ا ز م ی ک ر ی ز [ق ه ل ی ت. «[س م ا د ر ج ا ن! ی ن
ا ک ا ر ر ب ه ک ث ر ت ز م ز م ه ک ن، ل گ ا ه ج ز ا غ ی ا خ و ا ه ی ش د. و ه م ا ن ا ج ر ی ر ا ک ه خ د ا
ب ه ل آ ه ل ر ا ی ب ذ ل و ب خ ر ش ا ن می د ه د ب ه ش م ا ر ی ز خ و ا ه د داد. و ر و ز ی ب ه م ادرش
گف ت: ی ر و ز س و ل خ د ا ح ی ث ی ر ا ی م ل ی ا ن ف ر م و ن د و گف ت ن د گ ر ج و ی ب ل ی ق ی ل
خ ل ا ه ش م ل ی ل د و ش م ا ر و ز ی ل ل ا ر در آن غ ی ل ک ر ی د، ی ا [ک ی ب ر د ن ش م ل ی ل ی



خواهد ملد؟ گفتی م: غیر. س. س. فرمود: من ازهای لی گله ملند آن جوی آب هتند، خ داق دبورله آهات مام گناهان ما را ازبین میبرد. س. س. مادرچان به فضلالت لی من ازها توج هکن و بیبی نک که خ داق د هنع تی بم ا ارزای شلت هک ه بورله آن، میت ولی م ههش ه خود را از گناه اک گهدای م. هم لی ن در ح هشی هگر، آن خرت) لی لله ه ه و سل م (فرمود: روزی چ ه مبه خ داگفت: خ داق دا قس تهی از من قس تهی هگر را می خورد بم من اج از به دهک هفس بکش م. خ داق به او اج از ه دانتا دوبار درس التفس کن دیکی در تبلیت ان ویکی در زهبت ان بعد آن خرت) لی لله ه ه و سل م (فرمود: « هر ق تسرم ای ش ی دی احساس کردی، آن رفس چ ه م ملت. و هر ق ت که گرم ای ش ی دی را احساس کردی، آن همتفس چ ه م ملت. س. س. مادرچان ب هک شرت از چ ه مبه خ دالی ا هبور. و از خ داق ب غ و و سل م ت و غلی تکن.»

بلو هیه ره ههش ه اح هشی راک ه از لی اهر می شری دب رای مادرش ب اگ و می کرد و ابا ط ی خ طار ل ها را می شری دی اد می گرفت و برای ل ل ر ش دع ای غیر می کرد و می گفت: « خ داق دا! من از فون دم رطی هت مت و هم از او رطی باش.» هم ط ور که شرح آن گشت، بلو هیه ره خله خود را رهاس اخت ه و درگوش های از هج دی وی ن گ ی می کرد. هیری نگ شت که او بلا و هیه ره (هره ب رجیت ه و مردس شرین اسگروه ف هشد. و تا زمای که لی اهر گرم) لی لله ه ه و سل م (در قی د ه اتب و دب ه ه و جه ف ه ربا هن زلی ا چای هگر ع وضی کرد. ف هس ط ی ای در هج دی وی بود. اهل ف ه ا ح ابغوی ری و ق دک در م هینه خله وف اهل ی ن شلت ن د و در زمان هیات آن خرت) لی لله ه ه و سل م (در ف ه می خ ولی ن د. و هشت ر روزهای خود را در ل ج لبسر می ر ق د. و عدهای از ل های زن زد لی اهر می مل ن د و شام می خ و ر ق دی ن وضعتا زمای که خ داق د ل ها را ر ک ر ق هت نک رد، هم لی ن ادامه شلت. مع مول لی اهر) لی لله ه ه و سل م (بلو هیه ره را ل ت خ اب می کرد. و گ ر ف های ب دست آن خرت) لی لله ه ه و سل م (می س ری د، ل ر ب هلو هیه ره می دانت لب رای



اهل فقه هب برد. و بین آن هلقه پیری مکنند. هر قوت هیهای برای آن ابر می آمدی، با و هیه را مع پیوست انداخته اهل فقه را بی آورد و آن را همراه آن ابر بخون دی اس هیه را آن ها را به و هیه می داند لبین آن هلقه پیری مکنند. اهل فقه فدا رانتهای بی و بوق دک که کارکنند دبلک هس گرم کسب غم و ناش و جهانب اکف ارب و بوق د. ضللاً در مینه کاری برای آن ها وجودن هلت تی را اهل مینه هم موم فقی و بوق د.

اهل فقه را قی درگ سرنگی و برهنگی رت حمله کرن دک هس راجام بلطوره های از لبر و بر رباری شوق د. و آن دوتی خدا و سول ربر هر لای قی رت ریح می داند دس راجام خدای د و ضعیف آن ها را گگون ساخت و به آن هک روت عنی تفرمود و آن را غنی کرد. و آن موهبتی ز درسی ه لبر و بر رباری لای ب آن هلت د.

با و هیه در سلاهای فقه فشا رشی د فخر و گ سرنگی رت حمله کرد هم لای می دیس تک ه برای اوفق ط دو راه وجود دارد و بی دیکی از آن ها را رتخاب کن دی همراهی بای ابر گرم (لای الله غی و سولم) و ت حمله گ سرنگی بی دوری از آن خیرت (لای الله غی و سولم) و سیرش دن را. و او همراهی لای ابر ر ب گیتی دی را گر کار می کرد فرت همراهی را از دست می داد و از نعمت شیری دن کل ماتگ هار آن خیرت (لای الله غی و سولم) محروم میشد بی جهت لای مگفت که هر شکر لای را درین راه ت حمله کند و به هدف والی خوهب د. بی را می دیس تک هلس از هرسختی، لای خوهب د. و خدای د در قبال ت حمله فقر و گ سرنگی بی او لاداش فقی تی مران دکسب غم و ناش عنی خوهب د کرد. هم لای می دیس تک ه لای ابر (لای الله غی و سولم) دوست دارد و به و هیه رت د دهلیش را لای ملب اول کند. بی را اهل حجت، روزی با و هیه در حال کثرت ن هلی ب و دک ه لای ابر (لای الله غی و سولم) او را بی د و به او گفت: «لگاری مکنی؟»

با و هیه رگفت: «دارم هلی می کارم. لای ابر (لای الله غی و سولم) (فرمود: بی دوست داری و ربه کثرت ن هلی بهر ازین هال ران هلی کنم؟ با و هیه رگفت: آری، ای سول خدا) (لای الله غی و سولم) لای ابر فرمود: با گفتن هری که از



جملت نری ملین د: سب حان الله للاحم دلله ل لا هال الله لاله لاله کبری ک درخت در بهش تب رایت و کثرت همیش بود. لاینت هبیل د لاین لای هلت تک ه آن خیرت (لای الله غی ه و سل م) ب اکثرت ن درخت وی اکار و فعلی ت، م خل فب و دبیلک همی خلوت ذهن لآها را ازن هالین جهان بهن هال آن جهان و از غلام و رت م به غلام معنی س وق دهد.^۱

بلاوهی ره دلیس تک حق د لای اهر (لای الله غی ه و سل م) لاین بلت تک ه او از آن خیرت (لای الله غی ه و سل م) ج دانش و هت اعلم و کار ربی ام وزد و س گرم آنش بود. ری هم فیه در آن ایام روزهای سختی بربلاوهی رهگشت. در آن روزها گاهی لای ان گسین همیش دک ه از ش دتگ سرنگی به زهن میفتاد. در یکی از روزها بیلت ض رع فنللی ازگ سرنگی در هس ج دپ وی بی ن هیر و ج ره عیش هبی هوش و به زهن فلتاد. کسری که او ران می شین اخن د، خیال کرد دی واهلست و غشن م و دهلست. بی ن جهت س تبر سرش می کشی د و و لبرش کمش میگشتن د و او رلکان می داد د.

بلاوهی ره لآه لگ اهر می کرد و می گفت: من نهی واهام و نهی م اربیلک هگ سرنگی م ربه هلن حال را داخه لست.

مغ مول بلاوهی ره هشر کمش که از ش دتگ سرنگی درد می گفت سینگ میست. لای اهر (لای الله غی ه و سل م) قتی که او ربه آن حال می دی دتلل ف می خورد و ن اراحت می شد. بی راگاهی در خلایق اهر (لای الله غی ه و سل م) هم لای زی برای خوردن لای دن می ش دک هب او بدهد وگ سرنگی اش ربه رطرفس ازد.

بیل دگفت روزهای بی ادی میگشت تک ه در خلایق اهر (لای الله غی ه و سل م) و سیر احاب، از غذا خیری پود. بی را ج هاب اکفار، مردم را از کار و تجارت و داد و ستد باز هلت هب بود. قتی بلاوهی ره می دی دک ه سیر احاب لقه هم ملین د اوگسین هیتن د و لای زی برای خوردن دان د وری ز لای اهر (لای الله غی ه و سل م) و سیر احاب ابا او محبت و هم دردی میکنند، خاطرش تسکین میفتاد.



دریکی از روزهای هجره که هبل و هوی ره غلی گسین هش دهبود وتوان راه فتن
ن هلتن زنی که هرچ دهبه زهن فلتاد. آن حضرت (لای اله غی ه وسل م) دستش را
گفت و او ریلین دکرد و بخل دبرد. در آنجاق دری شیری به او داد و هوی ره آن رن شری د.
لی اهر (لای اله غی ه وسل م) برای بار دوم وس و مبه اوشی ر دانت اعلی که هشک م ش
سری رش د و با خوشحالی و ادای شکر، هوار به هرچ هب گشت.

بل و هوی ره از سللهای گسینگی خود، خ طارات مپا و جلا ببری اربی اد هلت تک ه
گاهی آن ها رل برای شگردان خود متعی ف می کرد و شگفتی آن ها رل بر می گشت و
آن ها ع لک ردی ن مرد لور و زگوار رت جری ن می کرد.

روزی بل و هوی ره برخی از خ طارات لی ام گسینگی اش رل برای دوت آن خود لی ن
تعی ف می کرد س گن هب خ داک ه لی م هودی ج ز اوری ست گاهی از ش دت گسینگی
شک م م رل به زهن می ملی دم به آن سینگ می ست م. دریکی از آن روز هبل رسر راه
لی اهر (لای اله غی ه وسل م) و اح ابن شریب مت اشری نیکی مرا دعوت کن د و غذا
دهد بلیت دلبوک از کن ارمگ ش تب برای لک ه او را متوجه حال خود سازم، لی های از
قرآن از او سوری دم. لوی او بمنت توجهی نکرد و فتبع د از او عمر از کن ارمگ شت. و
برای لک ه حل م رل دلد از اوری زلی های لوری دم لوی او هم بمنت توجهی نکرد و بر راه
خود ادام ه دادس راج ام آن حضرت (لای اله غی ه وسل م) بمنت زنی کش د و لون
حال مرا می دلیست لب خنی دی زد و گفت با من بی ایس تسر او فیت مت بل خله سوری می
آن حضرت (لای اله غی ه وسل م) وارد شد و بمن هم اچازه ورود داد. قتی وارد
خل هش دم می دم که دری کلری وانق دری شیری وجود دارد. آن حضرت (لای اله غی ه
وسل م) از فدراد خل ها لوری دک هلی نشیری از کچا آم دهلیت تب هلیش ان گفتن دفلن
شخ ل رل برای ش م بلعن وان هلی هف سوت ادهلیت سلس خط اب بم ن فرم و دبل و هوی ره
گفت مبی ای ایس ول لاله گف تب رن زد اح اب لک ه و آن ها رل هلین خواه دعوت کن.

بل و هوی ره می گوی د: از شیری دن لی نسخن لی اهر (لای اله غی ه وسل م) غلی
ن اراح تش دم و با خود گفت م: لی ن هلی دارشیری رل برای من کفلی ریست. لک قه می واد



اهل قلعه راسی رکن د؟ یک اش لرب من می دامت اک می روی رو می گفت م. و تازه قتی
 لاهی علی د، حتم آن حضرت (لای لاهی غی ه و سل م ب من دت و ر می دهد ک هشی را
 به لاهی دهم، در ل و رت لای زی برای م بی قی ن خ واهد م د. لوی اراهای جز طاعت
 از دت و ر س ول خ دا) (لای لاهی غی ه و سل م ن هشت م. فیت م و ا ح اب قلعه رل م نزل
 آن حضرت) (لای لاهی غی ه و سل م) دعوت کردم. اس از یک هب گشت م و هرک دام در
 ج لای ن شین د، لای اهر (لای لاهی غی ه و سل م فرم و د ب و هی ره ب رخی ز و لرفشی را
 بردار و به لاهی هاشی رب ده. م ن شروع هشی دادن لاهی اک کردم. هریکی ک هشی ر
 مین وری د، لای در می خ ورد ک هشی ر میش دس لاج ام هم هشی رش د و ن ب و تب هم ا دو
 فر بری د. آن حضرت) (لای لاهی غی ه و سل م لای وان شری را از دت مگفت و در
 حلای ک هب خن د می زب م ن گفت تن ها م ن و ت و بی لای م دهل م. لای کب ن شری و شری
 بن و ش م ن شری م و ن وری دم. آن حضرت) (لای لاهی غی ه و سل م) هوا رفرم و دین و ش
 و هین طو و رای بار س و م و ا هار متک رار ک رد ک هین و ش. اس از یک هشی رش دم
 گفت م: قیس به فلی ک هت و ر به ح ق ف و پت اده، و گ ر چلی در شک م بی قی ن م دده
 لیت. و ک ام ل س ر رش دهام. لای اهر (لای لاهی غی ه و سل م فرم و د لای وان رل م ن
 ب ده م ن لای وان رل هیش ان دادم بیس م لای هگفت و بی لای م دهشی ر راس رکشی د و او
 هم ملن د م لری رش د.

با و هی ره ب دو لیل، مدت بی ادی گ س رگی رل ح م ل ک ردی کی طیک در هجرت
 خ و هیس وی آن حضرت (لای لاهی غی ه و سل م) ت انخی رک رده ب ود، و گ رلای ک ه ا ح م ال
 می داد ک دوران م ا ح ت اوب لای اهر (لای لاهی غی ه و سل م) بی اد طو ل ن خ واهد
 کشی دبی ن ج هت خود را لای زم می دلیس تک ه هر ل ح ه هم راه آن حضرت) (لای لاهی
 غی ه و سل م) (بیل د و فر لای را غی م تب د لای و از لای رگ در، هر شکلی رل ح م ل
 کن د. هم لای ن می دلیس تک ه در لای ده روز هلی لای ش خ واهد آم دک ه هم س ر رش ود و
 هم ب ر خ و ردار از ن ع م ت غی م و لای شیش د.



با وج و دفقر، بلاوهی رهیلتنی هلت. و ازکسی لایزنی میخولت وب اکسی شکلتن میگرد. گرب الی اهر بلل لم (کهگ اهی راز خود ربا آن خرت) لای اله غی هوسلم (در هان میگ هلت و ون می هی دک هلبوک و ع مبع د از لای اهر) لای اله غی هوسلم (در هان هبل هین، ق ام والی دان د و از هم هیشت رفکر هبل هین هرتن دب هی ن جهتگاهی لای ها رلی ز در چی ان شرکلت خودق رار می داد.

و از هان هبل هین فقط راز خود ربا جفون بلی طلب در هان میگ هلت. ون اوری زبلاوهی ره را دوت هلت وبا اوری کی میگرد. و از زمان چنگ خب ربا هم تهن ا و دوتش دهن ود.

لوی متلفل هنی گی جفون بلی طلب هم لای دان دوامی ن کرد ولس از مئی کتاه در چنگ مهب هه هادت سری دبلاوهی ره افزراق اوگیست ویاد و کرش را ههش هگرامی می هلت.

بلاوهی رهبا وج و دفقر و گسریگی شی د، اهراس خویشخی میگرد ون هم راهی لای اهر) لای اله غی هوسلم (بلی شگ ربهلی ن لای ز عل م بود گسریگی ن میتولست او را ازهری دنسختن آن خرت) لای اله غی هوسلم (فرگفتن تعلی مکتش ان باز دارد. هرشب لاس ازن ماز عشاء لای دح هیث از اح ای ثبوی را تکرار میگرد وی ز لای ه ازق ران آموخته بود، لای ها ربا رایی بلی ن کعب و ع لای هب هسعود و هی ب ن شبات تلوت میگرد.

بلاوهی رهلی نس هفر را دوت هلت. ون لای ها اق اتفرغت خود را در اخیار بلاوهی رهگ هلت هب و ن دک او در آن لح ات، مخ و ات خود را ازق ران ب رای لای ها بخ و ا دت ب دین دک هلی را غی ک ردهب خ طار داری قراموش کردهلیت؟ لای الهی راک بلاوهی ره در قدهی عی در ملزمت آن خرت) لای اله غی هوسلم (گ ذراد، بهنی نای ام نگی اویش مار میفت و ههش هان چن هها رلی اد هلت.



۲ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

باب: گفتن بسم الله، در آغاز طعام خوردن و خوردن با دست راست.

توضیح: عبارت «باب لتسهي» على الطعام، والأكل باليمين» به معنای «باب بسم الله گفتن هنگام غذا و خوردن با دست راست» است.

منظور از «تسمیه» گفتن «بسم الله» هنگام شروع به خوردن است. واضح ترین حدیثی که درباره آداب گفتن «بسم الله» وارد شده، حدیثی است که ابوداود و ترمذی از طریق ام کلثوم از عایشه نقل کرده اند به صورت مرفوع (از پیامبر): «هرگاه یکی از شما غذا می خورد بگوید بسم الله، اگر در ابتدا فراموش کرد، در ابتدا و انتهای غذا بگوید بسم الله.»

و شاهد دیگر آن حدیث امیه بن مخشی است که در ابو داود و نسایی آمده است.

نووی در کتاب «الأذکار» گفته است: صفت تسمیه (گفتن بسم الله) یکی از مهم ترین چیزهایی است که باید بدان معرفت داشت و بهترین آن این است که بگوید: «بسم الله الرحمن الرحيم»، اگر کسی بگوید «بسم الله» کافی است و این سنت محقق می شود.

من دلیل خاصی برای آن برتری که ادعا شده ندیدم. و همچنین غزالی در کتاب «إحياء» گفته که اگر انسان در هر لقمه بسم الله بگوید کار نیکویی است، و مستحب است که با لقمه اول «بسم الله»، لقمه دوم «بسم الله الرحمن» و لقمه سوم «بسم الله الرحمن الرحيم» بگوید، اما من دلیل خاصی برای استحباب این تکرار ندیدم و خود غزالی هم گفته تکرار برای این است که فرد با خوردن مشغول ذکر الله نشود.

و درباره «خوردن با دست راست» بحثی مطرح است که هم برای خود شخصی است که غذا می خورد و هم برای کسی که غذا را به دیگری می دهد، که باید با دست راست دهد نه چپ.

۵۳۶۱ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ يَدِي تُطَيِّشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا بِيَمِينِكَ » . فَمَا زِلْتُ تَأْكُلُ طَعْمَتِي بَعْدُ .



معنی کلمات:

- «طعمه»: شیوه و نحوه غذا خوردن».

ترجمه: «عمر پسر ابی سلمه - رضی الله عنه - می گوید: من پسر بچه ای بودم که تحت سرپرستی و تربیت پیامبر قرار داشتم وقتی غذا می خوردم دستم را به اطراف کاسه غذا دراز می کردم، پیامبر الله به من گفت: پسر من به هنگام صرف غذا بسم الله را بگو! با دست راست غذا بخور! از جلو خودت غذا را بردار! (و به اطراف دیگر کاسه غذا دست درازی مکن) از این بعد دیگر همیشه آداب و شیوه غذا خوردن من برابر این دستور پیامبر بود».

توضیح: عبارت «أخبرنا سفیان، قال الولید بن کثیر أخبرنی» اینجا به همین صورت آمده است که نوعی تأخیر در ذکر راوی است و این جایز است.

این حدیث را حمیدی در مسند و ابو نعیم در «المستخرج» از طریق سفیان نقل کرده که گفته: «ولید بن کثیر به من خبر داد» و همچنین اسماعیلی از روایت محمد بن خالد از سفیان از ولید بن کثیر با افزودن کلمه «بالنعنة» نقل کرده و در پایان گفته: «أنها از او درباره سندش پرسیدند و گفت: ولید بن کثیر به من خبر داد».

شاید این دلیل باشد که علی بن عبدالله این حدیث را به این شکل نقل کرده است. سفیان بن عیینه در این حدیث سند دیگری دارد که نسایی آن را از محمد بن منصور و ابن ماجه از محمد بن صباح، هر دو از سفیان از هشام از پدرش از عمر بن ابی سلمه نقل کرده اند.

در سند هشام اختلافاتی هست که گویا بخاری از این مسیر صرف نظر کرده است. عبارت «عمر بن أبی سلمة» یعنی پسر عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، و نام پدر ابی سلمه عبدالله است و مادر عمر همان ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم است؛ به همین دلیل در پایان باب بعدی او را «ربیب پیامبر» توصیف کرده اند.

عبارت «كنت غلاما» یعنی من کودک بودم، به کسی که از تولد تا بلوغ در حالت صبی است «غلام» گفته می شود.

ابن عبد البر گفته که عمر در سال دوم هجرت در مدینه در سرزمین حبشه به دنیا آمده است و گروهی این نظر را پذیرفته اند، ولی احتمال قوی تر این است که او پیش از آن متولد



شده است، زیرا در حدیث عبد الله بن زبیر آمده: «من و عمر بن ابی سلمه همراه زنان در روز خندق بودیم و او دو سال از من بزرگتر بود.»

ابن زبیر در سال اول هجرت متولد شده است، پس عمر باید دو سال پیش از هجرت متولد شده باشد.

عبارت «فی حجر رسول الله صلی الله علیه وسلم» یعنی در پرورش و نگهداری پیامبر بوده است، یعنی در آغوش یا زیر نظر او تربیت شده است.

عیاض گفته است که «حجر» ممکن است به معنای آغوش یا لباس باشد، بنابراین ممکن است هم با فتح و هم با کسر خوانده شود، اما اگر منظور حضانت باشد فقط با فتح است، و اگر منظور ممانعت از تصرف باشد، در مصدر با فتح و در اسم با کسر خوانده می‌شود.

عبارت «وكانت یدی تطیش فی الصحفة» یعنی دستم هنگام غذا خوردن تکان می‌خورد و نمی‌ایستاد. تطیش به معنی حرکت سریع و پراکنده دست است، به گونه‌ای که به جای مشخصی محدود نمی‌شود بلکه به اطراف ظرف حرکت می‌کند. طیبی گفته است اصل عبارت این است که «یدی أطیش» بوده و سپس «الطیش» به دست او نسبت داده شده است تا تاکید شود. دیگران گفته‌اند «تطیش» یعنی دست سبک و سریع حرکت می‌کند.

در باب بعدی در جمله «أكلت مع النبی صلی الله علیه وسلم طعاما فجعلت أكل من نواحی الصحفة» که ترجمه آن می‌شود «با پیامبر غذا خوردم و دستم به اطراف ظرف رسید» آمده است.

صحفه ظرفی بزرگ‌تر از قصعه (کاسه) است که برای پذیرایی پنج نفر یا بیشتر به کار می‌رود.

در روایت ترمذی از طریق عروه نقل شده که عمر بن ابی سلمه وارد شد و پیش پیامبر غذا بود، پیامبر به او گفت: «بیا پسر من!» و در روایتی که در پایان باب بعد آمده است آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم غذایی آورد و ربیبش هم پیش او بود.»

جمع بین این دو روایت این است که آمدن غذا و ورود عمر همزمان بوده است.

عبارت «یا غلام سم الله» یعنی «پسر جان، بسم الله بگو»: نووی گفته: علمای اسلام در استحباب گفتن بسم الله هنگام شروع غذا اتفاق نظر دارند، اما نقل اتفاق در استحباب کمی محل نظر است، مگر آنکه استحباب به معنی ترجیح عمل باشد، وگرنه برخی گفته‌اند واجب



است، همانطور که درباره وجوب خوردن با دست راست بحث شده است زیرا دستور دادن به همه به یک صورت است.

عبارت «وکل بيمينك ومما يليك» یعنی «با دست راست و چیزهایی که به دست راست نزدیک‌تر است بخور». شیخ ما در «شرح ترمذی» گفته است که بیشتر شافعی‌ها این را مستحب می‌دانند و غزالی و نووی بر آن جزم کرده‌اند، ولی خود شافعی در «الرساله» و «الأم» آن را واجب دانسته است.

گفتم: همین مطلب را صیرفی نیز در «شرح الرسالة» نقل کرده و البویطی در مختصرش آورده که خوردن از سر نان و غذاهای دیگر که دستور خلاف آن داده شده حرام است.

همچنین بیضاوی در «منهاج» آن را مستحب شمرده و تاج‌الدین السبکی در شرحش گفته که شافعی در جای دیگر تصریح کرده که کسی که عمداً و آگاهانه از دست چپ بخورد، گناهکار است.

گفته شده که پدرم موارد مشابه این مسئله را در کتابی با نام «كشف اللبس عن المسائل الخمس» جمع‌آوری کرده و بر وجوب آن پافشاری نموده است.

من نیز گفته‌ام که ورود تهدید برای خوردن با دست چپ در روایات دلالت بر وجوب خوردن با دست راست دارد.

در صحیح مسلم از حدیث سلمه بن اکوع نقل شده است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مردی را دید که با دست چپ غذا می‌خورد و گفت: «با دست راستت بخور!» مرد گفت: «نمی‌توانم.» پیامبر گفت: «اگر می‌توانستی!» و سپس...

در ادامه روایتی از الطبرانی نقل شده از سبیهه اسلمیه از عقبه بن عامر که پیامبر دید سبیهه با دست چپ غذا می‌خورد و گفت: «این درد غزه است.» یعنی بیماری خاصی که بعداً به او آسیب زد و فوت کرد.

محمد بن الربیع الجیزی نیز در «مسند الصحابه الذين نزلوا مصر» این روایت را با سندی حسن نقل کرده است.

و همچنین نهی از خوردن با دست چپ و اینکه این کار از اعمال شیطان است، از حدیث ابن عمر، حدیث جابر در مسلم و احمد و حدیث عایشه آمده است که پیامبر فرموده: «کسی که با دست چپ غذا بخورد، با شیطان غذا خورده است.»



طیبی نقل کرده است که معنای جمله «إن الشیطان یا کل بشماله» این است که شیطان اولیای خود از انسان‌ها را به این کار وامی‌دارد تا مخالفت با بندگان صالح الله کنند. طیبی گفته است: معنای صحیح آن این است که «با دست چپ غذا نخورید، اگر چنین کردید از اولیای شیطان هستید، زیرا شیطان اولیای خود را به این کار وامی‌دارد.»

این بیان از ظاهر آیه عدول دارد، و بهتر است خبر را به معنای ظاهری‌اش گرفت؛ یعنی شیطان واقعاً با دست چپ غذا می‌خورد چون عقل این را رد نمی‌کند و این خبر به اثبات رسیده، پس نیازی به تأویل نیست. قرطبی دو احتمال را مطرح کرده و گفته قدرت بر انجام این کار (غذا خوردن شیطان) ممکن است واقعیت داشته باشد. از مسلم نقل شده که شیطان غذا را مباح می‌داند اگر اسم الله بر آن برده نشود. گفته شده این بیان به معنای گسترده گرفتن موضوع است، یا اینکه منظور این است که ذکر نام الله باعث برکت غذا می‌شود و اگر نباشد، برکت برداشته می‌شود. قرطبی گفته است ظاهر حدیث پیامبر این است که کسی که با دست چپ غذا بخورد به شیطان شباهت پیدا می‌کند و بازگرداندن ضمیر «شماله» به خود شخص (آدمی که غذا می‌خورد) دور از انصاف است.

نووی گفته در این احادیث استحباب خوردن و آشامیدن با دست راست و کراهت انجام آن با دست چپ آمده است، همچنین در گرفتن و دادن، مانند برخی روایت‌های ابن عمر. البته اگر عذری مانند بیماری یا جراحی وجود داشته باشد، کراهتی نیست.

نووی پاسخ داده به اشکال در مورد دعایی که بر مردی که بدون عذر با دست چپ غذا خورد و عذر نپذیرفته شده است؛ عیاض ادعا کرده آن مرد منافق بوده، اما نووی گفته که بسیاری از صحابه به او اشاره کرده‌اند و نامش را «سرا» با فتح موحدة و سکون مهملة گذاشته‌اند. عیاض دلیل آورده که علت آن تکبر بوده، ولی نووی گفته تکبر و مخالفت دلیل بر نفاق نیست، بلکه اگر فعل واجب باشد، معصیت است.

من گفتم: جدا از نظر نووی، ممکن است که حکم خوردن با دست چپ امر مستحب باشد، اما ابن العربی آشکارا گفته کسی که با دست چپ بخورد گناهکار است و دلیل آورده که هر کاری که به شیطان نسبت داده شود حرام است.

قرطبی گفته این دستور به دست راست خوردن به صورت استحباب است، چون دست راست معمولاً قوی‌تر، سریع‌تر و مناسب‌تر برای کارهاست و ریشه این لفظ از «یمن» به معنی راست است. الله اهل بهشت را به سمت راست نسبت داده و اهل چپ را برعکس آن.



پس از نظر زبان، شریعت و دین، دست راست و مشتقات آن قابل تحسین است و دست چپ برعکس آن است. بنابراین اختصاص دادن کارهای نیکو و پاکیزه به دست راست از آداب اخلاقی و سیره نیکو است.

همچنین گفته شده این دستورات از محاسن اخلاق و ترغیب‌های مستحب است. عبارت «کل مما یلیک» مربوط به حالتی است که غذا از یک نوع باشد، زیرا هرکس مسئول بخش جلویی غذای خود است و برداشتن غذای دیگران بی‌ادبی و نشانه حرص است. اما اگر غذا از چند نوع مختلف باشد، خوردن از غذای دیگران جایز است.

عبارت «فما زالت تلك طعمتی بعد» یعنی این صفت خوردن با دست راست عادت من شده است.

کرمانی گفته در بعضی روایات «طعم» با ضم تلفظ شده که به معنی خوردن است و «الطعمه» یعنی خوراکنده. منظور از این جمله همان شروع به گفتن بسم الله و خوردن با دست راست و آنچه به دست راست نزدیک‌تر است، است. ضمیر «بعد» به معنی استمرار این کار است.^۱

درسها و اندرزها

حافظ ابن حجر می گوید:

■ در حدیث آمده که باید از اعمالی که شبیه به اعمال شیطان و کافران است اجتناب کرد.

■ شیطان دارای دو دست است؛ او غذا می خورد، می نوشد، می گیرد و می دهد.

■ در حدیث حکم دعا بر کسی که حکم شرعی را نقض کند آمده است.

■ این حدیث تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر حتی در حالت خوردن دارد و همچنین استحباب آموزش آداب خوردن و آشامیدن را نشان می دهد.

■ در ضمن، این حدیث فضیلت عمر بن ابی سلمه را نیز نشان می دهد که دستور را رعایت کرده و به آن پایبند بوده است.



■ در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: مؤلف، روایتی از عمر بن ابوسلمه رضی الله عنه نقل کرده است. عمر بن ابوسلمه رضی الله عنه ناپسری یا پیش‌زاده‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله بود؛ زیرا پسر همسر ایشان، ام سلمه بوده است. وی، با پیامبر صلی الله علیه و آله غذا می‌خورد و دستش در ظرف غذا دور می‌زد؛ یعنی از هر طرف ظرف، لقمه برمی‌داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: «پسر جان! بسم‌الله بگو و با دست راست، و از جلوی خود بخور».

یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله سه مورد از آداب غذا خوردن را به او یاد داد:
اول: گفتن «بسم‌الله» در ابتدای غذا.

گفتن بسم‌الله، در ابتدای غذا واجب است و جایز نیست که کسی، آن را ترک کند؛ زیرا اگر کسی، بدون گفتن بسم‌الله، دست به غذا ببرد و شروع به خوردن کند، سرسخت‌ترین دشمن انسان، یعنی شیطان با او شریک می‌شود؛ البته ایرادی ندارد که «بسم‌الله» را کامل بگوید: «بسم‌الله الرحمن الرحیم»؛ زیرا رسول‌الله صلی الله علیه و آله فرمود: «سَمِّ اللَّهَ»؛ یعنی: «نام الله را ببر». لذا هم گفتن «بسم‌الله» درست است و هم می‌توان با افزودن «الرحمن الرحیم» کامل‌ترش کرد و گفت: «بسم‌الله الرحمن الرحیم». همان‌طور که الله تعالی کتابش را با همین عبارت، آغاز کرده است و نیز مانند سلیمان علیه السلام که نامه‌اش را با همین عبارت، شروع کرد:

(يٰۤهٗم سُلَیْمٰنُ ۝ بِاَللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) [النمل: ۳۰]

این نامه از سوی سلیمان و به نام الله رحمان (گسترده‌مهر) و رحیم (مهرورز) است. ناگفته نماند که گفتن «بسم‌الله» یکی از شرایط ذبح حیوانات است و گوشت حیوانی که هنگام ذبحش، نام الله بر آن نرفته، حرام، و مانند مردار می‌باشد و گویا بدون ذبح، مرده است. علما، گفته‌اند: فقط باید «بسم‌الله» بگوید و گفتن «الرحمن الرحیم» در ادامه‌ی «بسم‌الله» زینده نیست؛ زیرا در این حالت، قول و عمل، یعنی موضوع مهر و رحمت با ذبح و کشیدن چاقو بر حلقوم حیوان، هم‌خوانی و تناسبی ندارد. برخی از علما نیز گفتن «بسم‌الله الرحمن الرحیم» را به‌طور کامل در هنگام ذبح حیوانات، بی‌اشکال دانسته‌اند.

دوم: «با دست راست خود بخور». این، امر وجوبی است؛ لذا بر انسان، واجب است که با دست راست خود غذا بخورد و با دست راست خود، بیاشامد. زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله از خوردن و آشامیدن با دست چپ، منع کرده و فرموده است: «شیطان، با دست چپش می‌خورد و می‌آشامد». این، در حالی است که ما، از پیروی شیطان، منع شده‌ایم. الله متعال، می‌فرماید:



همان طور که پیامبر ﷺ به پیش‌زاده‌ی خود، یعنی پسرِ همسرش، عمر بن ابوسلمه رضی الله عنه آموزش داد.

این حدیث، هم‌چنین نشان‌گر اخلاق نیک پیامبر ﷺ است؛ زیرا به‌نیکی و بدون هیچ سرزنشی، به پیش‌زاده‌ی خود یاد داد که دستش را در ظرف غذا به این سو و آن سو نبرد و از جلوی خود، غذا بخورد و بسم‌الله بگوید.

گفتنی‌ست: مسایلی که در دوران کودکی آموخته می‌شود، هرگز از یاد نمی‌رود؛ ولی انسان بسیاری از مسایلی را که در بزرگ‌سالی می‌آموزد، فراموش می‌کند و حتی همین‌که اندکی بزرگ می‌شود، رغبتی به فراگیری پاره‌ای از مسایل ندارد یا به‌سادگی تن به یادگیری نمی‌دهد؛ در صورتی که هرچه سن انسان کم‌تر است، علاقه‌ی بیش‌تری به یادگیری و تجربه‌ی چیزهای جدید دارد. لذا کسی که به‌خاطر فرزندانش، از خدا بترسد و آنان را بر اساس تقوا تربیت نماید، فرزندانش نیز درباره‌ی او از الله خواهند ترسید؛ ولی کسی که به تربیت فرزندانش اهمیت ندهد و حقشان در امر تعلیم و تربیت را نادیده بگیرد، توقع نداشته باشد که وقتی به آنان، محتاج شود، به او رسیدگی کنند؛ بلکه حقش را پایمال خواهند کرد.^۱

۳ - باب الْأَكْلُ مِمَّا يَلِيهِ

وَقَالَ أَنَسُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ » .

باب: خوردن از آن بخش ظرف که نزدیک است به او

وانس گفت که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اسم الله را در آغاز غذا خوردن یاد کنید و هرکس از آن بخشی ظرف که به وی نزدیک است، بخورد».

توضیح: عنوان: باب خوردن از آنچه به دست راست نزدیک‌تر است. انس گفته پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «نام خدا را یاد کنید و هر مرد از آنچه به دست راستش نزدیک‌تر است بخورد».

این جمله قسمتی از حدیثی است که جعد ابوعثمان از انس نقل کرده درباره جشن عروسی زینب دختر جحش که قبلاً در باب هدیه به عروس آمده است. در آنجا از طریق



ابراهیم بن طهمان حدیث معلق از جعد آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم ده نفر را دعوت کرد و به آنها گفت: «نام الله را یاد کنید و هر مرد از آنچه به دست راستش نزدیکتر است بخورد.»

در آنجا پیوست آن ذکر شده و اصل حدیث در جای دیگر و از وجه دیگری از انس خواهد آمد، اما آنجا برای ترجمه مقصد نبوده است.

شیخ ما ابن الملقن آن را به پیروی از مغلطای و تخریج ابن ابی عاصم در «الأطعمه» از طریق بکر و ثابت از انس نسبت داده است، که هر دو در آنجا به اشتباه پرداخته‌اند. بنابراین در حدیث مذکور منظور ترجمه نیست و همچنین در ابویعلی و البزار از وجهی که ابن ابی عاصم آورده نقل شده است.^۱

۵۳۷۷ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ الدَّيْلِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا فَجَعَلْتُ أَكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّخْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كُلْ مِمَّا يَلِيكَ » .

ترجمه: از عمر بن سلمه که پسر ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم می باشد گفت: روزی با رسول الله صلی الله علیه وسلم غذا می خوردم، من از همه‌ی اطراف ظرف لقمه می گرفتم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به من گفت: «از آنجا که نزدیک تو است بخور».

توضیح: عبارت «حدثنی محمد بن جعفر» به این معناست که محمد بن جعفر، که همان ابن ابی کثیر مدنی است، روایت می کند. نام او «حلحله» است با دو «ه» مهمل (بی صدا) که بین آنها لام ساکن و سپس لام مفتوح وجود دارد.^۲

۱- فتح الباری.

۲- فتح الباری.



۵۳۷۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَطْعَامٍ وَمَعَهُ رَيْبِيئَةُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ «سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» .

ترجمه: از ابونعیم روایت است که گفت: برای رسول الله صلی الله علیه وسلم غذا آورده شد و پسر همسر وی عمر بن ابی سلمه، همراه آنحضرت بود. آنحضرت فرمود: «نام الله را بگوی و از آنچه نزدیک تو است بخور».

توضیح: در مورد عبارت «عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال: أتى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم»، این روایت در «الموطأ» از طریق اصحاب مالک آمده و به صورت ارسال است، ولی خالد بن مخلد و یحیی بن صالح الوحاظی آن را وصل کرده‌اند و گفته‌اند «عن مالک عن وهب بن كيسان عن جابر» که این وصل مورد انکار است.

بخاری نیز اجازه داده آن را نقل کنند، هرچند در نسخه‌های موجود از مالک به صورت ارسال است، زیرا مشخص شده وهب بن کيسان از طریق عمر بن ابی سلمه شنیده و آن‌گاه مالک در اصل این سند را وصل نکرده ولی ممکن است یک بار آن را وصل کرده و خالد و یحیی آن را حفظ کرده‌اند. این مطلب را دارقطنی در «الغرائب» نقل کرده و ابن عبد البر در «التمهید» فقط روایت خالد را ذکر کرده است.^۱

۴ - باب مَنْ تَتَبَعَ حَوَالِيَ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ ، إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

باب: خوردن از اطراف ظرف به هم‌کاسه‌ی خود، اگر از وی کراهتی نبیند

توضیح: باب «من تتبع حوالی لقص مع صاحبه»: کلمه «حوالی» به فتح لام و سکون زیر آن یعنی اطراف و کناره‌های چیزی است. گفته شده به‌کاربردن کسر صحت نیست.

در این حدیث از انس نقل شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم دست خود را در ظرف غذا (قصعه) می‌گرداند تا آنچه دوست دارد بخورد و آنچه را دوست ندارد کنار بگذارد. این ظاهراً با حدیث قبلی که سفارش به خوردن از چیزی است که به دست راست نزدیک‌تر است، تعارض دارد.



بخاری بین این دو جمع کرده و این کار را منوط به رضایت همراه دانسته است. در حدیث عکراش که ترمذی نقل کرده نیز همین تفاوت‌ها آمده؛ اگر غذا فقط از یک نوع باشد باید از چیزی که به دست نزدیک‌تر است خورد، ولی اگر انواع مختلف باشد می‌توان هرچه خواست خورد.

برخی مفسران گفته‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث وقتی غذا شامل دو نوع مایع و غذای خشک بوده، تنها از دباء که دوست داشت خورده و قدید را کنار گذاشته است. کرمانی گفته چون غذا فقط برای پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده، مستحب بود از چیزی که به دست نزدیک‌تر است بخورد.

اما اگر غذا برای دیگران هم بوده، مستحب است همه از چیزی که به دست نزدیک‌تر است بخورند. ابن بطال از مالک نقل کرده که اگر کسی با اهل و خدمه‌اش غذا می‌خورد، می‌تواند مطابق میل خود از غذای مورد علاقه‌اش بخورد، اگر مطمئن باشد که این برای دیگران ناراحت کننده نیست، وگرنه فقط از چیزی که به دست نزدیک‌تر است بخورد.

همچنین گفته شده دست پیامبر صلی الله علیه وسلم در ظرف غذا می‌گردیده چون می‌دانسته کسی از همراهانش از آن ناراحت نمی‌شود یا غذا را ناپاک نمی‌داند.

ابن التین گفته اگر کسی با خدمتکارش غذا می‌خورد و غذا فقط از یک نوع است، می‌تواند به تنهایی آن نوع را بخورد.

این روایت از ثمامه از انس است ولی چون انس با پیامبر صلی الله علیه وسلم غذا خورده، ادعای اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم تنها غذا می‌خورده مردود است.^۱

۵۳۷۹ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خِيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِبَطْنِ صَنْعَةٍ - قَالَ أَنَسُ - فَدَهَبَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَأَيْتُهُ يَتَّبِعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ - قَالَ - فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ -

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که می‌گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم را خیاطی که غذا آماده کرده بود فرا خواند. انس می‌گوید: من همراه رسول الله صلی الله



علیه وسلم رفتیم و دیدیم که وقت غذا خوردن ریزه های کدو را از اطراف کاسه می جست و می خورد. من از آن روز، خوردن کدو را سخت دوست می دارم.

توضیح: عبارت «إن خیاطا» در این روایت نام آن شخص نیامده، اما در روایت ثمامه از انس گفته شده غلام پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده و «إن مولی له خیاطا دعاه» آمده است. غذایی که آماده کرده بود «ثرید» بوده (نوعی خوراک نان و گوشت).

انس گفته همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم رفته و دیده که پیامبر در حال چرخاندن دست خود روی «دباء» است (یک نوع غذای مایع). مسلم هم این حدیث را با جزئیات کامل از قتیبه نقل کرده است.

در کتاب بیوع از عبد الله بن یوسف از مالک نیز آمده که همراه نان جو، مرق دارای دباء و قدید بوده است. ابن الملقن گفته نان ذکر شده نان جو بوده است. دباء (به فتح دال) معمولاً به کدو حلوایی یا خربزه‌ای گرد و کوچک گفته می‌شود.

ابو عبید الهروی گفته که در اصل همزه اضافی است و جوهری معتقد است همزه آن تبدیل شده است.

در روایت ثمامه آمده که انس گفته وقتی این غذا را دیدم آن را جلو دست پیامبر صلی الله علیه وسلم جمع کردم. در روایت حمید از انس آمده که غذا را جمع کرده و نزدیک خود قرار داده است.

انس گفته از آن روز به دباء علاقه‌مند شده است چون پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را پسندید.

در روایت مسلم از طریق سلیمان بن مغیره از ثابت از انس آمده که انس غذا را به پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌داد ولی خودش نمی‌خورد، تا آنکه پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را خورد و انس هم خورد.

در روایت ابن ماجه از حمید از انس نقل شده که ام سلیم برای پیامبر صلی الله علیه وسلم غذایی فرستاد که انس آن را ندید، سپس غذا به غلام پیامبر رسید که آن را آماده کرد، انس هم به او پیوست و با هم خوردند.

مسلم بخشی از این حدیث را به این صورت نقل کرده که «کدو را دوست داشت» و نسائی نیز گفته که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کدو درخت برادر من یونس است.»



در این روایت بین عباراتی مانند «فلم أجد» و حدیث دیگری که می‌گوید «با پیامبر صلی الله علیه وسلم همراه بودم» جمع شده است؛ یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم در این ماجرا همراه انس بود و این همراهی بسته به وضعیت و شرایط ممکن است متفاوت تفسیر شود. احتمال دارد داستان‌های متعددی با فاصله زمانی متفاوت وجود داشته باشد.^۱

درسها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر می‌گوید: در حدیث:

- جواز خوردن غذای شخص شریف از غذای پایین‌تر مانند خدمتکار و دیگران، و پذیرش دعوت آن‌ها و همچنین غذا خوردن با خادم ذکر شده است.
- همچنین، پیامبر صلی الله علیه وسلم در این احوالات تواضع و مهربانی خاصی نسبت به یارانش داشت و معمولاً به دیدار آن‌ها در منازلشان می‌رفت.
- در حدیث آمده که پاسخ دادن به دعوت غذا، حتی اگر کم باشد جایز است و میهمانان می‌توانند غذای خود را به یکدیگر تعارف کنند، اما کسی حق ندارد از جلوی دیگری بدون اجازه چیزی بردارد، که این مسئله در باب جداگانه‌ای بررسی خواهد شد.
- جواز ترک میزبان از خوردن همراه میهمان نیز مطرح شده است، چون در روایت ثمامه از انس آمده که «خیاط غذا را آورد و سپس به کارش پرداخت» که این به تأیید پیامبر صلی الله علیه وسلم است.
- ممکن است غذا کم بوده و میزبان آن را به میهمانان ترجیح داده باشد، یا خودش روزه بوده یا مشغله‌ای داشته که باید آن را انجام می‌داد.
- همچنین، تشویق به تقلید از اهل خیر و نیکوکاری در همه امور از جمله غذا خوردن وجود دارد.
- فضیلت انس نیز ذکر شده که به دقت و پیروی از روش پیامبر صلی الله علیه وسلم حتی در امور روزمره کوشا بود و این نشان فضیلت اخلاقی اوست.



۵ - باب التَّيْمُنُ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ

باب: خوردن با دست راست و غیر آن

توضیح: «باب التَّيْمُنُ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ»: در حدیث عایشه نقل شده که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم «التیمن» (شروع با دست راست یا سمت راست) را دوست داشت. برخی گمان کردند این تکرار است چون قبلاً باب «بردن نام الله بر غذا و خوردن با دست راست» آمده بود، اما ابن بطال گفته این باب جدید عمومیت بیشتری دارد چون شامل همه اعمال مرتبط با غذا و نوشیدنی است، نه فقط خود خوردن. به این ترتیب، «التیمن» شامل خوردن و نوشیدن و تمامی امور مربوط به سمت راست می شود، مثل دادن غذا به دست راست و دیگر آداب مربوطه.^۱

۵۲۸۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ التَّيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طَهْوَرِهِ وَتَعَلُّهِ وَتَرْجُلِهِ . وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا فِي شَانِهِ كُلَّهُ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که: "پیامبر - صلی الله علیه وسلم - همواره ابتدا کردن به طرف راست را دوست می داشت خواه در کفش پوشیدن و شانه کردن مویش و خواه در وضو و غسل و همه کارهایش". و اشعث قبل بر این در (شهر) واسط می گفت: آن حضرت در همه ی کارها از راست آغاز می کرد.

توضیح: عمر بن ابی سلمه گفته که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرموده بود: «با دست راست بخور».

گفته شده که شعبه از راویان حدیث، درباره «واسط» نظر داده است. برخی گفته اند «اشعث» که پسر ابی الشعثاء است، همین شخص است. کرمانی این نظر را نادرست می داند.^۲ امام نووی رحمه الله گفت که قاعده ی شریعت بر این است که هرچه از باب تکریم و گرمی داشت باشد، با راست شروع کردن در آن سنت است و هرچه برخلاف آن باشد جلو کردن چپ در آن سنت است.

۱- فتح الباری.

۲- فتح الباری.



در شستن بدن طرف راست را مقدم داشتن و در کفش پوشیدن پای راست را مقدم داشتن و در شانه زدن به موی سر، طرف راست را مقدم داشتن، و در وضو، شستن دست راست قبل از دست چپ و شستن پای راست قبل از پای چپ، و در داخل شدن به مسجد و خانه پای راست را جلو کردن و غیره.

و در کندن کفش از پای چپ شروع کردن، و در آب بینی گرفتن به دست چپ انجام دادن و در طهارت گرفتن به دست چپ انجام دادن، و در داخل شدن به مستراح پای چپ را جلو کردن و غیره، و در دو کف دست و روی و دو گوش هر دو را با هم شستن. و الله اعلم.

۶ - بَابُ مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ

باب: کسی که خورد تا سیر شد

۵۳۸۱ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لَأَمْرٍ سَلِيمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَعِيفًا أَعْرَفُ فِيهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَأَخْرَجْتَ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ، ثُمَّ أَخْرَجْتَ خِمَارًا لَهَا فَلَقِيتَ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسْتَهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَدْتَنِي بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلْتَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَضَمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ » . فَقُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « بَطْعَامٍ » . قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لِمَنْ مَعَهُ » قَوْمُوا . فَاَنْطَلَقَ وَأَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَمْرٌ سَلِيمٌ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّاسِ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ . فَقَالَتْ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاَنْطَلِقْ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لِقَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى دَخَلَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هَلُمِّي يَا أَمْرٌ سَلِيمٌ مَا عِنْدَكَ » . فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أَمْرٌ سَلِيمٌ عَكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ « ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ » . فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ « ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ » . فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ



الْأَذْنُ عَشْرَةَ . فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشْرَةٍ ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا .

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - می گوید: ابو طلحه به امّ سلیم گفت: دیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم - صدایش ضعیف شده است احساس کردم که گرسنه است، آیا شما غذا داری؟ امّ سلیم گفت: بلی، غذا هست، امّ سلیم چندتا نان جو را بیرون آورد، سپس روپوش خود را آورد و نانها را با یک طرف روپوش پوشانید و آنها را در زیر بغل قرار داد، و طرف دیگر روپوش را به دور سرم بست، سپس مرا پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرستاد، آن را برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - که در مسجد بود و چند نفری هم با او بودند بردم، نزد ایشان ایستادم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: ابو طلحه شما را فرستاده است؟ گفتم: بلی، فرمود: غذا با خود آورده ای؟ گفتم: بلی، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به افرادی که با او بودند گفت: بلند شوید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به راه افتاد، منهم همراه ایشان به راه افتادم، من عجله کردم، زودتر به ابو طلحه - رضی الله عنه - رسیدم، آمدن پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را به او خبر دادم، ابو طلحه به امّ سلیم گفت: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دارد با جماعتی می آیند، ما هم غذای کافی برای آنان نداریم، امّ سلیم گفت: الله و رسول الله از همه بهتر می دانند (حتماً پیامبر بدون حکمت نمی آید) ابو طلحه - رضی الله عنه - رفت تا به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رسید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تشریف آورد، ابو طلحه نیز همراه او بود، فرمود: ای امّ سلیم! هرچه داری بیاور، امّ سلیم هم آن نانهای جوین را آورد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دستور داد تا آنها را خرد کردند، امّ سلیم ظرف روغن را خالی کرد و روغن موجود را به عنوان خوراک آورد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تا جایی که خواست الله بود بر آن دعا خواند، سپس فرمود: به ده نفر اجازه بدهید بیایند نان بخورند، به ده نفر اجازه دادند آمدند تا سیر شدند، غذا را خوردند، سپس بیرون رفتند، آنگاه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: به ده نفر دیگر اجازه بدهید، به ده نفر دیگر اجازه دادند، آمدند، تا سیر شدند غذا را خوردند و بیرون رفتند، همین طور ده نفر ده نفر تا هفتاد یا هشتاد نفر که بودند همه آمدند، غذا خوردند و همه سیر شدند».

توضیح: در ختم باب. ان شاء الله



۵۳۸۲ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَحَدَّثَ أَبُو عَثْمَانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ » . فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ ، فَعَجِنَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَعْنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَبِيعْ أَمْ عَطِيئًا أَوْ - قَالَ - هَبْ » . قَالَ لَا بَلْ يَبِيعُ . قَالَ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصَبَعَتْ ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَوَادِ الْبُطْنِ يُشَوَّى ، وَابَيْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ حَزَّةٌ مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَاهَا لَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قِصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبَعْنَا ، وَفَضَلَ فِي الْقِصْعَتَيْنِ ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ . أَوْ كَمَا قَالَ .

ترجمہ: «عبدالرحمن پسر ابوبکر - رضی اللہ عنہ - می گوید: صدوسی نفر با پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - بودیم، پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - گفت: هیچ یک از شما غذایی همراه دارد؟ دیدم که یک نفر به اندازه یک صاع (سه کیلو) طعام همراه دارد، آن را به صورت خمیر درآوردند، سپس یک مرد مشرک ژولیده موی و بلند قد با گله گوسفندی آمد، پیامبر گفت: یا با فروش یا با بخشش گوسفندی را به ما بده، آن مرد گفت: با فروش می دهم، گوسفندی را از او خرید، گوسفند سر بریده شد، پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - دستور داد تا جگر سیاه آن را کباب کنند، قسم به اللہ در بین این صدوسی نفر کسی نبود که پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - یک تکه جگر را به او نهد، کسانی که حاضر بودند، سهم ایشان را می داد و سهم غائبین را برای آنان نگه می داشت، این طعام را در دو کاسه قرار داد، و تمام یکصدوسی نفر از آن خوردیم، سیر شدیم، هنوز غذای اضافی در دو کاسه مزبور باقی مانده بود، آن را بر شتر قرار دادیم».

«مشعان: یعنی موهای سرش ژولیده و بلند بود».

۵۳۸۳ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ثَوَقَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ شَبَعْنَا مِنَ الْأَسْوَدِينَ الثَّمَرِ وَالْمَاءِ .

ترجمہ: «عایشه می گوید: وقتی که پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - فوت کرد، تازه از خوردن خرما و آب سیر می شدیم».



توضیح احادیث فوق: باب «کسی که تا سیر شدن می‌خورد» در این باب سه حدیث نقل شده است:

حدیث انس درباره زیاد شدن غذا با برکت پیامبر که «تا سیر شدن خوردند»؛ پیش‌تر در کتاب علامات الاله شرح داده شده است.

حدیث عبدالرحمن بن ابی‌بکر درباره غذای دادن به بیش از ۱۳۰ نفر که «همه ما خوردیم و سیر شدیم»؛ شرح آن در کتاب لب آمده است.

حدیث عایشه که گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگام وفاتش وقتی بود که ما از خوردن خرما و آب سیاه سیر شده بودیم. کرمانی گفته ظاهر حدیث این نیست و اشاره به شعب^۱ طبعی از زمان فتح خیبر دارد که سه سال قبل از وفات بود. عایشه بیشتر به شعب از خرما اشاره دارد ولی همراه کردن آن با آب نشان‌دهنده کامل بودن شعب است.

در حدیث انس از ابوطلحه نقل شده که صدای پیامبر را ضعیف شنید و آن را نشانه گرسنگی دانسته است؛ این رد ادعای ابن حبان است که گفته پیامبر گرسنه نمی‌شد و این گرسنگی گاهی برای همراهی با فقرا بوده است.

از داستان ابوطلحه چنین برداشت می‌شود که ادب میهمان‌نوازی اقتضا می‌کند میزبان همراه میهمان تا در ورودی خانه برود تا به او احترام کند.

سلمان و ابوجحیفه نقل کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: «بیشتر کسانی که در دنیا زیاد سیر می‌شوند، در آخرت بیشتر گرسنگی می‌کشند».

طبری گفته شعب (سیری) اگرچه جایز است اما حدی دارد و هرچه بیشتر از آن شود اسراف است؛ شعبی که باعث سنگینی بدن و کاهش توان عبادت شود نهی شده و ممکن است حرام شود.

کرمانی به نقل از ابن‌المنیر گفته منظور از شعب (سیری)، شعب معمول است که معده به سه قسمت تقسیم می‌شود: یک‌سوم غذا، یک‌سوم نوشیدنی و یک‌سوم هوا برای نفس.



حدیث معروف «ما ملأ آدمی وعاء شراً من بطن...» که بر این تقسیم معده دلالت دارد، در شرح اسماء نیز ستایش شده و غزالی در کتاب احیاء هم آن را به حکمت تشبیه کرده است.

در سند حدیث، عبارت «وَأَبُو عَثْمَانَ أَيْضاً حَدَّثَنِی» به این معناست که ابو عثمان چندین حدیث به نقل گفته، نه اینکه دو نفر به همین نام وجود داشته باشند.^۱

۷ - باب (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ) إِلَى قَوْلِهِ (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)

باب: بر نابینا و لنگ و بیمار ویر شما ایرادی نیست که از خانه های خودتان بخورید»

[نور: ۶۱]

۵۳۸۴ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرَ بْنَ يَسَّارٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصُّهْبَاءِ - قَالَ يَحْيَى وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ - دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطُعَامٍ ، فَمَا أَتَى إِلَّا بِسُويَاقٍ ، فَلَكَنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضَمَضَ وَمَضَمَضْنَا ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْنَاهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدْعًا .

ترجمه: از سوید بن نعمان روایت است که گفت: به همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوی خیبر برآمدیم. و آنگاه که به صهباء رسیدیم، یحیی گفت: از آنجا تا خیبر یک شب راه است. رسول الله صلی الله علیه وسلم غذا طلبید، سویق آورده شد، ما آنرا بدون تر کردن جویدیم و از آن خوردیم. سپس آب طلبید و آب را در دهان کرد (و آنرا شستیم) ما نیز آب در دهان کردیم (و شستیم) آنحضرت نماز شام را بر ما گذارد و وضو (تازه) نکرد. سفیان (راوی) گفت: از یحیی بن سعید شنیدم که گفت: اول و آخر (برای خوردن سویق دست نشستیم).

توضیح: باب «بر کسی که نابینا است، سختی نیست»: آیه‌ای از سوره نور نازل شده که اجازه می‌دهد نابینا، لنگ و بیمار بدون نگرانی با دیگران غذا بخورند. در حدیث سوید بن نعمان آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوت به غذا کرد اما تنها سویک (نوعی غذای ساده) آوردند.



آیه نازل شد که همه باید بدون تبعیض در غذا خوردن شرکت کنند، حتی اگر نابینا یا بیمار باشند.

ابن بطال گفته که قبل از نزول آیه، نابینا، لنگ و بیمار جدا نگه داشته می‌شدند تا دست شان به غذای دیگران نخورد و آیه این مشکل را رفع کرده است. عطاء بن یزید گفته نابینا، لنگ و بیمار از خوردن غذاهای دیگران واهمه داشتند و آیه این نگرانی‌ها را رفع کرد.

در حدیث سوید معنای آیه این است که آن‌ها دستان خود را به اشتراک می‌گذاشتند و در واقعیت نمی‌توانستند همه دقیقاً مثل هم بخورند اما شارع مقدس این را مجاز دانسته است. سبب نزول آیه به صورت دیگری هم نقل شده است که مردی نابینا، لنگ یا بیمار را به خانه خویشاوند می‌برد و مردم دیگران به او می‌گفتند: «شما ما را به خانه دیگران می‌برید»، لذا آیه رخصتی برای آن‌ها نازل شده است. در آیه (لیس علیکم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً) اصل جواز خوردن با دیگران ذکر شده که دلیل مناسبی برای این باب است.

حفیده بنت الحارث بن حزن (خاله ابن عباس) هدیه‌ای از روغن و غسل به پیامبر داد و بر سر سفره پیامبر صلی الله علیه وسلم خوردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم هم آن‌ها را به حال خود گذاشت و اگر حرام بود نمی‌گذاشت آن‌ها سر سفره‌اش غذا بخورند یا اجازه خوردن بدهد.^۱